

이 과제는 2016년 고용노동부의 학술연구용역  
사업의 일환으로 연구되었음

# 비정규직 목표관리 로드맵 마련을 위한 기초연구

연구기관 : 한국노동경제학회

2016. 10

고용노동부

## 제 출 문

고용노동부 장관 귀하

본 보고서를 고용노동부의 수탁연구과제 『비정규직 목표관리  
로드맵 마련을 위한 기초연구』의 최종보고서로 제출합니다.

2016. 10.

한국노동경제학회

회장 강 순 희

## 연 구 진

연구책임자 : 금재호(한국기술교육대학교)

참여연구자 : 김동배(인천대학교)

강금봉(한국노동경제학회)

박철성(한양대학교)

박지순(고려대학교)

# 목 차

## 요약

|                                                    |     |
|----------------------------------------------------|-----|
| I. 서론 .....                                        | 35  |
| 1. 연구목적 및 필요성 .....                                | 35  |
| 2. 연구내용 및 방법 .....                                 | 36  |
| II. 비정규직의 현황과 특징 .....                             | 41  |
| 1. 비정규직 비중과 규모의 추이 .....                           | 41  |
| 2. 비정규직과 사업체 규모 .....                              | 51  |
| 3. 비정규직 근로자의 인구학적 특성 .....                         | 57  |
| 4. 비정규직 근로자의 일자리 특성 .....                          | 60  |
| 5. 비정규직 근로자의 임금 .....                              | 75  |
| 6. 비정규직 근로자의 정규직 이동 가능성 .....                      | 82  |
| 7. 정규직 전환의 결정요인 분석 .....                           | 89  |
| III. 역대 정부의 비정규직 정책 현황: 노무현 정부와 이명박 정부를 중심으로 ..... | 94  |
| 1. 머리말 .....                                       | 94  |
| 2. 각 정부의 비정규직 정책 비교 .....                          | 95  |
| 3. 비정규 정책의 전개 과정 .....                             | 102 |
| 4. 정부별 비정규 정책의 세부적 비교 .....                        | 106 |
| 5. 비정규직 주요 정책의 평가 .....                            | 119 |
| 6. 소결 .....                                        | 124 |
| IV. 비정규직 로드맵을 위한 해외 사례 연구 .....                    | 126 |
| 1. 서론 .....                                        | 126 |
| 2. 해외의 비정규직 근로 동향 .....                            | 127 |
| 3. 해외의 비정규직 관련 제도와 최근 개혁 .....                     | 136 |

|                                            |     |
|--------------------------------------------|-----|
| V. 비정규직 활용의 사례연구 .....                     | 166 |
| 1. 서론 .....                                | 166 |
| 2. 이론 및 선행연구 .....                         | 167 |
| 3. 정규직 전환현황 및 전환방식: 사업체패널조사 .....          | 176 |
| 4. 사례연구 .....                              | 182 |
| 5. 요약 및 함의 .....                           | 194 |
| VI. 비정규직의 법적 쟁점과 정책과제 .....                | 197 |
| 1. 고용 및 취업형태의 다양화 및 쟁점별 정책과제의 구별 필요성 ..... | 197 |
| 2. 비정규직 확대의 법제도적 원인 .....                  | 199 |
| 3. 비정규직 확대의 위험 .....                       | 205 |
| 4. 해외 사례 .....                             | 205 |
| 5. 입법정책적 과제 .....                          | 211 |
| <별첨> 서울남부지법 판결의 내용과 문제점 .....              | 216 |
| VII. 비정규직의 특성과 정책과제 .....                  | 219 |
| 1. 비정규직 근로자의 특성 분석 .....                   | 219 |
| 2. 비정규직 정책의 방향과 과제 .....                   | 239 |
| 참고문헌 .....                                 | 277 |
| 부표 .....                                   | 283 |

## 포 목 차

|                                                    |    |
|----------------------------------------------------|----|
| <표 II-1> 비전형근로의 근로형태별 비정규직 비중의 추이(비정규직 중 구성비) .... | 48 |
| <표 II-2> 비정규직 근로자의 근로형태: 2016년 3월 .....            | 49 |
| <표 II-3> 비정규직 근로자의 직장규모 분포(%): 2016년 3월 .....      | 52 |
| <표 II-4> 사업체 규모별 임금근로자 중 비정규직 비중의 추이 .....         | 53 |
| <표 II-5> 사업체 규모별 임금근로자 중 기간제 비중의 추이( .....         | 55 |
| <표 II-6> 사업체 규모별 임금근로자 중 시간제 비중의 추이( .....         | 56 |
| <표 II-7> 근로형태에 따른 성별 분포: 2016년 3월 .....            | 57 |
| <표 II-8> 근로형태에 따른 연령대별 분포: 2016년 3월 .....          | 58 |
| <표 II-9> 근로형태에 따른 학력별 분포: 2016년 3월 .....           | 59 |
| <표 II-10> 근로형태에 따른 주당 근로시간의 분포: 2016년 3월 .....     | 61 |
| <표 II-11> 근속기간의 분포(%): 2016년 3월 .....              | 62 |
| <표 II-12> 종사상 지위에 따른 비정규직의 분포(%): 2016년 3월 .....   | 64 |
| <표 II-13> 노동조합과 비정규직: 2016년 3월 .....               | 65 |
| <표 II-14> 자발적 선택일 경우 선택의 주된 이유: 2016년 3월 .....     | 66 |
| <표 II-15> 비자발적 선택일 경우 선택의 주된 이유: 2016년 3월 .....    | 67 |
| <표 II-16> 근로형태별 사회보험 가입률(%): 2016년 3월 .....        | 68 |
| <표 II-17> 근로형태별 부가급여 등 수혜율(%): 2016년 3월 .....      | 70 |
| <표 II-18> 산업별 비정규직의 비중: 2016년 3월 .....             | 72 |
| <표 II-19> 비정규직 근로자의 산업별 분포: 2016년 3월 .....         | 73 |
| <표 II-20> 직업별 비정규직의 비중: 2016년 3월 .....             | 74 |
| <표 II-21> 비정규직 근로자의 직업별 분포: 2016년 3월 .....         | 74 |
| <표 II-22> 월평균 임금: 2016년 3월 .....                   | 75 |
| <표 II-23> 시간당 임금: 2016년 3월 .....                   | 76 |
| <표 II-24> 조사년도 별 비정규직의 규모와 정규직 전환비율 .....          | 83 |
| <표 II-25> 성별 정규직 전환비율 .....                        | 85 |
| <표 II-26> 연령대별 정규직 전환비율 .....                      | 86 |
| <표 II-27> 기간제 입법과 비정규직의 정규직 전환비율 .....             | 90 |
| <표 II-28> 직장 이동에 따른 근로형태 변화: 2001~2014년 평균치 .....  | 91 |
| <표 II-29> 근로자 특성이 비정규직의 정규직 이동에 미치는 효과분석 .....     | 92 |

|                                                                               |     |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----|
| <표 III-1> 정부별 비정규직 문제 인식 및 정책 방향 .....                                        | 98  |
| <표 III-2> 노무현 정부 비정규직 주요 정책목표 .....                                           | 100 |
| <표 III-3> 각 정부별 비정규직 정책목표 .....                                               | 102 |
| <표 III-4> 각 정부의 비정규직 주요 대책 및 주요 내용 .....                                      | 104 |
| <표 III-5> 정부별 비정규관련법 제정 및 개정 현황 .....                                         | 105 |
| <표 III-6> 역대 정부별 비정규직 근로자 정규직 전환 지원 정책 .....                                  | 108 |
| <표 III-7> 비정규직 고용 남용방지 정책 .....                                               | 109 |
| <표 III-8> 역대 정부별 차별개선 정책 .....                                                | 111 |
| <표 III-9> 역대 정부별 사회안전망 정책 .....                                               | 112 |
| <표 III-10> 노무현 정부 과건 쟁점(기간제 입법 당시) .....                                      | 113 |
| <표 III-11> 역대 정부별 근로자과건 정책 .....                                              | 114 |
| <표 III-12> 역대 정부별 하도급 정책 .....                                                | 116 |
| <표 III-13> 역대 정부별 일용 및 단시간 근로자 정책 .....                                       | 117 |
| <표 III-14> 역대 정부별 공공부문 비정규직 정책 .....                                          | 118 |
| <표 IV-1> OECD 국가의 정규직근로자와 전일제 한시적 근로자 간 시간당 임금 격차 추정치 ...                     | 132 |
| <표 IV-2> 일 년 뒤 실업 및 비경제활동상태로 이행할 확률에 비정규직-정규직 근로자<br>상태가 미치는 영향에 대한 추정치 ..... | 133 |
| <표 V-1> 3개 노동시장의 비교 .....                                                     | 174 |
| <표 V-2> 기간제 근로자 고용 및 상태 변화 .....                                              | 177 |
| <표 V-3> 정규직 전환 사업장과 미전환 사업장의 추세 .....                                         | 175 |
| <표 V-4> 기간제 활용 동기별 2년 후 정규직 전환 여부 .....                                       | 178 |
| <표 V-5> 기간제 활용 주요 직종별 2년 후 정규직 전환 여부 .....                                    | 178 |
| <표 V-6> 정규직 전환 및 미전환 사유 .....                                                 | 179 |
| <표 V-7> 정규직 전환 사업체의 정규직 전환 방식 추세 .....                                        | 180 |
| <표 V-8> 기간제 활용 목적별 전환방식 차이 .....                                              | 181 |
| <표 V-9> 조사대상 사업장 개요 및 특징 .....                                                | 183 |
| <표 V-10> 캐셔직 고용형태별 사례조사 요약 .....                                              | 194 |
| <표 VII-1> 비정규직의 구성: 2016년 3월 .....                                            | 219 |
| <표 VII-2> 비정규직의 구성과 월평균 임금: 2016년 3월, 재학 중 청소년 제외 .....                       | 220 |
| <표 VII-3> 집단별 비정규직 근로자의 근로형태: 2016년 3월 .....                                  | 222 |
| <표 VII-4> 그룹별 비정규직 근로자의 주당 평소 근로시간: 2016년 3월 .....                            | 224 |
| <표 VII-5> 그룹별 비정규직 근로자의 근속기간: 2016년 3월 기준 .....                               | 225 |

|                                                                    |     |
|--------------------------------------------------------------------|-----|
| <표 VII-6> 그룹별 비정규직 근로자의 종사상 지위: 2016년 3월 기준 .....                  | 226 |
| <표 VII-7> 현 직장의 자발적 선택 비중: 2016년 3월 기준 .....                       | 227 |
| <표 VII-8> 그룹별·근로형태별 고용보험 가입률: 2016년 3월 기준 .....                    | 228 |
| <표 VII-9> 그룹별·근로형태별 국민연금 가입률: 2016년 3월 기준 .....                    | 229 |
| <표 VII-10> 그룹별 비정규직 근로자의 월평균 임금: 2016년 3월 기준 .....                 | 230 |
| <표 VII-11> 그룹별 비정규직 근로자의 시간당 임금: 2016년 3월 기준 .....                 | 231 |
| <표 VII-12> 비정규직의 구성과 비자발적 근로의 비중: 2016년 3월, 재학 중 청년 제외 ..          | 235 |
| <표 VII-13> 비정규직의 연령대와 일자리 선택의 주된 이유: 2016년 3월, 재학 중 청년<br>제외 ..... | 236 |
| <표 VII-14> 비정규직 중 양질의 일자리 비중: 2016년 3월 .....                       | 237 |
| <표 VII-15> 성별, 연령대별 비정규직 중 양질의 일자리 비중: 2016년 3월 .....              | 239 |
| <표 VII-16> 그룹별·사업체 규모별 비정규직 근로자의 분포: 2016년 3월 기준 .....             | 245 |
| <표 VII-17> 양질의 시간제에 정의와 근로자 비중(%) - 임금(최저임금 120%) .....            | 250 |
| <표 VII-18> 한국과 일본의 비정규직 로드맵 정책목표의 비교 .....                         | 251 |
| <표 VII-19> 고용보호법제의 영향에 대한 기존의 연구결과 .....                           | 253 |
| <표 VII-20> 비정규직 근로자의 국민연금 및 특수직역연금 가입현황 .....                      | 258 |
| <표 VII-21> 비정규직 근로자의 국민건강보험 가입현황 .....                             | 259 |
| <표 VII-22> 비정규직 로드맵 정책목표, 성과지표 및 정책과제 .....                        | 270 |
| <표 VII-23> 정책목표별 정책과제 및 정책의 장·단기성 .....                            | 273 |
| <표 VII-24> 정책과제와 비정규직 근로형태 .....                                   | 274 |
| <br><부표 1> 각국에서 기간제 근로가 허용되는 경우 .....                              | 283 |
| <부표 2> OECD 각국의 기간제 관련 제도 .....                                    | 285 |
| <부표 3> OECD 국가의 파견근로 관련 제도 .....                                   | 289 |



## 그림 목 차

|                                                              |    |
|--------------------------------------------------------------|----|
| [그림 II-1] 비정규직 근로자의 비중(%) 및 규모(천명) .....                     | 41 |
| [그림 II-2] 근로형태별 비정규직 비중의 추이(임금근로자 대비) .....                  | 42 |
| [그림 II-3] 한시적 근로의 비중과 규모 .....                               | 43 |
| [그림 II-4] 기간제 근로의 비중과 규모 .....                               | 43 |
| [그림 II-5] 기간제법 적용제외자(55세 이상 또는 5인 미만 사업체 근무) 규모와 비중 ..       | 44 |
| [그림 II-6] 55세 이상 기간제 근로자의 규모와 비중 .....                       | 45 |
| [그림 II-7] 시간제 근로의 비중과 규모 .....                               | 46 |
| [그림 II-8] OECD 주요국의 시간제 근로의 비중: 2015년 기준 .....               | 46 |
| [그림 II-9] 비전형 근로의 비중과 규모 .....                               | 47 |
| [그림 II-10] 한시적 근로자의 근로형태 .....                               | 49 |
| [그림 II-11] 기간제 근로자의 근로형태 .....                               | 50 |
| [그림 II-12] 시간제 근로자의 근로형태 .....                               | 51 |
| [그림 II-13] 비전형 근로자의 근로형태 .....                               | 51 |
| [그림 II-14] 기업규모별 임금근로자 중 비정규직, 기간제 및 시간제의 비중(%): 2016년 3월 .. | 53 |
| [그림 II-15] 기업규모별 임금근로자 중 비정규직 비중의 추이 .....                   | 54 |
| [그림 II-16] 기업규모별 임금근로자 중 비정규직 비중의 추이 .....                   | 55 |
| [그림 II-17] 기업규모별 임금근로자 중 시간제 비중의 추이 .....                    | 57 |
| [그림 II-18] 연령대별 임금근로자 중 비정규직 및 기간제의 비중(%): 2016년 3월 ..       | 59 |
| [그림 II-19] 학력별 임금근로자 중 비정규직 및 기간제 비중: 2016년 3월 .....         | 60 |
| [그림 II-20] 비전형 근로자의 주당 평균 근로시간: 2016년 3월 .....               | 61 |
| [그림 II-21] 비정규직과 기간제 평균근속기간의 추이 .....                        | 63 |
| [그림 II-22] 연령에 따른 비정규직 평균근속기간의 변화 .....                      | 64 |
| [그림 II-23] 근로형태별 자발적 근로자의 비중(%): 2016년 3월 .....              | 66 |
| [그림 II-24] 직장을 통한 사회보험 가입률의 추이: 모든 임금근로 .....                | 69 |
| [그림 II-25] 직장을 통한 사회보험 가입률의 추이: 비정규직 .....                   | 69 |
| [그림 II-26] 비정규직 근로자의 부가급여 등 수혜율 추이 .....                     | 70 |
| [그림 II-27] 정규직과 비정규직 임금 및 상대비율: 시간당 임금 .....                 | 77 |
| [그림 II-28] 정규직과 기간제의 임금 및 상대비율 .....                         | 78 |
| [그림 II-29] 정규직과 한시적 근로의 임금 및 상대비율 .....                      | 78 |
| [그림 II-30] 정규직과 시간제의 임금 및 상대비율 .....                         | 79 |

|                                                                          |     |
|--------------------------------------------------------------------------|-----|
| [그림 II-31] 정규직과 비전형근로의 임금 및 상대비율 .....                                   | 79  |
| [그림 II-32] 정규직과 비정규직 임금격차의 요인분해 .....                                    | 80  |
| [그림 II-33] 정규직과 한시적 근로의 임금격차 요인분해 .....                                  | 81  |
| [그림 II-34] 정규직과 기간제 근로의 임금격차 요인분해 .....                                  | 81  |
| [그림 II-35] 정규직과 시간제 근로의 임금격차 요인분해 .....                                  | 82  |
| [그림 II-36] 조사년도 별 정규직 전환비율(%)의 추이 .....                                  | 83  |
| [그림 II-37] 정규직 전환의 소요기간 분포 .....                                         | 84  |
| [그림 II-38] 학력에 따른 정규직 전환비율의 변화 .....                                     | 87  |
| [그림 II-39] 기업규모별 정규직 전환비율의 변화 .....                                      | 88  |
| [그림 II-40] 노동조합 여부와 정규직 전환비율 .....                                       | 88  |
| [그림 II-41] 연도별 비정규직의 정규직 이동율 .....                                       | 91  |
| [그림 II-42] 정규직 전환확률과 연도효과 .....                                          | 93  |
|                                                                          |     |
| [그림 IV-1] 25-54세 근로자 중 한시적 근로자의 비율 .....                                 | 129 |
| [그림 IV-2] 근로자 중 파견회사와의 계약기간별 파견근로자의 비율, 2011-2012 ...                    | 130 |
| [그림 IV-3] 주요 국가에서 25~54세의 임금근로자 중 시간제 근로자 비율 추이 ..                       | 131 |
| [그림 IV-4] 고용주가 조직한 직업훈련을 받을 확률의 무기계약 한시적 근로자 간 차이 추정치 ·                  | 136 |
| [그림 IV-5] 2008년의 기간제 근로자가 2011년에 정규직 근로자로 전환된 비율 ....                    | 136 |
| [그림 IV-6] OECD의 기간제 근로자 사용에 대한 규제 지수 .....                               | 141 |
| [그림 IV-7] 무기계약 근로자 해고에 대한 규제 지수와 기간제 근로자 사용에 대한 규제<br>지수의 관계 산포도 .....   | 142 |
| [그림 IV-8] OECD 국가의 15~24세 고용률과 정규직 개별해고 규제 및 기간제 근로자<br>사용 규제와의 관계 ..... | 147 |
| [그림 IV-9] 정규직 근로자 보호지수와 한시적 근로자 비율, 무기근로자 전환비율의 관계 ...                   | 147 |
| [그림 IV-10] 주요국의 기간제 근로자(파견근로자 포함) 사용에 대한 규제 지수 추세 ·                      | 150 |
| [그림 IV-11] 주요국의 무기계약 근로자의 개별적 해고에 대한 규제 지수 추세 ....                       | 151 |
|                                                                          |     |
| [그림 V-1] 인적자원 아키텍처(architecture) 유형 .....                                | 172 |
| [그림 V-2] 비정규직 활용유형과 정규직 전환 .....                                         | 173 |
| [그림 V-3] 平野光俊의 3층 노동시장 .....                                             | 174 |
| [그림 V-4] 인재활용전략의 3유형 .....                                               | 175 |
| [그림 V-5] 2개의 한정정사원 .....                                                 | 176 |
|                                                                          |     |
| [그림 VII-1] 정규직 월평균 임금 대비 비정규직의 임금수준, 재학 중 청년 제외 ....                     | 221 |
| [그림 VII-2] 그룹별 비정규직의 근로형태 구성비: 2016년 3월 .....                            | 223 |

|                                                 |     |
|-------------------------------------------------|-----|
| [그림 VII-3] 비자발적 비정규직 비중 및 규모의 추이 .....          | 246 |
| [그림 VII-4] 정규직과 비정규직 임금 및 상대비율: 시간당 임금 .....    | 247 |
| [그림 VII-5] 연도별 비정규직의 정규직 전환율(%) .....           | 249 |
| [그림 VII-6] 근로형태별 직업훈련 참여율(%): 2016년 3월 .....    | 261 |
| [그림 VII-7] OECD 국가의 한시적(temporary) 근로자 비중 ..... | 265 |

## 요약

### I. 서론 - 연구내용

- 비정규직 목표관리 로드맵」의 마련을 위한 기초연구로서 먼저 비정규직의 고용실태를 근로형태별로 세분화하여 그 현황 및 특징, 그리고 추세의 변화를 평가
- OECD 선진국의 비정규직 현황 및 정책방향을 조사·평가함으로써 한국의 비정규직 정책방향에 대한 시사점을 도출
- 유통업계를 중심으로 비정규직 활용실태를 사례 조사하여 비정규직의 실태와 개선방안에 대한 시사점을 도출
- 현행 비정규직 개념의 적합·타당성을 평가하고 개선방향을 제시함으로써 비정규직을 둘러싼 혼선을 해소하고 정책의 대상 및 목표를 명료화
- 비정규직의 최소화, 정규직 전환, 임금 등 근로조건 개선의 세 측면에서 포괄적이고 체계적인 로드맵을 제시

### II. 비정규직의 현황과 특징

#### 1. 비정규직의 비중과 규모

- 2004년 8월 이후 임금근로자 중 비정규직 비율은 감소 추세를 보이고 있지만 절대 규모는 증가
- 2004년 8월 이후 한시적 근로와 비전형 일자리의 비중은 줄어드는 모습을 보이고 있으나 시간제 근로의 비중은 지속적으로 증가
  - 향후에도 국민소득의 증가와 더불어 생산가능인구의 감소로 인해 인력부족

현상이 심화됨에 따라 여성, 고령자 등이 선호하는 시간제 일자리도 함께 증가할 전망

- 비정규직 내 각각의 근로형태에 대해 세부적 근로형태를 다시 분석한 결과 비정규직의 상당수는 2개 이상의 근로형태를 가짐
  - 2016년 3월 기준 3,577천명의 한시적 근로자 중 순수하게 한시적 근로자인 경우는 2,223천명이며, 나머지는 한시적 근로자임과 동시에 시간제 또는 비전형 근로자
  - 시간제 근로자 2,222천명 가운데 순수한 시간제 근로자는 절반에도 미치지 못하는 1,064천명이며, 나머지 1,158천명은 시간제이면서 동시에 한시적 근로자이거나 또는 비전형 근로자

<표 II-2> 비정규직 근로자의 근로형태: 2016년 3월

(단위: 천명)

| 구분   | 한시근로  |         | 시간<br>제 | 비전형   |     |     |          |          |         | 소계    |
|------|-------|---------|---------|-------|-----|-----|----------|----------|---------|-------|
|      | 전체    | 기간<br>제 |         | 전체    | 파견  | 용역  | 특수<br>형태 | 일일<br>근로 | 가정<br>내 |       |
| 한시적  | 2,223 | 2,810   | 840     | 622   | 108 | 467 | 40       | 0        | 7       | 3,577 |
| 기간제  | -     | 1,679   | 667     | 555   | 103 | 428 | 20       | 0        | 3       | 2,810 |
| 시간제  | 840   | 667     | 1,064   | 427   | 47  | 91  | 74       | 216      | 30      | 2,222 |
| 비전형  | 622   | 555     | 427     | 1,198 | -   | -   | -        | -        | -       | 2,138 |
| 파견   | 108   | 103     | 47      | -     | 92  | 0   | 0        | 5        | 0       | 216   |
| 용역   | 467   | 428     | 91      | -     | 0   | 158 | 0        | 49       | 0       | 694   |
| 특수형태 | 40    | 20      | 74      | -     | 0   | 0   | 395      | 10       | 1       | 502   |
| 일일근로 | 0     | 0       | 216     | -     | 5   | 49  | 10       | 496      | 11      | 758   |
| 가정 내 | 7     | 3       | 30      | -     | 0   | 0   | 1        | 11       | 11      | 44    |
| 소계   | 3,577 | 2,810   | 2,222   | 2,138 | 216 | 694 | 502      | 758      | 44      | 6,156 |

자료: 통계청(2016. 3), 『경제활동인구조사 근로형태별 부가조사』.

## 2. 비정규직의 사업체 규모

- 비정규직의 70% 이상은 30인 미만 영세기업에 근무하여 비정규직의 일자리 질이 낮을 위험성이 높음

- 사업체 규모가 작을수록 비정규직 근로자의 비중도 높은 데, 특히 1~4인 사업체의 경우 전체 근로자의 48.6%가 비정규직
- 시계열적으로 사업체 규모가 클수록 근로자 중 비정규직의 비중이 빠르게 축소되어 왔음
  - 특히 2006년 말의 비정규직 관련법 제정 이후 비정규직 비율의 감소속도가 빨라짐

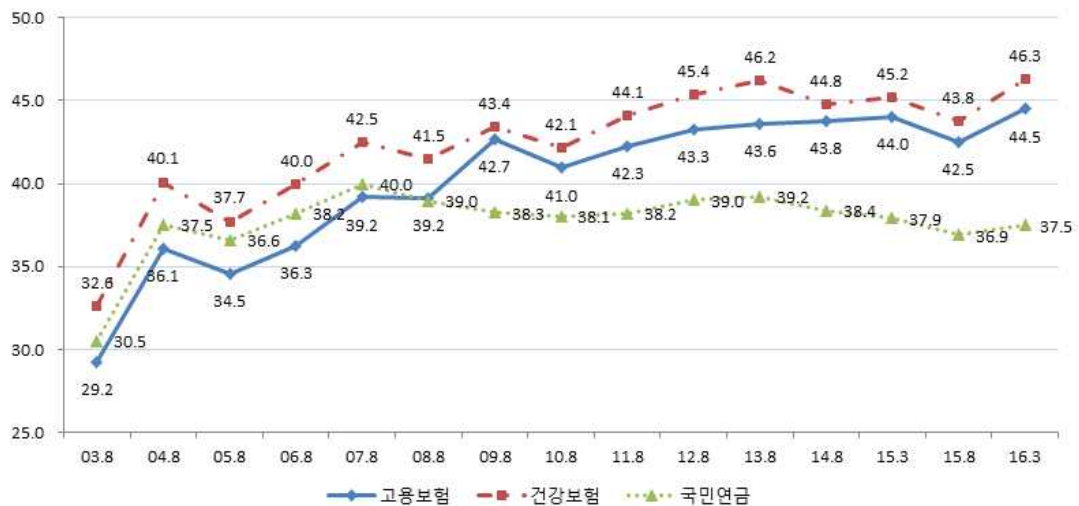
### 3. 비정규직 근로자의 일자리 특성

- (근속기간) 비정규직 근로자의 평균 근속기간은 2016년 3월 2.40년으로 조사되었으며, 정규직 근로자의 7.39년과 약 5년의 차이.
  - 비정규직 중 40.8%는 현재의 직장에 취업한지 6개월 미만이고 2년 이상 근속하고 있는 근로자는 31.0%에 불과
- 정규직의 평균근속기간은 2005년 8월 이래 지속적으로 상승하고 있으나 비정규직의 평균근속기간은 큰 변화가 없음
  - 정규직과 비정규직의 근속기간 격차가 점차 확대되고 있으며, 이는 비정규직의 인적자원형성 기회를 위축시키고, 정규·비정규 간 임금격차를 확대·고착시키는 하나의 요인.
- (노동조합 가입률) 정규직은 16.7%가 노동조합에 가입하고 있는 반면, 비정규직의 노동조합 가입률은 2.8%에 불과
  - ‘노조 있으나 가입 대상이 아닌 경우’가 11.4%로 비정규직에게 노동조합 가입자격을 부여하지 않는 경우가 상당수 있음을 시사
- (사회보험 가입률) 비정규직의 49.9%만이 직장 또는 지역을 통해 국민연금에 가입하고 있으며, 고용보험에는 44.5%의 비정규직 근로자만이 가입
  - 국민건강보험에 비정규직의 대부분이 가입되어 있지만 직장을 통해 가입된 비율은 절반 수준에 불과
  - 직장, 지역의 여부와 상관없이 국민연금, 국민건강보험, 고용보험의 세 가지 사회보험에 모두 가입되어 있는 근로자의 비중은 정규직이 82.9%인데 비해,

비정규직은 37.8%에 불과

- 비정규직이 직장을 통해 사회보험에 가입하는 비율은 최근 정체상태임

[그림 II- 25] 직장을 통한 사회보험 가입률의 추이: 비정규직



자료: 통계청, 『경제활동인구조사 근로형태별 부가조사』, 각 년도

- (부가급여 수혜율) 퇴직금, 보너스, 시간외 수당 등의 부가급여 혜택에 있어서도 비정규직은 대부분 해당되지 않고 있음

<표 II-17> 근로형태별 부가급여 등 수혜율(%): 2016년 3월

(단위: %)

| 사회보험    | 모든 임금 근로 | 정규직  | 비정규직 |      |      |      |      |
|---------|----------|------|------|------|------|------|------|
|         |          |      | 전체   | 기간제  | 한시적  | 시간제  | 비전형  |
| 퇴직금     | 71.6     | 85.3 | 42.4 | 63.9 | 60.7 | 17.1 | 33.3 |
| 상여금     | 71.4     | 86.1 | 40.0 | 54.6 | 53.2 | 19.4 | 30.5 |
| 시간외 수당  | 47.9     | 58.7 | 24.8 | 36.7 | 34.5 | 9.9  | 16.8 |
| 유급휴일·휴가 | 61.5     | 74.9 | 33.1 | 52.1 | 48.7 | 10.2 | 22.5 |

자료: 통계청(2016. 3), 『경제활동인구조사 근로형태별 부가조사』.

#### 4. 비정규직 근로자의 임금

- 비정규직의 시간당 임금은 2016년 3월 정규직의 64.8%로 2011년 8월 이후

## 정체됨

- 2007년 8월까지 비정규직 임금은 정규직의 70%대이었으나 이후 하락하기 시작하여 정규직의 64~66% 범위에 고착화된 현상
- 비정규직 보호법의 시행으로 인해 대기업을 중심으로 기간제 근로자 등 비정규직 근로자의 고용불안이 심화되었고 평균근속기간이 짧아짐
- 그 결과 비정규직 임금에 부정적 영향을 미치고 정규직과의 임금격차를 확대되었을 가능성이 높음

[그림 II- 27] 정규직과 비정규직 임금 및 상대비율: 시간당 임금



- 정규직과 비정규직 사이에 임금격차가 발생하는 요인이 무엇인지를 분해한 결과, 모형을 설명할 수 없는, 즉 차별적 요인으로 인한 임금격차는 전체 임금격차의 6.5%에 불과하며, 나머지는 설명이 가능

[그림 II- 32] 정규직과 비정규직 임금격차의 요인분해





## 5. 비정규직 근로자의 정규직 이동 가능성

- (동일 직장 내 정규직 전환) 2008년 이후 정규직 전환비율이 이전에 비해 도리어 낮아짐. 2001~2007년까지의 정규직 전환비율은 1.3%이었으나 2008~2014년 기간 동안에는 정규직 전환비율이 0.8%로 하락
  - 계량분석의 결과 기간제 입법으로 인해 정규직의 전환비율이 통계적으로 유의하게 하락
- (직장 이동을 통한 정규직 전환) 시계열적으로 직장이동을 통한 정규직으로의 이동가능성은 점차 하락하고 있으며 이는 비정규직 함정이 심화되고 있음을 시사
  - 특히 계량분석의 결과 전 직장의 근속기간이 1% 증가하면 정규직으로 재취업할 가능성이 5.2% 증가

## Ⅲ. 역대 정부의 비정규직 정책

### 1. 비정규직 문제 인식 및 해결방안

- 비정규직 발생 및 증가 배경
  - 신흥 산업화 국가 간의 경쟁력 향상과 산업구조의 변화에서 기업의 저비용·고생산 추구
  - 외환위기 이후 정규직 노동시장의 경직성에 대응하기 위한 기업의 고용 유연화 전략과 임금 비용 유연화 전략
- 비정규직 근로자의 차별과 고용 불안정 배경
  - 노동시장 이중 구조화에서 핵심 부분은 지나친 노동시장 경직성
- 비정규직 근본적인 해결 방향
  - 노무현 정부와 이명박 정부에서는 노동시장 유연성의 필요성을 인식하면서 한국의 노동시장의 구조적 변화 없이는 비정규직의 문제 해결에 한계가 있다는 공통된 인식

- 정부별 비정규직 해결을 위한 노동시장 개혁 방향
  - 노무현 정부
    - 노동시장 구조개선을 위해 직무·성과중심의 합리적 임금 체계 유연화를 유도하여 정규직 노동시장의 임금 및 근로보호의 경직성을 완화
  - 이명박 정부
    - 일자리 창출을 저해하고 고용구조를 왜곡시키는 요인으로 작용하는 제도 및 관행 개선을 위한 노동시장 제도 선진화
    - 노조 및 노동조합법 개정, 취업규칙 변경
    - 근로기준법 등 개선으로 해고제한 완화 등

## 2. 정부별 비정규직 정책 방향

- 노무현 정부
  - 노동시장의 유연성을 보장하면서 ‘고용 확대’와 ‘보호’라는 두 개의 가치를 유기적 연계하여 사회안전망, 능력개발체계 및 고용지원체계를 완비하는 종합적인 접근
- 이명박 정부
  - 고용 안정성 보장 외에 ‘나쁜 일자리’로 인식된 비정규직의 일자리 개선과 불합리한 차별 해소, 일자리 증가 방향

## 3. 정부별 비정규직 정책 목표

### 가. 노무현 정부

- 정책목표
  - 차별 해소 및 남용방지
  - 능력개발 및 고용안정 지원
  - 사회안전망 구축
- 정책과제
  - 불합리한 차별 해소 및 남용방지
  - 비정규직의 정규직 전환 촉진

- 사회안전망 구축
- 비정규직 문제 해결을 위한 인프라 구축

#### 나. 이명박 정부

- 정책목표
  - 불합리한 차별 해소
  - 사회안전망 및 복지 확충
  - 노사의 비정규직 문제 해결에 협력의 문화 확산
- 정책과제
  - 사회안전망 및 복지 확충
  - 차별시정 강화
  - 근로조건 보호
  - 정규직 이행 기회 확대
  - 사내 하도급 근로자 보호
  - 공공부문 비정규직 대책
  - 상생 협력의 노사문화 확산

### 4. 정부별 비정규직 세부 주요 정책

#### 가. 정규직 전환 촉진 정책

- 노무현 정부
  - 직업훈련 정책
  - 고용서비스 강화
- 이명박 정부
  - 내일 배움 카드제 등 비정규직 직업훈련 기회 확대
  - 정규직 전환 유도 위한 사회보험료 지원

#### 나. 비정규직 고용 남용방지 정책

- 노무현 정부
  - 비정규법(기간제법)으로 사용 기간 제한
  - 불법파견 고용의무
- 이명박 정부

- 불법파견 시 파견근로자를 사용한 기간 관계없이 직접고용 의무 부과

#### 다. 차별개선 주요 정책

- 노무현 정부
  - 차별시정 위원회 설치 및 차별시정 안내서 배포
  - 취약근로계층 근로감독 강화
- 이명박 정부
  - 근로감독관에게 차별시정 지도 감독 권한 부여
  - 임금 및 근로조건 차별개선 가이드라인 제정

#### 라. 사회안전망 강화 정책

- 노무현 정부
  - 사회보험 및 산업안전 사각지대 해소
  - 법정 근로조건 적용 확대
- 이명박 정부
  - 영세사업장 저소득 근로자 사회보험료 지원

#### 마. 근로자 파견

- 노무현 정부
  - 파견허용직종 합리적 조정
- 이명박 정부
  - 파견업종 대폭 확대

#### 바. 사내하도급

- 노무현 정부
  - 파견과 도급기준 지침 마련
- 이명박 정부
  - 사내하도급 근로조건 개선 서포터즈
  - 원청의 책임 강화

### 5. 정부별 비정규직 정책 집행 한계

#### 가. 노무현 정부

- 비정규직 유형별로 특화된 대책 부족
- 노동시장 변화에 맞는 개혁을 위한 노동 및 고용 관련 법제 개선에 대한 구체적 실현 방법 부족
- 대기업, 노조 등의 기득권 남용 방지 정부 프로그램 부족
- 임금체계를 직무급 중심 전환, 자발적 비정규직 활성화 정책 미완

#### 나. 이명박 정부

- 대기업 • 정규직 부문의 과도한 경직성 완화 및 사내 하도급 문제에 있어 노사, 정규직과 비정규직, 대기업과 중소기업 등 이해당사자 간의 복합적인 구조로 인한 정책 실행 추진력 저하

### 6. 비정규직 주요 정책 한계

- 기간제 법(2007년 7월)의 비정규직 고용안정 효과
  - 비정규직 고용 안정의 성과부족
- 비정규직 근로자의 직업훈련 성과
  - 비정규 근로자의 정규직 전환에 유의하다고 분석한 연구결과
- 차별시정 제도
  - 낮은 차별시정 인정률, 차별시정 결과물의 미흡, 시정 신청의 곤란 등 과제

### 7. 시사점

- 역대 노무현 정부와 이명박 정부에서는 정규-비정규직 간 임금 등 불합리한 차별 해소, 비정규직 근로자의 처우 개선 등 여러 정책을 추진하였으나, 근본적인 노동시장 개혁은 제대로 실행되지 못하였다는 평가가 일반적
- 비정규 정책의 주요 기대 효과인 직업훈련으로 인한 정규직 전환, 기간제법에 따른 비정규직 근로자의 고용안정, 차별시정제도의 차별격차 완화 등에 대한 성과는 많은 연구자에 의해서 비정규직의 문제에 충분한 효과를 발휘하지 못하고 있는 것으로 분석

- 비정규직 문제의 개별 정책만으로는 한계가 있고 근본적인 노동시장 구조개선 없이는 비정규직 문제를 해결할 수 없음을 시사
- 산업구조 변화와 점차 유연해져 가는 노동시장 구조에서 양질의 일자리를 창출하고, 비정규직 근로자의 고용 안정성, 사회안전망을 강화하기 위해서는 정규-비정규직 문제에 대해 균형적으로 접근하여 노동시장 개혁이라는 근본적 처방이 적시에 이루어질 필요 있음

## IV. 비정규직 로드맵을 위한 해외 사례 연구

### 1. 해외의 비정규직 근로 동향

#### 가. 해외의 비정규직 사용

- 해외 주요국에서 임금근로자 중 비정규직(한시적 근로자, 시간제 근로자)의 비중은 증가
- 우리나라의 한시적 근로자의 비중은 다른 나라보다 높은 편이나 파견근로자, 시간제 근로자의 비중은 다른 나라보다 낮은 편

#### 나. 정규직과 비정규직 근로자 간 노동시장 격차

- 대부분의 나라에서 비정규직 근로자는 정규직 근로자보다 소득이 낮고 직업훈련의 기회가 적고 고용이 불안정
- 우리나라의 정규직-비정규직 소득격차는 근로자의 특성을 통제하면 해외 주요국과 큰 차이가 없고 직업훈련의 기회나 고용의 안정성 차이도 낮은 편
- 우리나라는 비정규직 근로자의 비중이 높고 비정규직 근로자의 정규직으로의 전환 확률은 상대적으로 낮음

### 2. 해외의 비정규직 관련 제도와 최근 개혁

#### 가. 유럽 국가들의 비정규직 관련 규제

- 기간제 근로

- 사용 사유에 대해 일부 국가(8개국)들만 규제: 에스토니아, 프랑스, 그리스, 룩셈부르크, 노르웨이, 포르투갈, 슬로베니아, 스페인
  - 각국은 유럽연합 지침에 따라 기간제 근로자의 사용 기간이나 계약의 갱신 횟수를 규제
  - 대부분의 나라에서 사용자가 최대 갱신 횟수나 기한에 대한 제한을 위반하는 경우 사용자가 그 근로자를 무기계약의 근로자로 전환하도록 강제
- 파견 근로
- 11개국이 파견근로자 사용 사유 규제: 벨기에, 에스토니아, 프랑스, 그리스, 이탈리아, 룩셈부르크, 노르웨이, 폴란드, 포르투갈, 슬로바키아공화국, 스페인
  - 벨기에와 폴란드를 제외하고 근로자가 파견업체에 무기계약 근로자로 고용되어 사용업체에 파견되어 일하는 것을 허용
  - 오스트리아와 노르웨이에서는 정당한 사유가 없는 한 파견업체는 근로자를 무기계약으로 고용해야 함
  - 상당수의 국가에서 기간제 근로자에 대한 규제를 준용. 시간제 근로는 사용을 확대하고 근로자에 대한 보호를 강화

## 나. 일본의 비정규직 관련 제도

- 유기근로
- 사용 규제는 없음
  - 2013년 4월 1일부터 체결된 유기계약으로 반복 갱신에 의해 통산 5년 이상 고용된 유기근로자는 원하면 무기계약 근로자로 자동 전환: 근로조건은 계약 기간을 제외하고 기존 계약과 동일, 계약 기간 사이에 6개월 이상 공백이 있으면 반복 갱신으로 간주하지 않음
  - 유기근로자가 계약 갱신을 신청한 경우에 사용자가 그 신청을 거절하는 것이 객관적으로 합리적인 이유가 부족하고 사회통념 상 합당하다고 인정되지 않는 경우에는 그 신청이 바로 승낙된 것으로 간주
- 파견 근로
- 건설업무, 항만운송업무, 경비업, 의료업무, 일부 전문가 업무를 제외하고 파견 근로 사용 가능

- 사용 기간은 원칙적으로 최대 3년이나 노동조합 등의 의견 청취 후 연장 가능
- 같은 부서에서 같은 파견근로자 사용은 최대 3년으로 제한 - 파견 근로자가 파견회사에 무기계약으로 고용되어 있거나 60세 이상인 경우에는 제한 없음
- 30일 이내 단기파견과 일용파견 원칙적으로 금지(60세 이상 고령자, 학생, 부업 파견근로자는 가능), 한 사용업체에 전체파견근로자의 총근로시간의 80% 이상 파견 금지, 이직자 1년 이내 이직 전 회사에 파견 금지
- 사용회사에서 동일한 업무에 3년 이상 근무한 파견근로자에 대해서는 고용 안정조치 의무

#### ○ 단시간근로

- 사용자는 단시간근로자에게 근로 조건이나 처우를 명확히 설명하고 고용 관리의 개선을 위해 상담창구를 설치하는 등의 노력을 기울여야 할 의무
- 사용자는 단시간근로자가 원하는 경우 통상근로자로 전환시켜 줄 수 있도록 노력을 기울일 의무
- 단시간근로자와 통상근로자의 업무의 내용과 인사 규칙을 비교하여 그 일치 여부에 따라 단시간근로자를 통상근로자와 균등하게 대우할 의무

### 3. 해외 주요국의 비정규직 관련 제도 개혁

- 유럽의 주요 국가들은 1990년대와 2000년대에 기간제 근로자 사용에 대한 규제는 완화
  - 독일의 2003년 하르츠 개혁 - 파견근로 규제 대폭 완화, 미니잡 및 미디잡 도입
  - 벨기에는 1997년에 파견근로 사용 및 기간제 근로자 계약 갱신에 대한 규제 완화
  - 덴마크는 1990년대 중반에 파견근로 사용범위 확대
  - 네덜란드는 1999년에 기간제 근로와 파견근로 사용 기간 확대
  - 포르투갈에서는 1996년과 2004년에 기간제 근로와 파견근로 사용 확대 등
- 일본은 파견근로 사용에 대한 규제를 지속적으로 완화
  - 1985년 파견법 제정 이후 1996년에 파견허용업종을 13개에서 26개로 확대,



- 1999년에 네거티브 리스트 규제로 전환, 2004년에는 제조공정에 파견근로자 사용 허용
- 2015년에는 노조 등과 협의하는 한 파견근로자 사용 기간에 대한 제한을 실질적으로 폐지
- 대부분의 국가에서 정규직 근로자의 고용보호 수준은 그대로 유지
  - 1990년대 이후 비정규직 근로자 사용에 대한 규제 완화는 고용 확대에 기여하였으나 비대칭적인 규제 완화로 노동시장의 양극화는 심화
- 유럽의 최근 노동개혁은 유연안정성(flexicurity)을 목표로 신규 근로계약을 중심으로 정규직의 고용 보호 수준을 낮추고 실업보험 확대, 적극적 노동시장 정책의 강화를 통해 노동시장 양극화 완화를 시도

#### 4. 스페인의 2010, 2012년 노동개혁

- 2008년 경제위기 이후 다른 유럽국가에 비해 노동시장에서 매우 큰 충격을 경험하고 노동시장의 구조적 문제가 대두됨
  - 높은 실질적 해고 비용, 단체협약에 의한 노동시장의 경직성, 청년의 심각한 고용문제
- 2010년의 개혁
  - 일반해고 개혁: 일반해고 가능 사유 확대, 해고에 대한 보상금 감액(근속 1년당 45일 → 20일) 일반해고 고지의무 기간 축소(30일→15일)
  - 부당해고 보상금 감액(근속 1년당 45일→33일) 대상자 확대
  - 기간제 근로자 사용에 대한 제한 강화: 계약 종료 보상금 점진적으로 인상(근속기간 1년당 8일→12일)
  - 해고보상기금 도입
- 2012년의 개혁
  - 단체협약 개혁: 기업의 단체협약이 지역이나 산업별 단체협약에 우선, 기간 종료된 단체협약의 유효기간을 1년으로 제한
  - 사용자의 권한 강화: 근로조건을 일방적, 한시적으로 변경 가능, 노사협약이 실패한 경우 일방적으로 조정 신청 가능

- 해고 관련 개혁: 경제적 이유에 의한 해고 조건 명시, 모든 근로자에 대해 부당해고 보상금 감액, 부당해고 재판 중 임금 청구 금지
- 우량 중소기업은 1년의 수습기간이 있는 무기계약 도입 가능

## 5. 이탈리아의 2014년 노동개혁(“The Jobs Act”)

- 경제성과나 노동시장 성과가 열악하고 남녀간, 세대간, 지역간 노동시장의 불균형이 심한 나라로서 이런 문제점을 해결하고자 1990년대부터 비정규직 근로에 대한 규제를 완화하였으나 정규직 근로자에 대한 고용보호는 그대로 유지하여 노동시장의 이중성 심화
- 2014년 개혁의 주요 내용
  - 무기근로계약에 대한 고용보호 개혁: 새로이 무기계약으로 고용된 근로자가 부당 해고되어도 차별이 아닌 한 복직 의무 없고 금전적 보상은 1년당 2개월(최소 4개월, 최대 24개월), 해고된 근로자와 합의하고 보상금(1년당 1개월)을 지급한 경우 부당해고 소송 금지.
  - 기간제 고용 규제 완화: 기간제 계약 사유 명시할 의무가 없음, 사용기간 최대 48개월
  - 미니잡 확대: 미니잡 사유 제한 폐지, 한 근로자가 받을 수 있는 바우처 총액 증액(5,000유로→7,000유로)
  - 실업보험 개혁: 실업급여 지급기간을 최대 24개월로 확대, 실업보험 대상자 확대
  - 적극적 노동시장정책의 통합 관리: 지역 관리에서 전국적 관리로 전환하고 기관 창설
- 2015년에 기업이 최근 6개월 동안 실업 상태에 있던 근로자를 무기계약으로 새로이 고용하거나 기간제 근로자를 무기근로자로 전환시켜주는 경우 근로자 1인당 3년 간 매년 8,060유로까지의 사회보험료를 면제하는 조치 실시

## 6. 일본의 「정사원 전환 · 처우개선 실현계획」

- 2015년에 「일본재흥전략」 및 「일억총활약국민회의」에서 인구감소와 저출산에 대한 대책으로 여성과 청년의 고용의 질을 높이기 위해 비정규직

근로자의 정규직 전환에 정책적 노력을 기울일 것을 촉구하여 후생노동성에서 2016년 1월에 「정사원 전환 · 처우개선 실현계획」 발표.

- 2016년 4월부터 2021년 3월까지 5개년 계획으로 실행
- 2018년 중간 점검을 통해 진행 상황이나 여건 변화를 고려하여 목표 수정 가능

○ 전체 목표

- ① 비정규직 근로자 중 비자발적 비정규직 근로자의 비중을 10% 이하(2014년 평균 18.1%)로 줄임.
- ② 청년층(25~34세) 비정규직 근로자 중 비자발적 비정규직 근로자의 비중을 현재(2014년 평균 28.4%)의 절반으로 줄임.
- ③ 파견근로자와 유기근로자 중 비자발적 근로자의 비중을 각각 현재(2016년 평균 파견근로자 41.8%, 기간제 근로자 34.4%)의 절반으로 줄임.
- ④ 헬로워크에 의한 정규직 취업 및 정규직 전환수: 5년 누적 450만 명(2014년 89만 명) 달성.
- ⑤ 헬로워크에서 정규직 구인 수: 5년 누적 2,125만 명(2014년 414만 명) 달성.

○ 청년층

- 목표: 신규 대졸자 취업자 중 정규직 취업비율 92.2%(2015년)→95%, 신규 고졸취업자 중 정규직 취업비율 94.1%(2015년)→95%, 신규졸업자 채용인원에 기존졸업자도 모집하는 기업의 비율 70%(2015년) → 80%, 프리터 숫자 217만명(2003년) →124만명, 공공직업훈련을 받은 기존 졸업생 취업자 중 정규직으로 취업하는 비율을 83.1%(2014년) → 90%, 잡카드를 활용하여 단기실습형 훈련을 받은 취업자 중 정규직으로 취업하는 비율을 73.2%(2016년) → 80%.
- 방안: 「청년고용촉진법」에 따라 청년을 위한 직장 정보 제공의 개선, 헬로워크에서 구인 기업에 대한 엄격한 관리, 고용 우수 중소기업 인증제 등 실시, 재학생의 정규직 취업 지원 활동(세미나, 직장 체험 등) 강화, 졸업한 후 3년 이내의 청년이나 학교 중퇴자의 정규직 취업을 돕기 위한 보조금 제도를 창설, 기졸업자가 신규 졸업자와 같은 틀에서 채용될 수 있는 기회를 확대 정착, 프리터(35세 이상 45세 미만 불안정 취업자 포함)의 정규직 전환을

촉진하기 위해 헬로워크에 전담자를 설치하고 야간이나 주말, 전화나 이메일을 이용한 직업상담을 실시하며 직업훈련에 참여하도록 유도하고 직업알선을 강화, 트라이얼 고용장려금을 활용하여 프리터의 정규직 전환을 유도, 니트나 히키코모리(ひきこもり)라고 불리는 은둔 청년, 홀로 자녀를 키우는 청년 등의 취업 촉진을 위한 대책과 청년의 직업능력개발, 지방에 취업을 촉진하기 위해 전국 단위의 직업 소개와 이주 지원

○ 파견근로자

- 목표: 비자발적 파견근로자의 비율 42%(2014년)→21%, 파견회사와 무기계약으로 고용된 파견근로자의 비율 17%(2012년)→27%, 최장 6개월의 파견근로 후에 정규직으로 전환되는 ‘소개 예정 파견근로’를 이용하는 기업의 비율 7.6%(2013년)→10%
- 방안: 파견근로자의 정규직 전환 노력 의무를 파견회사나 사용기업이 성실히 이행하도록 지도, 파견근로자의 훈련 강화, 커리어업보조금 활용

○ 유기근로자

- 목표: 비자발적 유기근로자 비율 34%(2014년)→17%, 커리어업보조금을 활용하여 정규직 근로자로 전환되는 숫자 5년간 총 15만 명(2014년 7,225명) 달성
- 방안: 2018년 4월 1일부터 실제 적용되는 5년 초과 유기근로자의 무기계약 전환 규정 실행 제도의 홍보 및 도입 지원, 고령의 유기근로자가 65세까지 일할 수 있도록 정규직 근로자로 전환하는 사업주 지원, 커리어업보조금 활용 촉진.

○ 단시간근로자

- 목표: 향후 5년 간 정사원으로 전환되는 단시간근로자의 수 총 500만 명(현재 1년에 70만 명으로 추산) 달성, 단시간정사원제도 도입 기업 비율 15%(2014년)→ 29%
- 방안: 단시간정사원 제도 컨설팅 실시, 제도 홍보 및 확대, 커리어업보조금 활용 촉진

- 유럽과 비교하여 일본은 구조개혁보다는 기존 제도를 적극 활용하여 비정규직의 정규직 전환을 유도

## V. 비정규직 활용 사례연구

### 1. 문제 제기

- 정규직 vs 비정규직의 양극단이 아니라 제3의 고용형태 선택지는 없는지, 해당 기업의 편익만이 아니라 사회적 편익도 함께 고려하면서 ‘총 편익’을 증진시키는 대안적 고용형태의 가능성은 없는지 등을 기업사례를 중심으로 고찰함으로써 비정규직 활용에 대한 ‘관리’와 관련해서 정책 함의를 제시

### 2. 비정규직 활용 이론 및 모형

#### 가. 비정규직 활용 이론

- 비정규직 활용과 관련된 거대 이론은 기업이론(theory of the firm)으로 모두 비정규직 증가를 예측
- 거래비용이론에 따르면 정보통신 기술의 발달로 인한 시장거래비용의 감소로 아웃소싱이나 시장거래 이점 증가
- 자원기반이론에 의하면 경쟁우위를 창출하는 핵심역량에 집중하는 비즈니스 모델이 바람직하고 따라서 비핵심 영역은 아웃소싱이나 비정규직으로 전환 하라는 것이 규범적 처방
- 리얼옵션이론에 의하면 불확실성이 높아지는 경영환경으로 인해 반발 담그기(wait and see)와 고정비의 변동비화 (예: 정규직 대신 파견이나 기간제 활용)가 권장됨

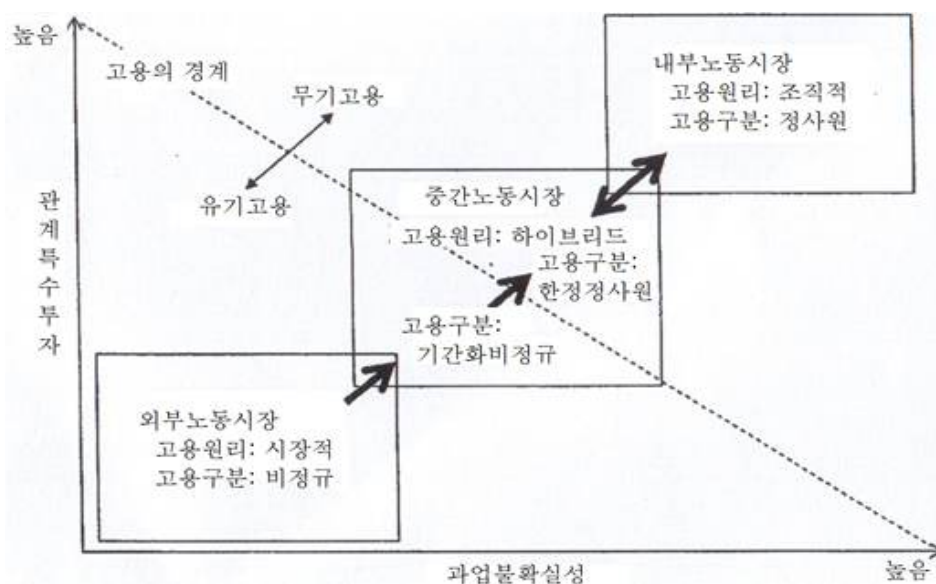
[그림 V-1] 비정규직 활용이론

|                         |                                        |
|-------------------------|----------------------------------------|
| 거래비용 이론                 | -기회주의<br>-기능특유성이 낮거나, 단속적 거래, 거래비용 하락  |
| 자원기반이론                  | -핵심역량<br>-가치성, 희소성, 모방장벽, 대체가능성이 낮은 경우 |
| 리얼옵션이론<br>(Real Option) | -시장불확실성<br>-고정비(매몰비용)의 변동비화            |

### 나. 제3의 고용형태

- 히라노 미쯔토시(平野光俊)는 거래비용 이론을 적용하여 외부노동시장(비정규직), 중간노동시장, 내부노동시장(정규직)이라는 ‘3층 노동시장’ 모델을 제시
- 이 모형의 특징은 정규직과 비정규직의 중간형 내지 융합형(하이브리드)으로서 중간노동시장을 제시하고 있다는 점
  - 중간노동시장은 첫째, 비정규직이지만 정규직과 같이 핵심영역의 업무를 담당하는 경우(기간화비정규)와 둘째, 정규직이 필요에 의해 한정 정사원으로 전환하는 경우의 두 가지 경로가 있음.

[그림 V-2] 히라노미쯔토시의 3층 노동시장



### 3. 정규직 전환방식과 무기계약직: 사업체패널조사

- 우리나라의 기간제에서 무기계약직으로의 전환은 히라노 미쓰토시(平野光俊)가 주장하는 3층 노동시장에서 중간노동시장에 해당되는 경우
- 한국노동연구원의 사업체패널자료 분석에 의하면 기간제 활용 강도는 대략 16%대로 조사시점에 따라 큰 변동이 없음
- 기간제 일자리의 2년간 상태변화를 살펴보면 기간제 일자리가 유지되는 경우가 가장 많고, 간접고용 전환율은 미미한 수준이며, 정규직으로 전환되는 경우는 최근 조사에서는 12%~14%대
  - 정규직 전환율은 기간제법 제정 이후 감소추세를 보임

<표 V-1> 기간제 근로자 고용 및 상태변화 (단위: 명, %, 개소)

|                  |           | 2005년<br>(N=713) | 2007년<br>(N=706) | 2009년<br>(N=674) | 2011년<br>(N=737) |
|------------------|-----------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 조사시점 기간제 인원(a)   |           | 73.9             | 75.9             | 81.4             | 95.4             |
|                  | 기간제 활용강도  | 16.0             | 16.5             | 16.4             | 16.8             |
| 2년간<br>기간제<br>변동 | 기간제 유지    | 35.3             | 37.3             | 53.0             | 53.3             |
|                  | 간접고용전환    | 2.3              | 1.3              | 0.7              | 0.6              |
|                  | 외주화       | 0.5              | 1.0              | 0.1              | 0.3              |
|                  | 정규직 전환(b) | 14.1             | 10.1             | 3.3              | 7.5              |
|                  | 전환율(b/a)  | <u>21.9</u>      | <u>17.0</u>      | <u>12.7</u>      | <u>14.3</u>      |
|                  | 신규채용/소멸   | -7.5             | 0.8              | -12.2            | 23.1             |
| 2년후 기간제 인원       |           | 64.4             | 62.7             | 89.6             | 63.9             |

- 정규직 전환을 실시한 사업장의 전환 방식은 정규직 흡수 방식이 6할 이상으로 가장 많이 활용하고 있음
- 기간제법이 통과 이후에는 무기 계약직이 증가하는 추세를 보이는데, 정규직 흡수방식에 이어서 두 번째로 많이 활용하는 방식으로 부상함
  - 분리직군 방식이나 무기계약직 방식 간에 본질적인 차이가 없다고 본다면 정규직 전환을 실시하는 경우 대략 30% 정도가 정규-비정규의 중간형/제3의 방식인 무기계약직 방식을 취하는 것으로 평가됨

<표 2> 정규직 전환 사업장의 정규직 전환방식 (단위: %, 개소)

| 조사시점  | 2년 후 정규직 전환방식 |      |            |           |     |     |
|-------|---------------|------|------------|-----------|-----|-----|
|       | 분리직군          | 무기계약 | 하위직급<br>신설 | 정규직<br>흡수 | 기타  | 사례수 |
| 2005년 | 15.1          | 13.3 | 7.4        | 61.6      | 2.6 | 271 |
| 2007년 | 8.8           | 23.1 | 6.0        | 59.8      | 2.4 | 251 |
| 2009년 | 4.9           | 25.2 | 3.7        | 63.8      | 2.5 | 163 |
| 2011년 | 6.8           | 23.4 | 1.5        | 66.8      | 1.5 | 205 |

#### 4. 캐셔 직종 비정규직 사례조사

- 4개 백화점의 캐셔 직종을 대상으로 고용형태의 분화에 대한 사례조사를 실시
  - 백화점 전체 인력 중 경비, 주차, 미화, 시설은 거의 모든 백화점이 아웃소싱했지만, 캐셔직의 경우 고용형태의 다양성이 관찰되고 있음
- 캐셔직은 백화점에서 저숙련 직종에 해당됨. 아웃소싱된 업무를 제외하면 가장 숙련도가 낮은 직무가 캐셔직이고, 캐셔직종 보다 약간 높은 스킬이 요구되는 직종이 전문서비스(VIP 응대 등)직종
  - 백화점 캐셔는 일반 마트의 캐셔와는 업무가 다름. 백화점 내 식품관의 경우에는 마트의 캐셔와 같은 업무를 담당하지만, 그 외의 경우는 층별 포스(POS) 기계에 배치되어 근무
- 흥미 있는 사실은 동일 산업 동일 직종에서도 지속 가능한 다양한 고용형태 선택지가 존재하고 있으며, 그 중요한 이유는 인건비 차이가 크지 않다는 점
  - 이처럼 무기계약직이나 정규직화의 상대적 비용이 적은 경우 고용형태 다양성이 높을 가능성이 큼
  - 현장 실무자들은 최저임금이 충분한 수준으로 인상되고 캐셔직이 고용형태를 불문하고 최저임금을 적용 받는다면, 굳이 기업이 용역이나 비정규직을 활용한 인센티브가 줄어들 것이라고 주장



<표 4> 캐서 직종 고용형태 사례조사 결과 요약

|              | A백화점        | B백화점        | C백화점   | D백화점          |
|--------------|-------------|-------------|--------|---------------|
| 고용형태         | 정규직         | 무기계약직       | 용역     | 용역            |
| 전환이전         | 정규직         | 기간제         | 기간제    | 파트타임<br>(정규직) |
| 직무           | 계산 + 관리지원   | 계산          | 계산     | 계산            |
| 직군           | 별도(일반직)     | 별도(전문직Ⅱ)    | 없음     | 없음            |
| 직급           | 4단계 직급      | 없음          | 없음     | 없음            |
| 연봉(2년차)      | 2100~2200만원 | 1900~2000만원 | 1800만원 | 2400만원        |
| (대졸 2년<br>차) | 2900~3000만원 | 4천4백만원      | 4천6백만원 | 4천8백만원        |
| 호봉제          | 있음          | 없음          | 없음     | 없음            |

## 5. 요약 및 정책함의

- 정규직 vs 비정규직 이분법이 아니라 제3의 길로서 융합형/중간형의 고용형태가 한국사회 비정규직 문제 해결에 얼마나 유용할 수 있는지 검토 및 판단이 필요
- 지속가능한 고용형태가 되기 위한 조건은 ‘정규직-중간형(예: 무기계약직)-비정규직’간 임금차이가 담당하는 직무가치나 조직에 대한 공헌차이를 적정하게 반영해야 하는 것임
  - 이 지점에서 비정규직 문제는 정규직 임금체계 문제와 불가분의 관계가 있다는 것이 명확함
- 중간형 고용형태에 대한 논의는 정규직 고용유연성과도 관련이 있음
  - 중간형 고용형태에 대한 일본의 논의를 살펴보면 일본의 경우에는 ‘고용’측면을 강조하고 해고규제 완화와 연계되어 논의되고 있음
  - 일본의 경우 중간형의 하위 유형인 ‘한정 정사원’의 경우 한정 요건이 충족되지 않을 경우 고용도 보장되지 않을 수 있다는 점에서 해고규제 완화와 연계되어 논의되고 있음
- 한국의 경우 비정규직과 정규직 사이에 고용은 보장하되 임금 및 처우는 중간형 내지 비정규직에 더 가까운 무기계약직이 중간형의 지배적인 유형이지

만, 고용보장의 조건성을 강화하되 임금 및 처우는 상대적으로 정규직에 가까운 유형의 중간형 고용형태의 가능성에 대해서도 고려해볼 필요가 있음

## VI. 비정규직의 법적 쟁점과 정책과제

### 1. 고용 및 취업형태의 다양화 및 쟁점별 정책과제의 구별 필요성

- 근로계약의 당사자인 근로기준법상의 근로자에 대해서 우리 노동법은 기본적으로 동일한 법적 보호(해고의 제한, 근로시간·휴식 등 기본적 근로조건의 보장, 최저임금 등 임금보호, 재해보상 등 사회보험제도의 적용, 단결권 등 협약자치의 인정 등)를 제공
- 근로계약 당사자인 근로자들의 계약조건(시간, 기간, 장소, 노무제공의 대상 및 내용 등)에 따라 같은 근로자라 하더라도 적용되는 노동법의 내용과 근로조건이 달라지며, 그로 인해 고용이 불안정해지고 근로조건의 격차가 수반되는 등 부작용이 발생
- 과거 노동법이 예정하고 있던 노동법 적용의 대상은 이처럼 다양한 근로자를 전제로 하지 않았으나, 지금은 너무나도 다양한 실태를 보여주고 있으며 그 규모도 확대되고 있음
  - 우리는 통상 이를 정규직-비정규직과 같은 이분법적 방법으로 대상을 구별하고 있으나, 모든 고용형태의 다양화가 비정규직이라는 하나의 유형으로 포섭될 수 있는지 의문이며, 각각의 고용형태에 상응하는 다양한 정책과제가 필요

#### ■ 노동시장 환경의 변화

- 전통적 고용시스템이 (묵시적으로) 전제하고 있던 전형적(정규직)고용이 감소하고 다양한 비전형 고용형태(엄격한 의미의 비정규직)가 확산되고 있음
- 전형적 고용형태 안에서도 전통적 정규직(종합, 일반 등의 용어)과 무기계약직(직무한정, 근무지한정, 근로조건 차이)의 구별이 발생하고 있으므로(정규직의 다양화 현상) 이들에 대한 보호방안이 필요

- 취업하는 방식과 관련하여 기존의 근로시간 제도에 따른 근로자와, 적용제외근로자(화이트칼라 이그젼션 포함), 특례근로자(재량근로 포함) 여기에 장소적 규제를 벗어난 재택근로, 텔레워크 등 사업장외 근로가 증가.
- 그에 따라 근로자그룹 내에서도 유연화 정책의 필요성이 제기되고 있음
- 근로자와 근로자 이외의 취업자(근로자유사의 자영업자, 1인사업자 등)의 경계가 갈수록 더 모호해지고, 노동법의 적용범위와 다른 인접관련법의 정책과의 조정 문제 등 새로운 과제도 등장
- 법적으로는 근로자를 당사자로 하는 근로계약과 근로자가 아닌 당사자가 체결하는 노무공급계약(도급 또는 위임)의 구별문제(이른바 근로계약 경계확정의 문제, 근로자성의 문제)와 자영업자 중에서 근로자와 유사한 취업자에 대한 특별한 법적 대응의 필요성이 제기됨

## 2. 노동법적 규제의 회피

- 기업의 다양한 인력운영방식이 발생한 직접적인 원인은 현행 노동법의 규제임
- 현행 노동법의 규제를 회피하기 위하여 다양한 비전형 고용형태가 발전됨. 따라서 비정규직 문제는 현행 노동법의 문제점과 한계를 종합하는 연결점

### 가. 해고제도의 경직성

- 근로기준법 제24조는 경영상 이유로 인한 해고 요건을 정하고 있는데, 특히 ‘긴박한 경영상 필요’와 ‘사용자의 해고회피노력’ 그리고 ‘합리적이고 공정한 해고대상자 선발기준’과 같은 추상적인 요건으로 인하여 오랫동안 그 구체적 판단기준에 관하여 논란이 전개되고 있음
- 이와 같은 근로기준법상의 해고규제를 회피하기 위하여 기업들은 기간제근로자나 파견근로자를 선호하거나 개인자영업자 및 사내협력업체를 통한 외부노동력을 활용하는 방식으로 인력운영방식을 전환

### 나. 근로시간제도의 경직성

- 현행 근로시간에 대한 규정은 1일 8시간, 1주 40시간이라는 고정적인 근로시간제를 전제로, 연장근로 및 휴일근로에 대하여 통상임금의 50%를 추가로 가산하여 지급해야 하며, 사업의 상황에 따라 탄력적으로 근로시간을 운영하는 유연근로시간제는 복잡한 이해관계와 절차문제로 사실상 도입되지 않고 있음.
- 계산의 편의를 위하여 도입한 포괄임금제도 대법원의 판결에 따르면 그 요건이 한층 엄격해지고 있음

#### 다. 취업규칙제도의 문제점

- 현행 근로기준법은 종전보다 근로조건을 불리하게 변경할 경우 과반수노조나 근로자과반수의 동의를 얻도록 규정하고 있음(제94조 제1항).
- 사용자가 근로조건을 변경하고 싶어도 근로자의 불이익주장 및 부동의에 막혀 근로조건 변경이 곤란한 사정이 발생
- 이에 언제든 근로조건을 임의로 변경할 수 있는 기간제나 파견근로자를 선호하기도 하고, 개인자영업자에게 업무를 위탁하는 경향이 발생

#### 라. 산업안전보건에 관한 규제 부담

- 근로자의 안전과 보건에 관하여 복잡하고 수많은 규제들로 인해 기업의 인적, 비용적, 시간적 부담이 증가함에 따라 해당 업무를 외주화하는 경향이 강화됨

#### 마. 집단적 노사관계법의 문제점

- 우리의 집단적 노사관계는 주로 기업별 노동조합을 중심으로 전개되고 있으며 대부분의 노동조합은 정규직 근로자 중심으로 조직화되어 있음
- 노동조합의 세력 강화를 원하지 않는 기업으로서는 조합원자격을 갖지 않는 기간제근로자, 파견근로자의 사용을 선호하게 되며, 개인자영업자나 사내협력업체의 활용을 선호

## 바. 사회보험법의 문제점

- 근로자에 대한 사용자의 임금부대비용 부담으로 근로계약상의 근로시간수를 1주 15시간미만으로 정하든가 아니면 사회보험 가입의무가 없는 1인 자영업자를 선호

## 사. 현행 비정규직법의 문제점

- 기간제 사용을 2년으로 제한한 법으로 인해 사용자는 무기계약직 전환에 따른 부담을 이유로 기간제근로자를 2년까지만 사용하고 다른 근로자로 대체하는 등 기간제근로자의 무기계약전환에 소극적
- 인건비인상과 고용유연성의 악화를 우려한 사용자는 상시·지속적 업무에 대해서도 기간제 근로자를 2년마다 바꾸어 채용하는 태도를 유지
  - 기간제근로자는 업무에 대한 숙련도 축적 기회를 박탈당하고, 생애 직업의 대부분을 비정규직으로 보내는 이른바 ‘비정규직의 트랩’에 빠지게 될 가능성이 높아짐
- 기간제법과는 반대로 현행 파견법은 파견대상 업무를 지나치게 제한하여 파견 노동시장의 활성화를 막고 그 결과 파견근로에 대한 수요를 아웃소싱을 통한 사내협력업체의 활용으로 전환하는 결과를 초래

## 3. 정책과제

### 가. 해외사례 요약

#### 1) 일본

- 일본에서는 2012년에 개정되고 2013년 4월 1일부터 시행되고 있는 노동계약법은 유기노동계약의 남용을 억제하기 위해 제18조 제1항에서 같은 사용자와 5년을 초과하는 유기노동계약관계에 있는 경우 그 만료일 다음날부터 기간의 정함이 없는 무기계약의 체결을 신청할 경우에는 사용자는 그 신청에 대하여 승낙한 것으로 간주한다는 규정을 새로 도입

- 1985년에 제정된 일본 파견법은 애초 파견대상업무를 전문적인 16개 업무로 제한하여 허용하는 포지티브리스트 방식
- 1999년 파견법 개정시 포지티브리스트 방식에서 특정업무만을 파견금지업무로 규정하는 네거티브리스트 방식으로 변경
- 2003년 파견법 개정에서는 26개 업무 이외의 업무에 대해서 1년으로 제한된 파견기간을 3년으로 연장할 수 있도록 하고, 물건의 제조 업무를 파견금지업무에서 제외시켜 제조업에 대한 파견을 허용
- 2015년의 파견법 개정은 일반근로자파견사업(등록형, 허가제)과 특정근로자파견사업(상용형, 신고제)의 구별을 폐지하고 모두 근로자파견사업 허가제로 통일하여 파견사업주에 대한 행정상 감독을 강화

## 2) 독일

- 독일의 기간제 및 단시간법은 신규로 설립된 기업의 경우에는 4년까지 객관적 사유 없는 기간제 근로계약을 체결할 수 있고, 이 기간 중에 갱신은 자유롭게 이뤄질 수 있음
- 독일 파견법은 2016년 새로 개정됨. 근로자파견을 인력투입의 유연성 수단으로서 유지하되, 파견근로자의 지위를 강화함으로써 남용을 방지
- 도급의 남용을 막고 도급과 파견의 구별을 위하여 근로자파견의 정의규정을 새로 도입하고 근로자파견 표시 및 대상근로자를 구체화하도록 의무화
- 파견기간의 상한을 다시 18개월로 제한. 18개월의 파견기간은 단체협약으로 연장할 수 있으며, 그 경우에는 기간의 제한이 없음. 비조합원에 대해서는 사업장협정을 통해 법정 파견기간의 예외를 정할 수 있는데, 이 경우에는 최대 파견기간이 24개월까지로 제한
- 균등대우 원칙을 구체화. 파견근로자가 사용사업주에게 9개월을 초과하여 사용되는 경우에는 그 소속 근로자와 동일한 수준의 임금이 지급되어야 하며(Equal-Pay), 이 경우에도 단체협약에서 구체적인 Equal-Pay의 기준을 정하고 그 적용시점을 15개월 이후로 정한 경우에는 그에 따름

## 나. 입법정책적 과제

### 1) 정규직근로자의 특권 해소(유연화)를 통해 정규직 유입 기회 확대

- 해고제도 개선을 통해 고용경직성의 완화. 구체적으로 금전보상제도 확대, 경영상 해고의 기준 명확화, 해고보호 적용 기준점을 최소 6개월 이상 근속 기간을 초과한 자로 제한하는 방안 등이 검토될 수 있음
- 근로시간제도의 단순화 등 근로조건의 유연화
  - 법률에서는 원칙만 규정하고 취업실태에 적합한 근로시간 제도를 노사가 스스로 찾아내어 정할 수 있도록 예외가능성을 폭넓게 인정하고, 이를 가능하게 하는 절차규제 방식을 정비하는 것이 중요(종업원대표 또는 근로자대표 제도의 도입).
- 취업규칙 변경제도의 경직성 해소
- 무기계약직 등 다양한 정규직 유형의 활성화 방안을 검토하고, 특히 무기계약직에 대한 차별금지 제도 도입을 검토

### 2) 비정규직근로자의 근로조건 개선 및 공정한 처우의 확립

- 정규직 근로자의 노동조직은 비정규직을 대표하여 교섭할 가능성이 높지 않으므로 정규직 중심의 집단적 노사관계를 비정규직에게 확대하는 방안을 강구할 필요성
  - 근로자대표의 구성을 다양화하고 일정한 집단을 구성하고 있는 비정규직 근로자의 대표를 당연히 근로자대표에 포함하도록 함으로써 집단적 교섭에서 비정규직 근로자의 이해관계가 반영될 수 있도록 함
  - 파견근로에 대해서도 단체협약, 노동조합의 대표시스템이 정착되도록 그 역할을 강화하는 방향으로 개정이 필요하며, 사용사업주 노동조직의 공식적 단위로 인정할 필요가 있음
  - 노사협의회 등에 비정규직 참여 기회의 제도적 확대 등 고용형태의 다양성을 반영한 집단적 의사결정 채널을 확보하는 것이 중요

### 3) 현행 비정규직법의 개선 과제

- 기간제근로자 사용 기준을 우리 현실에 맞게 개선. 기간제근로자가 기간제 근로관계 중에도 충분한 숙련형성의 기회와 그에 상응하는 경력의 인정을 받을 수 있도록 기간 상한을 재검토하도록 함.
- 다른 한편으로 반복갱신에 대한 적절한 규제도 요구됨
- 1년 미만의 기간제 근로자에 대해서도 퇴직연금제도 가입을 의무화함으로써 노후보장체계에 편입되도록 제도를 개선
- 국민연금 및 건강보험의 직장가입자, 고용보험의 가입 기준(초단시간 또는 초단기간계약 포함) 개선 등 가입기준을 재조정하고, 초단시간 근로자라도 복수의 근로관계를 가진 경우에 이를 합산하여 보호할 필요가 있음

## Ⅶ. 비정규직의 특성과 정책과제

### 1. 비정규직의 집단별 분류와 시사점

- 비정규직을 학교에 재학 중이 아닌 15~29세 청년(그룹 1), 30~54세 남성(그룹 2), 30~54세 여성(그룹 3), 55세 이상 장년층(그룹 4)로 구분하여 일자리의 성격과 특성을 분석
- 15~29세 청년(그룹 1)의 경우 취업 그 자체만이 아니라 비정규직에서 정규직으로 전환할 수 있는 기회의 확충이 중요
  - 이를 위해 취업된 청년 비정규직을 대상으로 한 ‘경력개발 컨설팅의 확대’, ‘직업훈련기회의 확충’, ‘직업훈련교육비용의 지원 시 우대’ 등의 정책이 필요
- 30~54세 여성 비정규직은 경력단절을 경험하였을 가능성이 높은 계층
  - 이들은 상당수가 시간제 근로이기 때문에 일자리의 질을 높여 양질의 시간제가 되도록 하는 방안이 중요
  - 직업능력의 향상과 더불어 최저임금 등 기본적 근로조건을 보호하고, 사회보험 가입률을 높이는 정책이 바람직
- 55세 이상의 장년층은 상당수가 정규직 전환보다는 현재의 일자리라도 장기간 일할 수 있기를 희망



- 이들에 대해서는 정규직 여부를 떠나 안정적으로 일할 수 있는 일자리의 확충이 중요

## 2. 양질의 일자리 비중

- ‘임금’, ‘자발성’ 및 ‘사회보험’의 조합을 통해 양질의 일자리를 정의

### ■ 양질의 (비정규직) 일자리 결정 요인

#### 1. 임금수준: 시간당 임금이 최저임금의 120% 이상

2016년 최저임금은 시간당 6,030원으로 이의 120%는 7,236원.

#### 2. 직무만족도: 자발적 사유에 의해 비정규직을 선택한 근로자

#### 3. 사회보험 가입: 직장을 통해 국민연금과 고용보험 모두에 가입한 근로자.

<표 VII-14> 비정규직 중 양질의 일자리 비중: 2016년 3월

(단위: 천명, %)

| 구분      | 양질의 일자리 기준 |        |                     |                    |
|---------|------------|--------|---------------------|--------------------|
|         | 시간당 임금     | 자발적 선택 | 사회보험 가입<br>(고용, 연금) | 양질의 일자리<br>비중 및 규모 |
| 한시직     | 62.1       | 59.0   | 75.7                | 36.5( 1,307)       |
| 기간제     | 62.4       | 60.2   | 81.1                | 37.6( 1,058)       |
| 시간제     | 41.3       | 67.2   | 51.6                | 17.2( 383)         |
| 비전형     | 57.5       | 41.9   | 44.4                | 13.5( 288)         |
| 파견      | 67.9       | 62.9   | 85.1                | 42.8( 92)          |
| 용역      | 46.4       | 42.8   | 84.8                | 22.9( 159)         |
| 특수형태    | 74.0       | 60.3   | 9.3                 | 4.1( 20)           |
| 일일근로    | 55.3       | 19.5   | 16.9                | 1.6( 12)           |
| 가정 내    | 25.1       | 73.5   | 40.9                | 11.3( 5)           |
| 비정규직 전체 | 58.4       | 57.2   | 58.2                | 26.5( 1,634)       |
| 정규직 전체  | 85.0       | 77.3   | 85.9                | 67.5( 8,822)       |
| 모든 임금근로 | 76.5       | 70.8   | 77.0                | 54.4(10,456)       |

- 임금수준, 직무만족도, 사회보험 가입의 세 조건을 모두 충족시키는 일자리를 양질의 일자리라고 할 때, 비정규직 근로자의 26.5%만이 양질의 일자리에 근무

- 정규직은 그 비중이 67.5%로 나타났으며, 임금근로자 전체적으로는 양질의 일자리로 간주될 수 있는 취업자가 절반을 약간 넘는 54.4%
- 이러한 결과는 정규직 여부만으로 양질의 일자리 여부를 판정하는 것이 상당히 위험할 수 있다는 사실을 제기.
- 정규직 중에서도 3분의 1 정도인 32.5%는 그 일자리를 양질의 일자리라고 말하기 어려우며, 그 규모는 4,255천명에 달함
- 계층 간 소득격차의 축소를 목적으로 비정규직 정책을 접근할 경우 실질적 효과를 거두기 어렵다는 점을 시사

### 3. 비정규직 로드맵을 위한 정책 과제

- (제4차 산업혁명과 노동시장) 사물인터넷, 공유경제 등의 새로운 변화와 제4차 산업혁명 등이 가시화됨에 따라, 근로자의 고용불안은 더욱 심화되고, 근로자간 격차도 확대·고착화됨과 동시에 초단기 계약, 프리랜서 등 새로운 형태의 고용이 대두될 것임

#### ■ 기술변화와 노동시장의 변화

- **고용형태**: 정규직의 위축과 기간제, 파견, 재택근무, 파트타임, 초단기계약직 등 다양한 고용형태의 증가
  - 정규직과 비정규직의 구분이 모호해지고 정규직, 비정규직 중간단계의 일자리 증가하며 정규직 위주의 고용구조에서 프로젝트형 고용구조로 전환.
  - dependent self-employed의 증가: 임금근로와 자영업의 회색지대 근로자 확대. 임금근로자 중심의 기존 노동관련 법·제도에서 배제 또는 소외되는 근로자의 증가
- **고용관계**: 고용주의 지휘명령에 따라 일하는 것이 아니라 스스로 일을 결정하는 자율적 근로의 확대
  - 한 근로자가 여러 고용주를 위해 일하는 사례의 증가
  - 근로자 간 글로벌 경쟁의 확산
- **근로방식**: 온라인 근로, 재택근로, 원격근로 등의 확산으로 근로공간과 비근로 공간의 구분이 모호해지며, 근로와 여가의 구분도 어려워짐
- **보상제도**: 투입시간(input)에 근거한 시간급 대신 성과(output)에 근거한 성과급 제도의 확산

- 최저임금제도의 무용화 현상
  - **노동규범**: 집단적 노사관계가 약화되고 근로자와 사용자 사이의 개별적 근로관계의 중요성이 높아짐
- 이런 상황에서 법·제도적 수단을 통해 비정규직의 정규직 전환을 강제하는 방법은 현실적으로 작동하기 어려움
- 따라서 비정규직도 하나의 근로형태라는 점을 수용함과 동시에 정규직의 고용보호 완화 및 비정규직의 근로조건 개선을 동시에 추진하여 정규직과 비정규직 사이의 격차를 줄이는 노력이 중요
- **(비정규직 범주의 조정)** 한국의 비정규직 정의는 OECD나 다른 국가에 비해 복잡하고, 포괄 범위가 큰 문제점.
- 특수형태근로, 일일근로, 가구내 근로 등은 비정규직의 범위에서 배제하고, 별도로 이들의 노동시장 지위향상을 위한 정책을 개발할 필요
  - 또한 OECD처럼 비정규직 가운데 무기계약직, 특히 무기계약 시간제는 비정규직 범주에서 제외하는 방안도 적극적으로 고려

<표 VII-22> 비정규직 로드맵 정책목표, 성과지표 및 정책과제

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 비전    | 희망이 넘치는 비정규직 일자리의 실현                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 정책 목표 | ① 비정규직 남용방지 및 정규직 고용관행 확산<br>② 정규-비정규직 간 격차 해소<br>③ 정규직 전환 가능성 제고                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 성과 지표 | <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 비자발적 비정규직 비중 축소 (42.9% → 32.2%)               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 청소년 비자발적 비정규직 규모 1/3 축소</li> </ul> </li> <li>◦ 임금격차 완화 (65.5% → 70.0%)</li> <li>◦ 사회보험 가입률 제고 (37.8% → 68.9%)</li> <li>◦ 정규직 전환율 제고               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 동일 직장 내 전환율: 1.0% → 1.5%</li> <li>- 15~34세의 직장 이동을 통한 정규직 전환율: 33.3% → 48.3%</li> </ul> </li> </ul> |

◦ 양질의 시간제 비중 증가: 13.2% → 19.8% ◦

정책  
수단

- **정규직 고용보호 완화**
  - 경영상 해고기준 명확화
  - ‘긴박한 경영상의 필요’ 및 ‘해고방지노력’에 대한 해석 확대
  - 부당 해고자에 대한 금전보상제도 확대
  - 취업규칙 변경제도의 경직성 완화
- **고용형태 다양화** - 정규직과 비정규직의 중간수준인 무기계약직(또는 준규직)의 활성화
- **민간고용서비스 개선**
  - 민간고용서비스진흥원 설립
  - 민간고용서비스의 구조조정을 통한 대형화 및 서비스질의 향상 지원
  - 민간고용서비스기관의 책무성 강화
- 15~29세 비정규직 청소년의 정규직 전환을 지원하는 ‘**고용개선프로그램(가칭)**’과 안정적 일자리 정착을 지원하는 ‘**직장적용서비스(가칭)**’의 시험적 실시
- **공정보상시스템 구축**
  - 비정규직 일자리의 직무분석 강화
  - 불공정 임금격차 해소를 위한 합리적 인사 및 보상시스템 구축 지원
- **사회보험 가입률 제고**
  - 사회보험 적용·징수의 완전한 통합과 개인별 관리시스템 도입
  - 조세 인센티브를 통한 사회보험 가입률 제고
  - 임금근로자는 직장을 통해 사회보험에 가입되도록 제도 개선
  - 피보험 자격의 이중취득 허용과 취업경력의 개인별 합산을 적용
  - 비정규직 근로자의 사회보험가입에 대한 사용자의 책무성 강화
- **직업교육훈련 기회 확충**
  - 직업훈련에 대한 비정규직 우대
  - 용역사업체 등 민간고용서비스기관이나 협회를 통한 직업훈련 강화
- **비정규직 통계 및 모니터링 강화**
  - 비정규직 일자리의 자발성에 대한 기준 변경
  - 비정규직 관련 데이터(특히, 패널조사)의 확충
  - ‘비정규직 모니터링 센터’의 설치로 기업의 비정규직 활용실태 파악

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 사회적 파트너의 역할 제고 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 지역의 노사민정협의회, 인적자원개발위원회 등을 통해 지역 내 비정규직 고용실태 모니터링, 기업의 불법 활동 감시, 직업훈련 등 지원</li> <li>- 비정규직 문제가 심각한 관심지역에 비정규직 지원센터 설치</li> </ul> </li> <li>◦ 비정규직의 대표성 강화 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 노사협의회의 비정규직 대표 참여</li> <li>- 단체협약 시 비정규직 의견청취 의무화</li> </ul> </li> <li>◦ 노사합의를 통한 기간제 사용기간 연장 (2년 → 4년)</li> <li>◦ 기간제 사용의 부담금 징수</li> <li>◦ 비정규직에 대한 고용안정노력 의무화</li> <li>◦ 기간제(또는 한시적) 근로자 비율 상한선 설정</li> <li>◦ 시간선택제 확산을 위한 맞춤형 컨설팅서비스 강화</li> <li>◦ 파견 허용업종 확대와 파견근로자 보호 강화 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 뿌리산업, 제조업 등으로 파견범위 확대</li> <li>- 포지티브 시스템에서 네거티브 시스템으로 전환 고려</li> <li>- 상용형 파견의 확대</li> <li>- 파견근로자에 대한 고용안정조치의 의무화</li> <li>- 불법파견에 대한 모니터링 및 처벌 강화</li> <li>- 파견업체의 대형화 및 서비스 역량 제고 지원</li> </ul> </li> <li>◦ 무기계약의 상용형 용역 확대</li> <li>◦ 비정규직에 대한 차별금지의 실효성 제고</li> </ul> |
| <p>여타<br/>정책</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 비정규직 정의의 재설정 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 무기계약 시간제의 비정규직 제외</li> <li>- 특수형태근로, 일일근로, 가정내 근로의 비정규직 제외 등</li> </ul> </li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

# I. 서론

## 1. 연구목적 및 필요성

1998년의 외환위기 이후 한국에서는 비정규직이 급증하여 커다란 사회문제가 되었고, 이후 비정규직의 축소 등을 위해 지속적으로 노력을 경주하여 왔으나 그 성과는 다소 미흡하다. 한국에서 비정규직은 그 의미가 명확하지 않고, 정책 목표와 이에 따른 정책수단도 뚜렷하지 못한 문제점이 있어 비정규직의 어려움을 해소하는데 한계가 있다.

특히 개념의 불확실성이 문제가 되고 있다. 비정규직의 ‘통계적 정의’와 ‘인식적 정의’의 두 가지 개념이 혼재되어 사용되고 있는데, 통계적 정의는 2002년 노사정위원회에서 결정한 비정규직의 범위에 따라 통계청이 조사하고 있는 한시적 근로, 시간제 근로, 비전형 근로 등에 한정되어 있는 반면, 일반인이 생각하는 비정규직의 정의는 통상 저임금, 고용불안 및 불확실한 미래에 시달리는 취약 근로자로 이해된다.

또한 정책목표의 불확실성도 하나의 문제이다. 비정규직과 관련되어 세 가지의 정책목표가 있다. ① 정규직 채용의 촉진: 비정규직 채용을 최소화하는 정책, ② 비정규직 함정의 완화: 동일 직장 내 또는 직장이동 시 비정규직이 정규직으로 전환·이동할 수 있도록 지원하는 정책, ③ 차별해소: 임금 및 여타 근로조건에 있어 정규직과 비정규직의 불합리한 차별을 해소하거나 또는 차이를 줄이는 정책의 세 가지이다.

다만, 각각의 정책목표에 따른 정책수단이 무엇인지 불분명하다. 비정규직 각각의 근로형태(기간제, 시간제, 파견, 용역 등)에 따른 맞춤형 정책수단도 체계적이지 못한 상황이다. 어떤 경우에는 정책목표 자체도 불명확한 경우가 있다. 즉, 취약근로자 대상 정책과 통계적 비정규직 근로자 대상 정책이 혼재되어 있는 문제점이 있다.

이에 따라 비정규직의 현황과 정책에 대해 ■ 중장기적 관점 ■ 경제·산업 정책을 포함하는 포괄적 관점 ■ 비정규직의 근로형태에 따른 분야별 관점에서 비정규직 문제를 접근할 필요성이 있다. 비정규직 근로형태별로 노동시장 현황 및 정책을 평가하고, 정책수단을 재정비·정렬하며, 비정규직 축소 및 노동시장

지위향상을 위한 추가 정책수단을 개발함으로써 비정규직 문제 해결을 위한 정책 틀(frame)을 강화하여야 할 것이다.

노동시장에서 비정규직의 문제를 완화하기 위한 출발점의 하나는 비정규직의 고용현실을 정확하게 파악하고, 선진국 또는 경제구조가 유사한 국가와의 비교를 통해 정책적으로 개입할 수 있는 영역과 정책적 목표를 명확하게 하는 것이다.

이 연구에서는 이러한 문제의식 아래 「비정규직 목표관리 로드맵」의 마련을 위한 기초연구로서 먼저 비정규직의 고용현실을 근로형태별로 세분화하여 그 현황 및 특징, 그리고 추세의 변화를 평가하고자 한다. 둘째, OECD 선진국의 비정규직 현황 및 정책방향을 조사·평가함으로써 한국의 비정규직 정책방향에 대한 시사점을 도출한다. 셋째, 현행 비정규직 개념의 적합·타당성을 평가하고 개선방향을 제시함으로써 비정규직을 둘러싼 혼선을 해소하고 정책의 대상 및 목표를 명료화한다. 넷째, 비정규직의 축소, 정규직 전환, 임금 등 근로조건 개선의 세 측면에서 포괄적이고 체계적인 정책방향을 제시한다. 다섯째, 비정규직의 감소 및 노동시장 지위개선을 위한 로드맵의 틀을 구축한다. 마지막으로 유통업계를 중심으로 비정규직 활용실태를 사례 조사하여 비정규직의 실태와 개선방안에 대한 시사점을 도출한다.

## 2. 연구내용 및 방법

### 가. 연구내용

○ 연구는 크게 다섯 분야로 구성됨

가. 근로형태별로 비정규직의 노동시장 지위와 근로조건을 평가하고, 2004년 이후의 추이를 분석

나. 2004년 이후 비정규직 관련 정부정책의 정리 및 평가를 실시

다. 비정규직과 관련된 외국의 사례 발굴 및 정리(특히, 글로벌 금융위기 이후)

라. 비정규직 활용의 사례연구 및 정책적 시사점 도출

마. 중장기적 관점에서 비정규직의 축소를 위한 정책로드맵 제안

#### 1) 근로형태별 비정규직 노동시장의 평가

- 한시 및 기간제, 시간제, 비전형(용역, 파견, 특수형태근로, 일일, 재택) 근로 등 근로형태별로 비정규직 근로자의 특성 및 노동시장 지위를 심층 분석
  - 특히 ■ 정규직 전환 가능성 ■ 정규직(또는 유사근로자)과의 차별 ■ 임금 등 근로조건 수준에 초점을 맞춤
- 노동시장 유연화와 비정규직 규모와의 관계에 대한 분석을 통해 노동시장 유연화가 「비정규직 규모」, 「정규직 전환 가능성」, 「정규직과의 근로 조건 격차」 등에 어떤 영향을 미치는가를 평가
  - 국내의 경험뿐만이 아니라 해외의 경험도 함께 연구하고 정책적 시사점을 도출

## 2) 정부 비정규직 관련 정책의 정리 및 평가

- 외환위기 이후 정부의 비정규직 관련 정책을 정리하고, 평가함으로써 비정규직 정책로드맵을 위한 시사점 발굴
- 구체적으로 정부정책이 현장에서 어떻게 집행되고 그에 대한 현장의 반응 및 성과는 무엇인지 현장방문을 실시
  - 비정규직 정책성과에 대한 실증분석은 자료 및 방법론의 한계로 인해 연구 범위에서 제외함

## 3) 비정규직 관련 외국 사례의 정리 및 시사점 제시

- 글로벌 금융위기 이후의 시기를 중심으로 비정규직 문제 완화를 위한 다른 국가(일본, EU, OECD 등)의 정책 및 입법 사례를 정리하고 비정규직 이슈에 대한 시사점을 도출
  - 비정규직의 관점에서 외국의 노동시장 개혁 노력을 평가

## 4) 비정규직 활용의 사례연구

- 유통업계를 중심으로 비정규직 사용의 사례를 연구하고 정책적 시사점으



로 도출

## 5) 비정규직 로드맵의 설계

### ○ 비정규직 문제 해결을 위한 중장기 정책로드맵을 개발

- 로드맵은 수단의 측면에서는 ■ 정책수단의 개발 ■ 법·제도 개선 ■ 노사관계 혁신의 세 가지 측면에서 접근
- 정책목표의 측면에서는 ■ 비정규직 비중과 규모의 축소 ■ 정규직 전환 가능성 제고 ■ 정규직과의 차별 개선의 세 가지 측면에서 접근

### ① 비정규직 규모의 축소: 비정규직 비중과 규모의 변화는 추세적 측면과 정책적 측면의 둘로 구분됨

- 추세적 측면: 향후 어떤 추세로 움직일 것인가에 대한 전망
- 정책적 측면: 추세적 변화에 더하여 정책수단을 통해 얼마나 비정규직 비중과 규모를 줄일 수 있는가를 판단
- 비정규직 비중과 규모의 추세에는 이미 기존 정책효과가 반영되어 있기 때문에 추세를 넘어서는 비정규직 감소의 정책개발이 요구됨
- 경제적 측면, 노사관계 측면, 법·제도적 측면에서 정규직 채용을 어렵게 하는 장애요인이 무엇인지 평가하고 정책 및 법·제도 개선방안을 도출

### ② 정규직 이동가능성의 제고

- 비정규직의 정규직 이동을 가로막는 요인이 무엇인가를 평가하고, 정규직 이동 가능성을 제고할 수 있는 정책 및 법·제도적 개선방안을 제시
- 비정규직 근로자의 취업역량 또는 직무능력 제고 등을 통해 동일 기업 안에서 비정규직의 정규직 전환을 촉진할 수 있는 방안을 개발

### ③ 정규직과의 격차완화

- 임금, 부가급여 등의 근로조건과 관련된 비정규직과 정규직의 격차를 완화하고 사회보험 사각지대 해소를 위한 정책방향을 제시
- 공정한 성과평가 및 보상시스템의 확충을 통해 비정규직과 정규직 사이의

불합리한 차별 개선을 도모

## 나. 연구방법

- 연구의 내용에 따라 연구방법도 차별화되어야 하며, 이러한 관점에서 5개 연구 분야 각각에 대한 연구방법은 아래와 같음
- 근로형태별 비정규직 노동시장 평가의 연구방법
  - 통계청의 경제활동인구조사 근로형태별 부가조사 등의 원시자료를 이용한 실증분석을 실시
  - 노동시장 유연화와 비정규직 규모와의 관계 분석은 OECD데이터베이스 등 국제통계를 이용하여 분석
  - 정규직과 비정규직의 인사관리 실태, 처우 격차 및 원인, 비정규직 사용의 사유 등에 대해 현장방문을 통한 심층적 사례분석을 실시
- 정부 비정규직 관련 정책의 정리 및 평가의 연구방법
  - 비정규직 정책성과에 대한 문헌 연구와 더불어 전문가 및 현장 실무자에 대한 FGI, 인터뷰 등을 통해 정책 효과를 평가
  - 비정규직 정책성과에 대한 실증분석은 자료 및 방법론의 한계로 인해 연구 범위에서 제외함
- 비정규직 관련 외국 사례의 정리 및 시사점의 연구방법
  - OECD, EU, ILO 등 국제기관의 비정규직 담당 전문가와의 면담을 통해 해외 사례를 수집하고 정책적 시사점을 발굴
  - 3월 23일~25일: 일본 출장
  - 4월 19일~24일: 유럽 출장(OECD, EU, ILO)
- 비정규직 활용 사례 연구
  - 유통산업의 현장 방문 조사를 통한 사례조사

○ 비정규직 로드맵 설계의 연구방법

- 전문가 대상 FGI 및 전문가 간담회를 통해 로드맵의 현실성 및 적합타당성을 제고

## Ⅱ. 비정규직의 현황과 특징

### 1. 비정규직 비중과 규모의 추이

#### 가. 비정규직 비중과 규모

[그림 Ⅱ-1]과 같이 2004년 8월 이후 임금근로자 중 비정규직 비율은 감소 추세를 보이고 있지만 절대 규모는 증가하였다. 2015년 8월 비정규직 비중은 32.5%이고 규모는 6,271천명으로 1년 전보다 비중과 규모 모두 늘어났다. 2016년 3월에는 그 비중이 32.0%, 규모는 6,156천명으로 나타나 전년도 같은 시점에 비해 비중은 변화가 없지만 규모는 약 144천명의 순증가가 발생하였다. 전반적으로 2012년까지 빠른 속도로 줄어들던 비정규직의 비중은 이후 안정적 모습을 보이고 있다.

[그림 Ⅱ-1] 비정규직 근로자의 비중(%) 및 규모(천명)



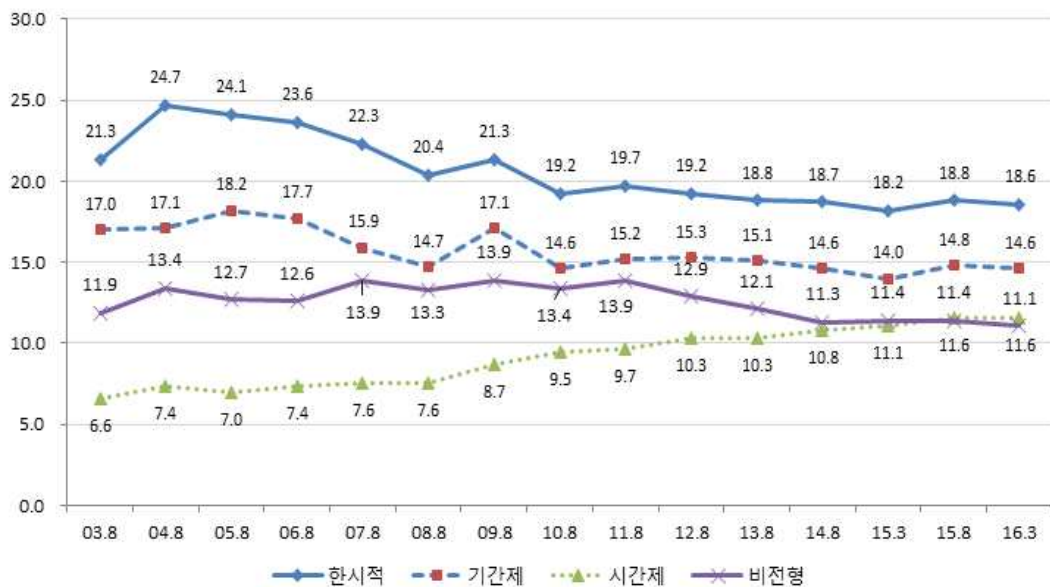
자료: 통계청, 『경제활동인구조사 근로형태별 부가조사』, 각 년도

비정규직의 근로형태별로 비정규직 규모의 변화 추이를 살펴보면 [그림 Ⅱ-2]와 같이 2004년 8월 이후 한시적 근로와 비전형 일자리의 비중은 줄어드는 모습을 보이고 있으나 시간제 근로의 비중은 지속적으로 증가하고 있다. 구체

적으로 임금근로자 중 시간제의 비중은 2003년 8월의 6.6%에서 2015년 8월에는 11.6%로 두 배 가까이 늘어났다.

OECD국가의 경우 1인당 국민소득이 증가할수록 시간제 근로의 비중도 증가하는 현상을 발견할 수 있으며, 한국은 1인당 국민소득에 비해 시간제 비중이 낮은 국가군에 속한다. 따라서 향후에도 시간제의 비중과 절대적 규모가 늘어날 것으로 기대된다.

[그림 II-2] 근로형태별 비정규직 비중의 추이(임금근로자 대비)



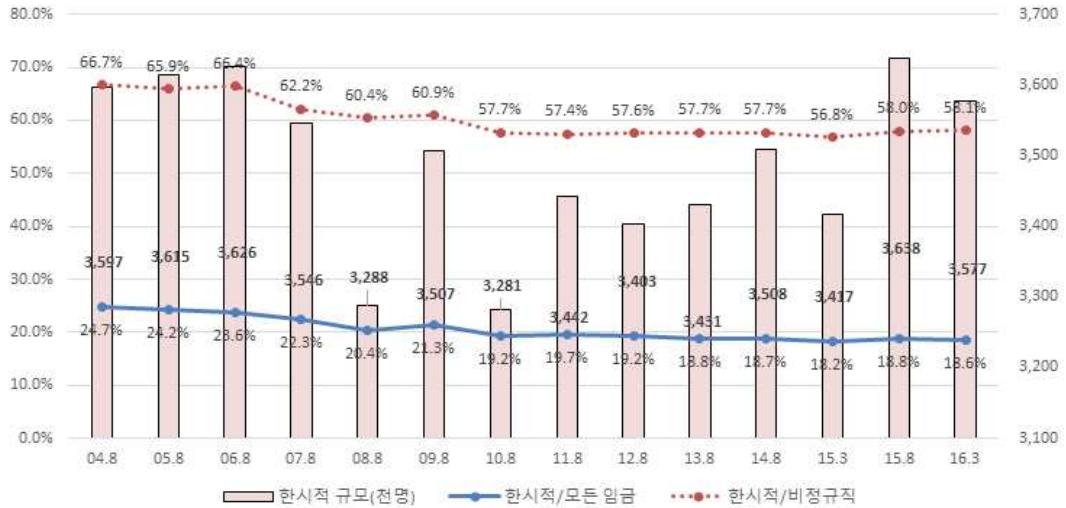
자료: 통계청, 『경제활동인구조사 근로형태별 부가조사』, 각 년도

## 나. 한시적 근로

비정규직의 근로형태별로 그 변화의 추이를 살펴보면 임금근로자 중 한시적 근로의 비중은 2006년 8월~2008년 8월 사이에 큰 폭으로 하락(23.6%→20.4%) 하였으나 이후에는 하향 안정화된 모습을 보인다. 이에 따라 비정규직 중 한시적 근로자의 비중도 2004년 8월의 66.7%에서 2015년 8월 58.0%로 감소하였다.

한시적 근로자의 숫자는 2006년 말 기간제법의 도입에 따라 큰 폭으로 감소하였지만 비정규직 절대규모의 증가에 기인하여 2011년 8월 이후 다시 늘어나 2015년 8월에는 3,638천명에 달하였다. 이는 비정규직 조사의 결과가 발표된 이후 가장 많은 숫자이다. 향후 제4차 산업혁명의 영향으로 인해 기간제 등 한시적 근로의 비중이 다시 증가할 가능성도 배제할 수 없다.

[그림 II-3] 한시적 근로의 비중과 규모

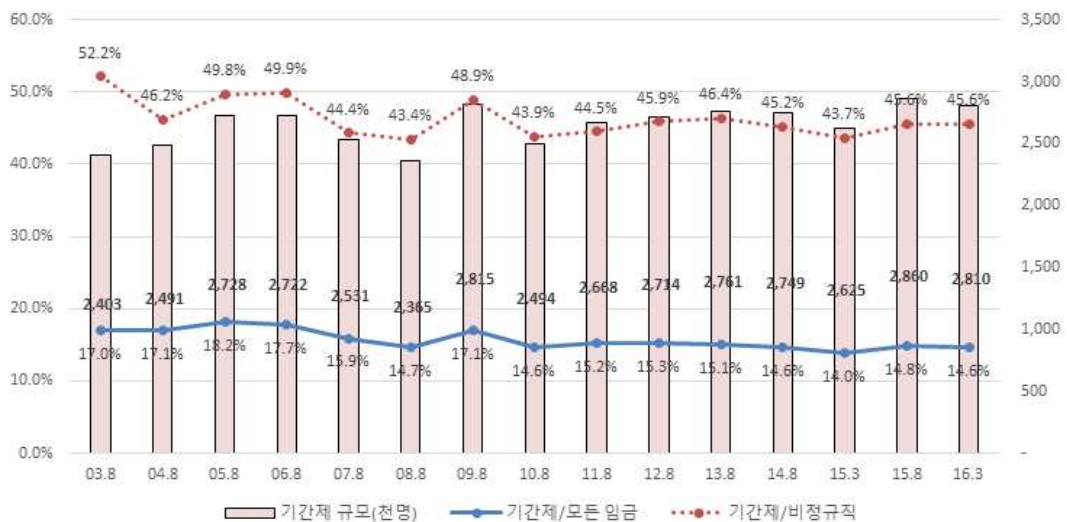


자료: 통계청, 『경제활동인구조사 근로형태별 부가조사』, 각 년도

## 다. 기간제 근로

한시적 근로의 가장 큰 비중을 차지하는 것은 기간제이다. 임금근로자 중 기간제의 비중은 기간을 2년으로 제한한 기간제법의 도입 전후인 2005년 8월~2008년 8월 사이 큰 폭으로 하락(18.2%→14.7%)하였으나 2010년 8월 이후 안정적 모습을 보인다. 비정규직 중에서 기간제가 점유하는 비중도 유사한 추이를 나타내고 있다.

[그림 II-4] 기간제 근로의 비중과 규모

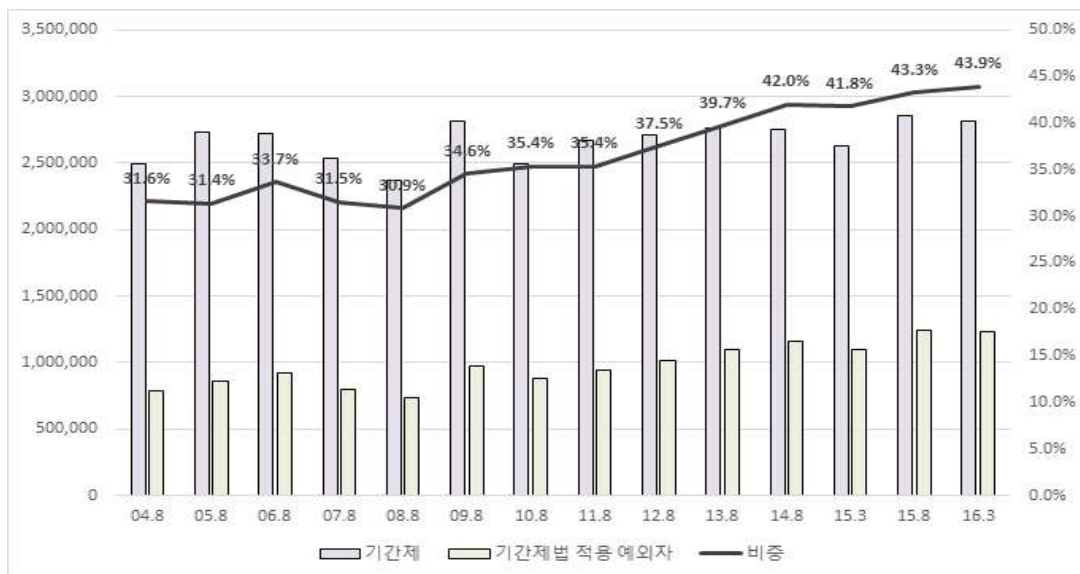


자료: 통계청, 『경제활동인구조사 근로형태별 부가조사』, 각 년도

비정규직 규모의 증가에 따라 기간제 근로자도 2010년 8월 이후 다시 증가하여 2015년 8월 2,860천명에 달하였는데, 이는 조사결과가 발표된 이후 가장 많은 숫자이다. 구체적으로 2005년 8월~2008년 8월 사이 기간제 근로자는 363천명이 줄어들었지만 2010년 8월 이후 366천명이 증가하였다. 2016년 3월의 경우 기간제 근로자의 규모는 2,810천명으로 1년 전보다 175천명이 늘어났으며, 비중도 14.0%에서 14.6%로 증가하였다.

기간제와 관련되어 주목할 내용의 하나는 기간제법 적용제외자의 규모와 비중이 지속적으로 증가하고 있다는 점이다. 『기간제 및 단시간근로자 보호 등에 관한 법률』 제4조와 시행령 제3조에서는 2년을 초과하여 기간제 근로자를 사용할 수 있는 예외조항을 두고 있다.<sup>1)</sup> 하지만 통계청 『경제활동인구조사 근로형태별부가조사』의 한계로 인해 예외조항에 적용되는, 즉 적용제외자의 규모를 정확하게 파악할 수 없다. 단지, 55세 이상의 고령자 및 5인 미만의 사업체에 대해서는 적용제외자의 규모 파악이 가능하다.

[그림 II-5] 기간제법 적용제외자(55세 이상 또는 5인 미만 사업체 근무) 규모와 비중



자료: 통계청, 『경제활동인구조사 근로형태별 부가조사』, 각 년도

1) 기간제 및 단시간근로자 보호 등에 관한 법률 제3조에서는 적용범위에 대해 설명하고 있는데, ① 상시 5인 이상의 근로자를 사용하는 모든 사업 또는 사업체와 ② 국가 및 지방자치단체의 기관은 근로자 수와 관계없이 이 법이 적용된다.

여기에서는 55세 이상인 기간제 근로자와 5인 미만 사업체에서 근무하는 기간제 근로자의 규모를 파악하고, 이들을 기간제법 적용제외자로 설정한다. 이들의 숫자와 기간제 중에서 차지하는 비중은 [그림 II-5]에 나타나 있다. [그림 II-5]에서 보면 전체 기간제 근로자 중 기간제 2년 제한의 대상이 아닌 근로자의 비중이 점차 증가하여 2016년 3월의 경우 그 비중이 43.9%에 달하고 있다.

그리고 기간제 2년 제한의 대상이 아닌 근로자의 절대 규모 및 비중이 증가하는 가장 큰 이유는 인구고령화 및 노후 준비의 부족으로 인해 55세 이상 근로자가 계속 증가하고 있기 때문이다. [그림 II-6]에서 보면 기간제 중 55세 이상의 비중이 2005년 8월의 15.1%에서 2015년 8월 35.0%까지 급증한 것으로 나타나고 있다.

[그림 II-6] 55세 이상 기간제 근로자의 규모와 비중



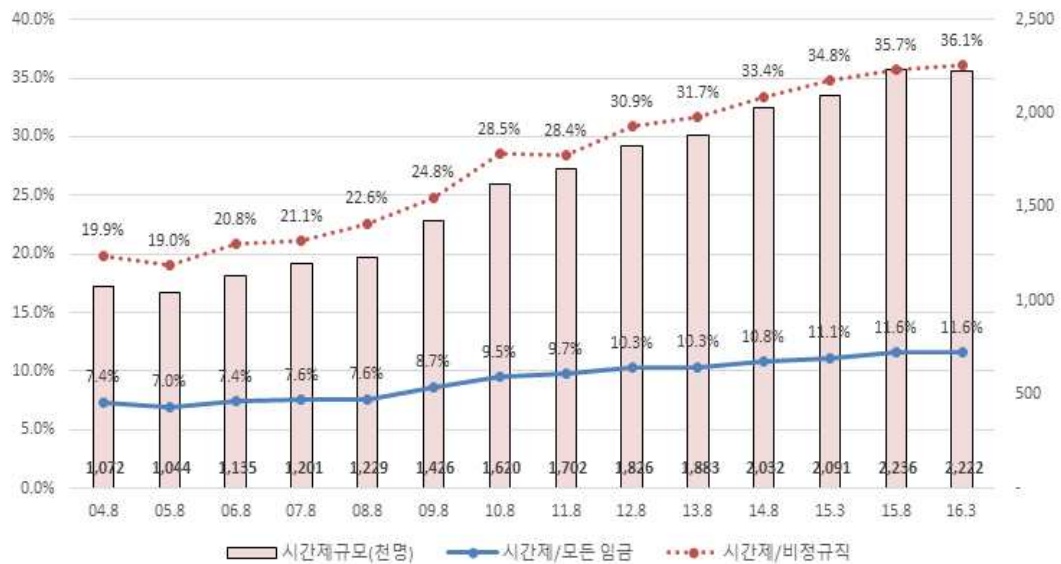
자료: 통계청, 『경제활동인구조사 근로형태별 부가조사』, 각 년도

## 라. 시간제 근로

시간제 근로자는 그 규모와 비중이 지속적인 상승세를 보이고 있으며, 비정규직 감소를 가로막고 있는 가장 커다란 원인으로 작동하고 있다. 2004년 8월 이후 시간제 근로자의 숫자는 2015년 8월까지 무려 108.6%나 증가하였으며, 비정규직에서 점유하는 비중도 동 기간 19.9%에서 35.7%로 높아졌다.



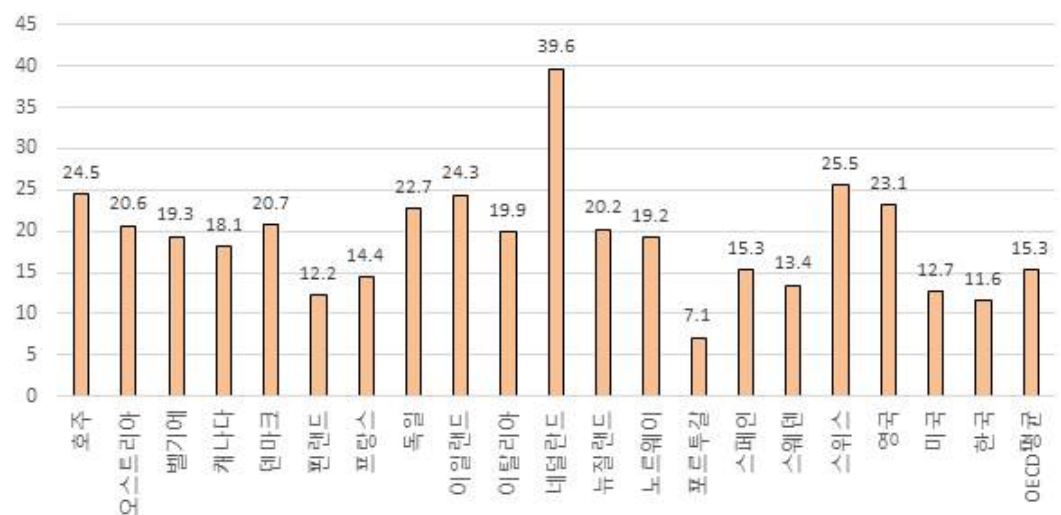
[그림 II-7] 시간제 근로의 비중과 규모



자료: 통계청, 『경제활동인구조사 근로형태별 부가조사』, 각 년도

하지만 향후 국민소득의 증가와 더불어 생산가능인구의 감소로 인해 인력부족현상이 심화됨에 따라 여성과 고령자에 대한 인력수요가 늘어날 것이고 이에 여성, 고령자 등이 선호하는 시간제 일자리도 함께 증가할 것으로 예상된다. 실제로 OECD국가 중 한국보다 1인당 GDP가 높은 국가의 대부분은 시간제 비중이 한국보다 높다.

[그림 II-8] OECD 주요국의 시간제 근로의 비중: 2015년 기준



자료: OECD, Database

## 마. 비전형 근로

비전형 근로의 비중은 2011년 8월을 정점으로 하여 다시 감소하는 지극히 완만한 역 U자형의 모습을 보이고 있다. 비정규직에서 이들이 차지하는 비중은 2011년 8월 40.5%를 기록한 후 하락하기 시작하여 2015년 8월에는 35.2% 수준까지 줄어들었다. 이에 따라 비전형근로자의 규모도 2011년 8월의 2,427천명에서 2015년 8월에는 2,206천명으로 221천명이나 감소하였다.

[그림 II-9] 비전형 근로의 비중과 규모



자료: 통계청, 『경제활동인구조사 근로형태별 부가조사』, 각 년도

2011년 8월 이후의 비전형 근로자 감소는 주로 특수형태근로자와 일일근로자의 감소에 기인한다. 비정규직에서 차지하는 특수형태근로종사자의 비중은 2004년 8월 이후 하락세를 보이고 있는데, 특히 2009년 8월의 11.1%에서 2015년 8월에는 7.9%까지 낮아졌다. 건설일용근로자, 파출부, 간병인 등이 주요한 위치를 차지하고 있는 일일근로는 2011년 8월의 16.1%를 정점으로 그 비중이 줄어들기 시작하여 2015년 8월에는 14.0%를 기록하였다.

이에 대해 파견이나 용역근로자의 비중은 별다른 변화를 보이지 않고 있는데, 파견의 경우 파견허용업종이 제한되어 있다는 것이 이러한 현상의 가장 큰 원인으로 여겨진다.

<표 II-1> 비전형근로의 근로형태별 비정규직 비중의 추이(비정규직 중 구성비)

|      | 파견  | 용역   | 특수형태<br>근로 | 일일근로 | 가구내 |
|------|-----|------|------------|------|-----|
| 04.8 | 2.2 | 7.7  | 13.2       | 12.3 | 3.2 |
| 05.8 | 2.1 | 7.9  | 11.5       | 13.1 | 2.6 |
| 06.8 | 2.4 | 9.1  | 11.3       | 12.2 | 3.2 |
| 07.8 | 3.1 | 10.4 | 11.1       | 14.8 | 2.2 |
| 08.8 | 2.6 | 11.8 | 10.9       | 15.0 | 1.2 |
| 09.8 | 2.9 | 10.8 | 11.1       | 15.3 | 1.7 |
| 10.8 | 3.7 | 10.7 | 10.4       | 15.3 | 1.2 |
| 11.8 | 3.3 | 11.2 | 10.2       | 16.1 | 1.3 |
| 12.8 | 3.6 | 11.5 | 9.2        | 14.7 | 1.2 |
| 13.8 | 3.4 | 10.9 | 9.2        | 13.8 | 1.2 |
| 14.8 | 3.2 | 9.9  | 8.6        | 13.2 | 0.9 |
| 15.3 | 3.2 | 10.9 | 8.3        | 13.8 | 0.8 |
| 15.8 | 3.3 | 10.5 | 7.9        | 14.0 | 0.9 |
| 16.3 | 3.5 | 11.3 | 8.2        | 12.3 | 0.7 |

자료: 통계청, 『경제활동인구조사 근로형태별 부가조사』, 각 년도

## 바. 비정규직의 근로형태

통계청 경제활동인구조사의 근로형태별 부가조사에서 비정규직의 경우 복수 응답이 가능하다. 예를 들어, 기간제 근로자이면서 동시에 시간제 근로자인가의 여부를 파악할 수 있다.

비정규직 내 각각의 근로형태에 대해 이들의 세부적 근로형태를 다시 분석한 결과 비정규직의 상당수는 2개 이상의 근로형태를 가지는 것으로 조사되었다. 구체적으로 2016년 3월 기준 3,577천명의 한시적 근로자 중 순수하게 한시적 근로자인 경우는 2,223천명이며, 나머지는 한시적 근로자임과 동시에 시간제 또는 비전형 근로자이다.

또한 시간제 근로자 2,222천명 가운데 순수한 시간제 근로자는 절반에도 미치지 못하는 1,064천명이며, 나머지 1,158천명은 시간제이면서 동시에 한시적 근로자이거나 또는 비전형 근로자로 나타났다. 이처럼 비정규직 근로자의 상당수는 두 개 이상의 근로형태를 가지고 있어 비정규직의 특정 대상을 주 목표로 하는 맞춤형 정책이 다른 비정규직에게 까지 영향을 미칠 가능성이 있다.

<표 II-2> 비정규직 근로자의 근로형태: 2016년 3월

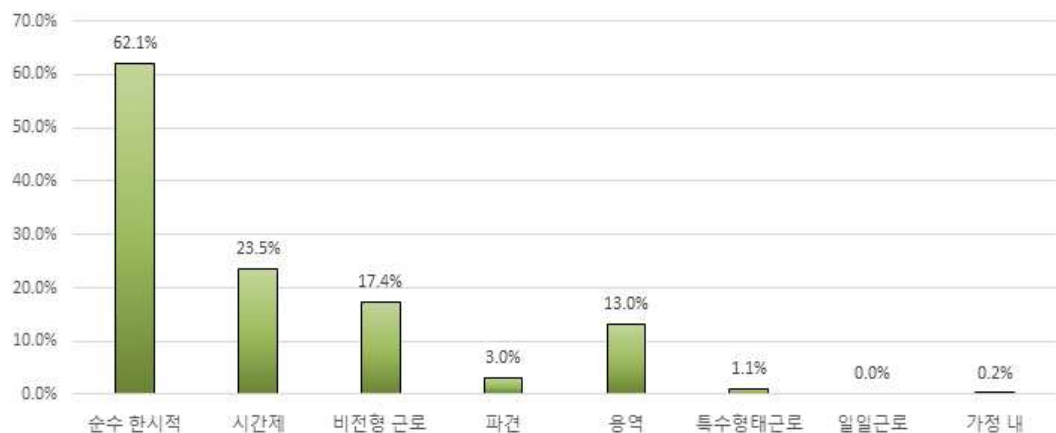
(단위: 천명)

| 구분   | 한시근로  |         | 시간<br>제 | 비전형   |     |     |          |          |         | 소계    |
|------|-------|---------|---------|-------|-----|-----|----------|----------|---------|-------|
|      | 전체    | 기간<br>제 |         | 전체    | 파견  | 용역  | 특수<br>형태 | 일일<br>근로 | 가정<br>내 |       |
| 한시적  | 2,223 | 2,810   | 840     | 622   | 108 | 467 | 40       | 0        | 7       | 3,577 |
| 기간제  | -     | 1,679   | 667     | 555   | 103 | 428 | 20       | 0        | 3       | 2,810 |
| 시간제  | 840   | 667     | 1,064   | 427   | 47  | 91  | 74       | 216      | 30      | 2,222 |
| 비전형  | 622   | 555     | 427     | 1,198 | -   | -   | -        | -        | -       | 2,138 |
| 파견   | 108   | 103     | 47      | -     | 92  | 0   | 0        | 5        | 0       | 216   |
| 용역   | 467   | 428     | 91      | -     | 0   | 158 | 0        | 49       | 0       | 694   |
| 특수형태 | 40    | 20      | 74      | -     | 0   | 0   | 395      | 10       | 1       | 502   |
| 일일근로 | 0     | 0       | 216     | -     | 5   | 49  | 10       | 496      | 11      | 758   |
| 가정 내 | 7     | 3       | 30      | -     | 0   | 0   | 1        | 11       | 11      | 44    |
| 소계   | 3,577 | 2,810   | 2,222   | 2,138 | 216 | 694 | 502      | 758      | 44      | 6,156 |

자료: 통계청(2016. 3), 『경제활동인구조사 근로형태별 부가조사』.

구체적으로 살펴보면 우선 [그림 II-10]과 같이 한시적 근로자 중 순수한 한시적 근로자는 62.1%이며, 23.5%는 한시적 근로자임과 동시에 시간제 근로자이다. 또한 한시적 근로자의 17.4%는 비전형 근로자로 그 중에서도 용역이 13.0%에 달하고 있다.

[그림 II-10] 한시적 근로자의 근로형태



자료: 통계청(2016. 3), 『경제활동인구조사 근로형태별 부가조사』.

다음으로 기간제 근로를 세부적으로 살펴보면 기간제 근로자 중에서도 순수한 기간제는 59.7%에 불과하며, 기간제이면서 시간제인 경우가 23.7%, 비전형 근로인 경우가 19.7%에 달한다. 한시적 근로와 유사하게 기간제이면서 용역인 경우가 15.2%로 상당한 비중을 차지하고 있다.

[그림 II-11] 기간제 근로자의 근로형태



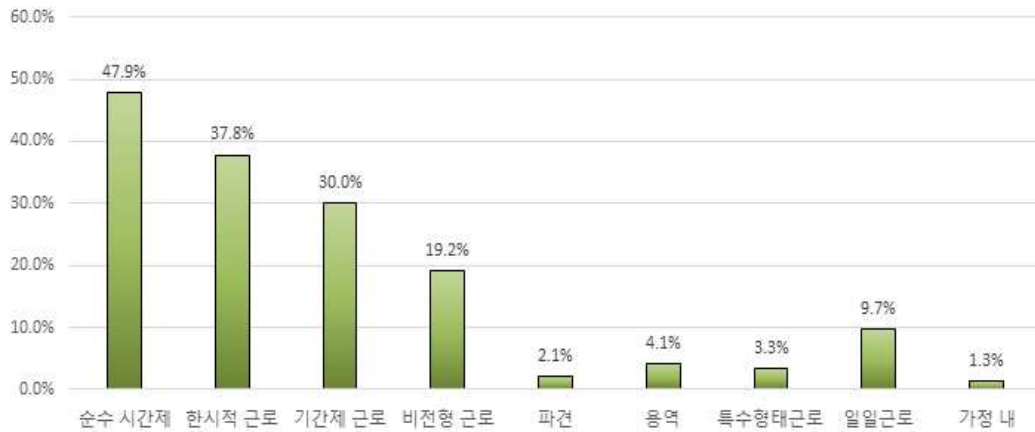
자료: 통계청(2016. 3), 『경제활동인구조사 근로형태별 부가조사』.

시간제 근로자도 [그림 II- 12]와 같이 순수한 시간제는 절반에도 미치지 못하는 47.9%에 그치고 있다. 시간제 중 37.8%는 시간제이면서 동시에 한시적 근로형태를 보이고 있으며, 19.2%는 비전형 근로이다. 그리고 비전형 근로인 시간제 근로자의 절반 정도(216천명)는 건설일용직, 파출부, 간병인 등 일일근로로 나타났다.

그리고 시간제 근로자의 58.6%<sup>2)</sup>는 무기계약의 근로관계를 가지고 있다. 여기에서 제기되는 문제는 무기계약의 시간제를 비정규직의 범주에 포함시키는 것이 올바른가의 의문이다. 특히, 정규직으로 근무하다가 출산·육아, 간병, 교육, 휴식 등의 사유로 일시적으로 시간제로 전환한 경우 현재에는 이들도 비정규직에 포함된다는 비정규직 정의의 불합리성이 제기된다. Temporary(한시적) 근로를 비정규직으로 간주하는 OECD와 같이 한국도 이러한 불합리성을 해결하기 위해 비정규직의 정의를 다시 내릴 필요가 있다.

2) 이 숫자는 시간제 근로자 중 ‘문 53. 회사가 아주 어려워져서 폐업 또는 고용조정을 하거나 귀하가 특별히 잘못을 하지 않는다면 귀하가 원하는 한 계속 그 직장에 다닐 수 있습니까?’의 질문에 대해 ‘예’라고 응답한 비중이다.

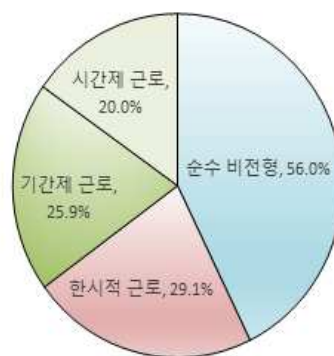
[그림 II-12] 시간제 근로자의 근로형태



자료: 통계청(2016. 3), 『경제활동인구조사 근로형태별 부가조사』.

파견, 용역, 특수형태근로 등 비전형 근로자에서도 순수한 비전형 근로자는 절반을 약간 넘는 56.0%에 지나지 않으며, [그림 II- 13]과 같이 비전형 근로자이면서 시간제 근로인 경우가 20.0%, 비전형 근로자이면서 한시적 근로인 경우가 29.1%에 달하고 있다. 특히 용역근로자의 67.3%는 한시적 근로로 조사되어 이들의 대부분은 고용이 불안한 등록형 용역임을 시사한다.

[그림 II-13] 비전형 근로자의 근로형태



자료: 통계청(2016. 3), 『경제활동인구조사 근로형태별 부가조사』.

## 2. 비정규직과 사업체 규모

### 가. 전체 비정규직

비정규직의 대부분은 영세사업체에서 일하고 있다. 정규직은 28.4%가 100인 이상 사업체에 근무하고 있지만 비정규직은 그 비중이 11.9%에 불과하다. 특히 비정규직의 70% 이상은 30인 미만 영세기업에 근무하여 비정규직의 일자리 질이 낮을 위험성이 높다.

보다 자세히 살펴보면 비정규직 내에서도 기간제와 한시적 근로자들이 10~99인 사업체에 상대적으로 많이 분포되어 있는 반면, 시간제는 3명 중 2명 정도가 10인 미만의 사업체에서 근무하고 있다. 특히 1~4인의 영세 사업체에 시간제 근로자의 40.8%가 취업하고 있었다.

<표 II-3> 비정규직 근로자의 직장규모 분포(%): 2016년 3월

(단위: %)

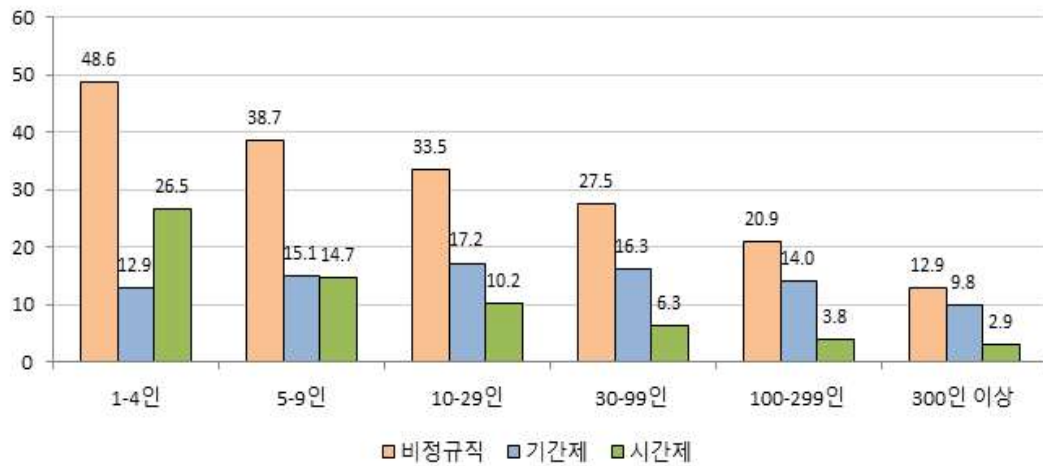
| 직장규모     | 모든<br>임금<br>근로 | 정규직  | 비정규직 |      |      |      |      |
|----------|----------------|------|------|------|------|------|------|
|          |                |      | 전체   | 기간제  | 한시적  | 시간제  | 비전형  |
| 1~4인     | 17.8           | 13.4 | 27.0 | 15.7 | 18.5 | 40.8 | 29.1 |
| 5~9인     | 17.6           | 15.8 | 21.2 | 18.1 | 19.3 | 22.3 | 24.9 |
| 10~29인   | 22.3           | 21.8 | 23.3 | 26.3 | 25.2 | 19.7 | 25.7 |
| 30~99인   | 19.3           | 20.6 | 16.6 | 21.5 | 19.9 | 10.6 | 15.5 |
| 100~299인 | 10.3           | 12.0 | 6.7  | 9.9  | 9.1  | 3.4  | 4.2  |
| 300인 이상  | 12.8           | 16.4 | 5.2  | 8.6  | 8.1  | 3.2  | 0.7  |

자료: 통계청(2016. 3), 『경제활동인구조사 근로형태별 부가조사』.

임금근로자 중 비정규직의 비중을 사업체 규모별로 살펴보면 사업체 규모가 작을수록 비정규직 근로자의 비중도 높은 데, 특히 1~4인 사업체의 경우 전체 근로자의 48.6%가 비정규직인 것으로 조사되었다.

기간제는 10~29인 사업체에서 상대적으로 가장 많이 근무하고 있지만 사업체 규모에 따른 기간제 비중의 변화는 그리 크지 않다. 시간제도 영세 사업체에서 이들을 고용하는 비중이 높아, 1~4인 사업체의 경우 전체 고용인력 중 시간제 비중이 26.5%에 달하고 있다.

[그림 II-14] 기업규모별 임금근로자 중 비정규직, 기간제 및 시간제의 비중(%): 2016년 3월



자료: 통계청(2016. 3), 『경제활동인구조사 근로형태별 부가조사』.

<표 II-4> 사업체 규모별 임금근로자 중 비정규직 비중의 추이

|      | 사업체 규모 |      |        |        |          |         |
|------|--------|------|--------|--------|----------|---------|
|      | 1~4인   | 5~9인 | 10~29인 | 30~99인 | 100~299인 | 300인 이상 |
| 04.8 | 48.8   | 42.6 | 38.4   | 33.5   | 29.4     | 20.4    |
| 05.8 | 50.4   | 40.5 | 37.5   | 33.4   | 28.8     | 19.7    |
| 06.8 | 46.6   | 38.5 | 37.8   | 32.8   | 27.7     | 20.0    |
| 07.8 | 47.2   | 38.2 | 38.2   | 33.0   | 28.9     | 19.5    |
| 08.8 | 44.4   | 39.1 | 36.4   | 29.9   | 24.7     | 17.3    |
| 09.8 | 44.5   | 40.3 | 40.3   | 32.0   | 23.5     | 17.1    |
| 10.8 | 45.6   | 37.6 | 36.0   | 31.6   | 21.0     | 15.4    |
| 11.8 | 46.1   | 38.8 | 37.3   | 31.6   | 21.2     | 17.2    |
| 12.8 | 47.0   | 38.1 | 34.6   | 31.1   | 21.9     | 14.7    |
| 13.8 | 46.4   | 37.3 | 33.7   | 29.7   | 21.8     | 15.2    |
| 14.8 | 46.9   | 36.8 | 33.7   | 29.4   | 19.4     | 16.0    |
| 15.3 | 46.5   | 37.0 | 33.3   | 29.0   | 20.7     | 14.2    |
| 15.8 | 47.5   | 38.7 | 33.6   | 29.5   | 21.0     | 14.0    |
| 16.3 | 48.6   | 38.7 | 33.5   | 27.5   | 20.9     | 12.9    |

자료: 통계청, 『경제활동인구조사 근로형태별 부가조사』, 각 년도

나아가 사업체 규모에 따라 전체 고용인력 중 비정규직의 비중이 얼마나 되는가를 시계열로 살펴본 결과, <표 II-4>와 [그림 II- 15]와 같이 사업체 규모가 클수록 근로자 중 비정규직의 비중이 빠르게 축소되어 왔음을 알 수 있



다. 특히 2006년 말의 비정규직 관련법 제정 이후 비정규직 비율의 감소속도가 빨라졌다. 이러한 사실은 비정규직 관련법, 특히 기간제의 사용기간 제한이 100인 이상 사업체의 인력운용 방식을 변화시켰을 개연성을 시사한다. 즉, 기업들은 비정규직 관련법의 규제를 피하기 위해 기간제를 축소하는 대신 아웃소싱을 늘이거나 용역 등 간접고용을 확대하였다는 점을 간접적으로 보여준다.

[그림 II-15] 기업규모별 임금근로자 중 비정규직 비중의 추이



자료: 통계청, 『경제활동인구조사 근로형태별 부가조사』, 각 년도

## 나. 기간제

사업체 규모별로 전체 근로자 중 기간제의 비중이 어떻게 변화하였는가를 살펴보면 <표 II-5>와 같이 사업체 규모와 상관없이 모든 규모에 걸쳐 기간제의 비중이 하락한 것을 알 수 있다. 즉, 2006년 말에 제정된 비정규직 관련법은 기업 규모와 관계없이 모든 사업체에게 기간제 사용이 향후 어렵다는 신호를 보낸 것으로 가정할 수 있다.

특히, 1~4인의 영세사업체는 기존의 기간제를 시간제로 대체하는 현상이 뚜렷하게 보인다. 구체적으로 2006년 8월 17.7%이었던 기간제의 비중은 4년 뒤인 2010년 8월 10.2%로 낮아진 반면, 시간제의 비중은 같은 기간 17.1%에서 21.5%로 높아졌다. 또한 비정규직 전체의 비중은 같은 기간 17.7%에서 10.2%로 크게 낮아져 비정규직 관련법의 제정을 전후로 1~4인의 영세사업체에서 비정규직의 정규직 대체가 크게 발생하였음을 알 수 있다. 이러한 현상은 5~9인 사업체에서도 발견된다. 하지만 10~99인의 사업체는 2006년 8월에서 2010년 8

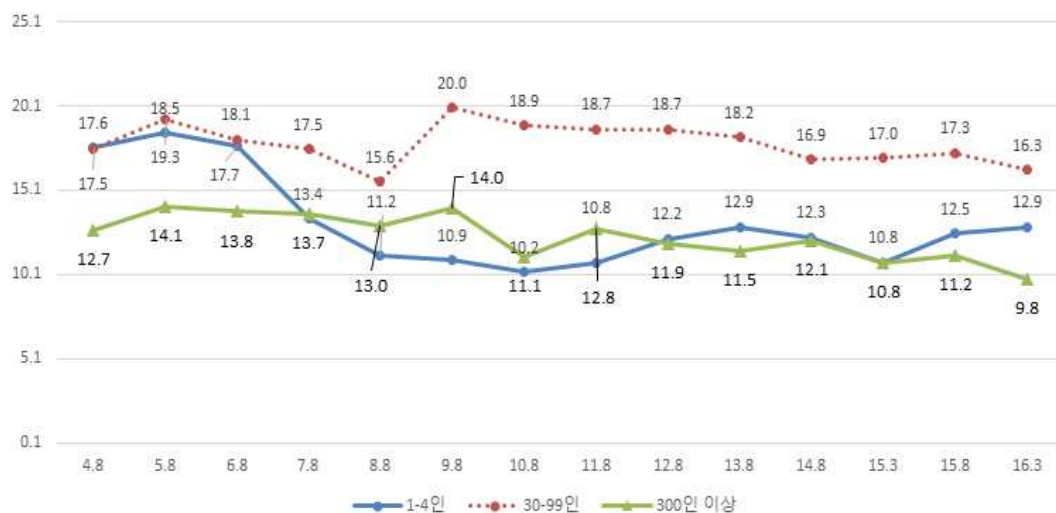
월 기간 중 기간제의 비중에 있어 또는 별다른 변화를 찾기 어려웠다. 단지 100인 이상의 사업체에서 2010년이 되면서 기간제의 비중을 상당한 폭으로 축소시킨 것으로 나타나 비정규직 관련법이 100인 이상과 10인 미만의 사업체에 주로 영향을 주었다.

<표 II-5> 사업체 규모별 임금근로자 중 기간제 비중의 추이(

|      | 사업체 규모 |      |        |        |          |         |
|------|--------|------|--------|--------|----------|---------|
|      | 1~4인   | 5~9인 | 10~29인 | 30~99인 | 100~299인 | 300인 이상 |
| 04.8 | 17.6   | 18.5 | 18.0   | 17.5   | 16.5     | 12.7    |
| 05.8 | 18.5   | 17.2 | 19.4   | 19.3   | 20.0     | 14.1    |
| 06.8 | 17.7   | 18.4 | 19.2   | 18.1   | 17.7     | 13.8    |
| 07.8 | 13.4   | 14.2 | 18.2   | 17.5   | 18.6     | 13.7    |
| 08.8 | 11.2   | 14.1 | 17.5   | 15.6   | 16.4     | 13.0    |
| 09.8 | 10.9   | 15.2 | 22.6   | 20.0   | 17.0     | 14.0    |
| 10.8 | 10.2   | 11.9 | 18.5   | 18.9   | 14.2     | 11.1    |
| 11.8 | 10.8   | 13.6 | 19.2   | 18.7   | 13.4     | 12.8    |
| 12.8 | 12.2   | 14.1 | 17.8   | 18.7   | 15.0     | 11.9    |
| 13.8 | 12.9   | 13.9 | 17.4   | 18.2   | 15.1     | 11.5    |
| 14.8 | 12.3   | 14.2 | 17.2   | 16.9   | 13.2     | 12.1    |
| 15.3 | 10.8   | 14.2 | 15.7   | 17.0   | 13.6     | 10.8    |
| 15.8 | 12.5   | 14.6 | 16.9   | 17.3   | 14.5     | 11.2    |
| 16.3 | 12.9   | 15.1 | 17.2   | 16.3   | 14.0     | 9.8     |

자료: 통계청, 『경제활동인구조사 근로형태별 부가조사』, 각 년도

[그림 II-16] 기업규모별 임금근로자 중 비정규직 비중의 추이



자료: 통계청, 『경제활동인구조사 근로형태별 부가조사』, 각 년도

## 다. 시간제

전체 근로자 중 시간제의 비중은 매우 빠른 속도로 증가하고 있는데, 이의 주된 원인은 영세사업체에서 시간제 활용을 늘이고 있기 때문이다. 즉, <표 II-6>과 [그림 II-17]에서 보면 영세사업체 근로자 중 시간제의 비중이 빠른 속도로 증가하였다. 이는 이들 사업체들이 인력증원을 시간제 형태로 한 것도 있지만 다른 형태의 비정규직을 시간제로 전환한 것에도 기인한다. 구체적으로 1~4인 사업체의 경우 2004년 8월 전체 근로자의 17.5% 수준이었던 시간제의 비중이 2015년 8월에는 25.4%로 급격하게 증가하였다.

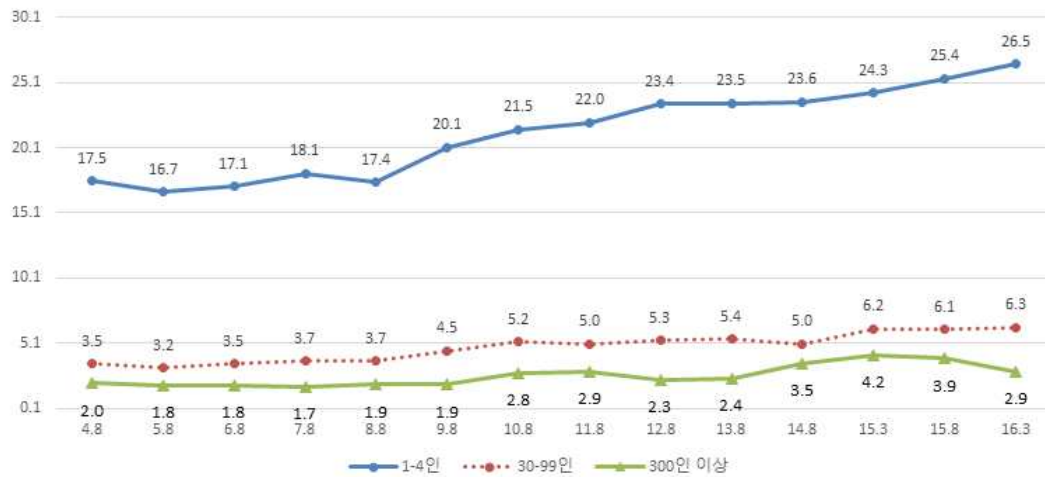
이러한 현상은 5~9인 및 10~29인 사업체에서도 뚜렷하다. 하지만 100인 이상 사업체도 시간제의 비중이 늘어나고 있기는 하지만 2016년 3월 현재 100~299인 사업체는 전체 근로자의 3.8%, 그리고 300인 이상 사업체는 2.9%만이 시간제로 조사되었다. 따라서 이들 사업체에서 시간제 활용이 제고될 수 있도록 정부의 적극적 노력이 필요한 것으로 보인다.

<표 II-6> 사업체 규모별 임금근로자 중 시간제 비중의 추이(

|      | 사업체 규모 |      |        |        |          |         |
|------|--------|------|--------|--------|----------|---------|
|      | 1~4인   | 5~9인 | 10~29인 | 30~99인 | 100~299인 | 300인 이상 |
| 04.8 | 17.5   | 9.0  | 6.0    | 3.5    | 2.3      | 2.0     |
| 05.8 | 16.7   | 8.4  | 5.7    | 3.2    | 1.9      | 1.8     |
| 06.8 | 17.1   | 8.7  | 6.4    | 3.5    | 2.3      | 1.8     |
| 07.8 | 18.1   | 9.1  | 5.7    | 3.7    | 2.5      | 1.7     |
| 08.8 | 17.4   | 9.4  | 6.5    | 3.7    | 2.2      | 1.9     |
| 09.8 | 20.1   | 10.6 | 7.6    | 4.5    | 3.0      | 1.9     |
| 10.8 | 21.5   | 11.5 | 8.4    | 5.2    | 2.5      | 2.8     |
| 11.8 | 22.0   | 11.3 | 8.8    | 5.0    | 2.6      | 2.9     |
| 12.8 | 23.4   | 12.9 | 8.8    | 5.3    | 3.1      | 2.3     |
| 13.8 | 23.5   | 13.1 | 8.7    | 5.4    | 2.7      | 2.4     |
| 14.8 | 23.6   | 14.1 | 9.5    | 5.0    | 2.7      | 3.5     |
| 15.3 | 24.3   | 13.6 | 9.5    | 6.2    | 4.0      | 4.2     |
| 15.8 | 25.4   | 14.8 | 9.9    | 6.1    | 3.7      | 3.9     |
| 16.3 | 26.5   | 14.7 | 10.2   | 6.3    | 3.8      | 2.9     |

자료: 통계청, 『경제활동인구조사 근로형태별 부가조사』, 각 년도

[그림 II-17] 기업규모별 임금근로자 중 시간제 비중의 추이



자료: 통계청, 『경제활동인구조사 근로형태별 부가조사』, 각 년도

### 3. 비정규직 근로자의 인구학적 특성

#### 가. 성별 분포

다음으로 비정규직 근로자들이 인구학적으로 어떤 사람들인가를 파악하기 위하여 성별 분포, 연령별 분포 및 학력별 분포를 살펴보았다. 우선 성별로는 여성이 상대적으로 많아 2016년 3월의 경우 비정규직의 55.2%와 기간제의 53.4%가 여성으로 조사되었다. 특히 시간제 근로자는 여성이 3/4에 가까운 72.8%를 점유한다.

<표 II-7> 근로형태에 따른 성별 분포: 2016년 3월

(단위: 천명, %)

| 성별 | 모든<br>임금<br>근로   | 정규직             | 비정규직            |                 |                 |                 |                 |
|----|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|    |                  |                 | 전체              | 기간제             | 한시적             | 시간제             | 비전형             |
| 남성 | 10,810<br>(56.2) | 8,049<br>(61.6) | 2,761<br>(44.9) | 1,311<br>(46.6) | 1,692<br>(47.3) | 604<br>(27.2)   | 1,093<br>(51.1) |
| 여성 | 8,423<br>(43.8)  | 5,027<br>(38.5) | 3,395<br>(55.2) | 1,499<br>(53.4) | 1,884<br>(52.7) | 1,618<br>(72.8) | 1,045<br>(48.9) |
| 소계 | 19,233           | 13,077          | 6,156           | 2,810           | 3,577           | 2,222           | 2,138           |

자료: 통계청(2016. 3), 『경제활동인구조사 근로형태별 부가조사』.

한편, 비전형 근로자는 남성의 비율이 51.1%로 예외적이다. 이는 비전형 근로자의 35.5%를 차지하는 일일근로에서 남성의 비중이 71.3%로 높기 때문이다. 즉, 일일근로의 대부분이 건설일용직이어서 나타나는 현상이다.

## 나. 연령별 분포

연령별로는 정규직이 30~40대에 집중되어 있는 반면, 비정규직은 50대 이상이 가장 많아 전체 비정규직의 43.7%가 50대 이상이다. 또한 기간제 근로자는 60대 이상이 가장 많아 26.3%를 차지하고 있다. 2016년 3월을 기준으로 2년이라는 기간 제한을 받지 않는 55세 이상의 기간제 근로자가 전체 기간제 근로자의 36.1%로 1,015천명에 달하고 있다.

55세 이상 임금근로자의 27.4%와 비정규직의 절반 정도(50.7%)가 기간제로 취업하고 있으며, [그림 II-18]과 같이 각 연령대별로 임금근로자 중 기간제의 비중은 40~44세까지 줄어들었다 다시 상승하는 전형적인 U자 패턴을 보이고 있다.

이처럼 50세 이상의 연령대에 비정규직 근로자가 집중되어 있는 것에 비해 정규직 근로자는 30대와 40대에 집중되어 있다. 구체적으로 정규직 근로자의 28.6%가 30대인 반면, 60대 이상은 5.0%에 불과하다.

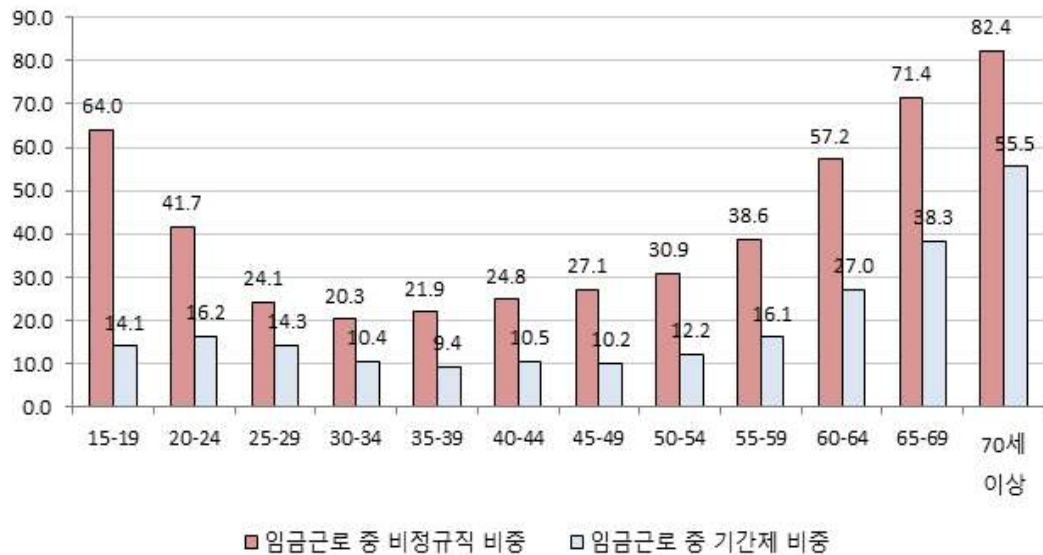
<표 II-8> 근로형태에 따른 연령대별 분포: 2016년 3월

(단위: %)

| 연령대    | 모든<br>임금<br>근로 | 정규직   | 비정규직  |       |       |       |       |
|--------|----------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|        |                |       | 전체    | 기간제   | 한시적   | 시간제   | 비전형   |
| 15~19세 | 1.1            | 0.6   | 2.2   | 1.1   | 1.2   | 5.1   | 0.6   |
| 20~29세 | 17.8           | 18.1  | 17.2  | 18.3  | 18.7  | 18.9  | 6.5   |
| 30~39세 | 24.6           | 28.6  | 16.2  | 16.6  | 17.6  | 13.1  | 13.0  |
| 40~49세 | 25.6           | 27.9  | 20.7  | 18.2  | 19.0  | 17.2  | 22.7  |
| 50~59세 | 20.5           | 19.9  | 22.0  | 19.5  | 19.9  | 17.6  | 29.8  |
| 60세 이상 | 10.3           | 5.0   | 21.7  | 26.3  | 23.6  | 28.2  | 27.6  |
| 소계     | 100.0          | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |

자료: 통계청(2016. 3), 『경제활동인구조사 근로형태별 부가조사』.

[그림 II-18] 연령대별 임금근로자 중 비정규직 및 기간제의 비중(%): 2016년 3월



자료: 통계청(2016. 3), 『경제활동인구조사 근로형태별 부가조사』.

#### 다. 학력별 분포

<표 II-9> 근로형태에 따른 학력별 분포: 2016년 3월

(단위: %)

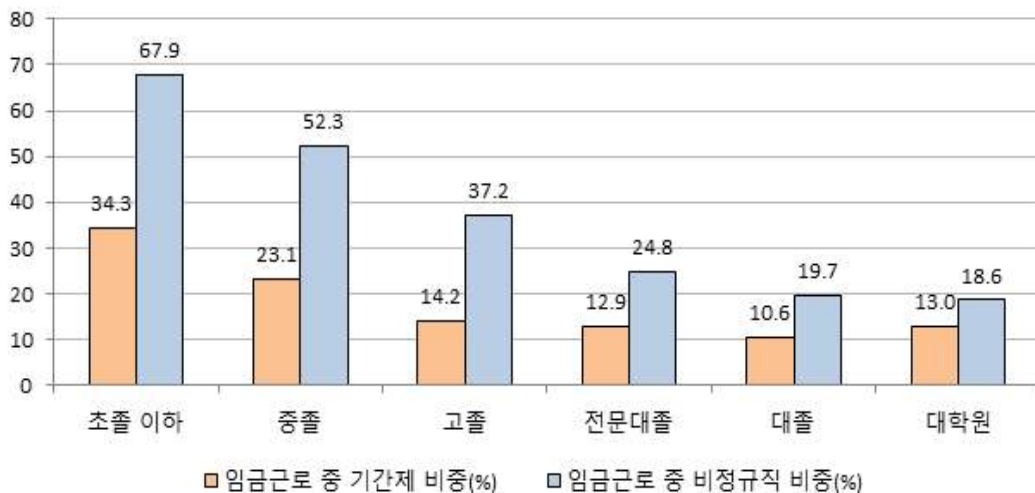
| 학력    | 모든<br>임금<br>근로 | 정규직   | 비정규직  |       |       |       |       |
|-------|----------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|       |                |       | 전체    | 기간제   | 한시적   | 시간제   | 비전형   |
| 초졸 이하 | 5.8            | 2.7   | 12.3  | 13.6  | 12.0  | 17.7  | 16.1  |
| 중졸    | 6.8            | 4.8   | 11.1  | 10.7  | 10.6  | 10.3  | 15.4  |
| 고졸    | 37.9           | 35.0  | 44.1  | 36.8  | 39.1  | 45.7  | 46.3  |
| 전문대졸  | 14.5           | 16.1  | 11.2  | 12.8  | 12.5  | 8.8   | 8.9   |
| 대졸    | 30.0           | 35.5  | 18.4  | 21.7  | 21.9  | 14.6  | 12.6  |
| 대학원   | 5.0            | 6.0   | 2.9   | 4.5   | 4.0   | 3.0   | 0.7   |
| 소계    | 100.0          | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |

자료: 통계청(2016. 3), 『경제활동인구조사 근로형태별 부가조사』.

비정규직의 학력분포를 보면, 고졸이 가장 많아 44.1%를 차지하고 있으며, <표 II-9>와 같이 4년제 대졸도 18.4%에 달한다. 하지만 각각의 학력에 따른

임금근로자 중 비정규직의 비중을 살펴보면 저학력일수록 비정규직의 비중이 높아 초졸 이하의 경우 임금근로자의 67.9%가 비정규직이고, 4년제 대졸자 중에서는 19.7%만이 비정규직인 것으로 나타나 저학력자의 비정규직 확률이 높다.

[그림 II- 19] 학력별 임금근로자 중 비정규직 및 기간제 비중: 2016년 3월



자료: 통계청(2016. 3), 『경제활동인구조사 근로형태별 부가조사』.

기간제의 경우에도 마찬가지로 고졸이 가장 많아 36.8%를 차지하고 있으며, 대졸자도 기간제의 21.7%에 달한다. 그리고 학력별로 임금근로자 중 기간제 비중을 살펴보면 중졸 이하 저학력자에게서 기간제로 일하는 비중이 높은 것을 발견할 수 있다. 하지만 전문대졸 이상에서는 임금근로자 중 기간제 비중이 학력별로 큰 차이를 보이지 않고 있다.

#### 4. 비정규직 근로자의 일자리 특성

##### 가. 근로시간<sup>3)</sup>

비정규직 근로자는 정규직보다 짧은 주당 35.8시간을 근무하고 있다. 비정규직의 40.5%는 주당 36~44시간 일하고 있으며, 45시간 이상 근무하는 비정규직도 22.0%에 달한다. 한편 시간제 근로자는 99.9%가 주당 36시간미만의 소정근로시간을 가지고 있으며, 주당 15시간 미만인 시간제 근로자도 25.1%에 달한다.

3) 여기의 근로시간은 고용계약에 정해진 소정근로시간이다.

주당 15시간미만의 단시간 근로자는 <표 II-10>과 같이 비정규직 중 비전형이 가장 적어 4.1%를 기록하고 있으며, 비전형 근로자의 77.5%가 주당 36시간 이상을 일하고 있었다.

<표 II-10> 근로형태에 따른 주당 근로시간의 분포: 2016년 3월

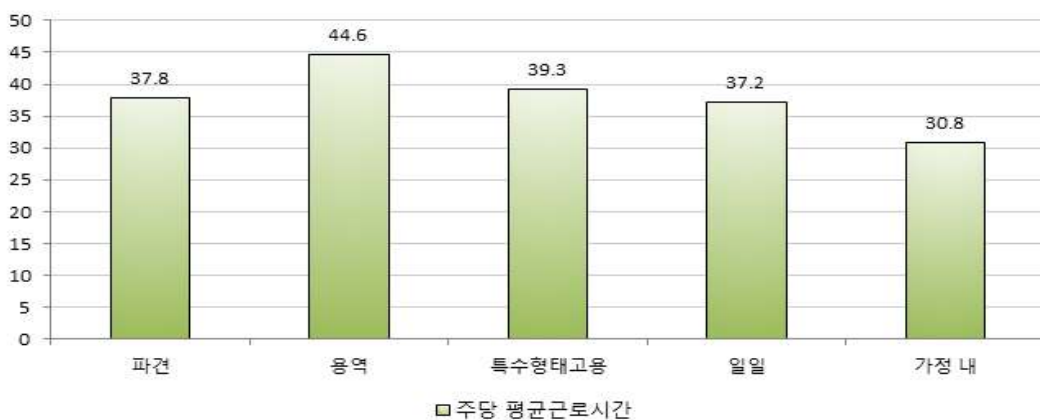
(단위: %, 시간)

| 주당<br>근로시간    | 모든<br>임금<br>근로 | 정규직  | 비정규직 |      |      |      |      |
|---------------|----------------|------|------|------|------|------|------|
|               |                |      | 전체   | 기간제  | 한시적  | 시간제  | 비전형  |
| 0-15          | 2.9            | 0.0  | 9.1  | 10.4 | 9.1  | 25.1 | 4.1  |
| 15-20         | 1.5            | 0.0  | 4.7  | 2.9  | 2.8  | 13.1 | 2.2  |
| 20-36         | 8.0            | 0.7  | 23.7 | 11.5 | 12.7 | 61.7 | 16.2 |
| 36-45         | 58.2           | 66.5 | 40.5 | 50.6 | 48.7 | 0.1  | 49.1 |
| 45시간 이상       | 29.4           | 32.9 | 22.0 | 24.6 | 26.7 | 0.0  | 28.4 |
| 주당 평균<br>근로시간 | 41.3           | 43.9 | 35.8 | 38.0 | 38.4 | 20.9 | 40.1 |

자료: 통계청(2016. 3), 『경제활동인구조사 근로형태별 부가조사』.

기간제는 정규직 근로자보다 짧은 주당 38.0시간을 근무하고 있다. 기간제의 절반 정도는 주당 36~44시간 일하고 있으며, 45시간 이상 근무하는 기간제도 24.6%에 달한다. 그리고 기간제 중에서도 10.4%는 주당 15시간미만의 단시간 근로에 종사하고 있었다.

[그림 II-20] 비전형 근로자의 주당 평균 근로시간: 2016년 3월



자료: 통계청(2016. 3), 『경제활동인구조사 근로형태별 부가조사』.



비전형 근로자 내부에서는 [그림 II-20]과 같이 용역근로자가 주당 44.6시간으로 가장 장기간 일하고 있으며, 가정내 근로가 30.8시간으로 근무시간이 가장 짧았다.

## 나. 근속기간

비정규직 근로자의 평균 근속기간은 2016년 3월 2.40년으로 조사되었으며, 정규직 근로자의 7.39년과 약 5년의 차이가 있다. 비정규직 중 40.8%는 현재의 직장에 취업한지 6개월 미만이고 2년 이상 근속하고 있는 근로자는 31.0%에 불과하다.

비정규직의 짧은 근속기간은 55세 이상(고령자고용촉진법 상의 고령자)에서 더욱 현저하여 이들 고령 근로자의 46.2%가 6개월 미만의 근속기간을 가지고 있는 것으로 나타났다.

비정규직 내에서도 근로형태에 따라 시간제의 평균 근속기간이 1.64년으로 가장 짧고, 비전형 근로자가 2.52년으로 가장 길다. 그리고 비전형 근로자 내부에서는 특수형태근로자가 평균 근속기간 5.53년으로 가장 오랫동안 현 직장에 근무하고 있었다.

<표 II-11> 근속기간의 분포(%): 2016년 3월

(단위: %, 년)

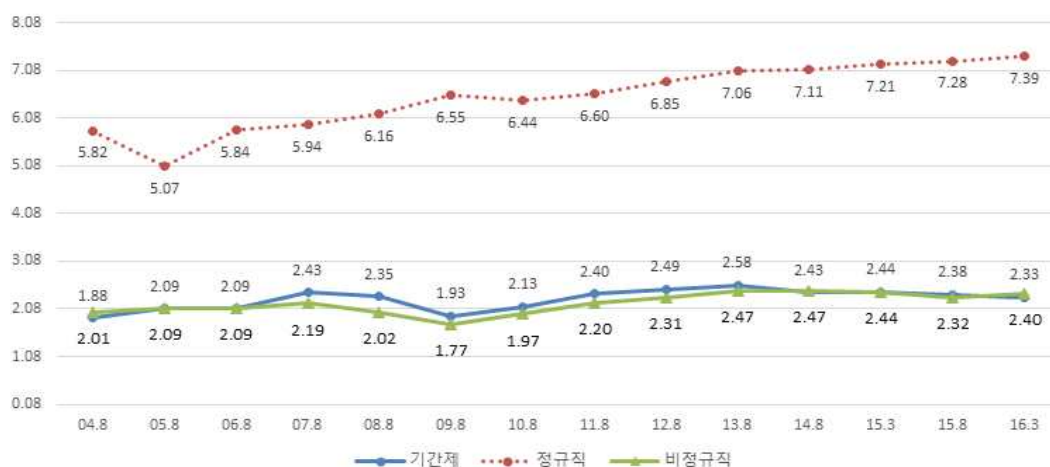
| 근속기간    | 모든<br>임금<br>근로 | 정규직  | 비정규직 |      |      |      |      |
|---------|----------------|------|------|------|------|------|------|
|         |                |      | 전체   | 기간제  | 한시적  | 시간제  | 비전형  |
| 0-<0.5년 | 21.3           | 12.1 | 40.8 | 37.3 | 35.2 | 49.6 | 47.5 |
| 0.5-<1년 | 9.3            | 8.0  | 12.1 | 11.4 | 12.6 | 13.2 | 8.9  |
| 1-<2년   | 13.8           | 12.8 | 16.1 | 18.4 | 18.1 | 15.5 | 12.7 |
| 2-<3년   | 8.4            | 8.7  | 8.0  | 9.1  | 9.0  | 7.5  | 6.2  |
| 3-<5년   | 11.0           | 12.5 | 7.8  | 9.2  | 8.9  | 5.2  | 8.3  |
| 5-<10년  | 15.0           | 17.8 | 9.2  | 9.5  | 10.5 | 5.6  | 9.3  |
| 10-<20년 | 13.5           | 17.6 | 4.9  | 4.5  | 4.8  | 2.7  | 5.6  |
| 20년 이상  | 7.7            | 10.8 | 1.1  | 0.6  | 0.9  | 0.7  | 1.6  |
| 근속기간    | 5.79           | 7.39 | 2.40 | 2.33 | 2.50 | 1.64 | 2.52 |

자료: 통계청(2016. 3), 『경제활동인구조사 근로형태별 부가조사』.

기간제 근로자의 평균 근속기간은 2016년 3월 2.33년으로 나타났으며, [그림 II-21]처럼 2013년 8월 이후 평균 근속기간이 하락하는 경향을 보인다. 특히 기간제의 37.3%는 현 직장에 취업한지 6개월 미만의 단기 기간제로 직장이동이 빈번함을 알 수 있다. 55세 이상의 기간제 근로자(고령자고용촉진법 상의 고령자)는 고용불안이 더욱 심하여 45.5%가 6개월 미만의 근속기간을 가지고 있었다.

정규직의 평균근속기간은 2005년 8월 이래 지속적으로 상승하고 있으나 비정규직의 평균근속기간은 큰 변화가 없다. 한편 2년의 기간제한에도 불구하고 55세 미만 기간제의 1/3 정도는 같은 직장에서도 2년 이상 일하고 있다.<sup>4)</sup> [그림 II-21]과 같이 정규직과 비정규직의 근속기간 격차가 점차 확대되고 있으며, 이는 비정규직의 인적자원형성 기회를 위축시키고, 정규·비정규 간 임금격차를 확대·고착시키는 하나의 요인으로 파악된다.

[그림 II-21] 비정규직과 기간제 평균근속기간의 추이

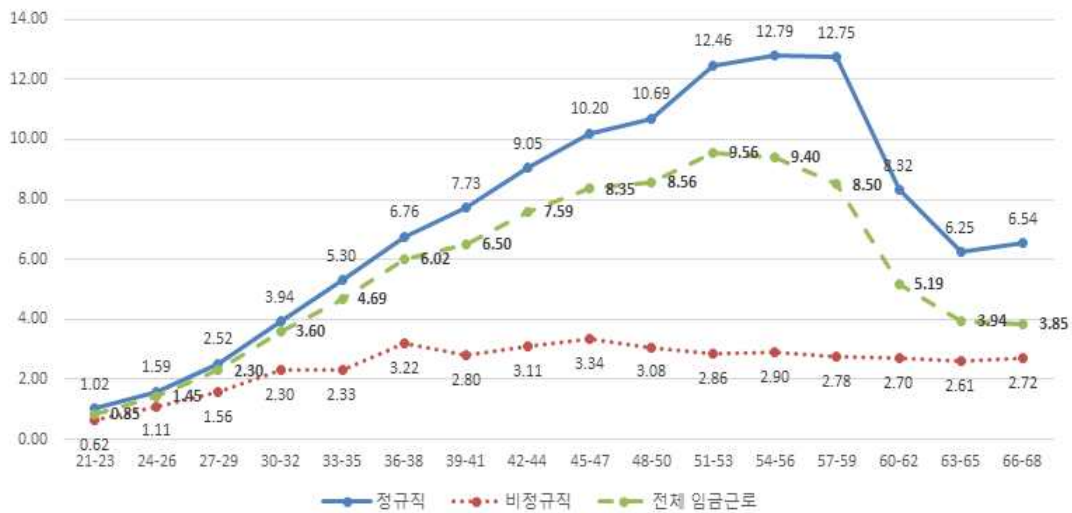


자료: 통계청, 『경제활동인구조사 근로형태별 부가조사』, 각 년도

연령대에 따른 현 직장의 평균근속년수를 보더라도 정규직은 50대 후반까지 평균 근속기간이 계속 상승하지만 비정규직은 연령에 따른 평균근속기간의 변화를 찾아보기 어렵다.(그림 II-22 참조)

4) 이러한 결과는 55세 미만 기간제의 12.2%가 1~4인의 영세사업체에 근무하여 기간제 2년의 제한을 받고 있지 않고 있으며, 또한 상당수의 기업에서 기간제법을 위반하고 있을 가능성을 제기한다. 또한, 실제로는 무기계약직이지만 임금 등 근로조건에 대해 정기적으로 재계약을 하는 경우 근로자들이 기간제라고 응답하였을 가능성도 있다.

[그림 II- 22] 연령에 따른 비정규직 평균근속기간의 변화



자료: 통계청(2016. 3), 『경제활동인구조사 근로형태별 부가조사』.

## 다. 종사상 지위

종사상 지위에 따라서는 비정규직의 35.9%가 상용직으로 나타났으며, 정규직에 비해 상용직의 비중이 낮고 임시·일용직의 비중이 높다. 비정규직 내에서도 기간제와 한시적 근로의 경우 상용직의 비중이 각기 57.5%와 53.4%로 절반 이상이 상용직이며, 단지 시간제와 비전형 근로자일 경우 상용직 고용의 비중이 각기 11.9%와 27.0%로 낮다. 시간제의 2/3에 가까운 65.9%는 임시직으로 나타났으며, 비전형의 경우 가장 많은 37.7%가 일용직이었다. 정규직의 경우 불과 1.1%만이 일용직인 특징을 보이며, 81.6%가 상용직이었다.

<표 II-12> 종사상 지위에 따른 비정규직의 분포(%): 2016년 3월

(단위: %)

| 종사상<br>지위 | 모든<br>임금<br>근로 | 정규직  | 비정규직 |      |      |      |      |
|-----------|----------------|------|------|------|------|------|------|
|           |                |      | 전체   | 기간제  | 한시적  | 시간제  | 비전형  |
| 상용직       | 66.9           | 81.6 | 35.9 | 57.5 | 53.4 | 11.9 | 27.0 |
| 임시직       | 26.0           | 17.4 | 44.3 | 35.4 | 39.0 | 65.9 | 35.4 |
| 일용직       | 7.1            | 1.1  | 19.8 | 7.1  | 7.6  | 22.3 | 37.7 |

자료: 통계청(2016. 3), 『경제활동인구조사 근로형태별 부가조사』.

## 라. 노동조합

정규직의 16.7%가 노동조합에 가입하고 있는 반면, 비정규직의 노동조합 가입률은 2.8%에 불과하다. 비정규직의 노동조합 가입률이 이처럼 낮은 이유를 살펴보면, ‘직장에 노동조합이 없어’가 83.8%로 가장 많고, ‘노조 있으나 가입 대상이 아닌 경우’가 11.4%, 그리고 ‘가입대상이나 가입하지 않음’이 2.0%이다. 이는 노동조합이 없는 기업에서 비정규직이 상대적으로 많고, 비정규직에게 노동조합 가입자격을 부여하지 않는 경우가 상당수 있음을 보여준다.

비정규직의 근로형태별로는 시간제의 노동조합 가입률이 0.7%로 가장 낮고, 그 다음이 비전형근로자이다. 한편 기간제 또는 한시적 근로는 노동조합 가입률이 다른 비정규직보다 높은 편이지만 여전히 정규직의 노동조합 가입률 16.7%와는 커다란 격차가 있다.

<표 II-13> 노동조합과 비정규직: 2016년 3월

(단위: %)

| 노동조합            | 모든<br>임금<br>근로 | 정규직  | 비정규직 |      |      |      |      |
|-----------------|----------------|------|------|------|------|------|------|
|                 |                |      | 전체   | 기간제  | 한시적  | 시간제  | 비전형  |
| 노조 없음           | 74.1           | 69.6 | 83.8 | 73.8 | 76.7 | 86.6 | 93.1 |
| 노조 있으나 가입 대상 아님 | 7.5            | 5.6  | 11.4 | 18.8 | 16.1 | 11.6 | 5.0  |
| 가입대상이나 가입하지 않음  | 6.2            | 8.1  | 2.0  | 3.2  | 3.0  | 1.1  | 0.3  |
| 가입              | 12.3           | 16.7 | 2.8  | 4.3  | 4.2  | 0.7  | 1.6  |

자료: 통계청(2016. 3), 『경제활동인구조사 근로형태별 부가조사』.

## 마. 일자리의 자발적 선택 여부

‘현재의 일자리를 자발적으로 선택하였는가?’의 질문에 대해 정규직을 그 비중이 77.3%이지만 비정규직은 자발적으로 선택하였다는 응답이 57.2%에 그치고 있다. 하지만 비정규직의 절반 이상이 현재의 일자리를 자발적으로 선택하였다는 것은 비정규직 중 상당수가 현재의 일자리에 대해 만족하고 있을 가능성을 제기한다.

비정규직 가운데에서는 시간제의 67.2%가 자발적으로 현재의 일자리를 택하여 자발성이 가장 높다. 비전형 근로에서 자발적 선택의 비중은 41.9%에 불과

하나 내부의 근로형태에 따라 자발성 비중이 크게 달라지고 있다. 즉, 파견과 특수형태근로자는 자발성의 비중이 높아 각기 62.9%와 60.3%를 보이고 있지만 용역과 일일근로는 자발적 선택의 비중이 42.8%와 19.5%에 불과하다.

[그림 II- 23] 근로형태별 자발적 근로자의 비중(%): 2016년 3월



자료: 통계청(2016. 3), 『경제활동인구조사 근로형태별 부가조사』.

현 직장에 자발적으로 취업한 주된 이유로 비정규직은 정규직과 비교하여 ‘근로조건에 만족하여’를 가장 많이 선택하였다. 특히 기간제의 경우 58.4%가 ‘근로조건에 만족하여’ 현 직장을 선택한 것으로 조사되었다.

<표 II-14> 자발적 선택일 경우 선택의 주된 이유: 2016년 3월

(단위: %)

| 주된 이유            | 모든 임금근로 | 정규직  | 비정규직 |      |      |      |      |
|------------------|---------|------|------|------|------|------|------|
|                  |         |      | 전체   | 기간제  | 한시적  | 시간제  | 비전형  |
| 1. 근로조건 만족       | 49.2    | 49.3 | 49.0 | 58.4 | 56.0 | 40.2 | 48.2 |
| 2. 안정적 일자리       | 37.2    | 44.5 | 16.2 | 21.1 | 22.2 | 4.4  | 13.8 |
| 6. 경력 쌓아 직장이동 희망 | 3.5     | 3.3  | 4.3  | 5.4  | 5.5  | 1.9  | 3.3  |
| 7. 육아·가사 병행      | 3.4     | 0.8  | 10.7 | 5.9  | 6.3  | 21.8 | 10.1 |
| 8. 학업·취업준비 병행    | 2.3     | 0.2  | 8.3  | 3.4  | 4.2  | 18.8 | 1.3  |
| 9. 노력한 만큼 수입 가능  | 2.5     | 1.3  | 5.9  | 2.3  | 2.3  | 2.6  | 17.5 |
| 10. 근무시간 조절 가능   | 1.7     | 0.4  | 5.3  | 3.0  | 3.1  | 9.8  | 5.8  |

자료: 통계청(2016. 3), 『경제활동인구조사 근로형태별 부가조사』.

비정규직은 ‘안정적인 일자리이기 때문에’라는 비중이 상대적으로 낮으며, 대신 ‘육아·가사 등을 병행하기 위하여’, ‘학업, 학원수강, 직업훈련, 취업준비 등을 병행하기 위하여’ 등을 주된 이유로 선택한 사례가 많다. 특히 자발적으로 시간제를 선택한 근로자의 21.8%가 ‘육아·가사 등을 병행하기 위하여’ 시간제로 취업하고 있었다. 그리고 비전형 근로자의 경우 응답 근로자의 17.5%가 ‘노력한 만큼 수입을 얻을 수 있어서’ 이 직업을 선택하였다고 답하였다.

비자발적으로 비정규직을 선택한 근로자들은 현재의 직장에 취업한 주된 이유에 있어 정규직과 큰 차이를 발견하기 어려웠다. 가장 많은 응답이 ‘생활비 등 당장 수입이 필요해서’로 비자발적 비정규직 근로자의 78.3%가 이를 주된 이유로 선택하였다. 그 다음이 ‘원하는 분야의 일자리가 없어서’로 비자발적 비정규직의 11.2%가 주된 선택의 이유로 들고 있다.

<표 II-15> 비자발적 선택일 경우 선택의 주된 이유: 2016년 3월

(단위: %)

| 주된 이유            | 모든<br>임금<br>근로 | 정규직  | 비정규직 |      |      |      |      |
|------------------|----------------|------|------|------|------|------|------|
|                  |                |      | 전체   | 기간제  | 한시적  | 시간제  | 비전형  |
| 3. 생활비 등 수입이 필요  | 76.7           | 75.4 | 78.3 | 76.4 | 76.6 | 70.6 | 85.8 |
| 4. 원하는 일자리 없어    | 12.6           | 13.9 | 11.2 | 12.1 | 12.7 | 13.2 | 8.1  |
| 5. 경력 적합 일자리 없어  | 3.9            | 4.5  | 3.3  | 3.9  | 3.7  | 3.2  | 2.3  |
| 6. 경력 쌓아 직장이동 희망 | 3.3            | 3.6  | 2.9  | 4.9  | 4.0  | 3.5  | 1.0  |
| 7. 육아·가사 병행      | 1.2            | 0.9  | 1.6  | 1.1  | 1.2  | 4.4  | 0.9  |
| 8. 학업·취업준비 병행    | 0.7            | 0.3  | 1.2  | 0.8  | 1.0  | 3.0  | 0.0  |
| 9. 노력한 만큼 수입 가능  | 0.9            | 1.0  | 0.9  | 0.3  | 0.4  | 0.3  | 1.5  |
| 10. 근무시간 신축조절 가능 | 0.3            | 0.2  | 0.5  | 0.3  | 0.3  | 1.5  | 0.4  |

자료: 통계청(2016. 3), 『경제활동인구조사 근로형태별 부가조사』.

## 바. 사회보험 가입률

비정규직의 49.9%만이 직장 또는 지역을 통해 국민연금에 가입하고 있으며, 고용보험에는 44.5%의 비정규직 근로자만이 가입하고 있다. 비록 국민건강보험에 비정규직의 대부분이 가입되어 있지만 직장을 통해 가입된 비율은 절반 수

준에 불과하며 나머지 지역 또는 직장가입피부양자로 국민건강보험의 혜택을 받고 있었다.

근로형태별로 살펴보면 기간제 및 한시적 근로자들이 시간제 등 다른 비정규직보다 국민연금이나 고용보험에 가입되어 있는 비중이 높다. 하지만 정규직에 비하면 가입률이 크게 낮은 실정이다. 특히 시간제 근로자 및 비전형 근로자들이 국민연금과 고용보험의 사각지대에 처하여 있다.

<표 II-16> 근로형태별 사회보험 가입률(%): 2016년 3월

(단위: %)

| 사회보험  | 모든<br>임금<br>근로 | 정규직  | 비정규직 |      |      |      |      |
|-------|----------------|------|------|------|------|------|------|
|       |                |      | 전체   | 기간제  | 한시적  | 시간제  | 비전형  |
| 국민연금  |                |      |      |      |      |      |      |
| 직장    | 68.6           | 83.2 | 37.5 | 55.7 | 53.6 | 16.6 | 21.7 |
| 지역    | 6.7            | 4.0  | 12.4 | 5.6  | 6.6  | 10.7 | 21.0 |
| 소계    | 75.3           | 87.2 | 49.9 | 61.3 | 60.2 | 27.3 | 42.7 |
| 건강보험  |                |      |      |      |      |      |      |
| 직장    | 73.5           | 86.3 | 46.3 | 70.0 | 66.0 | 20.3 | 34.4 |
| 지역    | 12.9           | 7.4  | 24.8 | 11.5 | 13.4 | 27.7 | 37.4 |
| 의료수급  | 0.6            | 0.3  | 1.4  | 1.1  | 1.2  | 2.5  | 1.2  |
| 피부양자  | 11.3           | 5.1  | 24.5 | 15.4 | 16.8 | 45.6 | 23.9 |
| 소계    | 98.3           | 99.0 | 96.9 | 98.0 | 97.4 | 96.2 | 96.9 |
| 고용보험  | 70.6           | 84.2 | 44.5 | 65.0 | 62.0 | 21.6 | 31.7 |
| 모두 가입 | 68.5           | 82.9 | 37.8 | 55.8 | 53.5 | 16.9 | 23.3 |

주: 공무원, 사립학교 교원 등 고용보험가입의 적용 제외자도 고용보험에 가입한 것으로 처리함

자료: 통계청(2016. 3), 『경제활동인구조사 근로형태별 부가조사』.

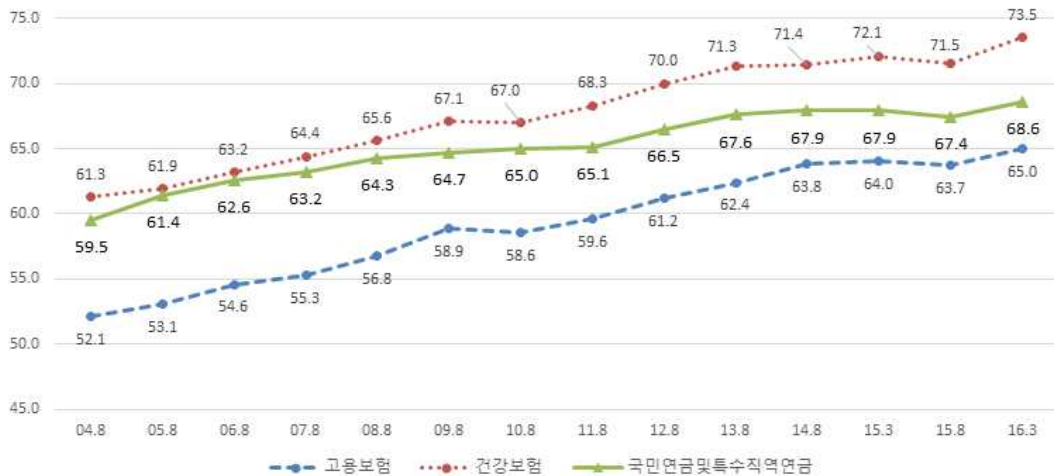
직장, 지역의 여부와 상관없이 국민연금, 국민건강보험, 고용보험의 세 가지 사회보험에 모두 가입되어 있는 근로자의 비중은 정규직이 82.9%인데 비해, 비정규직은 37.8%에 불과하다. 비정규직 내에서도 기간제 및 한시적 근로자는 그나마 절반 넘게 세 가지 사회보험 모두에 가입되어 있지만 시간제는 16.9%, 비전형근로자는 23.3%만이 세 보험 모두에 가입되어 있는 실정이다.

정규직과 비정규직 모두를 포함한 임금근로자 중 직장을 통해 사회보험에 가



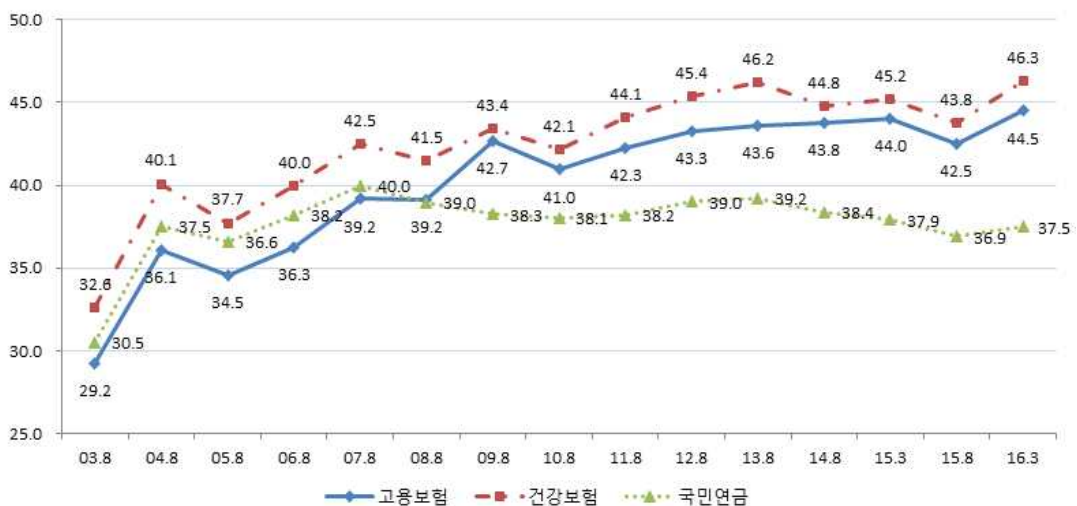
입한 비율은 지금도 완만하지만 지속적으로 상승하고 있다.(그림 II-24 참조) 하지만 [그림 II-25]와 같이 비정규직이 직장을 통해 사회보험에 가입하는 비율은 최근 정체상태에 빠져있다. 국민연금은 2007년 8월경부터 직장가입률이 정체되었고, 고용보험과 국민건강보험은 2013년 8월 이후 정체되어 있다. 이러한 결과는 정규직과 비정규직 사이의 사회보험 격차가 확대되고 있으며, 현행 제도 아래에서 비정규직 근로자의 사회보험 가입률을 제고하기 쉽지 않다는 점을 시사한다. 비정규직 근로자의 사회보험 가입률 확대를 위한 사회보험제도의 근본적 변화가 필요한 시점으로 여겨진다.

[그림 II- 24] 직장을 통한 사회보험 가입률의 추이: 모든 임금근로



자료: 통계청, 『경제활동인구조사 근로형태별 부가조사』, 각 년도

[그림 II- 25] 직장을 통한 사회보험 가입률의 추이: 비정규직



자료: 통계청, 『경제활동인구조사 근로형태별 부가조사』, 각 년도



## 사. 부가급여 등 각종 혜택

사회보험만이 아니라 퇴직금, 보너스, 시간외 수당 등의 혜택에 있어서도 비정규직은 대부분 해당되지 않고 있다. 특히 시간제 근로자의 대부분은 퇴직금이나 상여금, 시간외 수당, 유급휴일·휴가를 누리지 못하고 있다. 한편 기간제 근로자는 그나마 처지가 좋은 편이어서 기간제 근로자들은 63.9%가 퇴직금을 받을 수 있고, 상여금도 절반 이상이 받는 것으로 조사되었다.

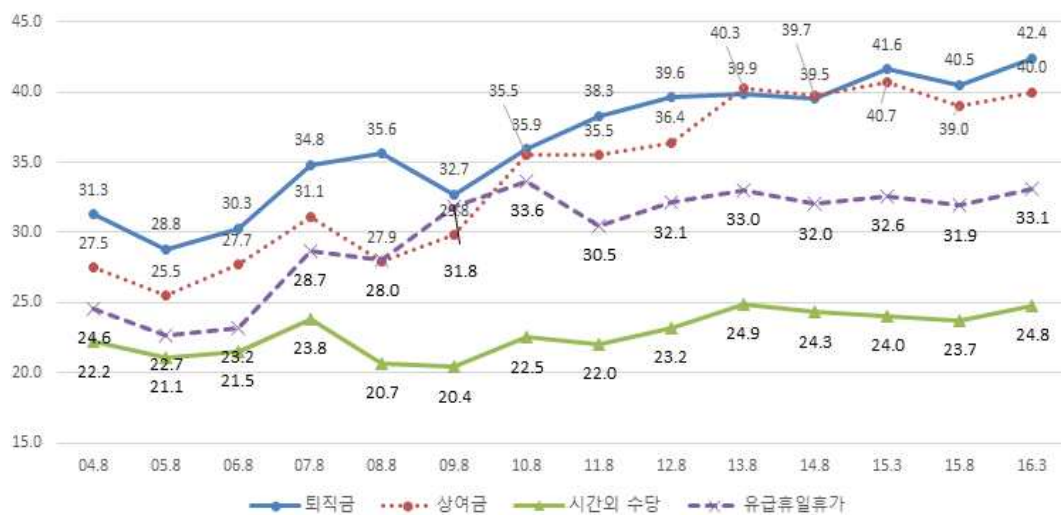
<표 II-17> 근로형태별 부가급여 등 수혜율(%): 2016년 3월

(단위: %)

| 사회보험    | 모든 임금 근로 | 정규직  | 비정규직 |      |      |      |      |
|---------|----------|------|------|------|------|------|------|
|         |          |      | 전체   | 기간제  | 한시적  | 시간제  | 비전형  |
| 퇴직금     | 71.6     | 85.3 | 42.4 | 63.9 | 60.7 | 17.1 | 33.3 |
| 상여금     | 71.4     | 86.1 | 40.0 | 54.6 | 53.2 | 19.4 | 30.5 |
| 시간외 수당  | 47.9     | 58.7 | 24.8 | 36.7 | 34.5 | 9.9  | 16.8 |
| 유급휴일·휴가 | 61.5     | 74.9 | 33.1 | 52.1 | 48.7 | 10.2 | 22.5 |

자료: 통계청(2016. 3), 『경제활동인구조사 근로형태별 부가조사』.

[그림 II- 26] 비정규직 근로자의 부가급여 등 수혜율 추이



자료: 통계청, 『경제활동인구조사 근로형태별 부가조사』, 각 년도

시계열적으로 보면 퇴직금이나 상여금, 그리고 유급휴일·휴가의 혜택을 받는

비정규직 근로자의 비중은 2005년 8월 이후 증가하였다. 하지만 시간외 수당을 받을 수 있는 비정규직근로자의 비중은 큰 변화가 없었다. 또한 2010년 이후에는 유급휴일·휴가의 혜택을 받을 수 있는 비정규직 근로자의 비중도 정채 상태를 벗어나지 못하고 있는 상황이다.

## 아. 산업분포

<표 II-18>은 각각의 산업별로 비정규직의 비중을 보여주고 있다. <표 II-18>에서 비정규직 근로자의 비중이 가장 높은 산업은 ‘사업시설관리 및 사업지원서비스업’으로 임금근로자의 75.0%가 비정규직으로 나타났다. 이 산업에는 비정규직 중에서도 특히 용역의 비중이 높아 전체 임금근로자의 50.9%가 용역 근로자이다.

다음으로는 산업의 특성을 반영하여 ‘농림수산업’에서 임금근로자의 66.3%가 비정규직으로 나타났고, 그 뒤를 이어 ‘건설업’에서도 임금근로자의 50.0%가 비정규직이었다. 이들 두 산업에서는 ‘사업시설관리 및 사업지원서비스’와 마찬가지로 일일근로<sup>5)</sup>의 비중이 높은 특징을 보인다.

이외에도 ‘예술, 스포츠 및 여가서비스업’에서 임금근로자의 47.7%가 비정규직인 것으로 나타났으며, ‘음식 및 숙박업’과 ‘부동산 및 임대업’, 그리고 ‘금융 및 보험업’에서도 비정규직의 비중이 상대적으로 높다. ‘예술, 스포츠 및 여가서비스업’과 ‘음식 및 숙박업’의 경우 비정규직 중에서도 시간제의 비중이 높다는 특징을 찾아볼 수 있었다.

한편 비정규직 비중이 가장 낮은 산업은 ‘광업 및 제조업’으로 임금근로자의 13.5%만이 비정규직이며, ‘전문, 과학, 기술’과 ‘출판, 영상 및 정보서비스업’도 비정규직의 비중이 각각 15.7%와 17.7%로 낮은 편이다.

다음으로 <표 II-19>는 비정규직의 근로형태에 따른 산업별 분포를 보여준다. <표 II-19>를 보면 ‘사업시설관리 및 사업지원서비스업(15.1%)’, ‘건설업(10.7%)’, ‘보건 및 복지(10.6%)’ 등에 비정규직이 많이 몰려있다는 것을 알 수 있다. 근로형태별로 살펴보면 한시적 근로자(기간제 포함)는 ‘사업시설관리 및 사업지원서비스업(17.4%)’, ‘보건 및 복지(14.6%)’, ‘광업 및 제조업(11.5%)’ 등에 상대적으로 집중되어 있었다.

---

5) 여기에서 일일근로는 ‘일거리가 생겼을 경우 며칠 또는 몇 주씩 일하는 형태’를 의미하며, 건설일용직이 대표적이다.

<표 II-18> 산업별 비정규직의 비중: 2016년 3월

(단위: 천명, %)

|            | 근로형태          |      |         | 비정규직 형태별 비중 |         |         |         |      |      |
|------------|---------------|------|---------|-------------|---------|---------|---------|------|------|
|            | 근로<br>자<br>규모 | 정규   | 비정<br>규 | 한시<br>적     | 기간<br>제 | 시간<br>제 | 비전<br>형 | 용역   | 일일   |
|            |               |      |         |             |         |         |         |      |      |
| 농림수산업      | 131           | 33.7 | 66.3    | 17.0        | 12.4    | 24.0    | 45.7    | 0.1  | 45.4 |
| 광업/제조업     | 4,047         | 86.5 | 13.5    | 10.2        | 7.4     | 2.7     | 2.0     | 0.1  | 1.0  |
| 건설         | 1,318         | 50.0 | 50.0    | 17.1        | 12.2    | 5.9     | 32.4    | 0.7  | 31.2 |
| 도소매        | 2,172         | 73.3 | 26.7    | 11.9        | 7.4     | 12.9    | 6.7     | 0.0  | 1.3  |
| 운수업        | 784           | 79.1 | 20.9    | 14.0        | 10.1    | 3.7     | 4.9     | 0.5  | 2.2  |
| 음식숙박       | 1,363         | 58.3 | 41.7    | 16.2        | 7.6     | 29.4    | 5.8     | 0.7  | 4.6  |
| 출판영상/정보서비스 | 680           | 82.3 | 17.7    | 13.5        | 10.2    | 2.7     | 3.1     | 0.3  | 0.0  |
| 금융보험       | 748           | 60.0 | 40.0    | 9.1         | 7.1     | 3.3     | 30.9    | 0.2  | 0.2  |
| 부동산 및 임대업  | 365           | 57.4 | 42.6    | 28.6        | 22.7    | 7.7     | 14.5    | 4.0  | 0.4  |
| 전문/과학/기술   | 939           | 84.3 | 15.7    | 12.6        | 9.0     | 2.9     | 1.3     | 0.0  | 0.3  |
| 시설관리/사업지원  | 1,241         | 25.0 | 75.0    | 50.1        | 44.7    | 11.3    | 62.2    | 50.9 | 6.5  |
| 공공행정, 국방   | 985           | 73.1 | 26.9    | 25.6        | 25.1    | 15.6    | 0.6     | 0.0  | 0.0  |
| 교육서비스      | 1,462         | 63.1 | 36.9    | 23.9        | 21.0    | 20.6    | 5.3     | 0.3  | 0.0  |
| 보건 및 복지    | 1,722         | 62.0 | 38.0    | 30.3        | 26.4    | 19.8    | 2.7     | 0.6  | 0.5  |
| 예술스포츠여가    | 263           | 52.3 | 47.7    | 25.0        | 20.3    | 27.1    | 6.6     | 0.5  | 2.2  |
| 협회단체/개인서비스 | 758           | 66.4 | 33.7    | 13.8        | 9.0     | 20.7    | 7.8     | 0.1  | 4.1  |
| 여타         | 254           | 76.5 | 23.5    | 12.1        | 7.5     | 11.5    | 4.6     | 0.2  | 3.5  |

주: 여타에는 ‘전기, 가스, 증기 및 수도사업’, ‘하수, 폐기물처리, 원료재생 및 환경 복원업’, ‘가구 내 고용활동 및 달리 분류되지 않은 자가소비 생산 활동’, ‘국제 및 외국기관’ 등의 산업이 포함된다.

자료: 통계청(2016. 3), 『경제활동인구조사 근로형태별 부가조사』.

그리고 시간제 근로자는 ‘음식 및 숙박업(18.0%)’, ‘보건 및 복지(15.3%)’, ‘교육서비스(13.5%)’ 등에 상대적으로 많이 집중되어 있으며, 비전형 근로자는 <표 II-19>와 같이 ‘사업시설관리 및 사업지원서비스(36.1%)’, ‘건설업(20.0%)’, ‘금융 및 보험업(10.8%)’ 등에 많이 근무하고 있다. 특히 용역직의 91.0%가 ‘사업시설관리 및 사업지원서비스’ 분야에서 일하고 있으며, 일일근로도 절반 이상은 ‘건설업’에 종사하고 있다.

<표 II-19> 비정규직 근로자의 산업별 분포: 2016년 3월

(단위: 천명, %)

|            | 근로형태      |        |       | 비정규직 형태별 비중 |         |         |         |       |       |
|------------|-----------|--------|-------|-------------|---------|---------|---------|-------|-------|
|            | 모든<br>근로자 | 정규     | 비정규   | 한시<br>적     | 기간<br>제 | 시간<br>제 | 비전<br>형 | 용역    | 일일    |
|            |           |        |       |             |         |         |         |       |       |
| 농림수산업      | 0.7       | 0.3    | 1.4   | 0.6         | 0.6     | 1.4     | 2.8     | 0.0   | 7.9   |
| 광업/제조업     | 21.0      | 26.8   | 8.9   | 11.5        | 10.6    | 5.0     | 3.8     | 0.7   | 5.1   |
| 건설         | 6.9       | 5.0    | 10.7  | 6.3         | 5.7     | 3.5     | 20.0    | 1.4   | 54.2  |
| 도소매        | 11.3      | 12.2   | 9.4   | 7.2         | 5.7     | 12.6    | 6.8     | 0.1   | 3.8   |
| 운수업        | 4.1       | 4.7    | 2.7   | 3.1         | 2.8     | 1.3     | 1.8     | 0.6   | 2.3   |
| 음식숙박       | 7.1       | 6.1    | 9.2   | 6.2         | 3.7     | 18.0    | 3.7     | 1.4   | 8.3   |
| 출판영상/정보서비스 | 3.5       | 4.3    | 2.0   | 2.6         | 2.5     | 0.8     | 1.0     | 0.3   | 0.0   |
| 금융보험       | 3.9       | 3.4    | 4.9   | 1.9         | 1.9     | 1.1     | 10.8    | 0.2   | 0.2   |
| 부동산 및 임대업  | 1.9       | 1.6    | 2.5   | 2.9         | 3.0     | 1.3     | 2.5     | 2.1   | 0.2   |
| 전문/과학/기술   | 4.9       | 6.1    | 2.4   | 3.3         | 3.0     | 1.2     | 0.6     | 0.0   | 0.3   |
| 시설관리/사업지원  | 6.5       | 2.4    | 15.1  | 17.4        | 19.7    | 6.3     | 36.1    | 91.0  | 10.6  |
| 공공행정, 국방   | 5.1       | 5.5    | 4.3   | 7.0         | 8.8     | 6.9     | 0.3     | 0.0   | 0.0   |
| 교육서비스      | 7.6       | 7.1    | 8.8   | 9.8         | 10.9    | 13.5    | 3.6     | 0.6   | 0.0   |
| 보건 및 복지    | 9.0       | 8.2    | 10.6  | 14.6        | 16.2    | 15.3    | 2.2     | 1.4   | 1.1   |
| 예술스포츠여가    | 1.4       | 1.1    | 2.0   | 1.8         | 1.9     | 3.2     | 0.8     | 0.2   | 0.8   |
| 협회단체/개인서비스 | 3.9       | 3.8    | 4.1   | 2.9         | 2.4     | 7.1     | 2.8     | 0.2   | 4.1   |
| 여타         | 1.3       | 1.5    | 1.0   | 0.9         | 0.7     | 1.3     | 0.6     | 0.1   | 1.2   |
| 소계         | 100.0     | 100.0  | 100.0 | 100.0       | 100.0   | 100.0   | 100.0   | 100.0 | 100.0 |
| 근로자 규모     | 19,233    | 13,077 | 6,156 | 3,577       | 2,810   | 2,222   | 2,138   | 694   | 756   |

주: 여타에는 ‘전기, 가스, 증기 및 수도사업’, ‘하수, 폐기물처리, 원료재생 및 환경복원업’, ‘가구 내 고용활동 및 달리 분류되지 않은 자가소비 생산활동’, ‘국제 및 외국기관’ 등의 산업이 포함된다.

자료: 통계청(2016. 3), 『경제활동인구조사 근로형태별 부가조사』.

## 자. 직업분포

직업별 비정규직 근로자의 비중은 <표 II-20>에 나타나 있으며, 전반적으로 단순노무직에서 비정규직 비중이 가장 높아 근로자 3명 중 2명(64.1%)이 비정규직이다. 이외 농림어업직과 판매직, 서비스직에서도 비정규직의 비중이 40%를 넘고 있다.

한시적 근로자의 비중은 단순노무직과 농림어업직을 제외하고는 산업에 따라

비정규직 비중이 높은 편이나, 시간제는 단순노무직과 더불어 서비스직에서 그 비중이 높아 각기 27.3%와 26.8%를 점유하고 있다.

<표 II-20> 직업별 비정규직의 비중: 2016년 3월

(단위: 천명, %)

|           | 근로형태      |      |         | 비정규직 형태별 비중 |         |         |         |      |      |
|-----------|-----------|------|---------|-------------|---------|---------|---------|------|------|
|           | 근로자<br>규모 | 정규   | 비정<br>규 | 한시<br>적     | 기간<br>제 | 시간<br>제 | 비전<br>형 | 용역   | 일일   |
| 관리자       | 292       | 85.2 | 14.8    | 14.0        | 12.5    | 1.1     | 1.1     | 1.0  | 0.0  |
| 전문가 및 관련자 | 4,248     | 76.1 | 23.9    | 17.6        | 14.3    | 9.0     | 3.0     | 0.3  | 0.0  |
| 사무직       | 4,203     | 84.7 | 15.3    | 12.1        | 9.7     | 4.3     | 1.7     | 10.7 | 0.1  |
| 서비스직      | 1,791     | 59.0 | 41.0    | 18.9        | 13.0    | 26.8    | 7.9     | 3.0  | 3.2  |
| 판매직       | 1,649     | 56.2 | 43.8    | 13.9        | 8.5     | 15.1    | 22.6    | 1.2  | 0.9  |
| 농림어업직     | 44        | 54.4 | 45.6    | 27.2        | 22.8    | 4.1     | 18.3    | 1.1  | 17.2 |
| 기능원       | 1,706     | 64.7 | 35.3    | 15.9        | 12.1    | 3.7     | 19.7    | 2.4  | 16.6 |
| 기계조작, 조립직 | 2,300     | 80.4 | 19.6    | 14.5        | 11.5    | 1.9     | 6.0     | 2.8  | 0.8  |
| 단순노무직     | 3,000     | 35.9 | 64.1    | 36.6        | 30.3    | 27.3    | 31.4    | 15.7 | 12.4 |

자료: 통계청(2016. 3), 『경제활동인구조사 근로형태별 부가조사』.

<표 II-21> 비정규직 근로자의 직업별 분포: 2016년 3월

(단위: 천명, %)

|           | 근로형태      |        |       | 비정규직 형태별 비중 |         |         |         |       |       |
|-----------|-----------|--------|-------|-------------|---------|---------|---------|-------|-------|
|           | 모든<br>근로자 | 정규     | 비정규   | 한시<br>적     | 기간<br>제 | 시간<br>제 | 비전<br>형 | 용역    | 일일    |
| 관리자       | 1.5       | 1.9    | 0.7   | 1.1         | 1.3     | 0.1     | 0.2     | 0.4   | 0.0   |
| 전문가 및 관련자 | 22.1      | 24.7   | 16.5  | 20.9        | 21.5    | 17.1    | 6.0     | 1.7   | 0.1   |
| 사무직       | 21.9      | 27.2   | 10.5  | 14.2        | 14.4    | 8.1     | 3.3     | 4.3   | 0.5   |
| 서비스직      | 9.3       | 8.1    | 11.9  | 9.5         | 8.3     | 21.6    | 6.6     | 7.7   | 7.6   |
| 판매직       | 8.6       | 7.1    | 11.7  | 6.4         | 5.0     | 11.2    | 17.4    | 2.8   | 1.9   |
| 농림어업직     | 0.2       | 0.2    | 0.3   | 0.3         | 0.4     | 0.1     | 0.4     | 0.1   | 1.0   |
| 기능원       | 8.9       | 8.4    | 9.8   | 7.6         | 7.4     | 2.8     | 15.7    | 5.8   | 37.3  |
| 기계조작, 조립직 | 12.0      | 14.1   | 7.3   | 9.3         | 9.4     | 2.0     | 6.4     | 9.1   | 2.4   |
| 단순노무직     | 15.6      | 8.2    | 31.3  | 30.7        | 32.3    | 36.9    | 44.1    | 68.0  | 49.2  |
| 소계        | 100.0     | 100.0  | 100.0 | 100.0       | 100.0   | 100.0   | 100.0   | 100.0 | 100.0 |
| 근로자 규모    | 19,233    | 13,077 | 6,156 | 3,577       | 2,810   | 2,222   | 2,138   | 694   | 756   |

자료: 통계청(2016. 3), 『경제활동인구조사 근로형태별 부가조사』.

한편 비정규직이 어느 직업에서 많이 일하는가를 살펴보면 <표 II-21>과 같이 비정규직 전체적으로 단순노무직에 1/3에 가까운 31.3%가 근무하고 있으며, 이외에도 전문가 및 관련종사자에도 비정규직의 16.5%가 취업하고 있다. 특히, 전문가 및 관련종사자에 한시적 근로자의 20.9%와 기간제 근로자의 21.5%가 근무하고 있어 이들 직종에 비정규직이 상대적으로 많다는 것을 알 수 있다. 그리고 시간제 근로자도 단순노무직(36.9%), 서비스직(21.6%), 전문가 및 관련종사자(17.1%)의 순서로 집중되어 있다.

## 5. 비정규직 근로자의 임금

### 가. 월평균 임금

<표 II-22> 월평균 임금: 2016년 3월

(단위: 만원)

|      | 성별    |       |       | 학력       |       |       |          |          |
|------|-------|-------|-------|----------|-------|-------|----------|----------|
|      | 전체    | 남성    | 여성    | 초졸<br>이하 | 중졸    | 고졸    | 전문<br>대졸 | 대졸<br>이상 |
| 임금근로 | 241.2 | 291.8 | 176.2 | 109.1    | 149.9 | 202.0 | 235.5    | 325.4    |
| 정규직  | 283.6 | 327.3 | 213.5 | 161.0    | 181.0 | 238.6 | 254.8    | 352.5    |
| 비정규직 | 151.1 | 188.3 | 121.0 | 84.6     | 121.6 | 140.2 | 176.8    | 213.8    |
| 한시적  | 168.0 | 208.0 | 132.1 | 80.7     | 129.3 | 156.1 | 191.3    | 230.8    |
| 기간제  | 166.8 | 207.0 | 131.8 | 78.1     | 127.9 | 158.9 | 190.2    | 228.5    |
| 시간제  | 75.3  | 81.9  | 72.8  | 41.8     | 61.6  | 70.8  | 93.0     | 119.9    |
| 비전형  | 155.7 | 175.2 | 135.3 | 103.9    | 130.6 | 162.8 | 187.0    | 201.8    |
| 용역   | 145.0 | 167.2 | 121.3 | 112.6    | 128.8 | 155.7 | 184.8    | 177.9    |
| 파견   | 165.2 | 210.8 | 132.7 | 50.7     | 121.2 | 159.9 | 182.5    | 254.6    |
| 특수형태 | 198.5 | 227.2 | 186.9 | 92.9     | 125.1 | 195.8 | 209.7    | 217.8    |
| 일일   | 137.0 | 160.7 | 78.3  | 107.2    | 135.7 | 149.9 | 155.8    | 130.4    |
| 채택   | 72.3  | 72.1  | 72.4  | 45.7     | 34.9  | 56.3  | 90.7     | 149.0    |

자료: 통계청(2016. 3), 『경제활동인구조사 근로형태별 부가조사』.

2016년 3월 비정규직의 월평균 임금은 151.1만원으로 정규직 283.6만원의

53.3% 수준에 불과하다. 비정규직 내에서도 근로형태에 따른 월평균 임금의 차이가 상당하여, 시간제의 경우 월평균 75.3만원에 불과한 반면, 특수형태 근로종사자는 월평균 198.5만원에 달하고 있었다.

비전형 근로자의 월평균 임금은 155.7만원으로 한시적 근로자의 168.0만원보다 작다. 하지만 비전형 내부에서도 파견근로자의 임금수준은 월평균 165.2만원으로 한시적 또는 기간제와 비슷한 수준이며, 용역이나 일일근로 또는 재택근로자보다 임금수준이 높다.

## 나. 시간당 임금

시간당 임금을 기준으로 하여도 비정규직 근로자의 시간당 임금은 9,946원으로 정규직의 64.8%에 그치고 있다. 비정규직 내 근로형태에 따른 시간당 임금을 비교하면, 특수형태근로종사자의 시간당 임금이 11,887원으로 가장 높고, 그다음이 한시적(또는 기간제) 근로자로 10,366원으로 조사되었다.

<표 II-23> 시간당 임금: 2016년 3월

(단위: 원)

|      | 성별     |        |        | 학력       |       |        |          |          |
|------|--------|--------|--------|----------|-------|--------|----------|----------|
|      | 전체     | 남성     | 여성     | 초졸<br>이하 | 중졸    | 고졸     | 전문<br>대졸 | 대졸<br>이상 |
| 임금근로 | 13,620 | 16,046 | 10,506 | 6,872    | 8,202 | 11,210 | 13,095   | 18,608   |
| 정규직  | 15,350 | 17,541 | 11,681 | 7,996    | 9,066 | 12,508 | 13,793   | 19,555   |
| 비정규직 | 9,946  | 11,395 | 8,767  | 6,341    | 7,414 | 9,020  | 10,975   | 14,700   |
| 한시적  | 10,366 | 11,915 | 8,974  | 6,263    | 7,405 | 9,141  | 11,066   | 14,977   |
| 기간제  | 10,457 | 12,028 | 9,083  | 6,262    | 7,367 | 9,306  | 11,094   | 15,201   |
| 시간제  | 9,194  | 11,241 | 8,431  | 5,773    | 6,500 | 8,096  | 9,769    | 16,793   |
| 비전형  | 9,144  | 9,606  | 8,661  | 6,587    | 7,311 | 9,419  | 10,991   | 12,162   |
| 용역   | 7,892  | 8,396  | 7,354  | 6,355    | 6,837 | 8,179  | 10,406   | 10,581   |
| 파견   | 9,813  | 11,484 | 8,621  | 5,516    | 7,109 | 9,201  | 10,233   | 15,080   |
| 특수형태 | 11,887 | 12,511 | 11,636 | 6,444    | 7,693 | 11,788 | 12,256   | 12,969   |
| 일일   | 8,432  | 9,418  | 5,986  | 7,021    | 7,885 | 9,124  | 10,136   | 8,431    |
| 재택   | 6,046  | 6,604  | 5,971  | 4,167    | 2,411 | 4,662  | 8,098    | 12,186   |

자료: 통계청(2016. 3), 『경제활동인구조사 근로형태별 부가조사』.

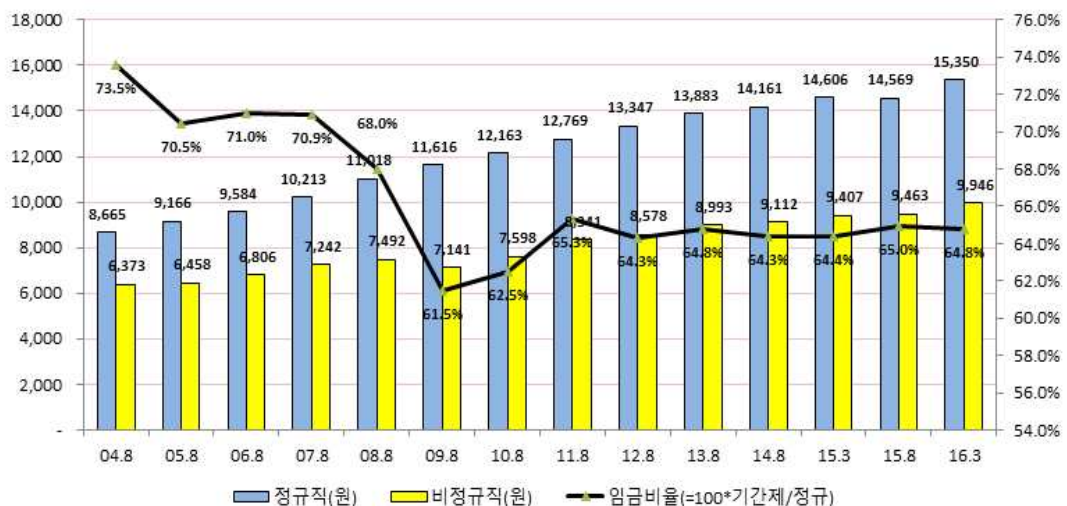
시간제 근로자의 시간당 임금은 9,194원, 비전형 근로자의 시간당 임금도 9,144원으로 나타났다. 하지만 비전형 근로자 내에서 파견근로자의 시간당 임금은 9,813원으로 용역이나 일일근로, 또는 재택근로자에 비해 임금수준이 높은 특징을 보인다.

## 다. 정규직과 비정규직의 임금 비교

비정규직의 시간당 임금은 2016년 3월 정규직의 64.8%로 2011년 8월 이후 정채되어 있다.(그림 II-27 참조) 2007년 8월까지 비정규직 임금은 정규직의 70%대이었으나 이후 하락하기 시작하여 정규직의 64~66% 범위에 고착화되어 있는 현상을 보인다.

금재호(2015)에 의하면 비정규직 보호법의 시행으로 인해 대기업을 중심으로 기간제 근로자 등 비정규직 근로자의 고용불안이 심화되었고 평균근속기간이 짧아졌다. 그 결과 비정규직 임금에 부정적 영향을 미치고 정규직과의 임금격차를 확대하였다는 연구결과를 제시하고 있다.(금재호, 비정규직법이 근로자 임금에 미친 영향에 대한 연구, 2015)

[그림 II- 27] 정규직과 비정규직 임금 및 상대비율: 시간당 임금



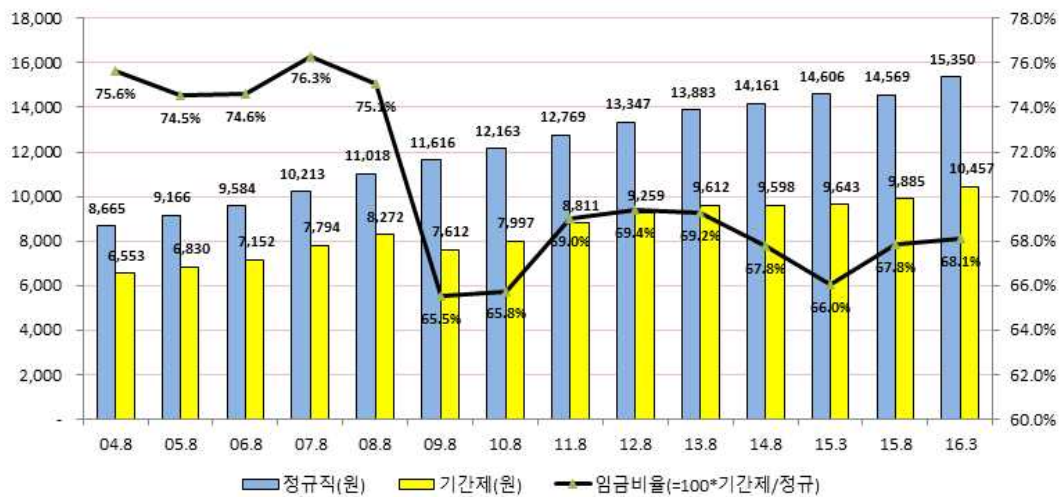
자료: 통계청, 『경제활동인구조사 근로형태별 부가조사』, 각 년도

분석의 범위를 [그림 II-28]처럼 정규직과 기간제로 제한하였을 경우에도 기간제 근로자의 임금은 2009년 8월 이후 정규직의 65~70% 수준으로 하락하였다. 이는 2006년 말의 기간제 고용기간으로 2년으로 제한한 입법이 기간제와



정규직 사이의 임금격차 확대를 유발하였다는 하나의 증거로 여겨진다.

[그림 II- 28] 정규직과 기간제의 임금 및 상대비율



자료: 통계청, 『경제활동인구조사 근로형태별 부가조사』, 각 년도

분석대상을 기간제에서 한시적 근로로 확대하였어도 [그림 II-29]와 같이 정규직과 한시적 근로 사이의 임금비율은 비슷한 양상을 보이고 있다.

[그림 II- 29] 정규직과 한시적 근로의 임금 및 상대비율

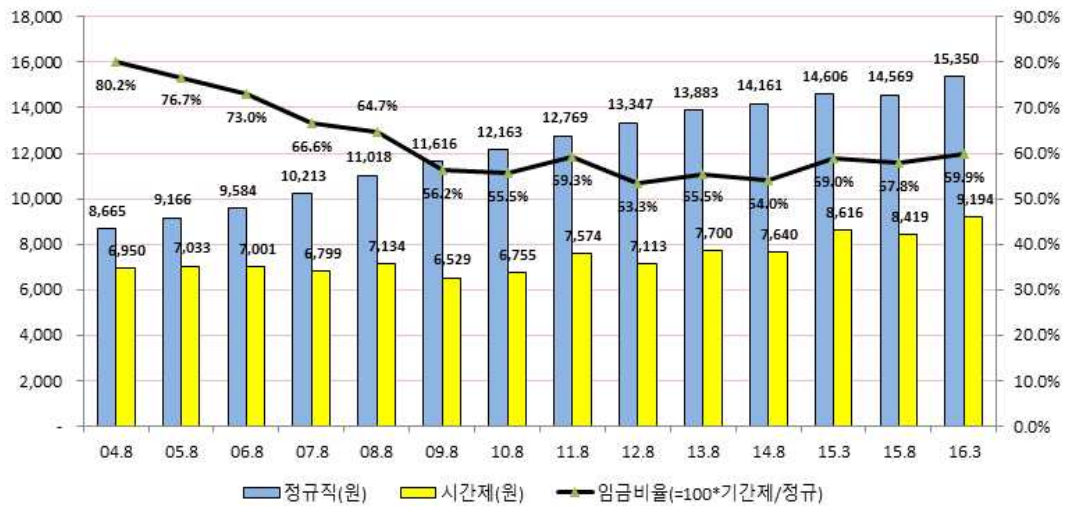


자료: 통계청, 『경제활동인구조사 근로형태별 부가조사』, 각 년도

시간제 근로자를 기준으로 정규직과의 임금비율을 분석하면 [그림 II-30]처럼 시간제 근로자의 임금은 정규직에 비해 완만하게 하락하다가 이후 안정되는 모양을 기록하고 있다. 한시적 근로 또는 기간제 근로보다 시간제 근로자의 경

우 정규직 근로자와의 임금격차가 완만하게 확대되는 모습이다.

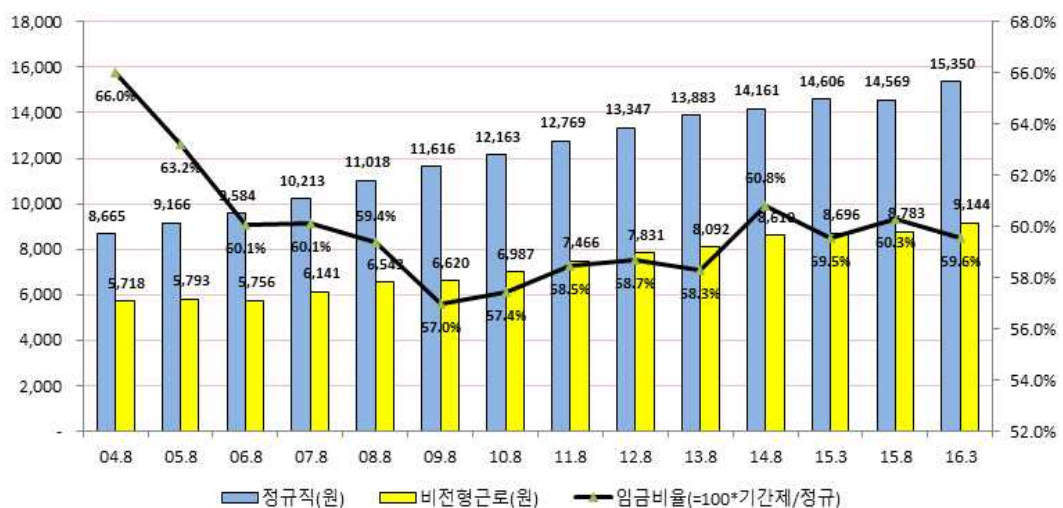
[그림 II- 30] 정규직과 시간제의 임금 및 상대비율



자료: 통계청, 『경제활동인구조사 근로형태별 부가조사』, 각 년도

과전, 용역, 특수형태고용 등 비전형 근로자의 시간당 임금수준도 지속적으로 상승하고 있지만 정규직 시간당 임금에 대한 상대비율은 다른 비정규직 근로형태와 마찬가지로 2009년 8월까지 하락하였다가 이후 완만하게 개선되는 형태를 보이고 있다.(그림 II-31 참조)

[그림 II- 31] 정규직과 비전형근로의 임금 및 상대비율



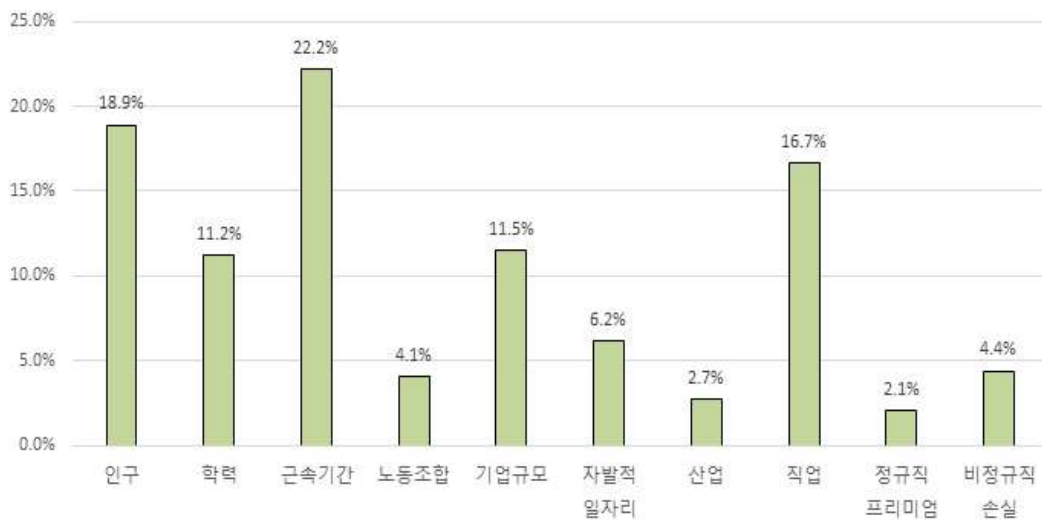
자료: 통계청, 『경제활동인구조사 근로형태별 부가조사』, 각 년도

시간제와 비전형 근로의 경우 기간제 2년의 법적 규제 영향을 직접적으로 받지 않지만 시간제와 비전형 근로자의 다수가 기간제인 관계(표 2 참조)로 정규직 임금 대비 비율의 하락이 나타나고 있는 것으로 여겨진다. 종합적으로 2006년 말 기간제 사용기간을 2년으로 제한한 입법의 결과 정규직과 비정규직 사이의 임금격차가 확대된 것으로 결론을 내릴 수 있다.

## 라. 정규직과 비정규직 임금격차의 요인분해

정규직과 비정규직 사이에 임금격차가 발생하는 요인이 무엇인지를 Oaxaca and Ransom(1994)의 방법론을 적용하여 분석한 결과, [그림 II-32]와 같이 모형을 설명할 수 없는, 즉 차별적 요인으로 인한 임금격차는 전체 임금격차의 6.5%에 불과하며, 나머지는 설명이 가능하다.

[그림 II- 32] 정규직과 비정규직 임금격차의 요인분해



자료: 통계청(2016.3), 『경제활동인구조사 근로형태별 부가조사』

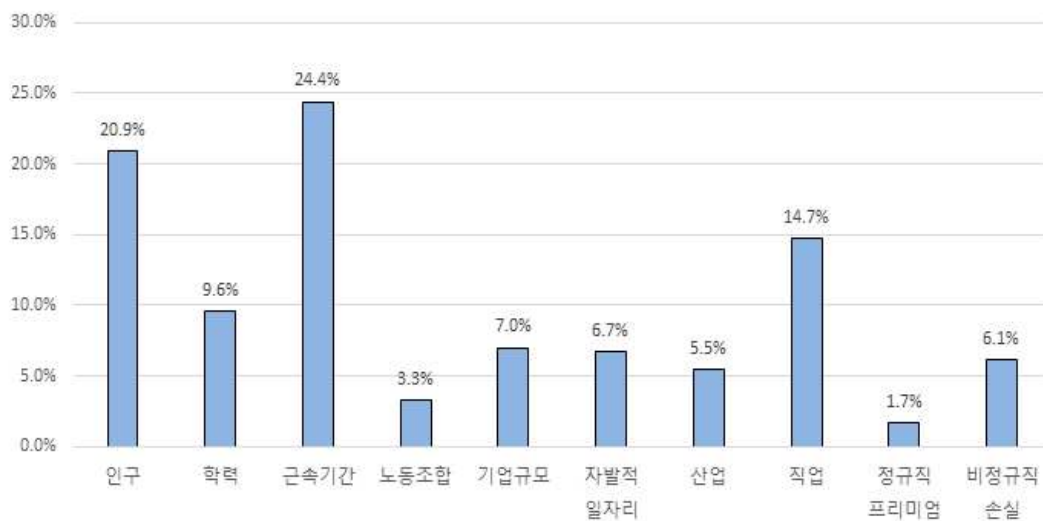
정규직과 비정규직의 임금격차를 발생시키는 가장 큰 요인은 근속기간의 차이로 전체 임금격차의 22.2%를 설명하고 있다. 이외 성, 연령, 혼인관계, 거주지역(군부, 시부) 등 인구학적 요인이 임금격차의 18.9%를 설명하고 있으며, 직업도 임금격차의 16.7%를 설명한다. 기업규모의 차이와 학력수준의 차이도 각기 임금격차의 11.5%와 11.2%를 설명한다.

이처럼 임금격차 대부분이 설명됨에 따라 정규직과 비정규직 사이의 임금격차를 줄이기 위해서는 비정규직의 근속기간을 늘이고, 학력수준을 향상시키며,

기업규모 간 임금격차를 완화할 필요성이 제기된다. 특히, 정규직과 비정규직 사이의 차별해소보다 비정규직의 근속기간 확대, 학력수준 향상 등이 임금격차 해소에 더욱 효과적임을 시사한다.

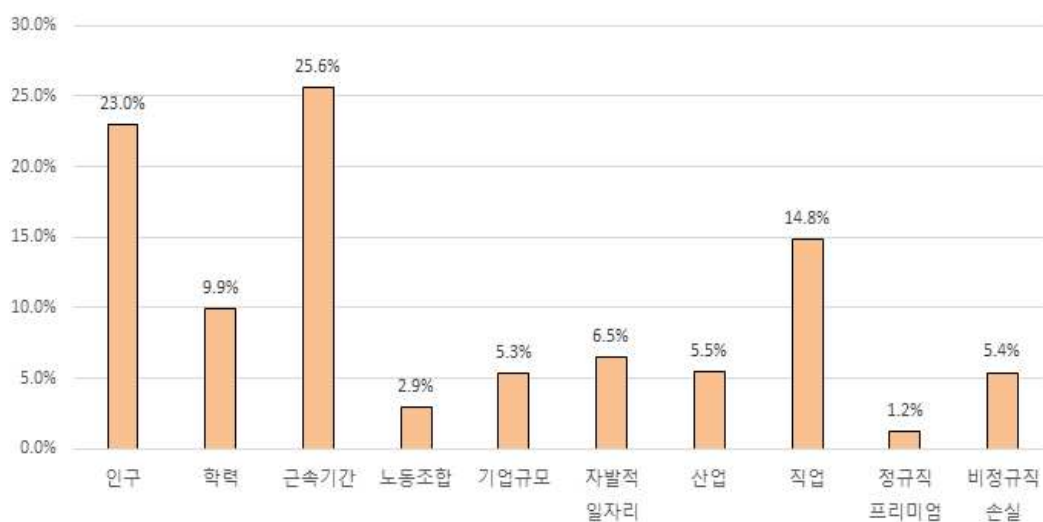
다음으로 분석범위를 세분화하여 정규직과 한시적 근로(그림 II-33 참조), 정규직과 기간제(그림 II-34 참조), 정규직과 시간제(그림 II-35 참조) 사이의 임금격차를 요인 분해하여도 유사한 결과를 얻을 수 있었다.

[그림 II- 33] 정규직과 한시적 근로의 임금격차 요인분해



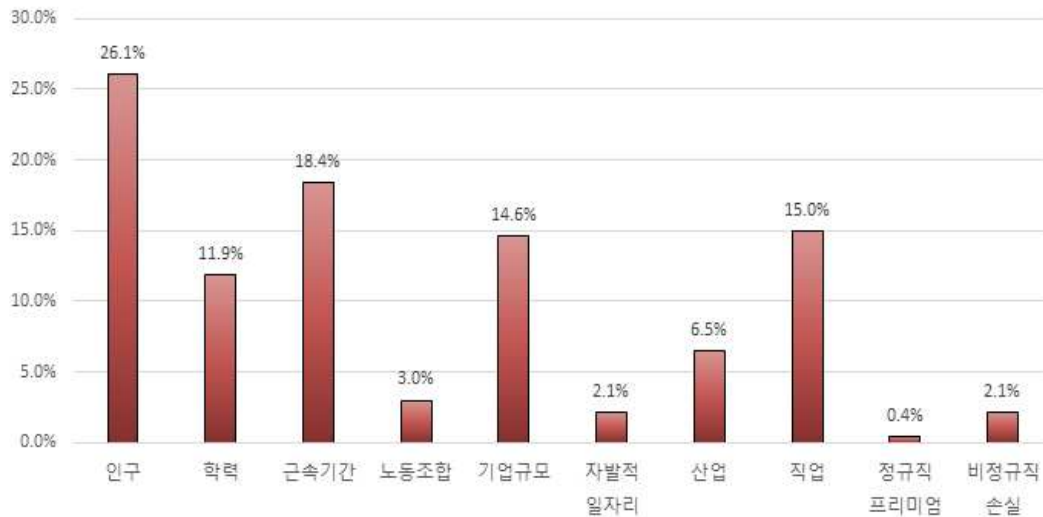
자료: 통계청(2016.3), 『경제활동인구조사 근로형태별 부가조사』

[그림 II- 34] 정규직과 기간제 근로의 임금격차 요인분해



자료: 통계청(2016.3), 『경제활동인구조사 근로형태별 부가조사』

[그림 II- 35] 정규직과 시간제 근로의 임금격차 요인분해



자료: 통계청(2016.3), 『경제활동인구조사 근로형태별 부가조사』

## 6. 비정규직 근로자의 정규직 이동 가능성

### 가. 동일 직장에서의 정규직 전환

#### 1) 정규직 전환비율

여기에서는 한국노동패널조사 제4차~제17차 자료를 이용하여 비정규직의 정규직 전환에 대해 분석하기로 한다.<sup>6)</sup> 한국노동패널조사에서는 지난 조사 이후 정규직 전환여부, 전환 시기(년월일) 및 현재의 고용형태를 질문하고 있다. 우선 제4차에서 제17차 조사까지 매 조사 때마다 관찰된 비정규직의 숫자와 지난 조사 이후 비정규직에서 정규직으로 전환된 사례수를 정리하면 다음의 <표 II-24>와 같다.

<표 II-24>에서 전체적인 정규직 전환비율은 1.0%로 매우 낮게 나타나고 있으며, [그림 II-36]에서 명확하게 보이는 것처럼 기간제 입법 전후로 정규직 전환비율에서 어떤 유의한 차이를 발견하기 어렵다. 통계적 유의성은 크지 않지만 2008년 이후 정규직 전환비율이 이전에 비해 도리어 낮아진 것으로 보인다. 구체적으로 2001~2007년까지의 정규직 전환비율은 1.3%이었으나 2008~2014

6) 제4차 년도(2001년)부터 분석을 시작하는 것은 제3차 년도에는 정규직여부를 질문하지 않아 정규직 전환여부를 파악할 수 없기 때문이다.

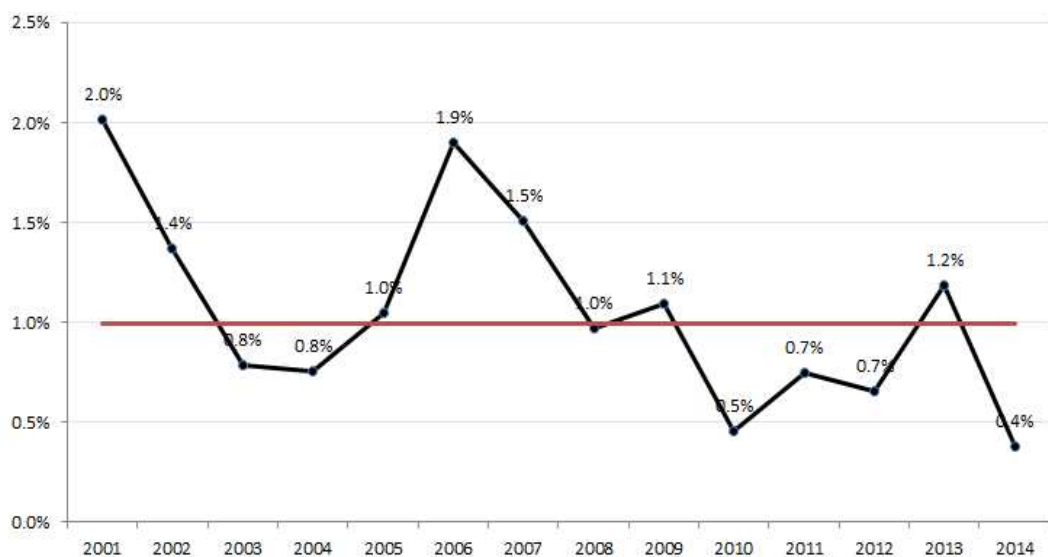
년 기간 동안에는 정규직 전환비율이 0.8%로 낮아졌다.

<표 II-24> 조사년도 별 비정규직의 규모와 정규직 전환비율

| 조사년도 | 해당 조사년도에 관찰된 일자리의 순서 |            |           |            |           |            | 소계        |            | 정규직<br>전환<br>비율<br>(%) |
|------|----------------------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|------------------------|
|      | 첫 번째 일자리             |            | 두 번째 일자리  |            | 세 번째 이상   |            |           |            |                        |
|      | 비정규<br>규모            | 정규직<br>전환수 | 비정규<br>규모 | 정규직<br>전환수 | 비정규<br>규모 | 정규직<br>전환수 | 비정규<br>규모 | 정규직<br>전환수 |                        |
| 2001 | 1,064                | 24         | 183       | 2          | 19        | 0          | 1,266     | 26         | 2.0                    |
| 2002 | 1,096                | 18         | 179       | 0          | 24        | 0          | 1,299     | 18         | 1.4                    |
| 2003 | 1,067                | 9          | 190       | 0          | 8         | 1          | 1,265     | 10         | 0.8                    |
| 2004 | 1,448                | 13         | 251       | 0          | 20        | 0          | 1,719     | 13         | 0.8                    |
| 2005 | 1,513                | 18         | 264       | 1          | 27        | 0          | 1,804     | 19         | 1.0                    |
| 2006 | 1,597                | 36         | 294       | 1          | 24        | 0          | 1,915     | 37         | 1.9                    |
| 2007 | 1,588                | 29         | 279       | 0          | 27        | 0          | 1,894     | 29         | 1.5                    |
| 2008 | 1,547                | 18         | 271       | 0          | 22        | 0          | 1,840     | 18         | 1.0                    |
| 2009 | 2,035                | 24         | 304       | 1          | 24        | 1          | 2,363     | 26         | 1.1                    |
| 2010 | 2,202                | 12         | 406       | 0          | 35        | 0          | 2,643     | 12         | 0.5                    |
| 2011 | 2,270                | 20         | 365       | 0          | 31        | 0          | 2,666     | 20         | 0.7                    |
| 2012 | 2,332                | 17         | 364       | 1          | 27        | 0          | 2,723     | 18         | 0.7                    |
| 2013 | 2,299                | 31         | 353       | 1          | 23        | 0          | 2,675     | 32         | 1.2                    |
| 2014 | 2,262                | 10         | 338       | 0          | 26        | 0          | 2,626     | 10         | 0.4                    |
| 합계   | 24,320               | 279        | 4,041     | 7          | 337       | 2          | 28,698    | 288        | 1.0                    |

자료: 한국노동연구원, 『한국노동패널조사』, 각 년도

[그림 II-36] 조사년도 별 정규직 전환비율(%)의 추이



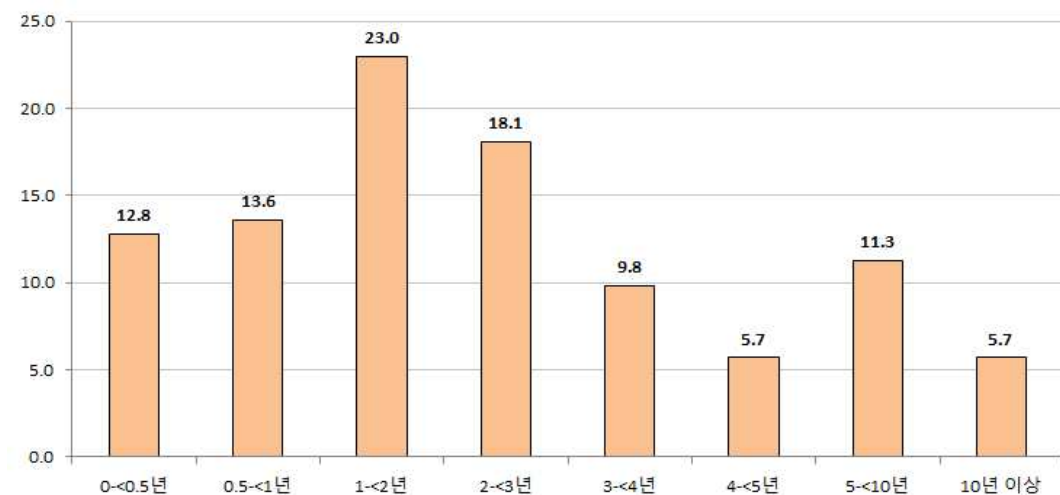
자료: 한국노동연구원, 『한국노동패널조사』, 각 년도

여기에서 유의하여야 할 점은 이 내용이 ‘어떤 한 비정규직이 정규직으로 전환될 확률을 나타내는 것이 아니라는 점’이다. <표 II-24>와 [그림 II-36]은 각 년도의 조사시점을 기준으로 지난 조사 이후 비정규직에서 정규직으로 전환된 사례의 수를 나타내고 있을 뿐이다. 따라서 한 개인의 경우 특정 년도에 정규직 전환이 이루어지 않았다고 해서 영원히 정규직 전환이 안 되는 것은 아니다.

## 2) 정규직 전환의 소요기간

다음으로 정규직 전환이 이루어진 개인을 대상으로 취업에서 정규직 전환까지의 소요기간을 계산하였다. 2001~2014년 사이에 관찰된 288개의 표본 중 소요기간을 파악할 수 있는 265명의 평균 소요기간은 3.04년으로 나타났다. 그리고 소요기간의 중간치(median value)는 2.0년으로 정규직으로 전환된 근로자의 절반은 입사 2년 이내에 정규직 전환이 이루어진 것으로 보인다.

[그림 II- 37] 정규직 전환의 소요기간 분포



자료: 한국노동연구원, 『한국노동패널조사』, 각 년도

정규직 전환까지의 소요기간 분포는 [그림 II-37]에 나타나 있다. 정규직 전환의 49.4%는 입사 2년 이내에 이루어졌는데, 특히 정규직 전환의 23.0%가 입사 1년에서 2년 미만의 사이에 발생하였다. 그 뒤를 이어 입사 2년에서 3년 미만일 경우에 전체 정규직 전환의 18.1%가 이 기간 중 일어났다. 입사 2년 후에



정규직 전환이 된 경우가 50%에 달함에 따라 기간제 사용기간의 연장이 정규직 전환비율을 높일 수 있다는 가능성을 제기한다.

2008년(제11차 조사)을 기점으로 이전과 이후의 정규직 전환에 소요되는 기간을 계산하면 2001~2007년의 기간에는 평균 2.37년 만에 정규직 전환이 이루어졌으나 2008~2014년에는 소요기간이 평균 3.72년으로 늦추어졌다. 기간제를 2년 이상 사용하지 못한다는 입법에도 불구하고 정규직 전환의 소요기간이 1년 이상 길어진 현상은 흥미로운 사실이다.

### 3) 정규직 전환 근로자의 인적 특성

#### (1) 성별

다음으로 비정규직 근로자의 인적특성에 따른 정규직 전환비율을 검토하기로 한다. 먼저 성별로 살펴보면 <표 II-25>와 같이 여성과 남성 사이의 정규직 전환비율 격차는 상당히 적다. 전체 조사기간에 걸쳐 여성 비정규직이 정규직으로 전환된 비율이 0.9%인데 비해 남성은 그 비율이 1.0%로 사실상 차이가 없다고 볼 수 있다.

이러한 점은 관찰기간을 2001~2007년과 2008~2014년의 둘로 구분하여 살펴보아도 마찬가지이다. 즉, <표 II-25>에서 2001~2007년과 2008~2014년의 두 기간 모두 남녀의 성별에 따른 정규직 전환비율은 0.1%포인트에 불과하다.

이는 적어도 정규직 전환가능성에 있어서는 남녀의 성별 격차가 없을 것이라는 추론을 가능하게 한다. t-test 결과도 10%의 유의수준에서 귀무가설(남녀의 성별격차가 없다는 가설)을 부인할 수 없었다.<sup>7)</sup>

<표 II-25> 성별 정규직 전환비율

|    | 2001~2007년 |           |                 | 2008~2014년 |           |                 | 전 기간(2001~2014년) |           |                 |
|----|------------|-----------|-----------------|------------|-----------|-----------------|------------------|-----------|-----------------|
|    | 비정규<br>규모  | 정규직<br>전환 | 전환<br>비율<br>(%) | 비정규<br>규모  | 정규직<br>전환 | 전환<br>비율<br>(%) | 비정규<br>규모        | 정규직<br>전환 | 전환<br>비율<br>(%) |
| 여성 | 4,277      | 55        | 1.3             | 8,367      | 59        | 0.7             | 12,644           | 114       | 0.9             |
| 남성 | 3,722      | 51        | 1.4             | 7,016      | 59        | 0.8             | 10,738           | 109       | 1.0             |
| 합계 | 7,999      | 106       | 1.3             | 15,383     | 117       | 0.8             | 23,382           | 223       | 0.9             |

자료: 한국노동연구원, 『한국노동패널조사』, 각 년도

7) t-test의 통계량은 0.8812에 불과하다.



## (2) 연령별

연령별로는 <표 II-26>처럼 나이가 젊은 20대와 30대에서 정규직으로 전환 되는 비율이 상대적으로 높았다. 전 기간에 걸쳐 정규직 전환비율은 40대가 0.8%인데 비해 20대와 30대는 각기 1.8%로 40대에 비해 그 비율이 2배 이상 높다. 하지만 50대와 60대로 나이가 들어가면서 정규직 전환비율은 더욱 낮아져 50대 0.5%, 60대 이상 0.2%이다.

나이가 많을수록 정규직 전환비율이 낮아지는 현상은 분석기간을 기간제 입법 전후로 구분하여도 마찬가지로 발견된다.

<표 II-26> 연령대별 정규직 전환비율

| 노조유무   | 2001~2007년 |        |           | 2008~2014년 |        |           | 전 기간(2001~2014년) |        |           |
|--------|------------|--------|-----------|------------|--------|-----------|------------------|--------|-----------|
|        | 비정규 규모     | 정규직 전환 | 전환 비율 (%) | 비정규 규모     | 정규직 전환 | 전환 비율 (%) | 비정규 규모           | 정규직 전환 | 전환 비율 (%) |
| 20대    | 1,336      | 29     | 2.1       | 1,676      | 25     | 1.5       | 3,012            | 54     | 1.8       |
| 30대    | 1,625      | 36     | 2.2       | 2,563      | 40     | 1.5       | 4,188            | 76     | 1.8       |
| 40대    | 2,253      | 20     | 0.9       | 3,798      | 31     | 0.8       | 6,051            | 51     | 0.8       |
| 50대    | 1,534      | 11     | 0.7       | 3,792      | 17     | 0.4       | 5,326            | 28     | 0.5       |
| 60대 이상 | 977        | 5      | 0.5       | 3,472      | 4      | 0.1       | 4,449            | 9      | 0.2       |
| 합계     | 7,859      | 106    | 1.3       | 15,382     | 117    | 0.8       | 23,241           | 223    | 1.0       |

자료: 한국노동연구원, 『한국노동패널조사』, 각 년도

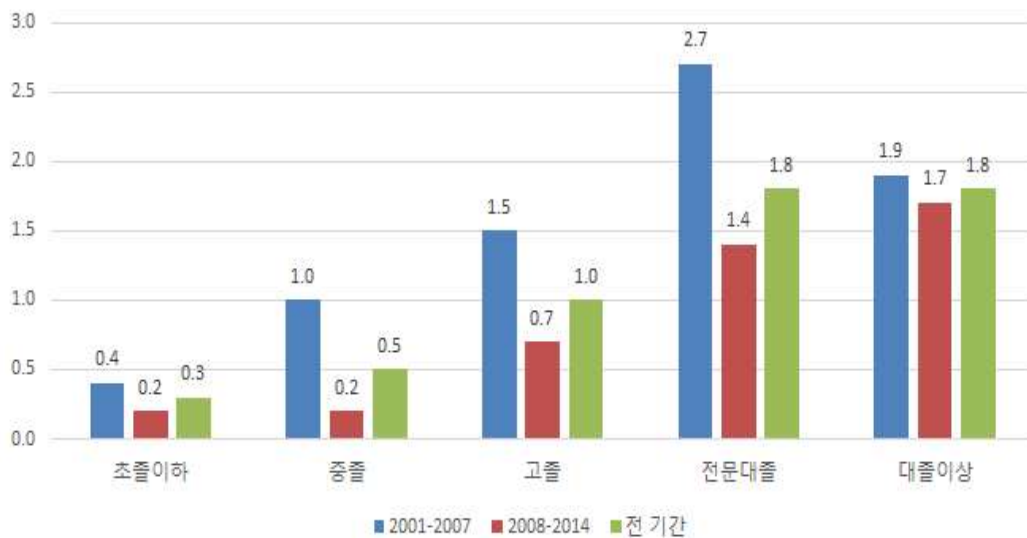
## (3) 학력별

학력에 따라 정규직 전환비율을 평가하면 예상과 마찬가지로 학력수준이 높을수록 정규직 전환비율이 높아지는 것으로 나타나고 있다. [그림 II-38]과 같이 전 기간에 걸쳐 학력별 정규직 전환비율을 살펴보면 초졸 이하가 0.3%인데 비해, 중졸은 0.5%, 고졸 1.0%로 높아진다. 나아가 전문대졸의 경우에는 그 값이 1.8%로 더욱 높아지고 있으며, 대졸 이상의 고학력자의 경우에도 1.8%의 값을 보인다. 학력에 따른 정규직 전환비율의 차이는 통계적으로도 1% 수준에서 유의하다.

그리고 연령과 마찬가지로 분석기간을 2001~2007년과 2008~2014년의 둘로

구분하여 분석하여도 그 결과는 기본적으로 변화가 없다. 하지만 세부적으로 보았을 때, 전문대 졸업생의 경우 기간제 입법 이후인 2008~2014년에 정규직 전환비율이 큰 폭으로 하락한 것을 발견할 수 있다.

[그림 II-38] 학력에 따른 정규직 전환비율의 변화



자료: 한국노동연구원, 『한국노동패널조사』, 각 년도

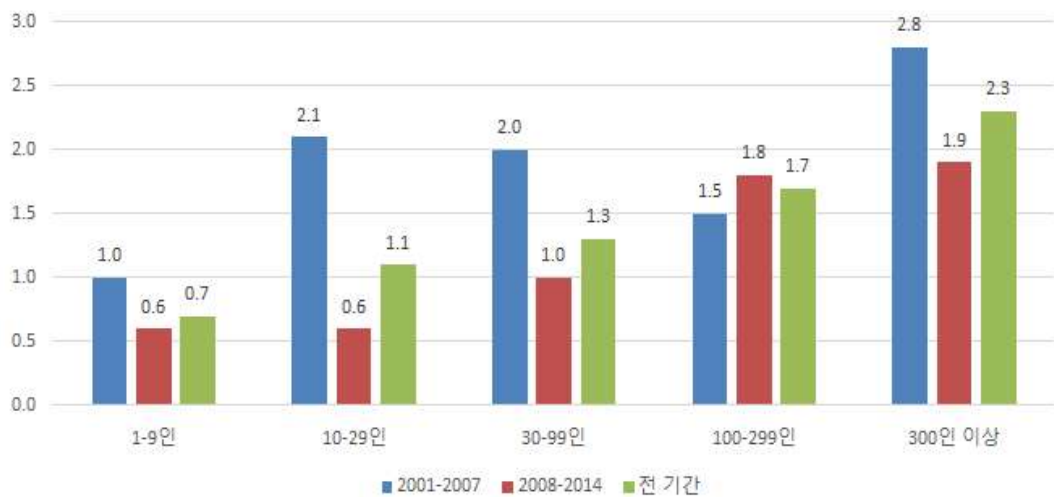
#### 4) 정규직 전환 근로자의 사업체 특성

##### (1) 기업규모

다음으로 비정규직 근로자가 근무하는 기업의 특성에 따라 정규직 전환비율이 어떻게 변화하는가를 살펴보기로 한다. 여기에서는 기업규모를 1~9인, 10~29인, 30~99인, 100~299인, 300인 이상 등 5개의 범주로 구분하였다. 정규직 전환비율은 [그림 II-39]와 같이 기업규모가 클수록 정규직 전환비율이 높아지는 것을 알 수 있었다. 즉, 전체 기간에 걸쳐 1~9인의 영세 사업장에서는 정규직 전환비율이 0.7%이지만 300인 이상의 대규모 기업은 그 비율이 2.3%로 높아진다.

이러한 현상은 기간을 2001~2007년과 2008~2014년으로 구분하여 분석하여도 거의 비슷한 결과가 도출되는데 2008~2014년과 비교하여 2001~2007년에는 10인 이상 사업장의 경우 기업 규모에 따른 정규직 전환비율의 차이가 크지 않다는 특징을 보인다.

[그림 II-39] 기업규모별 정규직 전환비율의 변화

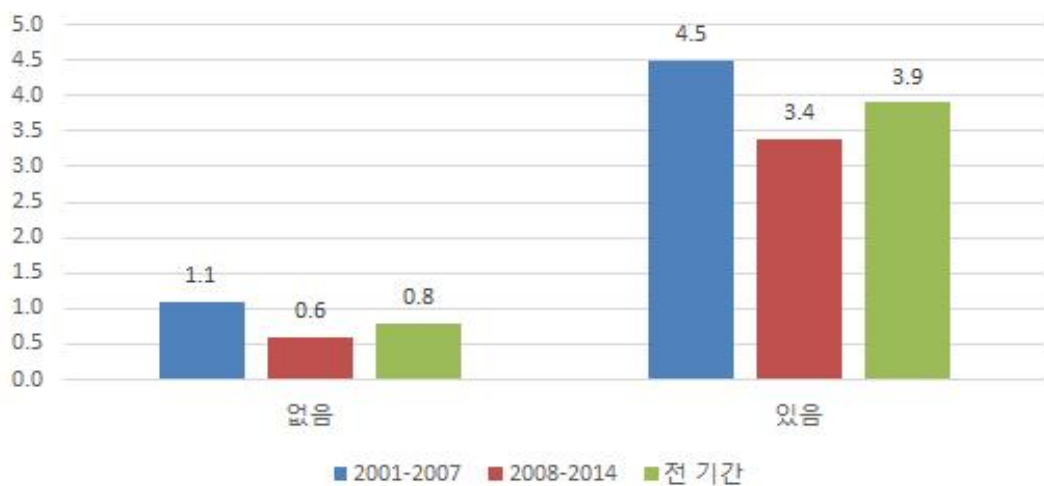


자료: 한국노동연구원, 『한국노동패널조사』, 각 년도

## (2) 노조유무

일하는 기업에 노동조합이 있는가의 여부도 정규직 전환에 중요한 영향을 줄 것으로 기대된다. 이를 분석한 결과 노동조합이 있을 경우 정규직 전환비율이 크게 높아지는 것을 발견할 수 있었다. 즉, 노동조합이 없을 경우에는 정규직 전환비율이 0.8%에 불과하였지만 노조가 있으면, 그 비율은 3.9%로 거의 5배나 뛰었다.

[그림 II-40] 노동조합 여부와 정규직 전환비율



자료: 한국노동연구원, 『한국노동패널조사』, 각 년도

이러한 결과는 기간제 입법 전후로 기간을 나누어 분석하여도 마찬가지이었다. 즉, 기간제 입법 이전으로 간주되는 2001~2007년에도 노동조합이 있으면 정규직 전환비율이 4.5%로 없는 경우의 1.1%에 비해 크게 높다. 그리고 기간제 입법이 본격적으로 노동시장에 영향을 준 것으로 평가되는 2008~2014년의 기간 중에도 직장에 노동조합이 있으면 정규직 전환비율이 3.4%로 조사되었다. 이러한 분석결과는 정규직 전환에 있어 노동조합의 역할이 매우 중요함을 시사한다.

## 5. 정규직 전환의 결정요인 분석

비정규직의 정규직 전환과 관련된 지금까지의 분석결과를 종합하여 비정규직의 정규직 전환가능성이 2007년의 기간제 입법을 전후로 어떻게 달라졌는가를 분석하기로 한다. 분석의 방법은 관찰시점 당시에 비정규직이면 '0', 정규직 전환이 이루어졌으면 '1'의 값을 가지는 질적변수를 종속변수로 하고, 설명변수로는 개인의 인구 특성을 나타내는 성별과 연령, 인적자본 변수로 학력수준과 근속기간, 그리고 근무 사업체의 특성을 반영하는 기업규모와 노조유무를 사용한다. 마지막으로 2001~2007년을 '0', 2008~2014년을 '1'로 하는 가변수를 포함시켜 기간제 입법이 정규직 전환에 어떤 영향을 주었는가를 종합적으로 판단하였다.

로짓(logit) 모형의 추정결과는 <표 II-27>에 정리되어 있다. 기간제 입법의 기간효과에 대한 추정계수는 -0.39014로 나타났으며, 이에 대한 z-값이 -2.84로 1% 수준에서 통계적으로 유의하다. 이러한 추정결과를 통해 기간제 입법으로 인해 정규직의 전환비율이 통계적으로 유의하게 하락하였다고 말할 수 있다. 그리고 로짓(logit) 분석에 포함된 다른 설명변수에 대해 성, 연령, 근속기간 등은 유의하지 않은 것으로 나타나고 있지만 학력과 기업규모는 전반적으로 유의미한 결과를 보여준다.

종합적으로 2006년 말 기간제의 근로기간을 2년으로 제한함에 따라 비정규직 근로자의 정규직 전환가능성이 낮아졌음을 발견할 수 있었다. 2년 동안만 기간제로 채용할 수 있게 됨에 따라, 정규직 전환이 쉽지 않다는 점을 인식한 비정규 근로자는 근무기간 동안 정규직 전환을 위한 인적자원 개발 및 축적보다는 다른 직장에서의 이동 가능성을 높이는데 관심을 기울일 것이다. 사업주의 입장에서 기간제 근로자를 최대 2년 동안만 사용할 수 있음에 따라 기간제 근로자를 주요 업무보다는 단순보조 업무에 투입시킬 것이며, 이들을 위한 인적자

본투자에도 소홀히 할 것이다.

<표 II-27> 기간제 입법과 비정규직의 정규직 전환비율

| 설명변수                     | 추정계수     | P> z  |
|--------------------------|----------|-------|
| 성(0:여성, 1:남성)            | 0.14178  | 0.304 |
| 연령                       | 0.02953  | 0.419 |
| 연령의 제곱                   | -0.00076 | 0.086 |
| 교육(초졸 이하 기준)             |          |       |
| 중졸                       | 0.19533  | 0.599 |
| 고졸                       | 0.50773  | 0.125 |
| 전문대졸                     | 0.83586  | 0.025 |
| 대학 이상                    | 0.81755  | 0.023 |
| 현 직장 근속기간(년)             | 0.00015  | 0.753 |
| 사업체규모(1~9인 기준)           |          |       |
| 10~29인                   | 0.51902  | 0.011 |
| 30~99인                   | 0.51496  | 0.025 |
| 100~299인                 | 0.82885  | 0.001 |
| 300인 이상                  | 0.55578  | 0.006 |
| 노조가입여부(0: 없음 1: 있음)      | 1.01837  | 0.000 |
| 기간제 입법                   | -0.39014 | 0.006 |
| 상수항                      | -5.14989 | 0.000 |
| 표본 규모                    | 22,575   |       |
| LR chi-square value      | 179.99   |       |
| Probability > chi-square | 0.0000   |       |
| Pseudo R2                | 0.0733   |       |

주: 괄호 안의 값은 P>|z|

자료: 한국노동연구원, 『한국노동패널조사』, 각 년도

## 나. 직장 이동을 통한 비정규직의 정규직 전환

### 1) 정규직 전환비율

한국노동패널조사 제4차~제17차 자료(2001~2014년)를 이용하여 직장이동에 따른 정규직 전환을 살펴본 결과, 2001~2014년의 기간 중 비정규직의 33.8%만이 정규직 직장으로 이동한 것을 나타냈다. 한편 정규직 근로자는 27.9%가 비정규직으로 이동하였다.

비정규직 근로자의 정규직 이동률을 연도에 따라 살펴본 결과, [그림 II-38]

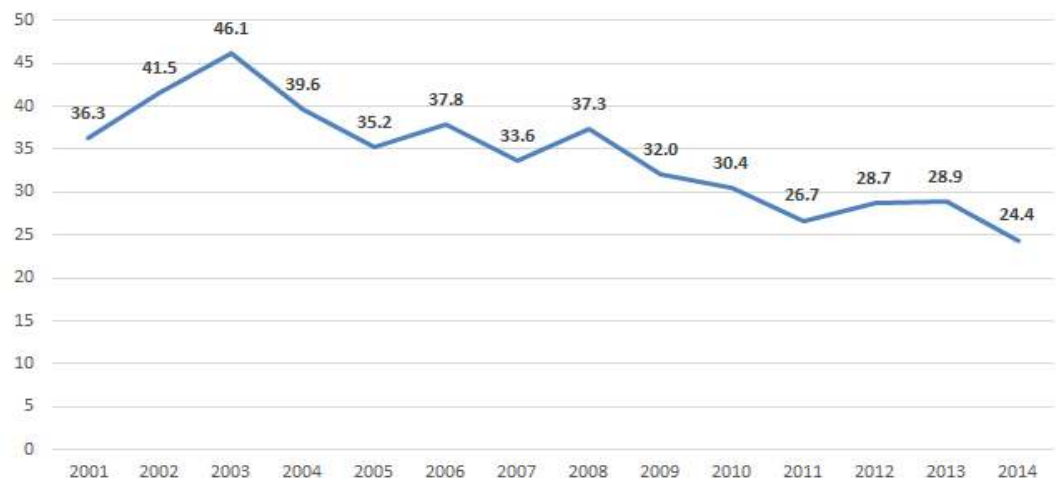
과 같이 최근으로 올수록 정규직으로의 이동률이 낮아지고 있음을 발견할 수 있다.

<표 II-28> 직장 이동에 따른 근로형태 변화: 2001~2014년 평균치

|       |      | 새 직장 |      |               |
|-------|------|------|------|---------------|
|       |      | 정규직  | 비정규직 | 전체(인원)        |
| 이전 직장 | 정규직  | 72.1 | 27.9 | 100.0( 6,454) |
|       | 비정규직 | 33.8 | 66.2 | 100.0( 5,481) |

주: 임금근로에서 임금근로로 이동한 사례만 대상으로 분석  
 자료: 한국노동연구원, 『한국노동패널조사』, 각 년도

[그림 II- 41] 연도별 비정규직의 정규직 이동을



자료: 한국노동연구원, 『한국노동패널조사』, 각 년도

## 2) 근로자 특성과 정규직 이동률 - 로짓(logit) 분석

한국노동패널 제4차~제17차 자료를 이용하여 비정규직 근로자가 직장을 옮김에 따라 정규직으로 전환될 가능성을 추정한 결과(표 II-29 참조), 전 직장의 근속기간이 1% 증가하면 정규직으로 재취업할 가능성이 5.2% 증가하는 것으로 추정된다. 이외에도 남성 및 고학력자의 정규직 이동률이 높고, 전 직장의 임금이 많을수록 정규직으로의 재취업 확률이 높아진다. 연령에 따라서는 33세까지는 정규직 이동률이 높아지지만, 이 연령을 지나면 정규직 이동률이 낮아지는 역U형을 보이고 있다.

특히, 전 직장을 비자발적으로 이직하였을 경우 계속 비정규직에 머물 확률이 높다. 추정방법으로 종속변수로는 ‘비정규직→정규직’이면 1의 값을, ‘비정규직→비정규직’이면 0의 값을 가지는 질적 변수를 사용하였으며, 로짓추정모형을 사용하였다. 그리고 추정결과의 의태분석 결과를 통해서도 [그림 II-42]처럼 시간의 경과에 따라 비정규직이 정규직으로 전환될 가능성이 점점 낮아지고 있음을 다시 확인할 수 있었다.

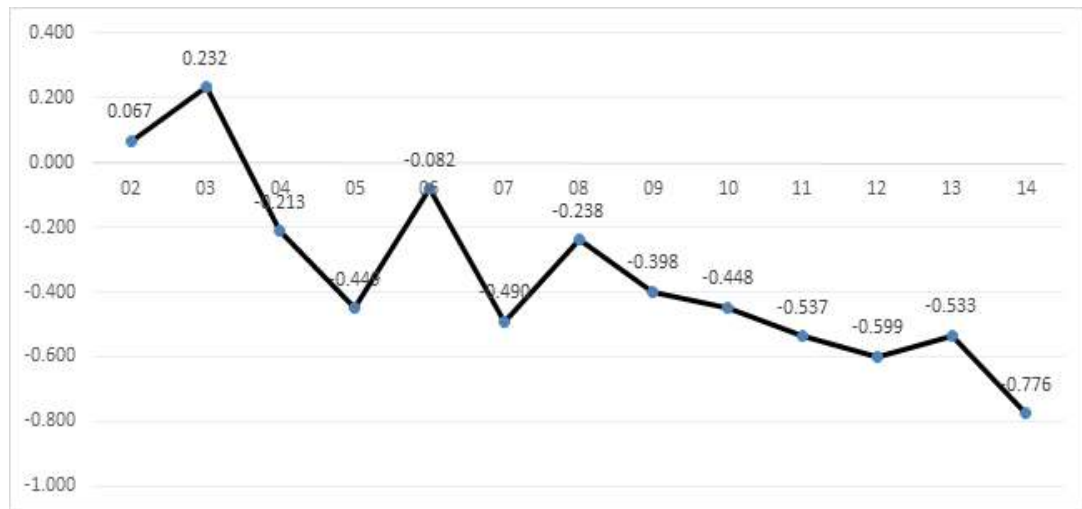
<표 II-29> 근로자 특성이 비정규직의 정규직 이동에 미치는 효과분석

| 설명변수               | 추정치      | P> z  |
|--------------------|----------|-------|
| 상수항                | -3.46491 | 0.000 |
| 성별(0:여성 1:남성)      | 0.19574  | 0.006 |
| 연령                 | 0.02524  | 0.144 |
| 연령의 제곱             | -0.00069 | 0.001 |
| 교육기간(년)            | 0.05940  | 0.000 |
| 자발적 이직(0:자발 1:비자발) | -0.39199 | 0.004 |
| 실질가구소득의 로그값        | 0.14929  | 0.029 |
| 전 직장 실질임금의 로그값     | 0.24160  | 0.000 |
| 전 직장 근속기간의 로그값     | 0.05165  | 0.091 |
| 재취업 연도(2001년 기준)   |          |       |
| 2002년              | 0.06694  | 0.742 |
| 2003년              | 0.23170  | 0.281 |
| 2004년              | -0.21333 | 0.285 |
| 2005년              | -0.44899 | 0.018 |
| 2006년              | -0.08180 | 0.651 |
| 2007년              | -0.49035 | 0.008 |
| 2008년              | -0.23844 | 0.206 |
| 2009년              | -0.39752 | 0.034 |
| 2010년              | -0.44838 | 0.014 |
| 2011년              | -0.53741 | 0.004 |
| 2012년              | -0.59917 | 0.001 |
| 2013년              | -0.53310 | 0.005 |
| 2014년              | -0.77623 | 0.000 |
| 표본수                | 4,771    |       |
| LR chi-square 값    | 561.20   |       |
| Pseudo R2 값        | 0.0918   |       |

주: P>|z| 값은 추정치의 실제 값이 ‘0’일 확률을 나타냄

자료: 한국노동연구원, 『한국노동패널조사』, 제4차~제17차 자료

[그림 II- 42] 정규직 전환확률과 연도효과



자료: 한국노동연구원, 『한국노동패널조사』, 각 년도

결론적으로 직장에 계속 근무하거나 또는 이동을 하더라도 비정규직이 정규직으로 전환될 가능성은 점점 하락하여 왔다. 이에 비정규직의 정의 및 정책 전반에 걸친 새로운 접근이 필요한 시점이다. 새로운 비정규직 대책은 비정규직의 존재를 인정하되 이들의 임금, 고용안정성, 정규직 전환가능성을 제고하는 방향이어야 하며 비정규직의 정의를 수정/보완하는 것도 하나의 출발점일 것이다.



### Ⅲ. 역대 정부의 비정규직 정책 현황: 노무현 정부와 이명박 정부를 중심으로

#### 1. 머리말

1998년 IMF 경제위기 이후 비정규직 근로자가 증가하면서<sup>8)</sup> 정규직-비정규직 간 임금 및 근로조건 격차의 확대와 비정규직의 고용불안 문제가 사회적 문제로 대두되기 시작하였다. 비정규직 근로자들이 정규직 근로자들보다 상대적으로 임금, 사회보험 적용, 부가급여 적용, 모성보호제도 등 근로복지제도, 직업훈련 수혜 등의 혜택에서 근로조건 차별과 잦은 실업으로 인한 고용불안을 겪고 있다.

특히 비정규직 근로자 중 고용 불안정형 저임금 근로자 증가는 노동소득분배율의 하락으로 인한 소득 양극화 증대, 근로 빈곤층 증가 및 가구 소비 위축등으로 이어져 국가 경제성장에도 부정적인 영향을 미치게 된다. 이러한 문제 인식에서 역대 각 정부에서는 고용 없는 성장, 급변하는 기술변화에 따른 시장수요 변화 등에 대응하기 위한 전략과 연계하여 노동시장 구조개선 및 비정규직 근로자들의 근로조건 개선을 위해 비정규직의 정규직 전환 촉진 정책, 불합리한 차별 해소, 근로조건 및 사회안전망 구축 등의 다양한 정책이 추진됐다.

이에 본 자료에서는 외환위기 이후 노무현 정부와 이명박 정부의 비정규직 관련 정책을 정리하고자 한다. 또한, 주요 비정규직 정책의 효과에 대한 분석으로 비정규직 보호법의 고용 효과, 직업훈련 효과, 차별시정제도 등에 관한 선행연구를 살펴봄으로써 향후 비정규직 정책 방향 마련에 시사점을 얻고자 한다.

---

8) 비정규 근로자의 증가의 주요한 원인은 제조업에서 서비스업으로의 산업구조 및 경제 환경 변화로 인한 노동시장의 수요와 공급을 중심으로 설명되기도 하고, 고용보호규제와 노동조합, 실업급여와 적극적 노동시장정책 등의 사회정책을 중심으로 설명되기도 한다. 국내의 주요 연구에서는 기업의 고용 유연화, 노동시장 분절론이나 기업 내부노동시장론, 정규직과 비정규직의 고용비용 격차, 정규직과 비정규직에 대한 고용보호 격차, 비정규직 증가를 중심과 주변의 직무 특성의 차이, 정규직과 비정규직 사이의 사회적 보호 비용 격차로 주로 비정규 증가의 원인으로 분석하고 있다.

## 2. 각 정부의 비정규직 정책 비교

### 가. 정부별 비정규직 문제 인식 및 근본적인 해결 방안

<표 III-1>을 통해 살펴보면 노무현 정부와 이명박 정부의 비정규직 발생 및 증가 원인, 비정규직의 주요 문제, 비정규직 문제의 근본적 해결 대안에 대해서 유사하게 인식하고 있다.

두 정부는 비정규직 발생이 신흥 산업화 국가들과의 경쟁, 산업구조 및 경제 활동 구조의 변화에 따라 기업이 저비용·고생산의 효율성을 추구하면서 비롯된 것으로 노동시장 유연화(labor market flexibility)<sup>9)</sup>의 필요성에 대해서 공감하고 있다.

특히 외환위기를 거치면서 정규직 노동시장의 경직성에 대응하기 위해 기업에서는 고용조정이 쉬운 근로자를 선호하는 ‘고용 유연화 전략’과 임금, 상여금, 퇴직금 및 그 밖의 근로조건에서 부담을 줄이려는 ‘임금비용 유연화 전략’으로 비용을 절감하고자 하기 때문에 비정규직이 증가하고 있는 것으로 분석하고 있다(노무현 정부 자문 정책기획위원회, 2008; 이명박 정부 국정백서, 2013).

이러한 경제위기와 노동시장 유연화의 배경에서 비정규직 근로자가 정규직보다 차별과 고용 불안정에 처하게 되는 주요 원인에는 국내의 경직적이고 이중적인 노동시장 구조에서 비롯되는 것으로 분석하고 있다.<sup>10)</sup> 즉, 우리나라의 노

9) 1980년대 이후 서구국가에서 실업자와 여성 경제활동참여의 제약 요인으로 노동시장의 경직성이 지목되었고, 이후 빠른 기술변화와 경쟁이 강화된 시장수요 변화의 대응책으로 노동시장 유연성이 강조되었다. 유연성은 임금과 고용의 단기적 조정(short-term adjustment)이 원활히 이루어져 수요와 공급의 일치(match)가 이루어지는 것을 말한다.

10) OECD 2010년 한국경제보고서(Economic Review: Korea 2010)에서 정규직에 비해 낮은 노동비용(정규직 대비 44%의 임금수준, 비정규직의 38.2%가 국민연금 가입)은 비정규직에 대한 고용을 증가시켜 노동시장 이중성을 심화시킬 것으로 분석하였다. OECD 2014년 한국경제보고서(Economic Review: Korea 2014)에서도 정규직 근로자에 대한 고용보호 축소, 비정규직 근로자에 대한 사회보험 적용·직업훈련 강화를 통해 노동시장 이중구조 개선을 권고하였다. OECD 2016년 한국경제보고서(Economic Review: Korea 2016)에서는 한국의 노동시장은 비정규직이 정규직보다 임금, 사회보장 범위, 직업훈련 기회 등이 적은 이중적인 구조로서 정규직-비정규직 격차 해소를 위해서는 고용 유연성을 확대해 불황기 기업의 정규직 해고비용을 축소, 인건비 격차를 줄여 기업의 비정규직 고용 유인을 축소, 비정규직 사회보험 및 교육훈련 확대 등의 사회안전망 확충을 통해 일자리 보호에서 근로자 보호로 전환을 권고하였다.

동시장은 정규직 근로자, 제조업, 대기업, ‘노동조합이 조직된 사업체’으로 대변되는 핵심 부분(내부시장)과 비정규직 근로자, 서비스업, 중소기업, 노조가 없는 미조직 사업체로 대변되는 주변 부분(외부시장)으로 나누어져 있다. 그러한 상태에서 핵심 부분은 지나친 노동시장 경직성(labor market rigidity)을 보여주고 있고, 주변 부분은 반대로 지나친 불안정성과 열악한 처우에 내몰리게 되는 현상이 발생하는 노동시장 이중 구조화, 분절화 등의 현상이 뚜렷하게 나타나고 있는 것으로 분석하였다.<sup>11)</sup>

결국, 노무현 정부와 이명박 정부에서는 노동시장 유연성의 필요성을 인식하면서 한국의 노동시장의 구조적인 변화 개선 없이는 비정규직의 문제 해결에 한계가 있다는 공통된 인식을 하였다. 이러한 비정규직 근로자 문제에 대한 인식에서 정부마다 비정규직 문제의 근본적인 해결방안으로 <표 III-1>에서와 같이 노동시장 구조개혁 정책을 마련하였다.

노무현 정부에서는 노동시장 구조개선을 위해 직무·성과 중심의 합리적 임금체계 유연화를 유도하여 정규직 노동시장의 임금 및 근로보호의 경직성을 완화하고자 하였다.<sup>12)</sup> 또한 ‘자발적 비정규직’ 활성화를 위해 연공서열형 임금구조를 가진 사업체에는 단시간 근로가 맞지 않으므로 직무분석을 통해 업무를 시간 단위로 쪼개고 그러한 기준에 따라 적절한 임금을 제공하고자 하였다.

이러한 직무성과 중심 합리적 임금체계 혁신을 지원하기 위해 한국노동연구원에 ‘임금직무혁신센터’를 설치(’05.2월)하여 성과주의 평가 매뉴얼 개발(’06.9월), “임금직무 체계 개선 가이드북(’07.5월)” 및 “직무분석 및 직무평가 가이드북(’07.9월)” 등 임금직무체계 모델을 개발하고 보급하고자 하였다. 또한, 업종·직종별 ‘단시간 근로 직무 모델’을 개발·보급하는 프로그램을 마련하고자 하였다. 그러나 경직적 정규직 노동시장 완화 효과에 이르는 직무 및 임금체계 개선의 실행까지는 이르지 못하였다<sup>13)</sup>.

11) 노무현 정부에서는 ‘노동법제의 경직성’, ‘대립적인 노사관계’ 등 ‘노사관계의 특수성’이, 이명박 정부에서는 대기업과 중소기업, 노사 등이 맞물려 노동시장에 부정적으로 영향을 미치는 것으로 분석하였다.

12) 연공급 중심의 임금체계는 장기근속자의 임금이 숙련 수준이나 생산성과 큰 괴리를 보이며 상승함에 따라 기업이 노동비용을 줄이는 방안으로 비정규직 고용을 활용하려는 유인이 강화된다(구인회·이원진, 2014). 또한, 기간제, 파견, 단시간 근로자에 대한 임금 격차를 해소하기 위해서는 현재의 연공적 임금체계 하에서는 비정규 노동자의 경력이나 숙련이 제대로 평가되지 않아 직무급이나 숙련급은 이런 문제를 완화하는 방안이 될 수 있다(정이환, 2016).

이명박 정부에서는 일자리 창출을 저해하고 고용구조를 왜곡시키는 요인으로 작용하는 제도 및 관행들을 개선하기 위하여 ‘노동시장제도 선진화 방안’과 ‘노동 규제개혁’의 정책적 방향에서 개혁을 추진하고자 하였다.

경직적 노동시장 규제개혁 과제로 노조 전임자에 대한 급여 지원 금지, 노동조합법의 유니온숍 규정을 삭제하고자 하였고, 취업규칙을 불이익하게 변경하는 경우에는 과반수 노조나 노동자 과반수의 동의를 받는 기존의 제도에서 ‘사회 통념상 합리성’이 있는 것이라면 동의를 받지 않도록 하고자 하였으나 입법화되지 못하였다.<sup>14)</sup> 또한, 근로기준법 등 법제 개선으로 해고제한을 완화하고자 하였다. 부당해고 시 사용자는 복직조치 대신 금전보상을 선택할 수 있도록 하고, 해고소송에 대한 제소 기간을 도입하여 3개월 이내에 해고소송을 하지 않으면 다투지 못하도록 하였다. 또한, 고용된 지 6개월 미만 노동자에 대하여는 해고제한 규정<sup>15)</sup>이 적용되지 않도록 하고 해고규모별로 사전 통보 기간을 차등 설정하도록 하고자 하였다.

13) 이외에도 기업의 학습 조직화 인프라를 확충하여 근로자의 숙련도를 높이고 작업조직의 유연성 제고(‘06)를 위한 「육아기 근로시간 단축제도」(08년도 추진 2011년 실행) 및 「시간제 근로 전환청구권제도」를 도입하여 근로시간 유연화 도모하고자 하였다. 시간제 근로 전환 청구권제도는 정규직 노동자가 학업과 질병 등의 이유로 시간제 근로로 전환해줄 것을 사용자 측에 요구할 수 있도록 하는 제도로서 질병이나 육아 등 개인 사정으로 인한 비정규직의 확대를 방지하기 위해 2008년 도입하기로 했으나 실행되지 못하였다. 또한, 경영상 사유로 발생한 무급휴직에 대해 직업능력개발, 전직지원서비스, 생계비 등을 지원(‘06~)하고자 하였다.

14) 2010년 1월 1일 「노동조합 및 노동관계조정법」 개정을 통해 노조 전임자 급여 지급은 금지되고 예외적으로 대상 업무에 한해 근로시간면제 한도 범위에서 유급으로 인정하는 근로시간면제(time-off)제도가 도입·시행되었다. 근로시간면제제도는 건전한 노사관계 마련을 위한 노동조합의 유지·관리 업무를 보장하면서 불합리한 노조 전임자 급여 지급 관행의 개선을 목적으로 도입되었다. 도입 이후 18. 19대 국회에서 폐지 법률안이 발의되기도 하였다. 그러나 노동조합법의 유니온숍 규정 삭제, 근로자의 동의 없이 취업규칙 변경 가능 등은 실행되지 못하였다.

15) 2007년 ‘근로기준연구회’에서는 고용형태의 다양화 등의 노동시장 변화에 맞는 근로기준법제 개선의 정책방향을 담은 ‘근로기준법제의 중장기적 개선방안’의 보고서를 통해 해고제한규정 적용을 위한 최소근속기간 설정을 제안하였다(연구회의 1안은 6개월, 2안은 3개월). 이 제도의 배경에는 근로자의 업무적격성이나 충실성, 조직에서의 인화 등은 근로자가 실제 근로에 투입되고 상당한 기간 동안의 관찰과 경험을 통해 비로소 판단할 수 있으므로 이를 위한 최소한의 기간을 설정할 필요성에 의한 것이었다(임종률 외, 2007).

<표 III-1> 정부별 비정규직 문제 인식 및 정책 방향

|                        | 노무현 정부                                                                                                                                                                                                            | 이명박 정부                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 비정규직 확대<br>주요 원인분석     | 외환위기 이후 기업이 비용을 절감<br>하고 고용조정을 쉽게 하려고 비정<br>규직 고용을 많이 늘어난                                                                                                                                                         | 경제환경 변화에 대응한 기업의 탄<br>력적 인력운영과 일·가정 양립 등<br>근로자의 필요                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 비정규직 주요<br>문제          | 고용불안, 근로조건 차별                                                                                                                                                                                                     | 불합리한 차별, 사회안전망 누락                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 비정규직<br>문제의<br>근본적인 방향 | 대기업·정규직 노동시장 유연성 제<br>고                                                                                                                                                                                           | 경직적인 정규직 노동시장 유연화                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 세부 내용                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 임금체계의 유연화 유도</li> <li>▪ 기업의 학습 조직화 인프라 확충</li> <li>▪ 작업조직의 유연성 제고를 위한<br/>‘육아기 근로시간 단축제도’ 및<br/>‘시간제 근로 전환 청구권제도’<br/>도입</li> <li>▪ 무급휴직지원을 통한 고용 유연<br/>성 제고</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 근로시간 단축을 위한 탄력적<br/>근로 시간제 및 근로시간 저축<br/>휴가제 등의 임금·근로시간 고<br/>용 유연화</li> <li>▪ 근로기준법 개정 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 취업규칙 불이익변경, 노조 등<br/>의 삭제</li> <li>- 탄력 근로 시간제, 3개월에서 1<br/>년으로</li> <li>- 해고 시 금전보상 사용자에게도<br/>허용</li> <li>- 해고제한 3~6개월 최소자격 설<br/>정</li> <li>- 해고 시 제소 기간 3개월 설정</li> <li>- 해고규모별 사전 통보 기간 차<br/>등 설정</li> </ul> </li> </ul> |

이외에도 근로시간 등의 노동시장 유연성으로 일자리를 늘리고자 하였다. 구  
체적인 방안으로는 고령자 고용 연장수단으로서 고령자의 점진적 퇴직과 청년  
채용의 조화시키기 위한 근로시간 단축형 임금 피크제, 장시간 노동개선대책으  
로 ‘연장·야간·휴일’ 근로시간과 ‘휴가’를 상호 대체(先 적립·後사용, 先사  
용·後적립)할 수 있는 근로시간 저축휴가제를 도입하고자 하였다. 실근로시간  
의 단축, 교대제 도입·확대 등으로 일자리를 늘리는 사업주에게 인건비의 일부  
를 지원하는 「고용창출 지원금(일자리 나누기지원)」 사업을 (’11년)을 추진하였  
다.<sup>16)</sup>

16) 2011년 실행된 고용창출 지원 사업에는 사업주가 “일자리 순환제”, “교대제”, “실  
근로시간단축제”를 확대 시행에 지원하는 일자리 함께하기 지원 사업과 사업주의  
직무의 분할, 근무체계 개편 또는 새로운 시간제 직무 개발 등 시간제 일자리 마  
련에 지원하는 시간제 일자리 창출 지원 사업이 있다. 근로시간 단축 임금피크제  
는 박근혜 정부 이후에 실행되었고, 이외 근로시간 저축휴가제 등은 실행되지 못

노무현 정부와 이명박 정부에서는 비정규직 문제의 근본적인 해결방안으로 경직된 노동시장을 개혁하고자 하였으나, 많은 경우 실현되지 못하였다.

## 나. 각 정부의 비정규직 정책 방향 및 목표

한국의 노동시장 이중구조에 대한 문제인식은 같이하였지만, 비정규 문제의 정책적 처방방안에 대해서는 다소 두 정부에 차이가 있다. 노무현 정부에서는 노동시장의 유연성을 보장하면서 사회안전망을 강화하는 것에 초점을 맞추었다면, 이명박 정부에서는 공정하고 역동적인 노동시장의 구조개혁으로 노동시장 선진화에 초점을 맞추었다.

노무현 정부에서는 노동시장의 유연성을 보장하면서 ‘고용 확대’와 ‘보호’라는 두 개의 가치를 유기적으로 연계하여 서로 보완적으로 작용한다는 차원에서 유연 안정성을 정책 대안으로 삼았다.<sup>17)</sup> 노무현 정부에서의 유연 안정화의 방향은 핵심부문의 경직성을 완화하기 위해 임금 및 근로조건의 유연성을 높이는 한편, 주변 부문을 중심으로 배치전환과 숙련향상 교육과 사회안전망을 강화하는 것이다. 즉, 노동시장의 유연성을 보장하면서, 다른 한편으로는 사회안전망, 능력개발체계 및 고용지원체계를 완비하는 종합적인 접근을 하고자 하였다.

---

하였다. 이명박 정부의 장시간 근로 개선 정책이 구체적인 실효성을 얻지 못한 이유에 대해 다음과 같이 평가하고 있다. “장시간 근로환경 개선이 필요하다는 점에 대하여 노사 및 국민적 공감대가 형성되었으나, 추진 속도와 구체적인 법·제도 개선 방향 등에 있어 노사 간에 이견이 있었다. 특히 경영계에서는 장시간 근로환경 개선으로 인한 생산 감소와 비용 증가를, 노동계에서는 임금 감소를 각각 우려하였고 법·제도의 개선은 중장기적으로 추진하여야 한다는 의견도 제기되는 등 종합적 논의가 지연되었다”(이명박 정부 국정백서, 2013).

- 17) 노무현 정부는 비정규 문제를 풀기 위한 철학을 정립하는 과정에서 아일랜드와 덴마크의 사례에 관해 관심을 가졌다. 이 중 덴마크 노동시장 모델의 특성은 “유연 안정성의 황금삼각형”(golden triangle of flexicurity)이다. 이 모델은 고용보호에서는 높은 유연성을 보장함으로써 기업이 필요치 않은 인원을 쉽게 정리할 수 있도록 하고 있다. 즉 외부적이고 수량적인 유연성이 확보된 것이다. 반면에 관대한 실업급여로 소득 안정성을 보장하고 적극적 노동시장정책과 교육훈련정책으로 높은 노동 이동성을 유도하여 고용안정성을 높인다. 이러한 관계는 ‘외부적이고 수량적인 유연성’, ‘소득안정성’ 그리고 ‘기능적 유연성 및 고용 안정성’ 간에 적절한 삼각 균형을 이루게 하여, 덴마크로 하여금 외부환경 변화와 노동시장의 새로운 질서에 성공적으로 대응할 수 있게 하였다. 그러나 유연 안전성 기초한 노동개혁이 노동의 이중화를 해결하지 못하고 오히려 이를 악화시키는 경우가 많이 발생하였다는 연구도 있다(Van Vliet and Nijboer, 2012).

이러한 정책적 방향을 토대로 노무현 정부는 2006년 9월에 ‘노동시장접근’ 및 ‘능력개발추진’이 포함된 『비정규직 고용개선 종합계획』을 수립하였다. 이 계획은 비정규직 근로자의 남용과 차별을 예방할 뿐만 아니라, 비정규직이 정규직으로 전환할 수 있도록 직업능력개발과 고용지원시스템을 강화하고, 사회안전망을 확충하는 등 유연 안정성을 통해 비정규직 문제를 해결하고자 하였다(노동부, 2007). 이를 위해서 <표 III-2>에서와 같이 정규직 대비 임금수준, 시간제 활용률, 직업훈련 참여율, 정규직 이동률, 사회보험가입률, 퇴직급여 수혜율 등을 높이는 방향으로 비정규직 정책목표를 설정하였다.

<표 III-2> 노무현 정부 비정규직 주요 정책목표

| 정책 방향           | 현재                 | 2010            |
|-----------------|--------------------|-----------------|
| 차별 해소 및 남용방지    | 정규직 대비 임금수준: 62.6% | 70%대(차별적 요소 해소) |
|                 | 불합리한 과다 사용         | 합리적인 사용 관행 정착   |
|                 | 하도급 불공정 거래 관행      | 공정거래질서 확립       |
|                 | 시간제 활용률: 7%        | 10% 대           |
| 비정규직의 정규직 전환 촉진 | 직업훈련 참여율: 7.1%     | 15% 수준          |
|                 | 정규직 이동률: 15%       | 20% 대           |
| 사회안전망 구축        | 사회보험가입률: 40%대      | 60% 대           |
|                 | 퇴직급여 수혜율: 20%대     | 40% 대           |

자료: 고용노동부, 2006

그러나 노무현 정부의 비정규직 고용개선 정책목표가 기대보다 성과를 달성하지 못한 것으로 평가되는데 그 이유는 다음과 같다.

첫째, 비정규직 문제는 범정부적으로 접근해야 해결할 수 있다. 그러나 『비정규직 고용개선 종합계획』을 보면 ‘원·하청 구조개선’과 ‘근로장려세제(EITC)’를 제외하고는 대부분 노동부 사업으로 이루어져 있는 등 각 부처의 역할이 종합계획에 추가되지 못하였다.

둘째, 비정규직 근로자 보호망이 완성되려면 비정규직 유형별로 특화된 대책이 빠짐없이 마련되어야 한다. 그러나 종합계획은 다양한 비정규직이 어떠한 수단으로 보호를 받고, 그러한 수단이 어떻게 보호망을 완성하는지에 대한 그림이 잘 나타나 있지 않다. 또한, 종합대책은 일자리를 선택한 동기를 고려하여

그에 맞는 대책을 제시하는 데까지는 이르지 못하고 있다.

셋째, 노무현 정부는 유연 안정성을 비정규직 정책 방향으로 삼으면서 대통령 까지 나서서 내부시장, 즉 대기업·노조·제조업·정규직 부문의 자제와 양보를 요구하고 있다. 종합계획은 이의 실현을 위해 ‘노동 및 고용 관련 법제를 노동시장의 변화에 맞도록 개선’한다고 제시하고 있으나 구체적인 실현 방법은 마련되어 있지 않았던 것으로 평가하였다(노무현 정부 대통령 자문 정책기획위원회, 2008).<sup>18)</sup>

이명박 정부에서는 지속 가능한 공생 발전과 사회통합을 위해서는 소득 양극화의 원인 중 하나인 비정규직 문제에 대해 적극적 대응이 필요하다는 인식을 바탕으로 ‘나쁜 일자리’로 인식된 비정규직의 일자리를 개선하고자 하였다.

특히 이명박 정부에서는 국정 기조 중 하나인 ‘공생 발전을 통한 공정사회 건설’이라는 지향점을 설정하여 비정규직에 대한 불합리 차별 해소에 중점을 두고자 하였다. 이를 위해서 제도개선 및 정책적 지원과 병행하여 노사가 사회적 책임을 토대로 양보·협력하여 비정규직 문제 해결에 동참하도록 유도하고자 하였다.

비정규 문제 해결의 중심은 한 사업장 내에서 비슷한 업무를 하면서도 비정규직이라는 이유로 차별받는 것으로 보았다. 그래서 인력 운용의 유연성은 보장하되, 동종·유사 업무를 하면서도 불합리하게 차별받는 문제를 해소하고 저임금 근로자에 대한 사회안전망 및 복지를 확충하는 것을 정책적 목표로 하였다. 그러므로 비정규직의 문제점과 보호가 필요한 대상을 명확히 하여 정규직과 동종·유사한 업무를 하면서도 불합리한 차별을 받거나 사회안전망 누락 등

---

18) 노무현 정부에서의 미완의 비정규정책의 과제를 다음과 같이 정리하였다. 첫째, 동일가치노동 동일임금 원칙 도입 여건 조성. 임금체계가 지나치게 연공급 위주로 구성되어 있다는 점이다. 따라서 우리나라의 임금체계가 직무급 중심으로 전환될 수 있도록 준비해 나갈 필요가 있다. 둘째, ‘자발적 비정규직’ 활성화 방안. 근로시간대를 단시간 근로에 유용하도록 단위화 시키고 나눌 수 있는 작업방식에 관한 연구가 필요하다. 이러한 연구를 기초로 업종·직종별 ‘단시간근로 직무 모델’을 개발·보급하는 프로그램을 마련하여야 할 것이다. 아울러 연공 서열형 임금구조를 가진 사업체는 단시간 근로가 맞지 않는다. 직무분석을 통해 업무를 시간 단위로 쪼개고 그러한 기준에 따라 제공한 근로에 대해 적절한 임금을 제공할 수 있어야 한다. 셋째, 노사정 협력체계 구축. 노무현 정부는 ‘대기업 노동조합의 양보와 배려가 비정규직 문제의 해결에 매우 중요한 역할을 한다.’는 견해를 견지해 왔다. 앞으로 내부시장, 즉 노조가 있는 대기업이 그들의 기득권을 남용하지 않도록 하는 노력에 대해 정부가 지원하는 프로그램을 운용하는 한편, 법 제도의 정비도 추진해나가야 할 것이다(노무현 정부 대통령 자문 정책기획위원회, 2008).



근로여건이 취약한 근로자에 중점을 두어 대책을 마련하고자 하였다.

그러나 이명박 정부 또한, 여러 가지 비정규직 정책을 실현하였지만 충분한 정책 효과가 나타나지 못하였다. 그 이유로, 비정규직 문제는 대기업·정규직 부문의 과도한 경직성 완화 및 사내 하도급 문제에 있어 노사, 정규직과 비정규직, 대기업과 중소기업 등 여러 이해당사자 간의 역학관계가 얽혀 있어 법·제도적 보호 틀을 마련하는 것만으로는 해결될 수 없는 복합적인 구조를 갖고 있음이 지적되었다(이명박 정부 국정백서, 2013).

<표 III-3> 각 정부별 비정규직 정책목표

|        | 비전                 | 정책목표                                                                                                                         | 정책과제                                                                                                                                                                                                       |
|--------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 노무현 정부 | 양극화 해소를 통한 사회통합    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 차별 해소 및 남용방지</li> <li>- 능력개발 및 고용안정 지원</li> <li>- 사회안전망 구축</li> </ul>               | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 불합리한 차별 해소 및 남용방지</li> <li>- 비정규직의 정규직 전환 촉진</li> <li>- 사회안전망 구축</li> <li>- 비정규직 문제 해결을 위한 인프라 구축</li> </ul>                                                      |
| 이명박 정부 | 지속 가능한 공생 발전과 사회통합 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 불합리한 차별 해소</li> <li>- 사회안전망 및 복지 확충</li> <li>- 노사의 비정규직 문제 해결에 협력의 문화 확산</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 사회안전망 및 복지 확충</li> <li>- 차별시정 강화</li> <li>- 근로조건 보호</li> <li>- 정규직 이행 기회 확대</li> <li>- 사내 하도급 근로자 보호</li> <li>- 공공부문 비정규직 대책</li> <li>- 상생 협력의 노사문화 확산</li> </ul> |

자료: 고용노동부, 「비정규직 고용개선 종합계획(2006.9)」; 「비정규직 종합대책(2011.9)」

### 3. 비정규 정책의 전개 과정

외환위기 이후 기업이 비용을 절감하고 고용조정을 쉽게 만들기 위해 비정규직 고용을 크게 늘리면서 고용불안, 근로조건 차별 등 비정규직 문제가 사회적 현안으로 대두되면서 각 정부에서는 주요한 비정규 대책을 내놓았다.

노무현 정부에서는 비정규직이 이미 일반적인 고용형태로 자리 잡은 현실을 감안할 때 비정규직에 대한 적절한 보호를 통하여 고용안정과 노동시장 유연화를 조화시킬 필요가 있다고 보았다. 다시 말하면 숙련이 필요한 상시적 일자리에는 정규직을 고용하거나 이미 고용된 비정규직을 정규직으로 전환하고, 비정

규직은 일시적·임시적 업무에 고용하도록 법적·제도적 기반을 마련하는 것이 중요한 과제였다. 이와 관련하여 EU, 일본 등 선진국은 중요한 고용창출 대책의 하나로 단시간 및 파견근로의 활성화를 위해 규제를 완화하면서 적절한 보호를 병행하고자 하였다(고용노동백서, 2007).

비정규직을 차별과 남용으로부터 보호할 수 있는 법적·제도적 장치가 마련을 위해 기간제 및 단시간 근로자 보호 등에 관한 법률안(제정), 파견근로자 보호 등에 관한 법률을 개정(2004.11)하였다. 이후 「공공기관 비정규직 종합대책(2006.8)」, 「비정규직 고용개선 종합 계획(2006.9)」 및 「특수형태 근로종사자 보호 대책(2006.10)」을 발표하였다. 2006년 11월 비정규직 보호입법에는 기간제 근로자가 2년을 초과하는 경우 기간의 정함이 없는 계약관계로 간주하는 기간의 제한과 기간제 근로, 파견근로, 단시간 근로에 적용되는 차별적 처우의 금지 및 시정절차를 담고 있다. 이 법안은 2006년 11월 30일 국회에서 통과되어 2007년 7월 1일부터 실행되었다.

이명박 정부에서는 비정규직법 시행(07.07.01)에 따라서 많은 기업에서 2년이 넘기 전에 고용관계가 종료되어, 오히려 비정규직이 일자리를 잃는 사례가 발생함에 따라, 2009년 3월 비정규직 고용안정 대책으로 기간제·파견근로의 고용기간을 현행 2년에서 4년으로 연장하고자 하였다. 또한, 자율적으로 정규직으로 전환하는 기업에는 사회보험료 지원방식의 인센티브 지원을 통해 고용을 종료하지 않고 계속 유지할 수 있도록 유도하고자 하였다.

이러한 내용을 담은 ‘기간제법·파견법’ 개정안과 ‘기간제 근로자 등의 고용개선을 위한 특별조치법’ 제정안을 각각 2009년 4월 1일, 4월 20일에 국회에 제출하였다. 법 개정안에 대해 발의하여 국회를 중심으로 ‘5인 연석회의’<sup>19)</sup>가 구성되어 6월 29일 8차까지 진행되었으나, 결국 양대 노총의 협상결렬 선언으로 막을 내렸다. 정부와 한나라당은 ‘5인 연석회의’를 통한 사회적 합의가 불가능해지자 6월 24일 안상수 의원 대표발의로 3년 한시적 유예안을 당론으로 확정하여, 단독 국회 개원을 강행했다. 그러나 야당의 반대와 양 노총의 반발로 결국 비정규직법 개정이 이루어지지 못하고 회기가 종료되었다.

「2020 국가 고용전략 (2010.10.12.)」을 통해서도 공정·역동적인 일터 조성

---

19) 국회 환경노동위 산하에 비정규직법 관련 5인 연석회의가 구성되었다. 2009년 6월 15일 한나라당, 민주당, 자유선진당 환경노동위 간사들은 비정규직 문제 협의체를 구성하기로 합의하고 양 노총에 참가를 제안했다. 이에 따라 민주노총은 6월 17일 중앙집행위원회의 논의를 거쳐 6월 19일 5인 연석회의 1차 회의에 참가하였다. 5인 연석회의는 6월 29일 8차 회의까지 진행되었으며, 양대 노총의 협상결렬 선언으로 종료되었다.

을 목표로 노동시장의 이중구조를 완화하고, 중소기업의 고용여건을 개선하기 위해 원·하도급과 노동시장의 공정질서를 확립하고자 하였다. 또한, 일자리 창출에 걸림돌이 되는 고용규제를 합리적으로 개선하기 위한 정책으로 유연 근로시간제 확산과 시장수요와 노사의견을 수렴하여 파견허용업종 조정, 기간제 근로자 사용 기간(2년) 제한의 예외대상을 업종·규모별 실태 등을 반영하여 조정하고자 하였다.

<표 III-4> 각 정부의 비정규직 주요 대책 및 주요 내용

|        | 일시      | 대책                      | 주요 내용                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------|---------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 노무현 정부 | 2006.9  | 비정규직 고용개선 종합계획          | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 비정규직의 차별 해소 및 남용방지</li> <li>- 비정규직의 정규직 전환</li> <li>- 사회안전망 강화</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                 |
| 이명박 정부 | 2009.3  | 비정규직 고용안정대책             | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 고용제한 기간을 현행 2년-&gt;4년 연장,</li> <li>- 비정규직 정규직으로 전환 시 사업주 부담 4대 보험료 50% 2년간 감면</li> <li>- 차별시정 신청 기간 3개월-&gt;6개월 연장</li> <li>- 비정규직 특화된 직업훈련기회 강화</li> <li>- 사회안전망 강화</li> </ul>                                                                                                                           |
|        | 2010.10 | 국가 고용전략 2020            | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 제조업 직접 생산공정 업무, 파견허용업종 및 기간제 예외대상 확대</li> <li>- 유연근무제 시행</li> <li>- 사내 및 건설 하도급 개정 정책</li> </ul>                                                                                                                                                                                                          |
|        | 2011.9  | 비정규직 종합대책(7대 분야 30대 시책) | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 사회보험료 지원 등의 사회안전망 및 복지 확충</li> <li>- 차별시정 강화를 위한 차별시정 신청 기간 3개월-&gt;6개월 확대, 차별시정 신청권한을 근로감독관에게 부여</li> <li>- 근로조건 보호를 위하여 불법파견 확인 시 사용 기간과 관계없이 직접고용 의무 부과</li> <li>- 정규직 이행 기회 확대를 위한 10인 미만 사업장, 월 125만 원 미만 노동자 대상 사회보험료 차등 지원</li> <li>- 사내 하도급 근로자 보호를 위하여 원청의 체불 임금 연대책임 및 산재예방 조치 의무 강화</li> </ul> |

2011년 9월 9일에는 불합리한 차별 해소, 사회안전망 확충 및 사용사업주·원청 사업주의 노동법적 책임 강화 등을 주요 내용으로 하는 「비정규직 종합대책(2011.9)」 및 「공공부문 비정규직 고용개선 대책(2011.9)」을 발표하였다.

이러한 후속조치로 2011년 10월에는 기간제 및 단시간 근로자 보호 등에 관한 법률, 파견법, 최저임금법 등 총 11개 법률을 개정하고자 하였다. 개정 법률에는 차별시정 신청 제청 기간 6개월로 확대, 고용노동부 장관의 차별시정요구와 노동위원회의 차별시정 명령을 위반할 경우 과태료 부과, 파견근로자 보호 등에 관한 법률 개정안으로 불법 파견으로 확인 시 사용사업주의 직접 고용의무 즉시 발생 등의 내용이 담겨 있었다. 노동 관련 법률 개정안은 일부 미해결 법안을 제외하고 12월 29일 국회를 통과 하였다.<sup>20)</sup>

<표 III-5> 정부별 비정규관련법 제정 및 개정 현황

|           | 주요 법안                                                                              | 세부 내용                                                                       |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 노무현<br>정부 | - 비정규직 근로자 보호입법- 기간제 및 단시간 근로자 보호 등에 관한 법률안(제정)<br>- 파견근로자 보호 등에 관한 법률 개정(2004.11) | 차별금지 규정, 기간제 사용제한 방식, 고용의무 등 핵심 쟁점 제외한 법안<br>2006년 11월 30일 국회통과, 12월 21일 공포 |
|           | 근로자파견의 판단 기준에 관한 지침(2007.4.19.)                                                    | 근로자파견'인지 '도급'인지를 판단                                                         |
|           | 기간제법 시행령을 제정·공포(2007. 6. 18)                                                       | 박사·기술사·기타 전문자격사 등 기간제 근로자 사용 기간제한의 예외 규정                                    |
|           | 파견법 시행령을 개정·공포(2007. 6. 18)                                                        | 파견대상 업무를 종전 26개에서 32개 확대                                                    |
|           | 4대 보험 징수 통합 관련 법률 및 최저임금법을 개정(2007.12)                                             | 고용·산재보험의 사회안전망의 역할을 강화                                                      |
| 이명박<br>정부 | 기간제법·파견법 개정안 국회에 제출(2008.4.1.)                                                     | 고용제한 기간을 현행 2년에서 4년으로 연장                                                    |
|           | 기간제 근로자 등의 고용개선을 위한 특별조치법」 제정안은 국회 제출(2008.4.20.)                                  | 정규직 전환 시 4대 사회보험을 일부 감면                                                     |
|           | 「고용보험·산업재해보상보험의 보험관계 성립신고 등의 촉진을 위한 특별조치법」을 제정(2009. 1. 7)                         | 기간제 근로자 등의 고용보험가입률 제고                                                       |
|           | 기간제법 시행령 개정(2010.2.4.)                                                             | 대학 강의 및 연구과제의 안정적 수행을 위하여 이들의 업무를 기간제                                       |

20) 기간제법·파견법·근로기준법·근로복지 기본법은 2012년 8월 2일 시행, 최저임금법·고용보험 및 산업재해보상보험의 보험료징수 등에 관한 법률·국민연금법은 2012년 7월 1일 시행, 노동위원회법·근로자 참여 및 협력 증진에 한 법률·산재보상보험법 등 3개 법률 개정안은 여야 간 이견으로 미의결되었다.

|                                                                                                               |                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                               | 근로자 사용 기간 예외                                                                                                                                                      |
| 기간제법·파견법, 최저임금법, 근로기준법, 근로복지 기본법, 보험료징수법, 국민연금법, 조세특례제한법 등 총 11개 법률 개정안<br>2011년 10월 국회 제출, 2012년 2월 1일 공포    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 기간제법·파견법을 개정하여 근로감독관의 차별에 대한 시정지도 강화</li> <li>- 불법파견 적발 시 해당 근로자를 사용한 기간과 관계없이 즉시 직접고용 등 근로자 보호를 위한 제도를 대폭 강화</li> </ul> |
| 근로복지사업운영규정 개정(2011년 9월 16일 시행)<br>산재보상보험법 시행령을 개정(시행령은 2012년 5월 1일)<br>주택공급에 관한 규칙 개정(개정 규칙은 2012년 2월 27일 시행) | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 비정규직 산재보상보험 가입 강화</li> <li>- 저소득 비정규직 근로자의 주거 안정 및 근로자생활안정자금 대부 사업</li> </ul>                                            |
| 고용정책기본법 시행령 및 시행규칙을 제정(2014.7.1. 첫 시행)                                                                        | 고용형태를 공시하도록 하여 비정규직을 과도하게 사용하는 사업주에 대해 자율적 개선                                                                                                                     |

#### 4. 정부별 비정규 정책의 세부적 비교

##### 가. 비정규직 근로자의 정규직 전환 촉진 정책

비정규직 근로자를 기업이 정규직으로 전환하도록 유도하기 위한 주요 정책은 비정규직 근로자를 정규직 근로자로 전환하는 기업들에 법인세 감면, 사회보험료 감면, 보조금 지급<sup>21)</sup> 등의 여러 가지 재정적 인센티브를 주어 기업의 비용부담을 직·간접적으로 덜어 주거나 비정규직 근로자의 직업능력개발 향상으로 정규직으로의 이동을 촉진하도록 하는 것이다.

노무현 정부에서는 비정규직 근로자의 정규직 전환 부진의 주요 원인 중의 하나로 정규직(대기업 상용직)의 직업훈련참여율은 26.8%이나, 비정규직(임시·일용직)은 7.1%에 불과한 비정규직 근로자의 능력개발 기회 부족을 들었다. 이에 수요자 중심의 훈련전달체계 구축을 위하여 훈련 전달체계를 「사업주 매개 지원방식」에서 「직접지원」, 「지역·산업·노사단체를 통한 지원방식」으로 다양화하였다. 비정규직이 훈련기관·과정을 자율적으로 선택할 수 있도록 「근로자능

21) 스페인에서도 정규직 채용과 임시직의 정규직 전환 촉진을 목적으로 한 사회보험료 감면정책은 고용 구성을 변화시키는 데는 일정한 효과를 거두었지만 지속적인지는 않아서 결국 노동이동률을 증가시키는 데 그친 것으로 평가하고 있다.

력개발카드제」를 시범으로 추진하였고('06), 지역 고용·인적자원개발사업, 산업별 협의체 지원, 노·사 공동 훈련사업 등 훈련 전달체계를 다원화하였다. 중소기업 직업훈련 컨소시엄을 확충<sup>22)</sup>하고, 비정규직이 훈련에만 전념할 수 있도록 훈련연장급여의 요건을 완화하고 훈련단가를 인상하였다(구직급여의 70%→100%). 아울러, 언제 어디서나 훈련을 받을 수 있도록 중소기업 훈련 컨소시엄에 e-learning 훈련 도입 등 사이버훈련 등이 도입되었다.

비정규직 친화적 고용지원 서비스 제공을 위해 비정규직 비율이 높은 청년·고령자 등에게 맞춤형 취업지원 프로그램의 개발·보급을 확대하고, 계층별 고용정보망(계층별 워크넷)을 통해 다양한 고용정보를 제공하도록 하였다. 지역 고용 거버넌스를 통한 고용·훈련·복지서비스 통합제공을 위해 '고용지원센터 - 훈련기관 - 폴리텍대학 - 한국고용정보원' 등 노동부 산하기관과 지역 관계기관과의 협력관계를 구축하도록 하였다. 이외에도 산전후휴가 기간에 계약이 종료되는 기간제 및 파견근로자를 계속 고용한 사업주에게 2006년부터 「출산 후 계속 고용지원금」을 지급하고, 2007년부터 지원요건을 완화하여 지급대상을 확대하였다.

이명박 정부의 정규직 전환 주요 정책으로는 기업이 직접 고용하도록 유도하기 위한 세제 혜택과 사회보험료를 지원하고, 비정규직 근로자들에 대해서는 정규직으로 가는 징검다리가 될 수 있도록 직업훈련 기회를 확충하는 것을 중심으로 추진하였다. 2009년에는 2년 이상 근속한 비정규직 근로자를 정규직으로 자율 전환하면 사업주가 부담하는 4대 사회보험료의 절반을 2년간 한시적으로 정부가 지원하였다. 기업의 정규직 고용을 유도하기 위한 세제 지원으로 기업 투자 금액의 1% 한도 내에서 고용이 추가로 1명씩 늘어날 때마다 1,000만원(청년층은 1500만 원)의 사업 소득세 또는 법인세를 감면하는 고용 창출 투자세액공제 제도의 공제 한도를 확대하였다.

비정규직 근로자의 직업훈련 기회 확충을 위해서는 내일 배움 카드제 지원 대상에 비정규직을 포함하여 자율적 직업훈련을 강화하고, 지원금액도 인상(현행 연간 100만 원→200만 원 지원)하였다.<sup>23)</sup> 비정규직 근로자에 대해 제조업

22) 중소기업의 필요인력을 적기에 공급하여 인력난을 해소하고 중소기업재직자의 직업훈련기회를 확대하기 위해 대기업, 사업주단체, 공공훈련기관, 대학 등이 중소기업과 공동으로 컨소시엄을 구성하여 직업능력개발훈련을 시행하는 것이다. 2001년 시작하여 2005년 47개소에서 2007년에는 70개소로 확충하였다.

23) 비정규직 재직 근로자를 위한 직업훈련제도에는 내일 배움 카드제와 근로자 직무능력향상훈련이 대표적이다. 내일 배움 카드제는 우선 지원 대상 기업 근로자, 기간제, 파견, 단시간, 일용 근로자 등이 직업능력개발을 통해 평생 고용 가능성으로

등 인력부족 업종에 특화된 직업훈련을 제공하여 해당 업종 정규직으로의 취업을 지원하였다. 비정규직 대상 고숙련 직업훈련 프로그램을 개설·우대 지원하고<sup>24)</sup>, 훈련 이수 후 정규직 전환이 예정된 경우 훈련비 외 추가 지원, 공공 및 민간훈련 인프라(폴리텍대학 등)를 활용하여 비정규직 근로자의 직업훈련 기회를 확대하였다.

<표 III-6> 역대 정부별 비정규직 근로자 정규직 전환 지원 정책

| 노무현 정부                                                                                                                                                                                                                                             | 이명박 정부                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 직업훈련 정책(근로자 능력개발카드제 시행, 훈련생 훈련연장급여 지원, 비정규 친화적 훈련과정 개설·운영, 지역·산업 차원의 직업훈련지원 강화)</li> <li>▪ 비정규직의 원활한 직장이동 지원서비스 강화</li> <li>▪ 비정규직 여성근로자 「출산 후 계속 고용장려금」 도입</li> <li>▪ 지역 고용 거버넌스를 통한 통합서비스 제공</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 고용창출 투자세액공제 제도 공제 한도 확대</li> <li>▪ 내일 배움 카드제 지원 대상에 비정규직 포함, 지원금액 인상</li> <li>▪ 인력부족 업종에 특화된 직업훈련, 고숙련 직업훈련 프로그램 개설·우대 지원</li> <li>▪ 공공 및 민간훈련 인프라 활용을 통한 비정규직 직업훈련 기회 확대</li> <li>▪ 비정규직 근로자 정규직 전환 시 사회보험료 지원</li> </ul> |

#### 나. 비정규직 고용 남용방지 정책<sup>25)</sup>

높일 수 있도록 집체훈련 과정은 실훈련비의 60~1000%, 외국어훈련과정은 훈련비의 60%지원, 인터넷 원격훈련과정은 훈련비의 100% 지원한다.

24) 비정규 친화적 훈련과정 개설·운영하기 위해 JUMP 사업 사업장 담당자와 책임자 간담회실시(2009.4.23), 훈련운영기관 실태 파악을 위한 모니터링 연구(4.30~6.10), 서울대) 등을 바탕으로 훈련수요가 많은 영업, 품질관리, 구매, 총무, 무역 5개 직종을 개발(2009.5.26~9.10)하였고 이중 영업, 품질관리에 대하여 시범사업을 시행하였다. 「비정규 근로자의 고숙련화를 위한 공동훈련 컨소시엄」 사업 시행도 추진하였다(2012년 2월 시범사업자 모집공고를 통해 시범사업자를 선정하고 3월부터 시범사업 추진하였다).

25) 일반적으로 고용보호규제(employment protection regulation)에는 해고수당, 해고예고 기간, 해고사유규정, 해고에 대한 행정당국 규제 등이 있다. 비정규 고용에 대한 규제는 사용기한 제한, 계약갱신 횟수와 사용사유 제한, 해고수당 제공 등이 있다. 서구의 몇몇 국가에서는 정규직에 대한 행정적·사법적 규제를 최소화하고 임시직 고용을 실질적으로 없애는 대신 해고수당을 연공(seniority) 수준에 따라 증가시키는 방식으로 단일 근로계약 체계를 도입하는 방안에 대한 제안이 있었다(Bentolilam, Cahuc, Dolado, and Barbanchon, 2010; 구인회·이원진, 2014 재인용).

노무현 정부에서는 ‘비정규직 입법’과 관련하여 일부 노동계와 민주노동당에서 기간제 근로에 대해 사용사유를 제한하는 방안이 제기 되었다. 그러나 사용사유의 제한이 비정규직 근로의 남용을 막는데 효과가 불투명하고, 독일 등의 국가가 기간제한으로 전환한 사례 등을 검토하여 받아들이지 않았다.

비정규직을 남용으로부터 보호할 수 있는 법적·제도적 장치 마련을 위해 비정규직 사용기간 제한 등을 중심으로 한 기간제 및 단시간 근로자 보호 등에 관한 법률안(제정), 파견업종 및 파견근로 기간제한 등 파견근로자 보호 등에 관한 법률을 개정(2004.11)하였다. 비정규직 근로자 사용 기간 상한제를 두고(정부 안 최대 3년, 환경노동위원회 합의 최대 2년), 만약 기간이 경과 된 후(정부 안 해고제한, 환경노동위원회 합의 무기계약 간주)와 고용의무 또는 고용의 제의 경우에 기간 초과 및 무허가 파견, 대상 업무 위반(정부 안 3년 초과 시 고용의무, 환경노동위원회 합의 2년 초과 시 고용의무) 시에는 고용의무를 부과하도록 하였다.

이명박 정부에서는 비정규직법 시행(07.07.01)에 따라서 많은 기업에서 2년이 넘기 전에 비정규직이 일자리를 잃는 사례가 발생하여 기간제·파견근로의 고용기간을 현행 2년에서 4년으로 연장을 입법화하였으나 통과되지 않았다. 파견근로자의 고용 남용을 방지하기 위한 대책으로는 불법파견으로 확인된 경우 파견근로자를 사용한 기간과 관계없이 즉시 직접고용의무를 부과하도록 개정하였다.

<표 III-7> 비정규직 고용 남용방지 정책

| 노무현 정부                                                                                | 이명박 정부                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 기간제 사용 기간제한</li> <li>▪ 불법 파견 고용의무</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 불법 파견 시 파견근로자를 사용한 기간과 관계없이 직접고용 의무 부과</li> </ul> |

## 다. 주요한 차별개선 정책

노무현 정부의 차별개선 주요 정책으로는 비정규직 입법을 통해 노동위원회에 차별시정위원회를 설치하여 차별기준을 마련하고 차별개선을 실행하고자 하였다. 특히 비정규직 차별개선에 공공부문이 모범을 보일 수 있도록 「공공부문 비정규직 종합대책」을 마련·시행하였다('06 하반기). 비정규직 등 취약근로계층 보호를 위해 근로감독을 '07년 이후 매년 10%씩 확대('06 : 7,560개)하여 비정



규직 보호입법의 내용 및 차별 가이드를 적극적으로 지도하도록 하였다.<sup>26)</sup> 차별시정제도 안내서를 배포(2007.6)하고 차별 판단에 대한 업무매뉴얼을 마련하여 기업이 자율적으로 차별 시정하도록 하였다.

이명박 정부의 차별개선 주요 정책으로는 차별시정제도의 활성화가 중심이다. 임금·근로조건 등에 대한 적극적 차별시정을 위해 사업장 지도·감독 시 임금·근로조건 등에 대한 차별을 적극적으로 시정할 수 있도록 근로감독관에게 차별시정 지도·감독 권한을 부여하였다. 차별시정 신청 기간은 차별적 처우가 있는 날로부터 3개월에서 6개월로 확대하고, 차별시정제도의 활용도 제고 및 효율적인 차별시정을 위해 심판 대리인 제도 명문화 및 대표자 선정제도를 활성화하도록 하였다.<sup>27)</sup>

동일 사업장 내에서 근로자 간 근로조건 등에서의 차별이 개선될 수 있도록 임금 및 근로조건 차별개선 가이드라인을 제정하여<sup>28)</sup> 노사가 차별을 시정토록 하는 준거로 활용하도록 하고, 사업장 지도·점검 시 준수 지도하도록 하였다. 고용상의 각종 차별을 예방하기 위해 「차별 없는 일터 지원단」을 통해 사용자·인사 노무담당자·근로자 등을 대상으로 차별예방 교육 및 상담을 시행하고, 컨설팅을 지원하도록 하였다.<sup>29)</sup>

26) 노무현 정부 당시에 차별금지에 대해 노동계는 ‘동일가치노동 동일임금원칙’을 주장하는데 반해 경영계는 ‘차별금지제도를 두는 것 자체’를 반대하였다. 노사정 공익위원들은 기간제, 파견, 단시간 근로임을 사유로 차별하지 않도록 차별금지원칙을 명문화하자는 정도로 의견을 정리하였다.

27) 당시에 차별시정 신청 대표자 선정제도에 대해서 한국노총에서는 차별시정의 핵심은 비정규직 노동자들이 소속된 노동조합이 차별시정 신청을 대신하도록 허용하는 것이라고 주장하였다. 이후 ‘14년 12월 29일 ‘비정규직 종합대책(안) “발표 시 차별시정 신청대리권 인정방안을 제시한 바 있으나 이후에 노사정 논의과정에서 정부안에서 제외되었다. 현재 차별시정과 관련된 주요 쟁점은 노조 및 상급단체의 차별시정 신청권 허용, 차별시정 신청기간 확대, 복리후생 비교 대상 근로자 범위이다.

28) 고용형태에 따른 차별개선 가이드라인의 주요 내용에는 ①근무복, 명절선물, 현물급여와 식대, 경조사비 등의 복리 후생적 금품 및 상여금 등에 있어서 고용형태로 불합리한 차별하는 일이 없도록 노력, ②고용에서 비정규직 배려를 위해 직업훈련 프로그램 이용에 대해 정규직과 동일한 기회 부여, 정규직 채용 관련 충분한 정보 제공 및 우선채용 노력, ③고충처리 및 불이익 처우 금지- 차별 관련 고충을 제기할 수 있는 방안 마련 및 신속한 고충처리, 고충제기를 이유로 불이익한 조치 금지, ④차별해소를 위해 단체교섭, 노사협의회 등에서 차별 해소 방안에 대해 지속 협의, 비정규 근로자에게 노사협의회 등에서 의견 개진 기회 보장

29) 2009년 12월 국회 환경노동위원회에서 예산 논의 시 설치 필요성이 제기되어 2010

<표 III-8> 역대 정부별 차별개선 정책

| 노무현 정부                                                                                              | 이명박 정부                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>차별시정 위원회 설치 및 차별시정 안내서 배포</li> <li>취약근로계층 근로감독 강화</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>근로감독관에게 차별시정 지도·감독 권한 부여</li> <li>차별시정 신청 기간을 3개월 → 6개월로 확대</li> <li>심판 대리인 제도 명문화 및 대표자 선정제도 활성화</li> <li>「임금 및 근로조건 차별개선 가이드라인」 제정</li> <li>차별 없는 일터 지원단</li> </ul> |

라. 비정규 근로자의 사회안전망 강화 정책

노무현 정부에서의 비정규 근로자에 대한 사회안전망 강화 정책은 사회보험·산업안전 사각지대 해소와 법정 근로조건 적용확대이다. 직장이동이 잦은 비정규직의 실질적 고용보험 수혜율을 높이고, 비정규직이 규정대로 실업급여 등 혜택을 받을 수 있도록 이직확인 등의 절차 간소화('06)를 추진하였다. 국세청·사회보험기관과 자료연계 강화를 통해 고용보험료 부과기준을 '임금총액'에서 '과세 대상 소득'으로, 납부방식을 '자진 납부'에서 '부과 고지 납부'로 개편('06)하여 건설 일용 근로자 대상 전자카드 신고시스템을 구축('06)하였다. 산업안전을 위해서는 특수형태근로종사자의 업무상 재해를 신속·공정하게 보상하고 사회복귀를 촉진하기 위해 산재보험 적용을 추진('07)하고 「무료 특수건강진단」, 「상시적인 건강관리 점검」, 「직업병 유발요인 예방 감독 강화」 등 비정규직 근로자의 안전보건 체계를 구축하였다. 또한, 퇴직급여제도를 상시근로자 4인 이하까지 확대 적용('08~'10)하고자 하였다.<sup>30)</sup>

년 4월~5월까지 전국 6개소(서울, 부천, 대전, 창원, 대구, 전주)에 설치되어 노사 발전재단이 사업수행 기관으로 선정되었다. 고용상의 각종 차별에 대한 예방활동을 위하여 근로자들이 일터에서 받게 되는 고용상의 각종 차별에 대한 상담을 제공하고, 사업주와 근로자에 대해서는 교육을 통해 스스로 차별을 예방하도록 하고 차별 해소를 위한 각종 컨설팅 지원, EAP(Employee Assistance Program)를 통하여 개인 맞춤형 심리 상담을 진행하였다.

30) 「근로기준법」 제34조(퇴직금제도)를 제34조(퇴직급여제도)로 전문 개정하여 근로기준법상의 퇴직급여 관련 조문을 근로자퇴직급여 보장법으로 이전되었다. 이 보장법은 2005년 12월 1부터 시행되기 시작하여 이후 2011년 6월 30일 전부 개정안이 국회를 통과하여 1년 뒤인 2012년 7월 25일 시행되었다. 이후 2015년 12월 15일 일부 개정하여 퇴직금의 중간정산 사유 등을 개정하였다. 그러나 현행법상 계속근로기간이 1년 미만인 근로자는 퇴직급여의 지급대상에서 제외되고 있어 비정

<표 III-9> 역대 정부별 사회안전망 정책

| 노무현 정부                                                                                                                                                                                                 | 이명박 정부                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 사회보험 및 산업안전 사각지대 해소(선 실업급여지급, 후 보험료징수, 특수형태근로종사자 산재보험 추진, 안전보건 체계 구축)</li> <li>▪ 법정 근로조건 적용확대(퇴직급여제도 확대 적용, 근로기준법 적용확대)</li> <li>▪ 근로장려세제(EITC) 시행</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 최저임금 보호를 위해 1년 미만 기간제 근로자를 최저임금이 감액 적용되는 수습 기간 설정 대상에서 제외</li> <li>▪ 영세사업장 저소득 근로자에 대해 사회보험료 지원(두리 누리 사회보험 지원 사업)</li> <li>▪ 특수형태업무 종사자 산재보험 확대</li> <li>▪ 대학 장학생 선발, 기숙사·국공립 보육시설 이용자 선정, 국민임대주택 공급 시 저소득 근로자 우대</li> <li>▪ 근로자생활안정자금 대부항목에 긴급생활 유지비, 자녀학자금 추가</li> <li>▪ 사내근로복지기금 혜택을 사내 하도급·파견 근로자에게 부여 시 당해 연도 출연금의 80%까지 사용</li> </ul> |

이명박 정부에서의 비정규 근로자에 대한 사회안전망 강화 정책은 사회보험료 지원과 복지 혜택의 확충, 최저임금<sup>31)</sup> 등 근로조건 보호 강화가 중점이다. 영세사업장 저소득 근로자에 대한 사회안전망을 강화하기 위해 ‘12년부터 5인 미만 사업장, 주 15시간 이상, 최저임금 120% 이하인 근로자와 사업주에 사회보험료를 지원하는 ‘두리 누리 사회보험 지원 사업’을 2012년 7월 시행하였다. 사고 위험이 높아 민간보험에서도 가입하기 어려웠던 택배 기사, 퀵서비스 기사 등의 특수형태업무종사자에 대한 산재보험 적용도 확대하였다. 최저임금 보

규직 근로자들의 처우 개선을 위한 개정안이 20대 국회에서도 발의된 상태이다. 2016년 8월 기금형 퇴직연금제도를 도입하기 위해 ‘근로자퇴직급여 보장법’ 개정안을 입법 예고했다. 기존 퇴직연금제도인 계약형 제도는 사용자가 직접 퇴직연금사업자(금융기관)와 운용 및 자산관리 계약을 체결해 운영해 왔다면, 기금형 제도는 사용자로부터 독립된 기관(수탁법인)을 설립해 퇴직연금제도를 운용하는 구조이다.

31) 최저임금제의 실효성 확보를 위해 최저임금법 위반에 대한 제재 방안으로 징벌적 손해배상제도의 도입, 최저임금 위반 적발 즉시 과태료 부과, 반복적으로 최저임금을 위반한 사업주 처벌, 최저임금 전담 근로감독관 또는 명예 근로감독관제도 운용, 최저임금 위반 신고 간소화, 최저임금 체불임금 노동부 선 지급 후 대위권 행사 등의 보완이 제시되고 있다. 정부제출 법률안(제 20대 국회 제511호)은 현행 형사처벌 규정을 삭제하고 2천만원 이하의 과태료 규정을 신설하는 방안을 포함하고 있다.

호 및 단기 고용 남용 사례를 방지하기 위해 1년 미만 기간제 근로자를 수습 기간 설정 대상에서 제외하고, 최저임금법상 도급업체의 연대책임 규정 위반에 대한 제재 근거(과태료 또는 벌금)를 신설하였다.<sup>32)</sup>

## 마. 파견근로자 정책

노무현 정부에서는 파견근로자에 대한 차별시정제도를 도입하면서 대상 업무에 대해 원칙적으로 모든 업무에 파견을 허용하되 파견이 금지되는 업무만을 열거하여 규정하는 네거티브 시스템을 도입하고자 하였다. 이후 대상 업무를 정하는 경우에 ‘업무의 성질 등’을 고려할 수 있도록 하고 기업변화와 기업 수요를 감안하여 파견허용 직종을 합리적으로 조정함으로써 파견대상 업무를 확대하고자 하였다. 그러나 <표 III-10>에서와 같이 당시에는 파견허용범위와 방식에서 정당별 입장의 차이가 있었다. 기간제 입법 초기 당시 정부 안에서는 파견대상 업무를 네거티브 방식으로 열거하고자 하였으나 최종 이견 조율 과정에서 포지티브 방식으로 조정되었다. 또한, 인력운영 방식을 수시 모집형에서 상용형으로 유도하기 위해 파견대기 기간 중 고용유지지원금 및 능력개발지원 강화하고자 하였으나 구체적으로 실행되지 못하였다.

<표 III-10> 노무현 정부 파견 쟁점(기간제 입법 당시)

| 구분      |               | 정부 안                      | 여당                 | 한나라당                                           | 민주노동당              |
|---------|---------------|---------------------------|--------------------|------------------------------------------------|--------------------|
| 파견대상 업무 |               | 네거티브 방식                   | 포지티브 방식<br>(확대 조정) | 포지티브 방식<br>(확대 조정)*전문<br>기술, 지식, 경험<br>등 요건 삭제 | 포지티브 방식<br>(현행 유지) |
| 불법파견    | 기간<br>초과<br>시 | 3년 초과 시 고용의무*             | 2년 초과 시 고용의제**     | 2년 초과 시 고용의무                                   | 2년 초과 시 고용의제       |
|         | 나머지<br>불법파견   | 3년 초과 시 고용의무(금지업무는 즉시 고용) | 즉시 고용의무            | 2년 초과 시 고용의무                                   |                    |

주) \*고용 의제: 요건 충족 시 파견근로자를 사용사업주의 근로자로 본다는 규정

\*\*고용의무: 사용사업주가 파견 기간 초과, 대상 업무 위반 등 일정 요건 충족 시 파견근로자를 직접 고용하여야 한다는 규정

32) 도급 사업 시 수급인이 도급계약체결 당시 또는 계약 기간 중 인건비 단가를 최저 임금액 미만으로 결정한 경우 도급인은 해당 수급인과 최저임금법 위반의 연대책임을 진다.

이명박 정부는 파견수요가 많으면서도 정규직 근로자를 대체할 가능성이 적은 업무는 파견대상에 추가할 필요가 있어 2010년 7월 “파견대상 추가수요 직종분석”을 실시하여 홍보도우미와 판촉원, 웨이터, 주방보조원, 기타 판매 관련 단순종사원, 제품 및 광고 영업원, 자재관리사무원, 생산 및 품질관리 사무원 등 7개 업무는 파견대상 업무에 포함하고자 하였다. 이후 노사정위원회 「고용서비스발전위원회」에서 파견대상 업무 조정 방향에 대해서도 논의를 하였으나, 노사 간의 이견을 좁히지 못해 합의문에 파견 관련 내용을 포함하지 못한 채 2010년 7월 14일 논의가 종결되었다.

사용사업주가 파견근로자의 근로조건 보호를 위해 준수해야 할 사항에 대해서는 파견근로자 취업규칙을 작성토록 의무화하고, 근로시간, 휴일·휴가, 산업안전보건 등 불법파견으로 확인된 경우 파견근로자를 사용한 기간과 관계없이 파견근로자를 직접 고용하도록 의무를 부과하였다. 또한, 근로여건이 양호한 상용형 파견에 대해서는 규제를 완화하여 활성화를 유도하고자 하였다.<sup>33)</sup>

<표 III-11> 역대 정부별 근로자파견 정책

|       | 노무현 정부                                                                                                                                                                                                                                          | 이명박 정부                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 파견근로자 | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 근로자파견의 판단 기준에 관한 지침</li> <li>▪ 필요한 비정규직 활용기반               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 파견업종 대폭 확대</li> <li>- 파견허용직종 합리적 조정(네거티브시스템)</li> </ul> </li> <li>▪ 불법파견에 대한 사업주의 처벌 강화</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 사용사업주에게 파견근로자 취업규칙 작성 의무화</li> <li>▪ 파견업종 대폭 확대(네거티브시스템)</li> <li>▪ 불법파견 시 파견근로자를 사용한 기간과 관계없이 직접고용 의무 부과</li> <li>▪ 근로여건이 양호한 상용형 파견에 대한 규제를 완화하여 상용형 파견 유도               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 「근로자파견 우수기업 인증제」</li> </ul> </li> </ul> |

33) 파견근로자의 고용안정과 근로조건 개선, 건전한 파견근로 시장 질서 형성에 기여하고자 2008년 「근로자파견 우수기업 인증제」가 시작되었으나 3년 후에 사업이 중지되었다. 이후 2015년 시범사업을 시작한 「복합고용서비스 우수 기관 인증사업」은 현재 직업소개기관은 규모가 영세하고, 취업 알선의 대부분이 임시·일용직에 집중되고, 파견기관은 모집형 파견기관이 대다수인 실정에서 직업소개·직업정보제공·파견 등을 복합적으로 제공하는 우수기업에 대한 인증을 시범적으로 도입하여 민간고용서비스 사업자의 대형화 및 건전화를 유도하고 이와 관련 서비스를 받는 근로자의 근로조건을 개선하며 특히 임시·일용직 위주의 파견·용역·도급을 상용형 파견으로 유도하여 보호하고자 하는 목적으로 시작되었다.

## 바. 사내 하도급 정책

노무현 정부에서는 2004년 5월에는 「간접고용근로자 보호를 위한 사내 하도급 점검 확대 기본계획」을 수립하였다. 이 기본계획의 배경이 된 것은 무엇보다도 당시 비정규직 및 사내 하도급 근로자에 대한 차별이 사회적 관심사로 부각되면서 노동계도 비정규직 문제를 노사협상의 주요 현안으로 생각하였기 때문이다. 노동부는 사내 하도급에 대한 대대적인 점검계획을 수립, 추진하는 한편, 파견과 도급의 구별을 위해 1998년 7월부터 시행되어 온 고시를 보다 구체화해 사업장의 감독과 사건처리에 활용할 수 있도록 「사내 하도급 점검지침」을 마련('04.7월), 시행하였다.

이후, 파견과 도급의 구별기준을 재정립하기 위해 2007년 4월 19일 「근로자 파견의 판단 기준에 관한 지침」을 마련, 법무부와 내용 협의를 거쳐 각 지방노동 관서에 시달하였다.<sup>34)</sup> 불법파견에 대한 사용사업주의 처벌을 1년 이하 징역, 1천만 원 이하 벌금에서 3년 이하 징역, 2천만 원 이하 벌금으로 상향 조정하고, 무허가 파견의 역무를 받는 사용사업주에 대하여 역시 3년 이하 징역, 2천만 원 이하의 벌금을 신설하였다. 이 밖에도 2005년 3월 1일부터는 파견법 위반사건에 대한 수사권을 경찰에서 노동부로 이관하여 주무 부처인 노동부가 독자적으로 불법파견을 조사하고 사법처리 할 수 있도록 하였다.

이명박 정부에서는 「사내 하도급 근로자 근로조건 보호 가이드라인」을 제정하여<sup>35)</sup> 도급계약 장기화 및 갱신 보장, 도급계약 종료 시 사전 통보, 수급사

34) 2007년 2월 비정규직보호법의 하위규정으로서 파견법 시행령 개정 작업이 본격화되면서 파견·도급의 구별기준을 시행령에 명시함으로써 규범력을 높이고 고용노동부·검찰뿐만 아니라 법원도 같은 기준에 의하여 판단을 하도록 제도화하여 법률적용의 예측 가능성과 투명성을 높이하고자 하였다. 그러나 경영계의 강력 반대와 정부부처 내에서 모법의 위임이 없는 시행령 규정은 위임입법의 한계를 일탈하는 문제가 있다는 지적이 제기되면서 시행령 규정은 철회되었다. 그러나 고용노동부·검찰 간의 구별기준을 통일의 필요성으로 2007년 4월 지침을 마련하여 노동부는 지방 관서에, 대검찰청은 각급 검찰청에 동 지침을 시달하였다(이정, 2014).

35) 2011년 7월 18일 「사내 하도급 근로자 보호 가이드라인」(이하 '사내 하도급 가이드라인'이라 한다.)을 확정하여 발표하였다. 사내 하도급 가이드라인은 ①목적, ②사내 하도급 등 용어의 정의, ③원사업주 조치사항, ④수급사업주 조치사항, ⑤원·수급사업주 공동 노력 사항 등 5개 부분으로 구성되었으며, 원·수급사업주 조치사항은 근로조건 보호를 위한 법령 준수사항과 기업의 사회적 책임 차원에서 근로조건 개선을 위한 노력 사항으로 규정되어 있다. 가이드라인 발표 이후 산업현장에서 노사가 가이드라인을 잘 준수할 수 있도록 2011년 8월 19일 관련 전문가 20

업주 교체 시 고용유지 노력 등 사내 하도급 근로자 고용안정 및 근로조건을 개선하고자 하였다. 사내 하도급 비율이 높은 업종의 대규모 기업에 대해 원청의 재해율 산정 시 사내하청 업체의 재해를 포함하였다. 또한, 원청 사업주가 사내하도급의 산재예방을 위한 조치를 해야 하는 업종을 현행 건설·제조업에서 서비스업으로 확대하였다.

<표 III- 12> 역대 정부별 하도급 정책

|            | 노무현 정부                                                                                                                                        | 이명박 정부                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 사내 하도급 근로자 | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 하도급 거래실태를 범정부적으로 점검하고, 불공정한 하도급 거래 실적자료를 DB화</li> <li>▪ 유관기관간 정책 공조 체제를 구축하여 원하청 거래질서를 확립</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 사내 하도급으로 전환 시 노사협의회 협의 의무화</li> <li>▪ 원청의 임금체불 연대책임 강화</li> <li>▪ 원청의 재해율 산정 시 사내 하도급 업체의 재해를 포함</li> <li>▪ 원청 사업주의 사내 하도급 업체의 산재예방 조치 확대(현행 건설·제조업 → 서비스업)</li> <li>▪ 최저임금법상 도급업체의 연대책임 규정 위반에 대한 제재 근거 신설</li> <li>▪ 가이드라인 체크리스트 보급 및 「사내 하도급 근로조건 개선 서포터즈」 운영</li> </ul> |

## 사. 일용 근로자 및 단시간 근로자 맞춤 정책

노무현 정부에서는 일일근로(건설 일용) 및 호출근로자 보호 제도 기반을 마련하고자 하였다. 건설 일용 근로자는 다른 비정규직이나 취약근로자에 비해서도 고용이 특히 불안하므로 ‘비정규직 고용개선 종합계획’에 ‘고용안정 및 훈련 기회 제공 방안’을 반영하였다. 한편, 2007년에는 건설산업기본법이 개정되어 건설현장의 십장을 사용자 신분으로 보기가 어렵게 되었다. 이에 대한 후속조치로 노동관계법에서 반장의 지휘를 받아 일하는 건설 일용 근로자의 임금을 보호하는 방안을 추진하였다.

기간제 및 단시간 근로자 보호 등에 관한 법률안(제정)에 단시간 근로자에 대해 법정 근로시간 이내라도 초과근로 시간을 주 12시간 이내로 제한하고, 사

명으로 구성된 「사내 하도급 근로조건 개선 서포터즈」를 구성·출범하여 업종별 실태조사 결과를 토대로 사내 하도급 활용 우수사례를 발굴하여 2011년 12월 20일 발표회를 개최하는 등 가이드라인 준수 분위기 확산을 위해 활동하였다.

용자의 부당한 연장근로 지시에 거부권을 명시하였으며, 임금 이외의 근로계약 기간, 근로시간 등 중요 근로조건에 대한 서면 명시 의무를 추가하도록 하였다.<sup>36)</sup>

이명박 정부에서는 건설 일용 근로자는 건설현장을 이동할 때마다 채용 시 교육을 반복하여 받게 되고, 특히 영세한 건설업체의 경우 교육여건 미흡으로 교육의무를 소홀히 하는 경향이 있어 ‘비정규직 건설 근로자 취업능력 향상을 위한 건설안전교육 실시계획(2009.5)’을 마련하여 채용 시마다 개별 건설현장 단위로 실시(1시간)하던 안전교육을 건설산업 차원에서 체계적으로 실시(4시간) 하는 것으로 전환함으로써 건설현장 기초안전보건교육의 실효성을 제고하고자 하였다.

일·가정 양립이 가능한 상용형 시간제 일자리를 발굴·확충하여 공공부문에서 상용형 시간제 일자리 확산을 위하여 정원관리방식을 「인원」 기준에서 「근로시간」 기준으로 변경하고자 하였다. 시급한 수요가 있는 업무를 중심으로 시간제 일자리 활성화를 위해 시간제근로자의 수요 촉진 및 보호를 위한 법 제정(가칭, 「시간제근로자 고용촉진법」 제정, '11년)을 하고자 하였다. 육아·질병 등의 경우에는 근로시간 단축 청구 인정, ‘전일제·시간제’ 간 원활한 전환 촉진을 위해 간접노무비 지원, 시간제 전용 채용정보망 구축 등을 추진하고자 하였다.

<표 III-13> 역대 정부별 일용 및 단시간 근로자 정책

|         | 노무현 정부                                                                                                               | 이명박 정부                                                                                                                                                           |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 일용 근로자  | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 건설 일용 근로자 대상 전자카드 신고시스템 구축</li> </ul>                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 건설 일용 근로자 기초안전보건 교육 강화</li> </ul>                                                                                       |
| 단시간 근로자 | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 법정 근로시간 이내라도 초과근로 시간을 주 12시간 이내로 제한</li> <li>▪ 근로조건에 대한 서면 명시 의무</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 상용형 시간제 일자리 확산</li> <li>▪ 육아휴직과 연계한 시간제 일자리 창출 확대</li> <li>▪ (가칭) 시간제근로자 고용촉진법 제정</li> <li>▪ 근로시간 단축형 임금 피크제</li> </ul> |

36) 단시간 근로에 대해 노동계는 단시간 근로자의 근로시간에 상한을 설정하고 소정 근로시간을 초과하여 가산임금을 지급하여야 한다고 주장했지만, 경영계는 현행 제도 유지를 주장하였다. 이에 대해 공익위원들은 ‘초과근로 상한을 설정’하거나 ‘법정 근로시간 이내의 가산임금을 지급’하자는 의견을 제시하였다. 이후 정부 안은 단시간 근로 1주 12시간 초과 근로제한, 거부권 명시 의무 안을 제출하였고, 환경노동위 법안소위 심의에 정부 안이 잠정 의결되었다.



## 아. 공공부문 비정규직 고용개선<sup>37)</sup>

노무현 정부에서는 「공공부문 비정규직 대책(2006.8)」을 마련하여 계약 기간을 반복적으로 갱신하여 상시·지속적인 업무를 담당하는 기간제 근로자는 합리적인 사유가 없을 때는 정규직(무기계약)으로 전환하고자 하였다. 또한, 기관별로 「비정규직 고충처리담당자」를 지정·운영하고, 청소·경비 등의 업무에 종사하는 저임금 비정규직 근로자에 대한 정부 예산단가를 현실화하도록 하였다.

<표 III-14> 역대 정부별 공공부문 비정규직 정책

| 노무현 정부                                                                                                                                                                                                                                                                        | 이명박 정부                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 공공부문 비정규직 대책               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 인사 및 정원관리제도 개선</li> <li>- 비정규직 사용기준 마련</li> <li>- 외주화 원칙 정립 및 제도개선</li> <li>- 차별요소 개선 방안</li> <li>- 비정규직 개선 노력 평가 방안</li> <li>- 정부용역제도 개선</li> </ul> </li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 공공부문 비정규직 대책               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 반복적으로 계약이 갱신되는 업무는 상시업무 여부를 검토 후 정규직화(무기 계약직) 추진</li> <li>- 동일 직종 내 근무조건·보수 등에 대한 기준 마련으로 불합리한 보수지급 기준 개선</li> <li>- 비정규직 남용방지</li> </ul> </li> <li>▪ 공공기관에서부터 합리적인 비정규직 고용 관행을 유도하기 위하여 공공기관의 고용형태별 고용인원 및 고용구조 변화추이「공공기관 경영정보 공개 시스템(ALIO)」공시하는 방안을 추진</li> </ul> |

37) '13년부터 '14년 상반기까지 공공부문에서 상시·지속적 업무에 종사하고 있는 비정규직 근로자 57,214명이 무기 계약직으로 전환되었다. 2014년 공공부문 비정규직 실태조사 결과 공공부문 기간제 등 근로자는 2천여 명, 파견·용역 근로자는 1천여 명으로 2013년 실태조사와 비교할 경우 기간제 근로자 등은 약 2만2천여 명이 줄었고, 전체 근로자 중 차지하는 비중도 11.9%로 1.7% 감소하였다. 다만 파견·용역 근로자는 세종청사 개청, 발전소 신규 건설, CCTV 관제센터 신설 등의 영향으로 약 2천여 명이 증가한 것으로 나타났다(고용노동부, 2015). 지방정부와 좋은 일자리 위원회(2016)에서 79개 공공기관(광역자치단체 17개, 교육청 17개, 산하 공사·공단 45개)을 상대로 정보공개 청구를 했고, 이에 응한 74개 기관 분석에서는 기간제의 지속적인 무기계약직화가 일정한 효과를 냈지만, 전국 7대 지하철(도시철도) 공사 등에서는 간접고용 규모는 줄어들지 않았거나 더 늘어난 경우가 많은 것으로 분석하였다.

이명박 정부에서는 「공공부문 비정규직 고용개선 대책(2011.11.28.)」을 통해 상시·지속적 업무 종사자는 원칙적으로 무기 계약직으로 전환·채용하는 등 합리적인 고용 관행을 정착하고, 맞춤형 복지(복지 포인트)와 상여금(명절휴가비 등)을 기간제 근로자에게도 지급하도록 하는 등 복지 확충과 처우 개선을 위한 방안도 마련하였다.

## 5. 비정규직 주요 정책의 평가

### 가. 기간제 법(2007년 7월)에 따른 정규직 전환

기업에선 기간제 근로자를 기간제한 없이 사용해 왔으나, 2007년 기간제법(비정규직법)으로 기간제 근로자의 고용 기간이 2년 이내로 제한되었다. 입법 취지는 비정규직 근로자를 고용할 경우 2년 이내 한시적으로만 고용토록 하고 2년을 초과하여 상시 고용할 때는 정규직으로 간주함으로써 비정규직의 고용안정을 도모하겠다는 것이었다. 그러나 비정규직법은 비정규직의 고용안정을 도모하고자 했던 애초 목적이나 취지를 제대로 실현하지 못하고 있는 것으로 많은 연구에서 분석되었다.<sup>38)</sup>

2007년 기간제법의 효과에 대한 실증분석에서도 윤정향(2008)은 비정규직 입법 효과로 기간제와 같은 직접고용은 감소하고 대신 파견, 용역 등 간접고용이 증가하였으며, 비정규직법으로 인해 비정규직이 감소하였다는 근거가 불충분한 것으로 분석하였다. 이인재(2008)는 비정규직의 내부 구성이 근로조건이 좋은 비정규직은 감소하고, 근로조건이 열악한 한시적 근로가 증가하고, 신규채용의 감소가 기간제에 집중되어 있어 전체 고용감소가 우려되는 것으로 분석하였다.

38) 비정규직법 시행에 따른 기업의 대응계획에 대한 노동부 조사 5, 9월 조사에서(근로자 1명이라도 정규직 전환 또는 각각의 고용불안 조치를 하겠다는 기업 비중) 2008년 5월 100인 이상 사업장 조사결과(1,465개사, 복수응답, 한국리서치) 일부라도 정규직화하겠다는 기업 64.9%, 일부라도 외주화 16.4%, 교체사용 26.6%, 일자리감축 18.3%(고용종료 61.3%)이다. 2008년 9월 100인 미만 사업장 조사결과(987개사, 복수응답, 한국사회서비스정책연구원)에서도 일부라도 정규직화하겠다는 기업 66.5%, 일부라도 외부화 27.0%, 교체사용 39.2%, 일자리감축 23.9%(고용종료 90.1%)이다. 2008년 10월 인크루트 구인 기업체 조사결과(197개사, 인크루트)에서도 비정규직법 시행으로 기간제 사용 관행이 달라졌다는 기업 49.7%, 달라진 사용방식(복수응답)에 대해 정규직 전환 22.4%, 외주화 36.7%, 교체사용 35.7%, 일자리감축 13.3%(고용종료 85.7%)로 분석되었다(고용백서, 2010).

남재량(2009)은 통제집단으로 55세 이상 고령자를 사용하여 이중차분 분석을 실시한 결과, 법 적용 대상이거나 법 적용 가능성이 큰 근로자의 고용불안이 통계적으로 매우 유의하게 증가하여 정규직으로 전환된 일부 근로자들은 높은 고용안정성을 누릴 것이나 남아있는 비정규직 근로자들의 고용불안은 더욱 커질 것으로 분석하였다.

남재량·박기성(2010)은 54~55세에 대한 분석에서 근로의 형태를 막론하고 비정규직법이 고용에 부정적인 효과를 미치는 것으로 분석하였고, 분석대상 연령의 범위를 확대하여 회귀분석을 하면 기간제와 임금 근로의 고용에 부정적인 효과는 감소하여 비정규직법은 전반적으로 고용에 부정적인 효과를 미쳐 비정규직법이 정규직 고용을 촉진하려는 의도와 달리 오히려 정규직 고용을 매우 분명하게 줄이는 것으로 분석하였다.

유경준·강창희(2013)는 비정규직 입법이 55세 주변 인구의 고용에 미치는 영향을 분석하였는데, 비정규직법 시행 1년이 지난 2008년 8월 전체 취업확률과 고용량은 비정규직법의 영향으로 2007년 3월보다 약 0.72~5.77%포인트 정도 감소하고, 2009년 8월 이후에는 전체 취업확률이 2007년 3월보다 증가했지만, 비정규직의 경우 여전히 부(-)의 고용 효과가 유지되는 것으로 추정된 것으로 분석하였다.

금재호·이주용(2015)의 연구에서도 비정규직보호법이 비정규직과 정규직의 임금 격차를 확대하는 것으로 분석하였다.

## 나. 비정규 근로자의 직업훈련 성과

비정규직 근로자의 직업훈련이 임금과 정규직 전환의 성과에 미치는 영향에 대해서는 주로 통계청의 경제활동인구조사 부가조사 자료인 ‘근로 형태별 부가조사’를 활용하여 분석하였다(채창균, 2009; 유경준·강창희, 2010; 이상준, 2012; 강철희 외, 2012; 강순희·안준기, 2013). 연구결과에 의하면 비정규 근로자의 정규직 전환을 높이는 것으로 분석한 연구결과(이상준 외, 2011; 이상준, 2012; 유경준·김대일 외, 2009; 강순희·안준기, 2013)가 있는 반면에 유의미하지 않은 것으로 분석되기도 하였다(채창균, 2009; 강순희, 2012; 김철희 외, 2012).

비정규 근로자의 정규직 전환에 영향을 미치는 연구를 구체적으로 살펴보면 강순희·안준기(2013)는 비정규직 중 기간제 근로자에게서만 훈련참여 여부 및 훈련시간 모두 정규직 전환에 유의하게 나타났다. 유경준·김대일 외(2009)과 채창균(2009)은 본인이 부담한 훈련의 경우, 비정규직의 정규직으로의 전환 가능

성은 훈련에 참여하지 않은 비정규직에 비하여 높은 것으로 분석하였다.

채창균(2009)은 비정규직 훈련이 정규직 전환에 미치는 유의미한 영향을 발견할 수 없지만, 임금에 3.7%의 유의미한 효과가 있다고 보고하고 있다. 또한, 그의 연구에서는 훈련비 부담주체에 따라 훈련비용을 본인이 부담한 훈련생이 훈련 미참여자보다 정규직 전환 가능성이 크게 나타나고 있음을 보여주고 있다.

유경준·김대일 외(2009)에서는 경제활동인구 부가조사 중 2008년 3월~2009년 3월의 2개년도 원시 자료를 패널로 연결하여 비정규직의 정규직 전환 효과와 임금효과를 로짓분석과 회귀분석으로 분석하고 있는데, 본인이 부담한 훈련의 경우, 비정규직의 정규직으로의 전환 가능성은 훈련에 참여하지 않은 비정규직에 비하여 1.77배 높아지며, 임금 프리미엄도 4.8%임을 밝히고 있다. 비정규직의 직업훈련 참여 가능성이 정규직에 비해 낮았고(정규직이 1.2배 높은 상태), 훈련참여 시 훈련시간도 3시간 적게 나타났다.

이상준 외(2011) 분석 자료는 경제활동인구조사의 근로 형태별 부가조사 원자료와 한국고용정보원 단기 직무능력 향상 지원 사업(Job-ability upgrading & maturing program: JUMP), 근로자능력개발카드제, 근로자수강지원금 등 훈련 프로그램 참여자를 바탕으로 한 설문조사 등이다. 재직자 직업능력개발훈련은 비정규직 근로자에게 임금보다 정규직 전환확률을 높이고, 훈련을 받은 비정규직 근로자에게 임금효과가 있는 것으로 나타났다. 훈련시간에 따른 훈련 효과에서 40시간의 훈련이 훈련의 효과를 얻을 수 있는 임계시간으로 제시했다.

김철희 외(2012)는 2010년 8월~2011년 3월~2011년 8월의 경제활동인구조사 부가조사를 패널로 연결하여 비정규직의 직업훈련이 임금에 미치는 평균처리 효과를 분석한 결과 통계적으로 유의미하지 않았다. 그러나 성향점수가중치를 이용한 분석결과, 교육훈련을 통해 비정규직 근로자 전체는 4.3%의 임금상승이 있는 것으로 나타나지만, 비정규직 여성이나 청년은 통계적으로 유의미하지 않았다. 그리고 고정효과모형을 이용한 추정결과, 비정규직의 교육훈련 임금상승 효과가 존재하지 않았으며, 정규직 또한 동일한 것으로 나타났다. 로짓 모형을 활용하여 정규직 전환 효과를 분석한 결과, 일자리 특성을 통제하지 않은 모형에서는 정규직 전환이 영향이 있었으나, 일자리 특성을 통제한 결과는 유의하지 않는 것으로 나타났다. 이는 정규직 전환 효과가 훈련 자체의 효과라기보다는 일자리의 특성에 영향을 받은 것으로 판단된다. 이는 분석 대상(여성층, 청년층, 고령층)에서 동일하게 나타났다.

강순희(2012)는 한국노동패널로 실증분석을 하고 있는데, 정규직의 경우에 교육훈련이 정규직을 유지하고 비정규직으로의 탈락을 막아주는 데에는 긍정적인 효과를 미치나, 비정규 근로자의 정규직 전환에는 효과를 미치지 못하는 것으로 나타났다.

강순희·안준기(2013)는 비정규직의 정규직 전환의 경우에는 기간제 근로에서만 훈련참여 여부 및 훈련시간 모두 유의하게 나타났다.

## 다. 비정규직 차별시정제도<sup>39)</sup>

이성희(2012)는 비정규직 보호법 법시행 이후 4년 기간을 분석한 결과 비정규직 차별시정의 실효성은 낮은 것으로 나타나고 있다. 먼저 비정규직 차별시정 신청은 2008년 1,897건으로 가장 많았다가 그 이후에는 매년 100건 수준으로 감소한 상태다. 정규직과 비정규직 간 임금 및 근로조건 격차는 별로 해소되지 않고 있음에도 이렇게 차별시정 신청사건이 감소한 것은 비정규직 차별시정제도의 역할과 기능이 상당히 위축되어 있음을 간접적으로 보여주고 있다. 이렇게 비정규직 차별시정 신청이 적은 데는 차별시정 신청을 하면 재계약이 거부될 가능성이 크다는 위험부담이 작용한 것으로 나타났다. 여기에 차별시정 신청을 해도 동종 유사 업무를 하는 정규직 비교 대상 근로자를 좁게 해석하다 보니 비교 대상 근로자가 없어서 차별로 인정받기가 어려운 경우가 많은 것으로 조사되었다.

2009년과 2010년의 중앙노동위원회 재심사건 중 불합리한 차별로 판정된 사건의 실제 보상금액은 전체 13건 중 7건만이 300만 원 이상의 금전보상이며, 100만 원 미만이 4건으로 나타나고 있다는 점 등을 지적하면서 비용-편익 측면에서 비정규직 근로자가 차별시정신청을 하는 것은 상당히 부담스럽다는 문제를 제기하고 있다.

조용만(2009)과 박종희·강선희(2012)의 노동위원회 사건 분석결과를 보면, 노

---

39) 2013년에 노동위원회에 접수된 차별시정 신청은 80건으로 모두 처리되었다. 처리 사건 중 판정이 이루어진 사건은 35건(43.8%), 조정·중재가 성립된 사건이 12건(15.0%), 취하된 사건은 33건(41.3%)이다. 판정사건 35건 중 차별을 인정한 건이 17건(48.6%), 차별을 불인정(기각·각하)한 사건이 18건(51.4%)이다. 2014년에 노동위원회에 접수된 차별시정 신청은 180건으로 180건 모두 처리되었다. 처리사건 중 판정이 이루어진 사건은 59건(32.8%), 조정·중재가 성립된 사건이 12건(6.7%), 취하된 사건은 109건(60.6%)이다. 판정사건 59건 중 차별을 인정한 건이 16건(27.1%), 차별을 불인정(기각·각하)한 사건이 43건(72.9%)이다.

동위원회가 차별시정 신청에 대해 각하를 하는 주요 이유는 시정 신청을 제기한 근로자를 사실상 기간의 정함이 없는 근로자로 보았거나 그가 무기 계약직으로 전환되었기 때문으로 분석하였다.

차별시정제도의 연구로 주요 문제를 정리하면 낮은 차별시정인정률, 차별시정 결과물의 미흡,<sup>40)</sup> 고용종료나 갱신거절의 위험과 정규직화의 기대 등에 따른 시정 신청의 곤란 등이 있을 것이다(이성희, 2012; 조용만, 2012).

이용관(2015)은 차별시정제도 도입이 비정규직 근로자들의 임금구성에 긍정적인 영향을 미치지 못했고, 고용형태별로 해당 직무 및 작업 내용을 구분하는 기업의 대응으로 인해 비정규직의 임금 차별이 쉬워지고 차별시정제도의 활용이 불가능한 여건이 조성되었다고 분석하였다

## 라. 비정규직 사회보험 가입 지원 사업

비정규직이 사회보험에 가입하지 않게 되면, 정규직보다 노동비용이 낮아짐으로써 기업들에게는 이들을 고용할 유인으로 작용하게 된다. 따라서 비정규직에 대한 사회보험 적용은 정규직·비정규직 간의 노동비용 격차 완화로 이어져 비정규직에 대한 고용 유인을 줄여주게 된다(Radall and Masahiko, 2009).<sup>41)</sup>

정부는 2012년도부터 소규모사업장 저임금 근로자와 사업주의 사회보험 가입 확대 및 사회안전망 강화를 위해 두루누리 사회보험 지원 사업을 시행하여 2012년 2월 부터 2014년 12월까지 587,194개 사업장에서 1,915,012명이 지원을 받은 것으로 나타났다.

유경준 외(2013)는 두루누리 사업의<sup>42)</sup> 효과분석에서 정책시행 초기보다 정책

---

40) 이성희(2012)는 2009년과 2010년의 중앙노동위원회 재심사건 중 불합리한 차별로 판정된 사건의 실제 보상금액은 전체 13건 중 7건만이 300만 원 이상의 금전보상을, 100만 원 미만이 4건으로 나타나고 있다는 점 등을 지적하면서 비용-편익 측면에서 비정규직 근로자가 차별시정신청을 하는 것은 상당히 부담스럽다는 문제를 제기하고 있다.

41) 두루누리 사회보험 지원 사업의 경우에는 두루누리 사업의 대상이 10명 미만 사업장에 혜택을 주고 10인 이상 사업장이 되면 오히려 사회보험료 지원을 받지 못하게 되므로 신규근로자 채용에 소극적이라는 지적도 있었다(국회예산정책처, 2014).

42) ‘두루누리 시범사업’은 고용보험 피보험자 수를 약 2.4%, 국민연금 가입자 수를 약 3.1% 증가시켰다. 그러나 고용규모에는 유의미한 영향을 미치지 못했다. 2012년 7월부터 전국적으로 확대된 ‘두루누리’ 본사업은 고용보험 피보험자 수를 약 2.68%, 국민연금 가입자 수를 약 2.04% 정도 유의하게 증가시켰다. 본사업 또한 고용규모에는 유의미한 영향을 미치지 못했다(유경준·강창희·최바울, 2015).

시행 후기에 채용된 이들이 사회보험료 지원으로 인해 실질적으로 사회보험에 가입하게 되는 것으로 분석하였다. 특히 사업체 조사에서는 소규모 사업체에서 사회보험 가입의 실질효과가 나타났고, 특히 기간제 근로자 비율이 높은 사업장과 외국인을 많이 채용하는 사업장에서 사회보험 가입의 실질효과가 많이 나타나고 있는 것으로 분석하였다.<sup>43)</sup>

국회예산정책처의 보고서(2014)에 따르면, 2013년 8월 말 기준으로 보험료지원 신규가입자 중 소급가입자의<sup>44)</sup> 비율이 고용보험 4.1%, 국민연금 3.2%로 매우 낮은 수준이라고 분석되어 사회보험의 신규가입 확대보다는 기가입자인 저임금 근로자에 대한 임금보조에 더 기여하고 있는 것으로 분석하였다.

## 6. 소결

역대 노무현 정부와 이명박 정부에서는 노동시장 유연성의 필요성을 인식하면서, 비정규직 문제의 근본적 해결을 위해 경직적, 이중적인 노동시장에 대한 개혁을 추진하고자 노력하였다.

이를 위해 정규-비정규직 간 임금 등 불합리한 차별 해소, 비정규직 근로자의 처우 개선 등 여러 정책을 추진하였으나, 근본적인 노동시장 개혁은 제대로 실행되지 못하였다는 평가가 일반적이다. 그간 정부가 펼쳐온 비정규직 정책에는 비정규직의 정규직 전환 유도, 비정규직 근로자의 무분별한 남용 방지, 기업의 정규직 채용 장려, 정규-비정규직 간 차별 해소, 비정규직 근로자의 직업능력 개발을 통한 정규직 전환 및 임금인상 유도, 비정규직 근로자의 사회안전망 강화 등으로 분류될 수 있다.

그러나, 그간의 선행연구에 따르면 비정규 근로자 직업훈련에 따른 정규직 전환, 기간제법에 의한 비정규 근로자의 고용안정, 차별시정제도의 차별 해소 등 정부 정책이 기대하는 성과는 충분한 효과가 나타나지 않는 것으로 분석되었

43) 사회보험 가입의 사각지대의 문제는 정규직 여부보다 사업장 규모와 임금수준에 따라 발생하여 비정규직에게만 차등 지원할 경우 비정규 근로 형태가 확산될 우려가 있으며, 다른 정규직 저임금 근로자와의 역차별 논란 등 부작용이 우려되므로 비정규직만을 대상으로 한 별도의 선별 지원은 실효성이 낮으며, 비정규직 중에서도 시간제와 일일 근로 등 사각지대에 속한 일부 유형의 사회보험 가입률을 제고 시키려는 방안 모색이 필요하다(유경준 외, 2013).

44) 신규가입자 중 소급가입자란 동 사업 이전에 이미 사회보험의 가입대상이었으나 가입하지 않은 근로자 중 이 사업의 지원을 받으면서 신규로 사회보험에 가입한 근로자로 이 사업의 주요 정책대상임.

다. 이는 기존의 정책만으로는 비정규직 문제 해결에 한계가 있고, 보다 근본적인 노동시장 구조개선이 필요함을 시사하고 있다.

최근 노동시장의 상황은 정보통신기술(ICT) 관련 급격한 기술발전으로 숙련-비숙련 근로자 간 임금 격차가 확대되고 있으며, 서비스업의 저임금 일자리는 증가하는 반면, 양질의 고임금 일자리는 위축되고 있다.

뿐만 아니라, 비정규직 근로자 중 근로조건이 상대적으로 열악한 경력단절 여성, 청년, 고령자 등 취약계층의 일자리 문제가 심각해지고 있는 상황에서 정부 비정규직 정책이 노동시장의 변화를 따라가지 못해 정책대상의 사각지대도 상당하다.

그러나 역대 정부의 비정규직 정책 전개과정을 살펴보면, 핵심 내용이 담겨있는 법안이 노-사 등 이해관계자 간 극심한 갈등으로 폐기 처리되는 경우가 많아 증가하는 취약계층과 산업구조 변화에 발 빠르게 대처하지 못한 측면이 있다. 일례로 노무현 정부의 경우, 비정규직 관련 정부 법안이 국회에 제출된 후 2년의 세월이 소요되는 등 전체적으로 6년이라는 긴 시간이 소요되었다.

앞으로의 사회는 디지털 기술의 발전으로 인해 장기 고용관계가 점차 감소하고, “긱 이코노미(Gig economy)”로 알려진 새로운 고용형태가 대두되는 등 그 변화의 속도가 상당할 것으로 예상된다. 점차 유연해져 가는 노동시장 구조에서 양질의 일자리를 창출하고, 비정규직 근로자의 고용안정성, 사회안전망을 강화하기 위해서는 정규-비정규직 문제에 대해 균형적으로 접근하여 노동시장 개혁이라는 근본적 처방이 적시에 이루어질 필요가 있다고 판단되는 바이다.



## IV. 비정규직 로드맵을 위한 해외 사례 연구

### 1. 서론

이 장에서는 해외의 비정규직 근로 관련 노동시장의 동향과 주요 국가의 비정규직 관련 제도의 개혁 사례에 대해서 살펴봄으로써 비정규직 로드맵을 위한 해외 사례의 시사점을 도출하고자 한다.

해외 국가들이나 우리나라나 비정규직 관련 정책 이슈는 두 가지이다. 한 가지는 비정규직 근로자의 상대적으로 열악한 경제적 지위와 고용불안에서 발생하는 문제를 어떻게 해결할 지이며 다른 한 가지는 정규직과 비정규직 근로의 노동시장 이중성 문제를 어떻게 해결할 것인가이다.

세계적으로 통용되는 비정규직 근로자의 정의나 분류는 아직 없다. 대부분의 나라에서 정규직 근로(regular employment 또는 standard form of employment)가 무기 계약의 전일제 근로(full-time employment on a permanent contract)를 지칭하는 용어로 쓰이지만 비정규직 근로(irregular employment 또는 non-standard form of employment)가 구체적으로 무엇을 의미하는가는 그 용어의 사용자나 사용 목적에 따라 다르다. 좁게는 비정규직 근로를 기간제 근로(fixed-term employment)나 한시적 근로(temporary employment)와 거의 같은 의미로 사용하기도 하고 넓게는 우리나라나 일본과 같이 시간제 근로, 비전형 근로 등 정규직 근로가 아닌 모든 근로 형태를 비정규직 근로라고 지칭하는 경우도 있다<sup>45)</sup>. 나아가 근로 형태의 정의나 통계 작성 방식이 국가 간에 통일되어 있지 않기 때문에 통계 자료를 해석할 때 주의할 필요가 있다. 유럽의 비정규직 관련 정책은 대체로 기간제 근로자에 대한 정책이 주를 이루었고 우리나라와 일본에서는 좀 더 포괄적으로 비정규직을 정의하여 정책을 펴왔다.

이 장에서는 먼저 해외의 비정규직 근로 동향을 살펴보고 우리나라와 비교한다. 대부분의 나라에서 지난 20여 년간 비정규직 근로자의 규모와 비중이 증가하였고 정규직과 비정규직 간에 임금, 고용안정성, 근로조건 등에서 상당한 차

---

45) 이 장에서 영문 용어로 fixed-term worker는 기간제 근로자, temporary worker는 한시적 근로자로 번역한다. 그러나 사실 fixed-term worker나 temporary worker의 구분이 명확하지 않은 경우가 많다.

이가 존재하며 상당수의 국가가 비정규직과 정규직으로 양분된 노동시장의 이중성 문제를 안고 있음을 확인할 수 있다. 다음으로 유럽과 일본의 비정규직 관련 제도를 개관한다. 유럽의 제도는 유럽연합 지침을 공통분모로 삼고 있으나 개별 국가 간에 여전히 상당한 차이가 있으며 일본은 우리나라와 유사하게 기간제 근로자, 시간제 근로자, 파견 근로자에 대해 각각 법적 규제를 하고 있음을 볼 수 있다. 마지막으로 이 장에서는 스페인과 이탈리아의 최근의 노동시장 개혁과 일본이 2016년에 발표한 비정규직의 정규직 전환 계획에 대해 살펴본다. 스페인과 이탈리아는 정규직 근로자의 고용보호에 대한 개혁까지 포함하여 노동시장의 이중성을 줄이고자 시도하는 반면에, 일본은 제도 개선과 인센티브를 이용하여 비정규직의 정규직 전환을 유도하고자 하는 점에서 차이를 보인다.

## 2. 해외의 비정규직 근로 동향

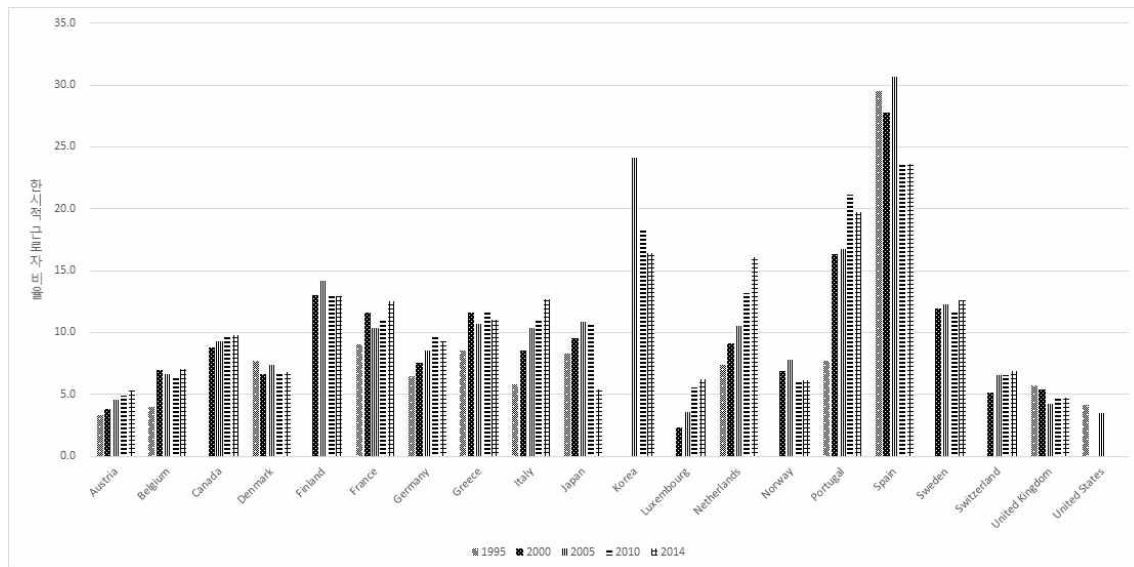
### 가. 비정규직 사용 동향

해외 주요국에서 비정규직의 비중은 늘어나고 있는 추세이다. [그림 IV-1]은 1995년부터 5년 단위로 OECD 통계에 나타난 19개 주요 국가의 25~54세의 임금근로자 중 한시적 근로자의 비율을 보여준다<sup>46)</sup>. 대부분의 나라에서 1995년부터 2014년까지 20년의 기간 동안 한시적 근로자의 비율은 늘어났다. 예외적인 나라는 덴마크, 일본, 노르웨이, 스페인, 영국이다. 덴마크, 노르웨이, 영국에서는 한시적 근로자의 비율이 약간 줄었고 일본과 스페인에서는 최근에 상대적으로 큰 폭으로 감소하였다. 스페인에서 한시적 근로자의 비율이 최근에 크게 줄어든 것은 경제위기 후 한시적 근로자가 정규직 근로자에 비해 상대적으로 더 많이 직장을 잃었기 때문이다. 우리나라는 2003년부터 자료가 있는데 2005년부터 2014년 사이에 한시적 근로자의 비율은 감소하였다. 2014년 기준으로 임금근로자 중 한시적 근로자의 비율이 우리나라처럼 15%를 넘는 나라는 네덜란드, 포르투갈, 스페인 3개국이다.

46) 한시적 근로자에 대한 OECD 통계는 각국이 보고한 노동력 통계에 따라 작성되었다. 나라마다 한시적 근로자의 정의는 조금씩 다르지만 대체로 근로기간의 정함이 있는 계약을 한 근로자, 일용근로자, 계절적 고용계약을 한 근로자, 프로젝트 단위의 계약을 한 근로자들이 포함된다. 우리나라 통계는 비정규직 근로자 중 한시적 근로자의 통계이다. 각국 통계에 대한 자세한 내용은 [http://www.oecd.org/els/emp/LFSNOTES\\_SOURCES.pdf](http://www.oecd.org/els/emp/LFSNOTES_SOURCES.pdf)를 참조하시오.

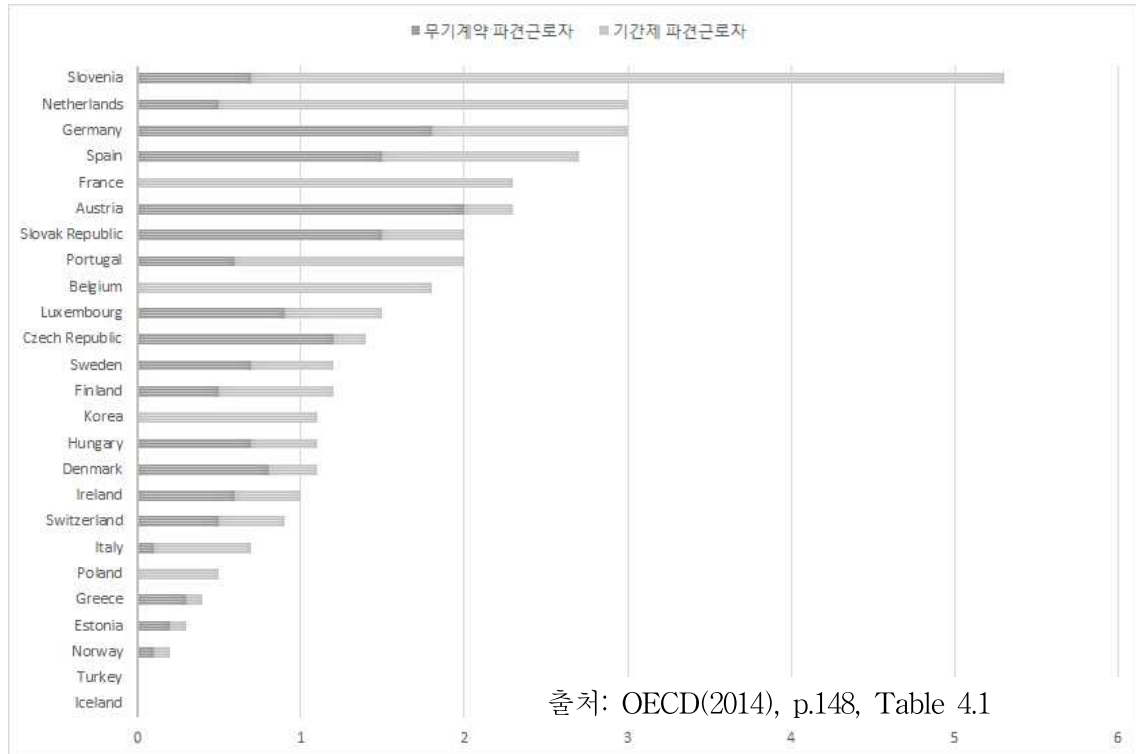
[그림 IV-2]에서 보는 바와 같이 전체 근로자 중 파견회사에 소속되어 일하는 파견근로자의 비중(2011~2012년 기준)은 주요 국가에서 대체로 1%~3%이다. 우리나라는 1.1%로 그 비중이 상당히 낮은 편이고 네덜란드, 독일, 스페인, 프랑스, 오스트리아가 그 비중이 2%를 넘어 높은 편이다. 프랑스, 벨기에, 폴란드와 우리나라를 제외한 대부분의 국가에 파견근로자 중 파견회사와 무기계약으로 일하는 근로자들이 있다.

[그림 IV-3]은 주요 국가에서 25~54세의 임금근로자(우리나라의 통계는 전체 연령의 임금근로자) 중 시간제 근로자의 비율을 보여준다. 이 중 절반인 우리나라와 오스트리아, 덴마크, 핀란드, 독일, 그리스, 이탈리아, 네덜란드, 스페인, 스위스에서는 시간제 근로자의 비중이 늘어났고 벨기에, 프랑스, 뉴질랜드, 노르웨이, 포르투갈, 스웨덴에서는 약간 줄어들었다. 호주, 캐나다, 영국, 미국에서는 별 변동이 없었다.



출처: OECD statistics, Incidence of permanent employment (2016년 6월 20일  
<http://stats.oecd.org/>에서 자료 추출)

[그림 IV-1] 25-54세 근로자 중 한시적 근로자의 비율



[그림 IV-2] 근로자 중 파견회사와의 계약기간별 파견근로자의 비율, 2011-2012

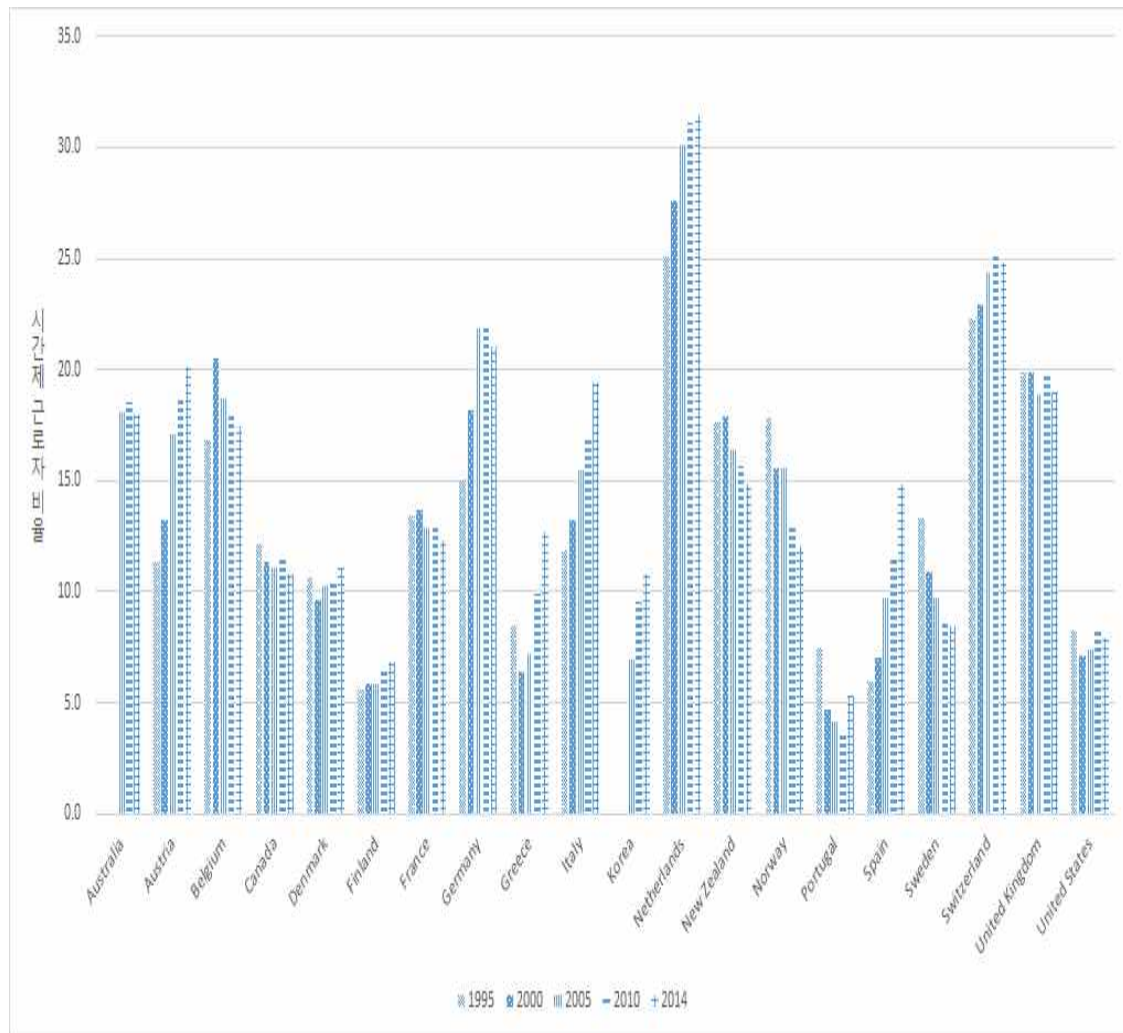
2014년 기준으로 우리나라의 임금근로자 중 시간제 근로자의 비율은 10% 정도인데 핀란드, 포르투갈, 스웨덴, 미국 4개국을 제외하고는 15개국에서 시간제 근로자의 비율이 우리나라에서보다 높다. 특히 네덜란드에서는 임금근로자의 3분의 1, 스위스에서는 4분의 1이 시간제 근로자이다. 호주, 오스트리아, 벨기에, 독일, 이탈리아, 뉴질랜드, 스페인, 영국에서는 전체 임금근로자 중 시간제 근로자의 비율이 15~20%를 차지한다.

## 나. 정규직과 비정규직 근로자간 격차

대부분의 국가에서 비정규직 근로자는 정규직 근로자보다 소득이 낮고 노동시장에서 불안한 지위에 있다. 비정규직 근로자는 정규직 근로자에 비해 여성이 많고 학력이 낮고 중소기업에서 일할 가능성이 높으며 낮은 임금을 받는다(OECD, 2015c).

<표 IV-1>에 나와 있는 OECD 국가의 정규직 근로자와 전일제 한시적 근로자간 시간당 임금의 격차를 살펴보자. 첫 열에 나와 있는 중위시간당 임금격차는 단순히 정규직 근로자의 중위 시간당 임금을 1로 놓고 전일제 한시적 근로자의 중위

시간당 임금을 계산한 것이다. 어느 나라에서도 그 값이 1을 넘지 않으므로 모든



한국 외 자료 출처: OECD statistics, Incidence of FTPT employment - common definition (2016년 6월 20일 <http://stats.oecd.org/>에서 자료 추출). 한국 자료 출처: 국가통계포털, 성/근로형태별 임금근로자 규모 및 비중(2016년 6월 20일 [kosis.kr](http://kosis.kr)에서 자료 추출). 매년 8월 경제활동인구조사 근로형태별부가조사 결과임.

[그림 IV-3] 주요 국가에서 25~54세의 임금근로자 중 시간제 근로자 비율 추이

<표 IV-1> OECD 국가의 정규직근로자와 전일제 한시적 근로자 간 시간당 임금 격차 추정치

| 국가              | 중위임금<br>격차 <sup>a</sup> | Pooled OLS <sup>b</sup> |           | 고정효과모형 <sup>c</sup> |           |
|-----------------|-------------------------|-------------------------|-----------|---------------------|-----------|
|                 |                         | 남성                      | 여성        | 남성                  | 여성        |
| Slovak Republic | 0.87                    |                         |           |                     |           |
| Australia       | 0.85                    | -0.026***               | -0.033*** | -0.001              | 0.008     |
| Austria         | 0.82                    | -0.148***               | -0.137*** |                     |           |
| Portugal        | 0.81                    | -0.125***               | -0.156*** |                     |           |
| United Kingdom  | 0.81                    | -0.146***               | -0.151*** | -0.068***           | -0.082*** |
| Greece          | 0.77                    | -0.138***               | -0.191*** |                     |           |
| Czech Republic  | 0.75                    |                         |           |                     |           |
| Italy           | 0.74                    | -0.165***               | -0.152*** |                     |           |
| France          | 0.74                    |                         |           |                     |           |
| Spain           | 0.72                    | -0.160***               | -0.152*** |                     |           |
| Belgium         | 0.70                    | -0.116***               | -0.106*** |                     |           |
| Estonia         | 0.70                    |                         |           |                     |           |
| Hungary         | 0.70                    | -0.135***               | -0.141*** |                     |           |
| Poland          | 0.69                    | -0.187***               | -0.167*** |                     |           |
| Ireland         | 0.68                    | -0.151***               | -0.171*** |                     |           |
| Japan           | 0.68                    |                         |           |                     |           |
| Canada          | 0.62                    |                         |           |                     |           |
| Luxembourg      | 0.57                    |                         |           |                     |           |
| Korea           | 0.56                    | -0.104***               | -0.152*** | -0.083***           | -0.101*** |
| Germany         |                         | -0.189***               | -0.220*** | -0.063***           | -0.092*** |

<sup>a</sup>출처: OECD(2015c), Figure 4.10B.

<sup>b</sup>15~64세 근로자 표본을 이용하여 pooled OLS 방법으로 추정한 결과임. 한국은 KLIPS 자료를 이용하였음. 종속변수는 로그시간당임금이며 설명변수에는 연령집단, 교육수준, 혼인상태, 자녀가 있는지 여부, 건강상태, 지역, 직종, 연도가 통제됨. 정규직근로자와 비교하여 시간당 임금차이를 추정한 것임. \*\*\*1% 수준에서 유의함. 출처: OECD(2015c), Table 4.1, 4.2.

<sup>c</sup>15~64세 근로자 패널 표본을 이용하여 고정효과모형으로 추정한 결과임. 종속변수와 설명변수는 pooled OLS로 추정한 것과 같음. \*\*\*1% 수준에서 유의함. 출처: OECD(2015c), Table 4.3.

주: 각국의 자료에 대한 자세한 설명은 출처를 참조.

나라에서 한시적 근로자가 정규직 근로자보다 낮은 임금을 받는 경향이 있음을 볼 수 있다. 한국은 다른 나라와 비교할 때 정규직 근로자 임금의 중위값에 비해 한시적 근로자의 중위 임금이 매우 낮은 편이다. 그러나 이 수치는 근로자의 개인적 특성 때문에 정규직-비정규직 여부와 관계없이 노동시장에서 생겨나는 임금격차까지 포함한 것으로 해석에 신중을 기해야 한다.

<표 IV-1>의 제2열과 제3열은 종속변수와 설명변수를 같게 하여 개인의 관찰된 특성(연령, 교육수준, 혼인상태, 자녀의 존재, 건강상태, 지역, 직종)을 통제한 상태에서 전일제 한시적 근로자와 정규직 근로자의 임금격차를 추정한 결과이다. 이 결과를 보면 개인의 관찰된 특성을 통제하면 임금격차가 줄어들지만 대부분의 국가에서 여전히 그 격차가 10%~20%에 달함을 볼 수 있다. 우리나라는 남성의 경우 개인의 특성을 통제하면 임금격차가 약 10%로 다른 나라에 비해 작은 편이고 여성의 경우에는 임금격차가 약 15%로 다른 나라와 비슷한 수준이다.

<표 IV-1>의 마지막 두 열에서는 패널자료 사용이 가능한 호주, 영국, 독일과 우리나라에서 고정효과모형으로 정규직 근로자와 한시적 근로자의 임금격차를 추정한 결과이다. 이 결과는 한 개인이 정규직에서 한시적 근로자로 혹은 그 반대로 전환할 때 임금이 얼마나 변하는지를 추정한 것으로 개인의 보이지 않는 특성(예: 능력)까지 통제했을 때 정규직 근로자와 한시적 근로자의 임금이 얼마나 차이가 나는지를 보여준다. 이 결과를 보면 개인의 보이지 않는 특성을 통제하지 않았을 때에 비해 임금격차가 절반 정도까지 줄어들며 훨씬 더 작게 추정됨을 알 수 있다. 호주에서는 임금격차가 더 이상 유의하지 않고 우리나라의 경우 남성은 임금격차가 8%, 여성은 10%로 추정된다.

<표 IV-1>은 어느 나라에서든 정규직과 비정규직(한시적) 근로자 사이에는 임금격차가 존재하지만 그 격차의 상당 부분은 두 근로자 집단의 관찰되거나 관찰되지 않는 특성의 차이 때문에 발생함을 보여준다. 특히 우리나라의 임금격차는 근로자의 특성을 통제하지 않았을 때에는 다른 나라에 비해 매우 큰 것처럼 보이지만 근로자의 특성을 통제하고 나면 다른 나라와 별 차이가 없는 것으로 나타난다.

<표 IV-2>는 OECD(2014) Figure 4.9에 나온 수치로서 연령, 가족 상황, 건강상태 등 개인적 특성을 통제하고 비정규직 근로자가 정규직 근로자와 비교하여 1년 뒤 실업이나 비경제활동(‘비경활’) 상태로 이행할 확률이 얼마나 다른지를 추정한 것이다. 그에 따르면 대부분의 나라에서 비정규직 근로자가 정규직 근로자보다 실업이나 비경활 상태로 이행할 확률이 유의하게 더 높다. 대부분의 국가에서 비정규직 근로자가 일 년 뒤 실업으로 이행할 확률이 정규직 근로자보다 2%~7% 더 높고 비경활 상태로 이행할 확률은 1%~5% 더 높다. 우리나라의 비정규직 근로자가



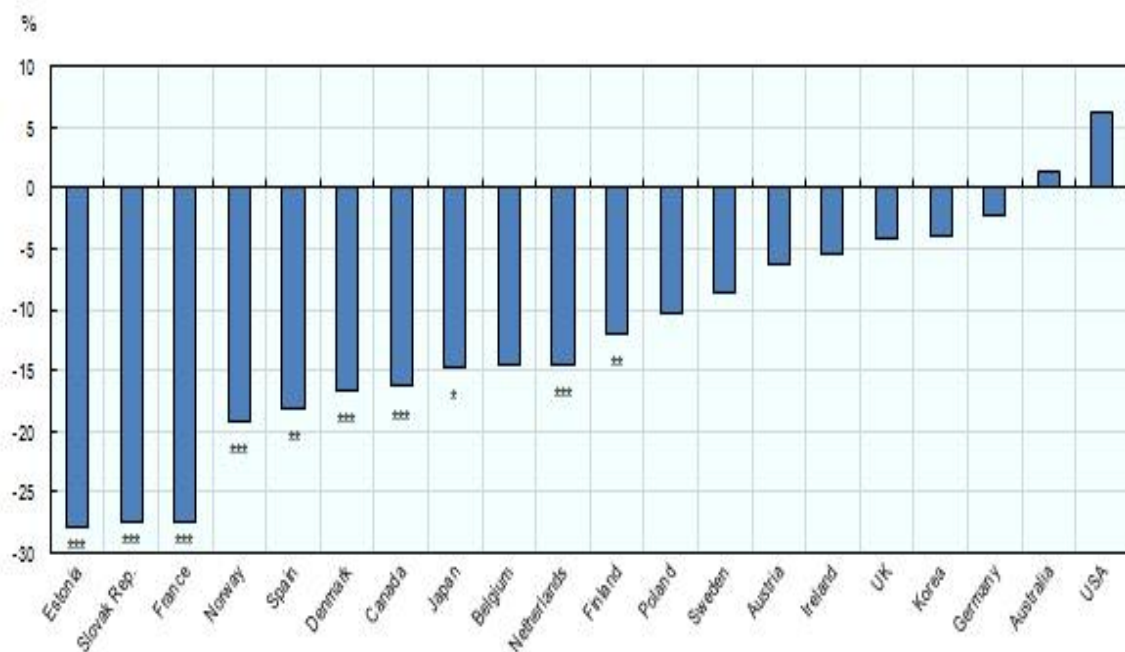
<표 IV-2> 일 년 뒤 실업 및 비경제활동상태로 이행할 확률에 비정규직-정규직 근로자 상태가 미치는 영향에 대한 추정치

| 국가             | 실업으로 이행 확률 |        | 비경제활동 상태로 이행 확률 |        |
|----------------|------------|--------|-----------------|--------|
|                | 남성         | 여성     | 남성              | 여성     |
| Australia      | 0.9***     | 0.8*** | 1.3***          | 1.0    |
| Austria        | 2.3***     | 0.5    | 3.6***          | 5.6**  |
| Belgium        | 2.0**      | -0.6   | 2.0*            | -2.5   |
| Czech Republic | 1.2***     | 2.5*** | 1.5*            | 1.2    |
| Estonia        | 1.9        | -0.9   | 5.4***          | 9.7**  |
| France         | 3.8***     | 5.1*** | 0.1             | 0.3    |
| Germany        | 3.8***     | 3.8*** | 4.2***          | 2.9**  |
| Greece         | 0.7        | 2.4**  | 0.9             | 3.6**  |
| Hungary        | 1.5        | 0.9    | 4.3***          | 0.3    |
| Italy          | 3.9***     | 3.0*** | 3.1***          | 2.8*** |
| Korea          | 0.1        | 0.3*   | 3.3***          | 5.5*** |
| Luxembourg     | 2.7***     | 2.9*** | 0.5             | 2.3    |
| Poland         | 3.7***     | 6.2*** | 2.5***          | 2.9**  |
| Portugal       | 5.5***     | 6.5*** | -0.6            | 3.9    |
| Slovakia       | 1.0        | 1.9    | 2.2**           | 0.5    |
| Spain          | 6.2***     | 7.3*** | 1.2             | 1.6    |
| United Kingdom | 2.4***     | 1.6*** | 2.3***          | 6.3*** |

주: 추정된 계수는 비정규직 근로자가 실업이나 비경제활동상태로 이행할 확률이 정규직 근로자가 동일한 상태로 이행할 확률과 얼마나 다른지를 추정한 것임. 임의효과프로빗모형으로 추정하였으며 통제된 변수는 초기 노동시장 상태, 가계소득, 연령집단더미, 교육수준, 혼인상태, 13세 미만 자녀 유무, 건강상태, 지역, 연도임. \*\*\*, \*\*, \*는 강건표준오차 기준으로 각각 1%, 5%, 10% 수준에서 유의함을 나타냄. 각국의 자료에 대한 자세한 내용은 출처 참조. 출처: OECD(2014), Figure 4.9

일 년 뒤 실업상태로 이행할 확률은 개인 특성을 통제하면 정규직 근로자와 별 차이가 없다. 비정규직 근로자가 일 년 뒤 비경황 상태로 이행할 확률은 정규직 근로자에 비해 남성은 3.3%, 여성은 5.5% 더 높은 것으로 추정되었는데 다른 나라와 비교하여 약간 높은 편이다.

비정규직 근로자는 또한 정규직 근로자에 비해 직업훈련의 기회가 적다. [그림 IV-4]를 보면 알 수 있듯이 대부분의 나라에서 한시적 근로자가 고용주에 의한 직업훈련을 받을 확률은 무기계약 근로자에 비해 30%까지 더 낮다. 우리나라는 그



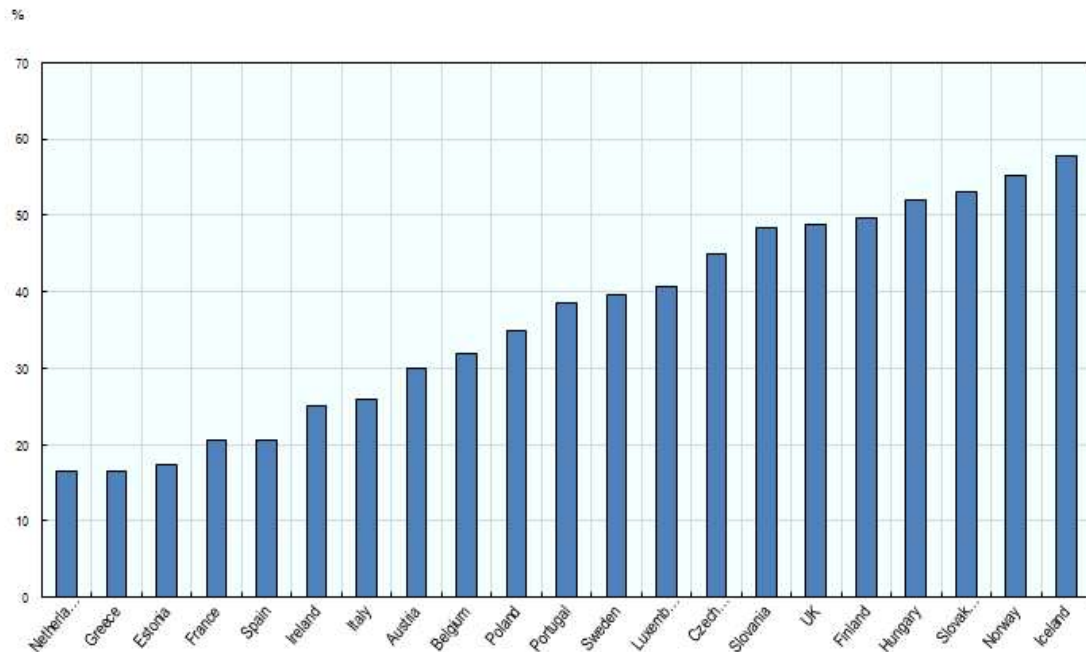
출처: OECD(2014), Figure 4.14. 2013년 OECD Survey of Adult Skills 조사 전년도에 고용주가 조직한 직업훈련을 받을 확률이 한시적 근로자가 무기계약 근로자와 얼마나 다른지를 문자와 수학 독해력, 성별, 이민자-원거주자 상태, 연령집단, 직종, 근속연수, 기업규모를 통제하고 추정한 결과임. \*\*\*, \*\*, \*는 강건표준오차 기준으로 각각 1%, 5%, 10% 수준에서 유의함을 나타냄.

[그림 IV-4] 고용주가 조직한 직업훈련을 받을 확률의 무기계약-한시적 근로자 간 차이 추정치

차이가 작고 유의하지 않은 것으로 추정되었다.

[그림 IV-5]는 유럽의 European Union Statistics on Income and Living Conditions (EU-SILC) 자료를 이용하여 2008년에 한시적 근로자였던 사람이 2011년에 정규직 근로자로 이행한 비율을 각 국가별로 보여준다. 그림에서 비율이 나라 간에 매우 다르다는 것을 볼 수 있다. 네덜란드, 그리스, 프랑스, 스페인 등에서는 그 비율이 20%를 넘지 않지만 헝가리, 슬로바키아공화국, 노르웨이, 아이슬란드에서는 한시적 근로자의 절반 이상이 3년 뒤에 정규직 근로자로 일하고 있다.

이상의 결과를 요약하면 다음과 같다. 첫째, 대부분의 OECD 국가에서 지난 20년 사이 한시적 근로자의 비율이 증가하였다. 둘째, 거의 모든 나라에서 근로자의 개인적 특성을 통제하더라도 비정규직 근로자의 임금이 정규직 근로자에 비해 낮다. 이 차이의 일부는 근로자의 보이지 않는 특성(예: 능력) 때문이다. 셋째, 비정규직 근로자는 정규직 근로자에 비해 직장을 잃고 실업이나 비경제활동상태로 이행할 확률이 더 높다. 넷째, 비정규직 근로자는 정규직 근로자보다 직업훈련을 받을 확



출처: OECD(2014), Figure 4.13

[그림 IV-5] 2008년의 기간제 근로자가 2011년에 정규직 근로자로 전환된 비율

률이 더 낮다. 다섯째, 비정규직 근로자가 정규직 근로자로 이행할 확률은 나라별로 큰 차이가 있는데 유럽의 경우 다수의 국가에서 50% 내외의 비정규직 근로자가 3년 사이에 정규직 근로자로 이행한다.

우리나라와 해외 국가를 비교하면 우리나라의 정규직과 비정규직(한시적) 근로자 사이의 (개인적 특성을 통제하) 임금격차, 고용의 안정성 차이, 훈련기회의 차이는 해외 주요 국가에 비해 큰 편이 아니지만, 근로자 중 비정규직 근로자의 비중이 높고 비정규직에서 정규직으로 이행하는 확률이 상대적으로 낮다.

### 3. 해외의 비정규직 관련 제도와 최근 개혁

#### 가. 비정규직 관련 제도

##### 1) 유럽의 비정규직 관련 제도

유럽 국가의 경우 유럽연합지침을 통해 시간제 근로(1997년 발표), 기간제 근로

(1999년 발표), 파견 근로(2008년 발표)에 대한 최소한의 규제 장치를 두고 있다.

시간제근로에 대한 유럽연합지침<sup>47)</sup>의 주요 내용은 다음과 같다.

- 시간제 근로자의 정의: ‘시간제 근로자(part-time worker)’는 일주일이나 일 년 이하의 고용기간에 평균적으로 일하는 통상적인 근로 시간(normal hours of work)이 그와 유사한 전일제 근로자의 통상적 근로시간보다 적은 근로자이다.
- 차별금지: 객관적으로 정당한 사유가 없이 사용자가 시간제 근로자를 그와 유사한 전일제 근로자와 다르게 대우를 할 수 없고, 적용이 가능한 한 근무 시간에 비례한 대우의 원칙을 적용해야 한다.
- 고용기회의 보장: 근로자가 전일제 근로자에서 시간제 근로자 혹은 그 반대로 전환되기를 거부하는 것이 해고의 정당한 사유가 될 수 없으며 근로자가 사용자에게 전일제 근로에서 시간제 근로나 혹은 그 반대로 전환하고자 요청할 때 가능한 한 그 요청을 들어주기 위해 노력해야 한다.

기간제 근로에 대한 유럽연합 지침<sup>48)</sup>의 주요 내용은 다음과 같다.

- 기간제 근로자의 정의: ‘기간제 근로자(fixed-term worker)’는 사용자와 직접적 근로계약이나 관계를 맺고 있는 근로자로서 근로계약이나 관계의 종료시기가 객관적 조건, 예를 들어 특정한 날짜, 특정한 업무의 종료, 또는 특정한 사건의 발생에 의해 정해진 자이다.
- 차별금지: 객관적으로 정당한 사유가 없이 사용자가 기간제 근로자를 그와 유사한 무기계약 근로자와 다르게 대우할 수 없고, 적용이 가능한 한 근무 기간에 비례한 대우 원칙을 적용해야 한다.
- 오남용의 방지: 기간제 근로자를 연속해서 사용하는 데서 발생하는 오남용을 막기 위해 회원국은 다음 조치 중 한 가지 이상의 조치를 취해야 한다. (a) 객관적으로 정당한 이유가 있는 경우에만 기간제 근로계약이나 관계를 갱신하는 것을 허용하는 조치. (b) 기간제 근로계약이나 관계를 지속할 수 있는 최대한의 기간을 설정하는 조치. (c) 기간제 근로계약이나 관계를 갱신할 수 있는 최대 횟수를 설정하는 조치.
- 고용 정보와 기회에 대한 접근성 보장: 사용자는 기간제 근로자가 무기 계약직

---

47) COUNCIL DIRECTIVE 97/81/EC of 15 December 1997 concerning the framework agreement on part-time work concluded by UNICE, CEEP and ETUC

48) COUNCIL DIRECTIVE 1999/70/EC of 28 June 1999 concerning the framework agreement on fixed-term work concluded by ETUC, UNICE and CEEP

으로 고용될 수 있는 기회에 대한 정보를 다른 근로자와 차별 없이 제공해야 하며 가능한 한 훈련의 기회를 제공해야 한다.

파견근로에 대한 유럽연합 지침<sup>49)</sup>의 주요 내용은 다음과 같다.

- 파견근로자의 정의: ‘파견근로자(temporary agency worker)’는 사용업체에 파견되어 사용업체의 감독과 지시 하에 한시적으로 일하도록 하는 내용의 고용계약 혹은 고용관계를 파견근로업체(temporary-work agency)와 맺고 있는 근로자이다.
- 파견근로의 제한: 파견근로 사용의 금지나 제한은 공중의 이익, 특히 파견근로자의 보호, 근로자의 건강과 안전, 노동시장의 적절한 작동과 오용의 방지와 관련해서만 행해져야 한다<sup>50)</sup>.
- 차별금지의 원칙: 파견근로자가 사용업체에서 일하는 동안의 기본적인 근로조건은 최소한 그 근로자가 같은 업무를 수행하기 위해 직접 고용되었다면 적용될 근로조건과 같아야 한다. 차별이 금지된 기본적인 근로조건에는 근로시간, 초과근무, 휴식시간, 야근, 휴일 및 공휴일, 임금이 포함되며 임신부와 유아의 모에 대한 보호 조항과 아동과 청소년에 대한 보호조항 및 성별, 인종 차별 등의 금지 조항도 동등하게 적용되어야 한다.
- 고용기회 및 시설에 대한 접근: 파견근로자가 사용기업의 구인 정보를 다른 근로자와 동등하게 얻을 수 있도록 해야 하며, 정당한 이유가 없는 한 파견근로자도 구내식당, 어린이집, 통근교통수단 등과 같은 시설을 정규근로자와 동등하게 이용할 수 있어야 한다.

이상의 세 가지 지침은 유럽연합회원국들이 지켜야 할 최소한의 규제를 정한 것<sup>51)</sup>이며 각국의 실제 규제는 다양하다.

---

49) DIRECTIVE 2008/104/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 19 November 2008 on temporary agency work

50) 이 조항의 배경은 유연안정성의 추구에 있다. 이 조항을 제외한 지침의 대부분의 내용은 파견근로자의 처우 개선과 보호를 강화, 즉 고용의 안정성을 강화하는 것이다. 이 조항은 다른 지침과 균형을 맞춰서 노동시장의 유연성 또한 강화하여 고용을 늘리고자 하는 의도를 갖고 있다. 파견근로에 대한 지침 서문은 이 조항이 파업근로자를 대체할 목적으로 파견근로자 사용을 금지하는 규정에 적용되는 것은 아니라고 밝히고 있다.

51) 유럽연합의 지침은 회원국들이 유럽 시장에서 서로 경쟁할 때 우위를 점하기 위해 자국의 근로조건에 대한 규제를 완화하는 ‘바닥으로의 경주(race to the bottom)’가 일어나는 것을 방지하기 위해 각 국가가 지켜야 할 최소한의 근로조건을 규제하는 데 목적이 있다(European Union, 2016, pp.81~83).

기간제 근로와 파견근로에 대한 규제 내용은 기업이 해당 고용형태로 근로자를 사용할 수 있는 사유, 한 근로자와 기간제 고용계약을 맺을 수 있는 횟수, 기간제 근로자로 계속 사용할 수 있는 기간의 길이에 관한 것이다. 일부 나라에서는 시간 간격을 두지 않고 기간제 근로계약을 연속하여 갱신하는 것을 규제한다.

유럽에서 기간제 근로자의 사용을 금지하는 경우는 없으나 일부 국가에서 사유에 대한 규제를 두고 있다. OECD(2014)에서 인용된 <표 IV-1>을 보면 23개의 유럽 국가들<sup>52)</sup> 가운데 기간제 근로자를 고용할 수 있는 사유에 제한을 둔 국가는 총 8개국(에스토니아, 프랑스, 그리스, 룩셈부르크, 노르웨이, 포르투갈, 슬로베니아, 스페인)이다. 계절적인 고용에 대해서는 절반 이상의 국가에서 계절적 성격의 산업이나 업무(예를 들어 농업, 관광 관련 업무)가 아니면 허용하지 않는다. 프로젝트 단위의 고용에 대해서는 그 사유에 대한 규제가 더 강하고 체코공화국, 이탈리아, 룩셈부르크, 노르웨이, 슬로바키아공화국에서는 근로계약이 아닌 도급계약과 같은 서비스 공급 계약에서만 허용된다. 파견근로자를 사용할 수 있는 사유에 대해 제한을 두고 있는 나라는 11개국(벨기에, 에스토니아, 프랑스, 그리스, 이탈리아, 룩셈부르크, 노르웨이, 폴란드, 포르투갈, 슬로바키아공화국, 스페인)이다.

<표 IV-2>에서 보이는 바와 같이 유럽의 각국은 기간제 근로자의 사용에 대해 계약의 갱신 횟수를 제한하거나 같은 기간제 근로자를 계속 사용할 수 있는 기간에 제한을 두고 있다. 이런 제한은 유럽연합의 지침과 일치하는 것이다. 벨기에, 아일랜드, 네덜란드에서는 첫 기간제 근로계약에는 최대 기간에 대한 제약이 없으나 두 번째 계약부터는 제한이 적용된다. 몇몇 국가에서는 계절적 기간제 근로계약에 최대 기한을 두고 있다. 룩셈부르크는 10개월, 포르투갈은 1년에 60일까지만 계절적 한시 근로를 허용한다. 대부분의 나라에서는 사용자가 최대 갱신 횟수나 기한에 대한 제한을 위반하는 경우 정부나 법원에서 사용자가 그 근로자를 무기계약의 근로자로 전환토록 하며 그런 제한이 없더라도 일부 국가(특히 덴마크, 핀란드, 스위스)의 법원은 연속되는 기간제 근로계약을 위장된 무기근로계약으로 판단하는 근거로 삼을 수 있다.

<표 IV-3>에 나온 바와 같이 파견근로에 대한 규제는 상당수의 국가에서 기간제 근로에 대한 규제와 일치한다. 벨기에와 폴란드를 제외하고 근로자가 파견업체에 무기계약 근로자로 고용되어 사용업체에 파견되어 일하는 것을 허용하고 있으며 오스트리아와 노르웨이에서는 정당한 사유가 없는 한 파견업체는 근로자를 무기계

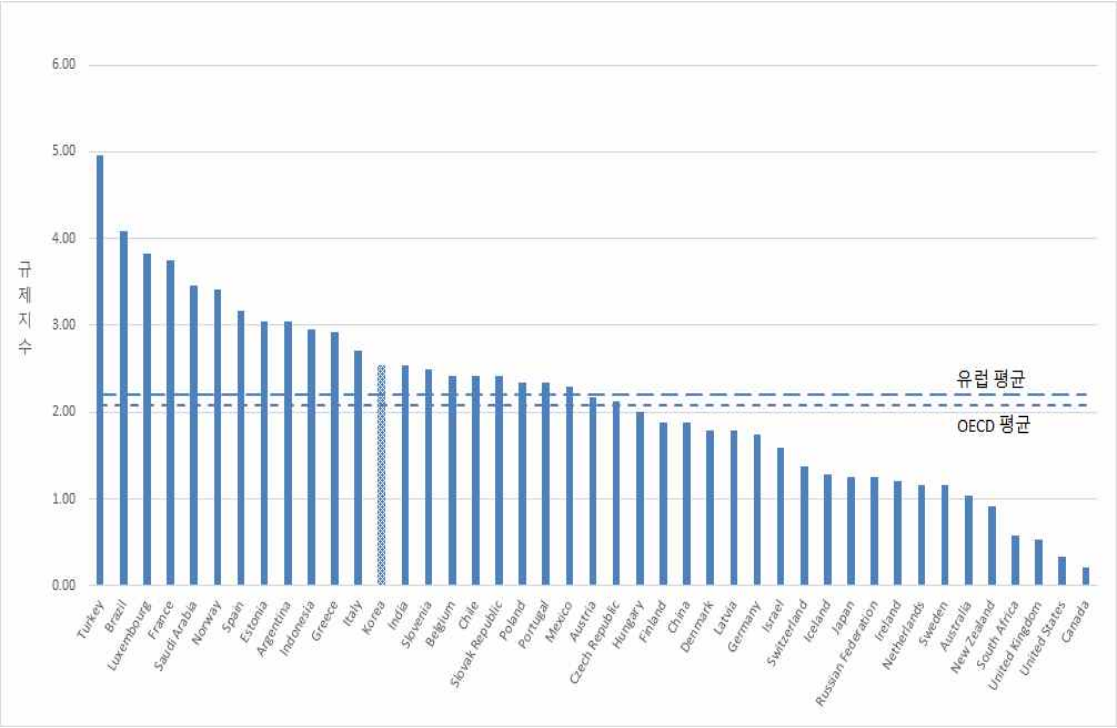
52) Austria, Belgium, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Ireland, Italy, Luxembourg, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Slovak Republic, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, United Kingdom

약으로 고용하여야 한다. 무기계약으로 일하는 파견업체의 근로자가 사용업체에 파견되어 일하지 않고 있는 기간에는 덴마크, 핀란드, 노르웨이, 스페인, 영국을 제외하고 파견업체가 근로자에게 임금을 지급해야 한다. 프랑스, 그리스, 이탈리아, 네덜란드, 포르투갈, 독일에서는 사용업체에서 일하고 있는 경우보다 낮은 임금을 파견업체가 근로자에게 지급한다.

[그림 IV-6]은 OECD의 2013년 기준 고용보호지수(Indicators of Employment Protection) 가운데 기간제 근로자에 대한 규제를 지수화한 것을 나타내고 있다. 유럽국가 가운데 규제가 유럽 평균 수준보다 강한 것으로 평가받는 나라들 가운데 규제가 가장 강한 국가는 룩셈부르크이고 이어서 프랑스, 노르웨이, 스페인, 에스토니아, 그리스, 이탈리아, 슬로베니아, 벨기에, 슬로바키아공화국, 폴란드, 포르투갈 순이다. 규제가 평균보다 약한 것으로 평가받는 나라들 가운데 규제가 가장 약한 나라는 영국이며 스웨덴, 네덜란드, 아일랜드, 아이슬란드, 스위스, 독일, 덴마크, 핀란드, 헝가리, 체코공화국, 오스트리아 순으로 규제가 강해짐을 볼 수 있다. 유럽을 지역으로 나뉘어 보면 대체로 남부유럽 국가, 프랑스와 프랑스어권 인근 국가, 구 공산권 동유럽 국가들이 기간제 근로에 대해 상대적으로 강한 규제를 하고 영국과 그 인접 국가, 독일과 독일어권 인접국가, 노르웨이를 제외한 북유럽국가들이 상대적으로 약한 규제를 한다고 볼 수 있다. 유럽과 우리나라를 비교하면 우리나라의 기간제 근로자에 대한 규제는 유럽 평균보다 강하고 유럽국가 중 7개국만이 우리나라에 비해 더 강한 규제를 한다고 평가받고 있다.

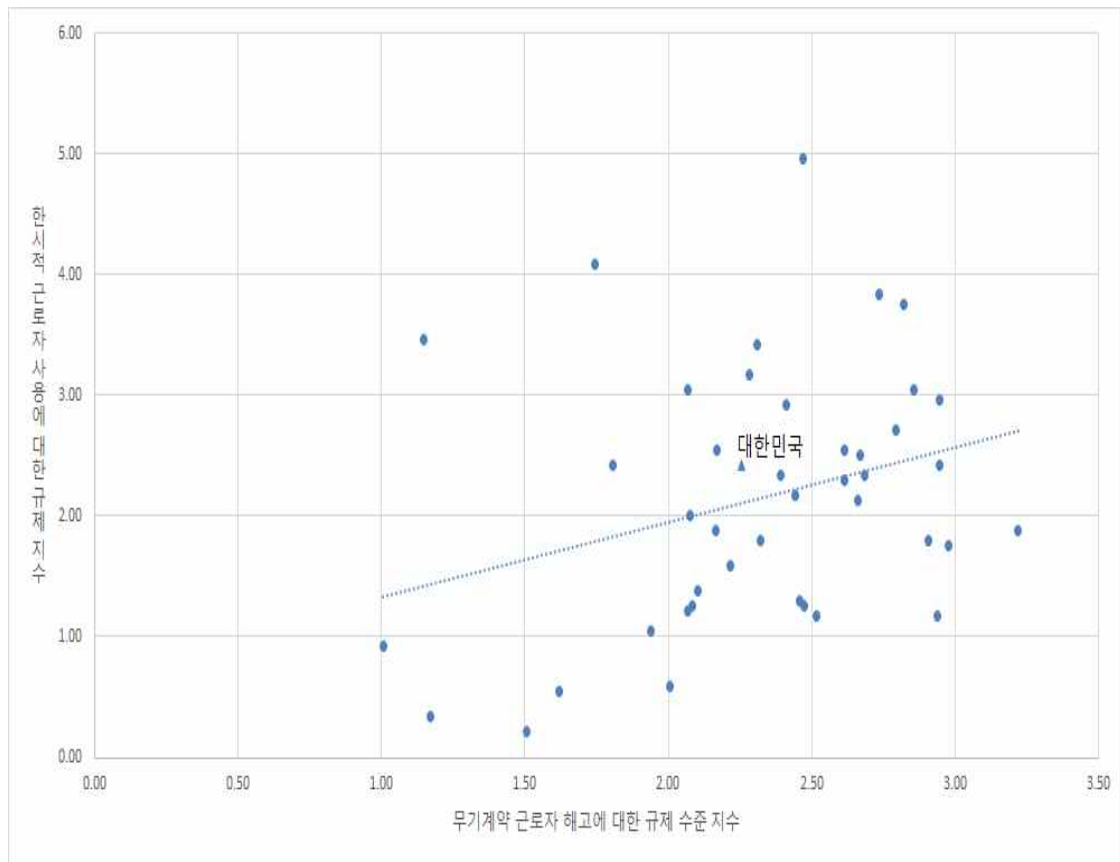
[그림 IV-7]은 무기계약 근로자의 해고에 대한 규제와 기간제 근로자 사용에 대한 규제의 정도가 정비례한다는 것을 보여준다. 즉, 기간제 근로자 사용에 대한 규제는 전반적인 노동시장의 규제와 밀접하게 관련되어 있다.

[그림 IV-6] OECD의 기간제 근로자 사용에 대한 규제 지수



주: 지수는 기간제 근로계약의 사유, 최대 갱신 횟수, 최대 기한과 파견근로 허용 범위, 갱신 횟수, 기한, 파견 업체에 대한 허가 및 보고, 차별금지여부에 대한 규제 수준





출처: OECD Indicators of Employment Protection 2013 update

<그림 IV-7> 무기계약 근로자 해고에 대한 규제 지수와 기간제 근로자 사용에 대한 규제 지수의 관계 산포도

시간제 근로에 대해서 대부분의 유럽 국가는 사용을 확대하면서 시간제 근로자에 대한 보호를 강화하는 데 중점을 두고 있다. 예를 들어 2010년에 그리스에서는 20인 이상의 사업체에서 근무하는 근로자가 기업의 운영에 문제가 생기지 않는 한 전일제 근로에서 시간제 근로로 일방적으로 전환할 수 있도록 하였으며 2012년에 이탈리아에서는 전일제 근로자가 시간제 근로로 전환할 때 지역노동청의 허가를 받도록 한 규정을 폐지하였다. 노르웨이에서는 2014년부터 시간제 근로자가 계약에 정해진 근로시간을 초과해서 일하는 경우가 12개월 동안 정기적으로 발생하는 경우 계약에 정한 근로시간을 늘릴 권리를 얻게 되었다.

## 2) 일본의 비정규직 관련 제도<sup>53)</sup>

일본은 유기간로자, 시간제 근로자, 파견 근로자를 비정규직 근로자로 규정한다.

일본의 유기간로자에 대한 현재의 주요 제도는 2012년 8월에 일부 개정된 「노동계약법(労働契約法)」에 기초한다<sup>54)</sup>. 일본에 유기간로자에 대한 사용 규제는 없다. 유기간로계약 기간에 대해 수치로 정해진 규제는 없지만 「노동계약법(労働契約法)」(2012년 8월 일부 개정) 제17조 2항에서 사용자는 사용 목적에 따라 계약 기간을 충분하게 설정하여 계약을 불필요하게 반복 갱신해야 하는 일이 없게 배려하도록 규정하고 있다.

유기노동계약의 최대 기간은 2013년 4월 1일부터 체결된 계약에 대해서는 실질적으로 5년으로 제한되었다. 「노동계약법(労働契約法)」 제18조에 의하면 유기간로자가 같은 사용자와 유기간로계약을 반복 갱신하여 고용된 기간이 통산하여 5년을 초과한 날부터 근로자가 유기간로계약을 무기계약으로 전환할 것을 사용자에게 신청하면 그 신청은 당연히 승낙된 것으로 간주된다. 이 경우 근로조건은 계약기간을 제외하고 기존 계약과 동일한 것으로 취급된다(제18조 1항). 다만 같은 사용자와의 계약이라고 하더라도 두 기간제 근로계약 사이에 6개월(유기간로계약 기간이 1년 미만인 경우 계약 기간의 절반) 이상의 공백이 있으면 반복 갱신된 근로계약으로 통산하지 않는다(제18조 2항).

「노동계약법(労働契約法)」 제19조는 유기간로자가 계약 갱신을 신청한 경우에 사용자가 그 신청을 거절하는 것이 객관적으로 합리적인 이유가 부족하고 사회통

53) 일본식 용어가 우리나라의 용어와 다른 경우 되도록 원용어를 따른다. 예를 든다면 ‘労働’은 보통 ‘근로’로 번역한다. 예를 들어 우리나라의 기간제 근로계약에 해당하는 ‘有期労働契約’은 ‘유기간로계약’, ‘短時間労働者’는 ‘단시간근로자’로 번역한다.

54) 일본의 기간제 근로자에 대한 제도는 厚生労働省(2012)을 기초로 기술하였다.

넘 상 합당하다고 인정되지 않는 경우에는 그 신청이 바로 승낙된 것으로 간주된다고 규정하고 있다. 이 규정은 일본 법원의 판례를 법에 명시한 것으로 다음 두 가지 경우를 적시하고 있다. 첫째, 유기근로계약이 그동안 계속 갱신됨에 따라 무기 계약과 실질적으로 다르지 않은 상태로 존재하여 계약의 갱신을 거절하는 것이 무기 계약 근로자를 해고하는 것과 같다고 합리적으로 인정되는 경우이다(제19조 제1호). 둘째, 유기근로계약이 만료된 다음에도 고용 관계가 지속되리라고 기대하는 것이 합리적이라고 인정되는 경우이다(제19조 제2호). 개별 사안이 이런 경우에 해당하는지의 여부는 지금까지의 판례, 고용의 임시성·상용성, 갱신 횟수, 고용 기간, 계약 관리 상황, 고용 지속의 기대에 대한 사용자의 언동 등을 종합적으로 고려하여 결정한다.

일본의 단시간근로자에 대한 현재의 주요 제도는 2014년에 개정되고 2015년 4월 1일부터 시행된 「단시간근로자의 고용관리의 개선 등에 관한 법률(短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律)」에 기초한다. 법률의 주요 내용은 다음과 같다<sup>55)</sup>.

첫째, 사용자는 단시간근로자에게 근로 조건이나 처우를 명확히 설명하고 고용관리의 개선을 위해 상담창구를 설치하는 등의 노력을 기울여야 한다. 특히 승진가능성의 유무, 퇴직수당의 유무, 상여금의 유무, 고용관리에 대한 상담창구의 네 가지에 대하여서는 문서를 통해 밝혀야 한다.

둘째, 사용자는 단시간근로자가 원하는 경우 통상근로자(通常の労働者)로 전환시켜 줄 수 있도록 노력을 기울여야 한다. 통상근로자 모집에 대한 정보를 알려주거나 사내에서 통상근로자로 전환되도록 기회를 주거나 시험을 통해 통상근로자로 전환시켜 주거나 기타 노력을 기울여야 한다. 회사가 전일제 정사원에 비해 정해진 근로시간은 짧지만 무기계약으로 일하며 시간당 기본급, 상여금, 퇴직금 등의 산정방법이 전일제 정사원과 유사한 근로 형태 제도인 ‘단시간정사원제도(短時間正社員制度)’를 실시하는 경우, 기존 단시간근로자를 단시간정사원으로 전환시킨다면 회사가 정규직 전환 노력을 이행한 것으로 취급된다.

셋째, 단시간근로자와 통상근로자의 업무의 내용과 인사 규칙을 비교하여 그 일치 여부에 따라 단시간근로자를 통상근로자와 균등하게 대우하여야 한다. 예를 들어 단시간근로자의 업무 내용, 책임, 인사이동의 범위 등이 통상근로자와 동일하다면 임금, 교육훈련, 복리후생 모두 차별하지 말아야 한다. 업무 내용이나 인사 규칙이 서로 다르다면 그에 따라 차이의 정도를 조절하여야 한다.

일본은 파견근로자의 사용을 건설업무, 항만운송업무, 경비업, 의료업무(의사, 치과의사, 간호사, 치과위생사, 관리영양사, 진료방사선기사, 치과기공사 등), 일부 전

---

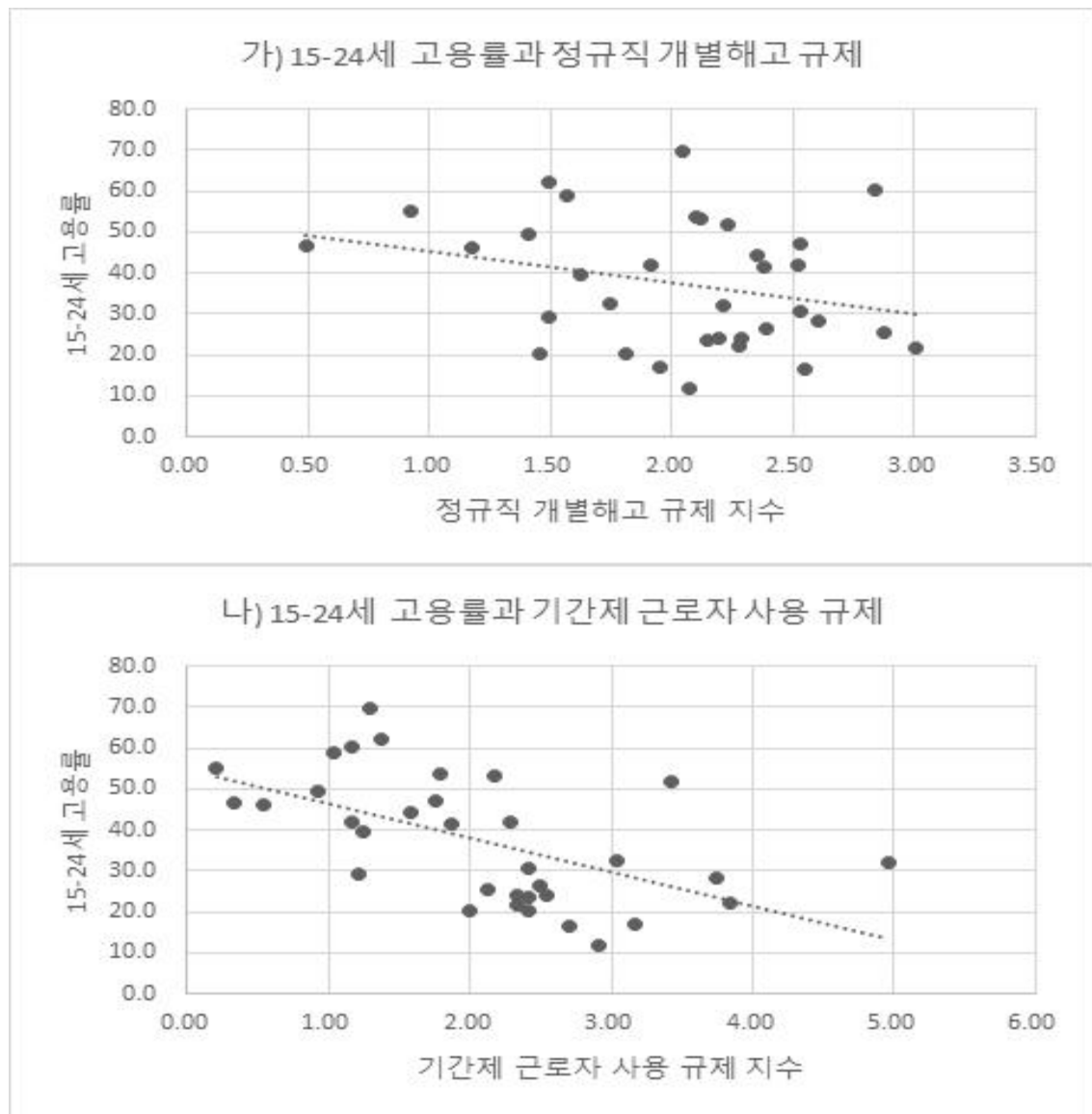
55) 厚生労働省(2015a) 참조.

문가 업무를 제외하고 폭넓게 허용하고 있다. 파견근로의 사용 기간은 2015년 파견법 개정을 통해 원칙적으로 최대 3년이나 노사 협의 하에 연장이 가능하도록 하였다. 파견근로자를 사용하는 업체가 3년을 초과하여 파견근로자를 사용하고자 하는 경우 노동조합원 과반수의 의견을 청취하여 최대 3년씩 파견근로자의 사용을 연장할 수 있으며 파견근로자의 사용을 연장할 수 있는 횟수에는 제한이 없다. 다만 같은 파견근로자를 같은 부서의 파견업무에 사용할 수 있는 기간은 3년으로 제한된다. 즉, 같은 부서에서 3년을 초과하여 파견근로자를 사용하고자 할 경우 파견근로자를 교체해야 한다. 동일한 파견 근로자가 한 사업체에서 다른 부서로 이동하여 한 사업체 내에서 3년을 초과하여 근무하는 것은 가능하다. 파견근로자가 파견회사에 무기계약으로 고용되어 있거나 60세 이상인 경우에는 위와 같은 파견기간에 대한 제한이 적용되지 않는다(厚生労働省, 2015b; 김명중, 2016).

일본은 1985년에 근로자 파견법이 처음 제정된 후 파견근로 사용에 대한 규제가 완화되면서 파견근로자의 숫자가 크게 늘어났는데 2000년대 후반의 세계금융위기 때 파견근로자의 대량 실직 문제가 대두되면서 2012년에 파견근로에 대한 규제를 일부 강화하는 조치가 있었다(김명중, 2012). 첫째, 60세 이상의 고령자나 학생, 부업으로 파견근로를 하는 사람 등 일부를 제외하고 매일 고용되는 일용파견과 30일 이내의 기간을 정하여 고용하는 단기파견은 원칙적으로 금지되었다. 둘째, 자회사인 파견회사에서 모회사 또는 같은 그룹의 회사에 파견되어 근무하는 그룹 내 기업 파견근로자들의 근로 시간이 전체 파견근로자 총근로시간의 80%를 넘지 못하도록 규제하였다. 셋째, 이직에 의해 파견회사와 근로계약을 맺은 파견근로자를 이직 후 1년 이내에 이직 전 회사에 파견하는 것을 금지하였다. 이외에도 파견회사가 파견근로자에게 자사의 정보와 근로조건을 명시하고 알릴 의무, 파견계약이 중도 해지되었을 경우 파견근로자의 피해를 줄이기 위한 조치 등이 마련되었다.

또한 2015년 파견법 개정에서는 동일한 업무에서 3년간 파견되어 일한 근로자에 대해 파견 종료 후 사용회사가 직접 고용하도록 파견회사가 사용업주에게 요청하여야 하며, 만약 직접 고용되지 않은 경우에는 파견사업주가 다음 사용업주를 제공하거나 파견사업주가 파견근로자를 직접 파견근로자 외의 직으로 무기계약으로 고용하거나 기타 고용안정조치(고용유지에 도움이 되는 교육 훈련 등) 가운데 한 가지를 실시하도록 규정하였다(김명중, 2016).

일본에서 비정규직 근로자의 정규직 전환과 비정규직 근로자의 교육 훈련, 처우 개선을 촉진하기 위한 주요 제도로 커리어업보조금(キャリアアップ助成金)이 있다(厚生労働省, 2016). 비정규직 근로자를 정규직 근로자 또는 ‘다양한 정社員(多様な正社員)’ 제도를 통해 일종의 준정규직 근로자로 전환해 주거나 사용회사가 파견근



출처: stats.oecd.org. 규제지수는 version 3. 각 통계는 2013년 기준.

[그림 IV-8] OECD 국가의 15~24세 고용률과 정규직 개별해고 규제 및 기간제 근로자 사용 규제와의 관계

로자를 직접 고용하는 경우에 일정액이 지급된다.

예를 들어 유기근로자를 정규근로자(正規雇用勞働者)로 전환시키면 중소기업에는 1인당 60만 엔, 대기업에는 1인당 45만 엔이 지급되며 유기근로자를 무기계약근로자로 혹은 무기계약근로자를 정규근로자로 전환시키면 30만 엔(대기업 22.5만 엔) 등이 지급된다. 파견근로자를 직접 고용하면서 정규근로자로 전환해 주거나 하면 15만 엔 또는 30만 엔의 보조금이 추가되고 한부모 가정의 부나 모, 청년 등을 전환시키는 경우에도 추가 보조금이 있다. 이런 보조금을 다 합친다면 중소기업이 비

정규직 근로자를 정규직 근로자로 전환시켜 주는 경우 일 인당 최대 100만 엔까지 보조금을 받을 수 있다. 정규직 전환 외에도 비정규직 근로자에게 직업 훈련을 시켜주거나 비정규직 근로자의 처우개선을 위한 임금테이블의 개선, 주당 25시간미만 시간제 근로자의 근로시간을 30시간 이상으로 연장해 주거나 하는 경우에도 소정의 보조금이 지급된다.

다양한 정사원이란 기존의 정규근로자와 같이 기한이 없는 근로계약을 한다는 점에서는 같지만 배치전환, 승진이나 전근, 업무내용, 근무시간 등의 범위가 한정되는 일종의 준정규직을 의미한다. 예를 들어 특정 지역에서만 근무하기로 하고 전근을 하지 않는 대신 승진의 기회가 제한되는 사원 같은 것이다. 정해진 틀이 있기보다는 기업의 사정에 따라 다양한 형태로 이 제도를 도입하는 것을 정부가 장려하고 있다<sup>56)</sup>.

## 나. 최근의 비정규직 관련 노동시장개혁 사례

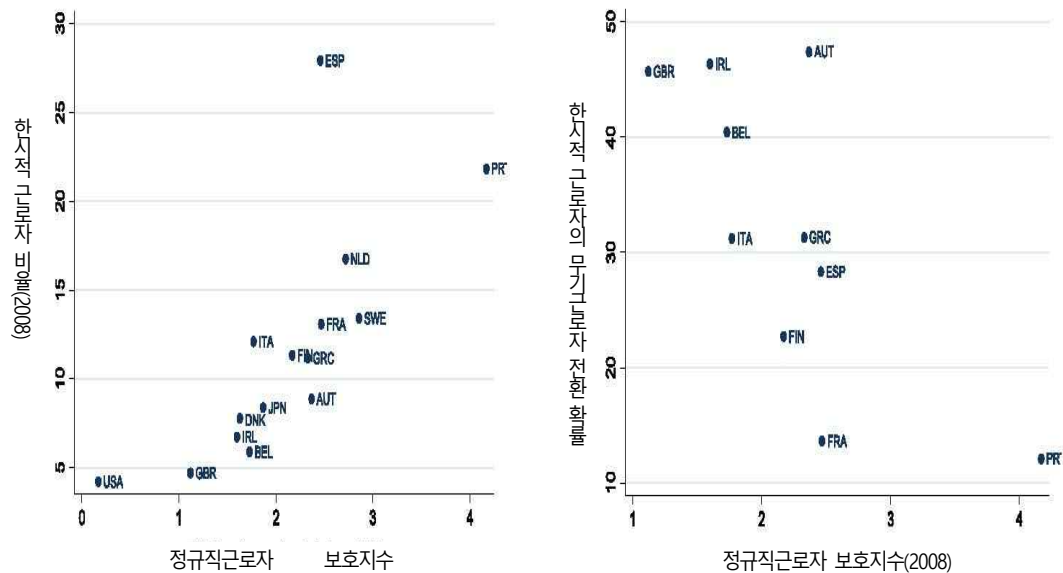
### 1) 노동시장 개혁의 이론적, 역사적 배경

비정규직과 관련된 노동시장개혁은 대부분 고용의 창출, 비정규직 근로자의 지위 향상, 정규직-비정규직의 노동시장 양극화의 해소라는 목표 아래 진행되었다. 고용의 창출은 대부분 비정규직 근로의 사용 규제를 완화하여 노동시장의 유연성을 높이는 것으로 달성하고 비정규직 근로자의 지위 향상은 비정규직과 정규직 근로자간의 차별 금지나 비정규직 근로자에 대한 사회적 보호(예를 들어 실업보험)를 강화하는 것으로 달성하고자 하였다. 반면에 정규직-비정규직 간 노동시장 양극화의 해소를 위해서는 정규직-비정규직 간 임금이나 근로시간과 같은 근로조건의 격차를 좁히는 한편 새로 채용되는 근로자 가운데 비정규직 근로자의 비율을 줄이고 기존의 비정규직 근로자가 정규직 근로자로 전환되는 것을 촉진하여야 하는데 이를 위한 최근의 정책적 접근 방식은 정규직 근로자에 대한 고용보호수준을 낮추는 것에 집중되었다.

Boeri(2011)는 정규직 근로자의 고용보호수준을 낮추는 것이 노동시장 양극화의 해소에 기여할 것이라는 주장에 이론적, 실증적인 증거를 제공한다. 균형탐색모형(equilibrium search model)에 이중노동시장(예: 정규직과 비정규직 노동시장)을 도입하고, 한 노동시장(예: 정규직 노동시장)에서만 고용보호수준이나 실업급여의 소득대체율을 높여서 두 노동시장 간에 제도적 격차가 커질 경우에 비정규직 근로자

---

56) 이 제도에 대한 자세한 논의는 윤문희(2015) 참조.



[그림 IV-9] 정규직 근로자 보호지수와 한시적 근로자 비율, 무기근로자 전환비율의 관계(출처: Boeri, 2011)

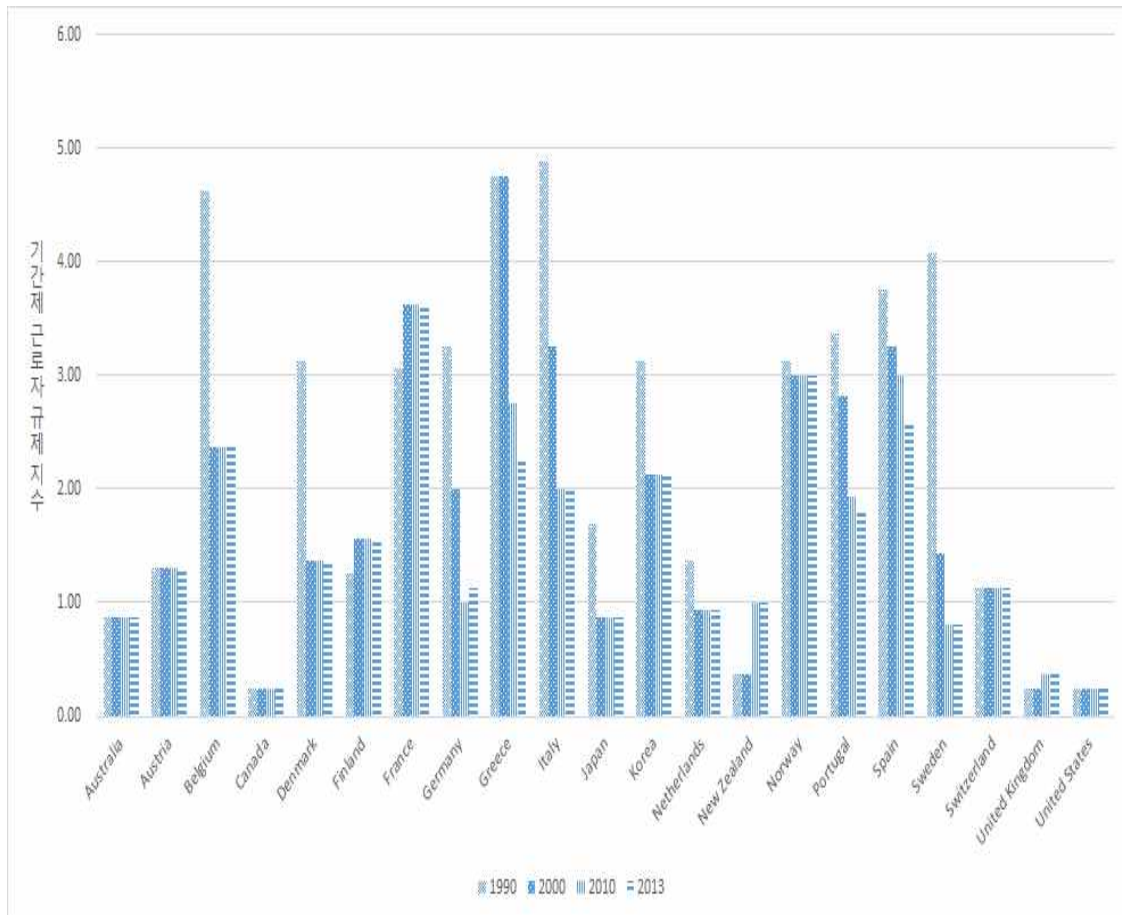
의 임금에 비해 정규직 근로자의 상대적 임금이 상승하고 비정규직 근로자가 정규직 근로자로 전환되는 비율은 낮아지며 전체 근로자 중 비정규직 근로자의 비율은 상승함을 보였다. 즉, 비정규직 근로자와 정규직 근로자의 노동시장 간에 제도적 격차가 커지면 노동시장 양극화 현상은 심화된다는 것이다.

실증적으로는 정규직 근로자에 대한 높은 고용보호와 비정규직 근로자 사용에 대한 강한 규제가 청년의 고용에 악영향을 준다는 증거를 [그림 IV-8]에서 찾을 수 있다. OECD 국가들 사이에서 15~24세의 고용률은 정규직 근로자 개별하고 규제 지수와 기간제 근로자 사용에 대한 규제 지수가 높을수록 낮아짐을 볼 수 있다. 또한 [그림 IV-9]에서는 정규직 근로자에 대한 고용보호수준이 높은 나라가 기간제 근로자의 비중이 높고 기간제 근로에서 무기계약 근로로 전환되는 비율은 낮다는 것, 즉 노동시장의 이중성이 강함을 볼 수 있다.

주요 국가의 기간제 근로자 사용에 대한 규제의 추세를 보면 [그림 IV-10]에서 보는 것처럼 1990년 기준으로 강한 규제를 하던 나라들 가운데 상당수가 1990년대와 2000년대에 노동시장 개혁 조치를 통해 그 규제를 완화한 반면에 정규근로자 해고에 대한 규제는 [그림 IV-11]에서 보듯이 대부분의 나라에서 큰 변화가 없었다. 예를 들어 벨기에는 1990년대에 기간제 근로자 사용에 대한 규제가 많이 완화되었는데 정규근로자 보호는 거의 변하지 않았고, 덴마크의 경우도 마찬가지이다. 독일은 1990년대와 2000년대에 기간제 근로자 사용에 대한 규제가 많이 완화되었

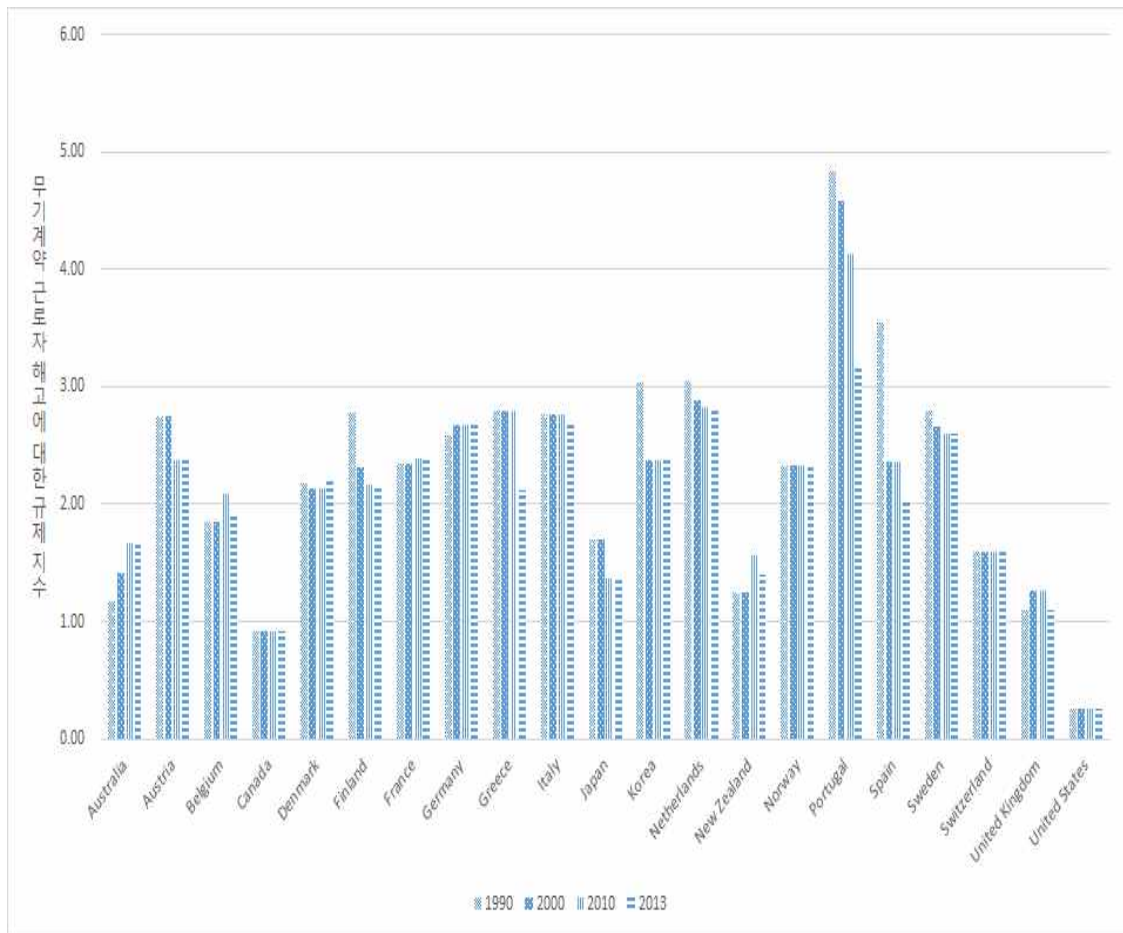
지만 정규근로자 보호는 변함없었고, 그 패턴은 그리스, 이탈리아, 스웨덴에서도 나타난다. 포르투갈과 스페인은 예외적으로 두 규제가 모두 약화되었고 프랑스는 두 규제가 모두 높은 수준을 유지한 것으로 나타난다. 이를 정리하면 기간제 근로자나 파견 근로자 사용에 대한 규제가 강하였던 나라들의 상당수가 1990년대와 2000년대에 그 규제를 완화한 반면 정규직에 대한 보호수준은 거의 그대로 유지하였다.





주: 지수는 기간제 근로계약의 사유, 최대 갱신 횟수, 최대 기한과 파견근로 허용 범위, 갱신 횟수, 기한을 가중평균하여 작성됨.

[그림 IV-10] 주요국의 기간제 근로자(파견근로자 포함) 사용에 대한 규제 지수 추세



주: 지수는 무기계약 근로자의 개별적으로 해고하는 데에 대한 규제의 강도를 나타냄.

출처: OECD.Stat, Strictness of employment protection - individual dismissals (regular

[그림 IV-11] 주요국의 무기계약 근로자의 개별적 해고에 대한 규제 지수 추세

비정규직 근로자 사용에 대한 규제를 완화하는 유럽의 대표적인 노동시장 개혁 조치로 독일의 하르츠개혁을 들 수 있다. 2003년에 시행된 하르츠 I 법과 III법에서 파견근로자의 사용기간 상한을 폐지하고 반복적인 근로계약 체결이 가능하도록 하며 최초 6개월 이내에는 파견근로 관계를 자유로이 해지할 수 있도록 하였으며 월 400유로까지의 일자리로서 사회보험의무가 면제되는 미니잡, 월 800유로까지의 일자리로서 사회보험 의무가 경감된 미디잡을 도입하였다.

또한 벨기에는 1997년에 파견근로 사용 및 기간제 근로자의 계약 갱신에 대한 규제를 완화하였고 덴마크에서는 1990년대 중반에 파견근로 사용 범위가 확대되었다. 네덜란드에서는 1999년에 기간제 근로와 파견근로 사용 기간을 확대하였으며 포르투갈에서는 1996년과 2004년에 기간제 근로와 파견근로 사용을 확대하는 조치가 시행되었다<sup>57)</sup>.

일본에서는 1990년대와 2000년대에 걸쳐 파견근로의 사용에 대한 규제가 완화되었다. 1985년에 근로자 파견법을 제정할 당시 13개 업종에만 허용되던 파견근로자 사용이 1996년에는 26개 업종으로 확대되고 1999년에는 항만운송, 건설, 경비, 의료 관계, 일부 전문가 업종, 제조공정 업무 이외에는 모두 허용되도록 개정되었으며 2004년에는 제조공정에도 파견근로자의 사용이 가능하도록 확대되었다. 파견근로자의 사용기간도 1996년에 파견근로 사용이 허용되었던 26개 직종은 3년, 기타 직종은 1년이었던 것이 2015년부터는 모든 업무에 최대 3년까지 파견근로자를 사용하는 것이 원칙이지만 사용자가 과반수의 노동조합원 등 근로자의 의견을 청취하는 경우 최대 3년 단위로 파견근로자의 사용을 계속 연장할 수 있도록 개정되었다.

이러한 비대칭적 규제 개혁은 Boeri(2011)가 지적한 바와 같이 고용을 늘리는 데는 기여하였지만 노동시장의 이중구조를 강화하는 부작용이 있었다. 이 부작용은 2008년의 세계 경제 위기를 거치면서 뚜렷하게 표출되어 노동시장의 양극화 해소가 정책의 주요 목표로 부각되었고 최근의 개혁, 특히 유럽에서의 개혁은 정규직 근로자에 대한 고용보호 수준을 줄이는 조치가 다수 포함되었다.

OECD(2016, Chapter 3)는 OECD 국가에서 무기계약 근로자에 대한 고용보호수준을 줄이는 노동시장 개혁이 고용과 임금에 미치는 단기 및 장기 영향에 대해 연구하였는데 그 결과를 요약하면 다음과 같다.

첫째, 무기계약 근로자에 대한 고용보호수준의 감소는 단기적(개혁 후 2년 간)으로 총고용 수준과 임금을 감소시키지만 개혁 후 4~5년 정도가 지나면 개혁 전의 고용과 임금수준을 회복하는 것으로 나타났다. 노동시장개혁조치로 인해 비효율적인 근로자의 유지가 거의 즉시 중단되는 반면에 새로운 근로자의 탐색, 채용은 시

---

57) OECD(2004), Chapter 2 참조.

간이 걸리기 때문에 단기적으로는 고용이 감소하는 것으로 보인다.

둘째, 장기적으로는 노동개혁 조치가 근로자의 생산성 및 노동시장의 총고용과 임금을 증가시키는 것으로 나타났다. 개혁조치로 인해 생산적인 근로자의 이동에 따라 근로자-기업 매치의 질이 좋아지고 해고비용이 감소하여 고용이 늘어나기 때문인 것으로 풀이된다.

셋째, 노동시장 개혁이 호황기에 이뤄지거나 비정규직 근로자의 비중이 높으면 노동시장 개혁의 단기적 충격은 더 작고 빨리 회복되어 고용의 증가가 개혁 후 3~4년 내에 일어나는 것으로 나타났다. 비정규직 근로자의 비중이 높은 노동시장에서는 개혁에 의한 고용의 추가적 감소 효과는 작기 때문이다. 나아가 비정규직 근로자의 비중이 높았던 노동시장에서 개혁의 혜택은 주로 비정규직 근로자로 일했던 저숙련 근로자에게 일어나는 것으로 나타났다.

넷째, 단체협약 개혁을 통해 개별 기업의 경영의 자율성을 높이거나(스페인의 예) 고용보호수준을 낮추는 조치를 새로이 고용되는 근로자에게만 적용하는 기득권 보호(grandfather clause)가 동반되면 노동시장개혁의 단기적 충격은 상당히 줄어들 수 있는 것으로 나타났다.

이 절에서는 스페인과 이탈리아의 최근 노동개혁 정책과 일본이 2016년에 발표한 비정규직의 정규직 전환 계획을 살펴본다. 스페인과 이탈리아의 노동개혁은 정규직 노동시장을 개혁함으로써 노동시장의 이중성 문제를 해결하려는 개혁 정책으로 볼 수 있는 반면 일본의 전환계획은 노동시장의 개혁보다는 제도적 개선과 인센티브를 이용하여 기업이 비정규직 근로자를 정규직으로 전환하도록 유인하는 계획이다. 세 나라의 정책 사례가 우리나라의 비정규직 관련 정책에 주는 시사점이 크다.

## 2) 스페인의 2010년과 2012년 노동개혁

1990년대 초반부터 2007년까지 스페인의 노동시장에서는 고용률의 상승과 실업률의 하락(1990년대 초반에 25%에 이르렀던 실업률은 2007년에는 8%까지 하락)이 지속되었다. 그러나 2008년 경제 위기가 일어나자 다른 유럽 국가에 비해서 스페인의 노동시장에 매우 큰 충격이 있었다. 2007년과 2010년 사이에 실업률이 10%p 넘게 올랐고 거의 모든 산업에서 고용이 크게 감소하였으며 특히 청년층(15~24세)에서는 실업률이 두 배 이상 올라 2011년에는 45%를 상회하였다. 이와 같은 고용의 악화는 스페인 노동시장의 구조적 문제점을 노출한 것으로 평가되었고 노동시장의 구조적 개혁의 필요성이 대두되었다. 스페인 노동시장의 구조적 문제에 대한 연구들은 다음과 같은 점들을 지적하였다.

첫째, 정규직 근로자의 실질적 해고비용이 높았다. 스페인의 법정 해고비용은 OECD 평균보다 높지 않지만 정규직 근로자가 해고된 후 법정에서 부당해고소송을 제기하면 판결까지 시간이 오래 걸리고 근로자가 승소하는 것이 보통이었다. 사용자는 그에 따른 경제적 부담(근로자가 승소할 경우 해고된 근로자에게 소송 기간 동안의 임금과 근속기간 1년당 45일분의 임금을 지급해야 함)이 상당하였다. 부당해고 보상금이 더 낮은 근로계약(PEP 근로계약)이 가능하기는 하지만 그 대상은 지극히 제한적이었다(Wölfl and Mora-Sanguinetti, 2011).

둘째, 단체협약에 의한 노동시장의 경직성이 높았다. 새로운 단체협약이 체결되지 못하는 경우 기존 협약이 무기한 계속 적용되었기 때문에 새로운 환경에 맞는 단체협약의 변화가 매우 어려웠다. 이 때문에 경제위기 당시에 스페인에서 근로자의 임금이나 근로시간 변동이 상대적으로 적었던 반면 고용은 크게 감소한 것으로 평가되었다(Ministerio de Empleo y Seguridad Social, 2013).

셋째, 청년 고용문제가 심각하였다. 청년실업률이 가장 낮은 기간에도 20%를 상회하였으며 경제위기 당시에 저숙련 청년근로자가 가장 많은 충격을 받았다. 교육과 훈련을 제대로 받지 못한 청년들이 매우 많았다(OECD, 2012).

이와 같은 구조적 문제점은 스페인 노동시장의 이중구조를 심화시키고 청년 고용문제와 경기변동에 따른 고용의 높은 변동성을 야기한 것으로 평가되었다(Ministerio de Empleo y Seguridad Social, 2013). 2008년의 경제위기 후 이런 배경 하에서 스페인에서는 2010년과 2012년에 노동시장 개혁조치가 시행되었다. 2010년 9월에 통과된 노동개혁법의 주요 내용은 다음과 같다(Wölfl & Mora-Sanguinetti 2011).

- **일반해고 관련 개혁:** 일반해고의 사유가 확대되었고 해고에 대한 보상금이 근속 1년당 45일에서 20일의 임금으로 감액되었다. 기술적, 조직적, 생산상의 필요에 의한 해고의 정의를 명확히 하였고 경제적 이유로 해고할 수 있는 경우가 확대되었다. 현재의 손실, 예상되는 손실, 또는 지속적인 기업의 수입 감소 때문에 기업의 생존이나 고용 유지가 어려운 경우에 경제적 이유로 해고가 가능하며 그 이유를 객관적으로 증명할 필요가 더 이상 없고 기업의 현재 혹은 미래의 경쟁력 유지를 위해 해고가 필요하다는 증거를 제출하기만 하면 된다. 일반해고의 고지의무 기간도 30일에서 15일로 축소되었다.

- **일부 근로자의 부당해고 보상액 감액 확대:** 부당해고 보상금이 근속 1년 당 45일에서 33일로 감액된 무기계약(PEP 계약\*)의 대상자가 확대되었다<sup>58)</sup>. 개혁

58) PEP 계약은 1997년에 고용보호수준을 완화하기 위해 도입되었다. 이 계약은 해고 보

전에 대상자가 청년 실업자, 장애인, 45세 이상 근로자, 여성근로자의 비율이 낮은 직종의 여성 실업자였으나 3개월 이상 실업자, 지난 2년간 계속 기간제 근로자로 일한 실업자, 지난 2년 간 다른 기업에서 무기계약으로 일했던 실업자까지 포함되도록 확대되었다.

- **기간제 근로자 사용 제한:** 기간제 근로자 계약 종료 시 기업이 내야하는 보상액이 근속기간 1년당 8일에서 12일의 임금으로 2015년 1월까지 점진적으로 인상되었다. 특정 업무를 수행하기 위한 기간제 근로계약(*contratos de obra y servicio*)의 최대 기간은 3년으로 하되 단체협약이 있는 경우 4년까지 연장이 가능하다. 다른 사유(예: 일시적 업무 증가, 훈련 등)의 기간제 근로계약의 최대 기한은 12, 24, 36개월 등으로 다양하며 종전과 같이 유지되었다.
- **해고보상기금 도입:** 사용자가 근로자 해고 시에 해고보상금을 일시에 주는 것이 아니라 정기적으로 적립하여 놓도록 해고보상기금이 2012년 1월까지 도입되었다. 근로자는 해고, 지역적 이동, 훈련, 은퇴 시에 이 기금에서 자신의 몫을 사용할 수 있다. 근로자가 이직할 시에 근로자는 자신의 계좌를 유지한다.

2012년에 단행된 개혁은 2010년 개혁의 내용을 확대하면서 주로 기업 내부의 노동시장과 고용보호를 개혁하는 것이었다. 2012년의 노동시장개혁조치는 노사정이 문구 합의에 이르지 못하자 2월에 정부에 의해 왕의 칙령 *Real Decreto Ley 3/2012*으로 일방적으로 발표되었고 7월에 의회에서 거의 수정 없이 통과되었다. 2012년 노동개혁의 주요 내용은 다음과 같다(OECD 2013, MESS 2013).

- **단체협약 관련 개혁:** 기업 단위의 단체협약이 대개의 노동관련 이슈(임금, 초과근로수당, 근로시간 등)에서 지역이나 산업 단위의 노사단체협약에 우선한다. 노사의 합의가 있는 경우 기업은 지역이나 산업 단위의 단체협약의 적용에서 제외될 수 있다. 단체협약 기간이 종료된 뒤에도 새로운 단체협약이 없는 경우 기존 단체협약이 무기한 유효할 수 있었던 것을 최대 1년간만 유효하도록 기한을 정하였다.

---

상금이 근속년수 1년 당 33일(최대 24개월)로 감액된 계약으로 도입될 당시에는 2001년까지 한시적으로 제한된 근로자 집단(실업기간이 1년 이하인 30-44세 근로자 및 한시적 근로자로 일하고 있는 근로자는 제외)에 대해서만 적용되는 것이었으나 2001년과 2002년에 고용확대를 위해 그 대상이 확대되었고 2006년에 다시 한 번 대상이 확대되었다. PEP 계약으로 근로자를 고용하면 사회보험료를 감액시켜주는 지원책도 사용되었다.

- **사용자의 권한 강화:** 단체협약에서 정한 최소한의 근로조건을 넘는 한도에서 사용자는 경제적, 기술적, 생산, 혹은 조직적 필요가 있는 경우에 근로조건(임금, 근로시간, 근로일정 등)을 일방적으로 한시적으로 변경할 수 있다. 또한 근로자대표와 단체협약의 합의가 이뤄지지 않는 경우 사용자는 공공의 노사정 단체에 조정(arbitration)을 일방적으로 신청할 수 있다. 조정이 이뤄진 경우 그 내용에 대해 노동법정은 제한적인 경우에만 심의할 수 있다.
- **경제적 이유에 의한 해고 조건의 명시:** 세 분기 연속하여 수입이나 매출이 감소하는 경우 기업이 경제적 이유에 의해 근로자를 해고할 수 있고, 해고가 기업의 장래 이익을 위해 필요하다는 것을 증명할 필요가 없다.
- **해고에 대한 규정 개혁:** 모든 근로자에 대해 부당해고로 판결이 난 경우 기업이 근로자에게 지급해야 하는 보상액이 개혁 전 근속년수 1년당 45일, 최대 42개월의 임금에서 근속년수 1년당 33일, 최대 24개월의 임금으로 감액되었고, 근로자가 해고된 날로부터 부당해고 판결이 난 최종일 사이의 임금을 (복직 판결이 난 경우를 제외하고는) 청구할 수 없다. 정리해고를 위해서는 행정적 승인을 받아야한다는 규정이 폐지되었다.
- **새로운 형태의 무기계약 도입:** 50인 미만의 근로자를 고용하는 소기업이 지난 6개월간 정리해고나 부당해고가 없었다면 근로자를 1년의 수습기간을 두고 무기계약(“*Contrato de Apoyo a Emprendedores*”)으로 고용할 수 있다. 이 기간 동안 근로자를 해고할 때 따로 보상을 할 필요가 없다.

이상의 내용 외에도 기간제 근로계약을 갱신할 때 2년의 기한을 두는 규정이 2011년 8월에 중지되었다가 부활되었고 시간제 근로와 원격 근로 사용을 확대하는 내용과 직업훈련 및 도제 계약을 확대하는 내용이 포함되었다. 스페인의 2012년 노동개혁은 개별 기업의 근로자 사용에 대한 자율성을 확대하여 기업의 경쟁력을 강화하며 기업 내부의 조정을 통해 해고를 감소시키며, 경제적 이유에 의한 해고의 범위를 명시하고 해고의 비용을 줄임으로써 기업의 노동비용을 감소하는 것이 주요 내용이라고 할 수 있다.

OECD(2013)는 스페인의 2012년 노동시장개혁의 초기 성과를 평가하며 노동시장 개혁에 의해 기업의 근로자 1인당 노동비용이 감소하였고 주로 100인 미만의 중소기업에서 무기계약직을 중심으로 한 고용창출이 이뤄진 것으로 보고하였다. MESS(2013)는 노동시장개혁 후 실업율의 증가세가 감소하였고 시장 개혁이 고용의 감소를 막아내는 데 기여한 것으로 평가하였다. 또한 개혁 이후 단체협약 체결

이 증가하였고 정리해고가 감소한 것으로 보고하였다.

그러나 한편으로 노동자단체에서는 노동시장개혁이 새로운 고용창출에 기여하지 못하고 전일제 근로자는 감소하는 반면 시간제 근로자가 늘어났으며 노동시장 양극화의 해소에도 기여하지 못하였다는 평가를 내놓기도 하였다<sup>59)</sup>.

### 3) 이탈리아의 2014년 노동개혁: The Jobs Act

이탈리아 경제의 성장률, 고용률, 노동생산성은 유럽에서 가장 낮은 편에 속한다. 1981년부터 2007년까지 이탈리아 GDP는 연평균 1.8%(OECD 평균 2.9%) 성장하였고 2008년부터 2015년까지는 연평균 -1.1%(OECD 평균 1.0%) (역)성장하였다. 이탈리아의 15~64세 고용률은 2000년 이후 55%~60% 수준으로 OECD 평균보다 10%p 가량 낮고 노동생산성은 1990년대 중반 이후 지속적으로 하락하는 추세를 보였다.

이탈리아는 또한 남녀간, 세대간, 지역간 노동시장 불균형이 심한 나라이다. 1990년대 이후 남성 실업률은 대체로 EU 평균과 비슷한 추세를 보였으나 여성 실업률은 최근을 제외하고 EU 실업률보다 높았다(Garibaldi & Taddei, 2013, Figure 6). 여성의 고용률 또한 남성의 고용률보다 항상 낮았다. 이탈리아의 청년 노동시장은 유럽전체에서 가장 약한 편에 속한다. 이탈리아 청년의 학교 졸업 후 3년 혹은 5년 뒤 고용률은 유럽연합에서 가장 낮은 편에 속하며 27세 이하 이탈리아 청년의 실업률은 1990년 이후 대부분 20%를 상회한 반면 28세~65세 실업률은 5% 수준을 유지하였다(Garibaldi & Taddei, 2013, Figures 10, 11, & 12). 지역간 불균형도 심해서 2008년 경제위기 이후 그 격차가 5%p 정도로 줄어들기는 하였으나 1990년부터 2007년까지 남부 지역의 실업률이 북부지역의 실업률보다 10%p~15%p 가량 더 높았다(Garibaldi & Taddei, 2013, Figure 17).

이러한 경제와 노동시장의 구조적 문제점에 대응하고자 1990년대부터 노동시장 개혁 정책들이 다양하게 시도되었다. 이 개혁들은 대체로 Boeri(2011)의 표현에 따르면 정규직 노동시장에 대한 규제는 그대로 두고 비정규직 노동시장을 자유화하는 ‘이중화 개혁(two-tier reform)’이었다(Garibaldi & Taddei, 2013; Fana et al., 2015). 1997년의 Pacchetto Treu(Treu Bill)에서는 기간제 계약을 무기한 계약으로 바꾸는 데 대한 규제가 완화되었고 근로자과견업체 설립이 가능하게 되었다. 2001

59) Eurofound, “Spain: A first assessment of the 2012 labour market reform”, <https://www.eurofound.europa.eu/observatories/eurwork/articles/labour-market-law-and-regulation/spain-a-first-assessment-of-the-2012-labour-market-reform>, 2016년 6월 8일 접속.



년에는 기간제 근로계약을 사용할 수 있는 범위가 크게 확대되었고 시간제 근로계약에 대한 규제도 완화되었다. 2003년에는 비전형적 근로계약이 광범위하게 허용되었는데 특히 기업과 자영업자 간 프로젝트 단위의 서비스 도급계약이 허용되었다. 2012년에도 기간제 근로계약에 대한 규제가 완화되었다. 이 기간 동안 정규직 근로자에 대한 고용보호조치는 거의 변하지 않았다(Garibaldi & Taddei, 2013).

이런 일련의 개혁은 고용의 양을 크게 늘리는 데 기여한 것으로 보인다. 1997년부터 2006년 사이 이탈리아 인구는 거의 늘지 않았음에도 불구하고 취업자의 수는 2백만 명 넘게 증가하였다. 그러나 늘어난 취업자의 대부분이 비정규직 근로자여서 노동시장의 이중성이 큰 문제로 대두되었다. 특히 청년층 근로자에서 비정규직의 비중이 빠르게 증가하였다. 15~24세 취업자 가운데 기간제 근로자의 비중은 1990년대 말 약 20%에서 10년 사이 두 배 이상으로 늘어났다(Fana et al., 2015, Figure 3). 2008년의 경제 위기 이후 이탈리아 경제가 큰 충격을 받으면서 노동시장의 개혁의 필요성이 다시 대두되었는데 이 개혁에는 고용을 늘릴 뿐만 아니라 노동시장의 이중구조를 완화하고 사회적 안전망을 확충해야 한다는 요구가 반영되었다.

경제위기 이후 노동시장 개혁조치가 2012년에 한 차례 있었지만 획기적인 노동개혁으로 평가받는 것은 이탈리아 의회가 2014년 12월에 통과시킨 노동시장 개혁법안 Law 183/2014(“Jobs Act”)이다. Jobs Act는 일련의 개혁조치들을 통하여 노동시장의 양극화를 줄이는 것을 주요 목표로 한다. 2014년에 Jobs Act가 입법된 후 2015년에 구체화된 개혁조치의 주요 내용은 다음과 같다<sup>60)</sup>.

- **무기근로계약의 점진적 고용보호 도입 및 해고의 법적 판단 간소화:** 새로이 무기근로계약으로 채용된 근로자가 차별(인종, 성, 종교, 장애 등의 이유에 따른 차별)이 아닌 이유로 해고된 경우 부당해고로 판결이 나더라도 사용자는 근로자를 복직시킬 필요가 없고 금전적 보상만 하면 된다. 금전적 보상의 액수는 근속기간 1년당 2개월(최소 4개월, 최대 24개월)의 급여이다. 사용자가 해고된 근로자와 합의하고 근로자에게 근속기간 1년당 1개월(최소 2개월, 최대 18개월)의 급여에 해당하는 합의금을 지급한 경우에 근로자는 사용자를 부당해고로 고소할 수 없다. 이 합의금은 면세이다.
- **기간제 고용 규제 완화:** 기간제 고용계약을 할 때 한시적으로 계약하는 이유를 명시할 필요가 없으며 기간제 고용계약을 다섯 번까지 갱신할 수 있다. 기간제 고용계약의 총기간은 36개월을 넘지 못하나 노사 간에 합의가 있고 정부기관(Territorial Labour Office)의 승인이 있는 경우에는 48개월을 넘지 못한

60) Fana et al.(2015), Jin and Lenain(2015), Eurofound의 웹사이트를 주로 참조하였다.

다. 기간제 고용계약으로 일하는 근로자는 원칙적으로 전체 근로자의 20%를 넘지 못하지만 단체협약에 의해 그 비율은 조정될 수 있다. 기간제 고용계약의 기간 한도를 넘어 계속 고용하면 무기계약으로 전환되어야 한다.

- **프로젝트 단위의 근로계약 금지와 도급계약 남용 규제:** 프로젝트가 끝나면 고용이 종료되는 방식의 근로계약은 허용되지 않고 근로계약은 무기계약 혹은 계약 종료일이 명시된 기간제 근로계약이어야 한다. 프로젝트 단위의 근로서비스 계약은 도급계약에서만 허용된다. 개인적이고 지속적이며 원청자가 조직, 감독하는 도급계약은 근로계약과 같은 규제를 받는다.
- **미니잡(mini-job) 확대:** 이탈리아의 미니잡은 독일의 미니잡을 모방한 것으로 2008년에 비공식적인 노동을 공식화할 목적으로 도입되었는데 근로자는 간헐적인 단기간의 근로활동을 하고 고용주로부터 현금이 아닌 바우처를 받는다. 고용주는 온라인으로 바우처를 10유로씩에 구입하고 근로자는 한 장의 바우처를 7.5유로의 현금과 교환한다. 2.5유로는 근로자의 고용보험과 연금적립에 사용된다. 2014년 Jobs Act에서는 미니잡으로 고용할 수 있는 사유에 대한 제한(종전에는 농업과 같은 산업에서 간헐적으로 단기적인 일에서만 사용)을 없애고 한 근로자가 받을 수 있는 바우처의 총액을 연간 5,000유로에서 7,000유로로 올렸다. 다만 한 고용주에서 받을 수 있는 바우처의 총액은 2,000유로를 넘지 못하며 한 계약은 30일을 초과하지 못한다. 고용주는 미니잡으로 근로자를 채용하기 전에 근로자의 개인적 정보와 근로 장소를 지방노동청에 알려야 한다. 복지급여를 받고 있는 사람도 일년에 3,000유로까지 미니잡에서 일할 수 있다.
- **실업보험 개혁:** 이탈리아의 실업보험은 *Assicurazione Sociale per l'Impiego(ASpI)*와 *Mini-ASpI*의 두 가지로 구성되어 있다. ASpI는 실직 전 2년의 기간 동안 52주 이상 보험료를 납입한 피보험자가 실직한 경우에 지급된다. 실직 후 6개월 동안은 실직 전 3개월 간 받은 평균 임금의 75%(일정액을 초과하면 대체율이 감소함)이며 6개월 이후에는 60%이다. 실업급여 기간은 최대 8개월(50세를 초과한 사람은 12개월)이다. Mini-ASpI는 실직 전 52주의 기간 동안 12주 이상 보험료를 납입한 피보험자가 실직한 경우에 지급된다. 지급액은 ASpI와 동일하나 급여의 기간은 실직 전 12개월 간 보험료를 납입한 기간의 50%로 제한된다. 실업보험 급여 외에 단축근무로 인해 급여가 감소한 근로자, 구조조정의 위험이 있는 기업의 근로자, 정리해고된 근로자에게 지급되는 특별급여도 있는데 보통의 실업보험의 급여보다 액수가 많고 기간이 더 길

다. 2012년에 이탈리아는 실업보험을 개혁하여 Mini-ASpI를 도입하였고 2017년까지 정리해고자 특별급여를 ASpI와 통합하기로 하였었다. 2014년의 Jobs Act에서는 ASpI와 Mini-ASpI를 통합하고 지난 4년간의 보험료 납입 기간에 맞추어 실업급여의 지급기간을 최대 24개월까지 정하고 더 많은 근로자(예: 프로젝트 단위 근로자)에게 보호를 확대하였다. 또한 구직활동에 대한 실업급여의 지급조건을 강화하였다.

- **적극적 노동시장정책 통합 관리:** 이탈리아의 적극적 노동시장정책은 지역 단위로 수행되나 2014년의 개혁에서는 적극적 노동시장정책을 통합 관리하는 전국 단위의 새로운 기관(*Agenzia Nazionale per l'Impiego*)을 창설하였다. 이 기관은 적극적 노동시장 정책의 수혜자를 관리하는 통합전산망을 이용하여 대상자의 필요에 따른 프로그램을 기업, 고용서비스기관, 교육기관 등과 연계하여 실시한다. 이 기관은 또한 실업급여 수혜자가 적극적 구직활동을 하도록 유도하는 역할을 할 것이다.

위의 정리한 내용 외에도 사회안전망의 확대, 근로감독제도 개혁, 근로자의 이동 및 승진 등에 관한 내용이 Jobs Act에 포함되어 실행되었다. 한 가지 주목할 것은 2015년에 무기계약을 촉진하는 재정조치가 함께 있었다는 점이다. 2015년에 기업이 무기계약으로 최근 6개월 동안 실업 상태에 있던 근로자를 새로이 고용하거나 기간제 근로자를 무기근로자로 전환시켜주는 경우 근로자 1인당 3년 간 매년 8,060유로까지의 사회보험료를 면제해주는 조치가 있었다.

이탈리아의 Jobs Act를 통한 노동시장개혁은 유연안정성(flexicurity)의 방향에 충실한 개혁으로 평가할 수 있다. 무기계약 근로자의 조정 비용을 감소시키면서 해고 비용을 근속연수와 연계하는 조치 및 기간제 근로와 미니잡의 확대 조치는 유연성을 높이는 조치로 평가할 수 있고 실업보험 개혁이나 적극적 노동시장 정책의 통합 관리 조치는 근로자의 생활안정과 고용안정을 높이는 조치라고 평가할 수 있다.

이탈리아 노동시장개혁의 효과를 평가하기에는 아직 이르지만 그간 몇몇 평가 시도가 있었다. OECD(2015b)는 OECD(2015a)에 바탕하여 이탈리아의 노동시장 개혁, 생산물시장 개혁, 조세개혁과 같은 구조적 개혁이 성장률에 주는 영향을 추정하였는데 Jobs Act를 통한 일련의 노동시장개혁조치가 5년 뒤에 GDP를 0.6%, 10년 뒤에는 1.2% 높이는 데 기여할 것으로 추정하였다. 노동시장개혁의 GDP 증대효과는 고용의 확대가 초래하는데 추정치에 따르면 노동시장개혁은 5년 뒤에 15만 명, 10년 뒤에는 27만 명의 새로운 고용을 창출하는 효과가 있을 것으로 기대되었다. 반면에 Fana et al.(2015)는 2015년도 상반기의 노동시장 자료를 이용하여 개혁의 효

과를 평가하였는데 개혁 조치가 고용을 늘리거나 무기근로로 일하는 근로자의 비율을 높이지 못하였다는 상반된 결론을 내놓았다.

#### 4) 일본의 비정규직 근로자에 대한 「정사원 전환 · 처우개선 실현계획」

일본은 2015년 6월 30일 각의(閣議)에서 「일본재흥전략(日本再興戰略)」 개정 2015 - 미래에의 투자·생산성 혁명-」을 결정하였다. 아베 내각은 이 전략에서 지난 2년 반 동안 재정정책, 수요정책, 기업과 국민의 디플레이션 마인드를 불식시키기 위한 구조개혁을 실시하여 경제가 선순환 구조에 들어갔다고 스스로 평가하면서도 일본의 인구가 감소하는 추세에 있어서 앞으로 생산 연령 인구의 증가를 기대할 수 없으므로 경제 전체적인 생산성 향상이 필요함을 강조하였다. 인구 감소에 대한 대책의 일환으로 여성의 노동시장 진출을 확대하는 것이 강조되었는데 그 노력의 일환으로 여성 고용의 질을 높이기 위해 비정규직 근로자를 정규직 근로자로 전환시키는 정책적 노력을 기울일 것을 결의하였다(日本經濟再生本部, 2015, p. 76)

또한 2015년에 저출산 고령화 문제에 대응하기 위해 일본 수상 직속으로 설치된 일억총활약국민회의(一億總活躍國民會議)에서 2015년 11월 26일에 ‘일억총활약사회의 실현을 위한 긴급대책 - 성장과 분배의 선순환을 향해-’라는 대책을 발표하였는데 이 대책에서는 저출산 문제의 해결을 위해 청년의 고용 안정과 소득 향상이 필요하므로 청년을 위한 취업지원, 비정규직 근로자의 정규직 전환, 처우 개선, 고용보험의 추가 확대 적용을 검토할 것을 촉구하였다(一億總活躍國民會議, 2015, p. 3).

이러한 정책적 요구에 대응하여 정규직 근로자의 정규직 전환과 처우 개선 등의 고용 대책을 종합적으로 추진하기 위해 일본 후생노동성은 2015년 9월 24일에 후생노동대신을 본부장으로 하는 「정사원 전환·처우개선 실현본부(正社員轉換・待遇改善實現本部)」를 설치하였다. 이 본부는 2016년 1월 28일에 개최된 제2차 회의에서 향후 5년간 비정규직 근로자의 정규직 전환과 처우 개선을 위한 다양한 방안을 「정사원 전환 · 처우개선 실현계획」(「正社員轉換・待遇改善實現プラン」)으로 묶어 발표하고 2016년 3월까지 각 지역의 노동국은 이 계획을 바탕으로 지역 실정에 맞춰서 지역별 계획도 책정하였다.

이 계획의 실행 기간은 2016년 4월부터 2021년 3월까지 5년으로 잡혀있다. 진행 상황을 매년 파악하여 발표하며 2018년에는 중간 점검을 통해 진행상황이나 여건 변화를 고려하여 목표치를 수정할 수도 있다.

이 계획 중 비정규직 근로자의 정규직 전환과 관련한 전체적 목표는 아래와 같

다. ① 비정규직 근로자 중 비자발적 비정규직 근로자<sup>61)</sup>의 비중을 10% 이하(2014년 평균 18.1%)로 줄임. ② 청년층(25~34세) 비정규직 근로자 중 비자발적 비정규직 근로자의 비중을 현재(2014년 평균 28.4%)의 절반으로 줄임. ③ 파견근로자와 유기근로자 중 비자발적 근로자의 비중을 각각 현재(2016년 평균 파견근로자 41.8%, 기간제 근로자 34.4%)의 절반으로 줄임. ④ 헬로워크<sup>62)</sup>에 의한 정규직 취업 및 정규직 전환수: 5년 누적 450만 명(2014년 89만 명) 달성. ⑤ 헬로워크에서 정규직 구인 수: 5년 누적 2,125만 명(2014년 414만 명) 달성.

대상자별 세부 목표와 달성 방안도 아래와 같이 작성하였다.

- **청년층 정규직 전환 방안:** 먼저 청년층에 대해서는 비자발적 비정규직 근로자의 비중을 현재(28%)의 절반으로 줄인다는 전반적 목표 아래 신규 대졸 취업자 중 정규직 취업 비율을 2015년 92.2%에서 95%로 높이고, 신규 고졸취업자 중 정규직 취업 비율을 2015년 94.1%에서 96%로 높이고 신규졸업자 채용인원에 기존졸업자도 모집하는 기업의 비율을 2015년 70%에서 80%로 올리며 2003년에 최고치 217만 명에 달했던 프리터<sup>63)</sup>의 숫자를 124만 명까지 줄이고 공공직업훈련을 받은 기존 졸업생 취업자 중 정규직으로 취업하는 비율을 2014년 83.1%에서 90%로 올리며 잡카드<sup>64)</sup>를 활용하여 단기실습형 훈련을 받은 취업자 중 정규직으로 취업하는 비율을 2016년의 73.2%에서 80%로 올리는 것을 목표로 한다.

이러한 목표달성을 위한 구체적 방안으로 「청년고용촉진법(若者雇用促進法)」에 따라 청년을 위한 직장 정보 제공의 개선, 헬로워크에서 구인 기업에 대한 엄격한 관리, 고용 우수 중소기업 인증제 등을 실시하며 재학생의 정규직 취업 지원 활동(세미나, 직장 체험 등)을 강화하고 졸업한 후 3년 이내의 청년이나 학교 중퇴자의 정규직 취업을 돕기 위한 보조금 제도를 창설하고 그들이

- 61) 「노동력조사」에서 비정규직 근로자 중 현재의 고용형태로 일하는 주된 이유가 ‘정규직 직원의 일자리가 없기 때문’이라고 대답한 사람을 뜻한다.
- 62) 일본의 공공직업안내소. 구직자를 위한 무료 종합서비스 기관이며 직업소개와 상담 접수, 구인정보 제공, 실업급여 신청, 직업훈련 등의 업무를 수행함. 구직자들은 인터넷을 이용하여 구인정보를 검색할 수 있다.
- 63) フリーター. 정규직이 아닌 아르바이트나 단시간 근로의 형태로 생계를 유지하는 불안정 취업자를 지칭하는 일본식 용어.
- 64) ジョブ・カード. 일본이 2008년부터 시행하고 있는 근로자의 경력관리 DB 시스템. 이 DB에는 근로자가 보유한 면허, 자격, 훈련경력, 직무 경험, 교육훈련 성과, 직장에서의 평가와 같은 정보가 입력되고 입력된 정보는 경력 컨설팅, 전직 지원, 직업훈련의 선택에 활용된다..

신규 졸업자와 같은 틀에서 채용될 수 있는 기회를 확대 정착하며 이른바 프리터(35세 이상 45세 미만 불안정 취업자 포함)의 정규직 전환을 촉진하기 위해 헬로워크에 전담자를 설치하고 야간이나 주말, 전화나 이메일을 이용한 직업상담을 실시하며 직업훈련에 참여하도록 유도하고 직업알선을 강화하며 트라이얼고용장려금<sup>65)</sup>을 활용하여 프리터의 정규직 전환을 유도하기로 하였다. 또 니트, 소위 히키코모리(ひきこもり)라고 불리는 은둔 청년, 홀로 자녀를 키우는 청년 등의 취업 촉진을 위한 대책과 청년의 직업능력개발, 지방에 취업을 촉진하기 위해 전국 단위의 직업 소개와 이주 지원을 하는 방안 등도 제시되었다.

- **파견 근로자 정규직 전환 방안:** 파견근로자에 대해 2014년 현재 약 42%인 비자발적 파견근로자의 비율을 5년 간 절반으로 줄이는 것을 전체 목표로 하고 세부적으로는 2012년에 17.3%인 파견회사와 무기계약으로 고용된 파견근로자의 비율을 10%p 더 늘리고 2013년 7.6%인 최장 6개월의 파견 근로 후에 정규직으로 전환되는 ‘소개 예정 파견근로’를 이용하는 기업의 비율을 10%로 올릴 것을 목표로 정하였다. 이를 위해 2015년 개정 근로자파견법에서 강화된 파견근로자의 정규직 전환 노력 의무를 파견회사나 사용기업이 성실히 이행하도록 하고 파견근로자의 훈련을 강화하며 정규직 전환을 위해 커리어업보조금<sup>66)</sup>을 활용하는 방안 등을 제시하였다.

- **유기근로자 정규직 전환 방안:** 2014년 현재 약 34%인 유기근로자 중 비자발적 비정규 근로자 비율을 반으로 줄인다는 목표 아래 커리어업보조금을 활용하여 정규직 근로자로 전환되는 숫자가 5년간 총 15만 명(2014년 7,225명)이 되도록 하는 목표도 세웠다. 이 목표의 달성을 위해 2013년 4월 1일에 시행되어 2018년 4월 1일부터 실제 적용되는 5년 초과 유기근로자의 무기계약 전환 규정<sup>67)</sup>의 실행이 원만하게 이뤄지도록 제도의 홍보와 도입을 지원하고 고령의

65) トライアル雇用奨励金. 구직자의 적성이나 업무 수행 가능성을 확인하고 구직자와 구인자의 상호 이해를 촉진하여 고용 기회의 창출을 도모하는 것을 목적으로 하여 직업경험이나 기술이 부족한 구직자를 시험적으로 고용한 사업자가 받는 보조금. 청년 구직자를 「청년고용촉진법」에서 인정하는 사업주가 헬로워크 등을 통해 시험적으로 고용할 경우 최대 3개월 간 1인당 최대 5만 엔이 지급된다.

66) キャリアアップ助成金. 비정규직 근로자의 기업 내 경력 축적을 촉진하기 위한 활동을 하는 사업주에게 주어지는 보조금. 비정규직 근로자를 정규직으로 전환하는 경우, 직업훈련을 하는 경우, 근로조건 개선이나 사회보험 가입을 시켜주는 경우에 보조금이 지급된다.

67) 한 근로자가 같은 사용자에게 5년을 초과하여 기간제 근로자로 반복 갱신되어 고용된

유기근로자가 65세까지 일할 수 있도록 정규직 근로자로 전환하는 사업주를 지원하며 커리어업보조금의 활용을 촉진하도록 하였다.

- **단시간근로자 정규직 전환 방안:** 단시간근로자에 대해서는 향후 5년 간 정사원으로 전환되는 단시간근로자의 수가 총 500만 명(현재 1년에 70만 명으로 추산)이 되도록 하고 단시간정사원제도<sup>68)</sup>를 도입하는 기업의 비율을 2014년 14.8%에서 29%로 늘릴 것을 목표로 세웠다.

대상별 정규직 전환 계획과 함께 정규직의 다양화도 함께 추진할 계획이다. 단시간정사원제도의 예와 같이 고용의 안정성은 높지만 일본의 정규직 근로의 특징으로 지목되는 장시간 근로, 초과 근로, 지방 근로 등의 문제점은 개선한 형태의 ‘다양한 정사원(多様な正社員)’을 도입하는 것이 목표이다. 이를 위해 업종별로 실태조사를 하여 다양한 정사원 제도를 도입하기 위한 표준 취업 규칙을 작성하고 컨설팅을 실시하며 전국 주요 지역에서 기업들을 대상으로 한 심포지엄, 강연회, 노무 상담을 개최하여 제도 홍보와 확대를 도모하고 단시간정사원제도의 도입을 촉진, 강화하며 다양한 정사원 제도 하에서 비정규직 근로자가 정사원으로 전환될 경우 커리어업보조금을 받을 수 있도록 보조금을 확충하고 제도를 정비하며 성공 사례 홍보 등을 통해 제도의 보급과 확대에 노력을 기울이고자 한다.

비정규직 근로자의 처우 개선을 위해서는 다음 목표를 설정하였다. ①정규직과 비정규직 근로자 간 임금 격차의 축소 ②사회보험 적용이 확대되는 단시간근로자의 수 60만 명 달성 ③청년 고용 우수 인증 기업 수 1000개 달성 ④우량 파견기업 수 500개 달성(2014년 85개) ⑤단시간근로자에 대한 균등·균형 대우를 약속한 기업 수 180개 달성(2015년 12월 현재 30개사) ⑥직무 분석, 평가 컨설팅을 받은 기업 중 단시간근로자의 균등·균형 대우의 실현을 위해 임금테이블 개정 등을 한 기업의 비율 각 연도 80% 달성.

처우개선 목표를 달성하기 위해 동일 노동 동일 임금의 추진 방안 검토, 최저임금 인상 검토, 커리어업 보조금을 활용한 처우개선과 직업능력개발 추진, 모성보호 강화, 사회보험 확대 등의 방안과 근로자를 대상으로 한 부당 처우에 대한 교육 및 홍보 강화, 사업주의 불법 행위에 대한 엄격한 단속 등의 방안이 제시되었다.

---

경우 근로자의 신청에 의해 무기계약 근로자로 전환되도록 하는 제도. 2013년 4월 1일 이후에 개시된 기간제 근로계약을 대상으로 한다.

- 68) 短時間正社員制度. 전일제 정규직 근로자에 비해 정해진 근로시간은 짧지만 무기계약으로 일하며 시간당 기본급, 상여금, 퇴직금 등의 산정 방법이 유사한 전일제 근로자와 동등한 근로 형태 제도이다.

일본의 정책은 전에 살펴본 스페인이나 이탈리아와 같이 노동시장의 광범위한 구조개혁을 추진하기보다는 기존의 보조금, 법적 제도, 행정 지도를 더욱 철저히 활용하여 비정규직 근로자를 정규직 근로자로 전환시키고자 하는 것이 특징이다.

#### 4. 소결

정규직과 비정규직 간의 경제적 지위의 차이와 양극화 문제는 세계 대부분의 국가가 함께 겪고 있는 문제이다. 대부분의 나라에서 지난 20여 년간 비정규직 근로자의 비중이 증대하였고 비정규직 근로자의 임금, 고용안정성, 근로조건은 정규직 근로자에 비해 열악한 상황이다. 우리나라를 다른 나라와 비교하면 정규직-비정규직 간 경제적 지위의 차이가 다른 나라에 비해 심한 편은 아니지만 비정규직 근로자의 비중이 상대적으로 높고 정규직 전환 확률은 상대적으로 낮은 편이다.

유럽이나 일본의 비정규직 관련 정책은 1990년대와 2000년대에는 한시적 근로, 파견근로, 시간제 근로와 같은 비정규직 근로자 사용에 대한 규제를 완화하여 고용을 늘리는 데 중점을 두었다. 2010년대 들어서 유럽에서는 스페인이나 이탈리아의 예에서 보듯 정규직 근로자에 대한 고용보호를 개혁하여 노동시장의 유연성을 높임과 동시에 근로자의 고용안정을 높이는 데 그 초점이 맞춰져 있다. 여기서 근로자의 고용안정(employment security)은 근로자가 비록 한 직장에서 근무하지 않더라도 생애 주기 동안 고용된 상태를 지속적으로 유지할 수 있도록 돕는 것을 목표로 한다는 점에서 한 직장에서의 고용 유지를 목표로 하는 직장안정(job security)과는 구별되는 개념이다. 이런 유럽 국가의 움직임은 정규직 근로자 시장을 포함한 노동시장의 근본적 구조 개혁 노력으로 나타나고 있다.

스페인이나 이탈리아의 노동시장 개혁의 효과를 평가하기에는 아직 이르고 노사의 평가가 엇갈리기는 하나 OECD나 IMF 등에서는 두 나라의 노동시장 개혁을 경제회복을 위한 바람직하고 중요한 조치로 평가하고 있다. 현재까지의 자료를 보면 두 나라의 개혁이 전반적으로 고용의 감소를 줄이고 신규 채용을 중심으로 정규직 근로자의 비중을 증가시킨 것으로 보인다.

반면에 일본은 유럽과 달리 정규직에 대한 노동시장 제도는 그대로 둔 채 비정규직 근로자를 정규직 근로자로 전환하기 위한 보조금이나 행정지도를 활용하고 비정규직 관련 제도 정비를 통해 비정규직의 비중을 줄이려는 5개년 계획을 세우고 2016년부터 실시하고 있다. 노동시장의 구조개혁보다는 기존 제도를 활용하는 일본의 접근법이 유럽과 비교하여 어떤 결과를 가져올지 주목할 필요가 있다.



## V. 비정규직 활용의 사례연구

### 1. 서론

#### 가. 연구목적

그 동안 비정규직 활용이나 고용 외부화에 대한 우리 사회의 담론은 크게 상반된 두 가지 입장으로 구분할 수 있다. 첫째는 규제해야 한다는 입장이고, 두 번째는 활용 자체는 허용하되 불합리한 차별은 금지해야 한다는 입장이다. 비정규직 활용이나 외부화를 허용하되 불합리한 차별을 규제해야 한다는 입장은, 이러한 경향을 기업이 비즈니스 활동을 조직하는 방식이 근본적으로 변하기 때문에 발생하는 글로벌 트렌드로 파악하려는 관점을 취하고 있다.

그러나 최근 노동시장의 이중구조화가 심화되고 이것이 (소득)양극화의 주요한 원인으로 지적되고 있는 시대 상황에서, 글로벌 트렌드를 강조하면서 부당한 차별을 금지해야 한다는 주장의 입지는 좁아지고 있다고 보인다. 비슷한 관점에서 노동시장 양극화에 대한 근본적인 해결책은 정규직 고용시스템의 경직성을 완화하거나 해소하는 것이라는 주장(예를 들어 고용유연성의 제고 등)은, 그 주장의 타당성 여부를 떠나 정규직 고용시스템 개편이 지난한 과정이라는 점에서 당장의 현안해결에는 큰 도움이 되지 않는다는 문제가 있다.

우리나라의 경우 OECD 평균과 비교해서 비정규직(기간제) 비중은 2배 정도 높고 정규직 전환율은 낮은 것으로 평가되고 있어 비정규직 활용에 대한 사회전체 차원의 ‘관리’가 필요한 시점으로 보인다.

이상의 맥락에서 성찰해보면 ‘정규직 vs. 비정규직(고용 외부화)’의 양극단 선택이 아니라 제3의 선택지는 없는지, 기업이 고용형태를 선택할 경우 해당 기업의 편익만이 아니라 사회적 편익을 함께 고려하면서 ‘총 편익’을 증진시키는 대안적 고용형태는 없는지 등에 대해 진지하게 성찰하고 지속 가능한 다양한 선택지를 탐색하고 실험하는 책임 있는 경영이 요구되는 시점으로 보인다.

다른 경영관행과 마찬가지로 ‘핵심(core)’ 이외에는 다 아웃소싱 하거나, 고용포트폴리오에 입각해서 비정규직을 활용하는 경영관행의 채택은 해당 기업에서 꼭 필요하거나 경제적 효율성의 제고를 목적으로 한 것도 있지만, 유행(fad)이나 동형화

에 대한 규범적 압력에 의해서도 이루어진다는 것은 신제도주의 이론에서 늘 강조하고 있는 점이기도 하다. 즉, 비정규직 활용이나 여타 고용의 외부화 결정이 반드시 합리적 선택의 결과만은 아니다. 일종의 유행이나 오남용의 소지도 부정할 수 없으며, 시대 상황은 제3의 선택지를 포함한 다양한 선택지에 대한 진지한 모색을 요구하고 있다.

본 연구는 비정규직 활용이나 여타 고용외부화의 대안이 다양하게 모색될 여지가 없는지를 기업 사례연구를 통해서 살펴보고자 한다. 만일 정규직-비정규직 이외에 제3의 길이나 다양한 고용형태에 대한 선택지가 존재한다면 비정규직 활용이나 고용외부화의 과잉으로 인한 사회적 비용을 완화하는데 도움이 되는 정책을 제언할 수 있을 것이다.

## 나. 연구내용

본 연구의 연구내용은 다음과 같다. 우선 기업이 비정규직을 활용하는 이유와 관련된 이론 및 선행연구를 정리한다. 다음으로 한국노동연구원의 ‘사업체패널자료(workplace panel survey)’를 사용해서 기간제 근로자의 정규직 전환 및 전환방식을 분석하고, 「기간제 → 정규직」 이외의 다른 제3의 방식(예를 들어 무기계약직 전환)의 현황에 대해서도 살펴본다. 마지막으로 기업사례연구를 통해서 과연 기업은 지속가능하고 다양한 고용형태를 선택할 수 있는가? 그렇다면 어떤 조건에서 그러한가를 살펴보기로 한다.

특히 고용형태의 선택과 관련된 기업 사례연구는 유통 산업의 캐셔 직종에 한정해서 이 직종의 다양한 고용형태를 살펴보기로 한다.<sup>69)</sup> 사례를 유통산업의 캐셔 직종에 한정하는 것은 다른 조건이 통제된 엄격한 실험에 근사한 현장조사 설계이다. 즉 산업과 직종이 동일하지만 상이한 고용형태가 존재한다면 이는 고용형태의 선택에 있어서 기업의 재량이 중요할 수 있다는 점을 시사한다. 게다가 본 연구의 사례조사 대상인 4개 유통업체 중 3개는 국내 시장점유율 1위~3위를 차지하는 기업으로 ‘규모 효과도 어느 정도 통제가 되었다.’는 점에서 고용형태의 차이는 다른 요인보다 기업의 선택에 기인한 것이라고 볼 여지가 더 커진다.

## 2. 이론 및 선행연구

---

69) 다른 산업의 다른 직종에서도 다양한 고용형태가 존재할 수 있는데, 그 현황과 선택조건 등에 대한 연구는 추후 연구과제로 돌리고자 한다.

기업은 왜 비정규근로를 활용하는가라는 질문은 기업이란 무엇이며 기업의 경계란 무엇인가와 관련된 근본적인 질문이다. 비정규근로의 활용 또는 기업의 고용유연화 동기에 대한 포괄적인 이론이나 모형은 찾아보기 힘들지만 몇 가지 이론적 프레임이 존재한다.<sup>70)</sup> 관련 이론으로는 기업경계와 관련해서 활용되고 있는 거래비용 이론, 자원기반이론, 리얼 옵션(real option)관점 등이 있다. 이러한 3가지 이론은 기업의 고용유연화가 시대적 추세임을 시사한다. 정보통신 기술의 발달로 인한 시장거래비용의 감소로 아웃소싱이나 시장거래의 이점 증가, 경쟁우위를 창출하는 핵심역량에의 집중, 점점 더 불확실성이 높아지는 기업의 경영환경으로 인한 반발 담그기(wait and see)와 고정비의 변동비화는 기업의 고용유연화가 글로벌 트렌드임을 시사한다.

비정규직 관련 선행연구는 주제별로 매우 다양한데, 본 연구의 주제인 정규직 전환과 관련된 선행연구는 대부분 개별근로자 데이터를 활용한 고용형태의 변동에 대한 분석이 대부분이었다.<sup>71)</sup> 예외적으로 기업 수준의 국내 실증연구는 김동배(2013)가 있지만, 정규직 전환과 관련된 기업단위 선행연구는 실증연구보다는 거래비용이론에 입각한 개념적 모형이나 프레임워크에 대한 연구들이 몇 편 존재한다. 인적자원의 특유성과 가치에 따라 언제 비정규직과 정규직 그리고 아웃소싱을 활용할지에 대한 지침을 제공하는 인적자원 아키텍처모형, 정규직 전환과 친화성이 높은 비정규직 활용방식에 대한 연구, 일본의 독특한 경험으로도 볼 수 있지만 정규직과 비정규직의 전통적 경계의 소멸과 융합을 다루는 제3노동시장(한정정사원이거나 기간화비정규) 개념은 본 연구의 문제의식인 제3의 길이나 다양한 고용형태의 선택지와 관련해서 유용한 선행연구들이다.

## 가. 비정규직 활용의 이론

### 1) 거래비용 이론

거래비용 이론은 고용 외부화가 아닌 고용의 내부화 즉 내부노동시장의 형성을 설명하는데 활용되어져 왔다. 거래비용 이론의 핵심어는 시장 계약에 있어서 상대방의 기회주의인데, 이를 내부화 즉 위계를 통해서 감소시키는 것이 효율적이기 때문에 내부노동시장이나 수직적 통합이 발생한다고 본다. 거래비용 이론은 고용의

70) 이 부분은 김동배외(2004)를 주로 참조하였다.

71) 관련된 국내의 리뷰논문으로는 한국인사조직학회(2012), 정동일·권순원(2016)을 참조할 수 있다.

내부화 즉 내부노동시장을 집합행위의 협력적 해결책으로 보고 있는데, 그 이유는 시장 거래의 경우 개별종업원이나 소집단들이 독점적 지위나 기회주의적인 교섭을 통해 당사자들만의 이익을 극대화함으로써 시스템 전체의 최적화를 저해할 수 있기 때문이다.

거래비용 이론은 관점을 달리하면 고용의 외부화를 설명할 수 있는 여지도 제공한다. 거래비용 이론에서도 고용내부화의 조건으로서 자산 특유성 즉 기능 특유성과 과업의 비분리성을 들고 있는데, 만일 양자가 모두 낮은 경우에는 시장거래가 더 효율적이다. 즉 기능 특유성과 과업의 비분리성이 낮은 경우에는 거래비용이 낮기 때문에 고용 외부화가 더 효율적이게 된다. 예컨대 비정규직을 통한 수량적 유연화의 경우 대부분 단순 업무를 그 대상으로 하는데, 이 경우는 시장 거래의 비용이 높지 않기 때문인 것으로 볼 수 있다.

한편 고용 유연화가 거래비용을 높이지만 반드시 총 비용(거래비용만이 아니라 인건비를 포함한 생산비도 포함)을 높인다고는 볼 수는 없다. 고용 내부화와 관련된 총 비용에는 인건비를 포함한 생산비용과 관료제 비용의 합산으로 두고, 고용 외부화의 총 비용을 생산비용과 거래비용의 합산으로 둘 때, 만일 후자의 비용이 더 낮다면 총 비용의 관점에서 보면 고용 외부화를 추진하는 것이 효율적이다. 이 논리는 내부노동시장의 과보호로 인해서 비정규직이 양산된다는 주장과 동일한데, 내부 노동시장의 경직성으로 인한 인건비 부담 및 정치(政治) 비용이 과도하게 높아지는 경우에는 고용 외부화가 오히려 효율적일 수 있다는 점을 시사한다.

근래 정보통신 기술(ICT)의 발달로 인한 거래비용(계약 체결 및 집행비용)의 감소로 인해서 시장거래의 비용이 내부화에 따른 관료제 비용보다 낮아질 가능성도 배제할 수 없다. 예컨대 거래비용은 계약의 체결 및 집행에 소요되는 제반 비용으로 구성되는데, 감시 및 집행비용의 감소로 거래비용이 감소한다면 시장거래가 오히려 효율적일 수 있기 때문이다. 그렇다면 기업은 과거와 같이 업무와 기능(function)을 통합하는 것이 아니라 역으로 해체(disintegration)해서 시장거래를 활용하는 것이 더 효율적이게 된다. 과거 기업의 기능을 통합하던 것과는 달리 핵심을 제외하고는 아웃소싱으로 조달하는 것은 그 대표적인 사례이다.

## 2) 자원기반 이론

자원기반 이론(resource based view of the firm) 내지 지식기반 관점은 기업 경쟁우위의 원천을 기업이 보유하고 있는 자원 및 자원의 전개능력인 역량의 차이에 서 찾고, 이러한 핵심역량은 시장에서 자유로이 거래될 수 없으며 모방 장벽이 높

기 때문에 초과수익의 원천이 된다고 본다. 조직경제학이 시장 실패 개념으로부터 기업의 존재를 설명하듯이, 자원기반관점은 요소 시장의 실패나 불완전성으로부터 다양한 자원을 지닌 이질적인 기업의 존재 및 이로 인한 기업 간 경쟁우위의 차이를 설명한다.

자원기반 관점은 거래비용이론과 같은 조직경제학과 동일한 패러다임에 입각하고 있으며, 따라서 실제로는 고용 내부화의 설명에 활용되고 있다. 예컨대 자원기반이론은 인력 내부화를 통한 인적자원 역량은 모방 장벽이 높고 경로 의존성이 강하기 때문에 전략적 자산으로서 경쟁우위의 원천이 된다는 논리로 전략적 인사관리의 이론적 기반이 되고 있다.

자원기반 이론과 거래비용 이론은 핵심 용어는 다르지만 기업경계의 설명에 있어서는 동일한 예측을 내린다. 즉 거래비용 이론은 기업경계의 확장을 기회주의의 감소로서 설명하는 반면 자원기반 이론은 핵심 역량의 축적관점에서 설명하지만 양자는 모두 기업의 경계 확장을 설명하는 이론이다. 거래비용 이론을 거꾸로 해석하면 고용 유연화를 설명할 수 있듯이, 자원기반 이론도 비록 구체적인 이론적 예측은 하지 않고 있지만 역으로 해석하면 고용 유연화를 설명할 수 있다. 예컨대 특정한 인적자원이 지속적 경쟁우위를 낳는 핵심역량이 아니라면 고용 외부화를 추진하는 것이 효과적일 수 있다는 예측이 가능하다.

자원기반 이론에서는 경쟁우위를 낳는 자원의 특성으로서 희소성, 가치성, 모방장벽, 대체불가능성을 들고 있는데, 이러한 4가지 특성을 갖지 못한 인적자원에 대해서는 역으로 고용 유연화를 추진할 수 있다는 점을 시사한다. 고용 유연화 특히 외주방식을 통한 외부화가 자원기반 이론의 핵심 개념인 ‘핵심역량’이라는 화두 하에서 진행되고 있는 것도 우연이 아닐 것이다. 핵심역량이라는 화두는 애초 포지티브 관점에서 어떻게 경쟁우위를 낳는 전략적 자산을 내부화할 것인가에서 출발하였지만, 이후에는 네거티브 관점에서 비핵심 역량을 어떻게 외부화할 것인가로 사용되는 것은 일종의 아이러니로 보인다.

### 3) 리얼 옵션(real option)

옵션관점도 거래비용이론 및 자원기반 이론과 함께 기업경계를 설명하는 관점으로 제시되고 있다. 옵션 관점의 핵심어는 시장 수요의 불확실성으로 인한 상업적 실패(commercial failure)의 위험인데, 이러한 불확실성에 대비해서 기업은 선택지를 갖고 확신이 서기전까지는 결정을 유보한다는 것이다. 반발 담그기(wait and see)는 그 대표적인 예이다. 거래비용이나 핵심역량 강화와는 별도로, 시장 수요의

불확실성이 높은 경우 기업들은 내부화가 아닌 미래의 선택권 즉 콜옵션과 풋옵션 권리를 지닌 조인트 벤처를 활용하는 경향이 강하다는 실증연구들도 이 관점을 지지하는 증거들이다.

옵션 관점에서는 시장 수요의 불확실성이 높은 경우 옵션 즉 생산자원의 유연화(resource flexibility)를 통해서 고정 내지 전용자원의 매물비용을 변동비로 전환시키는 것이 효율적이라고 간주한다. 옵션을 통한 고정비의 변동비화는 대체로 생산자원의 외부화 내지 시장거래를 의미한다. 예컨대 고정자산의 경우 취득에 의한 내부화가 아닌 리스를 활용하는 경우, 생산물 전체를 기업이 모두 생산하지 않고 생산 활동의 일부를 조인트 벤처나 협력회사를 통해서 조달하는 경우, 그리고 인력의 경우 정규직으로만 채용하지 않고 파견업체 등을 활용하는 경우가 여기에 해당된다.

이처럼 옵션 관점도 기업의 경계를 설명하고 있기 때문에 고용 유연화를 설명하는데 활용될 수 있다. 예컨대 시장 수요가 불확실한 경우에 내부화 대신에 외주화 즉 계열관계나 협력회사 네트워크를 선택하는 것을 옵션 관점에서 설명할 수 있을 것이다. 옵션 관점은 내부노동시장의 고용 유연화에도 적용할 수 있다. 예컨대 특정 인력을 내부화할 것인지의 판단을 유보하고 시장 수요의 불확실성이 감소될 때까지 일정기간 선택을 유보하는 경우나 파견 등 리스에 의한 인력 조달 등이 이에 해당된다. 일정 기간 관찰 후 정규직으로 채용하는 이른바 선별장치(screening device)로서 기간제나 파견근로를 활용하는 경우가 여기에 해당된다.

## 나. 주요 선행연구

### 1) Lepak & Snell(1999)

‘인적자본의 가치(value)’와 ‘특유성(uniqueness)’ 두 차원으로 인적자원 아키텍처 유형을 제시하는 이들의 모형은 고용 외부화나 비정규직 활용과 관련해서 많은 함의를 제시한다. 즉 기업이 필요로 하는 인력들을 정규직으로 활용할 인력, 비정규직으로 활용할 인력, 외주 협력사를 통해 활용할 인력, 전문프리랜서 유형으로 구분하는 개념적 틀을 제시한다.

‘인적자본의 가치’란 인적자본을 육성하기 위해 소요된 비용(선발, 교육, 훈련, 보상 등) 대비 인적자본이 가져다주는 편익(조직 관리의 효율성 제고, 연구개발 능력 향상, 매출액 상승 등)을 지칭한다. ‘인적자본의 특유성’은 특정 인적자본이 다른 조직에는 존재하지 않고 특정 기업에서만 찾아볼 수 있는 정도이다. 인적자본 특유

성이 증가하면 외부에서 인적자본을 획득하기 어렵다는 것을 의미한다.

이들은 [그림 V-1]과 같은 인적자원 아키텍처 유형을 제시했다. 이에 의하면 전통적인 내부노동시장형은 [1사분면]에 해당되고, 비정규직은 [3사분면]에 해당되며, [2사분면]은 공인회계사나 변호사와 같은 전문 프리랜서형 인적자원에 해당되며, 협력회사를 통한 인력 활용은 [4사분면]이 해당된다.

[그림 V-1] 인적자원 아키텍처(architecture) 유형

|                                                      |                                                                |                                                                  |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| <p>높음</p> <p>&lt;인적<br/>자원<br/>특유성&gt;</p> <p>낮음</p> | <p><b>[4사분면]</b><br/>고용방식: 제휴<br/>고용관계: 파트너십<br/>인사시스템: 협동</p> | <p><b>[1사분면]</b><br/>고용방식: 내부육성<br/>고용관계: 조직중심<br/>인사시스템: 몰입</p> |
|                                                      | <p><b>[3사분면]</b><br/>고용방식: 계약<br/>고용관계: 거래<br/>인사시스템: 계약이행</p> | <p><b>[2사분면]</b><br/>고용방식: 획득<br/>고용관계: 공생<br/>인사시스템: 시장중심</p>   |
|                                                      | 낮음                                                             | 높음                                                               |

<인적자원 가치>

## 2) Lautsch(2002)의 연구

Lautsch(2002)는 사례연구를 통해서 활용목적(유연성 vs. 비용절감)과 작업과정의 기술적 여건에 의해서 결정되는 직무구분 여부에 따라 비정규직 활용방식에 차이가 있다는 점을 발견하였는데, 활용방식 차이에는 본 연구의 과제인 정규직 전환도 포함되고 있다는 점에서 유의한 선행연구이다.

활용목적에서 유연성(flexibility)은 인원조정이라는 수량적 유연성과 내부재배치나 이동 등 기능적 유연성을 포함하는 개념이며, 비용절감(cost)은 인건비최소화 목적을 지칭한다. 기술적 여건으로서 직무구분은 정규직과 비정규직이 수행하는 직무의 유사성 정도를 의미하는데, 직무의 유사성이 높을수록 숙련수준이나 훈련요건도 유사해지며 유사한 직무시스템으로 통합된다.

Lautsch(2002)에 의하면 비정규직 활용유형은 단순한 직무에 훈련을 거의 제공하지 않고 임금이 낮으며 정규직 전환이 없는 분리형(separation), 정규직과 직무 및 훈련은 동일하지만 임금이 낮고 정규직 전환이 없는 이중형(two-tier), 정규직보다는 약간 단순한 업무와 정규직에 비해서는 약간 적은 훈련을 제공하고 일부를 정규직으로 전환하는 계절형(seasonal), 정규직과 인사관리가 유사하고 일부를 정규직

으로 전환하는 통합형(integration)의 4가지 유형으로 구분된다.

[그림 V-2] 비정규직 활용유형과 정규직 전환

| 직무구분 | 활용목적                         |                                  |
|------|------------------------------|----------------------------------|
|      | 비용                           | 유연성                              |
| 분리   | 분리형(separation)<br>정규직 전환 없음 | 계절형(seasonal)<br>정규직 전환 약간 있음    |
| 미분리  | 이중형(two-tier)<br>정규직 전환 없음   | 통합형(integration)<br>정규직 전환 많이 있음 |

자료: Lautsch(2002).

### 3) 平野光俊(2010)

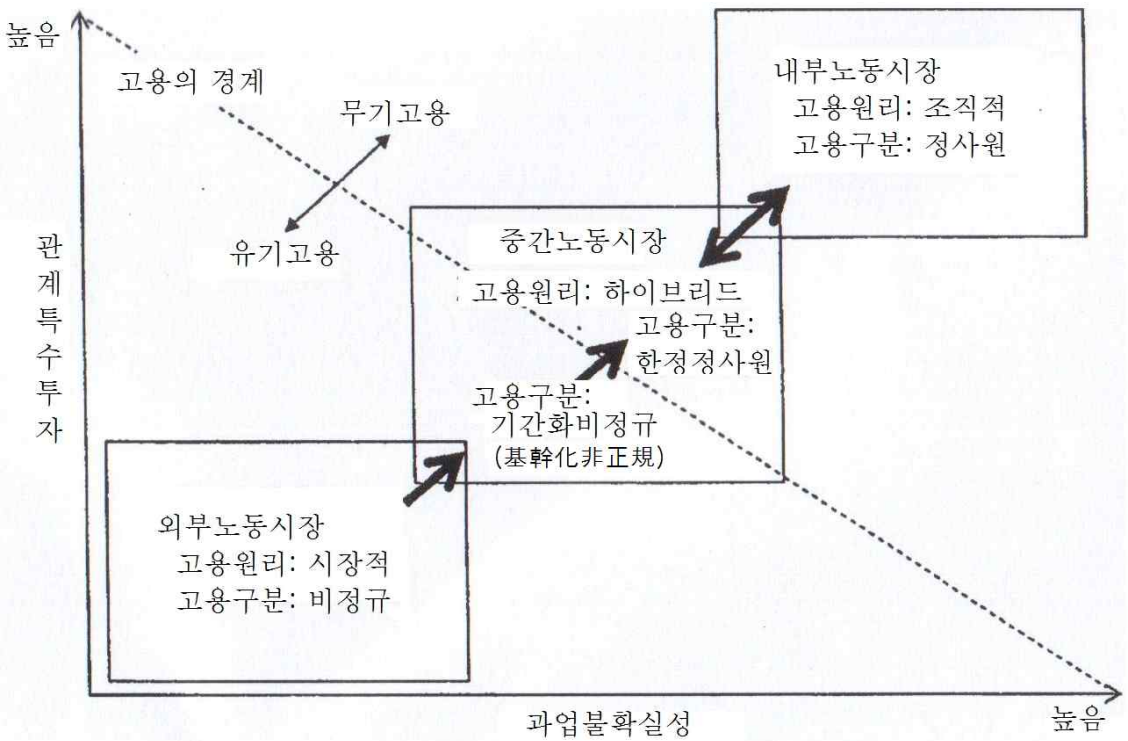
히라노 코베(2010)는 거래비용 이론을 적용하여 외부노동시장, 중간노동시장, 내부노동시장이라는 ‘3층 노동시장’ 모델을 제시하였다. 내부노동시장과 외부노동시장이란 각각 정규직과 비정규직을 의미하는데, 이 모형의 특징은 그 중간형으로서 정규직과 비정규직의 중간형 내지 융합형(하이브리드)으로서 중간노동시장을 제시하고 있다는 점이다. 중간노동시장은 본 연구의 주요 주장인 기업의 선택 내지 제3의 길과 관련해서 중요한 함의를 갖는다. 우리나라의 무기계약직도 중간노동시장 개념에 비추어 살펴볼 필요가 있을 것이다.

히라노 코베가 제시하는 3층 노동시장 모형의 두 차원은 거래비용을 결정하는 ‘자산특유성’과 ‘불확실성’에 근거하고 있다. ‘자산특유성’은 기업특수기능을 그리고 ‘불확실성’은 수행하는 과업의 불확실성을 지칭한다. 기업은 정규직 고용형태로서 고용을 보장함으로써 근로자가 기업특수 기능에 투자하도록 유도하여 홀드업(hold-up) 문제를 해소하고, 기업은 장기고용에 기반을 둔 승진과 승격의 인센티브를 제공함으로써 과업의 불확실성이 높은 상황에서 근로자의 도덕적 해이(moral hazard) 위험을 해소한다는 것이 이 모형의 핵심이다.<sup>72)</sup>

72) 기간화 비정규(基幹化非正規)란 비정규직의 업무내용이나 능력이 정규직에 근접하게 된 경우를 의미한다.



[그림 V-3] 平野光俊의 3층 노동시장



<표 V-1> 3개 노동시장의 비교

|      | 외부노동시장 | 중간노동시장  |           | 내부노동시장 |
|------|--------|---------|-----------|--------|
| 고용원리 | 시장     | 하이브리드   |           | 조직     |
| 고용구분 | 비정규    | 기간화비정규  | 한정정사원     | 정사원    |
| 고용기간 | 단기     | 유기계약 반복 | 무기        | 무기     |
| 고용보장 | 없음     | 약함      | 강함 (조건부*) | 강함     |
| 내부승진 | 없음     | 상한      |           | 있음     |
| 고과승급 | 없음     | 상한      |           | 있음     |
| 구속성  | 낮음     | 중간      |           | 높음     |
| 균형처우 | -      | 적용      | -         | -      |

주: 한정정사원은 근무지나 업무를 고정하기 때문에 사업소가 폐쇄되거나 업무가 없어지면 고용은 보장되지 않는다. 다만 그러한 경우에도 조직이 제안하는 근무지나 업무 변경을 근로자가 수용하면 고용은 계속된다.

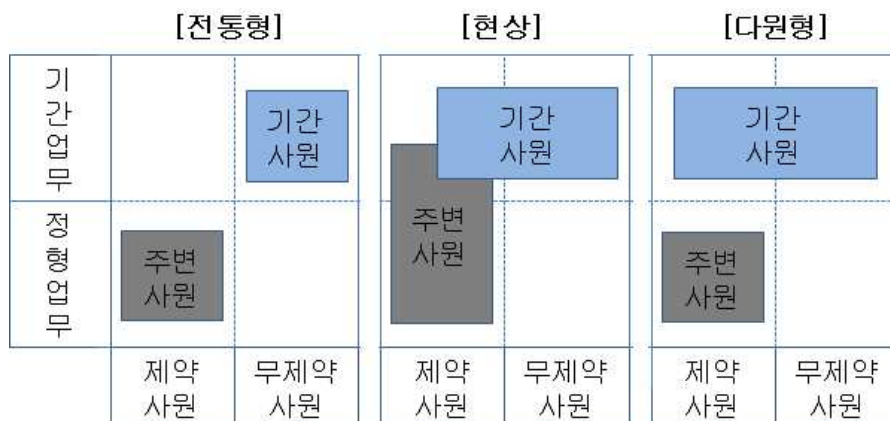
자료: 平野光俊(2010) , 35쪽 수정.

#### 4) 今野浩日郎(2014)

이마노 고이치로(2014)는 인재활용 전략의 유형을 업무와 인원배치의 두 차원으로 구분해서 비정규직과 정규직 사원의 활용방식을 3가지 유형으로 구분하였다. 업무는 기간업무와 정형업무로 구분하는데, 기간업무는 핵심 업무를 그리고 정형업무는 단순한 업무를 지칭하며, 인력은 제약사원(한정사원)과 무제한사원(무한정사원=정규직)을 의미한다.

그에 의하면 전통적인 1국2체제 방식, 즉 정형적인 업무는 제약사원인 비정규직이 담당하고 핵심업무는 기간사원인 정규직이 담당하던 전통형은 두 가지 현상에 의해서 변화를 겪게 된다. 하나는 제약사원인 비정규직이 기간업무를 담당하는 경우와 또 다른 하나는 기간사원이 제약사원화 되는 것이 그것이다. 이러한 두 가지 현상은 전통적인 정규직과 비정규직의 구분을 넘어서는 제3의 길 내지 히라노 코베가 주장하는 중간노동시장의 출현을 의미한다. 또한, 이러한 현상은 한정정사원에는 비정규직에서 정규직으로 전환되는 유형과 정규직의 근무방식 다양화 차원에서 진행되는 두 가지 유형이 있다는 労働政策研究・研修機構(2013)의 지적과 맥락을 같이한다. 이마노 고이치로는 이러한 추세가 지속되면 미래의 고용시스템이 전통적인 정규-비정규직의 구분이 아니라 중간노동시장 내지 제3의 길이 정착되는 다원형으로 변해야 한다고 주장한다.<sup>73)</sup>

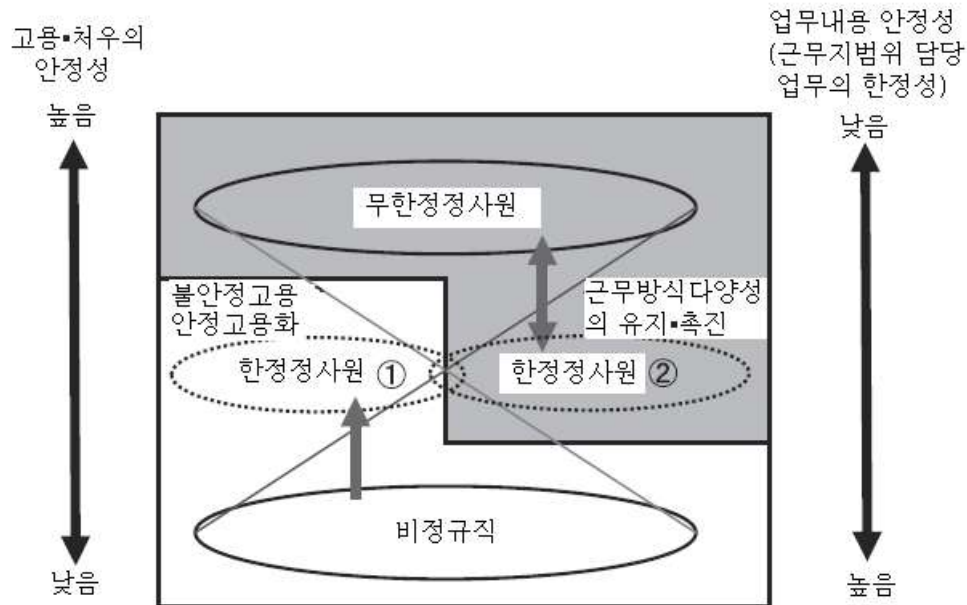
[그림 V-4] 인재활용전략의 3유형



자료: 今野浩日郎(2014).

73) 한정정사원, 제약사원, 다양한 정사원의 정의에서 핵심은 사원구분(고용구분)인데, 사원구분이란 ‘특정한 합리적인 이유에 근거해서 사원들을 복수의 상이한 집단으로 구분하는 것’을 지칭한다. 사원구분에는 고용형태에 따른 구분(정규-비정규), 경력경로 차이에 따른 구분(종합직-일반직), 여타 근무방식(근무지, 직종, 근무시간)에 따른 구분이 있다.

[그림 V-5] 2개의 한정정사원



자료: 勞働政策研究・研修機構, 2013.

### 3. 정규직 전환현황 및 전환방식: 사업체패널조사

여기에서는 한국노동연구원의 ‘사업체패널조사(workplace panel survey)’를 사용해서 기간제 근로자의 정규직 전환 및 전환방식을 분석하기로 한다. 아울러 [기간제 → 정규직] 이외의 다른 제3의 방식(예를 들어 무기계약직 전환)의 현황에 대해서도 살펴본다. 한국노동연구원의 사업체패널조사는 2년 단위로 조사하고 있는데, 조사시점 2년 전의 기간제 일자리가 2년간 어떻게 변화했는지를 조사하고 있어 기간제 일자리의 변동을 기업단위에서 추적할 수 있다. 기간제 일자리의 변동에는 정규직 일자리로의 변동도 포함되어 있고, 정규직으로의 전환에 대해서는 정규직 흡수, 무기계약직, 분리직군 등 전환 방식도 조사하고 있다.

<표 V-2>는 기간제 일자리의 변동을 분석한 것이다. 기간제 일자리의 2년간 상태변화를 살펴보면 기간제 일자리가 유지되는 경우가 가장 많고, 정규직으로 전환되는 경우는 최근 조사에서는 12%~14%대로 나타나는데, 기간제법 제정 이후 감소 추세를 보인다. 기간제 활용 강도는 대략 16%대로 조사시점별 큰 변동이 없다. 풍선효과로 볼 수 있는 기간제 일자리의 간접고용 전환이나 외주화는 매우 낮은 수준으로 나타난다. 기간제 신규채용이나 기간제 일자리의 소멸로 추정되는 수치는

기간별 변동성이 크지만, 그 자세한 내역은 자료 제약으로 인해 추정할 수 없다.

<표 V-2> 기간제 근로자 고용 및 상태 변화

(단위: 명, %, 개소)

|                  |           | 2005년<br>(N=713) | 2007년<br>(N=706) | 2009년<br>(N=674) | 2011년<br>(N=737) |
|------------------|-----------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 조사시점 기간제 인원(a)   |           | 73.9             | 75.9             | 81.4             | 95.4             |
|                  | 기간제 활용강도  | 16.0             | 16.5             | 16.4             | 16.8             |
| 2년간<br>기간제<br>변동 | 기간제 유지    | 35.3             | 37.3             | 53.0             | 53.3             |
|                  | 간접고용전환(b) | 2.3              | 1.3              | 0.7              | 0.6              |
|                  | 외주화(c)    | 0.5              | 1.0              | 0.1              | 0.3              |
|                  | 정규직 전환(d) | 14.1             | 10.1             | 3.3              | 7.5              |
|                  | 전환율(d/a)  | 21.9             | 17.0             | 12.7             | 14.3             |
| 신규채용/소멸(e)       |           | -7.5             | 0.8              | -12.2            | 23.1             |
| 2년후 기간제 인원(f)    |           | 64.4             | 62.7             | 89.6             | 63.9             |

주1) 조사시점 당시 기간제를 고용하고 있으면서 2년후 조사에서 2년전 고용하고 있던 기간제 근로자 변동 상황에 대해서 응답한 사업체가 분석 대상.

주2) 기간제 강도는 전체 근로자에서 기간제가 차지하는 비중(%).

주3) 신규채용/소멸은 [기초 기간제 근로자-2년간 기간제 일자리 변동(b+c+d)-기말 기간제 일자리]로 계산한 수치.

<표 V-3> 정규직 전환 사업장과 미전환 사업장의 추세

(단위: %, 개소)

| 조사시점  | 2년 후 기간제의 정규직 전환 여부 |      | 사례 수 |
|-------|---------------------|------|------|
|       | 전환                  | 미전환  |      |
| 2005년 | 62.0                | 38.0 | 713  |
| 2007년 | 64.4                | 35.6 | 706  |
| 2009년 | 75.8                | 24.2 | 674  |
| 2011년 | 72.2                | 27.8 | 737  |

<표 V-4>는 기간제 활용 동기와 정규직 전환여부의 관계를 분석한 것이며 <표 V-5>는 기간제 활용 주요 직종과 정규직 전환여부의 관계를 분석한 것이다. 기간제 활용 동기 및 활용 주요 직종과 정규직 전환간의 관계를 살펴보면 다음과 같은 경우 차이가 있다.

<표 V-4> 기간제 활용 동기별 2년 후 정규직 전환 여부

(자료: %, 개소)

|        | 2005년 조사 |      | 2007년 조사 |      | 2009년 조사 |      | 2011년 조사 |      |
|--------|----------|------|----------|------|----------|------|----------|------|
|        | 미전환      | 전환   | 미전환      | 전환   | 미전환      | 전환   | 미전환      | 전환   |
| 비용절감   | 25.1     | 29.5 | 16.6     | 14.9 | 17.6     | 14.8 | 17.3     | 11.8 |
| 고용유연성  | 44.3     | 42.4 | 49.3     | 50.4 | 51.2     | 56.8 | 53.9     | 59.1 |
| 일시적수요  | -        | -    | -        | -    | -        | -    | 41.0     | 41.9 |
| 고용조정용이 | -        | -    | -        | -    | -        | -    | 12.9     | 17.2 |
| 업무특성   | 16.5     | 14.8 | 24.8     | 27.4 | 24.9     | 20.4 | 19.5     | 16.7 |
| 정원동결   | 5.9      | 5.9  | 6.2      | 3.6  | 4.5      | 7.4  | 5.1      | 6.4  |
| 기타     | 8.1      | 7.4  | 3.1      | 3.6  | 1.8      | 0.6  | 4.2      | 5.9  |
| 사례수    | 442      | 271  | 452      | 248  | 510      | 162  | 527      | 203  |

주1) 수치는 세로 열(column)에서 차지하는 비중(%)임.

주2) 업무특성은 충원애로, 숙련 필요성, 기피업무를 의미함.

주3) 고용유연성은 2011년 조사부터 일시적 수요와 고용조정 용이로 구분해서 조사.

<표 V-5> 기간제 활용 주요 직종별 2년 후 정규직 전환 여부

(자료: %, 개소)

|         | 2005년 조사 |      | 2007년 조사 |      | 2009년 조사 |      | 2011년 조사 |      |
|---------|----------|------|----------|------|----------|------|----------|------|
|         | 미전환      | 전환   | 미전환      | 전환   | 미전환      | 전환   | 미전환      | 전환   |
| 관리직     | 2.5      | 1.1  | 3.3      | 2.4  | 2.2      | 1.9  | 3.2      | 2.5  |
| 전문직     | 19.2     | 19.9 | 17.5     | 15.7 | 18.0     | 19.1 | 16.9     | 20.7 |
| 사무직     | 25.3     | 24.0 | 26.5     | 25.4 | 23.9     | 27.2 | 24.4     | 31.0 |
| 서비스직    | 8.6      | 11.8 | 9.3      | 12.9 | 9.6      | 9.9  | 11.2     | 11.8 |
| 판매직     | 4.1      | 6.3  | 3.1      | 4.8  | 3.3      | 3.1  | 2.5      | 2.5  |
| 농림어업숙련직 |          |      |          |      | 0.2      | 0.0  | 0.6      | 0.0  |
| 생산직     | 11.5     | 11.8 | 13.9     | 16.9 | 20.8     | 22.8 | 18.6     | 19.2 |
| 단순직     | 28.7     | 25.1 | 26.3     | 21.8 | 22.0     | 16.0 | 22.7     | 12.3 |
| 사례수     | 442      | 271  | 452      | 248  | 510      | 162  | 528      | 203  |

주: 수치는 열(column)에서 차지하는 비중(%)이다.

비용절감 목적으로 활용하는 경우 정규직으로 전환하는 경우가 상대적으로 적다.

고용유연성을 일시적 수요와 고용조정의 용이성으로 구분해서 살펴보면 일시적 수요보다 고용조정이 용이해서 기간제를 활용하는 경우 정규직으로 전환하는 경우가 약간 많다. 업무특성에 따라서도 정규직 전환 여부에 약간의 차이가 나타나지만, 그 자세한 내역은 추정할 수 없다. 기간제를 활용하는 주요 직종이 단순노무직인 경우 정규직 전환이 적다는 특징이 나타나고 있다.

<표 V-6>은 정규직 전환 및 미전환 사유를 분석한 것이다. 아쉽지만 이 설문 항목은 2007년과 2009년에만 조사되었다. 기간제 근로자의 정규직 전환 및 미전환 사유에 대해서 직접 조사한 항목을 살펴보면 전환 사유로는 선별장치로 활용, 업무 특성, 법제도 개편이 유사한 비중을 차지하지만, 미전환 사유로는 낮은 직무가치가 압도적이다. 낮은 직무가치의 설문문항 원문은 “업무 특성상 2년을 주기로 한 비정규 활용이 가능하다고 판단하였기 때문(정규직으로 전환할 만큼 가치 있는 업무가 아니므로)”이다. 응답문항이 다의성을 지닐 수 있다는 점에서 약간의 유보는 필요하지만 이른바 단순 업무이기 때문에 정규직 대신에 기간제를 활용한다는 응답으로 해석할 수 있겠다.

<표 V-6> 정규직 전환 및 미전환 사유

(단위: %, 개소)

|                |             | 2007년 조사 | 2009년 조사 |
|----------------|-------------|----------|----------|
| 기간제 정규직 전환 사유  | 업무특성        | 22.9     | 31.9     |
|                | 선별장치로 활용    | 36.2     | 30.7     |
|                | 법제도 개편      | 30.6     | 27.1     |
|                | 기타          | 10.3     | 10.4     |
|                | N           | 271      | 251      |
| 기간제 정규직 미전환 사유 | 직무 가치가 낮음   | 48.6     | 52.7     |
|                | 인건비 부담      | 20.8     | 16.7     |
|                | 전환대상자 너무 많음 | 5.2      | 7.0      |
|                | 몇 년간 관망     | 8.7      | 10.3     |
|                | 기타          | 16.7     | 13.2     |
|                | N           | 366      | 455      |

주: 업무특성에는 ‘업무의 특성상 비정규직 활용이 비효율적인 것으로 확인되었기 때문’과 ‘업무특성상 해고 또는 외주화가 어려워서’가 포함된다. 기타에는 ‘인력확보애로’, ‘동종 업계가 전환을 추진 중’, ‘기타’가 포함된다.

주: 전환 및 미전환 사유는 2007년 및 2009년 시기만 조사되었다.

<표 V-7>은 정규직 전환이 있었던 경우 정규직 전환방식이 무엇이었는지를 분석한 것이다. 정규직 전환 방식은 정규직 직급 및 임금체계로의 흡수 방식, 은행권에서 많이 활용한 별도의 직군을 신설하여 정규직으로 전환하는 분리직군 방식, 일부 은행에서 활용한 경우처럼 정규직의 가장 하위직급을 신설하여 정규직으로 통합하는 하위직급 신설방식, 임금과 직급체계는 기간제 근로 당시와 거의 변함이 없이 단지 고용계약 기간만 한시 계약직에서 정규직처럼 무기한으로 설정하는 무기계약직 방식이 있다.

정규직 전환방식을 살펴보면 다음과 같은 특성이 나타난다. 압도적으로 많은 방식이 정규직 흡수 방식으로 대략 정규직으로 전환한 사업장의 6할 이상이 이 방식을 활용한 것으로 나타났다. 기간제법 통과 이후에는 무기 계약직이 증가하는 추세를 보이고 있다. 2007년 이후에는 무기계약직 방식이 정규직 흡수방식에 이어서 두 번째로 많이 활용하는 방식으로 부상하는데, 대략 4개 기업 중 1개 정도의 경우로 무기계약직을 활용하고 있는 것으로 나타나고 있다. 정규직 흡수방식을 제외한 나머지 정규직 전환방식들은 이른바 중간노동시장이나 제3의 길과 관련해서 갖는 함의가 클 것이다. 다만 제3의 길과 관련된 정책함의를 도출하기 위해서는 정규직 흡수 이외의 전환 방식의 자세한 내역에 대해서 추후 조사가 이루어질 필요가 있다. 아울러 어떤 조건에서 정규직 흡수방식이나 다른 방식을 취하는지에 대해서도 추후 연구를 통한 정책함의 도출이 필요할 것이다.

<표 V-7> 정규직 전환 사업체의 정규직 전환 방식 추세

| 조사 시점 | 2년 후 정규직 전환방식 |      |            |           |     |     |
|-------|---------------|------|------------|-----------|-----|-----|
|       | 분리직군          | 무기계약 | 하위직급<br>신설 | 정규직<br>흡수 | 기타  | 사례수 |
| 2005년 | 15.1          | 13.3 | 7.4        | 61.6      | 2.6 | 271 |
| 2007년 | 8.8           | 23.1 | 6.0        | 59.8      | 2.4 | 251 |
| 2009년 | 4.9           | 25.2 | 3.7        | 63.8      | 2.5 | 163 |
| 2011년 | 6.8           | 23.4 | 1.5        | 66.8      | 1.5 | 205 |

나아가 기간제 활용 목적별 정규직 전환방식에 차이가 있는지를 살펴보면 인건비 절감보다 고용유연성 목적으로 활용하는 경우에 정규직 전환방식으로서 정규직 흡수 방식을 채택하는 비중이 상대적으로 높게 나타난다. 추후, 무기계약직으로 전환

하는 경우의 전환 후 직무관리, 임금 및 직급체계, 경력개발, 정규직과의 관계 등에 대해 심층적인 연구가 필요할 것으로 보인다.

<표 V-8> 기간제 활용 목적별 전환방식 차이

| 조사시점  | 활용목적  | 2년후 정규직 전환 방식 |          |          |           |     |     |
|-------|-------|---------------|----------|----------|-----------|-----|-----|
|       |       | 분리<br>직군      | 무기<br>계약 | 하위<br>직급 | 정규직<br>흡수 | 기타  | 사례수 |
| 2005년 | 인건비절감 | 20.0          | 15.0     | 6.3      | 55.0      | 3.8 | 80  |
|       | 고용유연성 | 13.9          | 12.2     | 4.3      | 67.8      | 1.7 | 115 |
|       | 업무성격  | 12.5          | 17.5     | 17.5     | 50.0      | 2.5 | 40  |
|       | 정원동결  | 12.5          | 12.5     | 6.3      | 68.8      | 0.0 | 16  |
|       | 기타    | 10.0          | 5.0      | 10.0     | 70.0      | 5.0 | 20  |
| 2007년 | 인건비절감 | 2.7           | 32.4     | 16.2     | 40.5      | 8.1 | 37  |
|       | 고용유연성 | 10.4          | 18.4     | 4.8      | 64.8      | 1.6 | 125 |
|       | 업무성격  | 7.4           | 25.0     | 4.4      | 61.8      | 1.5 | 68  |
|       | 정원동결  | 11.1          | 33.3     | 0.0      | 55.6      | 0.0 | 9   |
|       | 기타    | 11.1          | 11.1     | 0.0      | 77.8      | 0.0 | 9   |
|       | 무응답   | 33.3          | 66.7     | 0.0      | 0.0       | 0.0 | 3   |
| 2009년 | 인건비절감 | 8.3           | 20.8     | 0.0      | 70.8      | 0.0 | 24  |
|       | 고용유연성 | 4.3           | 28.3     | 4.3      | 60.9      | 2.2 | 92  |
|       | 업무성격  | 6.1           | 18.2     | 6.1      | 66.7      | 3.0 | 33  |
|       | 정원동결  | 0.0           | 33.3     | 0.0      | 58.3      | 8.3 | 12  |
|       | 기타    | 0.0           | 0.0      | 0.0      | 100.0     | 0.0 | 1   |
|       | 무응답   | 0.0           | 0.0      | 0.0      | 100.0     | 0.0 | 1   |
| 2011년 | 인건비절감 | 12.5          | 20.8     | 4.2      | 62.5      | 0.0 | 24  |
|       | 고용유연성 | 6.7           | 20.8     | 0.8      | 70.8      | 0.8 | 120 |
|       | 업무성격  | 5.9           | 20.6     | 0.0      | 70.6      | 2.9 | 34  |
|       | 정원동결  | 7.7           | 53.8     | 0.0      | 38.5      | 0.0 | 13  |
|       | 기타    | 0.0           | 25.0     | 8.3      | 58.3      | 8.3 | 12  |
|       | 무응답   | 0.0           | 50.0     | 0.0      | 50.0      | 0.0 | 2   |

주: 셀 안의 수치는 가로(행)에서 차지하는 비중(%)이다.



## 4. 사례연구

동일 산업과 동일 직종에 대해서 다양한 고용형태가 존재한다면 왜 그러한 다양한 고용형태가 존재하는지, 각각의 고용형태는 모두 지속가능한 것인지 아니면 수렴될 운명을 지닌 일시적인 고용형태인지를 살펴볼 필요가 있다. 이 경우 산업과 직종을 통제한 사례조사를 실시하면 산업이나 직종 특유의 속성이 고용형태에 미치는 영향을 배제할 수 있기 때문에, 마치 통제된 현장실험과 같이 고용형태에 대한 기업의 재량적 선택의 효과를 좀 더 엄밀하게 분리해낼 수 있다.

조사대상으로는 유통업종(백화점)의 캐셔 직종을 선정해서, 무기계약직으로 활용하는 사례, 아웃소싱(사내하도급)으로 활용하는 사례, 정규직으로 활용하는 사업체 총 4개를 선정하였다.<sup>74)</sup> 동일업종의 동일직종에 한정할 경우, 지금까지의 이론이나 선행연구 모형에 의하면 최소한 규범적 처방(prescription)은 동일한 고용형태일 것이지만, 이러한 경우에도 다양한 고용형태가 존재할 수 있다면 이는 고용형태 선택지의 가능성 다시 말하면 기업이 고용형태를 선택할 수 있는 재량 영역이 적지 않다는 점을 반증하는 것이다. 예컨대 지금까지 살펴본 비정규직 활용이론이나 비정규직 활용관련 선행연구나 모형에 따르면 백화점의 캐셔 직종은 저숙련(low skill) 단순직종으로 비정규직 또는 외주화가 해당일 것인데, 과연 현실은 어떠한가를 살펴보고 이론과 현실간에 차이가 있다면 이에 대해서 성찰해볼 필요가 있다.

조사대상업체 개요는 <표 V-9>와 같다. A백화점은 지역 시장에서 활동하고 있는 반면, B~D 백화점은 우리나라 백화점 시장 점유율 1위~3위를 차지하고 있는 대표적인 기업의 점포들이다. 4개 유통업체의 캐셔직 고용형태는 정규직, 정규직(무기계약직), 용역으로 모두 다르고 과거 고용형태에서 현재의 고용형태로의 전환 여부나 방식도 점포별로 상이하다는 점에서 흥미롭다. 그리고 이러한 고용형태 및 고용형태 변동의 다양성은 본 연구의 주제인 고용형태에 대한 기업 선택의 중요성과 관련해서도 함의가 크다. 4개 점포의 캐셔직군 고용형태 변화는 정규직을 유지한 A백화점, 기간제에서 무기계약직 방식으로 정규직화한 B백화점, 정규직을 용역으로 전환한 C백화점, 파트타임 정규직을 용역으로 전환한 D백화점이 있는데, 4개 백화점의 전환 전후의 고용형태가 상이하다.

---

74) 백화점의 캐셔 직군을 기간제로 운영하는 경우는 찾아보기 힘들다.

<표 V-9> 조사대상 사업장 개요 및 특징

|             |       | A백화점 | B백화점           | C백화점            | D백화점          |
|-------------|-------|------|----------------|-----------------|---------------|
| 인원          | 정규직   | 420명 | 399명           | 91명             | 91명           |
|             | 기간제   | 11명  | 28명            | 24명             | 36명           |
|             | 사내하도급 | 250명 | 283명           | 324명            | 228명          |
|             | 파견    | 50명  | -              | 24명             | -             |
|             | (캐셔직) | 90명  | 119명           | 44명             | 44명           |
| 대상점포        |       | 대구점  | 부산점            | 대구              | 부천점           |
| 캐셔직<br>고용형태 | 과거    | 정규직  | 기간제            | 정규직<br>(일부 기간제) | 정규직<br>(파트타임) |
|             | 현재    | 정규직  | 정규직<br>(무기계약직) | 용역              | 용역            |

주: A백화점은 대구 소재 점포 2개를 통합한 수치이다.

## 가. A백화점: 정규직 유지

### 1) 회사개요

대구시 중구에 소재하는 백화점으로서 1944년 △△상회로 시작해서, 1969년 백화점을 설립했고, 1993년 △△백화점을 오픈했다. 2013, 2014, 2015년의 회사전체의 매출액은 각각 161,637백만 원, 149,405백만 원, 149,710백만 원, 영업이익은 각각 4,351백만 원, 1,284백만 원, 653백만 원이다. 2016년 7월말 기준 두 점포 합산 전체 근로자 현황은 정규직 420명, 기간제 11명, 사내하도급 250명, 파견 50명으로 구성되어 있다<sup>75)</sup>.

본 연구의 대상인 캐셔(cashier)직종은 정규직으로 총 90명 정도를 차지한다. 기간제 근로자는 자체브랜드 판매 인력에서 활용하는데, 대부분 2년 후 정규직으로 전환하고 있다. 사내하도급은 주차, 미화, 보완, 시설 등을 아웃소싱으로 활용하고 있는데, 2000년 초반부터 현재와 같은 사내하도급 체제를 운영하기 시작했다. 파견은 고객 사무관련(VIP 라운지, 카드데스크), 영업팀, 사무행정업무 등에서 활용하고 있는데, 파견을 활용하는 주 목적은 채용 부담을 줄이기 위한 것이며 1년 6개월 정도 근무하고 나면 대부분 정규직으로 전환시키고 있다. 일종의 선별장치로서 파견

75) A사의 경우 점포가 대구 지역내 2개에 불과하기 때문에 전체 인원을 보고했다.

을 활용하는 경우로 보인다.

## 2) 캐셔직 현황

캐셔직의 업무는 다음과 같다. 백화점에서 캐셔의 업무는 대형마트의 캐셔 업무와는 다르다. 백화점에서는 브랜드별로 PDA를 이용해 계산을 하지만, 카드에러가 발생하거나, 반품하는 경우, 현금결제, 상품권 등 별도의 업무들이 캐셔업무로 분류되어 있는데, 대략 층별로 포스(POS)기계 1대당 2.5명~3명의 캐셔가 배치되어 있다. 캐셔 업무량은 3시 이후, 폐점이후, 주말에 쏠림 현상이 있다. 백화점 캐셔 업무는 점차 줄어드는 업무로서 향후 브랜드별 PDA결제가 중심이 되면서 사라질 직무로 예상하기도 한다. 캐셔 업무가 시간대·요일별로 변동성이 크다는 점을 지적했는데, 업무에 여유가 있는 경우에는 층별 관리자의 지시로 관리자를 보조하는 업무를 수행한다. 이를 통해 업무의 매너리즘도 극복하고 다른 업무관련 지식도 축적할 수 있는데, 이는 캐셔는 캐셔 업무만 담당하고 있는 B사~D사의 캐셔직과는 완전히 다른 업무수행 방식이다.

사무실 조직도는 최상층의 팀장산하에 3명 정도의 층장(floor manager), 그 산하에 서버매니저 격에 해당되는 담당 1~2명, 층별 1명씩의 수불행정직원 계층이 있다. 캐셔 직원은 조직계층에서 가장 하위계층인 수불행정직원과 레벨이 동일한데, 차이는 수불행정직원은 사무실에 근무하고 캐셔 직원은 사무실 외부에서 근무한다는 점이다.

캐셔직의 직급체계는 다음과 같다. 캐셔직은 관리직(사원, 주임, 계장, 대리, 과장, 차장, 부장) 직군과는 다른 일반직 직군으로 분류되며, 직급은 사원-조장-지도-책임의 4직급이 있다. 지도와 책임 직급은 준 관리자 업무를 담당하는데, 층별 서비스 관리, 캐셔 관리, 포스기계 관리 등을 담당하며, 역할은 관리직의 대리급에 해당되며 급여수준은 관리직의 계장급 정도에 해당된다. 현재 두 점포를 합해서 책임은 2명, 지도는 16명, 조장은 30명 정도가 있는 것으로 파악된다.

캐셔직의 임금은 다음과 같다. 일반직은 직급별 호봉제를 갖고 있는데, 초임 시급은 6800원이며, 2년차 연봉은 2천1백~2천 2백만 원 정도에 해당된다. 2년차 관리직의 경우 연봉은 2천9백~3천만 원 수준임을 감안하면 캐셔직의 임금수준은 대졸 관리직과 비교해서 대략 70%정도의 수준이다.

## 3) 현행 시스템의 지속가능성

당사도 2000년 초반에 주차, 미화, 보안, 시설 등의 업무는 아웃소싱으로 전환했지만, 캐셔직에 대해서는 논란 끝에 외주화하지 않기로 결정하였다. 당사가 비핵심 업무를 외주화하면서 캐셔 직군은 외주화하지 않은 이유는 크게 다음과 같이 요약하고 있다.

i) 현금을 다루는 업무를 아웃소싱하는 것에 대한 반대가 있었다. ii) 외주화한 위 업무들은 별정직으로서 관리직과 상대적 거리가 컸지만, 캐셔직은 관리직과 10여 년 간 상호작용하면서 유대감이 형성된 직군이었던 점에 인정(人情)상의 이유로 외주화를 꺼리게 되었다. iii) 지역기업의 특성과 최고경영자의 가치관도 영향을 미쳤다. 평소 ‘내 식구’, ‘점포 안에서 일하는 사람은 내 식구’를 강조하는 최고경영자는 외주화를 자제하는 것이 ‘도리’라는 입장을 취했다고 한다. 별정직군의 업무는 해당 업체의 전문성을 활용한다는 차원에서 외주화하지만 캐셔 직군에 대해서는 다르게 접근해야 한다는 것이다. iv) 신규점포와 구점포의 경우의 차이가 중요하게 작용했다. 당사의 점포는 1969년과 1993년에 개점한 구점포들이다. 즉 구점포의 경우 기존 관리시스템의 전환비용이 또 다른 변수로 작용한다는 것이다. 예를 들어, 신세계를 제외한 다른 백화점들도 ‘관리업무 이외는 외주화’라는 슬로건 하에 최근 5년 이내 개점한 신규점포는 거의 외주화하지만, 구점포는 아직도 직영체제를 유지하는 경우가 관찰된다. v) 기업규모도 변수이다. 통상 기업규모가 증가하면 내부화해서 관리하는 비용이 증가하기 때문에 외주화를 선호할 수 있다.

다른 경우와 달리 당사의 경우 노동조합은 별다른 변수가 되지 않았던 것으로 평가된다. 노동조합은 2000년대 초반 조합내부의 갈등으로 활동이 무력화되었고 현재는 휴면노조 상태이다. 따라서 노동조합은 영향요인이 아니었던 것으로 평가된다.

현 체제의 지속가능성과 관련해서 당사는 캐셔직의 외주화는 생각하지 않고 있다는 점을 명확히 했다. 인건비 경쟁력은 현 시스템의 지속가능성과 관련해서 매우 중요한 요인이지만, 당사는 이와 관련해서 의외로 다음과 같은 점을 지적하고 있다. i) 현재도 외주와 비교해서 직영체제의 인건비가 더 높다고 할 수 없다. 즉 당사의 캐셔직 인건비 수준이 다른 백화점의 외주화된 캐셔직과 비교해서 높지 않다는 점을 지적하고 있다. ii) 향후 최저임금이 상당 수준 인상된다고 가정하고, 따라서 직영이나 외주업체 모두 캐셔 업무에 대해서 최저임금을 지급한다고 가정할 때, 외주업체에 지불하는 수수료 등을 고려하면 직영체제에서 근로자들이 받는 임금수준이 더 높아지고 기업측면에서도 직영이 오히려 인건비 경쟁력이 높아질 수 있을 것이다. 그렇다면 왜 외주화를 하겠는가라고 오히려 반문했다.

## 나. B백화점: 무기계약직

## 1) 회사 개요

1955년 △△백화점을 설립하고, 1963년 S그룹 인수 후 △△△백화점으로 상호를 변경했으며, 1997년 S그룹에서 분리되었고, 2001년 현재의 상호로 변경했다. 서울시 중구의 본점을 비롯해서 총 11개의 점포를 가지고 있으며, 당사의 백화점 시장 점유율은 22%(2016년 1분기 기준)로 업계 3위를 차지하고 있다. 조사 대상점포는 부산시 소재 점포로서 2009년에 개점하였다.

2013, 2014, 2015년의 회사 전체의 매출액은 각각 2,411,637백만 원, 2,492,307백만 원, 2,563,985백만 원, 영업이익은 각각 360,390백만 원, 273,447백만 원, 262,134백만 원이다. 2016년 2월 기준 당 점포의 근로자 현황은 정규직 399명, 기간제 28명, 사내하도급 283명으로 구성되어 있다. 본 연구의 대상인 캐셔 직종은 정규직(무기계 약직)으로서 총 119명이다. 기간제 근로자는 아르바이트 성 근로자로서 담당업무는 사은품 배송, 카드, 설거지 등 단순반복적인 업무로서 굳이 정규직(무기계약직)을 사용할 필요가 없는 업무들이다. 따라서 정규직으로 전환된 사례는 없다. 사내하도급 근로자들은 청소, 경비, 주차, 시설 등의 업무를 담당하고 있다. 현재와 같은 사내하도급은 2009년 개점 당시부터 운영하기 시작했다.

## 2) 캐셔직 현황

캐셔직의 업무는 다음과 같다. 캐셔의 업무는 식품관의 경우 마트의 캐셔와 같은 업무를 담당하고 있으며 그 외는 층별 포스(POS) 기계에 배치되어 근무하는데, 매점에서 PDA로 결제할 수 없는 경우에 결제 업무를 수행한다. 예를 들어 PDA로 결제가 안 되는 경우, 복잡한 결제, 환불, 기타 매장에서 처리할 수 없는 결제 업무를 담당한다. 인원은 포스기계 1대당 2.5명이 배치되어 있다. 주 40시간 근무 및 연월차까지 여유율을 감안한 최적의 인원이 포스 기계 1대당 2.5명이라는 것이다. 캐셔 업무를 수행하다가 업무가 한산한 경우 등에 다른 업무를 지원하거나 응원하는 일은 없는 것으로 나타났다. 업무가 바쁘지 않으면 휴식을 취하지 관리업무를 보조한다든지 등의 유연한 업무할당은 이루어지지 않는다는 점에서 A 백화점과는 인력 운영체계가 다르다.

캐셔직의 조직체계는 다음과 같다. 보고체계는 캐셔 → PSV(POS Supervisor) → 캐셔매니저 → 경리과장 → 지원팀장으로 이루어져 있다. 캐셔가 119명 정도이며 PSV는 3명인데 캐셔에 대한 작업 지시권은 있지만 인사평가권은 없다. 캐셔 매니

저는 1명 있으며 캐셔 관리와 인사평가를 담당하는데, 캐셔 매니저의 관리직내부에서의 직급은 B4 정도에 해당된다.

캐셔직의 직급체계는 다음과 같다. 캐셔는 별도의 직군으로 구성되어 있다. 당사의 직군 구성은 관리직군에 해당되는 공통직, 전문직Ⅰ, 전문직Ⅱ로 구분되는데, 캐셔는 전문직Ⅱ 직군에 소속된다. 공통직의 직급은 B4~B1, 임원으로 구성되는데, B4~B1은 과거 사원~수석부장까지의 6직급이 4직급으로 통폐합된 것이며, 공통직 인원은 총 74명이다. 전문직Ⅰ 직군은 VIP 라운지, 안내데스크, 광고담당 등의 업무를 수행하고 있으며 인원은 총 121명인데, 별도의 직급은 없지만 업무의 난이도에 따른 임금등급이 G1~G10까지 10개 등급으로 구분되어 있다. 이들은 주로 고졸이나 전문대졸 여성들로서 연봉은 평균 3천만원 정도 받고 있는데, 캐셔직군보다 약간 스킬이 높은 직군으로 보면 된다. 캐셔가 속한 직군은 전문직Ⅱ 직군인데 캐셔와 식품진열 및 판매직을 포함해서 총 200명으로 구성되어 있다. 별도의 직급체계가 없으며, 전문직Ⅰ 직군과 달리 임금등급도 없는데, 그 이유는 캐셔직은 업무가 전문직Ⅰ 직군에 비해 단순하기 때문이다<sup>76)</sup>.

캐셔직의 임금은 다음과 같다. 임금은 단일 임금시스템이며 따라서 매년 베이스업만 있다. 근속에 따른 보상으로 근속수당이 지급되는데 예를 들면 5년차에 5만원이 지급된다. 기본급은 정액급으로 동일하지만, 평가에 따라 기본급의 일정비율을 가감해서 지급하고 있다. 4단계 평가점수별 기본급의 +10%, +5%, 기준, -5%가 차등 지급되고 있다. 임금항목 명칭을 무시하고 월 정액급을 계산하면 140만 원 정도이며, 여기에 1월과 7월의 성과급(경영성과배분), 연간 기본급의 200%가 지급되는 명절상여와 직무수당 등을 합하면 2년차 캐셔직의 연봉수준은 1900만~2000만 원 정도가 된다. 참고로 관리직 2년차의 연봉수준은 4천4백만 원 정도이다. 캐셔직은 임금수준에 대해서는 불만이 많지만, 구매금액의 최대 20%까지 사원할인 혜택을 제공하고, 의료비 실비지원, 학자금 지원 등 복리후생에 대해서는 만족수준이 높은 것으로 평가한다.

### 3) 현행 시스템의 지속가능성

당사는 비정규직법이 시행된 2007년에 그 동안 비정규직(파트타임 기간제)으로

---

76) 식품진열 및 판매직은 2013년에 용역에서 무기계약직으로 전환되었다. 급여는 수평이동이 원칙이었지만 결과적으로 인상되었고, 직급은 부여하지 않았으며 직군은 캐셔직이 속한 전문직Ⅱ에 소속되었다. 식품진열 및 판매직의 보고라인은 세일즈 매니저 → 영업팀장이다. 당시 전환 배경은 이마트 사건이 사회문제화 되면서 회사측에서 선제 대응하는 차원에서 이루어졌다고 한다.

운영되던 캐셔직군을 무기계약직으로 전환시켰다.<sup>77)</sup> 당사는 왜 캐셔직을 아웃소싱하지 않고 무기계약직으로 전환했는가? 그 이유에 대해서는 응답자는 전적으로 ‘오너의 신념’으로 설명했다. 이와 관련된 에피소드로서 VIP 라운지 업무는 고객응대시의 감정노동 등으로 인해 퇴사율이 너무 높아 도급을 활용하자는 실무진의 검토 의견이 있었는데, 이 제안을 오너가 일축한 사실이 있었다고 한다.

당사는 현재까지도 노동조합이 없기 때문에 노동조합이 설명 변수는 아니다. 어떻게 현행체제가 지속가능한가와 관련해서는 다음과 같은 설명들이 있다. i) 직원들의 회사에 대한 충성심이 높아지고 이는 어떤 식으로든 경영에 긍정적 영향을 미칠 것으로 추정된다. ii) 다른 방식으로 비용절감 노력을 기울이고 있다. 예를 들어 신규로 개점한 점포의 경우 가능한 매장에서 PDA를 통한 결재를 최대화함으로써 캐셔직무를 최소로 줄이고, 관리업무를 합리화함으로써 (관리직 포스트를)?? 줄이는 등 다양한 방법으로 비용절감 노력을 기울여왔다. iii) 실제로 무기계약직으로의 전환은 추가적 비용부담을 최소화하였을 것으로 추정된다. 즉 당시 무기계약직(전문직Ⅱ)으로 전환했지만, 승진사다리도 없으며 임금도 호봉이 없는 정액급으로 비정규직 임금수준으로부터의 수평 이동이 원칙이었다고 본다면, 기업측으로서는 복리후생 비용 추가 부담 이외에는 커다란 경제적 부담이 없었던 것이다. 이는 당시 무기계약직의 개념은 근로조건은 비정규직 수준을 그대로 유지하되 무기계약으로 전환함으로써 고용불안을 해소하려는 것이었다는 점과도 맥락을 같이한다. iv) 인건비 경쟁력과 관련해서 회사의 실무자선에서 현 시스템과 외주화의 비용을 비교해보았다고 한다. 최저임금을 지급하면서 캐셔직을 아웃소싱한다고 가정하고 현재의 시스템과 인건비 수준을 비교해본 결과 현재의 시스템이 대략 1인당 연간 9백만~1천만 원 정도 더 소요되는 것으로 추정되었다고 한다. 다만 추정의 엄밀성에는 의문이 제기될 수 있다. 가장 보수적으로 추정하면 캐셔직을 아웃소싱한 C백화점의 캐셔 2년차 연봉총액은 1800만 원 이상인데, B백화점이 복리후생비를 포함해서 추정한 캐셔직 인당 연간 인건비는 2천3백만 원 정도이므로 대략 5백만 원 정도의 차이가 난다고 볼 수 있다. v) 캐셔직군은 고숙련 직무도 아니며 회사 경영에 큰 영향을 미치는 중요한 직무가 아니기 때문에 경영에 미치는 영향이 크지 않다.

여하튼 B백화점은 현재의 무기계약직 시스템을 유지할 것으로 예상하고 있으며, 2013년의 식품진열 및 판매직 정규직화 등을 감안하면 오히려 현재와 같은 내부화 시스템이 더 강화될 것이라고 전망하기도 했다. 향후 노동시장 전체의 방향과 관련

---

77) 당시 이랜드와 C사는 기간제 캐셔직을 용역으로 전환한 대표적인 사례인 반면 B사는 무기계약직으로 전환한 대표적인 사례이다.

해서, 예를 들어 최저임금이 최저임금 1만원과 같이 대폭 인상된다면 (그리고 정규직이나 비정규직 모두 최저임금을 지급한다고 가정하면) 굳이 아웃소싱이나 비정규직을 활용할 인센티브는 줄어들 것이라고 전망하기도 했다.

## 다. C백화점: 아웃소싱

### 1) 회사 개요

C백화점은 1971년 △△△△△△(주) 설립했고, 1985년 △△△△ 점포를 개점했다. 2016년 1분기 기준 시장점유율은 D사의 49%에 이어 29%로 업계 2위를 차지하고 있다. 점포는 △△△동의 본점을 포함 전국 총 16개인데, 조사대상 사업장은 대구 소재 점포로서 2011년에 개점하였다. 2013, 2014, 2015년의 회사 전체의 매출액은 각각 1,126,787백만 원, 1,121,050백만 원, 1,216,059백만 원, 영업이익은 각각 393,231백만 원, 363,655백만 원, 362,826백만 원이다.

2016년 2월 기준 당 점포의 근로자 현황은 정규직 91명, 기간제 24명, 사내하도급 324명, 파견 24명으로 구성되어 있다. 정규직 91명 중에는 무기계약직인 전문직군이 있는데, 이들은 캐셔직 보다는 약간 스킬이 높고 학력도 초대졸 수준이며, 이들에 대해서는 몇 개의 승진 사다리도 제공하고 있다. 본 연구의 대상인 캐셔 직종은 사내하도급 근로자로 총 44명이다. 기간제 근로자는 단기 아르바이트성 근로자로서 담당업무는 사은데스크, 카드, 헬스키퍼, 이벤트 보조, 창고관리나 저장 관련 업무이며, 정규직으로 전환된 사례는 없다. 캐셔직 이외의 사내하도급 근로자들은 청소, 경비, 주차, 시설 등의 업무를 담당하고 있다. 현재와 같은 사내하도급은 2011년 개점 당시부터 운영하기 시작했다.

### 2) 캐셔직 현황

캐셔직의 업무는 다음과 같다. 백화점의 캐셔업무로서 식품관의 경우는 마트와 같은 캐셔 업무이지만, 푸드코트(food court)의 캐셔업무는 다르고 나머지는 총별 1~2대씩의 P-POS(post-POS)에 기계당 2~3명이 근무하고 있다. 업무는 매장에서 처리하지 못한 계산 업무이다.

캐셔직의 보고체계는 다음과 같다. 캐셔직은 아웃소싱 업체 소속으로서, 업체 현장관리자의 작업지시에 따른다.

캐셔직은 △△사내하도급 소속근로자로서 총 44명으로 구성되는데, 44명 중 33명



은 용역업체의 무기계약직이며 11명은 1년 단위 기간제 근로자이다. 당사 대졸 사원 정규직의 직급체계는 4급 주임 - 대리 - 과장 - 차장 - 부장대리 - 부장이며, 과거 캐셔직은 4급 주임의 하위 직급인 5급 및 6급 사원이었다. 외주화되기 이전에는 캐셔직에도 캐셔 출신이 현장관리자 역할을 수행하는 조장제도가 있었다.

캐셔직의 연봉은 기본급은 1400만원대, 상여금과 제수당을 포함하면 총 연봉은 1800만원대로 추정된다. 참고로 C백화점 관리직 2년차의 연봉수준은 4천6백만원 수준이다.

### 3) 현행 시스템의 지속가능성

C백화점은 2007년 비정규직법 시행 이후 캐셔업무를 용역으로 외주화한 대표적인 사례이다. 보다 정확하게는 당시 캐셔업무는 정규직 500여명과 비정규직(기간제) 100여명이 혼재해서 업무를 수행하고 있었는데, 정규직 캐셔에 대해서는 명예 퇴직을 하거나 이를 수락하지 않을 경우 다른 직군으로 전환한다는 조건으로 비정규직 캐셔 업무를 용역으로 전환하는데 노사가 합의했었다. 참고로 당사는 민주노동당 산하 사업장이다.

당시 캐셔업무에 대해서는 직무가치에 비해서 높은 임금수준이 문제라는 지적이 많았다고 한다. 예를 들어 고졸여성 캐셔가 근속년수가 10년 정도면 연봉수준이 4천만 원 정도로 대졸신입사원의 연봉인 3천만 원을 훌쩍 넘기곤 했다는 것이다. 이러한 문제점이 캐셔직을 아웃소싱으로 전환하게 된 중요한 원인이었다고 한다.

만일 현재 용역으로 전환된 캐셔직군을 다시 정규직화 해야 한다면 어떤 조건이 충족되어야 하는지 또는 문제점은 무엇인지의 질문에 응답자는 다음과 같이 답했다. i) 고용은 정규직화하더라도 임금은 용역업체에서 받는 임금수준이 그대로 적용되어야 한다. 용역업체로 전환한 이유도 직무가치에 비해서 임금이 높았기 때문에 용역을 통해서 이를 조정했던 것이다. ii) 임금은 용역 당시 수준을 적용하더라도 복리후생 비용의 증가 그리고 제반 관리비용의 증가라는 문제는 여전히 남는다. 회사 측의 비용부담은 증가한다는 것이다. iii) 노동조합과의 합의 문제가 있다.

## 라. D백화점: 아웃소싱

### 1) 회사 개요

D사는 1979년 본점 개점했다. 2016년 1분기 기준 시장점유율은 49%로 업계 1위

를 차지하고 있다. 점포는 전국 총 34개이며, 조사대상 사업장은 부천 소재 점포로서 2002년에 기존 유통업체를 인수하면서 개점하였다.

2013, 2014, 2015년의 회사 백화점 사업부문 전체의 매출액은 각각 8,172,110백만 원, 8,043,745백만 원, 8,032,532백만 원, 영업이익은 각각 698,694백만 원, 602,558백만 원, 513,129백만 원이다 2016년 2월 기준으로 당 점포의 근로자 현황은 정규직 91명, 기간제 36명, 사내하도급 228명으로 구성되어 있다.

본 연구의 대상인 캐셔 직종은 그 이전에는 파트타임(part-time) 직군이었다가 2015년에 사내하도급으로 전환된 총 44명으로 구성되어 있다. 기간제 근로자에는 사은행사장 업무, 문서나 우편수발 등 단순업무를 담당하는 파트타임이나 단기 아르바이트 근로자들이 포함되어 있으며 정규직으로 전환하는 케이스는 없다. 사내하도급 근로자는 228명인데 청소, 경비, 주차, 시설, 사무보조 등의 업무를 담당하고 있다.

## 2) 캐셔직 현황

캐셔직의 업무는 다음과 같다. 캐셔는 POS 기계에 배치되어 계산 업무를 담당하는데, 다른 백화점과 업무는 동일하며 2002년 인수 당시부터 파트타임으로 근무하고 있었다. 층당 POS기계 1대가 배치되어 있으며 기계당 2~3명의 캐셔가 배치되어 있다. 업무량의 변동에 따라 업무가 없는 경우에도 다른 업무를 보조하는 경우는 과거부터 없었으며 캐셔 업무만 전담하고 있다. 파트타임 근무는 식사시간을 제외하면 근무시간이 7시간이다.

캐셔직의 보고체계는 다음과 같다. 직영 근로자의 직급체계는 사원, 대리, 과장, 차장, 부장이며, 직책은 파트리더, 팀장, 점장으로 구성되어 있다. 전환이전의 경우 영업지원팀의 팀장이 캐셔를 관리하고 있었으며 각 층별 팀장(floor manager)이 중간 관리자적인 역할을 수행하고 있었는데, 용역으로 전환한 이후에는 일상적인 현장관리 업무는 캐셔직에서 선출된 조장이 담당하고 있으며 조장은 용역업체의 관리자에게 보고하는 체계를 갖고 있다.

캐셔직의 직급과 관련해서 캐셔직은 전환이전에도 승진 사다리가 없었으며, 사내하도급으로 전환된 이후에도 직급체계는 변화가 없었다. 다만 캐셔와 용역업체 관리자 사이에 일상적인 현장관리 업무를 담당하는 조장제도가 용역으로 전환되면서 새로 생겨났다.

2년차 캐셔직의 연봉은 전환이전 기준으로 월 2백만 원, 연봉환산 시 2400만원 정도였으며, 전환이후에도 임금은 변화가 없었다. 참고로 △△백화점 대졸 신입사

원 초임의 연봉이 성과급을 제외하고 4800만원 수준이기 때문에 2년차 대졸사원의 연봉은 4800만원을 초과하는 것으로 추정할 수 있다.

### 3) 현행 시스템의 지속가능성

당 점포는 2002년 기존 유통업체를 인수할 당시부터 캐셔직은 파트타임 직군이었으며 2015년까지 그러한 시스템을 유지하다가 2015년에 △△백화점 점포 중에는 거의 마지막으로 캐셔직을 용역으로 전환한 경우이다. 전환의 배경과 관련해서 당 백화점 전국 점포 중 몇 개 점포만 캐셔직을 파트타임으로 운영하고 나머지는 전부 용역으로 전환하고 있었으며, 당 점포도 관리상의 이점을 이유로 용역으로 전환하였다고 한다. 용역업체의 선정 등 전환의 구체적인 절차는 본사 차원에서 진행되었다.

당시 용역으로 전환되면서 근로조건 변화는 없었다. 캐셔의 경우에도 관리 주체만 백화점에서 용역업체로 바뀌었을 뿐 나머지는 변화가 없었기 때문에 전원이 용역업체 전환을 받아들였다고 한다. 즉 본인이 희망할 경우 퇴사하거나 다른 직군으로 전환할 수 있는 기회를 부여했지만, 당 점포의 경우 전원이 캐셔직을 유지하면서 용역업체로 소속을 변경하였으며, 그 과정에서 불만이나 이의제기가 없었고 노동조합도 동의했다고 한다.

전환동기와 관련해서 캐셔직을 용역으로 전환할 경우 어떤 관리비용의 감소가 있었는지에 대해, 백화점 조직의 효율화를 위한 조직개편에 따라 관리자 업무 부담이 증가한 상태에서 캐셔관리 업무의 외주화는 관리자 업무 부담을 경감시켰다는 점을 강조하였다. 즉 과거에는 점장 산하에 4개의 중간관리 계층이 있었지만 업무 효율화를 위한 조직개편으로 점장 산하에 팀장과 파트리더로 조직이 플랫폼(flat) 되었기 때문에 관리업무 부담이 매우 증가한 상태였다고 한다. 용역으로 전환한 이후에는 업체의 해당분야 전문성을 활용할 수 있고 평가와 계약을 연계시킬 수 있기 때문에 회사측은 ‘대체로 만족한다.’라고 평가했다.

### 마. 사례연구의 요약

4개 백화점의 캐셔직군 고용형태에 대한 사례연구 결과를 요약하면 <표 V-10>과 같은데, 몇 가지 발견 사항들을 정리하면 다음과 같다..

1) 사례연구로부터 도출할 수 있는 가장 큰 함의는 동일 산업 동일 직종에서도 ‘현재까지는’ 지속가능하고 다양한 고용형태 선택지가 존재한다는 점이다. 앞서 살

폐본 비정규직 활용 관련 이론이나 선행연구에 의하면 동일 산업 동일 직종의 경우에 이상적인 고용형태는 동일하지만, 사례연구 결과는 이론적 예측과 달리 상이한 고용형태들이 공존하고 있다. 즉 사례 연구의 결과는 기업이 선택할 수 있는 다양한 고용형태의 선택 폭이 적지 않다는 점을 보여준다. 다른 산업 및 직종에 일반화하더라도 특정 고용형태만이 유일한 최선이나 최적이지 아니라 지속가능하고 다양한 선택지들이 존재할 수 있다는 명제가 성립할 수 있을 것이다.

2) 동일 산업 동일 직종에서도 고용형태의 다양한 선택지가 존재하기 위해서는 우선 인건비 차이가 크지 않아야 한다. <표 V-10>에서와 같이 고용형태는 달라도 캐셔직의 인건비 차이는 고용형태별로 그다지 크지 않다. 비정규직 관련 이론이나 최근 경영의 모토에서 제안하는 ‘아웃소싱’ 이외의 다른 고용형태를 선택하더라도 인건비 차이가 별로 크지 않다면 본 연구의 정규직이나 무기계약직처럼 기업은 다른 고용형태를 선택할 가능성이 높아질 것으로 예측할 수 있다. 이런 차원에서 본다면 무기계약직 방식의 중간노동시장 내지 제3의 고용형태는 해당 직종의 임금수준이 기업 횡단적으로 형성되어 있는 경우에 도입되고 생존할 가능성이 높다고도 예측할 수 있을 것이다.

3) 2)와 유사한 맥락에서 현장 실무자들은 최저임금을 충분한 수준으로 인상하면 기업들이 용역이나 비정규직을 활용할 인센티브가 줄어들 것이라고 주장하였다. 단, 정규직이나 비정규직이 해당 직군에 모두 최저임금을 적용한다는 것을 전제할 경우이다. 이러한 논리가 타당한가? 최저임금의 ‘충분한 인상’이 비정규직 활용 인센티브를 줄이는 것이 아니라 특정 직종(=직무집합)별 임금수준이 기업횡단적으로 결정되는 것이 더 정확한 해답이 아닌가? 물론 최저임금이 기업횡단적이고 전국적인 단일 임금기준임은 사실이지만, 최저임금이 아니더라도 기업횡단적인 임금수준이 형성된다면 유사한 효과를 가져올 수 있을 것이다. 예를 들어 캐셔의 임금수준이 기업횡단적으로 결정된다면, 그리고 고용유연성이나 내부 관료제비용 및 정치비용이 부재한다고 가정한다면, 수수료를 지급하면서까지 그리고 사회의 따가운 눈초리를 받으면서까지 비정규직을 활용할 인센티브는 줄어들 수 있을 것이다.

4) 다른 경우에 일반화할 수 있을지 여부는 유보하더라도 4개 백화점에서 관찰되는 흥미 있는 사실은 캐셔직을 정규직으로 두고 있는 A백화점의 경우 캐셔직과 관리직의 상대적 임금격차가 가장 적다는 점이다. 이는 두 가지로 해석 가능할 것이다. i) 직무의 시장 가격이 제대로 책정되었기 때문이다. ii) 고용형태의 이면에 노동자간 임금자원 재분배의 문제가 존재할 수 있다. i)과 ii)의 해석 중 어느 해석이 타당한가를 확인하기 위해서는 캐셔 직무와 관리업무를 담당하는 정규직 근로자의 직무의 상대적 가치 차이만큼 임금 차이가 존재하는가를 판정해야할 것이

다. 또 하나 흥미 있는 사실은 캐셔가 정규직인 A사의 경우 캐셔의 직무범위가 가장 넓다는 점이다. A사는 다른 백화점과 달리 캐셔는 캐셔업무만이 아니라 관리업무를 보조하고 있고, 제한된 범위이지만 승진사다리도 존재한다. A사의 캐셔직무는 직무충실화(job enrichment) 정도가 가장 높다.

5) 사례조사로부터 한발 물러나 고찰해보면 정규직과 비정규직의 중간형으로서 한국에서 가장 잘 알려진 무기계약직의 경우 논점은 과연 이 고용형태가 안정적인가 아니면 정치적 이유 등 다른 요인들에 의해서 정규직으로 통합되어가는 과도기적인 고용형태에 불과한가이다. 이 문제는 정규직과 무기계약직의 차등 관리에 대한 수용성 내지 합당한 차등과 관련된 것이라는 점에서 4)번과 밀접한 관련이 있다. 정규직과 무기계약직이 수행하는 ‘일’의 가치나 조직에 대한 ‘공헌도’의 차이에 상응하는 정도의 처우 차이가 있고, 이러한 처우차이를 사회적으로 수용한다면 무기계약직은 제3의 안정적인 고용형태가 될 수 있을 것으로 예측할 수 있다. 만일 이러한 조건이 충족되지 않는다면 무기계약직은 불안정한 형태로서 노사 분쟁의 또 다른 이슈가 될 가능성이 높다.

<표 V-10> 캐셔직 고용형태별 사례조사 요약

|             | A백화점                             | B백화점                         | C백화점                 | D백화점                  |
|-------------|----------------------------------|------------------------------|----------------------|-----------------------|
| 고용형태        | 정규직                              | 무기계약직                        | 용역                   | 용역                    |
| 전환이전        | 정규직                              | 기간제                          | 기간제                  | 파트타임(정규직)             |
| 직무          | 계산업무 +<br>관리업무 지원                | 계산업무                         | 계산업무                 | 계산업무                  |
| 직군          | 별도(일반직)                          | 별도(전문직Ⅱ)                     | 없음                   | 없음                    |
| 직급          | 4단계 직급                           | 없음                           | 없음                   | 없음                    |
| 연봉<br>(2년차) | 2100만원~2200만원<br>(관리:2900~3000만) | 1900만원~2000만원<br>(관리:4천4백만원) | 1800만원<br>(관리:4천6백만) | 2400만원<br>(관리:4천8백이상) |
| 호봉제         | 있음                               | 없음                           | 없음                   | 없음                    |

## 5. 요약 및 함의

### 가. 연구의 요약

비정규직 활용이나 고용 외부화에 대한 거대 이론들은 고용외부화는 글로벌 트랜

드임을 시사하지만, 기업수준의 고용형태 선택이나 현실 고용형태에 기반을 둔 연구모형들에 의하면 정규직과 비정규직 사이에 양자의 융합이나 양자의 중간형이 존재할 수 있음을 시사한다.

대표성 있는 사업체 고용관리 조사 자료인 사업체패널조사에 의하면 기간제를 정규직으로 전환할 때 기업이 선택하는 전환유형의 약 1/4정도는 무기계약직 방식인 것으로 나타났고 이 방식의 선택은 기간제법 통과 이후 증가했는데, 무기계약직은 정규직과 비정규직의 중간형의 한국적 대명사라는 점에서 의미가 크다.

기업이 고용형태를 선택할 수 있는 재량영역은 어느 정도인가를 살펴보기 위해 4개 백화점의 캐셔직종 고용형태 현황 및 변화를 비교한 결과 4개 백화점의 캐셔직종 고용형태 변환은 각각 상이했고 현재의 고용형태도 정규직, 무기계약직, 용역으로 상이하게 나타나, 기업의 고용형태 선택 여지가 적지 않음을 시사하고 있다. 그리고 캐셔직군 고용형태의 다양성은 고용형태별 인건비 차이가 크지 않은 것이 1차적인 이유로 추정되었다.

## 나. 정책적 함의

거대 이론이 예측하는 비즈니스 조직방식의 변화에 따른 고용외부화라는 글로벌 트렌드를 정면으로 거슬러 비정규직이나 아웃소싱을 규제하는 것은, 가능성 여부를 떠나 현명한 정책이 아니겠지만, 그러한 글로벌 트렌드 속에서도 고용형태를 선택할 수 있는 여지들은 존재하고 지속가능한 다양한 고용형태들이 존재할 수 있다는 점을 간과하는 것도 지혜로운 대응은 아닐 것이다.

따라서 정규직이나 아니면 비정규직(아웃소싱 포함)인가의 이분법적인 사고나 선택이 아니라 그 융합형 내지 중간형의 고용형태가 출현하고 있고 또 출현할 수 있다는 점에 주목할 필요가 있다. 왜냐하면 중간형의 고용형태는 현재 우리나라의 과도한 비정규직 비중과 이와 밀접하게 연관된 고용 및 소득 양극화 문제를 완화하는데 유용한 수단이 될 수 있기 때문이다.

정책과제는 이러한 중간형의 고용형태는 어떤 조건에서 출현하고 얼마나 지속가능한 것인가를 살펴보고, 역으로 지속가능하고 사회적 수용성이 높은 중간형의 고용형태를 어떻게 설계할 것인가를 고민하는 것이다. 지속가능한 고용형태가 되기 위한 조건은 우선 ‘정규직-중간형(예: 무기계약직)-비정규직’간 임금차등이, 담당하는 직무가치나 조직에 대한 공헌차이를 적절하게 반영하는 것인지가 될 것이다.

중간형 고용형태에 대한 일본의 논의를 살펴보면, 일본은 ‘고용’측면을 강조하고 해고규제 완화와 연계되어 논의되고 있다는 점에 주목할 필요가 있다. 즉 일본에서

는 중간형의 하위 유형인 ‘한정 정사원’의 한정 요건이 충족되지 않을 경우 고용도 보장되지 않을 수 있다는 점에서 해고규제 완화와 연계되어 논의되고 있다. 한국의 경우 고용은 보장하되 임금 및 처우는 중간형 내지 비정규직에 더 가까운 무기계약직이 비정규직과 정규직 사이 중간형의 지배적인 유형이지만, 고용보장의 조건성을 강화하되 임금 및 처우는 상대적으로 정규직에 가까운 중간형 고용형태 유형의 가능성에 대해서도 고려해볼 필요가 있다. 즉 고용보장과 근로조건을 양대 축으로 한 다양한 고용형태의 가능성에 대해서도 세심하게 살펴볼 필요가 있을 것이다.

## VI. 비정규직의 법적 쟁점과 정책과제

### 1. 고용 및 취업형태의 다양화 및 쟁점별 정책과제의 구별 필요성

노동법은 근로자를 적용대상으로 하는 법이다. 노동법이 법질서를 구성하는 분과 법학으로 발전하고 학문적으로도 독립된 영역으로 확립된 시점부터 시민법에서는 전형계약의 하나로 고용계약(Dienstvertrag)을 명시적으로 규정하였고 이 고용계약의 당사자 일방을 노무자(Dienstnehmer)라고 부르며 일정한 보호를 행하고자 하였다.<sup>78)</sup> 그렇지만 우리 민법전은 노무자에 대한 특별한 보호를 포함하지 않은 채 그 역할과 책임을 근로기준법에 맡기는 방식을 취하였다.<sup>79)</sup> 즉, 근로기준법의 근로계약에 관한 장은 민법전의 고용계약에 대한 특별법 및 특별규정으로서 사실상 민법전의 고용계약을 대체하고 있다. 이러한 의미에서 근로기준법상의 근로자 정의는 근로계약 당사자로서의 근로자를 의미하며 동시에 민법전의 고용계약상 노무자와 동일한 계약관계를 구성하는 당사자라고 할 수 있다.<sup>80)</sup>

근로계약의 당사자인 근로기준법상 근로자에 대해서 우리 노동법은 기본적으로 동일한 법적 보호(해고의 제한, 근로시간·휴식 등 기본적 근로조건의 보장, 최저임금 등 임금보호, 재해보상 등 사회보험제도의 적용, 단결권 등 협약자치의 인정 등)를 제공한다. 그렇지만 근로계약 당사자인 근로자들의 계약조건(시간, 기간, 장소, 노무제공의 대상 및 내용 등)에 따라 같은 근로자라 하더라도 구체적인 근로제공의 실태는 다양화되고 그에 따라 적용되는 노동법도 달라지게 된다. 즉, 구체적인 고용형태에 따라 노동법 적용의 차별화가 이뤄지고 있다.

78) 독일 민법전의 제1차 초안은 노무자에 대한 특별보호를 규정하지 않았으나, 그 수정으로 제출되고 독일 민법전으로 제정된 제2차 초안은 고용계약의 특수성을 반영하여 노무자에 대한 보호필요성을 인정한 계약내용을 도입하였다. 다만, 노무자에 대한 보호의 원칙을 제시하였을 뿐 구체적인 보호는 특별법령에서 이뤄졌다.

79) 민법전의 제정보다 근로기준법의 제정이 우선하였고, 그 당시에 적용되었던 의용민법으로서 일본 민법전에도 노무자를 위한 특별한 보호를 두지 않았다.

80) 물론 근로기준법상 근로계약은 모두 민법상의 고용계약이지만 민법상의 고용계약이 모두 근로기준법상 근로계약과 동일시되는 것은 아니다. 근로계약의 당사자인 근로자는 사업 또는 사업장에 임금을 목적으로 근로를 제공하는 자이므로 사업이라는 장소적 관련성을 갖추지 못한 경우에는 고용계약에는 해당하지만 근로계약의 당사자인 근로자가 아니라고 할 수 있다. 이는 특히 개인가구와 고용계약을 체결한 가사사용인의 고용계약에서 잘 나타난다. 이에 관해서는 김형배/박지순, 노동법강의, 제5판, 22면.



예를 들면 관리직-생산직, 무기계약직-기간제계약직, 풀타임근로자-파트타임근로자, 직접고용근로자-파견근로자 등이 그 대표적인 비교대상이다. 뿐만 아니라 근로자-자영업자의 구별도 큰 쟁점이 되고 있다. 특히, 이른바 위장 자영업자와 같이 근로자성이 문제되는 사건도 적지 않다. 이와 같은 고용형태의 차이에 따라 노동법도 달리 적용되면서 고용이 불안정해지고 근로조건의 격차가 수반되는 등 부작용이 발생하고 있다. 이와 같이 과거 노동법이 예정하고 있던 노동법 적용의 대상은 이처럼 다양한 근로자를 전제로 하지 않았으나, 지금은 너무나도 다양한 실태를 보여주고 있으며 심지어 그 규모도 확대되고 있다. 우리는 통상 이를 정규직-비정규직과 같은 이분법적 방법으로 대상을 구별하고 있으나, 모든 다양화가 비정규직으로 포섭될 수 있는지 의문이며, 각각의 고용형태에 대해서는 서로 다른 정책과제가 필요하다는 점에서, 비정규직이라는 한 묶음으로 대상(사안)을 포괄하는 것은 바람직하지 않은 측면이 있다.

따라서 고용형태 및 노동의 다양화라는 실태에 맞게 실효성 있는 정책과제를 만들기 위해서는 다양한 사례들을 정리하여 체계적으로 분류할 필요가 있다. 이를 위해서는 근로자를 둘러싼 몇 가지 쟁점 정리가 필요하다. 첫째, 전통적 고용시스템이 (묵시적으로) 전제하고 있던 전형적(정규직)고용이 감소하고 다양한 비전형 고용형태(엄격한 의미의 비정규직)가 확산되고 있다. 예를 들면 기간제(계약직), 단시간(시간제), 파견근로, (근로자의 업무, 연령, 기간, 시간 등을 종합한 개념인) 아르바이트, 촉탁계약 등이 그 대표적인 사례이다. 다만, 이 경우에도 아르바이트나 촉탁계약은 그 특징을 고려하더라도 기본적인 계약형태는 기간제 및 단시간근로로 분류될 가능성이 크다. 이와 같이 근로자의 계약상 특성 또는 속성에 대응하는 법 제도는 어떠한 내용으로 개선되어야 하는가?

둘째, 최근에는 전형적 고용형태 안에서도 전통적 정규직(종합, 일반 등의 용어)과 무기계약직(직무한정, 근무지한정, 근로조건 차이)의 구별이 발생하고 있다(정규직의 다양화 현상). 일본에서는 이와 같은 다양한 정규직의 사례를 한정정사원, 직무형정사원이라고 부르며 일본 기업의 반수 이상에서 이러한 형태의 직원이 존재한다.

셋째, 취업하는 방식과 관련하여 기존의 근로시간 제도에 따른 근로자와, 적용제외근로자(화이트칼라 이그젼션 포함), 특례근로자(재량근로 포함), 여기에 장소적 규제를 벗어난 재택근로, 텔레워크 등 사업장 외 근로가 증가하고 있다. 그에 따라 근로자그룹 내에서도 유연화 정책의 필요성이 제기되고 있다(기업가 유사의 근로자).

넷째, 근로자와 근로자 이외의 취업자(근로자 유사의 자영업자, 1인사업자 등)의

경계가 갈수록 더 모호해지고, 노동법의 적용범위와 다른 인접관련법의 정책과의 조정 문제 등 새로운 과제도 등장하고 있다. 법적으로는 근로자를 당사자로 하는 근로계약과 근로자가 아닌 당사자가 체결하는 노무공급계약(도급 또는 위임)의 구별문제(이른바 근로계약 경계확정의 문제, 근로자성의 문제)와 자영업자 중에서 근로자와 유사한 취업자에 대한 특별한 법적 대응의 필요성이 제기되고 있다.

그밖에도 불안정고용 및 저소득근로자들을 모두 비정규직 범주에 포함하는 견해도 있다. 즉, 통상적이고 전형적인 고용형태(Normalarbeitsverhältnis, Typisches Arbeitsverhältnis)에서 벗어나 그와 다른 계약조건으로 근로를 제공하는 고용형태를 비전형근로관계(Atypische Arbeitsverhältnisse)라고 하지만, 일부에서는 원하청 관계에서 기업 및 고용의 운명이 원청에 의하여 결정적으로 좌우되는 근로자(대표적으로 Inhouse-Outsourcing), 사용자와 고객(주로 기업이나 단체)의 용역(서비스) 계약에 따라 노무를 제공하는 용역근로자까지 비정규직이라는 범주에 포함하여 이해하는 경향도 있다. 다만, 비전형근로에 대한 정책과제와 하청 및 용역근로자의 보호를 위한 정책과제는 그 법적 성격을 달리 하므로 구체적인 정책과제는 서로 구별하는 것이 타당하다.

## 2. 비정규직 확대의 법제도적 원인

### 가. 기업인사실무의 비정규직 사용 원인

일반적으로 기업에서는 장기고용시스템의 대상이 되어 인사관리가 이뤄지는 정규직원과 그에 해당하지 않는 그 밖의 직원(비정규고용)이 구별되고 있다. 여기에 해당하는 고용형태에는 기간제, 단시간, 파견, 축탁직, 아르바이트, 인턴 등 다양한 명칭이 사용되고 있으나 정규직 직원에 비하여 대체로 고용보장이나 근로조건 등 처우에 상당한 차이가 있으며 이들을 모두 포함하여 비정규직 직원이라고 부르는 것이 일반적이다. 이와 같이 기업의 인사실무에서는 기업의 장기고용시스템에 소속된 직원과 그렇지 않은 직원, 승진대상인 직원과 그렇지 않은 직원인지 여부에 따라 근로조건 및 처우의 차등화가 이뤄지고 그에 따라 정규직원과 비정규직원의 경계가 만들어진다. 기업은 비정규직 중에도 직무의 성격과 인사관리 필요성을 감안하여 기간제, 파견, 단시간 등의 고용형태를 선별하여 활용하게 된다.

이와 같은 정규-비정규의 이원적 인사실무는 법률상 당사자의 계약자유에 맡겨진 것이므로 법적인 문제는 없다. 다만, 파견의 경우는 파견법에서 파견대상업무를 엄격하게 제한하고 있으므로 법률이 허용하고 있는 범위 내에서만 파견근로를 사

용할 수 있다. 정규직과 비정규직 사이에 근로조건의 격차가 있는 것은 사실이지만 2007년 제정된 기간제및단시간법, 그리고 같은 해 개정된 파견법에 따라 합리적 이유없는 차별적 처우를 금지하고 있는 정도이다.

고용형태에 관한 법적 규제의 특징으로서 비정규근로자의 고용불안 문제에 직접 원인을 제공하고 있는 무기계약과 유계약(기간제계약)의 구별은 이미 오래전부터 민법전에서 규율하고 있음에도, 계약의 기간에 대한 약정 문제가 실무에서는 정규·비정규라는 중요한 차이를 발생시키고 있다는 점을 지적할 수 있다.

이러한 법적 규제의 차이에 착안하여 기업은 1990년대를 거치면서 장기고용안정과 승진체계를 필요로 하지 않는 다양한 비전형적 고용형태를 선호하기 시작했다. 그에 관한 원인들을 분석하면 아래와 같다.

## 나. 일반적 원인분석

### 1) 전형적·통상적 근로관계의 출발

전형적인 근로관계는 20세기에 들어와 특히 제2차 세계대전이 끝난 뒤 노동자들의 자신의 권리를 위한 투쟁과 법치국가 및 사회국가원리가 형성된 결과로서 나타난 것이다. 즉, 2차 세계대전 후 처음 수십 년 간은 높은 경제성장과 함께 노동력과 취업안정성에 대한 높은 수요가 특징이었다. 물론 당시까지도 전통적인 남녀의 성적 역할분담에 따라 남성의 가장으로서 부양책임도 유지되었다. 즉, 남성은 가족을 위한 소득원으로서 전일제, 풀타임으로 생계활동에 종사하였고, 여성은 결혼까지 또는 아이의 출생까지만 생계활동을 한 다음 육아를 위한 휴직상태로 전환하거나 매우 가벼운 직업 활동으로 이전하였다. 즉, 전형적인 근로관계는 남성의 전유물화되었다.

그렇다면 어떤 이유로 비전형근로(비정규직)이 증가하게 되었을까? 그에 대한 원인은 여러 측면에서 탐구될 수 있는데, 특히 여러 상이한 형태로 수행될 수 있다는 점이 바로 그 첫 번째 이유이다. 정치는 변화된 경제적·정치적 관념에 의하여 취업에 대한 법적·제도적 기본조건을 수정하였다. 즉, 사용자들의 요구를 받아들여 유연성을 확보하고자 한 것이다. 또한 노동력의 공급도 사정이 달라졌다. 노동시장에 여성들이 대거 진출하기 시작했고 이들은 근로시간과 관련하여 좀 더 유연해졌으며, 생계활동에 대한 관계도 바뀌었다. 즉, 일부 사람들은 이미 정해지고 바꿀 수 없는 근로시간을 가진 고정된 업무가 이상적이지 않다고 생각하게 된 것이다. 여기에 다음과 같은 사정변화가 특히 비전형 취업의 증가를 촉진하였다.

## 2) 비정규직 증가, 확대의 원인에 대한 분석들

먼저 정치적 패러다임과 정책기조의 변화를 들 수 있다. 1970년대 이후 발생한 (좀 더 구체적으로는 1973-74, 1983-84) 오일쇼크로 경제성장의 후퇴, 높은 실업률, 경제정책기조의 변화(신중한 Keynesianism에서 역시 신중한 시장자유주의로)<sup>81)</sup> 등을 이유로 다수 선진 국가에서는 노동시장에 대한 법적 제한·규제를 완화하기 시작하였다. 독일의 경우 1985년에 취업촉진법을 개정하여 당시까지 엄격하게 규율되었던 기간제 근로계약의 체결을 객관적 사유 없이도 가능할 수 있도록 완화하였고 2001년에는 현행법과 같이 2년 이내의 기간 동안은 자유롭게 사용할 수 있도록 더 완화하였다. 우리나라의 경우도 종전 근로기준법상 1년 이내에만 기간을 정할 수 있도록 한 규정을 1996년 대법원 전원합의체 판결을 통해 자유롭게 기간을 정할 수 있도록 해석을 바꾸었다.<sup>82)</sup> 독일에서는 1999년 처음으로 비교적 엄격한 사회보험료 및 조세부담을 전제로 미니잡을 허용한 바 있으나, 2003년 이른바 하르쯔개혁을 통해 미니잡의 기준을 완화(1주 15시간 상한 폐지, 미니잡의 기준을 2103년부터는 450유로로 상향)하고 추가로 미디잡(Midi jobs)이라는 카테고리를 만들어 근로자들이 통상근로자보다 더 유리하게 낮은 사회보험기여금을 지급하도록 하였다. 파견근로를 활성화할 수 있도록 다양한 입법적 시도도 이어졌다. 독일에서는 하르쯔개혁을 거쳐 파견법의 제한 규정(기간, 근로조건 등)들을 대폭 완화하였고, 일본에서도 파견대상업무의 확대, 파견기간의 조정 등이 이뤄졌다.<sup>83)</sup>

다음으로 사용자측의 변화된 이해관계도 비정규직 확산의 중요한 계기가 되었다. 노동시장의 경직성을 초래하는 과도한 규제에 인하여 필요에 따라 노동력을 사용할 수 있는 기업의 인력운영 가능성이 제한되고, 그에 따라 정규직으로의 신규근로자 채용이 위축되었으며, 기업은 비용절감을 위한 인건비 축소 압력을 강력하게 받게 되었다.

취업참여자의 변화도 중요한 요인이다. 위에서 언급하였듯이 과거 전형적 근로관계의 기본모델로서 사회적 합의를 형성한 생계활동의 기본원칙(가정의 생계를 책임지는 풀타임의 남성)과 이를 떠받치는 사회정책, 교육정책(피부양자 가입제도, 점점 짧아지는 학교시간)이 전형적 근로관계의 배경으로 유지되고 있었다. 그렇지만 그

81) Stephan/Ludwig-Mayerhofer, Atypische Beschäftigung, GesellschaftK · Wirtschaft · Politik(GWP) Heft 3/2014, S. 379 이하 참고.

82) 대법 1996. 8.29. 선고 95다5783 전원합의체 판결.

83) 이에 관해서는 다음의 4. 가. 1) 참고.

후 여성들의 노동시장 참여가 점진적으로 확대되면서, 특히 여성의 일·가정의 양립에 대한 기대로 시간제 및 계약직 근무가 늘어나고, 여기서 더 나아가 자기실현 및 경제능력 제고를 위한 여성의 노동시장 참여도 확대하고 있다.

산업(Industry) 4.0시대에 기업의 인터넷 네트워크화, 자동화, 스마트기술 촉진·확산 등으로 인해 노동조직과 노동방식이 바뀌고 그에 따라 다양한 고용형태 또는 취업형태가 필요하게 되었다.

## 다. 법적 규제의 회피

정치, 사회, 경제적 원인을 배경으로 기업들은 장기근속을 전제로 하는 정규직원보다 고용조정이 가능한 비정규직원에 대한 선호도가 커졌고 실제로 기하급수적인 증가세를 보여주고 있다. 물론 비전형 고용형태의 활용은 인건비 절감이라는 장점도 함께 가져왔다. 기업의 인력운영방식 결정에 영향을 미치는 원인과 배경에는 위에서 본 다양한 요인이 있지만 결국 이것을 현실적으로 가능하게 하는 직접적인 원인은 현행 노동법의 규제라고 할 수 있을 것이다. 현행 노동법의 규제를 회피하기 위하여 다양한 비전형 고용형태가 발전되었기 때문이다. 따라서 이하에서는 비전형 고용형태의 사용을 유인하는 노동법제도의 내용을 정리해 보기로 한다. 여기에는 비정규직 현상은 현행 노동법의 문제점과 한계를 종합하는 결절점이라는 인식이 전제되어 있다.

### 1) 해고제도의 경직성

우리 근로기준법은 기간의 정함이 없는 무기계약직 근로자를 사용자의 해고로부터 보호하는 매우 강력한 보호규정을 두고 있다(제23조 이하). 특히 그 강력함은 부당해고 시 법률효과로서 미지급임금의 소급지급과 함께 근로자의 원직 복직을 인정하는데 가장 크게 나타난다.

한편 근로기준법 제24조는 경영상 이유로 인한 해고 요건을 정하고 있는데, 특히 ‘긴박한 경영상 필요’와 ‘사용자의 해고회피노력’ 그리고 ‘합리적이고 공정한 해고대상자 선발기준’과 같은 추상적인 요건으로 인하여 오랫동안 그 구체적 판단기준에 관하여 논란이 전개되었다.

이와 같은 근로기준법상의 해고규제를 회피하기 위하여 기업들은 기간제 근로자나 파견근로자를 선호하거나 개인자영업자 및 사내협력업체를 통한 외부노동력을 활용하는 방식으로 인력운영방식을 전환하게 되었다.

## 2) 근로시간제도의 경직성

현행 근로시간에 대한 규정은 1일 8시간, 1주 40시간이라는 고정적인 근로시간제를 전제로, 연장근로 및 휴일근로에 대하여 통상임금의 50%를 추가로 가산하여 지급해야 하며, 사업의 상황에 따라 탄력적으로 근로시간을 운영하는 유연근로시간제는 복잡한 이해관계와 절차문제로 사실상 도입되지 않고 있다. 더욱이 계산의 편의를 위하여 도입한 포괄임금제도 대법원의 판결에 따르면 그 요건이 한층 엄격해지고 있다. 이와 같은 근로시간규제의 경직성은 단시간근로나 개인자영업자, 프리랜서의 노무제공을 선호하는 이유가 되고 있다.

## 3) 취업규칙제도의 문제점

사업장의 통일적, 표준적 근로조건은 주로 취업규칙에서 규율하고 있다. 경기상황이나 매출상황 등 영업결과에 따라 근로조건이 필요함에도 현행 근로기준법은 종전보다 근로조건을 불리하게 변경할 경우 과반수노조나 근로자과반수의 동의를 얻도록 규정하고 있다(제94조 제1항). 따라서 사용자가 근로조건을 변경하고 싶어도 근로자의 불이익주장 및 부동의에 막혀 근로조건 변경이 곤란한 사정이 발생한다. 그로 인해 경기상황이나 기업의 경영조건을 반영한 임금조정, 근로시간 조정 등 내부적 유연성을 확보하기 곤란한 결과가 발생한다. 따라서 언제든지 근로조건을 임의로 변경할 수 있는 기간제나 파견근로자를 선호하기도 하고, 개인자영업자에게 업무를 위탁하는 경향도 있다.

## 4) 산업안전보건에 관한 규제 부담

근로자의 안전과 보건에 관하여 복잡하고 수많은 규제들로 인해 기업의 인적, 비용적, 시간적 부담이 증가함에 따라 해당 업무를 외주화하는 경향이 강화된다. 현행 산안법 제29조는 사업의 일부를 도급주거나 사업이 전문분야의 공사로 이뤄져 시행되는 경우, 사업주는 자신의 근로자뿐만 아니라 그의 수급인이 사용하는 근로자가 같은 장소에서 작업할 때 생기는 산업재해를 예방하기 위한 조치의무를 규정하고 있다. 사망 등 중대재해가 주로 하청회사(협력회사)의 근로자에게 다수 발생하고 있다는 점에서 도급인의 산업재해 예방 조치의무 대상범위와 내용이 더욱 확대·강화될 가능성이 높다.

## 5) 집단적 노사관계법의 문제점

우리의 집단적 노사관계는 주로 기업별 노동조합을 중심으로 전개되고 있으며 대부분의 노동조합은 정규직 근로자 중심으로 조직화되어 있다. 노동조합의 세력 강화를 원하지 않는 기업으로서는 조합원자격을 갖지 않는 기간제 근로자, 파견근로자의 사용을 선호하게 되며, 개인자영업자나 사내협력업체의 활용을 선호하게 된다.

현행 근참법상의 노사협의회도 사실상 사업장내 정규직 근로자를 대상으로 근로자위원이 선출되도록 하고 있어, 정규직 중심의 사내협력모델로 그치고 있다.

## 6) 사회보험법의 문제점

근로자에 대한 사용자의 임금부대비용 부담으로 근로계약상의 근로시간수를 1주 15시간미만으로 정하거나 사회보험 가입의무가 없는 1인 자영업자를 선호하는 경우도 있다.

## 7) 현행 비정규직법의 문제점

현행 기간제법에 의하면 2년 이내의 기간에 대해서만 기간제 근로자를 사용할 수 있고, 이를 초과하면 즉시 무기계약(기간의 정함이 없는 계약)으로 전환된다. 이는 종전 근로기준법의 규율태도에 비하면 대단히 강력한 규제라고 할 수 있다. 이러한 규제로 인해 사용자는 무기계약직 전환에 따른 부담을 이유로 기간제 근로자를 2년까지만 사용하고 다른 근로자로 대체하는 등 기간제 근로자의 무기계약전환에 소극적이었다.

뿐만 아니라 2년의 기간 중에는 초단기의 계약을 횡수제한 없이 갱신할 수 있다. 현행 기간제법은 2년의 상한기간을 정해놓았을 뿐 반복갱신회수의 제한은 두지 않았으며, 계약기간의 하한선도 규정하지 않았기 때문이다. 그에 따라 1개월 내지 2개월의 초단기계약을 되풀이 하는 극단적인 고용불안상태를 발생시키기도 한다.

이와 같이 인건비인상과 고용유연성의 악화를 우려한 사용자는 상시·지속적 업무에 대해서도 기간제 근로자를 2년마다 바꾸어 채용하는 태도가 유지되고 있으며, 2년의 기간만 사용하고 다른 기간제 근로자로 대체하면 해당 기간제 근로자는 업무에 대한 숙련도 축적 기회를 박탈당하고, 생애 직업 활동의 대부분을 비정규직으로 보내는 이른바 ‘비정규직의 트랩’에 빠지게 될 가능성이 높아진다.

기간제법과는 반대로 현행 파견법은 파견대상 업무를 지나치게 제한하여 사실상 파견노동시장의 활성화를 막고 그 결과 파견근로에 대한 수요를 아웃소싱을 통한 사내협력업체의 활용으로 전환하는 풍선효과를 가져오게 된다.

### 3. 비정규직 확대의 위험

비정규직 근로자들은 대체로 저임금섹터에 주로 포진되어 지속적인 저임금(상대적, 절대적) 근로자로 전락하게 될 위험이 높다. 특히 다른 직업적 조건(자격, 연령, 학력 등)이 유사함에도 불구하고 고용형태를 이유로 낮은 임금을 받게 됨으로써 상시적으로 차별적 처우를 받게 된다.

대부분의 비전형 근로형태는 취업불안정 상태에 노출되어 있으며, 특히 기간제 근로자의 경우 2015년 기준 2년 이내의 계약기간 만료 후 계약이 종료되는 비율이 74.3%에 이르고 정규직 전환 비율은 10.9%, 기간제로 계속 고용되는 비율은 14.7%에 불과하다. 즉, 기간제 근로자의 70% 이상이 기간만료 후 현재 다니던 직장을 잃게 될 가능성이 있다.<sup>84)</sup>

상당수의 비정규직 근로자는 개인적 취업능력을 제고하기 위한 사업장내 직업향상능력훈련에 참여할 가능성이 낮을 뿐만 아니라 저임금으로 인한 개인적 재정 능력 부족으로 자발적인 직업능력향상훈련도 받기 어려운 상태에 놓인다. 그 결과 단순노무직으로 전락해서 저임금 부문에 계속 머무를 가능성이 커진다.

비정규직 근로자들은 저임금으로 인해 실질소득이 낮고 계속고용이 보장되지 않아 노후보장 효과도 적다.

### 4. 해외 사례

#### 가. 일본의 비정규직 관련 입법

##### 1) 일본 유기노동계약(기간제근로)의 경우

일본에서는 종래 노동기준법(1998년 개정)에서 유기계약의 원칙적 상한을 3년, 고도의 전문직 업무 등의 특례에 대해서는 5년이라는 상한을 설정했으나, 그 위반에 대해서는 강행적 효력만 인정될 뿐 무기계약직 전환 등 효력을 인정하지 않았다.

그 후 2012년에 개정되고 2013년 4월 1일부터 시행되고 있는 노동계약법은 유기

---

84) 2016.6. 기준 사업체 기간제근로자 현황조사, 고용노동부 참고.



노동계약의 남용을 억제하기 위해 제18조 제1항에서 “같은 사용자와 체결한 2개 이상의 유기노동계약의 계약기간을 통산한 기간이 5년을 초과하는 근로자가 당해 사용자에게 대하여 현재 체결하고 있는 유기노동계약의 계약기간 만료 시까지 그 만료일 다음날부터 기간의 정함이 없는 무기계약의 체결을 신청할 경우에는 사용자는 그 신청에 대하여 승낙한 것으로 간주한다.”는 규정을 새로 도입하였다(이른바 무기노동계약 전환신청권).

위의 규정에 의하여 무기노동계약으로 전환된 근로자의 임금, 업무내용, 근로시간 등의 근로조건은 당사자의 계약관계에서 별단의 약정이 없는 경우에는 종전과 동일하게 유지되어 유기노동계약 당시의 근로조건을 계속 이어받게 된다. 즉, 일본 노동계약법의 유기노동계약 조항은 무기노동계약 전환 근로자의 경우 처음부터 무기계약인 근로자(정규직)와 근로조건 차이를 해소하려는 의도는 갖고 있지 않다.

우리와 마찬가지로 일본에서도 기간제 근로자와 무기계약 근로자 간 불합리한 근로조건 차별을 규제하고 있으나, 무기노동계약 전환 후의 근로자와 원래 무기노동계약 근로자(정규직)의 근로조건 차이에 대해서는 특별히 법규제의 대상으로 삼지 않았다.<sup>85)</sup>

일본노동연구연수기구(JILPT)의 조사에 따르면 2015년 7월 시점에서 개정 노동계약법의 무기계약 전환 규칙에 대한 기업의 대응상황은 상당히 적극적인 것으로 나타났다. 즉, 풀타임 유기계약근로자에 대하여 통산 5년을 넘지 않도록 운영하겠다는 대답은 6%에 불과하고, 통산 5년을 초과하는 유기계약 근로자 중에서 무기계약 전환 신청이 있는 단계에서 무기계약으로 전환하겠다는 대답이 45.4%, 유기계약 근로자의 적격성을 판단하여 5년을 초과하기 전에 미리 무기계약으로 전환하겠다는 대답이 19.6%에 이르고 있다. 물론 대응방침을 아직 정하지 않았다는 응답도 23.9%에 이른다.<sup>86)</sup>

## 2) 일본 근로자파견법의 경우

### 가) 파견근로의 확대

1985년에 제정된 일본 파견법은 애초 파견 대상 업무를 전문적인 16개 업무로 제한하여 허용하는 포지티브리스트 방식이었다. 그 후 1996년 시행령을 개정하여 26개 업무로 확대하였다. 파견사업자에 대한 규제는 등록형 파견의 경우 허가제, 상용형파견의 경우는 신고제로 운영하였다.

85) 菅野和夫, 労働法, 제11판, 2016, 312-313면.

86) 菅野和夫, 労働法, 313면

일본 파견법은 이와 같이 전문적인 26개 업무로 한정하는 한정적 노동력수급제도로서 유지되었으나 1999년 파견법 개정시 포지티브리스트 방식에서 특정업무만을 파견금지업무로 규정하는 네거티브리스트 방식으로 변경하였다. 다만 종래 26개 업무외에 확대된 업무에 대해서는 파견기간을 1년으로 제한하였다.

2003년 파견법 개정에서는 26개 업무 이외의 업무에 대해서 1년으로 제한된 파견기간을 3년으로 연장할 수 있도록 하고, 물건의 제조 업무를 파견금지업무에서 제외시켜 제조업에 대한 파견이 가능하도록 하였다.

2003년 파견법개정으로 근로자파견사업의 이용이 확대되고 특히 제조업분야의 파견근로자 수가 현저히 증가함에 따라 그 악용 및 남용사례도 적지 않게 발생하였다(日雇派遣\*<sup>87)</sup> 등 비정상적 파견이용 증가, 파견근로자에 대한 열악하고 불투명한 대우, 위장도급 등 위법파견의 증가 등). 이에 따라 2012년 파견법을 개정하여 30일 이내의 일고파견을 금지하고, 사용사업주의 근로자와 균형있게 배려해야 할 의무를 신설하였으며, 마진을 정보공개, 위법파견 시 사용사업주가 파견사업주의 근로조건에 대해 직접고용을 청약한 것으로 간주하는 규정을 신설하였다.

일본 총무성 노동력조사는 2000년부터 파견근로자수를 조사하였는데, 2000년 33만 명, 제조업 파견을 허용한 2003년 개정 후인 2004년에는 85만 명, 2006년 128만 명, 2008년에는 145만 명까지 증가하였다. 그 후 리먼 사태로 파견근로자수가 감소하기 시작해 2012년에는 90만 명까지 감소하였으나, 최근 2015년 1/4분기에는 115만 명으로 다시 증가 추세를 보여주고 있다. 전체 비정규직 근로자 중 파견근로자 비율은 5.8%에 이른다.<sup>88)</sup>

#### 나) 2015년 파견법 개정의 특징

파견법은 2015년에도 개정되었는데, 우선 종래의 업무단위 파견가능 기간 제한을 폐지하고 사업장 단위와 개인단위 파견기간 제한이 도입되었다. 이때 사업장 근로자대표의 의견을 듣는다는 전제하에 업무(課)를 변경하여 파견이 계속 가능하도록 하였다. 이와 같은 개정으로 동일 사업장내의 동일업무에서 파견이 언제라도 가능하게 되었다는 비판이 제기되면서 논쟁이 발생하기도 하였다.

그렇지만 2015년 개정의 가장 큰 특징은 일반근로자파견사업(등록형, 허가제)과 특정근로자파견사업(상용형, 신고제)의 구별을 폐지하고 모두 근로자파견사업 허가

87) 日雇派遣이란 日 단위 또는 단기간의 근로자파견을 의미하며, 일용직 형식의 파견으로 이해할 수 있다. 애초 일본 민주당의 개정안은 2개월 이내의 기간을 정한 日雇派遣을 금지하는 것으로 하였으나, 민주·자민·공명당의 최종 개정안에서는 30일 이내로 단축하였다. 이에 관해서는 菅野和夫, 労働法, 371면 참고.

88) 菅野和夫, 労働法, 372면

제로 통일하여 파견사업주에 대한 행정상 감독을 강화하였다는 점이다.

특정근로자파견이란 상시 고용하는 근로자만을 파견하는 것(상용형), 일반근로자 파견이란 파견을 희망하는 근로자를 등록해두고 파견수요가 발생하면 파견기간 동안 근로계약을 체결하여 파견하는 형태로서 등록형이라 부른다.

또한 이번 개정에서 파견근로자의 고용안정을 도모하고 커리어(경력)를 지원하는 방향으로 파견사업주의 책임을 강화하였다. 구체적으로 파견근로자의 고용안정 조치(사용사업주의 직접고용 의뢰, 다른 파견취업 기회 확보 등), 커리어(경력)형성을 위한 조치(계획적 교육훈련, 커리어컨설팅) 의무를 부과하였다는 점도 중요한 특징이라고 할 수 있다.

#### 다) 향후 주요과제

일본에서는 1985년 파견법 제정 이후 그 규제를 완화하는 여러 차례의 법 개정이 진행되었으며, 그 결과 상당히 유연한 파견제도를 정착시켰다. 그렇지만 파견제도의 유연화 이면에는 어느 정도 오남용의 문제도 적지 않게 노정되었다. 이러한 점을 반영하여 일본의 파견법은 노동력수급조정을 위한 유연성과 파견근로자의 고용안정 및 근로조건 보호를 조화시키려는 논의가 계속되고 있다.

먼저 파견근로가 정규직고용을 침식하지 않고 원래 목적인 노동력수급조정 수단으로 활용될 수 있도록 보완책이 마련되어야 한다는 점이다. 즉, 파견근로의 상용고용 대체 방지문제이다. 이를 위해 그동안 2003년 제조업 파견 허용시 원칙적으로 파견기간을 1년으로 하되 사업장 근로자대표의 의견을 들어 3년까지 연장할 수 있도록 함으로써 상용근로자의 의견이 반영될 수 있도록 하였다. 또한 2015년 개정시 통상근로자 및 파견근로자 수의 동향을 파악하고 일본의 (상용직) 고용관행이 손상될 우려가 있는 경우에는 신속히 재검토한다는 취지의 부칙규정을 법률에 포함하였다.

다음으로 파견근로자의 고용안정 및 커리어업(career-up) 지원을 강화함으로써 파견기간도 근로자의 숙련도 평가에 산입될 수 있는 가능성을 높였다. 또한 근로조건에 있어서 균형적, 균등적 처우를 강화함으로써 사용사업주의 상용근로자와 근로조건 격차를 완화 또는 해소하고자 하였다.

그밖에도 파견법의 유연성 문제도 앞으로 계속 논란이 될 전망이다. 특히 파견기간 등 파견제도 운영에 관한 규제완화 문제, 파견대상 업무의 확대 문제 등은 계속적인 논의과제이다,

#### 나. 독일의 비정규직 관련 입법

## 1) 독일의 기간제 및 단시간법

독일 기간제법은 객관적 사유가 없는 경우에는 2년 이내의 기간으로 기간제 근로계약을 체결할 수 있으며, 2년의 기간 내에 최대 3회 갱신만이 가능하다고 규정하고 있다(제14조 제2항). 반면 신규로 설립된 기업의 경우에는 4년까지 객관적 사유 없는 기간제 근로계약을 체결할 수 있고, 이 기간 중에 갱신은 자유롭게 이뤄질 수 있다. 이때 구조조정으로 인하여 법적으로 새로운 회사를 설립하는 경우에는 적용하지 않으며 사업 자체를 새로 개시한 경우를 말한다.

## 2) 독일 근로자파견법

2016.6.1. 독일연방정부는 근로자파견법 개정안을 정리하여 발표하였다. 그 기본방향은 근로자파견을 인력투입의 유연성 수단으로서 유지하되, 파견근로자의 지위를 강화함으로써 남용을 방지하는데 있다.

먼저 도급의 남용을 막고 도급과 파견의 구별을 위하여 근로자파견의 정의규정을 새로 도입하고 근로자파견 표시 및 대상근로자를 구체화하도록 의무 지웠다. 사업주가 자신의 근로자를 자신의 고유한 사업상 목적을 위해 투입하는 것인지(도급계약) 아니면 파견근로의 목적으로 투입하는 것인지 불명확한 경우에도 실무상으로는 지금까지 그 사업주가 파견사업 허가만 받으면 아무 문제가 없었다. 즉, 파견사업 허가만 있으면 파견의 위법성 문제를 회피할 수 있었다. 그러나 새로운 개정안에 따르면 특정 근로자의 투입이 파견목적인지를 명확히 하도록 함으로써 이러한 탈법현상을 해소하고자 하였다. 이를 위반할 경우 벌칙의 적용 외에 해당 파견근로자는 본인이 거부하지 않는 이상 사용사업주와 근로관계를 유지할 수 있다.

파견기간의 상한을 다시 18개월로 제한하였다. 파견기간을 위반한 경우 파견사업허가가 취소되거나 정지될 수 있다. 또한 파견근로자는 본인이 원할 경우 사용사업주와 근로관계를 성립시킬 수 있다. 그밖에 벌칙이 적용된다. 다만, 이와 같은 18개월의 파견기간은 단체협약으로 연장할 수 있으며, 그 경우에는 기간의 제한이 없다. 물론 단체협약의 적용을 받지 않는 비조합원은 그와 같은 예외에 해당하지 않는다. 이때 파견사업주가 변경될 경우에는 파견기간을 합산한다. 비조합원에 대해서는 사업장협정을 통해 법정 파견기간의 예외를 정할 수 있는데, 이 경우에는 최대 파견기간이 24개월까지로 제한된다.

균등대우 원칙을 구체화하였다. 파견사업주는 파견기간 동안 사용사업주에게 고

용된 비교 가능한 근로자의 중요 근로조건을 파견근로자에게도 부여해야 한다. 다만, 파견근로자에게 단체협약상의 임금이 지급되는 경우에는 균등대우를 추정한다.

파견근로자가 사용사업주에게 9개월을 초과하여 사용되는 경우에는 그 소속 근로자와 동일한 수준의 임금이 지급되어야 하며(Equal-Pay), 이 경우에도 단체협약에서 구체적인 Equal-Pay의 기준을 정하고 그 적용시점을 15개월 이후로 정한 경우에는 그에 따른다.

이와 같이 파견근로에 대한 균등대우원칙의 적용은 통상 파견근로를 경제적으로 무의미하게 할 수 있으므로 파견사업 부문이 전체적으로 단체협약 및 노동조합에 의존하게 하는 계기가 된다.

그밖에도 종래 사용사업주에게 발생한 쟁의행위 시에는 파견근로자에게 급부 거절권을 인정하였으나, 이는 결과적으로 파견근로자도 파업에 참여하도록 강제하는 결과가 되었다. 이번 개정안에는 사용사업주에게 파업대체를 목적으로 파견근로를 사용하는 것을 금지함으로써 파견근로자의 선택 문제를 완화하였다. 또한 사용사업주의 근로자규모 산정시 파견근로자의 수도 반영하도록 하였다.

#### 다. 이탈리아, 스페인의 노동법개혁 사례

최근 이탈리아와 스페인의 노동법개혁도 비정규직 문제의 해법에 상당한 시사점을 제공한다. 이들은 유연안정성 원칙에 충실한 노동법개혁을 실현하였다. 즉, 정규직근로자의 특권 해소·유연성 확대를 한편으로 하고, 비정규직의 정규직 전환 촉진·신규채용 시 정규직 채용 유도 촉진 등 비정규직 고용보호를 다른 한편으로 하여 노동법개혁을 추진하였다. 이에 관해서는 이미 제3장에서 자세하게 소개하였으므로 중요 내용을 정리하면 다음과 같다.

먼저, 스페인의 노동법개혁 내용을 요약하면 다음과 같다.

- 해고제도 개선(부당해고 시 금전보상 기준의 완화: 1년당 33일, 최대 24개월분으로 감축, 경영상 해고 사유 완화: 세 분기 연속 매출감소 시)
- 새로운 형태의 무기계약 도입(50명 이하 사업장의 경우 1년의 수습기간 인정하고 이 기간 중에는 해고법의 적용 제외)
- 내부적 유연성 강화(경제적, 기술적, 조직적 사유가 있는 경우 한시적 임금감액 가능)
- 산별단체협약(중앙단위)에 대한 기업별 단체협약 우위성 인정(분권화, 탈중심화)

- 기간제근로계약 2년 상한 제도입(2011년 기간제한 중단 후 부활)

다음으로 이탈리아의 노동법개혁 내용을 요약하면 다음과 같다.

- 부당해고자 복직 가능성 제한(중전에는 부당해고 시 원직복직만이 인정되었으나 노동법개정으로 원직복직 대신 금전보상 원칙을 도입하고, 금전보상액은 근속 1년당 2개월분, 최소 4개월에서 최대 24개월분으로 제한하였다)
- 기간제·파견근로 사용사유 명시 의무 폐지, 기간제 기간상한 연장 가능성 인정(원칙 36개월, 노사 합의 및 정부승인 시 48개월까지) 및 갱신횟수 연장(3회 → 5회)
- 청년고용 시 임금지원, 정규직 신규채용 시 사회보험료 감면 혜택
- 개인도급계약 남용규제
- 기간제근로자 채용비율 제한(20%), 다만 노사합의에 의해 비율 조정 가능

## 5. 입법정책적 과제

### 가. 정책 목표

비정규직근로자의 고용불안과 근로조건 격차 해소를 도모하기 위해 현행 노동법 제도의 개선이 필요하다는 점은 이견이 없다. 비정규직의 고용안정과 근로조건 격차 해소를 위해 비정규직의 정규직 전환 촉진이 필요하다는 점은 분명하지만 그렇다고 해서 비정규직을 없애고 모든 근로자를 정규직화하는 것이 해법이라고 할 수는 없다. 이렇게 된다면 우리 노동시장은 비전형 고용형태가 갖는 노동력 수급조정 기능, 즉 고용 유연성을 잃게 되어 일자리 감소 등 심대한 부작용이 발생할 수 있기 때문이다.

비정규직 근로자의 고용 안정을 제고하고 근로조건 격차를 해소하기 위해서는 우선 정규직과 비정규직으로 양분되어 있는 고용형태 구분의 본질을 이해하고 각각의 고용형태에 대한 고유의 정책과제를 수립하는 것이 선행되어야 한다.

즉, 노동시장의 기능을 높이고 동시에 다양한 고용형태에 대해서 그에 맞는 보호의 실효성을 높이기 위해서는 정규직과 비정규직이라는 이분법적 양극화 모델을 벗어나 그 사이에 연속적이고 다양한 고용형태를 인정하고 그 선택가능성을 높이는 정책이 필요하다는 점도 지적된다.<sup>89)</sup> 예컨대 우리의 무기계약직과 유사한 일본

89) 野川忍, 雇用・就労もでるの 變化と 労働者像の 多様化お めぐる 労働法の 課題, 8면 참고.

의 한정정사원제도를 정규직의 다양화 현상으로 소개하기도 한다.

정규직 근로자의 경우 기간의 정함이 없는 근로계약에 터를 잡아 사용자의 광범위한 인사권의 대상으로 채용된 자로서 종사해야 할 업무나 근무장소 등의 한정이 없고 승진체계에 포섭된 자를 의미하고 대체로 이러한 대상은 큰 변화 없이 유지되어 왔다. 흔히 노동문제로서 지적되는 장시간근로, 직장-생활(일-가정)의 조화, 노사관계를 둘러싼 과제 등은 모두 사실상 정규직 근로자를 구체적인 대상으로 해왔으며 그에 따라 보호를 강화하는 입법이 이뤄지고 있다. 반대로 최근에는 글로벌화에 따른 국제경쟁의 격화, 장기적인 불황에 의한 노동시장의 침체 등을 이유로 고용의 유연화에 대한 요청이 더욱 확대되면서 정규직 근로자에 대한 개혁 필요성이 대두되고 있다. 대표적인 예로 성과와 생산성을 중심으로 하는 임금체계 개선, 업무능력과 적격성을 기준으로 하는 통상해고의 가능성에 대한 재인식 등이 그 사례라고 할 수 있다. 이와 같은 정규직 근로자에 대한 노동법제도의 개선방안이 마련되지 않고서는 비정규직 문제의 해법은 요원하다는 인식이 점차 커지고 있다. 현재의 노동법을 그대로 두고 새로운 변화에 대처한다는 것은 현실적으로 불가능하다.

다른 한편 비정규직 근로자의 문제를 해결하기 위해서 비정규근로자라는 취업형태 자체가 전면적으로 부정되어서는 안 된다. 그렇지만 다양한 고용형태를 인정하더라도 그 내용은 사회정의의 관점에서 허용되고, 고용안정성과 유연성의 관점에서 어느 정도 균형성을 확보해야 한다는 전제를 필요로 한다. 이는 고용안정과 공정한 처우로 집약될 수 있을 것이다. 외국의 노동법개혁의 방향과 내용을 검토하고 이를 고려한 비정규직 정책과제는 (1) 정규직근로자의 특권해소 내지 보호의 합리화, 정규직의 다양화를 통해 고용유연성을 실현하고, (2) 비정규직근로자의 근로조건 결정에 대한 당사자의 참여를 확대함으로써 분배의 공정성을 확보하며, (3) 현행 비정규직법의 불합리한 규제를 개선·보완하는 방안으로 분류할 수 있다.

## 나. 정규직근로자의 특권 해소(유연화)를 통한 정규직 유입 기회 확대

해고제도 개선을 통해 고용경직성을 완화하게 되면 정규직 채용에 대한 기업의 부담을 경감시킬 수 있다. 구체적으로 금전보상제도 확대, 경영상 해고의 기준 명확화, 해고보호 적용 기준점을 최소 6개월 이상 근속기간을 초과한 자로 제한하는 방안 등이 검토될 수 있다.

근로시간제도의 단순화 등 근로조건의 유연화도 촉진되어야 한다. 근로시간규제가 지나치게 복잡하면 사용자, 근로자 모두가 준수해야 할 법규제의 내용을 알기

어렵고, 특히 근로자 스스로도 자신이 노동법상 보유하고 있는 권리상태를 쉽게 파악할 수 없는 등 노동법의 실효성을 떨어뜨릴 수밖에 없다. 법률에서는 원칙만 규정하고 다양화하는 취업실태에 적합한 제도를 노사가 스스로 찾아내어 정할 수 있도록 예외가능성을 폭넓게 인정하고 이를 가능하게 하는 절차규제 방식을 정비하는 것이 중요하다(종업원대표 또는 근로자대표제도의 도입).

기업의 내부유연성을 강화하기 위해 취업규칙 변경제도의 경직성을 해소하는 것도 중요한 과제이다. 현행 제도는 이해관계 당사자인 근로자들이 변경에 동의하지 않는다면 기업경영상 불가피한 개혁과 변화는 이뤄지기 어렵다. 이처럼 근로조건의 변경이 경직적이라면 기업으로서는 취업규칙제도의 적용을 받지 않거나 변경절차가 적용되지 않는 취업형태를 선호할 수밖에 없을 것이다.

무기계약직 등 다양한 정규직 유형의 활성화 방안을 검토하고, 특히 무기계약직에 대한 차별금지 제도 도입을 검토할 필요가 있다. 최근 서울남부지법이 무기계약직에 대하여 근로기준법 제6조 균등처우원칙을 적용한 것은 법리적으로 무리라는 비판이 많다(이에 관해서는 아래의 <별첨> 참고).

#### 다. 비정규직근로자의 근로조건 개선 및 공정한 처우의 확립

비정규근로자의 근로조건 격차의 핵심문제는 물론 정규직근로자 대비 차별적 처우이다. 2007년 이후 비정규직 근로자에 대한 차별금지와 차별시정제도가 도입된 바 있으나 여전히 차별시정의 효과가 기대에 미치지 못하고 있다. 따라서 그동안의 입법적 개선도 차별시정제도의 활성화를 위한 제도운영 개선에 그 초점이 맞춰졌다. 차별시정제도의 실효성을 높이기 위해서는 계속해서 그 운영방식이 개선되어야 한다.

그렇지만 비정규직과 정규직간 근로조건 격차의 가장 핵심적인 문제는 분배의 불공정성 및 비효율성이라고 할 수 있다. 정규직 근로자의 노동조직은 비정규직을 대표하여 교섭할 가능성이 높지 않으므로 정규직 중심의 집단적 노사관계를 비정규직에게 확대하는 방안을 강구할 필요가 있다. 특히 현행 노동조합의 조직방식과 노사협의회의 구성은 정규직 근로자 중심으로 구성되어 있음을 부인하기 어렵다. 특히 근로자대표의 구성을 다양화하고 일정한 집단을 구성하고 있는 비정규직 근로자의 대표를 당연히 근로자대표에 포함하도록 함으로써 집단적 교섭에서 비정규직 근로자의 이해관계가 반영될 수 있도록 할 필요가 있다. 따라서 적어도 기업단위에서 기간제 근로자의 임금 등 근로조건에 대해서 집단적 결정 가능성을 보장하는 것이 중요하다. 마찬가지로 파견근로에 대해서도 단체협약, 노동조합의 대표시스템



이 정착되도록 그 역할을 강화하는 방향으로 개정이 필요하며, 적어도 사용사업주 노동조직의 공식적 단위로 인정할 필요가 있다. 현실적으로는 노사협의회 등에 비정규직 참여 기회의 제도적 확대 등 고용형태의 다양성을 반영한 집단적 의사결정 채널을 확보하는 것이 중요하다.

## 라. 현행 비정규직법의 개선 과제

### 1) 기간제법 개정 과제

기간제 근로자 사용 기준을 우리 현실에 맞게 개선하여야 한다. 특히 2년이라는 계약기간의 상한은 어떤 설명으로도 그 논리적 타당성을 이해시키기 어렵다. 2007년 제정된 기간제법은 애초 기간제 근로자의 정규직 전환을 목적으로 2년의 사용기간 제한을 도입하였으나 이는 현실적으로 실패한 개혁이라는 점을 시인해야 한다. 결국 기간제 근로자가 근로관계 중에도 충분한 숙련형성의 기회와 그에 상응하는 경력의 인정을 받을 수 있도록 기간 상한을 재검토 할 필요가 있다.

다른 한편으로 반복갱신에 대한 적절한 규제가 필요하다. 이른바 쪼개기 계약에 의한 인권침해 요인이 발생하지 않도록 유럽연합의 입법지침을 참고하여 갱신회수를 제한할 필요가 있다.

### 2) 파견법 개정 과제

파견대상업무의 제한방식 및 그 제한 범위는 다른 국가와 비교해서 우리 노동시장의 경쟁력을 현저하게 저해하는 요소가 되고 있다. 파견근로가 갖는 약점(근로자의 고용불안정, 근로조건의 격차)도 있지만 노동력수급조정을 위한 유연화 수단으로서 장점도 있다.

특히 우리 노동시장의 경우에는 베이비부머 등 고령자집단의 증가와 고령층의 빈곤화 문제로 고령자 일자리 문제를 적극 해결해야 할 필요가 있다. 파견제도는 이러한 고용취약계층에 다양한 일자리를 제공할 가능성을 높인다. 뿐만 아니라 제조업 중 인력부족 업종에 대해서도 파견제도를 활용할 경우 그 효과가 높을 수 있다. 다만, 파견제도는 파견근로자의 고용안정과 향후 직업적 발전을 높일 수 있도록 파견사업주의 고용상 의무를 강화할 필요가 있다.

## 마. 사회보험 비용부담의 형평성 제고

1년 미만의 기간제 근로자에 대해서도 퇴직연금제도 가입을 의무화함으로써 노후 보장체계에 편입해야 한다.

국민연금 및 건강보험의 직장가입자, 고용보험의 가입 기준(초단시간 또는 초단 기간계약 포함) 개선 등 가입기준을 재조정하고, 초단시간 근로자라도 복수의 근로 관계를 가진 경우에 이를 합산하여 보호할 필요가 있다. 구체적으로 다수의 사업장에서 합산하여 주 15시간 이상 근로하는 경우 직장을 통해 사회보험에 가입하도록 제도를 개선하며, 장기적으로는 임금근로자 누구든 직장을 통해 사회보험에 가입할 수 있는 인프라 구축을 위해 노력한다.

## 〈별첨〉 서울남부지법 판결의 내용과 문제점

### 가. 사실관계

- 정규직(일반직)과 무기계약직(업무직)간 채용경로와 근로조건상 차이를 보임.

| 구분          | 일반직(정규직)              | 업무직(무기계약직)                                              |
|-------------|-----------------------|---------------------------------------------------------|
| 취업절차        | 공채                    | 추천으로 기간제 채용 → 무기계약직 전환                                  |
| 근로조건상<br>차등 | -                     | 주택수당, 가족수당, 식대, 직책수당, 직무수당, 근속수당, 면허수당, 휴가보상수당 등<br>미지급 |
|             | 부서장 보직 부여 및<br>직급승진 可 | 부서장 보직 부여 및 직급승진 不可                                     |

- 업무직 근로자들은 이러한 회사의 처우는 근로기준법 제6조에 위반한 것으로 무효이고 차별받은 차액 상당의 임금 지급을 요구함.
- 이에 회사는 업무직이라는 채용형태(고용형태)에 따른 지위는 근로기준법 제6조에서 차별적 처우를 금지하는 사회적 신분에 해당하지 아니하므로, 업무직 근로자들에게 일부 수당 미지급 등 근로조건상 차등이 있더라도 근로기준법 제6조가 적용되지 않는다고 주장함.

### 나. 판결요지

- 고용형태나 근로형태가 사회적 신분에 해당하는지 여부
- 근로기준법 제6조는 사용자가 성별·국적·신앙 또는 사회적 신분을 이유로 근로조건에 대한 차별적 처우를 하지 못한다고 규정하고 있음.
- 여기서 말하는 사회적 신분은 직업 뿐 아니라 사업장 내의 직종, 직위, 직급도 상당한 기간 점하는 지위로서 사회적 평가를 수반하거나 사업장 내에서 근로자 자신의 의사나 능력발휘에 의해서 회피할 수 없는 사회적 분류에 해당하는 경우를 말함.
- 채용절차 단계에서부터 각자의 직역이 결정되어 업무직은 자신의 의사나 능력과 상관없이 일반직처럼 보직을 부여받을 수도 없고 직급승진도 할 수 없

는 구조에서는 회사의 업무직이라는 고용형태 내지 근로형태는 회사 내에서 자신의 의사나 능력발휘에 의해 회피할 수 없는 사회적 신분에 해당한다고 봄이 타당함.

□ 차별적 처우에 합리적 이유가 있는지 여부

- 회사의 부서장이나 팀장 등 간부급 직원을 제외한 일반직 근로자들과 업무직은 업무 내용과 범위, 업무의 양이나 난이도, 회사에 대한 기여도 등에 있어서 차이가 있다고 볼 수 없으나 수당과 승진 가능성 등에 있어서 차별을 받고 있음.

- ① 동일한 취업규칙, 직제규정, 인사규정 적용
- ② 업무분장이 구분되지 않고 동일한 장소에 혼재되어 근무
- ③ 상호순환, 교대, 교차근무 또는 동일·동종업무 수행
- ④ 무기계약직으로만 구성된 부서는 과거 일반직(정규직) 업무를 대체  
⇒ 직종별 업무유사도가 90%에 이름

- 아래의 사실들을 고려해볼 때, 회사가 일반직 근로자들에게만 이 사건 수당을 지급하고 업무직 근로자들에게는 이 사건 수당을 지급하지 않기로 하는 내용의 업무직 보수규정 부분과 근로계약 부분은 근로기준법 제6조의 균등처우규정을 위반하여 무효임.

- 업무직과 달리 일반직의 경우 이 사건 수당(주택·가족수당·식대) 외에 직책수당, 직무수당, 근속수당, 면허수당, 휴가보상수당 등을 별도로 받고 있어 보직이나 직급에 따른 별도의 수당을 받고 있는 것으로 보이는 점
- 회사는 일반직의 업무 성격이나 자격 요건, 업무의 양과 질, 직무·직급·직책 등과 상관없이 회사에 재직 중인 일반직 근로자 모두에게 정액으로 이 사건 수당을 지급하고 있는 점
- 수당의 지급 내용을 보면 그것이 일반직 근로자의 근로시간에 직접 또는 비례적으로 대응하지 않아 근로 제공과의 밀접도가 약할 뿐만 아니라, 회사 소속 근로자들의 생계지원(주택수당과 가족수당)이나 실비변상(식대)과 같은 복리후생적인 성격도 가진 급여로 보이므로, 수당을 직군별로 차이를 두어 그 지급 대상에서 업무직을 배제할 만한 합리적인 이유도 없어 보이는 점

## 다. 문제점

### ○ 근로기준법 제6조의 사회적 신분에 대한 해석의 오류

- 사회적 신분이란 생래적인 것이든, 아니면 후천적인 것이든(예컨대 수형자, 파산자 등) 자기의 의사에 의해서는 벗어날 수 없는 사회적인 분류를 의미하며,
- 기간제, 단시간 등 종업원의 종별은 여기에 해당하지 아니함
- 따라서 무기계약직도 종업원의 종별의 하나로 본인 의사에 의해서 벗어날 수 없는 사회적 신분으로 보는 것은 부적절

### ○ 무기계약직에 대한 불합리한 차별의 시정 방법 부재

- 독일의 경우 독일민법전 제315조 제1항(계약체결당사자의 일방에 의하여 급부가 결정되는 경우에는 의심스러울 경우 공정한 재량의 원칙에 따라 이를 행해야 하는 것으로 본다)을 사용자의 지시권에 대해서도 적용하여, 근로조건에 대하여 개별근로자나 특정 근로자집단을 합리적 이유 없이 차별하는 경우 이를 사용자의 공정한 재량 위반으로 보고 차별적 합의를 무효로 봄
- 우리의 경우 아직 고용형태 중 무기계약 부분에 대한 차별금지 또는 균등대우 원칙 미규정

향후 근로계약법 제정 시 사용자의 일반적 의무에 공정한 재량 원칙 등을 포함하여 이를 통해 불합리하고 사회상규에 반하는 사용자의 일방적 행위를 규제할 필요가 있음

## VII. 비정규직의 특성과 정책과제

### 1. 비정규직 근로자의 특성 분석

#### 가. 비정규직의 집단별 분류

##### 1) 비정규직의 다양성

임금근로자의 1/3 정도를 차지하는 비정규직 근로자는 근로형태에 있어 한시적 근로(기간제 근로), 시간제 근로, 비전형 근로(과건, 용역, 특수형태근로, 일일근로, 가정 내 근로) 등 상당히 다양할 뿐만 아니라, 성, 연령별 인구 특성에 있어서도 근로조건이 차이가 크다는 특징을 지니고 있다. 아래의 <표 VII-1>과 같이 비정규직 근로자의 55.2%는 여성이고, 또한 51.9%가 15~29세 청소년이거나 55세 이상의 중·고령자이다. 비정규직 중에서 30~54세 남성이 점유한 비율은 20.2%로 1,243천명에 지나지 않는다.

<표 VII-1> 비정규직의 구성: 2016년 3월

(단위: 천명, %)

|     |        | 성별           |              | 소계           |
|-----|--------|--------------|--------------|--------------|
|     |        | 남성           | 여성           |              |
| 연령대 | 15~29세 | 552( 9.0)    | 641( 10.4)   | 1,193( 19.4) |
|     | 30~54세 | 1,243( 20.2) | 1,718( 27.9) | 2,961( 48.1) |
|     | 55세 이상 | 966( 15.7)   | 1,036( 16.8) | 2,002( 32.5) |
| 소계  |        | 2,761( 44.8) | 3,395( 55.2) | 6,156(100.0) |

주: 괄호 안의 값은 전체 비정규직에서 해당 계층이 차지하는 비중(%)

자료: 통계청(2016. 3), 『경제활동인구조사 근로형태별 부가조사』.

이중에서 15~29세 청소년 비정규직 근로자의 27.2%(325천명)는 현재 학교에 재학 중으로 이들의 대부분(89.9%)은 시간제로 아르바이트 성격의 일에 종사하고 있다. 현실적으로 아르바이트를 하는 청소년을 비정규직 정책 대상에 포함시키는 것은 적합하지 않아 보인다. 이들의 경우에는 최저임금 등 근로기준법이 제대로 지켜

지는지 감독하여 부당한 처우를 받지 않도록 하는 것이 중요하다.

재학 중인 청소년 비정규직을 제외하면 청소년 비정규직 규모는 868천명이며, 이들의 54.0%는 여성이다. 15~29세 청년 취업자 중 비정규직의 비중은 32.8%로 전체 임금근로자 중 비정규직의 비중인 32.0%와 거의 같은 값을 가진다. 하지만 학교에 재학 중인 청년 근로자를 제외하였을 경우 비정규직 비중은 26.9%로 하락하는 것을 알 수 있다.

## 2) 비정규직의 특성별 임금

비정규직 내부에서도 성별, 연령대별 특성에 따라 임금의 차이가 상당하다. 예를 들어, 55세 이상 여성 비정규직의 월평균 임금은 87.5만원에 불과하지만 30~54세 남성 비정규직의 임금은 237.5만원에 달하고 있다. 이러한 30~54세 남성 비정규직의 임금수준은 전체 임금근로자의 평균 임금과 격차가 크지 않다(정규직 대비 83.7%).

<표 VII-2> 비정규직의 구성과 월평균 임금: 2016년 3월, 재학 중 청소년 제외

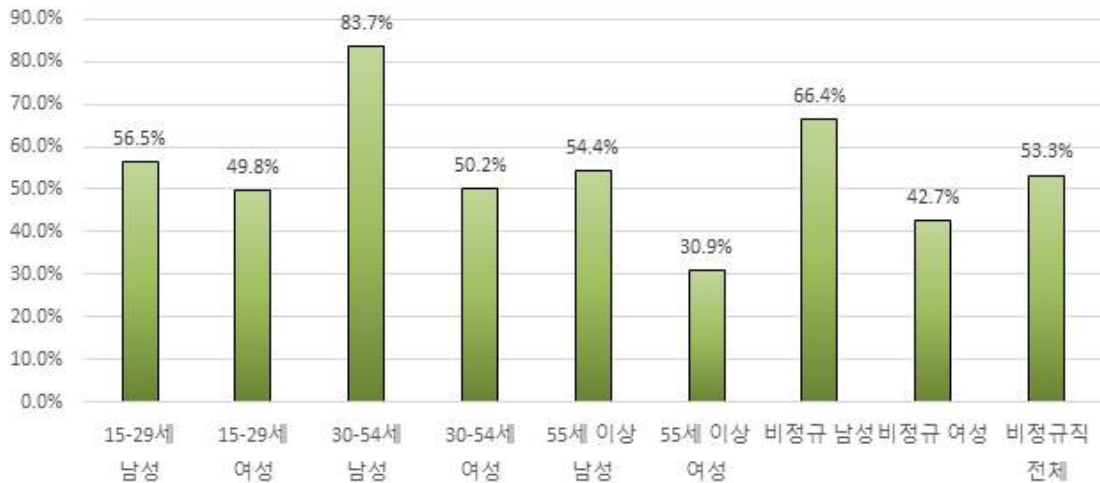
(단위: 만원)

|     |        | 성별    |       | 소계    |
|-----|--------|-------|-------|-------|
|     |        | 남성    | 여성    |       |
| 연령대 | 15~29세 | 160.3 | 141.2 | 150.0 |
|     | 30~54세 | 237.5 | 142.4 | 182.3 |
|     | 55세 이상 | 154.3 | 87.5  | 119.8 |
| 소계  |        | 188.3 | 121.0 | 151.1 |

자료: 통계청(2016. 3), 『경제활동인구조사 근로형태별 부가조사』.

나아가 정규직 월평균 임금을 기준으로 비정규직의 임금수준을 평가하면 [그림 VII-1]에 나타난 것처럼 성별, 연령별 특성에 따라 커다란 차이가 있다. 특히, 30~54세 남성의 임금수준은 전체 정규직의 83.7%에 달하는 반면, 55세 이상 여성의 임금은 30.9%에 불과하여 같은 비정규직이라도 인구 특성에 따라 커다란 차이가 나는 것을 알 수 있다.

[그림 VII- 1] 정규직 월평균 임금 대비 비정규직의 임금수준, 재학 중 청년 제외



자료: 통계청(2016. 3), 『경제활동인구조사 근로형태별 부가조사』.

### 3) 비정규직의 범주화

이처럼 동일한 비정규직 내에서도 인구특성에 따라 임금수준의 차이가 매우 크기 때문에 비정규직을 하나의 집단으로 보아 정책을 개발할 것이 아니라 성, 연령에 따라 비정규직을 구분하고, 각각의 집단별로 정책을 개발, 수행하는 것이 바람직할 것이다. 비정규직이라는 근로형태 하나 만으로 취약계층 또는 취업 취약계층이라고 판단하는 것은 부적절하다. 비정규직 내에서도 직업력, 임금, 근로계약, 연령 등에 따라 다양한 취약계층 집단들이 존재함을 인지하고 비정규직 특성별로 차별화된 정책의 개발이 필요한 시점이다.

일단 비정규직을 아래와 같이 4개의 그룹으로 구분하고 각각의 그룹별로 노동시장의 특성을 파악하기로 한다.

#### ■ 비정규직의 집단 분류

- 그룹 1. 15~29세 재학 중이 아닌 청소년 비정규직 근로자(868천명)
- 그룹 2. 30~54세 남성 비정규직 근로자(1,243천명)
- 그룹 3. 30~54세 여성 비정규직 근로자(1,718천명)
- 그룹 4. 55세 이상 중·고령 비정규직 근로자(2,002천명)

### 4) 비정규직의 집단별 특성

#### 가) 근로형태



앞에서 정의한 그룹별로 비정규직의 근로형태를 정리하면, 그룹 1(15~29세 재학 중이 아닌 청소년)은 대부분이 한시적 근로(69.1%) 또는 시간제 근로(27.8%)의 형태로 취업하고 있다. 이에 따라 15~29세 청소년의 경우에는 고용안정의 정규직 전환이 중요한 이슈일 것으로 여겨진다. 현재 청년대책의 대부분이 청년의 취업난 해소라는 점과 비교할 때, 향후 취업지원 뿐만이 아니라 취업한 청년들이 정규직으로 전환 될 수 있는 기회를 확충하려는 정책적 노력이 중요할 것이다.

<표 VII-3> 집단별 비정규직 근로자의 근로형태: 2016년 3월

(단위: 천명, %)

| 근로형태 |        | 그룹 1          | 그룹 2          | 그룹 3          | 그룹 4            | 소계               |
|------|--------|---------------|---------------|---------------|-----------------|------------------|
| 한시적  | 전체     | 600<br>(17.3) | 728<br>(21.0) | 934<br>(27.0) | 1,202<br>(34.7) | 3,464<br>(100.0) |
|      | 기간제    | 471<br>(17.2) | 513<br>(18.8) | 737<br>(27.0) | 1,015<br>(37.1) | 2,737<br>(100.0) |
| 시간제  |        | 241<br>(12.5) | 135<br>( 7.0) | 740<br>(38.3) | 814<br>(42.2)   | 1,930<br>(100.0) |
| 비전형  | 전체     | 136<br>( 6.4) | 539<br>(25.4) | 540<br>(25.4) | 909<br>(42.8)   | 2,124<br>(100.0) |
|      | 파견     | 47<br>(21.8)  | 44<br>(20.8)  | 54<br>(25.4)  | 68<br>(32.0)    | 214<br>(100.0)   |
|      | 용역     | 34<br>( 4.8)  | 114<br>(16.4) | 113<br>(16.3) | 432<br>(62.4)   | 693<br>(100.0)   |
|      | 특수형태근로 | 30<br>( 6.0)  | 103<br>(20.6) | 276<br>(55.2) | 91<br>(18.3)    | 500<br>(100.0)   |
|      | 일일     | 27<br>( 3.6)  | 302<br>(40.4) | 93<br>(12.5)  | 325<br>(43.5)   | 748<br>(100.0)   |
|      | 가정내    | 1<br>( 2.8)   | 2<br>( 3.8)   | 18<br>(40.9)  | 23<br>(52.5)    | 43<br>(100.0)    |
| 계    |        | 868           | 1,243         | 1,718         | 2,002           | 5,831            |

주: 괄호 안의 값은 비중

자료: 통계청(2016. 3), 『경제활동인구조사 근로형태별 부가조사』.

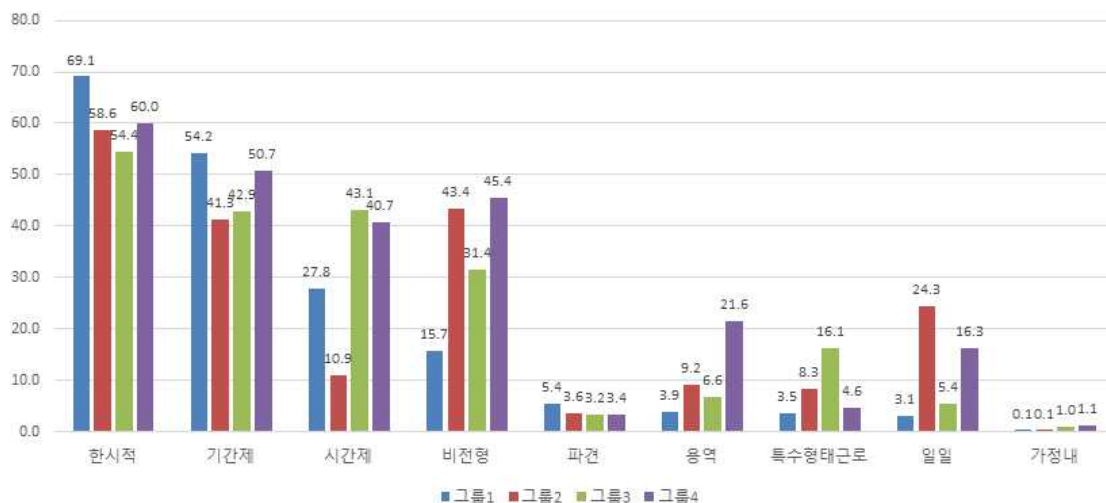
한편, 30~54세 남성으로 구성된 그룹 2는 한시적 근로의 비중이 58.6%로 가장 높다. 하지만 시간제(10.9%)보다 일일근로 등 비전형근로(43.4%)의 비중이 높은 특징을 보인다. 이는 해당 그룹에 속한 비정규직의 상당수가 건설일용근로자 등 일일근로에 종사하고 있기 때문이다.

그룹 3(30~54세 여성)은 한시적 비중이 54.4%에 달하기도 하지만 시간제가

43.1%로 커다란 비중을 차지하고 있으며, 특수형태근로 등 비전형 근로도 31.4%에 달하고 있다. 이러한 결과는 여성 취업자의 상당수가 시간제라는 사실을 반영한다.

55세 이상의 그룹 4도 상대적으로 시간제(40.7%)와 용역, 일일근로 등 비전형근로(45.4%)의 비중이 높은 특징을 보인다.

[그림 VII-2] 그룹별 비정규직의 근로형태 구성비: 2016년 3월



자료: 통계청(2016. 3), 『경제활동인구조사 근로형태별 부가조사』.

## 나) 주당 근로시간

주당 평소근로시간은 전체적으로 36.6시간으로 조사되었으며, 그룹 1이나 그룹 2보다 30~54세 여성의 그룹 3과 55세 이상의 그룹 4에서 근로시간이 상대적으로 짧은 특징을 보인다. 그리고 역시, 그룹 2가 주당 42.1시간의 평소근로시간으로 다른 그룹보다 오랫동안 근무하고 있는 것으로 나타나고 있다.

또한 일반적으로 알려진 것처럼 시간제가 주당 평균 21.4시간으로 가장 적게 일하고 있는 반면, 용역 근로자는 주당 44.6시간으로 여러 비정규직 근로형태 중 가장 장시간 일하고 있다. 시간제 중에서도 그룹 4의 근로시간은 주당 18.6시간에 그치고 있지만 30~54세 남성인 그룹 2는 주당 근로시간이 25.0시간에 달한다. 특히, 그룹 2의 경우 가정내 근로를 제외하고는 모든 비정규직 근로형태에 있어 다른 그룹보다 장시간 근로를 하고 있는 것으로 나타나고 있다.

특징 중 하나는 용역으로 일하고 있는 55세 이상 근로자(그룹 4)가 주당 45.6시간으로 다른 모든 그룹 및 근로형태와 비교하여 가장 장시간 일하고 있었다.

<표 VII-4> 그룹별 비정규직 근로자의 주당 평소 근로시간: 2016년 3월

(단위: 시간)

| 근로형태 |        | 그룹 1 | 그룹 2 | 그룹 3 | 그룹 4 | 소계   |
|------|--------|------|------|------|------|------|
| 한시적  | 전체     | 41.2 | 43.8 | 36.7 | 36.3 | 38.8 |
|      | 기간제    | 41.1 | 43.4 | 36.3 | 35.6 | 38.2 |
| 시간제  |        | 22.9 | 25.0 | 23.3 | 18.6 | 21.4 |
| 비전형  | 전체     | 39.4 | 42.0 | 37.3 | 41.0 | 40.2 |
|      | 파견     | 39.5 | 43.2 | 39.5 | 32.3 | 38.0 |
|      | 용역     | 42.5 | 43.8 | 38.6 | 46.5 | 44.6 |
|      | 특수형태근로 | 42.2 | 43.0 | 38.4 | 37.2 | 39.4 |
|      | 일일     | 30.9 | 40.9 | 30.8 | 36.9 | 37.5 |
|      | 가정내    | 36.5 | 28.2 | 32.8 | 29.0 | 30.8 |
| 계    |        | 37.5 | 42.1 | 34.2 | 34.9 | 36.6 |

자료: 통계청(2016. 3), 『경제활동인구조사 근로형태별 부가조사』.

## 다) 근속기간

비정규직의 현 직장 근속기간을 그룹별로 살펴본 결과는 <표 VII-5>에 나타나 있는데, 전체적으로 그룹 2의 근속기간이 3.03년으로 가장 긴 것으로 조사되었다. 그룹 2의 경우 한시적 근로자일지라도 평균 근속기간이 3.85년으로 2년이 훨씬 넘으며, 파견이나 용역의 경우도 3년 이상 근속하고 있는 것으로 나타나 상당수의 근로자들이 기간제법이 규정한 2년을 초과하여 근무하고 있다. 그룹 2에서 2년 이상 기간제로 근무하고 있는 근로자의 절반 이상(58.8%)은 30인 이상의 사업체에 근무하고 있다.

이는 실제로는 무기계약 관계에 있으나 1년 등의 단위로 근로계약이 반복되기 때문에 기간제라고 응답한 근로자가 있을 가능성을 제기한다. 즉, 본인들도 스스로를 정규직(또는 무기계약직)으로 이해하고 있지만 임금 등의 근로조건에 대해 매년 또는 일정 기간마다 계약을 반복하고 있기 때문에 통계청의 설문조사에서는 기간제로 분류되는 사례가 있을 수 있다.<sup>90)</sup> 또한 기간제근로자 중 상당수가 기간제법의 적용 예외대상이라는 점도 감안될 필요가 있다.

청소년인 그룹 1은 평균 1.08년 동안 근무하고 있으며, 특히 기간제의 경우에도

90) 이러한 사례가 상당수라면 이는 기간제의 규모와 비중을 실제보다 과대 추정하는 결과로 이어진다.

1.13년의 평균 근속기간을 보여 가장 짧다. 특수형태 근로자의 근속기간이 가장 장기간이어서 평균 5.55년 동안 근무하고 있는 것으로 조사되고 있는데, 특히 그룹 4의 경우 특수형태 근로자의 평균 근속기간이 무려 9.11년에 달한다. 한편 30~54세 여성인 그룹 3은 평균 2.85년 현 직장에서도 일하고 있으며, 기간제 근로자도 2.54년을 근무하고 있다.

<표 VII-5> 그룹별 비정규직 근로자의 근속기간: 2016년 3월 기준

(단위: 년)

| 근로형태 |        | 그룹 1 | 그룹 2 | 그룹 3 | 그룹 4 | 소계   |
|------|--------|------|------|------|------|------|
| 한시직  | 전체     | 1.19 | 3.85 | 2.65 | 2.40 | 2.56 |
|      | 기간제    | 1.13 | 3.54 | 2.54 | 2.25 | 2.38 |
| 시간제  |        | 0.62 | 2.24 | 2.15 | 1.78 | 1.81 |
| 비전형  | 전체     | 1.08 | 1.93 | 3.42 | 2.58 | 2.53 |
|      | 파견     | 1.58 | 3.24 | 2.84 | 2.14 | 2.42 |
|      | 용역     | 1.08 | 3.04 | 2.49 | 2.96 | 2.81 |
|      | 특수형태근로 | 1.13 | 5.21 | 4.98 | 9.11 | 5.55 |
|      | 일일     | 0.12 | 0.04 | 0.07 | 0.09 | 0.07 |
|      | 가정내    | 1.22 | 1.63 | 1.84 | 2.64 | 2.23 |
| 계    |        | 1.08 | 3.03 | 2.85 | 2.50 | 2.50 |

자료: 통계청(2016. 3), 『경제활동인구조사 근로형태별 부가조사』.

## 라) 종사상 지위

비정규직의 그룹별 종사상 지위를 살펴보면 한시적 근로와 기간제 근로자의 절반 이상은 상용직 신분을 가지고 있다. 기간제의 경우 그룹 1과 그룹 2는 상용직 비중이 3분의 2를 초과한다. 하지만 30~54세 여성 비정규직인 그룹 3은 상용직 비중이 줄어들어 한시적 근로자의 55.8%와 기간제 근로자의 61.5%만이 상용직인 것으로 조사되었다.<sup>91)</sup> 이는 근로계약 기간이 1년 미만인 여성 비정규직의 비중이 상대적으로 높다는 점을 보여준다. 반면 55세 이상의 비정규직인 그룹 4는 한시적 근로 중 상용직의 비중이 42.7%에 불과한 반면 임시직 일자리가 48.8%로 절반에 가까운 특정을 보인다.

시간제 근로자의 대다수는 임시직으로 나타났다. 하지만 그룹 2에 속한 시간제근

91) 그룹 1과 그룹 3 사이 상용직 비중의 격차는 5%의 유의수준에서 통계적으로 유의하다.

로자의 경우에는 임시직 비중보다 일용직 비중이 더 높다. 이는 이들의 상당수 (30.7%)가 건설일용직 등 일일근로에 종사하고 있다는 점을 반영한다.

<표 VII-6> 그룹별 비정규직 근로자의 종사상 지위: 2016년 3월 기준

(단위: %)

| 근로형태 |        | 그룹 1   |        |        | 그룹 2   |        |        | 그룹 3   |        |        | 그룹 4   |        |        |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|      |        | 상<br>용 | 임<br>시 | 일<br>용 | 상<br>용 | 임<br>시 | 일<br>용 | 상<br>용 | 임<br>시 | 일<br>용 | 상<br>용 | 임<br>시 | 일<br>용 |
| 한시직  | 전체     | 63.4   | 33.8   | 2.8    | 64.8   | 24.8   | 10.4   | 55.8   | 38.8   | 5.4    | 42.7   | 48.8   | 8.5    |
|      | 기간제    | 67.3   | 40.6   | 2.2    | 68.9   | 19.5   | 11.6   | 61.5   | 33.8   | 4.8    | 46.6   | 45.5   | 8.0    |
| 시간제  |        | 7.7    | 66.4   | 25.9   | 15.1   | 40.8   | 44.2   | 19.5   | 67.4   | 13.1   | 9.5    | 67.2   | 23.4   |
| 비전형  | 전체     | 45.9   | 32.9   | 21.2   | 18.8   | 23.2   | 58.0   | 20.4   | 60.2   | 19.5   | 33.1   | 28.8   | 38.2   |
|      | 파견     | 82.9   | 13.4   | 3.7    | 76.4   | 11.7   | 11.9   | 70.8   | 27.7   | 1.5    | 30.2   | 61.6   | 8.3    |
|      | 용역     | 68.6   | 30.9   | 0.5    | 58.5   | 19.4   | 22.1   | 58.5   | 32.4   | 9.1    | 64.5   | 29.3   | 6.2    |
|      | 특수형태근로 | 1.1    | 93.5   | 5.3    | 1.0    | 93.2   | 5.8    | 1.2    | 97.2   | 1.6    | 1.5    | 91.4   | 7.1    |
|      | 일일     | 0.0    | 0.0    | 100    | 0.0    | 0.0    | 100    | 0.0    | 0.0    | 100    | 0.0    | 0.4    | 99.6   |
|      | 가정내    | 30.6   | 0.0    | 69.4   | 0.0    | 100    | 0.0    | 13.5   | 33.0   | 53.5   | 0.0    | 34.4   | 65.7   |
| 계    |        | 49.7   | 41.2   | 9.1    | 42.6   | 25.7   | 31.7   | 36.5   | 53.7   | 9.8    | 29.8   | 45.7   | 24.5   |

자료: 통계청(2016. 3), 『경제활동인구조사 근로형태별 부가조사』.

비전형근로의 경우에는 그룹별로 종사상 지위의 분포에 있어 커다란 차이가 있다. 그룹 1은 상용직의 비중이 가장 높은 반면, 그룹 2는 일용직의 비중이 가장 높다. 한편 그룹 3은 임시직의 비중이 가장 높다. 이는 그룹에 따라 비전형근로 내부의 근로자 분포가 다르기 때문에 발생하는 현상으로 진단된다. 즉, 그룹 2는 일일근로의 비중이 높고, 이들 모두가 일용직이기 때문에 비전형근로 전체적으로도 일용직의 비중이 58.0%에 달하는 것으로 판단된다.

비전형근로 중에서 파견근로의 경우 상용직의 비중이 가장 높은 특징을 보인다. 특히 그룹 1~그룹 3의 경우 상용직 파견의 비중이 70%를 넘고 있다.<sup>92)</sup> 하지만 그룹 4는 상용직 비중이 30.2%에 불과하며, 대신 임시직이 61.6%에 달하고 있다. 그리고 특수형태 근로는 대부분 임시직으로 조사되고 있다.

92) 여기에서 상용형 파견은 근로계약기간이 1년 이상 또는 계약기간을 정함이 없이 근무하고 있는 근로자를 의미한다. 하지만 국제적으로 기간의 정함이 없는 근로계약일 경우 상용형 파견으로 정의하고 있기 때문에 여기에서의 상용형 파견 비율은 국제기준보다 더 높게 측정되고 있다.

## 마) 자발적 취업의 비중

<표 VII-7> 현 직장의 자발적 선택 비중: 2016년 3월 기준

(단위: %)

| 근로형태 |                    | 그룹 1  | 그룹 2 | 그룹 3 | 그룹 4 | 소계   |
|------|--------------------|-------|------|------|------|------|
| 한시직  | 전체                 | 68.7  | 59.5 | 64.8 | 47.1 | 58.2 |
|      | 기간제                | 70.7  | 61.4 | 67.7 | 47.6 | 59.6 |
| 시간제  |                    | 63.8  | 43.1 | 73.6 | 58.7 | 64.0 |
| 비전형  | 전체                 | 56.0  | 32.5 | 58.0 | 35.4 | 41.7 |
|      | 파견                 | 72.1  | 66.7 | 61.9 | 54.4 | 62.7 |
|      | 용역                 | 59.0  | 45.0 | 49.0 | 39.5 | 42.9 |
|      | 특수형태근로             | 56.6  | 54.6 | 66.0 | 51.5 | 60.4 |
|      | 일일                 | 20.3  | 12.9 | 36.0 | 18.9 | 18.6 |
|      | 가정내 <sup>93)</sup> | 100.0 | 0.0  | 83.4 | 68.8 | 73.0 |
| 계    |                    | 68.1  | 48.4 | 66.0 | 45.5 | 55.5 |

자료: 통계청(2016. 3), 『경제활동인구조사 근로형태별 부가조사』.

현 직장에 자발적으로 취업하였는가의 여부에 대해 그룹별로 살펴보면 그룹 1과 그룹 3의 경우 자발적 취업의 비중이 3분의 2를 넘고 있다. 하지만 그룹 2와 그룹 4는 그 비중이 각기 48.4%와 45.5%에 지나지 않아 상당수의 근로자들이 현재의 직장에 대해 불만족스러움을 표현하고 있다. 세부 근로형태별로 보면 전반적으로 시간제, 파견, 특수형태근로의 경우 자발적 선택의 비중이 높은 반면, 용역, 일일근로는 비자발적이라는 응답이 각기 57.1%와 81.4%로 그 비중이 매우 높다. 한시적 근로는 그룹 4에서 자발적 선택이라는 응답이 낮았고, 시간제는 그룹 2에서, 그리고 파견과 용역은 그룹 4에서 자발적이라는 응답률이 상대적으로 낮다.

## 바) 고용보험 가입여부

고용보험 가입여부와 관련되어서는 그룹 1의 고용보험 가입률이 65.5%로 가장

93) 전체적으로 가정내 근로는 표본수가 매우 적기 때문에 결과의 신뢰성이 상당히 낮다는 한계가 있다. 이는 자발성 여부만이 아니라 사회보험가입여부, 임금수준 등 거의 모든 분야에 걸쳐 공통적으로 적용된다.

높다. 특히 그룹 1내에서도 한시적(기간제 포함) 근로자 파견, 용역인 경우 고용보험 가입률이 상당히 높은 것을 알 수 있다. 이처럼 한시적 근로자 파견, 용역 근로자의 높은 고용보험가입률은 모든 그룹에 걸쳐 공통적으로 적용된다.

고용보험 가입률이 낮은 근로형태는 시간제, 특수형태근로, 일일근로 및 가정내 근로로 이들의 고용보험 가입률 제고가 추진될 필요가 있다.

<표 VII-8> 그룹별 · 근로형태별 고용보험 가입률: 2016년 3월 기준<sup>94)</sup>

(단위: %)

| 근로형태 |        | 그룹 1 | 그룹 2  | 그룹 3 | 그룹 4 | 소계   |
|------|--------|------|-------|------|------|------|
| 한시적  | 전체     | 80.2 | 74.6  | 75.3 | 70.3 | 75.0 |
|      | 기간제    | 85.8 | 78.1  | 82.0 | 77.7 | 80.9 |
| 시간제  |        | 19.8 | 22.5  | 39.5 | 31.1 | 32.7 |
| 비전형  | 전체     | 56.8 | 28.1  | 30.0 | 45.5 | 36.5 |
|      | 파견     | 90.5 | 83.3  | 85.9 | 78.5 | 84.9 |
|      | 용역     | 92.9 | 71.9  | 79.1 | 86.1 | 81.9 |
|      | 특수형태근로 | 1.2  | 10.7  | 6.9  | 6.1  | 7.2  |
|      | 일일     | 7.1  | 8.0   | 4.5  | 5.5  | 6.6  |
|      | 가정내    | 30.6 | 100.0 | 14.0 | 6.1  | 14.8 |
| 계    |        | 65.5 | 51.5  | 52.6 | 49.4 | 53.8 |

자료: 통계청(2016. 3), 『경제활동인구조사 근로형태별 부가조사』.

## 사) 국민연금(특수직역연금 포함) 가입여부

국민연금의 직장가입률도 고용보험과 동일하게 그룹 1의 가입률이 가장 높다. 특히 그룹 1의 파견 및 용역 근로자는 국민연금 직장가입률이 90%를 넘고 있으며, 기간제 근로자도 84.2%가 국민연금에 직장 가입되어 있다.

하지만 고용보험과 유사하게 시간제 근로자는 국민연금 가입률이 크게 낮아 노후 준비가 미흡하다. 비전형근로도 파견과 용역은 국민연금 가입률이 높지만 특수형태 근로자, 일일근로, 가정내 근로의 경우 직장을 통한 국민연금 가입률이 매우 낮다. 이들 특수형태근로자 및 일일근로자는 대부분 지역을 통해 국민연금에 가입하고 있는 실정이다. 하지만 지역가입률 자체도 높지 않아 이들의 노후생활이 힘들 가능

94) 고용보험 가입률의 계산에 있어 적용제외 대상자는 배제하였다. 자료의 한계로 인해 여기에서는 65세 미만인 근로자와 주당 근로시간 15시간 미만인 자는 분석대상에서 제외한다.

성이 높다. 지역을 통한 국민연금 가입은 근로자 본인의 의지가 가장 큰 작용을 한다. 당장의 생계해결도 쉽지 않고 소득이 불안정한 특수형태근로자와 일일근로자가 자발적으로 지역의 국민연금에 가입하기 쉽지 않을 것이다. 미래의 복지수요를 낮추기 위해서라도 특수형태 및 일일근로에 종사하는 근로자들의 직장을 통해 국민연금에 가입할 수 있는 길을 확장할 필요가 있다.

<표 VII-9> 그룹별 · 근로형태별 국민연금 가입률: 2016년 3월 기준<sup>95)</sup>

(단위: %)

| 근로형태 |        | 그룹 1 |      | 그룹 2  |      | 그룹 3 |      | 그룹 4 |      |
|------|--------|------|------|-------|------|------|------|------|------|
|      |        | 직장   | 지역   | 직장    | 지역   | 직장   | 지역   | 직장   | 지역   |
| 한시적  | 전체     | 79.8 | 2.2  | 73.4  | 9.6  | 72.8 | 6.7  | 63.7 | 9.8  |
|      | 기간제    | 84.2 | 1.3  | 77.2  | 8.4  | 79.0 | 5.4  | 71.6 | 7.7  |
| 시간제  |        | 15.6 | 6.0  | 19.7  | 23.4 | 37.6 | 13.8 | 25.4 | 19.1 |
| 비전형  | 전체     | 55.7 | 8.7  | 22.4  | 30.4 | 27.8 | 27.3 | 36.5 | 26.4 |
|      | 파견     | 92.1 | 4.3  | 77.9  | 4.6  | 87.2 | 3.7  | 66.9 | 2.4  |
|      | 용역     | 91.7 | 2.1  | 68.5  | 9.6  | 76.7 | 3.3  | 84.3 | 4.6  |
|      | 특수형태근로 | 0.0  | 27.9 | 6.7   | 50.2 | 3.8  | 43.4 | 2.3  | 56.8 |
|      | 일일     | 0.0  | 2.8  | 0.0   | 36.0 | 0.0  | 24.4 | 0.4  | 39.6 |
|      | 가정내    | 30.6 | 0.0  | 100.0 | 0.0  | 14.0 | 22.9 | 0.0  | 15.2 |
| 계    |        | 64.6 | 4.1  | 49.1  | 19.2 | 50.7 | 14.5 | 42.4 | 20.0 |

자료: 통계청(2016. 3), 『경제활동인구조사 근로형태별 부가조사』.

#### 아) 임금수준

일자리의 질을 결정하는 가장 중요한 요인의 하나인 임금을 측정하면, 그룹 2의 월평균 임금이 237.5만원으로 정규직과 비교하여도 크게 뒤지지 않는다. 특히 한시적(기간제 포함) 근로의 경우 평균 임금은 267.6만원에 달하고 있다.

그룹 1도 월평균 임금이 월 150만원으로 그룹 3과 그룹 4보다 많은 것으로 조사되고 있는데,<sup>96)</sup> 특히 한시적 근로와 파견근로, 그리고 용역 및 특수형태근로의 경우에는 임금수준이 170만원을 넘고 있다.

95) 국민연금 가입률에 있어서도 18세 미만이거나 60세 이상인 근로자, 주당 근로시간이 15시간 미만인 근로자는 분석대상에서 제외하였다.

96) 비정규직 전체를 기준으로 집단 간 임금격차는 모두 1%의 유의수준에서 통계적으로 유의하다.



그룹 3은 월평균 임금 142.4만원으로 나타나고 있는데 특수형태근로자의 경우에는 월 196.2만원으로 상당한 임금을 받고 있는 것으로 나타났다. 임금수준이 가장 낮은 그룹인 그룹 4는 같은 비정규직의 근로형태일지라도 임금수준이 가장 낮은 계층으로 근로빈곤의 위험성이 높은 계층으로 여겨진다.

<표 VII-10> 그룹별 비정규직 근로자의 월평균 임금: 2016년 3월 기준

(단위: 만원)

| 근로형태 |        | 그룹 1  | 그룹 2  | 그룹 3  | 그룹 4  | 소계    |
|------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 한시적  | 전체     | 168.4 | 267.6 | 153.4 | 126.4 | 170.6 |
|      | 기간제    | 172.5 | 273.1 | 153.7 | 124.8 | 168.6 |
| 시간제  |        | 75.3  | 133.6 | 93.9  | 57.1  | 78.8  |
| 비전형  | 전체     | 159.8 | 202.7 | 159.8 | 125.8 | 156.2 |
|      | 파견     | 181.2 | 250.6 | 160.0 | 104.7 | 165.8 |
|      | 용역     | 174.3 | 204.0 | 136.5 | 129.5 | 145.0 |
|      | 특수형태근로 | 171.6 | 255.7 | 196.2 | 151.3 | 198.8 |
|      | 일일     | 86.2  | 176.0 | 82.5  | 122.8 | 138.0 |
|      | 가정내    | 115.6 | 140.9 | 101.5 | 44.1  | 73.2  |
| 계    |        | 150.0 | 237.5 | 142.4 | 119.8 | 156.0 |

자료: 통계청(2016. 3), 『경제활동인구조사 근로형태별 부가조사』.

시간당 임금의 수준도 월평균 임금과 비슷한 양상을 보인다. 그룹 2는 모든 근로형태에 있어 가장 높은 시간당 임금을 얻고 있는데, 특히 한시적 근로는 시간당 임금 14,568원으로 최저임금의 2배를 넘고 있다. 절대적 액수에 있어서도 일일근로를 제외하고는 모든 근로형태에 걸쳐 시간당 임금이 1만원을 넘고 있다.

비정규직 전체로 보면 월평균 임금과는 다르게 그룹 3의 시간당 임금이 그룹 1의 시간당 임금보다 많다. 그룹 4가 시간 당 8,375원으로 가장 낮은 임금을 받고 있었으며, 동일한 근로형태이라도 그룹 4의 시간당 임금은 다른 그룹에 비해 상당히 낮다.<sup>97)</sup>

근로형태별로 보면 특수형태근로자의 시간당 임금수준이 가장 높고, 그 다음이 한시적 근로(기간제 포함)이다. 파견근로자의 임금수준도 상대적으로 높은 편으로

97) 월평균 임금과 마찬가지로 비정규직 전체를 기준으로 집단 간 임금격차는 적어도 5%의 유의수준에서 통계적으로 유의하다.

시간당 9,805원을 기록하고 있다. 특히 용역의 시간당 임금이 7,885원으로 파견보다 거의 2,000원이나 낮다.

<표 VII-11> 그룹별 비정규직 근로자의 시간당 임금: 2016년 3월 기준

(단위: 원)

| 근로형태 |        | 그룹 1   | 그룹 2   | 그룹 3   | 그룹 4  | 소계     |
|------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|
| 한시직  | 전체     | 9,582  | 14,568 | 10,338 | 8,506 | 10,461 |
|      | 기간제    | 9,881  | 14,995 | 10,523 | 8,593 | 10,535 |
| 시간제  |        | 8,106  | 13,410 | 10,303 | 8,290 | 9,397  |
| 비전형  | 전체     | 9,301  | 11,275 | 10,174 | 7,228 | 9,137  |
|      | 파견     | 10,448 | 13,651 | 9,767  | 6,897 | 9,805  |
|      | 용역     | 9,844  | 11,291 | 8,428  | 6,693 | 7,885  |
|      | 특수형태근로 | 9,630  | 13,782 | 12,261 | 9,239 | 11,865 |
|      | 일일     | 6,550  | 9,971  | 6,601  | 7,636 | 8,412  |
|      | 가정내    | 6,794  | 11,507 | 7,639  | 4,529 | 6,126  |
| 계    |        | 9,245  | 13,294 | 10,076 | 8,375 | 10,054 |

자료: 통계청(2016. 3), 『경제활동인구조사 근로형태별 부가조사』.

## 5) 집단별 분류의 시사점

이상과 같이 비정규직을 학교에 재학 중이 아닌 15~29세 청년(그룹 1), 30~54세 남성(그룹 2), 30~54세 여성(그룹 3), 55세 이상 장년층(그룹 4)로 구분하여 일자리의 성격과 특성을 분석한 결과, 각각의 그룹들이 서로 다른 특성을 보이고 있다. 이러한 결과는 비정규직 대책 또한 그룹별로 특화되어야 할 필요성을 제기한다.

우선 15~29세 청년(그룹 1)의 경우 취업 그 자체만이 아니라 비정규직에서 정규직으로 전환할 수 있는 기회의 확충이 매우 중요하여 보인다. 이를 위해서는 정규직 전환에 대해 정부가 장려금 등을 지원하는 방안도 있지만, 취업하고 있는 청년 비정규직을 대상으로 한 ‘경력개발 컨설팅의 확대’, ‘직업훈련기회의 확충’, ‘직업훈련교육비용의 지원 시 우대’ 등의 정책도 고려될 필요가 있다.

30~54세 여성 비정규직은 경력단절을 경험하였을 가능성이 높은 계층으로 판단된다. 이들의 상당수가 시간제 근로이기 때문에 일자리의 질을 높여 양질의 시간제가 되도록 하는 방안이 중요한 것으로 여겨진다. 즉, 역량향상과 더불어 최저임금

등 기본적 근로조건을 보호하고, 사회보험 가입률을 높이는 정책이 바람직할 것이다. 또한, 일과 가정의 양립을 위한 정책적 노력도 중요하다.

55세 이상의 장년층은 상당수가 정규직 전환보다는 현재의 일자리라도 장기간 일할 수 있기를 바랄 것이다. 또한 미래에 대비하기 위한 임금수준의 상승도 기대할 것으로 여겨진다. 이러한 관점에서 이들 계층에 대해서는 정규직 여부를 떠나 안정적으로 일할 수 있는 일자의 확충이 중요한 것으로 여겨진다.

## 나. 비정규직과 일자의 질

### 1) 양질의 일자리 정의

시간선택제 일자리와 마찬가지로 모든 비정규직 일자리가 나쁜 일자리가 아니며, 정규직 일자리 중에서도 나쁜 일자리가 있을 수 있다. 따라서 정규직과 비정규직 중 양질의 일자리가 각각 얼마나 되는가를 측정 하는 것도 향후 정책방향의 결정에 도움이 될 것이다. 정규직과 비정규직으로 임금근로자를 이원화하여 비정규직을 줄이는 것도 중요하다. 하지만 노동시장 전체적으로 양질로 간주하기 어려운 일자의 규모를 파악하고, 이러한 일자를 양질의 일자로 개선하려는 노력도 매우 중요할 것이다.

‘양질의 일자리(decent work)’와 관련된 국내의 연구결과를 종합하면 양질의 일자를 결정하는 요인으로 다섯 가지를 들 수 있다.

#### ※ 양질의 일자리 판단여부에 포함되는 변수

- ① 임금 수준
- ② 고용안정성
- ③ 차별 여부(평등 대우)
- ④ 직무만족도
- ⑤ 사회보험 가입여부

다음으로 위의 다섯 가지 기준 모두를 만족시키는 일자를 ‘양질의 일자리’로 간주하는 것이 적합한가의 의문이 발생한다. 이에 대한 정답은 없지만 통상적으로 다섯 가지 기준을 종합적으로 얼마나 만족하는가를 기준으로 ‘양질의 일자리’ 여부를 판단하는 것이 바람직할 것이다.

나아가 양질의 일자리를 구성하는 다섯 가지 요인들을 구체적으로 어떻게 정의하고 판단하는가의 문제가 제기된다. 첫째로, 구체적으로 적절한 임금수준을 어떻게 결정할 것인지, 고용안정성의 정도는 어떻게 측정할 것인지, 사회보험 가입여부는 어떻게 판단할 것인지 등의 의문이 있다. 이러한 의문은 어수봉·조세형(2006)의 방법처럼 고용의 질 지수를 작성하여도 마찬가지로 발생하게 된다.

두 번째로 경제활동인구조사 근로형태별 부가조사에서 임금수준과 사회보험 가입 여부, 그리고 고용안정성에 대해서는 질문을 하고 있지만 ‘다른 근로자와의 차별 여부’, ‘직무만족도’는 직접적으로 조사하고 있지 않다. 따라서 양질의 시간제 규모를 파악하기 위해 부가조사의 설문지를 보완할 필요가 있고, 이를 어떻게 보완하는가의 질문이 발생한다.

세 번째는 ‘자발성’과 관련된 의문이다. 즉, 경제활동인구조사 근로형태별 부가조사에서는 일자리의 자발성 여부 및 그 사유에 대해 질문을 던지고 있고, 정부에서도 양질의 시간제 일자리의 조건 중 하나로 자발성을 들고 있다. 자발성 여부와 다른 요인들과의 관계를 어떻게 설정할 것인지를 의문이 발생한다. 만약 자발성 여부가 양질의 시간제를 결정하는 다른 요인들과 밀접한 상관관계가 있을 경우 자발성을 다른 요인변수의 대리변수로 사용할 수도 있다.

양질의 일자리를 결정하는 5가지의 요인 각각에 대해 문제점을 정리하면 다음과 같다.

① **임금수준**: 어느 정도의 임금수준을 양질의 비정규직으로 간주할 것인가의 의문이 있다. 또한 최저임금을 사용하여 양질 여부를 판단할 것인지, 아니면 중위임금(또는 평균임금)을 사용하여 양질 여부를 판단할 것인지도 문제이다. 여기에서는 최저임금의 120%를 기준으로 양질의 일자리 여부를 판정하기로 한다.

② **고용안정성**: 고용안정성에 대한 판단의 기준은 무엇인지, 그리고 기간제 등 한시적 근로의 경우 고용안정성이 양질의 일자리 판단 기준으로서 의미가 있는가의 의문이 발생한다.

## ■ 경제활동인구조사의 사례

경제활동인구조사 근로형태별 부가조사에서는 문53.을 통해 고용안정성을 간접적으로 질문하고 있다. 문53.에 대해 ‘(1) 예’라고 답한 경우 고용안정성이 있다고 판단할 수 있다.

**문52.** (근로기간을 정하지 않았다면) 지난 주 일자리는 일거리가 생겼을 경우 며칠 또는 몇 주씩 일하는 형태입니까? (예: 건설일용근로자, 파출부, 간병인 등)

(1) 예 → **문54.**로

(2) 아니오.

**문53.** 회사가 아주 어려워져서 폐업 또는 고용조정을 하거나 귀하가 특별히 잘못을 하지 않는다면, 귀하가 원하는 한 계속 그 직장에 다닐 수 있습니까?

(1) 예

**문53-1.** ‘예’로 답한 이유는 무엇입니까?

① 근로기간을 정하지 않은 계약을 하였으므로

② 계약의 반복·갱신으로 고용이 지속되고 있으므로

③ 묵시적인 고용관행에 의해

(2) 아니오.

하지만 이러한 고용안정성의 기준을 한시적 근로자 또는 기간제 근로자에게 적용할 수 있는가의 의문이 있다. 즉, 한시적 근로자의 경우에는 다른 요인이 양호할지라도 고용안정성이 낮을 가능성이 높기 때문에 이러한 기준을 통해 일자리의 질을 평가하는 것은 부적절해 보인다.

③ **평등 대우:** 현재 경제활동인구조사의 근로형태별 부가조사에서는 이와 관련된 직접적 설문이 없다. 단지, 우회적으로 차별 여부를 파악할 수 있는 질문이 퇴직금, 상여금, 시간외 수당, 유급휴일·휴가 등 직장의 부가급여 등이다.

**문61.** 지난주의 직장에서 다음의 혜택을 받을 수 있습니까?

- 퇴직금 → 11. 예      12. 아니오
- 상여금(명절비, 휴가비, 선물 등 포함) → 21. 예      22. 아니오
- 시간외 수당 → 31. 예      32. 아니오
- 유급휴일·휴가(연월차, 유급출산휴가 등) → 41. 예      42. 아니오

하지만 이들 혜택의 수혜여부를 통해 차별여부를 판단하는 것은 쉽지 않다. 퇴직금의 경우 현재 퇴직금의 대상이 되기 위해서는 1년 이상 직장에 근무하여야 한다. 비정규직, 특히 시간제 근로자의 상당수가 단기간 근무한다는 점을 감안하면 이들 비정규직의 상당수는 퇴직금의 지급대상에서 배제되어 있을 것이다.

상여금이나 유급휴가·휴일도 비슷하다. 대부분의 회사들이 상여금과 유급휴가·휴일에 대한 내부규정을 가지고 있다. 내부규정의 정당성과 적절성을 판단할 수 없는 상황에서 상여금 및 유급휴가·휴일의 수혜여부를 통해 차별여부를 판단하는 것은 적절치 않다. 이는 시간외 수당의 경우에도 마찬가지로 적용될 것이다. 즉, 사무직의 상당수와 임시·일용직의 상당수는 인력관리의 편의상 시간외 수당을 받지 못한다. 그렇다고 단순히 이들이 임금에 있어 상대적으로 저임금을 받고 있다고 판단할 수는 없다. 따라서 차별 대우(평등 대우) 여부를 판단하는 기준으로 문61.은 적절하지 않은 것으로 여겨진다.

- ④ **직무만족도**: 직무만족도와 관련된 질문도 경제활동인구조사의 근로형태별 부가조사에서는 찾기 어렵다. 단지 자발성 여부가 하나의 간접적 기준이 될 것이다.

## ■ 비정규직과 자발적 일자리 선택

비정규직의 성별, 연령대별 분류에 따라 비자발적 비정규직의 비중이 얼마인지는 <표 VII-12>에 나타나 있다. <표 VII-12>에서 연령이 높을수록, 그리고 여성보다 남성의 경우 비자발적으로 현재의 일자리에 근무하는 비중이 높은 것을 알 수 있다.

<표 VII-12> 비정규직의 구성과 비자발적 근로의 비중: 2016년 3월, 재학 중 청년 제외  
(단위: %)

|     |        | 성별   |      | 소계   |
|-----|--------|------|------|------|
|     |        | 남성   | 여성   |      |
| 연령대 | 15~29세 | 33.2 | 30.9 | 31.9 |
|     | 30~54세 | 52.2 | 34.0 | 41.6 |
|     | 55세 이상 | 61.8 | 47.8 | 54.5 |
| 소계  |        | 50.5 | 36.6 | 42.9 |

자료: 통계청(2016. 3), 『경제활동인구조사 근로형태별 부가조사』.

또한 각각의 연령대에 대해 자발 또는 비자발적으로 현재의 일자리를 선택한 이 유가 무엇인지를 분석한 결과, <표 VII-13>과 같이 15~29세 청소년은 ‘경력을 쌓아 직장이동을 희망’, ‘학업·취업준비 병행’ 등의 이유로 자발적 취업을 한 경우가

많은 반면, 30세 이상에서는 ‘육아·가사병행’으로 인한 자발적 취업이 많다.

비자발적 취업의 이유에 대해 청소년은 ‘원하는 일자리가 없어’, ‘전공, 경력의 일자리가 없어’ 등이 높은 비중을 차지하는 반면, 30세 이상에서는 ‘생활비 등 수입이 필요’하여 비자발적으로 취업한 비중이 상대적으로 높다.

<표 VII-13> 비정규직의 연령대와 일자리 선택의 주된 이유: 2016년 3월, 재학 중 청년 제외

(단위: %)

| 주된 이유             | 15~29세 |       | 30~54세 |       | 55세 이상 |       |
|-------------------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|
|                   | 자발     | 비자발   | 자발     | 비자발   | 자발     | 비자발   |
| 1. 근로조건 만족        | 46.9   | -     | 49.4   | -     | 58.4   | -     |
| 2. 안정적 일자리        | 19.6   | -     | 18.6   | -     | 13.4   | -     |
| 3. 생활비 등 수입 필요    | -      | 42.2  | -      | 78.9  | -      | 88.8  |
| 4. 원하는 일자리 없어     | -      | 25.8  | -      | 11.4  | -      | 7.4   |
| 5. 전공, 경력의 일자리 없어 | -      | 11.8  | -      | 2.7   | -      | 1.5   |
| 6. 경력 쌓아 직장이동 희망  | 12.1   | 13.2  | 3.9    | 2.7   | 0.4    | 0.2   |
| 7. 육아·가사 병행       | 1.7    | 1.6   | 14.7   | 2.3   | 12.2   | 1.0   |
| 8. 학업·취업준비 병행     | 14.1   | 3.4   | 0.5    | 0.3   | 0.2    | 0.0   |
| 9. 노력한 만큼 수입 가능   | 3.4    | 0.8   | 7.1    | 1.3   | 6.6    | 0.5   |
| 10. 근무시간 조절 가능    | 2.0    | 0.3   | 5.4    | 0.4   | 7.8    | 0.6   |
| 11. 기타            | 0.3    | 1.1   | 0.4    | 0.1   | 0.7    | 0.1   |
| 소계                | 100.0  | 100.0 | 100.0  | 100.0 | 100.0  | 100.0 |

자료: 통계청(2016. 3), 『경제활동인구조사 근로형태별 부가조사』.

## ⑤ 사회보험 가입

건강보험은 지역가입과 피부양자 가입 비중이 높는데, 지역가입까지 양질의 일자리 판단여부에 포함시켜야 하는가의 의문이 제기된다. 따라서 국민연금·고용보험의 가입 여부가 지표로서 더 적절하다고 볼 수 있다.

## 2) 경제활동인구조사를 이용한 양질의 비정규직 정의 및 규모

이상의 논의를 종합하면 근로형태별 부가조사 설문지의 현재 구조 아래에서 ‘임금’, ‘자발성’ 및 ‘사회보험’의 조합을 통해 양질의 비정규직에 대한 정의 및 규모를 파악할 수 있다.

■ 양질의 비정규직 일자리 결정 요인

1. 임금수준: 시간당 임금이 최저임금의 120% 이상

2016년 최저임금은 시간당 6,030원으로 이의 120%는 7,236원.

2. 직무만족도: 자발적 사유에 의해 비정규직을 선택한 근로자

3. 사회보험 가입: 직장을 통해 국민연금과 고용보험 모두에 가입한 근로자<sup>98)</sup>.

이러한 정의를 바탕으로 비정규직 중 양질의 일자리 비중을 계산하면 <표 VII-14>와 같다.

<표 VII-14> 비정규직 중 양질의 일자리 비중: 2016년 3월

(단위: 천명, %)

| 구분      | 양질의 일자리 기준 |        |                     |                    |
|---------|------------|--------|---------------------|--------------------|
|         | 시간당 임금     | 자발적 선택 | 사회보험 가입<br>(고용, 연금) | 양질의 일자리<br>비중 및 규모 |
| 한시직     | 62.1       | 59.0   | 75.7                | 36.5( 1,307)       |
| 기간제     | 62.4       | 60.2   | 81.1                | 37.6( 1,058)       |
| 시간제     | 41.3       | 67.2   | 51.6                | 17.2( 383)         |
| 비전형     | 57.5       | 41.9   | 44.4                | 13.5( 288)         |
| 파견      | 67.9       | 62.9   | 85.1                | 42.8( 92)          |
| 용역      | 46.4       | 42.8   | 84.8                | 22.9( 159)         |
| 특수형태    | 74.0       | 60.3   | 9.3                 | 4.1( 20)           |
| 일일근로    | 55.3       | 19.5   | 16.9                | 1.6( 12)           |
| 가정 내    | 25.1       | 73.5   | 40.9                | 11.3( 5)           |
| 비정규직 전체 | 58.4       | 57.2   | 58.2                | 26.5( 1,634)       |
| 정규직 전체  | 85.0       | 77.3   | 85.9                | 67.5( 8,822)       |
| 모든 임금근로 | 76.5       | 70.8   | 77.0                | 54.4(10,456)       |

주: 괄호 안의 값은 양질의 일자리 규모(천명)

자료: 통계청(2016. 3), 『경제활동인구조사 근로형태별 부가조사』.

98) 국민연금의 의무가입대상자가 아닌, 즉 ① 18세 미만 근로자, ② 60세 이상 근로자, ③ 월 소정근로시간이 60시간미만인 근로자는 국민연금에 가입한 것으로 처리한다. 그리고 ① 고용보험의 경우에도 65세 이상, ② 월 소정근로시간이 60시간미만, ③ 공무원 등 적용제외자의 경우 고용보험에 가입한 것으로 간주한다.



임금수준, 직무만족도, 사회보험 가입의 세 조건을 모두 충족 시키는 일자리를 양질의 일자리라고 할 때, <표 VII-14>와 같이 비정규직 근로자의 26.5%만이 양질의 일자리에 근무하고 있는 것으로 나타났다. 이에 비해 정규직은 그 비중이 67.5%로 나타났으며, 임금근로자 전체적으로는 양질의 일자리로 간주될 수 있는 취업자가 절반을 약간 넘는 54.4%로 조사되었다.

비정규직 근로형태별로 보면, 시간제, 특수형태 근로, 일일근로, 가정 내 근로 등에서 양질의 일자리 비중이 낮다. 사회보험 가입률이 낮은 것이 이러한 결과의 주요 원인이다. 또한, 파견근로자와 용역근로자를 비교하면 파견근로자의 양질의 일자리 비중은 42.8%로 용역의 22.9%보다 훨씬 높은 것을 알 수 있다.

이러한 분석결과는 정규직 여부만으로 양질의 일자리 여부를 판정하는 것이 상당히 위험할 수 있다는 사실을 일깨워준다. 정규직 중에서도 3분의 1 정도인 32.5%는 그 일자리를 양질의 일자리라고 말하기 어렵다. 그 규모는 4,255천명에 달하며, 좋지 못한 일자리에 근무하는 비정규직 4,522천명과 비교하면 서로 비슷한 규모이다. 이러한 결과는 계층 간 소득격차의 축소를 목적으로 비정규직 정책을 다룰 경우 실질적 효과를 거두기 어렵다는 점을 시사한다.

<표 VII-14>의 시사점 하나는 특수형태 종사자(dependent self-employed) 및 일일근로를 비정규직에 포함시키는 것은 적절하지 못하다는 것이다. 특수형태 근로종사자의 4.1%와 일일근로의 1.6%만이 양질의 일자리인 것으로 나타나고 있는데, 이들은 일자리의 특성 상 직장을 통해 고용보험, 국민연금, 국민건강보험 등에 가입하기 매우 어려운 계층이다. 이들에 대해서는 비정규직의 범위에서 제외하고 비정규직 대책이 아닌 별도의 대책을 통해 이들의 근로조건 개선 및 사회보험 가입을 지원하는 것이 바람직할 것이다.

비정규직을 성과 연령에 따라 네 집단으로 구별한 앞의 기준에 따라 양질의 일자리 비중을 살펴보면 <표 VII-15>와 같이 55세 이상 중·고령자의 경우 양질의 일자리 비중이 15.7%로 가장 낮다. 30~54세 남성 비정규직은 32.0%만이 양질의 일자리에 근무하는 것으로 나타났다. 이들에게서 양질의 일자리 비중이 낮은 이유는, 비록 시간당 임금은 높지만, 비자발적으로 일자리를 선택하거나 사회보험에 가입되지 못한 비정규직의 비중이 높기 때문이다.

전체적으로 55세 이상 비정규 중·고령자의 일자리 질이 상대적으로 취약함은 부인하기 어려우며, 30~54세 여성 비정규직도 양질의 일자리에 근무하고 있는 비중

이 30.2%에 불과하다. 특히 55세 이상의 경우 임금수준이 낮은 것이 양질의 일자리 비중을 낮추는 주요 이유이다. 따라서 이들의 경우 임금수준의 제고가 양질의 일자리 비중을 증가시키는 첩경일 것이다. 그리고 15~29세 청년의 경우 비정규 일자리의 41.1%가 양질로 평가되고 있는 것이 통상적 기대와 어긋나는 특징적 사실이다.

<표 VII-15> 성별, 연령대별 비정규직 중 양질의 일자리 비중: 2016년 3월

(단위: 천명, %)

| 구분         | 양질의 일자리 기준 |        |                     |                    |
|------------|------------|--------|---------------------|--------------------|
|            | 시간당 임금     | 자발적 선택 | 사회보험 가입<br>(고용, 연금) | 양질의 일자리<br>비중 및 규모 |
| 15~29세 청소년 | 65.5       | 68.1   | 64.6                | 41.1               |
| 30~54세 남성  | 83.8       | 48.4   | 47.8                | 32.0               |
| 30~54세 여성  | 62.8       | 66.0   | 52.3                | 30.2               |
| 55세 이상     | 41.0       | 45.5   | 69.4                | 15.7               |

주: 괄호 안의 값은 양질의 일자리 규모(천명)이며, 15~29세 청소년의 경우 재학 중인 청소년은 분석대상에서 제외

자료: 통계청(2016. 3), 『경제활동인구조사 근로형태별 부가조사』.

## 다. 비정규직 범위의 조정

비정규직과 관련된 또 하나의 문제는 비전형근로자 중 특수형태근로, 일일근로 및 가정내 근로자 등이다. 이들은 일반 임금근로자와는 고용관계, 일하는 방식, 사회보험 가입 등에서 명백한 차이가 있다. 따라서 이들을 비정규직으로 분류하는 현행 분류방식의 적절성이 의문시된다. 이들은 일자리의 특성 상 정규직 전환이 사실상 매우 어려우며, 이들의 사회보험가입률 제고 및 임금 등 근로조건 개선이 중요한 과제일 것이다.

현재 OECD는 ‘비정규직’이라는 개념을 사용하고 있지 않으며 한시적(temporary) 근로의 개념을 사용하고 있는데, 이를 한국의 비정규직과 비교하면 ① 기간의 정함이 없는 시간제 근로, ② 용역, ③ 특수형태고용, ④ 가정내 근로 등은 제외된다. OECD와 유사하게 한국의 비정규직 정의를 조정하려는 노력이 필요한 것으로 판단된다.

## 2. 비정규직 정책의 방향과 과제

### 가. 외국의 사례

#### 1) 유럽국가의 비정규직 정책 방향

유럽 국가들은 비정규직의 축소보다 정규직과의 격차 해소에 초점을 맞추고 있다. 비정규직을 인정하되 비정규직의 근로조건을 개선하려는 데 중점을 두고 있으며, 특히 정규직에 대한 보호수준을 낮추고 비정규직의 근로조건을 높이는 노동시장 이중구조(segmentation) 해소 노력을 통해 정규직과 비정규직간 차이를 완화하려고 한다.

구체적으로 EU는 비정규직에 대한 지침에서 시간제 근로, 파견근로, 기간제 근로에 대해 이들 형태의 고용을 금지하지 않고, 비정규직 근로자가 최소한의 보호를 받도록 규정하고 있다. 특히 차별금지와 오남용금지의 원칙을 천명하고 있다.

두 번째는 유연안전성(flexicurity)을 지속적으로 추진하고 있다는 점이다. 실업급여와 적극적 노동시장정책을 통해 근로자의 고용안정성을 제고하려고 지속적으로 노력하고 있다.

세 번째는 새로운 고용형태의 대두와 이에 대한 대응책 마련을 위해 노력하고 있다는 것이다. 제4차 산업혁명 등 급격한 기술진보에 따라 초단기근로(zero-hour work), 특수형태근로종사자(dependent self-employment) 등 새로운 형태의 고용이 나타나고 있으며, 이에 대해 어떻게 대응할 것인가가 연구되고 있다.

네 번째는 비정규직 각각에 대해 차별화된 정책개발의 필요성을 인식하고 있다는 점이다. 비정규직을 하나의 집단으로 간주하여 정책을 설정하는 것은 적절하지 않으며, 비정규직 내 각각의 하위 집단별로 특화된 정책이 필요함을 인지하고 있다.

다섯 번째는 비자발적 비정규직에 초점을 둔 정책을 개발한다. 자발적인 비정규직보다는 소득이 낮고 고용이 불안한 비자발적 비정규직을 정책대상으로 설정하는 것이 바람직하다는 입장이다.

이외에도 직업훈련 등을 통해 비정규직 근로자가 정규직으로 이동할 수 있는 기회의 확충이 중요함을 강조하고 있으며, 비정규직 근로자에 대한 사회보험의 확충 등 사각지대 해소가 필요하다는 점도 강조하고 있다. 해고와 관련된 비용을 낮추려는 정책적 시도도 벌어지고 있는데, 이의 사례로 아래와 같이 에스토니아, 스페인, 슬로베니아의 개혁을 들 수 있다. 이들 국가들은 다양한 방법을 통해 해고와 관련된 비용의 축소를 위해 노력하고 있다.

| 국 가   | 노동개혁 조치                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 에스토니아 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 해고예고 기간을 단축하고 근속기간에 연동</li> <li>• 퇴직금을 상당 폭 축소하되 실업보험기금에서 일정부분 보상</li> <li>• 부당해고 판정 시 노사 합의할 경우에 원직복직 가능, 보상은 최대 3개월 치 임금으로 제한</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                          |
| 스페인   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 기업재정이나 일반적 수입이 지속적으로 감소 시 정리해고 가능 (회사가 향후 이윤달성을 위해 해고가 필수적이라는 증명을 할 필요가 없음)</li> <li>• 부당해고 판정 시 지급하는 보상금을 기존의 25% 이상 축소 (최고한도도 낮춤)</li> <li>• 법원이 부당해고로 최종판결 시 해고 이후 판결 시까지의 임금 (interim wage)을 요구할 근로자 권리 없음</li> <li>• 집단 해고 시 행정관청의 허가를 받도록 한 규정 삭제</li> <li>• (이하 다른 노동개혁) 개별기업의 단체협상 자율성 확대</li> <li>• 새로운 단체협약을 체결하지 못할 경우 기존 단체협약의 효력을 1년 이내로 제한</li> </ul> |
| 슬로베니아 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 해고예고 기간을 단축하고 근속기간에 연동</li> <li>• 정리해고 이전에 다른 부서 재배치를 노력했다는 회사 측의 증명 의무 축소</li> <li>• (이하 다른 노동개혁) 동일한 업무에 기간제 근로자를 2년 이상 사용금지</li> <li>• 사용 사업주의 파견근로자 사용에 대한 상한 쿼터 도입</li> <li>• 정규직 근로자 채용 시 2년간 고용보험료 면제, 기간제 근로자 채용 시 고용보험료 인상</li> </ul>                                                                                                                      |

## 2) 일본의 파견법 개정

일본은 파견근로자 보호를 주된 목적으로 2015년에 파견법을 개정하였다. 그 내용을 보면 다음과 같이 정리될 수 있다. 2015년의 개정은 파견사업 허가·운영에 대한 규제를 강화하여 파견사업의 건전성과 파견근로자 보호는 강화하되, 사업소 단위의 파견 사용기간 제한은 사실상 폐지하여 사용사업체의 파견 근로자의 활용도를 높이는 전략의 일환으로 여겨진다.

종전에는 업무별로 기간제한(특정업무: 3년, 일반업무: 기간제한 없음)을 두었으나 이를 완화하여 사용 사업주의 인력활용 유연성을 확대하였다. 이와 동시에 파견근로자의 고용안정, 정규직 전환 등의 의무를 사용사업주 및 파견업체에 부과하여 파견근로자를 보호하는 조치를 취하였다.

파견법의 개정 내용을 보다 상세히 설명하면 다음과 같다. 먼저 사용사업주에 대해 사업소(사업장) 단위의 파견근로자를 사용하는 기간은 3년을 원칙으로 하되, 파

반수노조(또는 근로자 과반수 대표)의 의견을 청취하여 계속 사용 가능하도록 허용하였다.

둘째, 노동계약신청 의제제도('12년 개정 → '15년 10월부터 시행)를 강화하였다. 위법파견을 한 시점에서 사용사업주가 파견노동자에게 직접고용계약을 신청한 것으로 의제하는 제도이나 사용사업주에게 과실이 없는 경우 의무가 면제된다.

셋째, 고용안정조치를 강화함으로써 파견근로자의 고용안정을 도모하였다. 사용사업주의 동일조직단위 근무기간을 기준으로 파견사업주는 파견근로자에 대한 고용안정조치를 취해야 한다. 고용안정조치는 ①사용사업주에게 직접고용 의뢰, ②새로운 파견처 제공, ③파견회사가 직접 무기계약으로 고용, ④그 외에 안정된 고용계속에 필요한 조치(예: 유급교육훈련 등) 중 하나를 취하면 된다.

넷째, 파견근로자의 정규직화를 위한 조치 등을 강구하였다. 파견사업주는 커리어형성지원제도를 구비하고, 커리어컨설팅 전담자(자격요건은 없고 경험자면 가능)를 고용할 의무를 가진다. 이에 대해 사용사업주는 파견회사에 파견근로자의 커리어발달상황 등에 대한 정보제공, 파견근로자에게 정규직 모집정보 제공, 파견사업주가 사용사업주에 직접고용을 의뢰하는 경우 적극 노력할 의무가 있다. 이를 정책적으로 지원하기 위해 소개예정파견 요건의 완화와 더불어 사용사업주가 파견근로자를 직접고용 할 경우의 지원금을 확대(60만 엔 → 80만 엔)하였다.

다섯째, 파견근로자와 직접고용근로자 간 균형처우를 강화하였다. 파견사업주의 경우 임금·근로조건 등과 관련되어 개정 전에는 배려의무에 그쳤지만 개정 후에는 이를 의무화로 전환하였다. 그리고 사용사업주에 대해서는 파견근로자의 교육·복리후생시설 이용 등에 있어 개정 전에는 노력의무였으나 개정 후에는 배려의무로 강화되었다.

일본의 파견법 개정은 파견근로자의 사용을 더욱 확대할 수 있도록 기업에게 허용하는 반면 파견근로자의 고용안정, 균형처우를 도모하고 이들의 정규직 전환을 촉진하는 방향을 취하고 있으며, 이러한 방법을 통해 궁극적으로 파견근로를 줄이려는 것이 목적이다.

또한 파견법 개정은 암묵적으로 파견업체의 구조조정을 유도하고 있다. 일본도 수많은 영세파견업체들이 있는 것으로 알려져 있는데, 고용안정조치, 커리어형성지원제도의 의무화 등 파견사업주의 책무 강화는 결국 건실하고 규모가 큰 파견사업체만 시장에서 살아남게 될 것이다.

## 나. 정책방향과 과제

## 1) 미래의 일자리와 비정규직

향후 사물인터넷, 공유경제 등의 새로운 변화와 제4차 산업혁명 등이 가시화되고, 국내적으로는 고령화의 영향이 본격적으로 나타날 것으로 전망됨에 따라, 근로자의 고용불안은 더욱 심화되고, 근로자간 격차도 확대·고착화됨과 동시에 초단기 계약, 프리랜서 등 새로운 형태의 고용이 대두할 것으로 전망된다.

### ■ 기술변화와 노동시장의 변화

- **고용형태**: 정규직의 위축과 기간제, 파견, 재택근무, 파트타임, 초단기계약직 등 다양한 고용형태의 증가
  - 정규직과 비정규직의 구분이 모호해지고 정규직, 비정규직 중간단계의 일자리 증가하며 정규직 위주의 고용구조에서 프로젝트형 고용구조로 전환.
  - dependent self-employed의 증가: 임금근로와 자영업의 회색지대 근로자 확대. 임금근로자 중심의 기존 노동관련 법·제도에서 배제 또는 소외되는 근로자의 증가
- **고용관계**: 고용주의 지휘명령에 따라 일하는 것이 아니라 스스로 일을 결정하는 자율적 근로의 확대
  - 한 근로자가 여러 고용주를 위해 일하는 사례의 증가
  - 근로자 간 글로벌 경쟁의 확산
- **근로방식**: 온라인 근로, 재택근로, 원격근로 등의 확산으로 근로공간과 비근로공간의 구분이 모호해지며, 근로와 여가의 구분도 어려워짐
- **보상제도**: 투입시간(input)에 근거한 시간급 대신 성과(output)에 근거한 성과급제도의 확산
  - 최저임금제도의 무용화 현상
- **노동규범**: 집단적 노사관계가 약화되고 근로자와 사용자 사이의 개별적 근로관계의 중요성이 높아짐

자료: 금재호(2016), 「한국의 노동시장과 유연성」, 『일의 미래와 노동시장전략 연구』, 고용노동부

이런 상황에서 법·제도적 수단을 통해 비정규직의 정규직 전환을 강제하는 방법은 현실적으로 작동하기 어렵다. 따라서 비정규직도 하나의 근로형태라는 점을 수용함과 동시에 정규직의 고용보호 완화 및 비정규직의 근로조건 개선을 동시에 추진하여 정규직과 비정규직 사이의 격차를 줄이는 노력이 필요하다. 이는 OECD,

EU 등 외국의 정책방향과도 일치한다.

## 2) 정책 기조

앞의 논의처럼 ‘강제적 정규직 전환 촉진’이나 ‘비정규직 사용 제한의 강화’ 등의 수단보다 비정규직의 ‘정규직 전환 기회 확충’ 및 ‘비정규직 근로조건 개선’에 초점을 두도록 하는 것이 바람직하다. 특히 임금격차 요인분해에서 나타난 것처럼 정규직과 비정규직의 임금격차 대부분은 노동시장 요인으로 설명이 가능하며, 차별적 요인으로 간주될 수 있는 것은 10%에 미달한다. 이에 정규직과 비정규직 사이의 차별이 아니라 근무환경, 근속기간 등의 차이를 줄이려는 노력이 필요하며, 특히 비정규직 대상 직업능력개발에 대한 정책역량을 강화하여야 한다.

한국의 비정규직 정의는 OECD나 다른 국가에 비해 복잡하고, 포괄 범위가 큰 문제점이 있다. 이에 특수형태근로, 일일근로, 가구내 근로 등은 비정규직의 범위에서 배제하고, 별도로 이들의 노동시장 지위향상을 위한 정책을 개발할 필요가 있다. 특고, 일일근로, 가구내 근로를 비정규직에서 제외할 경우 비정규직 규모는 6,156천명에서 5,254천명으로 축소(2016년 3월 기준): (특수형태근로 395천명, 일일근로 496천명, 가구내 근로 11천명이 감소)된다. 이에 따라 비정규직 비중은 32.0%에서 27.3%로 하락 한다.

나아가 OECD처럼 비정규직 가운데 무기계약직은 비정규직 범주에서 제외하는 방안도 적극적으로 고려할 필요가 있다. 현재에는 정규직 근로자가 육아, 간병, 교육훈련 등의 사유로 인해 일정기간 동안 시간제로 전환될 경우 이들을 비정규직으로 간주하는 모순이 발생한다. 그리고 비정규직 내 근로형태 그룹별(그룹 1~그룹 4)로 그 특성에 적합한 차별화된 정책이 비정규직 문제의 해결에 기여할 것이다.

## 3) 비정규직 로드맵의 성과지표

한국은 비정규직 정책을 통해 비정규직을 큰 폭으로 줄이기 어려운 고용구조를 가지고 있다. 비정규직 근로자의 48.2%가 10인 미만의 영세사업체에 근무하는 상황에서 비정규직 정책이 이들 영세사업체의 고용관행을 단시간 내 변화시키기 어렵다.

또한 2007년의 비정규직 관련법으로 인해 상당수의 기업들이 기간제 등을 중심으로 비정규직을 축소한 대신(2016년 3월 현재 300인 이상 기업의 근로자 중 비정규직은 12.9%), 용역 등을 통해 아웃소싱을 늘린 상황도 비정규직의 대폭적 감축을

어렵게 하는 원인이다. 따라서 일본이 목표하는 것처럼 향후 5년간 비자발적 비정규직(청년, 파견, 기간제)의 비중을 현재보다 절반으로 줄이는 것은 쉽지 않은 과제로 판단된다.

<표 VII-16> 그룹별 · 사업체 규모별 비정규직 근로자의 분포: 2016년 3월 기준

(단위: %)

| 근로형태      |          | 그룹 1  | 그룹 2  | 그룹 3  | 그룹 4  | 소계    |
|-----------|----------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 사업체<br>규모 | 1~4인     | 20.4  | 20.3  | 26.9  | 32.1  | 26.3  |
|           | 5~9인     | 17.1  | 25.0  | 17.5  | 23.3  | 21.1  |
|           | 10~29인   | 21.0  | 24.5  | 23.3  | 25.1  | 23.8  |
|           | 30~99인   | 18.4  | 16.9  | 21.4  | 12.7  | 17.0  |
|           | 100~200인 | 13.2  | 6.5   | 6.9   | 4.5   | 6.9   |
|           | 300인 이상  | 9.8   | 6.8   | 4.1   | 2.4   | 4.9   |
| 계         |          | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |

자료: 통계청(2016. 3), 『경제활동인구조사 근로형태별 부가조사』.

## ■ 성과지표

- ① **비자발적 비정규직 비중의 축소:** 비정규직 비중과 규모는 기술발전, 산업 및 직업구조의 변화, 성장잠재력 및 성장 동력 등 다양한 요인에 의해 결정되기 때문에 모든 비정규직의 비중을 줄이는 정책보다 비자발적 비정규직의 비중을 줄이는 정책이 바람직하다. '16년 3월 비정규직 중 비자발적 비정규직의 비중은 42.9%로 2,638천명에 달한다. [그림 VII-3]과 같이 비자발적 비정규직의 비중은 '08년 8월의 59.8%에서 '16년 3월 42.9%로 약 28.3% 축소되었다.

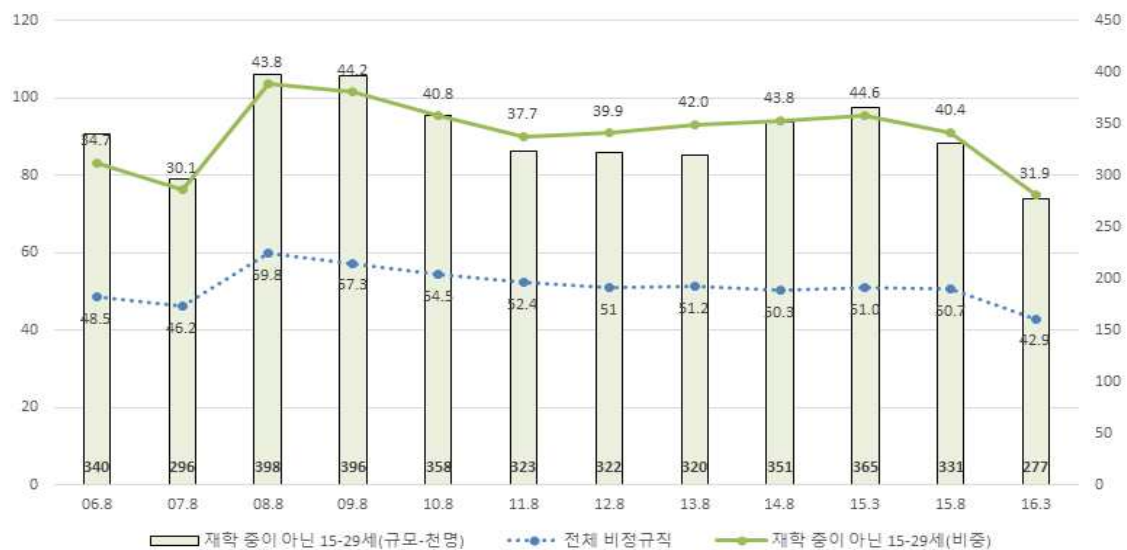
비자발적 비정규직의 비중을 축소하는 방안의 하나로 비정규직이더라도 정규직에 근접한 임금을 받을 수 있도록 비정규직 임금수준을 제고하는 방식을 고려할 수 있다. '16년 3월 비자발적 비정규직의 72.8%는 '③ 생활비 등 수입이 필요하여'가 78.3%로 대부분을 차지하였고, 그 다음으로 '④ 원하는 일자리가 없어서'로 11.2%를 점유하였다. 한편, 같은 시점 자발적으로 일자리에 취업한 비정규직의 경우 '① 근로조건(근로시간, 임금 등)에 만족하여'가 49.0%, '② 생활비 등 당장 수입이 필요해서'가 16.2%, '③ 육아·가사 등을 병행하기 위하여'가 10.7%로 나타났다.



따라서 만약 비정규직 근로자의 임금을 정규직에 가까운 수준으로 올릴 수 있다면 비자발적 비정규직의 비중이 줄어든 것으로 기대된다. 비정규직의 임금수준 제고를 위해서는 △불합리한 차별의 해소, △직업교육훈련을 통한 비정규직의 생산성 향상, △기간제법의 수정(2년→4년) 등을 통한 고용안정성 제고 등 여러 정책수단이 가능할 것이다.

특히, [그림 VII-3]에서 '08년 8월부터 비자발적 비정규직의 비중이 급격하게 증가한 것을 주목할 필요가 있다. 이러한 비자발적 비정규직 비중의 급증이 2007년 비정규직관련법의 도입(특히, 기간제의 기간제한)에 기인하였을 가능성이 농후하다. 이외 정규직 전환 가능성의 제고도 비자발적 비정규직의 감소에 긍정적 영향을 끼칠 것으로 기대된다.

[그림 VII-3] 비자발적 비정규직 비중 및 규모의 추이



자료: 통계청, 『경제활동인구조사 근로형태별 부가조사』, 각 년도

- **Target 1:** 향후 5년 동안 비자발적 비정규직의 비중을 현재의 3/4로 약 10% 포인트 감축한다.

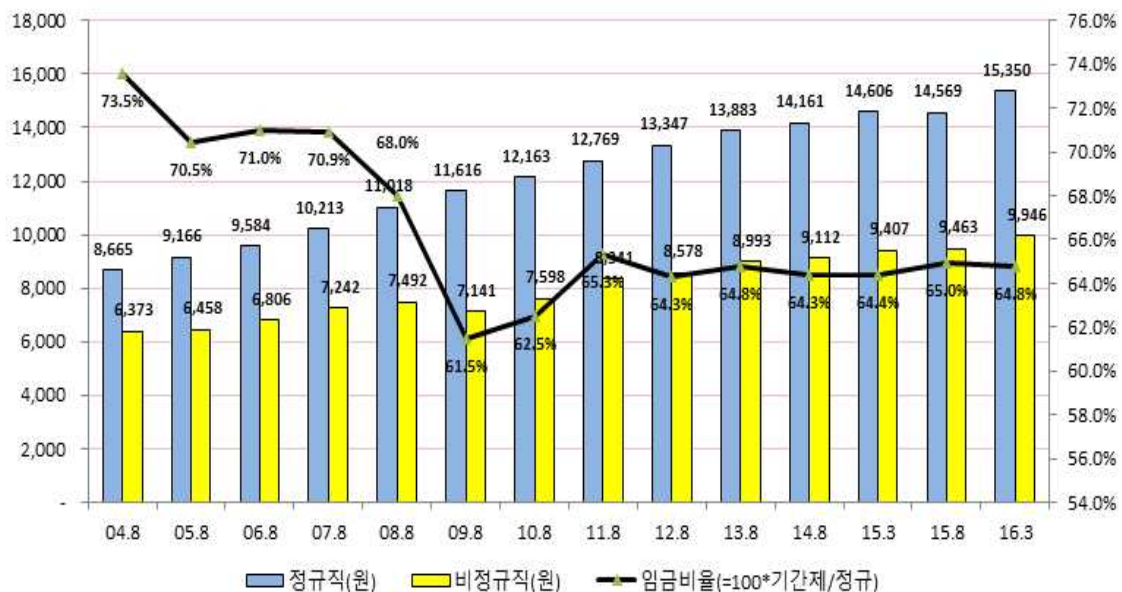
※ 비자발적 비중: 42.9%('16.3) → 32.2%('21.3)

- 특히 재학 중이 아닌 15~29세 청소년 취업자 중 비자발적 비정규직 규모를 최소 1/3 이상 축소한다. 2016년 3월 현재 이들 규모는 [그림 VII-3]과 같이 277천명으로 청소년 비정규직의 31.9%를 점유한다. 이들을 2021년 3월 185천명 (92천명 감소) 수준으로 낮추려는 것이다. 이러한

목표달성을 위해서는 향후 5년간 매년 18.4천명의 청소년 비자발적 비정규직이 줄어들어야 한다.

- ② 비정규직 중 양질의 일자리 비중을 제고: 임금 격차의 완화, 사회보험 가입률의 제고 등을 통해 양질의 비정규직 일자리를 확충한다. 특히 사회보험 가입률 제고를 위한 집중적 노력이 필요하다. 이에 대해 정규직과 비정규직의 임금격차가 2008년 이후 심화되었다는 점에 주목할 필요가 있다. 즉, 2007년의 비정규직관련법, 특히 기간제 사용기간을 2년으로 제한한 것이 정규직과 비정규직 사이의 임금격차를 확대·고착시킨 것으로 판단되며, 이에 기간제의 사용기간 연장은 임금격차 완화에 기여할 것이다.

[그림 VII-4] 정규직과 비정규직 임금 및 상대비율: 시간당 임금



자료: 통계청, 『경제활동인구조사 근로형태별 부가조사』, 각 년도.

여기에서는 비정규직의 임금을 조사하고 있는 통계청의 『경제활동인구조사 근로형태별부가조사』와 고용노동부의 『고용형태별근로실태조사』 둘 중 「고용형태별근로실태조사」를 기준으로 임금격차 완화의 정책목표를 설정한다.<sup>99)</sup>

99) 개인을 대상으로 하는 경제활동인구조사보다는 사업체를 대상으로 하는 고용형태별근로실태조사가 실제의 임금수준을 더 잘 반영하는 것으로 알려져 있다. 개인조사에서는 임금이 실제 임금보다 낮게 조사된다는 문제점이 지적된다. 따라서 고용형태별근로실태조사를 사용하도록 한다.

- **Target 2:** 2017~2021년의 5년 동안 현재 정규직의 65.5% 수준(고용형태별근로실태조사 기준)인 비정규직의 임금을 70.0% 수준으로 제고한다.

비정규직 근로자의 사회보험 가입률은 최근 정채상태를 벗어나고 있지 못하다. 이는 현재의 사회보험제도 아래에서는 비정규직의 사회보험 가입률 제고가 매우 어려움을 시사한다. 따라서 사회보험제도의 전면적 개편을 통해 대부분의 비정규직들이 사회보험에 가입할 수 있도록 제도의 혁신이 요구된다.

- **Target 3:** 사회보험에 미 가입된 법 적용 대상 비정규직 근로자의 비중을 현재의 절반 수준으로 감축한다. 62.2%(‘16.3) → 31.1%(’21.3)

- ③ **동일 직장 내 또는 직장 이동을 통한 정규직 전환율 제고:** 2009년 이후 크게 낮아진 정규직으로의 이동 가능성을 제고한다. 비정규직 함정에 빠질 위험성을 낮추며, 이는 특히 청소년 비정규직의 경우 매우 중요한 성과지표이다.

- **Target 4:** 2017~2021년의 5년 동안 동일직장 내 또는 직장이동을 통한 정규직 전환가능성을 현재의 1.5배로 제고한다.

#### ○ 직장 내 정규직 전환가능성: 1.0%(2001~2014년) → 1.5%(2021년)

정규직 전환가능성이 1% 수준인 것은 지난 조사 이후(1년 간)의 정규직 전환율이기 때문이다. 만약 근로자의 근속기간이 2년이라면 정규직 전환율은 약 2%가 될 것이다. 그리고 연도별 전환율의 변화폭이 너무 크기 때문에 2014년의 수치(0.4%)보다 2001~2014년 평균치를 사용하는 것이 바람직하다.

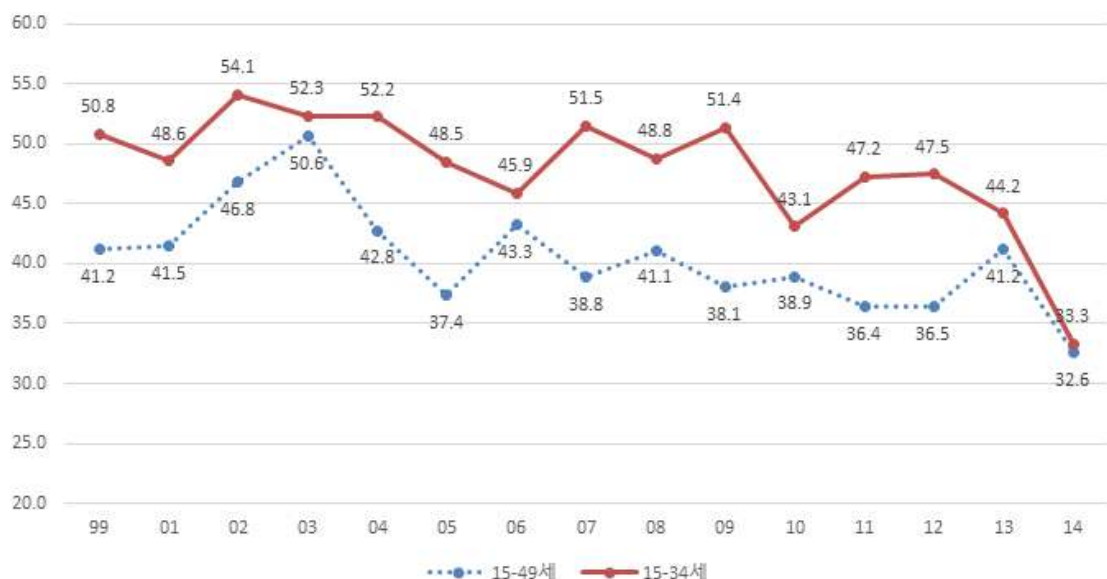
#### ○ 15~34세 비정규직의 직장 이동을 통한 정규직 이동 가능성 제고: 33.3%(2014년) → 48.3%(2021년)

한국노동패널조사에서 15~49세 비정규직 임금근로자가 직장이동을 통해 정규직으로 전환될 비율은 1999~2014년 사이에 평균 40.4%로 조사되었다. 또한 15~34세의 청년층으로 대상을 좁혔을 경우 같은 기간 직장이동을 통해 정규직으로 전환될 가능성은 48.6%로 나타났다. [그림 VII-5]에 나타난 것처럼 직장

이동을 통해 정규직으로 전환될 가능성은 시간의 경과에 따라 하향 안정세를 보이는 것으로 판단된다.

현실적으로 50세 이상의 비정규직이 정규직으로 전환되기는 상당히 어려우며, 향후 베이비부머의 고령화에 따라 50세 이상 비정규직의 비중이 지속적으로 증가할 것으로 전망된다. 또한 35~49세 비정규직의 상당수는 여성이거나 남성 이더라도 건설일용근로자와 같이 정규직 전환가능성이 낮은 계층일 것이다. 정규직 전환이 청년층에게 매우 중요한 문제임을 인식하여 15~34세 청년층의 직장이동을 통한 정규직 전환 가능성 제고를 위해 노력할 필요가 있다.

[그림 VII-5] 연도별 비정규직의 정규직 전환율(%)



자료: 한국노동연구원, 『한국노동패널조사』, 각 년도.

- ④ **시간제 근로자의 일자리 질 개선:** 한국은 여성 및 고령자의 인력 활용을 위해 시간제의 확대가 요구되며, 향후 시간제 근로자의 규모와 비중은 지속적으로 높아져 갈 것이다. 하지만 시간제 일자리가 양질의 시간제(시간선택제)를 중심으로 확대되도록 노력할 필요가 있다.

- **Target 5:** 양질의 시간제(시간선택제) 일자리의 비중을 현재의 1.5배 수준으로 제고한다.(13.2% →19.8%)

양질의 시간제는 <표 VII-17>과 같이 다양한 형태로 정의할 수 있다. 여기에서는 ‘임금+자발성+사회보험’을 기준으로 양질의 시간제를 정의하고<sup>100)</sup>, 2016

년 3월 현재 시간제 근로자의 13.2% 수준인 양질의 시간제 일자리를 2021년 3월까지 19.8% 수준으로 제고한다.

<표 VII-17> 양질의 시간제의 정의와 근로자 비중(%) - 임금(최저임금 120%)

| 양질의 시간제 정의       | 14.8  | 15.8  | 16.3  |
|------------------|-------|-------|-------|
| 임금+자발성           | 23.7  | 22.1  | 29.1  |
| 임금+자발성+사회보험      | 10.3  | 10.0  | 13.2  |
| 임금+자발성+고용안정      | 18.3  | 16.4  | 21.9  |
| 임금+자발성+고용안정+사회보험 | 8.5   | 8.1   | 10.2  |
| 시간제 근로자의 규모(천명)  | 2,032 | 2,236 | 2,222 |

주: 임금기준은 최저임금의 120%이다.

자료: 통계청, 『경제활동인구조사 근로형태별 부가조사』, 각 년도

아래의 <표 VII-18>과 같이 한국과 일본의 정책목표를 비교하면 비자발적 비정규직을 중심으로 비정규직의 비중을 축소하려고 하는 것은 서로 비슷하지만 일본의 비정규직 로드맵이 청년층, 파견근로자, 유기근로자(기간제 근로자)의 각각에 대해 감축목표를 설정하고 있는 것이 특징이다. 정규직과 비정규직 사이의 임금격차 축소에 대해서도 공통적으로 추진하고 있지만 일본은 한국과는 달리 구체적인 목표치를 제시하고 있지 않다. 반면, 일본과 달리 한국의 경우 양질의 시간제 증가를 구체적인 정책목표로 제시하고 있는 것이 특징이다. 이외 일본은 정사원 시간제의 확충 및 헬로워크(hello-work)를 통한 비정규직의 정규직 전환을 추진함과 동시에 우량파견업체의 증가를 목표로 하고 있다. 이외에도 <표 VII-18>에는 나타나 있지 않지만 「파트타임노동자 활약기업선언」 기업의 증가(‘15.12의 30개사 → ’20년 180개사), 파트타임 근로자의 균등·균형대우의 실현을 위해 임금시스템 개정을 수행한 기업의 비율 증가(‘14년 약 40% → ’20년 80%) 등의 구체적 목표를 제시하고 있다.

100) ‘양질의 시간제’ 정의에 대해 여러 가지 의견이 있을 수 있다. 하지만 앞에서 논의한 ‘양질의 일자리’ 정의와의 일관성을 위해 여기에서는 ‘임금+자발성+사회보험 가입’을 ‘양질의 시간제’로 정의한다.

<표 VII-18> 한국과 일본의 비정규직 로드맵 정책목표의 비교

| 한국(2016~2021) |                                                                                                                | 일본(2016~2021) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 비정규직 축소       | · 비자발적 비정규직의 비중을 현재의 3/4로 약 10%포인트 감축. 특히 청소년의 비자발적 비정규직 규모를 1/3 이상 축소                                         | 주요 양적 지표      | · 비자발적 비정규직 비중을 10% 이하('14년 18.1%)로 축소<br>· 25~34세 청년 중 비자발적 비정규직 비중을 '14년(28.4%)의 절반으로 축소<br>· 파견근로자 중 비자발적 비중을 '14년(41.8%)의 절반으로 축소<br>· 유기근로자 중 비자발적 비중을 '14년(34.4%)의 절반으로 축소                                                                                                                  |
| 임금격차 완화       | · 임금격차의 완화. 정규직의 65.5%('15) → 정규직의 70.0%('21.3)                                                                |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 사회보험 가입률 제고   | · 사회보험 미가입 비정규직 근로자를 현재의 1/2 수준으로 축소;<br>62.2%('16.3) → 31.1%('21.3)                                           |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 정규직 전환율 제고    | · 정규직 전환가능성을 1.5배 제고<br>- 직장 내 정규직 전환 가능성: 1.0% → 1.5%<br>- 15~34세의 직장이동 시 정규직 전환비중: 33.3%('14년) → 48.3%('21년) | 여타 지표         | · 정규직과 비정규직 간 임금격차 축소(수치제시 없음)<br>· 파트타임 근로자 사회보험 적용 확대('20년까지 60만 명)<br>· 우량파견사업자수 증가: '20년까지 500개사<br>· 정사원 전환이 되는 단시간근로자 500만 명(누적) 달성. 단시간정사원제 도입 기업의 비율을 29%로 확대('14년 14.8%)<br>· 헬로워크에 의한 정규직 취업자 및 정규직 전환 수 5년 누적 450만 명 달성('14년 89만 명)<br>· 헬로워크에서 정규직 구인수 5년 누적 2,125만 명 달성('14년 414만 명) |
| 양질의 시간제 증가    | · 양질의 시간제 일자리 비중을 현재의 1.5배로 제고: 13.2%('16.3) → 19.8%('21.3)                                                    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

#### 4) 비정규직 정책과제 - 공통

##### 가) 규제 합리화

###### ○ 정규직에 대한 고용보호의 완화

- OECD(2013)에 따르면, 정규직 보호가 강할수록 비정규직 비중이 높아지고, 비정규직 사용을 규제하면 청년실업률이 높아지는 상관관계에 있다.
  - 정규직 보호와 비정규직 비중 사이에 0.45의 상관관계(OECD data)가 있다.
  - 고용률을 높이고, 더 나은 일자리로 옮겨 가도록 하려면 비정규직 사용규제 및 정규직 보호의 완화가 필요함을 시사한다.

---

###### ■ OECD 보고서 - 정규직 고용보호법제의 유연화가 고용 및 노동시장 이중구조에 미치는 단기적 효과(2016 Employment Outlook)

###### ○ 연구목적 및 배경

- 정규직에 대한 고용보호가 너무 엄격할 경우 생산성 하락과 노동시장 이중구조 심화 등 부작용이 발생한다는 것에 대해 학문적 합의가 형성되어 있음
- 기존 연구결과들을 정리하면 <표 VII-19>와 같으며 고용보호가 엄격한 경우 비정규직을 많이 사용하고 비정규직의 정규직 전환이 어려워지는 반면, 정규직에 대한 해고 유연화는 정규직 채용을 증가시키고 노동시장 이중구조를 완화하는 긍정적 효과가 있음
- 또한 해고 유연화가 생산성 향상과 경제발전에 기여한다는 경험적 연구결과들이 다수 있음
- 엄격한 고용보험 아래에서 사업에 실패하더라도 종업원의 해고가 어렵기 때문에 신규 사업을 추진하려는 의욕이 감소한다는 연구결과도 제시됨
- 최근 20-30년간 많은 회원국들이 구조개혁의 일환으로 추진한 정규직 해고규정 유연화 조치들의 단기적 효과를 종합적이고 실증적으로 분석 시도

<표 VII-19> 고용보호법제의 영향에 대한 기존의 연구결과

|           | 엄격한 고용보호의 영향                                      | 해고 유연화의 중장기적 효과                                       |
|-----------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 고용규모      | 기업이 신규고용과 해고를 모두 줄이기 때문에 평균고용에 미치는 영향 모호          | 신규고용과 해고를 모두 촉진시키고 최악의 경우에도 고용 변동이 없거나 제한적으로 증가시키는 효과 |
| 생산성       | 효율적 자원배분을 억제하여 생산성 하락                             | 효율적 자원배분을 촉진하여 생산성 향상                                 |
| 신규산업      | 신규 사업이 실패할 경우 근로자 해고가 어려워 신규산업 진입 의욕 저하           | 신규산업 진입이 활성화되어 경제발전에 기여                               |
| 노동시장 이중구조 | 임시직 근로자를 많이 사용하고 임시직 근로자의 정규직 전환이 어려워지는 등 이중구조 심화 | 정규직 채용 유인을 증가시켜 노동시장 이중구조 완화에 기여                      |

○ **연구결과:** OECD 21개국이 1985~2012년 사이에 취한 해고규정 완화조치가 22개 산업의 고용, 임금, 노동시장 이중구조에 미친 영향을 실증적으로 분석한 결과(한국 불포함)

- ① 해고규정 완화는 단기적으로 고용을 상당히 감소시켜, 개혁 1년 후 0.48%의 고용을 줄이지만 이후 반전되어 빠른 속도로 고용이 회복됨
- ② 기간제 비중이 높은 국가(즉, 이중구조가 심한 국가)는 정규직 해고규정 완화로 인한 단기적 고용효과가 매우 적을 뿐만이 아니라 회복속도도 매우 빠름
- ③ 이중구조가 큰 회원국에서 정규직에 대한 해고완화 조치를 취할 경우 기업들이 기간제 근로자 사용을 줄이고 정규직 사용을 늘이는 효과를 기대할 수 있음

## ○ 정규직 고용보호 완화의 방안

경영상 해고의 기준을 명확하게 하여 경영상 해고의 정당성을 둘러싼 논란을 해소할 필요가 있다. 해고방지 노력에 대한 해석을 확대함과 동시에 부당 해고자에 대한 금전보상제도를 확대하도록 제도개선을 추진 한다. 만약 부당 해고로 판결이 나더라도 원직 복직 대신 금전적 보상으로 가늠하도록 허용함으로써 원직 복직으로 인한 기업의 부담을 완화할 필요성도 제기된다. 정리해고의 요건, 즉 ‘긴박한 경영상의 필요’를 경기상황에 따라 신축적으로 해석하는 방안도 생각할 수 있을 것



이다. 나아가 취업규칙 변경제도의 경직성<sup>101)</sup>을 완화하여 경영상황에 적합한 취업규칙이 도입되도록 규제를 완화하는 방안도 생각할 수 있다.

※ 이탈리아의 사례: 무기근로자로 채용된 근로자가 차별이 아닌 이유로 해고된 경우 부당해고로 판결이 나더라도 사용자는 근로자를 복직시킬 필요가 없고 근속기간 1년당 2개월(최소 4개월, 최대 24개월)의 금전적 보상으로 대체함

### ○ 고용형태의 다양화: 새로운 형태의 정규직 도입 및 활성화

정규직 고용으로 인한 기업의 부담을 완화하기 위해 중소기업의 경우 수습기간을 인정하여 최소 6개월 이상 근무한 근로자에 대해서만 고용보호법을 적용하도록 한다. 예를 들어, 스페인은 50인 이하 사업장의 경우 1년의 수습기간을 인정하고, 이 기간 중에는 고용보호법의 적용을 유예하고 있다.

나아가 정규형(무기계약) 시간제 근로자를 확대하고, 현재 기간제인 파견 및 용역 근로자의 무기계약직 전환을 지원하도록 한다. 2016년 3월 현재 파견근로자의 49.8%(108천명)과 용역근로자의 67.3%(467천명)이 한시적 근로자로 나타나고 있다.

## 나) 고용서비스의 개선

### ○ 민간고용서비스 육성

파견, 용역, 일일근로(건설일용직, 간병인, 가사도우미 등)와 같은 비정규직의 대부분은 민간고용서비스기관이 고용서비스를 제공하고 있다. 최근 들어 용역업체는 대형화되고 불법행위가 많이 사라졌지만 파견 및 일일근로의 경우 민간고용서비스기관의 영세성과 낮은 서비스의 질로 인해 이들 취약 근로자들을 제대로 지원하고 있지 못한 상황이다. 이에 비정규직의 근로조건 개선 및 정규직 전환 가능성 제고를 도모하고 불법파견 등의 불법행위를 근절하기 위해서는 민간고용서비스기관의 구조조정과 질적 개선이 필요하다.

육성방안으로 ‘민간고용서비스진흥원(가칭)’의 설립을 통해 민간고용서비스기관을 체계적으로 지원한다. 현재 한국고용정보원이 고용서비스전략본부 산하에 고용서비스진흥팀과 고용서비스역량강화TF팀을 두고 고용서비스의 발전을 위해 노력하고 있으나 업무의 대부분이 고용센터를 중심으로 하는 공공고용서비스 지원에 그치고 있으며, 실제 민간고용서비스의 발전을 위한 인력과 재원은 거의 없는 상황이다.

101) 현재 근로기준법에서는 근로자에게 불리한 취업규칙의 변경 시 과반수노조나 근로자 과반수의 동의를 구하도록 되어 있다.

이에 ‘민간고용서비스지원센터’를 설치하여 민간을 지원하며, 향후 ‘사회적기업진흥원’과 유사하게 ‘민간고용서비스진흥원’을 설치할 필요가 있다.<sup>102)</sup>

또한 민간고용서비스시장의 경쟁과 구조조정을 통한 대형화를 추진하여야 할 것이다. 그 동안 용역 및 파견을 중심으로 민간고용서비스기관의 규모가 상당히 확대되었으나 가장 취약한 계층인 간병인, 건설일용근로자, 가사도우미 등을 지원하는 민간고용서비스기관은 여전히 영세성을 벗어나고 있지 못하다. 따라서 이들의 대형화 및 서비스 질의 내실화를 위해 지원을 확대함과 동시에 이들이 서비스를 제공하는 근로자의 △임금 등 근로조건 개선, △고용안정성의 제고, △정규직 전환의 가능성 제고, △부당처우의 금지 등에 대한 민간고용서비스기관의 책무성을 강화하도록 한다.

이를 위해 민간고용서비스 인증제의 실효성을 강화하고, 민간고용서비스기관의 등급제 도입을 추진하여 민간고용서비스기관 사이의 경쟁을 촉진할 필요가 있다. 나아가 영세 민간고용서비스기관의 경우 협동조합화를 유도하며, 민간고용서비스기관 종사자에 대한 직업능력개발을 지원한다. 파견, 용역 근로자에게 서비스를 제공하는 민간고용서비스기관을 지원할 경우 비정규직을 양산한다는 비판이 제기될 가능성이 있다. 하지만 지원의 목적이 △ 임금 등 근로조건 개선, △정규직 이동 가능성 제고, △직무능력의 향상, △기업 및 민간고용서비스의 불법·탈법적 행위 억제 등에 있다는 점이 강조되어야 할 것이다.

## ○ 공공고용서비스의 기능 확대

비정규직의 축소를 위해 정규직 전환가능성을 제고할 필요성이 있으나, 현재 이에 대한 정부차원의 지원은 비정규직을 정규직으로 전환시킨 사업주를 지원하는 정규직전환지원금, 정규직근로자전환세액공제 등 금전적 보상에 그치고 있다. 특히 학교를 떠난 15~29세 청소년과 관련되어서는 취업촉진을 위한 정책이 대부분으로 임금, 근로형태, 고용안정성 등 취업한 일자리의 질에 대해서는 상대적으로 관심이 낮다. 취업한 청소년의 상당수는 일자리의 질이 낮기 때문에 입사 1년을 전후로 직장을 그만 두는 것이 현실이다. 실제로 학교를 졸업·중퇴한 청소년의 과반수 이상은 취업경험을 가지고 있다. 특히, 여성의 경우 20대에 경력직이나 전문직에 취업하지 못할 경우 결혼·임신·출산을 이유로 노동시장을 벗어나 경력단절 상태에 빠지는 경우가 일반적인 현상이다.

이에 비정규직으로 취업하고 있는 15~29세 청소년을 대상으로 이들이 동일 직장

---

102) 2016년 9월 현재 2,773개의 사회적 기업 및 예비 사회적 기업이 있으나 민간고용서비스기관은 13,000개가 넘는 것으로 추정되고 있다.

내에서나 또는 직장이동을 통해 정규직으로 전환될 가능성을 제고하는 ‘(가칭)고용개선서비스’ 프로그램을 개발하여 시험적으로 실시하도록 한다. 이 프로그램에 참여하는 청소년에 대해서는 취업성공패키지와 유사하게 진로상담, 직업훈련 기회제공, 정규직 취업알선, 사후 모니터링 등의 서비스를 종합적이고 체계적으로 제공함으로써 직무능력을 향상시키고 정규직 전환 가능성을 제고한다. 이 프로그램은 청년들이 현 직장에서 안정적으로 근무하도록 지원하는 ‘(가칭)직장적응서비스’와 함께 추진될 수 있다. 현재에는 이러한 서비스를 제공할 수 있는 인력, 프로그램 등의 인프라가 미흡하고, 고용센터(고용복지플러스센터)의 업무가 과중하여 전면적 실시는 불가능할 뿐만 아니라 준비과정에도 상당한 시간과 노력이 소요될 것이다. 따라서 시간적 여유를 가지고 1~2개의 고용복지플러스센터를 지정하여 시험적으로 ‘(가칭)고용개선서비스’프로그램 및 ‘직장적응서비스’를 실시하는 것이 바람직하다.

## 다) 임금시스템 개편 등 공정보상시스템 구축

### ○ 직무분석의 강화

정규직과 비정규직 사이의 격차 해소를 위해서는 ‘동일가치노동 동일임금’의 원칙 아래 불합리하고 차별적인 임금격차의 해소가 중요하다. 하지만 이러한 원칙이 현장에 적용되기 위해서는 정확한 직무분석 및 공정한 평가가 선행되어야 할 것이다. 정확한 직무분석은 정규직과 비정규직 사이의 차별해소만이 아니라 기업의 경쟁력 강화와 근로자 고용안정을 위해서도 중요한 과제로 정부의 컨설팅서비스 지원이 필요하다. 즉, 정규직과 비정규직 사이의 차별해소라는 관점에서 기업에 대한 정부 지원 컨설팅서비스의 범주를 더욱 확대한다.

### ○ 임금시스템 개편의 지원

연공 및 정규직 중심의 임금시스템을 능력과 성과에 기반을 둔 임금시스템으로 전환하도록 기업을 지원함으로써 정규직과 비정규직 사이의 불공정한 임금격차를 해소할 필요성이 있다. 기업의 직무분석 및 임금시스템 합리화를 지원하기 위해 △ 관련 컨설팅서비스를 강화하고, △산업 및 직무별로 직무표준을 제시하며, △우수 사례의 개발 및 확산을 지원한다.

특히, 정규직 전환을 촉진하고, 정규직과의 차별 등 격차 해소를 목적으로 하는 평가·보상·교육훈련·인사관리·인사 관행의 개선 등 합리적 인사 및 보상시스

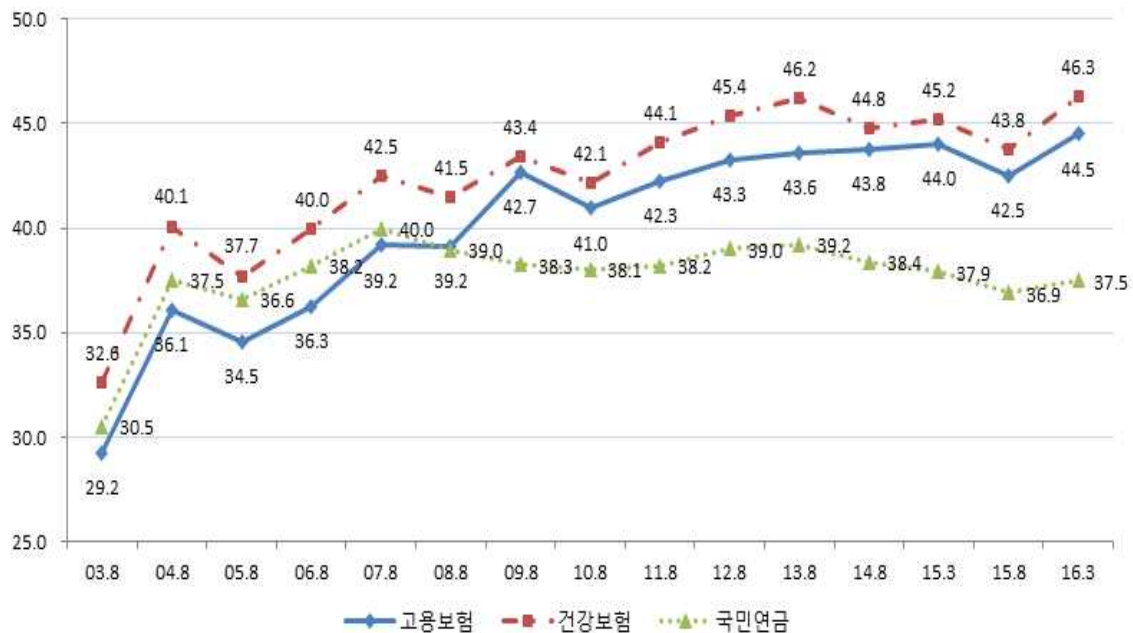
템의 구축을 위한 기업대상 컨설팅서비스를 강화한다.

## 라) 사회보험 가입률의 제고

비정규직의 직장을 통한 사회보험가입률은 최근 수년간 정체상태에 머물러 있다. 임금근로자의 2.9%(559천명)에 달하는 주당 15시간미만의 임금근로자는 원천적으로 고용보험 및 국민연금의 사업장 가입에서 배제되어 있는 것이 현실이다.<sup>103)</sup>

비정규직의 범주에 포함되어야 하는가의 의문이 제기되고 있지만 특수형태근로, 일일근로, 가구내 근로 등도 직장을 통한 사회보험가입에서 배제되어 있으며, 대부분 지역을 통해 국민연금 또는 국민건강보험에 가입되어 있는 상황이다. 실제 <표 VII-20>에서 비정규직의 절반 정도만이 직장 또는 지역을 통해 국민연금에 가입되어 있으며, 특히 시간제 근로자와 일일근로자는 72.8%와 71.9%가 가입되어 있지 못하다.

[그림 II-25] 직장을 통한 사회보험 가입률의 추이: 비정규직



자료: 통계청, 『경제활동인구조사 근로형태별 부가조사』, 각 년도

향후 국민연금과 더불어 노후의 주요한 생계원이 될 퇴직연금에도 비정규직의 상당수가 제도적 요인으로 인해 배제될 가능성이 농후하다. 현재 비정규직의 42.4%만

103) 현재 주당 15시간미만을 근무하더라도 생업목적으로 3개월 이상 연속적으로 근무하는 경우 고용보험에 가입할 수 있도록 허용하고 있다.

이 퇴직금 또는 퇴직연금을 받을 수 있는 것으로 조사되고 있다.

‘두루누리사업’, ‘실업크레딧’ 등 저임금근로자 또는 영세사업체 근로자의 사회보험가입률 제고를 위한 정책은 한계가 있으며, 사회보험제도의 사각지대 해소를 위해 혁신이 필요한 상황이다. 이를 위해 사회보험제도의 포괄적 개편이 필요하다.

우선 사회보험 적용·징수의 완전한 통합과 더불어 조세와 연계하여야 할 것이다. 예를 들어, 가사도우미나 간병인 등 가사근로자의 경우에도 근로자로 사회보험에 신고하고 보험료를 납부하도록 한다. 대신 사용자에게 대해서는 연말정산 시 가사근로자에게 지급한 임금 및 사회보험료를 비용으로 간주를 하여 소득공제를 인정한다. 이는 가사근로자와 사용자 모두 자발적으로 사회보험에 가입할 유인(incentive)을 제공할 것이다.

<표 VII-20> 비정규직 근로자의 국민연금 및 특수지역연금 가입현황

(단위: %, 천명)

| 근로형태    |        | 직장가입 | 지역가입 | 미가입  | 근로자 규모 |
|---------|--------|------|------|------|--------|
| 한시적     | 전체     | 53.6 | 6.6  | 39.9 | 3,577  |
|         | 기간제    | 55.7 | 5.8  | 38.7 | 2,810  |
| 시간제     |        | 16.6 | 10.7 | 72.8 | 2,222  |
| 비전형     | 전체     | 21.7 | 21.0 | 57.3 | 2,138  |
|         | 파견     | 64.8 | 4.4  | 30.8 | 216    |
|         | 용역     | 43.5 | 4.8  | 51.7 | 694    |
|         | 특수형태근로 | 3.6  | 41.7 | 54.7 | 502    |
|         | 일일     | 0.1  | 28.0 | 71.9 | 758    |
|         | 가정내    | 8.5  | 13.7 | 77.8 | 44     |
| 비정규직 소계 |        | 37.5 | 12.4 | 50.2 | 6,156  |
| 정규직     |        | 83.2 | 4.0  | 12.8 | 13,077 |

자료: 통계청(2016. 3), 『경제활동인구조사 근로형태별 부가조사』.

또한, 보험에 따라 서로 다른 피보험자 관리방식을 통합함과 동시에 완전한 개인별 관리시스템으로 전환하여야 한다. 특히, 직장에서의 직위, 직무, 근로(고용)형태, 임금 등 개인근로자의 정보가 정기적으로 고용보험에 보고되도록 고용보험의 개인별 피보험자 관리시스템이 필요하다. 개인별 피보험자 관리시스템의 목적은 개인의 직장이력을 파악함과 동시에 실업급여 신청 시 고용센터(고용복지플러스센터) 상담

원과의 면담 없이 고용보험 행정데이터의 기록만으로 실업급여 수급여부를 판정할 수 있도록 하는 것이다. 현재 고용센터(고용복지플러스센터) 상담원의 업무 상당량이 실업급여 지급과 관련된 업무이다. 개인별 피보험자 관리시스템은 상담원의 실업급여 관련 업무 부담을 줄이는 대신 구직자에게 심리 및 진로상담, 취업알선 등 취업관련 각종 서비스를 제공할 수 있는 기회를 증가시킬 것이다. 또한 개인의 직장이력을 정확하게 파악하는 것은 근로자를 위한 올바른 정책개발의 기초자료로 활용성이 매우 높다.<sup>104)</sup>

<표 VII-21> 비정규직 근로자의 국민건강보험 가입현황

(단위: %)

| 근로형태    |        | 직장가입 | 지역가입 | 의료<br>수급권자 | 직장가입<br>피부양자 | 미가입 |
|---------|--------|------|------|------------|--------------|-----|
| 한시적     | 전체     | 66.0 | 13.4 | 1.2        | 16.8         | 2.6 |
|         | 기간제    | 70.0 | 11.5 | 1.1        | 15.4         | 2.0 |
| 시간제     |        | 20.3 | 27.7 | 2.5        | 45.6         | 3.8 |
| 비전형     | 전체     | 34.4 | 37.4 | 1.2        | 23.9         | 3.1 |
|         | 파견     | 72.1 | 6.   | 0.6        | 18.7         | 1.8 |
|         | 용역     | 80.0 | 9.8  | 0.6        | 7.6          | 2.0 |
|         | 특수형태근로 | 4.0  | 63.0 | 1.1        | 30.4         | 1.6 |
|         | 일일     | 0.1  | 55.9 | 2.0        | 35.9         | 6.2 |
|         | 가정내    | 10.7 | 31.0 | 2.8        | 52.9         | 2.6 |
| 비정규직 소계 |        | 46.3 | 24.8 | 1.4        | 24.5         | 3.1 |
| 정규직     |        | 86.3 | 7.4  | 0.3        | 5.1          | 1.0 |

자료: 통계청(2016. 3), 『경제활동인구조사 근로형태별 부가조사』.

현재 고용보험 등 사회보험에 가입하고 있지 못한 근로자의 경제활동에 대한 자료는 경제활동인구조사의 근로형태별부가조사가 거의 유일하다. 하지만 사회보험 사각지대를 해소하기 위한 정책수립을 위해 이들 근로자가 일하고 있는 사업체의

104) 북한의 노동수첩제도가 하나의 사례로 활용될 수 있다. 노동수첩은 국가기관, 기업소, 사회협동단체들에서 근로자들이 일을 어떻게 하였는가를 평가하여 기록한 노동생활을 증명하는 문건으로, 노동행정사업을 종합적으로 담당하는 노동행정부에서 발급한다. 노동수첩에는 근로자의 성명과 직종, 직위, 기술자격과 기술·기능급수, 일한 내용과 포상관계, 근로기간과 직종이동 내용, 그리고 여타 근로생활과 관련한 사항들이 기록된다. 특히 노동수첩은 근로자의 근로기간과 포상관계를 증명함으로써 국가사회보험 및 사회보장에 의한 혜택을 받게 되는 경우 그 권리를 인정하는 법적문건으로 활용된다.

정보가 매우 중요하나 ‘사업체기간제근로자현황조사’, ‘고용형태별근로실태조사’ 등의 고용노동부 사업체조사에는 사회보험가입과 관련된 정보는 없는 실정이다. 사회보험, 특히 고용보험의 개인별 관리시스템은 사회보험 사각지대에 있는 근로자 직장의 특성을 파악하는데 커다란 도움이 되며, 이는 비정규직 등 사회보험 사각지대 임금근로자의 가입률 제고를 위한 정책개발에 활용될 수 있다. 또한 사회보험 적용·징수의 완전한 통합은 피보험자 개인별 관리시스템을 전제로 하고 있다. 그리고 사회보험 적용·징수의 완전한 통합은 사회보험 가입, 관리 등 관련 업무에 대한 사용자 및 근로자의 부담을 대폭 줄여 사회보험 가입률 제고에 기여할 것이다.

임금근로자는 특별한 경우가 없는 한 직장을 통해 가입하도록 제도를 보완하여야 한다. 이는 국민건강보험의 경우에도 마찬가지로 특별한 사례를 제외하고 임금근로자는 모든 해당 직장을 통해 가입되도록 제도의 개편이 요구된다. 특수근로형태, 일일근로, 가정내 근로의 경우에도 직장을 통해 국민연금 및 국민건강보험에 가입되도록 제도를 개선할 필요가 있다.

시간제 근로자가 대부분인 단시간 근로자에 대해서도 사회보험가입에 대한 사용자의 책무를 강화하고 주당 근로시간과 상관없이 일정한 기준(예, 지난 3개월간 100시간 이상 근로)만 충족하면 사회보험에 가입되도록 제도를 개선한다. 그리고 한 개인 근로자가 두 개 이상의 일자리를 가지고 있는 경우 피보험 자격의 이중취득을 허용하고, 실업급여 등 고용보험의 혜택에 있어 각각의 사업장에서 근무한 경력의 개인별 합산을 적용하는 방안을 추진한다.

## 마) 비정규직의 직업능력 향상

직업능력향상의 기회가 제한된 비정규직의 직업교육훈련 기회를 확충하여 임금 등 근로조건을 개선하고, 정규직으로의 전환기회를 확충한다. 2016년 3월 정규직의 직업훈련참여율은 60.1%이나 비정규직은 44.5%로 조사되었다.<sup>105)</sup> 비정규직 내에서도 특히 시간제, 용역, 일일근로의 직업훈련참여율이 낮은 것을 알 수 있다.

현재에도 직업능력개발을 위해 내일배움카드 등 각종 직업훈련지원에 있어 지금도 학교를 졸업한 청소년 비정규직(그룹 1)에 대해 우대하고 있다. 특히 근로자 내일배움카드의 경우 비정규직에 대해서는 제한 없이 발급하여 훈련비 100%를 지원하고 있다.<sup>106)</sup> 사업주 훈련지원의 경우에도 정규직에 대해서는 훈련비의 50~120%

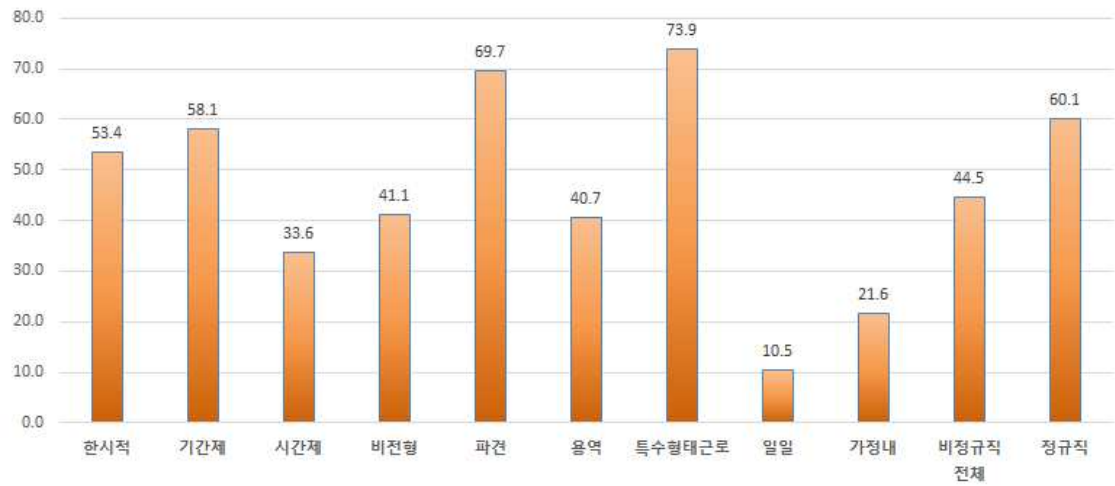
---

105) 질문 63. 지난주의 직장에서 지난 1년간 직업능력개발을 위한 교육·훈련을 받은 경험 있습니까?

를 지원하지만 비정규직에 대해서는 100~120%를 지원하여 비정규직을 우대하고 있다.<sup>107)</sup>

하지만 이러한 지원우대에도 불구하고 비정규직 근로자의 훈련참여율이 상대적으로 낮다. 이에 비정규직의 훈련참여율을 제고하기 위해 용역근로자는 용역사업체의 자체 훈련의무를 강화하는 방안을 고려할 필요가 있다. 일일근로의 경우 민간고용 서비스기관이나 협회를 통해 훈련기회를 확충하는 방안이 효과적으로 보인다.

[그림 VII-6] 근로형태별 직업훈련 참여율(%): 2016년 3월



자료: 통계청(2016. 3), 『경제활동인구조사 근로형태별 부가조사』.

시간제의 낮은 직업훈련참여율은 시간제 근로자의 대부분이 영세사업체에 근무하고 있고, 사업체 규모가 작을수록 직업훈련 기회가 낮은 것에 기인하기 때문에 직업훈련지원의 필요성 및 수단에 대한 추가적 고찰이 필요할 것이다. 시간제 근로자의 82.8%가 30인 미만의 사업체에 근무하고 있으며, 이들 사업체 근로자의 직업훈련 경험비율은 38.1%에 불과한 것이 현실이다.

#### 바) 비정규직 통계 및 모니터링 강화

비정규직 중 비자발적 비정규직의 감소가 중요하나 통계청 경제활동인구조사 근로형태별부가조사에서는 취업의 자발성에 대한 정의가 무엇인지 명확하지 않다. 현재의 조사문항은 객관적 기준에 따라 자발성 여부를 판단하는 것이 아니라 응답자의 주관적 판단에 의거한다. 그 결과 자발성 여부와 선택사유를 연계하여 분석하면

106) 정규직에 대해서는 훈련비의 80%를 지원하고 있다.

107) 인건비 지원에 있어서도 비정규직의 경우 최저임금액 이상으로 지원하고 있다.



그 결과가 모호하여 혼란을 가중시킨다. 더구나, ‘자발적 사유’로 현재의 일자리를 선택하였다고 답하면 선택이유에서 문항 ③~⑤는 선택할 수 없도록 되어 있으며, ‘비자발적 사유’로 일자리를 선택하였으면 문항 ①과 ②를 답할 수 없도록 설계되어 있다. 이러한 설문구조는, 예를 들어, ‘⑦ 육아·가사 등을 병행하기 위하여’ 자발적으로 일자리를 선택할 수 있음과 동시에 비자발적으로도 일자리를 선택할 수 있도록 되어 있어 조사결과를 어떻게 해석할 것인가에 대한 의문을 제기한다. 이에 일자리 선택의 자발성 여부 및 선택사유를 명확하게 가늠할 수 있도록 외국의 사례를 감안하여 문항의 개선이 필요하다. 문항개선의 구체적 방안으로 ‘정규직 일자리를 구하지 못하여 현재의 일자리에 취업하였는지’를 질문하던지 또는 ‘다른 일자리에의 취업을 희망하고 있는가?’ 등을 질문함으로써 현재 일자리의 자발성 여부를 보다 정확하게 판단할 수 있다.

문59. 지난주의 일자리 형태로 일하게 된 것이 자발적인 사유에 의한 것입니까? 아니면 비자발적인 사유에 의한 것입니까?(2016년 3월 설문지)

1. 자발적인 사유                      2. 비자발적인 사유

문59-1. 위 문항과 같이 답한 주된 이유는 무엇입니까?

- ① 근로조건(근로시간, 임금 등)에 만족하여
- ② 안정적인 일자리이기 때문에
- ③ 생활비 등 당장 수입이 필요해서
- ④ 원하는 분야의 일자리가 없어
- ⑤ 전공이나 경력에 맞는 일자리가 없어
- ⑥ 경력을 쌓아 다음 직장으로 이동하기 위하여
- ⑦ 육아·가사 등을 병행하기 위하여
- ⑧ 학업·학원수강·직업훈련·취업준비 등을 병행하기 위하여
- ⑨ 노력한 만큼 수입을 얻을 수 있어서
- ⑩ 근무시간을 신축적으로 조절할 수 있어서
- ⑪ 기타 (                                      )

현재 통계청의 근로형태별부가조사나 고용노동부의 고용형태별근로실태조사, 그리고 각종 행정 통계들은 기업의 비정규직 활용실태 및 비정규직 근로자의 고용과 삶을 정확하게 파악하기 위한 충분한 정보를 제공하고 있지 못하다. 특히 현행 조사의 거의 모두가 횡단면 자료로 ‘비정규직 근로자가 노동시장에서 어떻게 이동하여 가는가?’에 대한 정보가 부족하다. 이에 비정규직 함정의 유무(직장이동을 통한 정규직 전환가능성), 임금 및 근로조건의 변화 등 노동시장의 이행과정을 정확하게

파악하기 힘들고 올바른 비정규직 정책수립을 어렵게 하고 있다. 현재 한국 노동연구원의 KLIPS 등 패널조사를 활용하여 비정규직 근로자의 노동시장 이행과정을 파악하고 있지만 표본수의 제한 등으로 인해 정확한 실태파악이 어려운 상황이다. 이에 기업의 비정규직 활용실태 및 비정규직의 경제활동, 특히 노동시장 이행과정의 파악을 위한 패널조사의 강화가 요구된다.

나아가 기업 내 비정규직 활용의 실상을 파악할 수 있는 모니터링 기능을 강화할 필요가 있다. 정기적·지속적으로 기업의 인력활용 상황 및 방식과 비정규직 고용실태를 파악할 수 있도록 모니터링 기능을 상설화한다. 한국고용정보원이나 한국노동연구원 부설로 ‘비정규직 모니터링 센터(가칭)’을 설치하는 방안이 고려될 필요가 있다. 특히 고용형태공시제도를 통해 기업의 비정규직 활용실태를 파악할 때 조사의 내실화를 통해 통계의 정확성 및 정보량을 강화할 필요성이 있다.

#### 사) 사회적 파트너의 역할 제고 및 비정규직의 대표성 강화

노사민정협의회, 지역 인적자원개발위원회 등의 조직을 활용하여 지역 내 비정규직 고용실태를 모니터링하고 이들의 정규직 전환, (비정규직 남용, 비정규직 차별, 불법파견 등) 기업의 불법 활동 감시, 비정규직을 위한 직업훈련기회의 확충 등에 기여하도록 유도한다. 필요한 경우 비정규직 비중이 일정 수준(예, OECD 평균수준으로 하락할 때까지 전국의 주요 관심지역을 대상으로 비정규직 지원센터를 설치하도록 한다.

비정규직의 대표성 강화도 중요하다. 구체적으로 비정규직 비중이 일정 수준(예, 10%) 이상 되는 기업의 경우 노사협의회에 비정규직 대표가 참여하도록 규제를 강화한다. 단체협약은 사용자와 노동조합 사이에 맺는 것이기 때문에 비정규직 노동조합이 없거나 또는 기존 노동조합이 비정규직을 배제하고 있을 경우 비정규직 대표가 단체협약에 참여하기는 현실적으로 어렵다.

하지만 소수라도 비정규직이 노동조합에 가입되어 있는 경우 단체협약 시 비정규직 대표가 참여하거나 또는 비정규직의 의견이 전달되도록 할 필요가 있다. 그리고 비정규직이 노동조합에 가입되어 있지 않더라도 단체협약에 참여하는 노동조합 대표는 근로자 전체를 대표하기 때문에 비정규직의 의견 청취를 노력 또는 의무사항으로 「노동조합 및 노동관계조정법」에 규정하는 것을 고려할 수 있다.<sup>108)</sup>

---

108) 단체협약 시 비정규직 의견을 청취하도록 하는 노력 또는 의무사항은 반드시 법에 포함될 필요는 없으며, 시행령에 포함되어도 좋을 것이다.

## 5) 비정규직 정책과제 - 그룹별

여기에서는 그룹별로 특화된 정책 제언보다 정책의 방향을 어디에 중점을 두어야 하는 것인지를 위주로 논의한다. 기존 청년, 여성, 중·고령자 대책이 일자리 창출, 유지 및 제공에 초점을 둔다면, 비정규직 대책은 일자리 질의 개선에 초점을 두는 것이 바람직할 것이다. 특히 향후 일자리 질의 개선 없이 새로운 일자리 창출이 어렵다는 점을 감안할 때, 비정규직 정책과 청년, 여성, 중·고령자간의 정책 연계가 필요하다.

### ○ 그룹 1: 학교 재학 중이 아닌 15~29세 청소년(868천명)

- 직업능력향상을 통한 정규직 전환기회의 확충에 초점
- 직업훈련기회의 우선적 제공 및 우대
- (가칭)고용개선프로그램의 시험적 실시
- 경력개발 상담 등 컨설팅의 강화

### ○ 그룹 2: 30~54세 남성(1,243천명)

- 기업의 비정규직 남용의 희생양이 되지 않도록 차별개선 등에 초점
- 사회보험 가입률의 제고를 위한 제도 개선 및 지원
- 기간제 기간 연장 등 제도개선을 통한 고용안정의 제고

### ○ 그룹 3: 30~54세 여성(1,718천명): 비정규직의 관점에서 기존 여성정책을 평가·보완. 즉, 기존의 여성고용정책이 비정규직에 유리한 정책이 아닌지를 평가하고, 필요한 경우 개선책을 마련

- 일·가정 양립 지원 등을 통한 자발적 취업을 제고
- 전환형 시간제의 확충
- 출산·육아·간병 등으로 인한 휴직 시 인사상 불이익 금지
- 근무형태의 다양화

### ○ 그룹 4: 55세 이상 중·고령자(2,002천명)

- 정규직 전환이 쉽지 않은 계층으로 불합리한 차별해소 및 임금 등 근로조건 개선에 초점
- 용역, 파견, 일일근로 등의 비전형근로자가 많기 때문에 사회보험 가입률의 제고, 임금 등 처우개선에 주력

- 중장년 고용대책과 그룹 4 비정규직 대책의 통합을 검토

○ 그룹 5; 학교 재학 중인 15~29세 청소년(325천명)

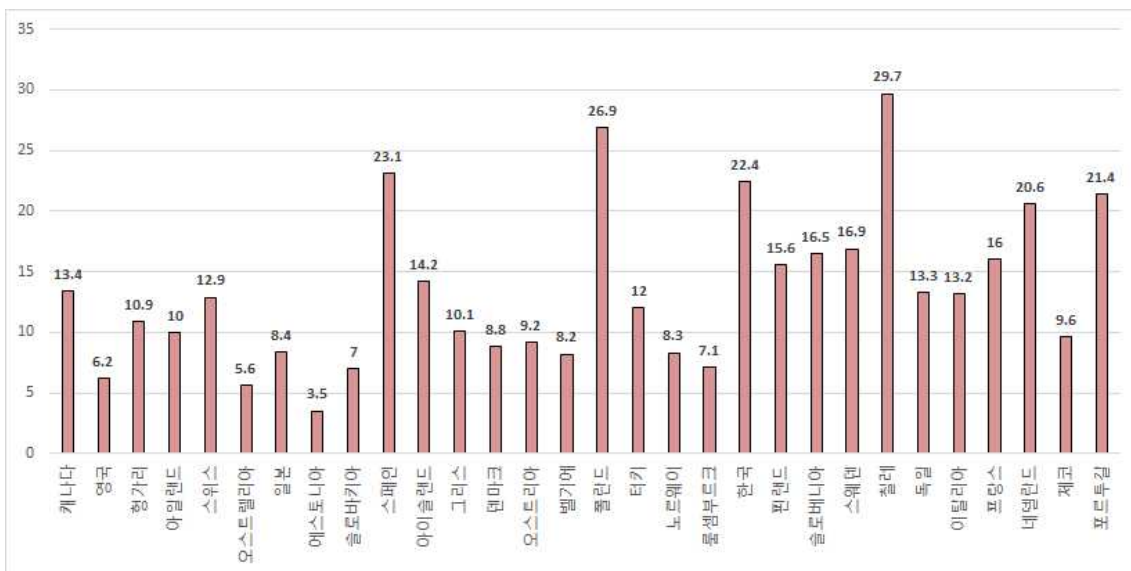
- 대부분 시간제 아르바이트생(89.9%)으로 정규직 전환보다 최저임금이나 근로기준법 등의 준수를 통해 기본 권익이 침해당하지 않도록 보호
- 이들을 고용한 사업체에 대한 근로감독, 홍보, 사회보험 등 관련 행정지원

## 6) 비정규직 정책과제 - 근로형태별

### 가) 한시적 근로자

한국은 OECD에서 4번째로 한시적(temporary) 근로자의 비중이 높은 국가로 한시적 근로자의 근로조건 개선 및 정규직 전환, 차별로부터의 보호가 중요하다. 한시적 근로자('16년 3월 3,464천명)의 대부분은 여성이거나 55세 이상 중·고령자(여성 53.05, 중·고령자 34.7%)이다.<sup>109)</sup>

[그림 VII-7] OECD 국가의 한시적(temporary) 근로자 비중



자료: OECD(2015), 통계D/B

우선 기간제 사용기간의 연장(2년에서 4년)이 필요하다. 2007년 기간제 사용기간을 2년으로 제한한 법은 기간제의 고용불안 심화, 정규직과의 임금격차 확대, 정규직 전환률의 저하 등 부작용을 초래하였던 것으로 판단된다. 이에 노사합의를 전제

109) 학교에 재학 중인 15~29세 청소년은 제외한 수치이다.

로 기간제의 사용기간을 현행 2년에서 4년으로 연장할 필요가 있다. 스페인의 노동 개혁과 유사하게 최대 3년간 사용할 수 있지만 노사합의가 있는 경우 4년까지 연장할 수 있도록 허용하는 방안도 고려할 수 있을 것이다.

둘째, 일정 규모 이상의 기업에 대해 기간제 사용 시 부담금을 징수할 필요가 있다. 부담금은 비정규직 근로자의 직업훈련, 고용서비스 등에 사용하거나 계약 만료 시 근로자에게 보상금으로 지급하도록 한다. 해당 기간제 근로자를 근로계약 기간 중이나 근로계약 완료 후 정규직으로 전환할 경우 부담금 및 이자를 기업에게 반환한다. 예를 들어 스페인은 기간제 근속기간 1년 당 12일의 임금을 부담하도록 하고 있다.

셋째, 새로운 형태의 무기계약제(준정규직) 도입을 검토한다. 취업 후 6개월~1년까지는 고용보호법 또는 단체협약의 보호 대상이 아니며, 경영상 이유로 인한 해고가 용이한(예, 해고방지노력의 불필요) 정규직과 비정규직 중간단계의 무기계약직 도입을 추진한다. 전체 근로자의 일정 범위 내에서(예, 20%) 한시적 근로자, 시간제 근로자 등 비정규직의 무기계약 근로자로의 전환을 허용하는 것도 고려할 수 있는 방안이다.

넷째, 고용안정노력의 의무화를 추진한다. 일정 규모 이상의 기업을 대상으로 1년 이상 근무한 기간제 근로자와의 계약만료 시 취업알선 등의 재취업서비스를 제공하도록 의무화하는 것이다.

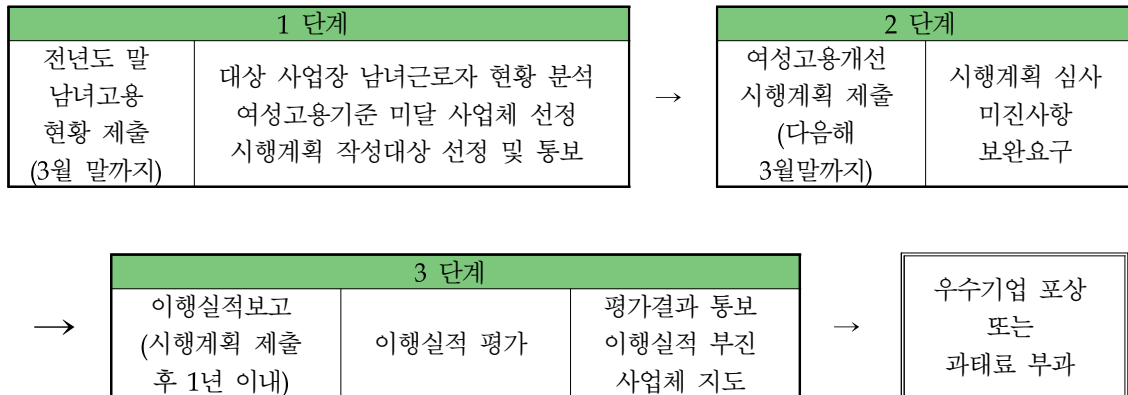
다섯째, 기간제(또는 한시적) 근로자 비율에 대한 상한선을 설정한다. 산업 및 경기상황을 감안하여 일정 규모 이상의 기업에 대해 기간제(또는 한시적) 근로자의 비율 상한선을 제시하도록 한다.<sup>110)</sup> 상한선을 초과한 기업에 대해서는 적극적 고용개선조치와 같이 개선계획을 제출하도록 하고, 개선이 실제로 이루어지고 있는가에 대해 사후 모니터링(monitoring)을 실시한다.

만약 개선이 계획대로 달성되지 않는 경우 컨설팅서비스 제공, 과태료 부과 등의 방법을 통해 기간제(또는 한시적) 근로자의 비율을 감축되도록 지원한다. 기간제(또는 한시적)의 상한선 설정에 따른 기업의 부담을 줄이기 위해 노사합의가 이루어진 경우에는 상한선을 초과하여 기간제(또는 한시적) 근로자를 사용할 수 있도록 예외를 허용하는 방안을 고려할 수 있다.

---

110) 예를 들어, 100인 이상 사업체를 대상으로 기간제(또는 한시적)근로자의 비중이 업종별 평균치의 180%를 초과하는 기업을 대상으로 적극적 고용개선조치와 유사한 조치를 시행한다.

## ■ 적극적 고용개선조치의 절차



자료: 고용노동부(2011), 『적극적 고용개선조치 보도자료』

### 나) 시간제 근로자

양질의 시간제(시간선택제) 확산: 동일가치노동 동일임금의 적용, 불합리한 차별 해소, 사회보험 가입률 제고, 직업훈련기회의 확충, 정규직 전환기회 제고 등의 노력을 통해 양질의 시간제 일자리를 확충함으로써 비자발적 시간제 근로자의 규모와 비중을 축소한다. 이외에도 전일제 근로자가 육아 등을 사유로 근로시간을 단축하였다가 그 사유가 해소되면 다시 전일제로 복귀하는 전환형 시간선택제 일자리를 확산한다.

※ **시간선택제 일자리:** 시간제근로 중에서 ① 근로자가 자발적으로 선택하고, ② 4대 보험 가입, 최저임금 등 기본적인 근로조건이 보장되고, ③ 임금과 복리후생 등이 전일제근로자와 차별이 없는 근로자

※ **일본의 시간제 정규직:** ① 고용계약에 기간의 정함이 없고, ② 전일제 정규직에 비해 1주간의 소정노동시간이 짧으며, ③ 전일제 정규직을 기준으로 임금 등의 대우가 노동시간에 비례하여 결정되는 일자리

현재에도 정부는 시간선택제 일자리의 확산을 위해 많은 노력을 기울이고 있다. 시간선택제 전환지원제도를 개선하여 전환지원금을 월 최고 40만원에서 60만원으로 인상하였고, ‘임신기·육아기 근로시간 단축제도’의 확산을 위해 설명회 등 홍보를 강화하고 있다. 특히 육아기 근로시간 단축의 기간을 현행 1년에서 2년으로 늘이며, 사용횟수도 최대 2회에서 3회로 증가시키는 「남녀고용평등과 일·가정 양립에 관한 법률 개정안」의 입법을 추진하고 있다.

이외에도 시간선택제의 확산을 위한 대기업과의 업무협약 체결, ‘전환형 시간선택

제 패키지 도입·운영 매뉴얼'의 배포 등과 함께 일·가정 양립의 직장문화 확산을 위한 '일·가정 양립 민관협의회' 구성, '근무혁신 10대 제안', '기업문화 개선 캠페인' 등을 추진하고 있다. 공공부문에 있어서도 2018년까지 정원의 3% 이상을 전환형 시간선택제로 활용하도록 목표를 설정하고 △시간선택제 전환근로자 업무를 대행하는 근로자에 대한 수당 지급, △시간선택제 전환에 따른 결원을 정규직을 충원할 경우 초과정원 인정 등의 방법을 도입하였다.

이러한 노력과 기업문화 및 노동시장 구조변화 등에 힘입어 시간제 및 시간선택제 일자리의 비중과 규모는 계속 늘어나고 있다. 이러한 추세는 향후에도 지속될 전망으로 이를 위한 꾸준한 정부노력이 요구된다. 특히 각각의 기업에 대해 시간선택제 도입의 장애요인을 진단하고 그 해결책을 제공하는 맞춤형 컨설팅서비스의 강화가 필요할 것이다.

## 다) 파견

파견근로자의 근로조건은 용역이나 일일근로에 비해 상대적으로 양호하다. 임금 수준이 높을 뿐만 아니라 고용안정성 및 사회보험 가입률에 있어서도 용역 근로자보다 좋다. 더구나 파견근로의 경우 차별시정제도의 적용이 가능하다는 장점이 있다.

- 사회보험가입률(모든 사회보험 가입): 파견 64.9%, 용역 44.5%
- 계속 근무 가능성<sup>111)</sup>: 파견 77.1%, 용역 72.9%
- 시간당 임금: 파견 9,813원, 용역 7,892원

따라서 파견활성화를 통해 용역근로자를 파견으로 전환시키려는 노력도 고민할 필요가 있다. 파견근로자의 근로조건이 다른 비정규직보다 양호하지만 파견허용업종을 제한함에 따라 파견근로자의 규모와 비중은 몇 년째 큰 변화가 없다. 현재 논란이 되고 있는 불법파견의 문제를 해결하기 위해 파견 허용업종을 뿌리산업, 제조업 등으로 대폭 확대하되, 일본의 사례처럼 상용형<sup>112)</sup> 파견의 확대, 파견근로자에 대한 고용안정조치의 의무화, 불법파견에 대한 엄격한 적발과 처벌 등의 정책을 동

111) 여기에서 계속 근무 가능성은 '문 53. 회사가 아주 어려워져서 폐업 또는 고용조정을 하거나 귀하가 특별히 잘못을 하지 않는다면 귀하가 원하는 한 계속 그 직장에 다닐 수 있습니까?'에 대해 '예'라고 답한 비중을 의미한다.

112) 여기에서 '상용형'이라고 함은 통계청의 정의와 같이 '계약기간이 1년 이상이거나 계약기간을 정하지 않은' 근로자가 아니라 무기계약직 근로자를 의미한다.

시에 추진 할 필요가 있다. 나아가 현재의 포지티브(positive) 시스템을 네거티브(negative) 시스템으로 전환하는 것도 적극적으로 추진하여야 할 것이다.

그리고 파견의 확대가 정규직의 축소로 이어지지 않도록 신규허용 업종에 대해서는 ■파견제 도입 시 노사협의의 의무화, ■기업 및 파견업체의 불법행위 모니터링 시스템 구축, ■파견직에 대한 차별금지의 실효성 제고(정기적 근로감독 및 모니터링, 처벌규정의 강화), ■파견확대의 고용효과에 대한 정기적 평가 등을 실시한다.

또한 무분별한 파견근로자의 사용을 억제하기 위해 파견근로자 사용에 대해 상한선을 설정하는 쿼터제의 도입도 검토하여야 할 것이다. 슬로베니아는 단체협약에서 예외를 규정하지 않는 한 파견근로자가 전체 근로자의 25%를 초과할 수 없도록 하고 있다. 또한 기업이 새로운 업무에 파견근로자를 사용하고자 할 시 근로자대표와의 협의를 의무화하고 있다. 스웨덴도 파견근로자를 사용하고자 할 경우 노동조합과 협의하여야 하며, 노동조합은 법률 또는 단체협약 위반의 위험이 있을 경우 파견근로 사용을 거부할 수 있도록 하고 있다.

파견업체의 역량 제고 및 책무성 강화도 중요하다. 파견업체의 대형화 및 전문성 강화를 촉진(파견시장의 구조조정 유도)하여 파견업체가 불법행위를 할 위험성을 낮추고 서비스의 질을 개선하도록 정부가 적극적으로 노력하여야 할 것이다. 나아가 파견근로자에 대한 △근로조건 설명의 의무화, △파견근로자에 대한 모니터링 강화, △직업훈련기회의 확충 등도 추진한다. 이외 파견근로자의 경력개발을 위한 정보제공 및 컨설팅서비스도 요구되며, 일본의 개정 파견법과 유사하게 파견근로자에 대한 고용안정조치의 실시를 의무화하는 방안도 고려될 수 있다.

※ **일본:** 파견사업주는 파견근로자에 대한 고용안정조치를 취해야 하며 고용안정조치는 ①사용사업주에게 직접고용 의뢰, ②새로운 파견처 제공, ③파견회사가 직접 무기계약으로 고용, ④그 외에 안정된 고용계속에 필요한 조치(예, 직업훈련 등) 등을 포함한다.

이외에도 파견근로자 사용 사업주의 책무를 강화하도록 한다. 파견사용 사업주는 일정기간 이상 근무한 근로자에 대해 정규직 전환노력, 직업능력개발기회의 제공 또는 취업정보 제공 등의 조치를 취하도록 의무화할 필요가 있다.

※ **일본:** 파견회사에 파견근로자의 커리어 발달상황 등에 대한 정보제공, 파견근로자에게 정규직 모집정보 제공, 파견사업주가 사용사업주에 직접고용을 의뢰하는 경우 적극 노력할 의무



## 라) 용역

용역의 경우에는 용역업체의 대형화가 매우 중요하다. 용역업체의 구조조정을 유도함과 더불어 법규준수, 경쟁력 강화 등을 위한 업계의 자율적 노력을 지원한다. 용역사업체에 근무하고 있는 관리·사무직뿐만이 아니라 용역근로자의 직업훈련 기회를 확충하여 생산성을 제고하고, 임금 등 근로조건의 개선을 도모한다. 특히 용역근로자의 67.2%에 달하는 한시적 근로를 줄이고 무기계약의 상용형 용역을 늘리려는 노력이 요구된다.

## 6) 비정규직 정책의 요약과 정리

지금까지의 비정규직 로드맵을 위한 정책과제를 큰 틀에서 정리하면 <표 VII-22>와 같다. 현재 정부가 비정규직을 위해 실시하고 있는 정책의 상당부분은 여기에서 언급하고 있지 않다. 지금의 비정규직 정책 중 효과가 있다고 판단되는 정책들을 선별하여 로드맵(load-map)의 정책프로그램에 포함하는 작업이 요구된다.

<표 VII-22> 비정규직 로드맵 정책목표, 성과지표 및 정책과제

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 비전       | 희망이 넘치는 비정규직 일자리의 실현                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 정책<br>목표 | ① 비정규직 남용방지 및 정규직 고용관행 확산<br>② 정규-비정규직 간 격차 해소<br>③ 정규직 이동 가능성 제고                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 성과<br>지표 | <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 비자발적 비정규직 비중 축소 (42.9% → 32.2%)               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 청소년 비자발적 비정규직 규모 1/3 축소</li> </ul> </li> <li>◦ 임금격차 완화 (65.5% → 70.0%)</li> <li>◦ 사회보험 가입률 제고 (37.8% → 68.9%)</li> <li>◦ 정규직 전환율 제고               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 동일 직장 내 전환율: 1.0% → 1.5%</li> <li>- 15~34세의 직장 이동을 통한 정규직 전환율: 33.3% → 48.3%</li> </ul> </li> <li>◦ 양질의 시간제 비중 증가: 13.2% → 19.8% ◦</li> </ul> |

- **정규직 고용보호 완화**
  - 경영상 해고기준 명확화
  - ‘긴박한 경영상의 필요’ 및 ‘해고방지노력’에 대한 해석 확대
  - 부당 해고자에 대한 금전보상제도 확대
  - 취업규칙 변경제도의 경직성 완화
- **고용형태 다양화** - 정규직과 비정규직의 중간수준인 무기계약직(또는 준규직)의 활성화
- **민간고용서비스 개선**
  - 민간고용서비스진흥원 설립
  - 민간고용서비스의 구조조정을 통한 대형화 및 서비스질의 향상 지원
  - 민간고용서비스기관의 책무성 강화
- 15~29세 비정규직 청소년의 정규직 전환을 지원하는 ‘**고용개선프로그램(가칭)**’과 안정적 일자리 정착을 지원하는 ‘**직장적용서비스(가칭)**’의 시험적 실시
- **공정보상시스템 구축**
  - 비정규직 일자리의 직무분석 강화
  - 불공정 임금격차 해소를 위한 합리적 인사 및 보상시스템 구축 지원
- **사회보험 가입률 제고**
  - 사회보험 적용·징수의 완전한 통합과 개인별 관리시스템 도입
  - 조세 인센티브를 통한 사회보험 가입률 제고
  - 임금근로자는 직장을 통해 사회보험에 가입되도록 제도 개선
  - 피보험 자격의 이중취득 허용과 취업경력의 개인별 합산을 적용
  - 비정규직 근로자의 사회보험가입에 대한 사용자의 책무성 강화
- **직업교육훈련 기회 확충**
  - 직업훈련에 대한 비정규직 우대
  - 용역사업체 등 민간고용서비스기관이나 협회를 통한 직업훈련 강화
- **비정규직 통계 및 모니터링 강화**
  - 비정규직 일자리의 자발성에 대한 기준 변경
  - 비정규직 관련 데이터(특히, 패널조사)의 확충
  - ‘비정규직 모니터링 센터’를 설치하여 기업의 비정규직 활용실태 파악
- **사회적 파트너의 역할 제고**

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 지역의 노사민정협의회, 인적자원개발위원회 등을 통해 지역 내 비정규직 고용실태 모니터링, 기업의 불법 활동 감시, 직업훈련 등을 지원</li> <li>- 비정규직 문제가 심각한 관심지역에 비정규직 지원센터 설치</li> <li>◦ 비정규직의 대표성 강화 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 노사협의회의 비정규직 대표 참여</li> <li>- 단체협약 시 비정규직 의견청취 의무화</li> </ul> </li> <li>◦ 노사합의를 통한 기간제 사용기간 연장 (2년 → 4년)</li> <li>◦ 기간제 사용의 부담금 징수</li> <li>◦ 비정규직에 대한 고용안정노력 의무화</li> <li>◦ 기간제(또는 한시적) 근로자 비율 상한선 설정</li> <li>◦ 시간선택제 확산을 위한 맞춤형 컨설팅서비스 강화</li> <li>◦ 파견 허용업종 확대와 파견근로자 보호 강화 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 뿌리산업, 제조업 등으로 파견범위 확대</li> <li>- 포지티브 시스템에서 네거티브 시스템으로 전환 고려</li> <li>- 상용형 파견의 확대</li> <li>- 파견근로자에 대한 고용안정조치의 의무화</li> <li>- 불법파견에 대한 모니터링 및 처벌 강화</li> <li>- 파견업체의 대형화 및 서비스 역량 제고 지원</li> </ul> </li> <li>◦ 무기계약의 상용형 용역 확대</li> <li>◦ 비정규직에 대한 차별금지의 실효성 제고</li> </ul> |
| 여타 정책 | <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 비정규직 정의의 재설정 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 무기계약 시간제의 비정규직 제외</li> <li>- 특수형태근로, 일일근로, 가정내 근로의 비정규직 제외 등</li> </ul> </li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

또한 여기에서 제안된 정책과제들을 정책목표와 연결시키고, 정책의 장·단기성 여부를 판단하면 다음의 <표 VII-23>과 같이 정리될 수 있을 것이다.<sup>113)</sup>

113) 여기에서 단기는 법·제도 개선이나 정책적 노력을 통해 1~2년 이내에 실현이 가능한 과제이고, 장기는 수년의 준비기간 또는 지속적 노력이 필요하거나 시범적 실시가 필요한 과제를 의미한다.

<표 VII-23> 정책목표별 정책과제 및 정책의 장·단기성

| 정책과제                                                                                                                                                                                                                                                                     | 정책목표                                                                                 |                                                                                                            |                                                                           | 정책 기간                                                                                |                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                          | ①                                                                                    | ②                                                                                                          | ③                                                                         | 단기                                                                                   | 장기                                                                                                         |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 정규직 고용보호 완화</li> <li>- 경영상 해고기준 명확화</li> <li>- ‘긴박한 경영상의 필요’ 및 ‘해고방지노력’의 해석 확대</li> <li>- 부당 해고자에 대한 금전보상제도 확대</li> <li>- 취업규칙 변경제도의 경직성 완화</li> </ul>                                                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>○</li> <li>○</li> <li>○</li> <li>○</li> </ul> |                                                                                                            |                                                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>○</li> <li>○</li> <li>○</li> <li>○</li> </ul> |                                                                                                            |
| ◦ 고용형태 다양화: 무기계약직(또는 준정규직)의 활성화                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                      | ○                                                                                                          |                                                                           |                                                                                      | ○                                                                                                          |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 민간고용서비스 개선</li> <li>- 민간고용서비스진흥원 설립</li> <li>- 민간고용서비스의 대형화 및 서비스질의 향상 지원</li> <li>- 민간고용서비스기관의 책무성 강화</li> </ul>                                                                                                               |                                                                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>○</li> <li>○</li> <li>○</li> </ul>                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>○</li> <li>○</li> <li>○</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>○</li> </ul>                                  | ○                                                                                                          |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ ‘고용개선프로그램(가칭)’의 시범적 실시</li> <li>◦ ‘직장적응서비스(가칭)’의 시험적 실시</li> </ul>                                                                                                                                                              |                                                                                      |                                                                                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>○</li> <li>○</li> </ul>            | <ul style="list-style-type: none"> <li>○</li> <li>○</li> </ul>                       |                                                                                                            |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 공정보상시스템 구축</li> <li>- 비정규직 일자리의 직무분석 강화</li> <li>- 불공정 임금 해소를 위한 인사 및 보상시스템 구축</li> </ul>                                                                                                                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>○</li> <li>○</li> </ul>                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>○</li> <li>○</li> </ul>                                             |                                                                           |                                                                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>○</li> <li>○</li> </ul>                                             |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 사회보험 가입률 제고</li> <li>- 사회보험 적용·징수의 완전한 통합</li> <li>- 개인별 관리시스템 도입</li> <li>- 조세 인센티브를 통한 사회보험 가입률 제고</li> <li>- 직장을 통한 임금근로자의 사회보험 가입</li> <li>- 피보험 자격 이중취득 허용과 취업경력의 개인별 합산</li> <li>- 비정규직의 사회보험가입에 대한 사용자 책무성 강화</li> </ul> |                                                                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>○</li> <li>○</li> <li>○</li> <li>○</li> <li>○</li> <li>○</li> </ul> |                                                                           | ○                                                                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>○</li> <li>○</li> <li>○</li> <li>○</li> <li>○</li> <li>○</li> </ul> |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 직업교육훈련 기회 확충</li> <li>- 직업훈련에 대한 비정규직 우대</li> <li>- 민간고용서비스기관이나 협회를 통한 직업훈련 강화</li> </ul>                                                                                                                                       |                                                                                      |                                                                                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>○</li> <li>○</li> </ul>            | <ul style="list-style-type: none"> <li>○</li> <li>○</li> </ul>                       |                                                                                                            |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 비정규직 통계 및 모니터링 강화</li> <li>- 비정규직 일자리의 자발성에 대한 기준 변경</li> <li>- 비정규직 관련 데이터 확충</li> <li>- ‘비정규직 모니터링 센터’의 설치</li> </ul>                                                                                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>△</li> <li>△</li> <li>○</li> </ul>            | <ul style="list-style-type: none"> <li>△</li> <li>△</li> <li>○</li> </ul>                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>△</li> <li>△</li> <li>○</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>○</li> <li>○</li> </ul>                       | ○                                                                                                          |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 사회적 파트너의 역할 제고</li> <li>- 지역 노사민정협의회, 인적자원개발위원회 등을 통한 비정규직 고용실태 모니터링, 기업의 불법 활동 감시, 직업훈련 등 지원</li> <li>- 비정규직 관심지역에 비정규직 지원센터 설치</li> </ul>                                                                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>○</li> <li>○</li> </ul>                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>○</li> <li>○</li> </ul>                                             |                                                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>○</li> <li>○</li> </ul>                       |                                                                                                            |
| ◦ 비정규직의 대표성 강화                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                      |                                                                                                            |                                                                           |                                                                                      |                                                                                                            |

|                                  |   |   |   |   |   |
|----------------------------------|---|---|---|---|---|
| - 노사협의회의 비정규직 대표 참여              | ○ | ○ |   | ○ |   |
| - 단체협약 시 비정규직 의견청취 의무화           | ○ | ○ |   | ○ |   |
| ○ 노사합의를 통한 기간제 사용기간 연장 (2년 → 4년) |   | ○ | ○ | ○ |   |
| ○ 기간제 사용의 부담금 징수                 | ○ | ○ |   | ○ |   |
| ○ 기간제(또는 한시적) 근로자 비율 상한선 설정      | ○ |   |   | ○ |   |
| ○ 비정규직에 대한 고용안정노력 의무화            | ○ |   | ○ | ○ |   |
| ○ 시간선택제 확산을 위한 맞춤형 컨설팅서비스 강화     |   | ○ |   | ○ |   |
| ○ 파견 허용업종 확대와 파견근로자 보호 강화        | ○ | ○ |   | ○ |   |
| - 뿌리산업, 제조업 등으로 파견범위 확대          | ○ | ○ |   | ○ |   |
| - 포지티브 시스템에서 네거티브 시스템으로 전환 고려    |   |   | ○ |   | ○ |
| - 상용형 파견의 확대                     |   |   | ○ | ○ |   |
| - 파견근로자에 대한 고용안정조치의 의무화          |   |   | ○ | ○ |   |
| - 불법파견에 대한 모니터링 및 처벌 강화          | ○ |   |   | ○ |   |
| - 파견업체의 대형화 및 서비스 역량 제고 지원       |   | ○ | ○ |   | ○ |
| ○ 무기계약의 상용형 용역 확대                |   | ○ |   |   | ○ |
| ○ 비정규직에 대한 차별금지의 실효성 제고          | ○ |   |   |   | ○ |

주: 정책목표 ① 비정규직 남용방지 및 정규직 고용관행 확산, ② 정규-비정규직 간 격차 해소, ③ 정규직 전환 가능성 제고. 또한, ‘△’는 간접적 효과가 있음을 나타낸다.

제시된 정책과제가 모든 비정규직에 동일한 영향을 미치는 것은 아니다. 예를 들어 시간선택제 확산을 위한 컨설팅서비스는 시간제 근로자에게 주로 영향을 줄 것이다. 이러한 관점에서 정책과제들과 비정규직 각각의 근로형태와의 관계를 나타내는 것이 <표 VII-24>이다.

<표 VII-24> 정책과제와 비정규직의 근로형태

| 정책과제                            | 근로형태 |    |    |    |          |          |         |
|---------------------------------|------|----|----|----|----------|----------|---------|
|                                 | 한시   | 시간 | 파견 | 용역 | 특수<br>형태 | 일일<br>근로 | 가정<br>내 |
| ○ 고용형태 다양화: 무기계약직(또는 준정규직)의 활성화 | ○    | ○  | ○  | ○  |          |          |         |
| ○ 민간고용서비스 개선                    |      |    |    |    |          |          |         |
| - 민간고용서비스진흥원 설립                 |      |    | ○  | ○  |          | ○        |         |
| - 민간고용서비스의 대형화 및 서비스질의 향상 지원    |      |    | ○  | ○  |          | ○        |         |
| - 민간고용서비스기관의 책무성 강화             |      |    | ○  | ○  |          | ○        |         |
| ○ ‘고용개선프로그램(가칭)’의 시범적 실시        | ○    | ○  | ○  | ○  |          |          |         |
| ○ ‘직장적응서비스(가칭)’의 시험적 실시         | ○    | ○  | ○  | ○  |          |          |         |
| ○ 공정보상시스템 구축                    |      |    |    |    |          |          |         |
| - 비정규직 일자리의 직무분석 강화             | ○    | ○  | ○  | ○  |          |          |         |

|                                                                       |   |   |   |   |   |   |   |
|-----------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|
| - 불공정 임금 해소를 위한 인사 및 보상시스템 구축                                         | ○ | ○ | ○ | ○ |   |   |   |
| ○ 사회보험 가입률 제고                                                         |   |   |   |   |   |   |   |
| - 사회보험 적용·징수의 완전한 통합                                                  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| - 개인별 관리시스템 도입                                                        | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| - 조세 인센티브를 통한 사회보험 가입률 제고                                             | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| - 직장을 통한 임금근로자의 사회보험 가입                                               | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| - 피보험 자격 이중취득 허용과 취업경력의 개인별 합산                                        | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| - 비정규직의 사회보험가입에 대한 사용자 책무성 강화                                         | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |   |
| ○ 직업교육훈련 기회 확충                                                        |   |   |   |   |   |   |   |
| - 직업훈련에 대한 비정규직 우대                                                    | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| - 민간고용서비스기관이나 협회를 통한 직업훈련 강화                                          |   |   | ○ | ○ | ○ | ○ |   |
| ○ 비정규직 통계 및 모니터링 강화                                                   |   |   |   |   |   |   |   |
| - 비정규직 일자리의 자발성에 대한 기준 변경                                             | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| - 비정규직 관련 데이터 확충                                                      | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| - '비정규직 모니터링 센터'의 설치                                                  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ○ 사회적 파트너의 역할 제고                                                      |   |   |   |   |   |   |   |
| - 지역 노사민정협의회, 인적자원개발위원회 등을 통한 비정규직 고용실태 모니터링, 기업의 불법 활동 감시, 직업훈련 등 지원 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| - 비정규직 관심지역에 비정규직 지원센터 설치                                             | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ○ 비정규직의 대표성 강화                                                        |   |   |   |   |   |   |   |
| - 노사협의회의 비정규직 대표 참여                                                   | ○ | ○ |   |   |   |   |   |
| - 단체협약 시 비정규직 의견청취 의무화                                                | ○ | ○ |   |   |   |   |   |
| ○ 노사합의를 통한 기간제 사용기간 연장 (2년 → 4년)                                      | ○ |   |   |   |   |   |   |
| ○ 기간제 사용의 부담금 징수                                                      | ○ |   |   |   |   |   |   |
| ○ 기간제(또는 한시적) 근로자 비율 상한선 설정                                           | ○ |   |   |   |   |   |   |
| ○ 비정규직에 대한 고용안정노력 의무화                                                 | ○ | ○ | ○ | ○ |   |   |   |
| ○ 시간선택제 확산을 위한 맞춤형 컨설팅서비스 강화                                          |   | ○ |   |   |   |   |   |
| ○ 파견 허용업종 확대와 파견근로자 보호 강화                                             |   |   |   |   |   |   |   |
| - 뿌리산업, 제조업 등으로 파견범위 확대                                               |   |   | ○ |   |   |   |   |
| - 포지티브 시스템에서 네거티브 시스템으로 전환 고려                                         |   |   | ○ |   |   |   |   |
| - 상용형 파견의 확대                                                          |   |   | ○ |   |   |   |   |
| - 파견근로자에 대한 고용안정조치의 의무화                                               |   |   | ○ |   |   |   |   |
| - 불법파견에 대한 모니터링 및 처벌 강화                                               |   |   | ○ |   |   |   |   |
| - 파견업체의 대형화 및 서비스 역량 제고 지원                                            |   |   | ○ |   |   |   |   |
| ○ 무기계약의 상용형 용역 확대                                                     |   |   |   | ○ |   |   |   |
| ○ 비정규직에 대한 차별금지의 실효성 제고                                               | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |

비정규직 문제의 효과적 해결을 위해서는 장기적 관점에서 정책과제를 발굴하고 추진하여야 한다. 비정규직의 정규직 전환과 근로조건 개선을 위해서는 사회보험 적용·징수의 완전한 통합이나 기간제 사용기간의 연장, 파견의 확대 등과 제도의 틀을 혁신하려는 노력이 수반되어야 한다. 단기적·대중적 정책만으로 비정규직의 문제를 해결하기는 난망이다.

또한 노사정 대화의 복원을 위한 노력과 더불어 노사정위원회의 거버넌스(governance) 및 운영방식의 보완도 필요한 것으로 판단된다. 비정규직 등 노동 취약계층의 이해를 직접적으로 대변할 수 있도록 노사정위원회의 구성을 다양화하여야 할 것이다. 특히 기간제법 등 비정규직 관련 법·제도의 개선과 비정규직 범위의 재설정을 위해 노사정대화의 복원은 중요하다.

## 참고문헌

- 강순희·안준기(2013). 「비정규직 유형별 교육훈련의 임금 및 고용안정성 효과」. 『노동경제논집』 제36권 제1호. pp.63-91.
- 고용노동부(2006). 비정규직 고용개선 종합계획(2006.9)」
- 고용노동부(2011). 「비정규직 종합대책(2011.9)」
- 고용노동부(2014). 「비정규직 종합대책(안)(2014.12.29.)」
- 고용노동부. 각 연도별 고용노동 백서
- 관계합동부처(2010). 「성장·고용·복지」의 선순환을 위한 2020 국가고용전략」
- 구인회·이원진(2014). “비정규 고용 증가와 사회정책”, 「비정규 고용과 사회정책」, 집문당.
- 국회예산처(2014). 2014년도 정부 성과계획 평가[사회·행정].
- 권혁(2015). 「시간선택제 근로 활성화를 위한 기반 확충방안」, 『시간선택제 2년의 평가와 향후과제 자료집』. 고용노동부
- 금재호(2014). 「한국의 고용전략, 어떻게 변화하였는가?」 『한국경제포럼』 7권2호 (2014), pp.78-90
- 금재호(2015), 「비정규직법과 근로자 임금 및 정규직 전환」, 『1~17차년도 한국노동패널학술대회 논문집』, 한국노동연구원
- 금재호(2016), 「한국의 노동시장과 유연성」, 『일의 미래와 노동시장전략 연구』, 고용노동부
- 금재호(2015), 「비정규직법이 근로자 임금에 미친 영향에 대한 연구」, 『2015년 경제학공동학술대회 자료집』, 한국경제연구학회
- 금재호·이주용(2015), 「비정규직법이 근로자의 고용안정성에 미친 효과분석」, 『2015년 경제학공동학술대회 자료집』, 한국노동경제학회
- 김동배·김주일·배규식·김정우(2004), 「고용유연화와 인적자원관리 과제」, 한국노동연구원.
- 김동배(2013), 기간제 근로자의 정규직 전환에 영향을 미치는 요인: 탐색적 연구, 인사조직연구, 21:4, 71-98.
- 김동호·성상현(2015), 「비정규직 근로자의 직무 전문성 지각이 직무만족과 조직



- 몰입에 미치는 영향과 선택자발성의 조절효과」, 『1~17차년도 한국노동패널 학술대회 논문집』, 한국노동연구원
- 김명중(2012), 「일본 개정파견법의 주요 내용」, 『국제노동브리프』, 2012년 12월호.
- 김명중(2016), 「일본의 파견근로 현황과 2015 개정근로자파견법에 관한 소고」, 『국제노동브리프』, 2016년 3월호.
- 김인재 외(2014). 노동위원회 60년 평가와 향후 발전방안 연구. 중앙노동위원회.
- 김종진(2009), 백화점 및 할인점 일자리와 노사관계 특징, 「유통·서비스산업 고용관계」, 한국노동연구원, 146~206.
- 김지원·이석원(2012) 「직업훈련생계비 대부사업의 효과성 분석」. 『정책분석평가학회보』 제22권 제2호. pp.1~25.
- 김철희·김민경·황남희(2013) 「비정규직 교육훈련의 임금 및 정규직 전환효과 분석」, 『정책분석평가 학회보』 제23권 제2호, pp. 87~107
- 김철희·손유미·김민경·이지은(2012). 「비정규직 교육훈련 성과분석」. 한국직업능력개발원.
- 김현경 외(2015). 시간제 일자리 확산이 소득불평등과 빈곤에 미치는 영향. 한국보건사회연구원.
- 김 훈·임상훈·유규창·이희진·진숙경(2013), 「무기계약직 고용관리실태와 개선과제」, 한국노동연구원.
- 남재량(2009), 「비정규직법 시행 효과 연구」, 『제10회 노동패널학술대회 발표 논문집』, 한국노동연구원, p. 3-19.
- 남재량·박기성, 「비정규직법의 고용효과 연구」, 『노동정책연구』 제10권 제4호, 한국노동연구원, p.65-99.
- 류기락·김영범·정동철(2010). 「직업훈련 생계비 대부제도 현황 및 개선방안」. 한국직업능력개발원, 고용노동부
- 박은정(2008), 「비정규직 차별시정제도 시행 이후 노동위원회 차별시정판정례 검토 - 중노위 및 부산·경남지노위를 중심으로」, 『노동법학』 27, 한국노동법학회, pp.171~198.
- 박종희·강선희(2012), 「비정규근로자에 대한 차별금지 - 차별판단의 구조와 기준을 중심으로」, 『산업관계연구』 17(1), pp.91~112.
- 박주영(2008), 「비정규직 차별사건의 쟁점과 과제」, 『민주법학』 37, pp.203~244.

- 유경준(2015). 「시간선택제 일자리 성공의 조건」, 『시간선택제 2년의 평가와 향후과제 자료집』. 고용노동부
- 유경준 외(2013). 「두루누리 사회보험지원사업 성과평가 및 제도개선방안」. 고용노동부·한국개발연구원.
- 유경준·강창희(2013), 「2007년 비정규직법의 고용효과 분석」, 『노동경제논집』 제36권 제2호, 한국노동경제학회, p.67-94.
- 유경준·강창희·최바울(2015). 「사회보험료 지원사업(두리누리 사업)의 효과: 현대성과평가론의 적용」. 한국재정학회 학술대회 논문집.
- 윤문희(2015), 「일본의 한정정규직 논의」, 『국제노동브리프』, 2015년 4월호.
- 윤정향. 「고용규모 변화로 살펴본 비정규직법 1년의 효과」, 『e-고용이슈』 통권 17호, pp. 1-13.
- 은수미·김종진·김순영(2009), 「서비스산업 고용관계 - 음식점, 호텔업, 백화점과 할인마트를 중심으로 -」, 한국노동연구원.
- 이명박 정부 국정백서(2013). 「친서민 중도실용」 대한민국 정부.
- 이병희(2011). 「외국의 사회보험료 감면정책이 주는 시사점」. 『국제노동브리프』 2011년 10월호 pp. 1-3.
- 이병희·정성미, 「2008년 3월 비정규직 규모와 구성변화: 2008년 3월 경제활동인구 부가조사를 이용하여」, 「월간 노동리뷰」 통권 42호, p.4-21.
- 이상준 외(2012). 「비정규직 직업훈련효과 추정과 민감도」 『분석응용통계연구』 (2012) 25(1), pp. 163 - 181
- 이성희(2012). 「비정규직 차별시정제도 운영실태 및 개선방안」. 한국노동연구원.
- 이용관(2015). 「차별시정제도가 비정규직 근로자의 임금구성에 미친 영향분석」, 『노동정책연구』 제15권 제2호 pp.87~112.
- 이정(2014). 「과건과 도급에 관한 비교법적 연구: 한일 서비스업을 중심으로」, 법문사.
- 정동일·권순원(2016), 가교 혹은 함정? 노동시장 구조와 비정규직 근로자의 고용형태 전환에 대한 연구, 인사조직연구, 24:2, 9~41.
- 정의당, “국민월급 300만원과 복지임금 100만원, 어떻게 가능한가”(2016.3.2. 20대 총선 대표공약 간담회 자료집).
- 정의환(2016). 「노동시장 구조개선과 임금체계 개편」, 경제사회발전 노사정 위원회 발표문.

- 조용만(2009), 「비정규직 차별시정에서의 신청인 적격성과 비교대상 근로자 - 중앙노동위원회 재심판정 사례를 중심으로」, 『노동법연구』 27, pp.129~167.
- 지방정부와 좋은 일자리 위원회(2016). 「2016 지방정부 일자리 보고서」
- 지식경제부(2008). 「경제제도 선진화 방안-노동시장편」
- 참여 정부 대통령 자문 정책기획위원회(2008). 「비정규직 보호:차별없는 일터, 안정된 일자리」
- 채창균(2009). 「비정규직의 직업후년 참여 실태와 성과」. 한국개발연구원.
- 최형재(2007). 「비정규직 고용개선을 위한 재정지원 방안」. 한국노동연구원.
- 통계청, 『경제활동인구조사 근로형태별 부가조사』, 각 년도
- 황수경(2015). 「시간선택제 일자리 정책 성과와 과제」, 『시간선택제 2년의 평가와 향후과제 자료집』. 고용노동부
- 한국인사조직학회(2012), 비정규직 근로자에 대한 합리적인 인적자원관리 방안 연구, 고용노동부.
- 今野浩日郎(2014), 「高齢社員の人事管理」, 中央経済社.
- 労働政策研究・研修機構(2013), 「多様な正社員」の人事管理に関する研究」, 労働政策研究報告書.
- 平野光俊(2010), 「三層化する労働市場」, 組織科学, 44:2, 30-43.
- 日本経済再生本部(2015), 「日本再興戦略」 改訂 2015 (案), 日本.
- 一億總活躍國民會議(2015), 「一億總活躍社會の實現に向けて緊急施すべき對策 -成長と分配の好循環形に向けて -」, 日本.
- 正社員轉換・待遇改善實現本部(2016), 「正社員轉換・待遇改善實現プラン」, 厚生労働省, 日本.
- 厚生労働省(2012), 「労働契約法のあらまし」, 日本.
- 厚生労働省(2015a), 「パートタイム労働法のあらまし」, 日本.
- 厚生労働省(2015b), 「平成27年労働者派遣法改正法の概要」, 日本.
- 厚生労働省(2016), 「キャリアアップ助成金のご案内」, 日本.
- Boeri, T. (2011), "Institutional reforms and dualism in European labor markets", in *Handbook of Labor Economics*, Volume 4b, Elsevier B.V.
- European Union (2016), *Employment and Social Developments in Europe 2015*, Brussels, Belgium.

- Fana, M., D. Guarascio, and V. Cirillo (2015), “Labour market reforms in Italy: evaluating the effects of the Jobs Act”, ISIGrowth Working Paper, European Union.
- Garibaldi, P. and F. Taddei (2013), “Italy: A dual labour market in transition”, Employment Working Paper No. 144, ILO.
- Jones S. Randall and Tsutsumi Masahiko.(2009). “Financial stability: overcoming the crisis and improving the efficiency of the banking sector in Japan”, 「OECD Economics Department Working Paper」 No. 738
- International Labour Organization(2015), “Non-standard forms of employment: Report for discussion at the Meeting of Experts on Non-Standard Forms of Employment”, Geneva.
- Jin, Y. and P. Lenain (2015), “Labour market reform for more and better quality jobs in Italy”, OECD Economics Department Working Papers, No. 1266, OECD Publishing, Paris.
- Lautsch, B. A.(2002), Uncovering and explaining variance in the features and outcomes of contingent work, *Industrial and Labor Relations Review*, 56:1, 23-43.
- Lepak, D. P & Snell, S.A.(1999) ,The Human Resource Architecture : Toward a Theory of Human Capital Allocation and Development, *Academy of Management Review*, 24:1. 31-48.
- Ministerio de Empleo y Seguridad Social (2013), “Evaluating the impact of the labour reform”, Spain.
- Olaf Van Vliet and Henk Nijboer.(2012). “Flexicurity in the European Union: flexibility for outsiders, security for insiders”. Department of Economics Research Memorandum.
- Samuel Bentolila, Cahuc Pierre, Juan J.Donald.(2010). “Labour Flexibility and Wages: Lessons from Spain”, 「Economic Policy」 , 9(18): 53-99.
- OECD(2010). 「Economic Review: Korea 2010」
- OECD(2011). 「한국을 위한 사회정책 보고서」
- OECD(2016). 「Economic Review: Korea 2016」
- OECD(2004), *OECD Employment Outlook 2004*, Paris.
- OECD(2012), *OECD Economic Surveys: Spain 2012*, Paris.

- OECD(2013), “The 2012 labour market reform in Spain: A preliminary assessment”, OECD Publishing.
- OECD(2014), *OECD Employment Outlook 2014*, Paris.
- OECD(2015a), *OECD Economic Surveys: Italy 2015*, Paris.
- OECD(2015b), “Structural reforms in Italy: impact on growth and employment”, OECD Publishing.
- OECD(2015c), *In it together: Why Less Inequality Benefits All*, OECD Publishing, Paris.
- OECD(2016), *OECD Employment Outlook 2016*, Paris.
- Wölfl, A. and J. S. Mora-Sanguinetti(2011), “Reforming the Labour Market in Spain”, *OECD Economics Department Working Papers*, No. 845, OECD Publishing.

## 부표

<부표 1> 각국에서 기간제 근로가 허용되는 경우

| 국가                          | 기간을 정한<br>기간제 근로 <sup>a</sup> | 계절적 근로 <sup>b</sup> | 프로젝트 단위<br>근로 <sup>b</sup> | 파견근로자의<br>기간제 근로 |
|-----------------------------|-------------------------------|---------------------|----------------------------|------------------|
| Australia                   | 1                             | 1                   | 1                          | 1                |
| Austria <sup>c</sup>        | 1                             | 2                   | 1                          | 1                |
| Belgium                     | 1                             | 1                   | 1                          | 2                |
| Canada                      | 1                             | 1                   | 1                          | 1                |
| Chile                       | 1                             | 2,3                 | 2,3                        | 2                |
| Czech Republic <sup>d</sup> | 1                             | 5                   | 5                          | 1                |
| Denmark                     | 1                             | 1                   | 1                          | 1                |
| Estonia                     | 2,3                           | 2                   | 2                          | 2                |
| Finland <sup>d</sup>        | 1,2,4                         | 1                   | 2                          | 1                |
| France                      | 2,3                           | 2,3                 | 2,3                        | 2                |
| Germany                     | 1                             | 1                   | 1                          | 1                |
| Greece                      | 2                             | 2                   | 2                          | 2                |
| Hungary                     | 1                             | 2,3                 | 1                          | 1                |
| Ireland                     | 1                             | 1                   | 1                          | 1                |
| Israel                      | 1                             | 1                   | 1                          | 1                |
| Italy <sup>e</sup>          | 1                             | 2,3                 | 5                          | 2                |
| Japan                       | 1                             | 1                   | 1                          | 1                |
| Korea                       | 1                             | 1                   | 1                          | 2,3              |
| Luxembourg                  | 2,4                           | 3                   | 5                          | 2,3              |
| Netherlands                 | 1                             | 1                   | 1                          | 1                |
| New Zealand <sup>f</sup>    | 2                             | 2                   | 2                          | 1                |
| Norway                      | 2,3,4                         | 2                   | 5                          | 2,3,4            |
| Poland                      | 1                             | 1                   | 1                          | 2                |
| Portugal                    | 2,3,4                         | 2,3                 | 2                          | 2                |
| Slovak Republic             | 1                             | 2                   | 5                          | 2                |
| Slovenia <sup>g</sup>       | 2,3,4                         | 2                   | 2                          | 1                |
| Spain                       | 2,4                           | 2                   | 2                          | 2,3,4            |
| Sweden <sup>h</sup>         | 1                             | 1                   | 2,3                        | 1                |
| Switzerland                 | 1                             | 1                   | 1                          | 1                |
| Turkey                      | 2,3                           | 2                   | 2                          | 금지               |
| United Kingdom              | 1                             | 1                   | 1                          | 1                |
| United States               | 1                             | 1                   | 1                          | 1                |

주: 2013년 기준 내용임. 1 = 제한이 없거나 최소한의 제한 외에는 일반적으로 허용<sup>a</sup>.  
 2=일의 특성과 관련된 특별한 경우(예: 단기성 작업, 휴직자 임시 대체 등)에 허용<sup>b</sup>.  
 3=특정한 산업이나 직종에서 허용. 4=근로자의 특성과 관련된 특별한 경우(예: 수습근로자, 청년, 고령층 등)에 허용. 5=근로계약 외(예: 도급계약)에서만 허용<sup>b</sup>.  
 a) 오스트리아, 덴마크, 헝가리에서는 첫 번째 기간제 근로계약에서는 일반적으로 허용되지만 같은 사용자와 기간제 근로계약을 갱신하거나 다시 맺을 때는 제한이 있음.  
 몇몇 국가에서는 특정 산업에 파견근로가 금지되는 것과 같은 최소한의 제한이 있음(예: 독일에서는 건설업에 파견 금지, 일본에서는 운송, 건설, 보안, 의료업 등에

파견 금지, 네덜란드에서는 전원 파견 금지).

b) 계절적, 프로젝트 단위 근로계약은 그 정의 상 단기간이며 일의 특성에 의해서 허용이 됨. 따라서 1,2의 구분은 다소 자의적이므로 주의해서 해석해야 함. 몇 국가에서는 이런 계약은 고용계약이 아닌 특정 서비스 계약에서만 허용됨. 이런 계약을 맺고 있는 근로자는 도급계약을 맺은 의존적 자영업자라고 볼 수 있음.

c) 오스트리아에서는 무기계약인 파견근로계약은 일반적으로 허용됨. 그러나 기간제 파견근로계약은 일의 특성에 따라 특정한 경우에만 허용됨.

d) 핀란드에서는 근로자의 요청에 의해 근로계약은 언제나 한시적일 수 있으며 계약 조건은 근로자와 사용자에게 다 구속적임. 파견근로의 범위는 단체협약에서 제한될 수 있음.

e) 이탈리아에서는 몇 예외(영세기업 등)를 제외하고 기간제 근로자 수는 정규 근로자 수의 20%를 초과할 수 없음.

f) 뉴질랜드의 노동관계법(Employment Relations Act)은 어떤 근로자를 기간제 근로자로 고용하기 위해서는 그런 고용에 대한 정당한 사유가 있어야 함. 근로자의 권리를 제약하거나 수습기간 대신에 기간제 근로자로 고용하는 것은 허용되지 않음.

g) 슬로베니아에서는 파견근로의 범위가 단체협약에 의해 제약될 수 있음.

단체협약에서 예외를 규정하지 않는 한 파견근로자는 사용자 기업에서 전체 근로자의 25%를 초과할 수 없음.

h) 스웨덴에서는 사용자가 파견근로자를 사용하고자 할 경우 노동조합과 협의해야 함. 노동조합은 법률이나 단체협약 위반의 위협이 있을 경우 파견근로 사용을 거부할 수 있음. 기간의 정함이 없는 프로젝트 단위의 근로계약은 몇 단체협약에서만 허용됨.

출처: OECD(2014), Table 4.2

<부표 2> OECD 각국의 기간제 관련 제도

| 국가                | 연속된 계약의<br>최대 횟수(갱신<br>포함)   | 최대 기한(갱신<br>포함)                                 | 두 계약이<br>비연속적 계약으로<br>취급되기 위한<br>간격 | 한시적 근로계약이 무기<br>계약으로 전환되는<br>위법사례                                                                               |
|-------------------|------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Australia         | 1.5회(추산)                     | 제한 없음                                           | 법원에서 소송<br>사안 별로 결정                 | 연속적인 한시적<br>근로계약을 법원에서<br>해고규제를 회피하기 위한<br>수단으로 판단하는 경우                                                         |
| Austria           | 1.5회(추산)                     | 제한 없음                                           | 법원에서 소송<br>사안 별로 결정                 | 한시적 근로계약의 연장<br>사유가 정당하지 못한<br>경우; 계약 종료 후에도<br>계속 근로하는 경우                                                      |
| Belgium           | 4회(근로감독관<br>이 허용하는<br>경우 6회) | 첫 계약은<br>무제한, 이후<br>2년(근로감독관이<br>허용하는 경우<br>3년) | 법원에서 소송<br>사안 별로 결정                 | 사용 사유 제한, 기한,<br>갱신에 대한 규정 위반;<br>서면계약이 없는 경우;<br>계약 종료일이 서면으로<br>명시되지 않은 경우                                    |
| Canada            | 제한 없음                        | 제한 없음                                           | 규정 없음                               | 보통 계약 종료 후에도<br>근로를 계속하는 경우<br>정규근로자와 같은 해고<br>통보 규정이 적용됨.<br>British Columbia에서는<br>계약종료일 후 3개월<br>이상이 경과해야 함. |
| Chile             | 2회                           | 12개월(대졸<br>학력의 관리자<br>2년)                       | 법원에서 소송<br>사안 별로 결정                 | 사용 기한이나 갱신 규제<br>위반; 연속된 계약 간<br>간격이 너무 짧은 경우                                                                   |
| Czech<br>Republic | 3회                           | 각 계약 당 3년                                       | 3년                                  | 사용 기한이나 갱신 규제<br>위반                                                                                             |
| Denmark           | 2.5회(추산)                     | 24개월(추산)                                        | 법원에서 소송<br>사안 별로 결정                 | 없음                                                                                                              |
| Estonia           | 2회                           | 각 계약 당 5년                                       | 2개월                                 | 법률이나 단체협약<br>위반(사용 기한이나 최대<br>횟수 초과 등); 계약 종료<br>후 근로 계속.                                                       |



| 국가          | 연속된 계약의<br>최대 횟수(갱신<br>포함) | 최대 기한(갱신<br>포함)             | 두 계약이<br>비연속적 계약으로<br>취급되기 위한<br>간격              | 한시적 근로계약이 무기<br>계약으로 전환되는<br>위법사례                                               |
|-------------|----------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Finland     | 2.5회(추산)                   | 제한 없음                       | 법원에서 소송<br>사안 별로 결정                              | 정당한 사유 없이<br>사용자가 주도하여 한시적<br>계약이 체결된 경우                                        |
| France      | 2회(추산)                     | 9~24개월, 보통<br>18개월          | 2주 이하 계약<br>계약 기간의 절반,<br>2주 초과 계약<br>계약 기간의 1/3 | 사용 사유 제한, 기간,<br>갱신, 연속 계약 간<br>기간에 대한 규제 위반                                    |
| Germany     | 4회                         | 2~4년                        | 3년                                               | 기한, 갱신 규제 위반                                                                    |
| Greece      | 3회                         | 3년                          | 45일                                              | 정규 근로자가 필요한<br>일에 사용하는 경우;<br>정당한 사유 없이 갱신<br>규제 위반                             |
| Hungary     | 2.5회(추산)                   | 5년                          | 6개월                                              | 없음                                                                              |
| Ireland     | 제한 없음                      | 첫 계약은 제한<br>없음, 이후 계약<br>4년 | 법원에서 소송<br>사안 별로 결정                              | 정당한 사유 없이<br>기한이나 갱신 규제 위반                                                      |
| Israel      | 제한 없음                      | 제한 없음                       | 해당 없음                                            | 없음                                                                              |
| Italy       | 6회                         | 3년                          | 없음                                               | 계약 종료일 후 30~50일<br>이상 계속 근로; 계약<br>기간 36개월 초과                                   |
| Japan       | 제한 없음                      | 5년                          | 6개월(계약 기간이<br>1년 미만인 경우<br>계약 기간의 절반)            | 갱신이 반복되는 경우<br>근로자는 계약 갱신을<br>계속 기대할 수 있으며<br>사용자는 정당한 사유가<br>없는 한 계속 갱신해야<br>함 |
| Korea       | 제한 없음                      | 2년                          | 법원에서 소송<br>사안 별로 결정                              | 최대 기한을 초과하여<br>사용; 갱신이 계속되는<br>경우 재판에서 무기<br>계약의 증거로 고려될 수<br>있음                |
| Luxembourg  | 3회                         | 2년                          | 계약 기간의 1/3                                       | 사유, 기간, 갱신 규제<br>위반                                                             |
| Netherlands | 3회                         | 첫 계약 제한<br>없음, 이후 3년        | 3개월                                              | 기한, 갱신 규제 위반                                                                    |

| 국가                 | 연속된 계약의<br>최대 횟수(갱신<br>포함) | 최대 기한(갱신<br>포함) | 두 계약이<br>비연속적 계약으로<br>취급되기 위한<br>간격 | 한시적 근로계약이 무기<br>계약으로 전환되는<br>위법사례                                                                       |
|--------------------|----------------------------|-----------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| New Zealand        | 4회(추산)                     | 제한 없음           | 법원에서 소송<br>사안 별로 결정                 | 정당한 사유가 없는 경우;<br>계약 종료에 대한 서면<br>고지가 없는 경우;<br>연속적인 한시적<br>근로계약을 법원에서<br>해고규제를 회피하기 위한<br>수단으로 판단하는 경우 |
| Norway             | 제한 없음                      | 4년              | 법원에서 소송<br>사안 별로 결정                 | 최대 기한을 초과하여<br>사용; 정당한 사유가 없는<br>경우; 갱신이 계속되는<br>경우 재판에서 무기<br>계약의 증거로 고려될 수<br>있음                      |
| Poland             | 2회                         | 제한 없음           | 1개월                                 | 1개월 이상의 간격을<br>두지 않고 세 번<br>연속하여 한시적<br>근로계약을 체결                                                        |
| Portugal           | 4회                         | 대개 2~3년         | 계약 기간의 1/3                          | 기한, 갱신 규제 위반;<br>계약 종료 후 15일 이상<br>근로 지속                                                                |
| Slovak<br>Republic | 3회                         | 2년              | 6개월                                 | 기한, 갱신 규제 위반;<br>종료일이 없는 한시적<br>계약, 서면계약 부재                                                             |
| Slovenia           | 제한 없음                      | 2년              | 3개월                                 | 사유, 기한, 갱신 규제<br>위반, 서면계약 부재                                                                            |
| Spain              | 3회(추산)                     | 12~48개월         | 다양함                                 | 기한, 갱신 규제 위반;<br>최대 기한을 초과하여<br>계속 사용; 한시적 고용의<br>사유가 소멸된 경우                                            |
| Sweden             | 제한 없음                      | 5년 기간 내 2년      | 적용 없음                               | 사유, 기한 규제 위반<br>기간 종료 후 자동적                                                                             |
| Switzerland        | 1.5회(추산)                   | 제한 없음           | 법원에서 소송<br>사안 별로 결정                 | 갱신, 갱신이 계속되는<br>경우 법원에서 한시적<br>계약을 무효로 할 가능성<br>있음                                                      |

| 국가                | 연속된 계약의<br>최대 횟수(갱신<br>포함) | 최대 기한(갱신<br>포함) | 두 계약이<br>비연속적 계약으로<br>취급되기 위한<br>간격 | 한시적 근로계약이 무기<br>계약으로 전환되는<br>위법사례 |
|-------------------|----------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------------------------|
| Turkey            | 1.5회(추산)                   | 제한 없음           | 법원에서 소송<br>사안 별로 결정                 | 중대하고 정당한 사유<br>없이 계약을 갱신하는<br>경우  |
| United<br>Kingdom | 제한 없음                      | 4년              | 법원에서 소송<br>사안 별로 결정                 | 최대 기한을 초과하여<br>사용                 |
| United States     | 제한 없음                      | 제한 없음           | 적용 없음                               | 규정 없음                             |

주: 2013년 기준 내용임. 연속 계약의 합법성이 법원에 의해 결정되는 경우에 추산된 최대 갱신 횟수는 법원이 합법으로 인정한 계약 횟수의 평균을 나타냄.

출처: OECD(2014), Table 4.3

<부표 3> OECD 국가의 파견근로 관련 제도

| 국가             | 사용 기업으로의<br>파견 계약 갱신<br>및 기간               | 파견업체와<br>근로자 간의<br>기간제 근로계약                                      | 파견업체와의<br>무기근로계약<br>허용 여부 | 파견 간 임금<br>지급                    |
|----------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------|
| Australia      | 제한 없음                                      | 제한 없음                                                            | 허용함                       | 근로자와<br>파견업체와의<br>계약에 의함         |
| Austria        | 제한 없음                                      | 무기계약이<br>아니면 정당한<br>사유가 필요                                       | 허용함                       | 지급함                              |
| Belgium        | 파견근로 사용<br>이유에 따라 최대<br>3~18개월             | 기간제 근로에<br>대한 규정 적용;<br>파견기간과<br>근로계약기간이<br>일치해야 함               | 금지함                       | 해당 없음                            |
| Canada         | 제한 없음                                      | 제한 없음                                                            | 허용함                       | 규정 없음                            |
| Chile          | 보통 최대<br>90~180일                           | 기간제 근로에<br>대한 규정 적용                                              | 허용함                       | 지급함                              |
| Czech Republic | 근로자와 합의<br>또는 출산휴가자<br>대체를 제외하고<br>최대 12개월 | 기간제 근로에<br>대한 규정 적용                                              | 허용함                       | 지급함                              |
| Denmark        | 제한 없음                                      | 제한 없음                                                            | 허용함                       | 규정 없음                            |
| Estonia        | 기간제 근로에<br>대한 규정 적용                        | 기간제 근로에<br>대한 규정 적용                                              | 허용함                       | 지급함                              |
| Finland        | 제한 없음                                      | 기간제 근로에<br>대한 규정 적용                                              | 허용함                       | 규정 없음                            |
| France         | 기간제 근로에<br>대한 규정 적용                        | 기간제 근로에<br>대한 규정 적용;<br>기간제 계약인<br>경우 파견 기간과<br>계약 기간이<br>일치해야 함 | 허용함                       | 최저임금보다<br>최소 15%~25%<br>이상을 지급함. |

| 국가          | 사용 기업으로의<br>파견 계약 갱신<br>및 기간          | 파견업체와<br>근로자 간의<br>기간제 근로계약                        | 파견업체와의<br>무기근로계약<br>허용 여부 | 파견 간 임금<br>지급                                                 |
|-------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Germany     | 단체협약으로<br>금속제조업은<br>최대 24개월<br>기타 무제한 | 기간제 근로에<br>대한 규정 적용                                | 허용함                       | 단체협약이 있는<br>경우 통상적인<br>임금 지급;<br>단체협약이 없는<br>경우 최저임금<br>이상 지급 |
| Greece      | 기간제 근로에<br>대한 규정 적용                   | 기간제 근로에<br>대한 규정 적용                                | 허용함                       | 국가적<br>단체협약에 따른<br>최저임금 지급                                    |
| Hungary     | 최대 5년                                 | 기간제 근로에<br>대한 규정 적용                                | 허용함                       | 협약에 의해<br>지급함                                                 |
| Ireland     | 제한 없음                                 | 제한 없음                                              | 허용함                       | 지급함                                                           |
| Israel      | 최대 9개월                                | 기간제 근로에<br>대한 규정 적용                                | 허용함                       | 규정 없음                                                         |
| Italy       | 단체협약에 따름                              | 단체협약에 따름                                           | 허용함                       | 생활비 지급                                                        |
| Japan       | 최대 3년, 일부<br>업종은 무제한                  | 기간제 근로에<br>대한 규정 적용;<br>일부 업종은<br>무제한              | 허용함                       | 규정 없음                                                         |
| Korea       | 최대 2년(임시<br>간헐적 업무는<br>최대 6개월)        | 최대 2년                                              | 허용함                       | 지급함                                                           |
| Luxembourg  | 최대 12개월                               | 최대 12개월                                            | 허용함                       | 규정 없음                                                         |
| Netherlands | 제한 없음                                 | 최대 3.5년                                            | 허용함                       | 이전 파견 중<br>받은 평균 임금의<br>90% 지급                                |
| New Zealand | 제한 없음                                 | 기간제 근로에<br>대한 규정 적용                                | 허용함                       | 협약에 따름                                                        |
| Norway      | 기간제 근로에<br>대한 규정 적용                   | 기간제 근로에<br>대한 규정 적용;<br>무기계약이<br>아니면 정당한<br>사유가 필요 | 허용함                       | 일반적으로<br>지급하지 않음                                              |
| Poland      | 36개월 이내 최대<br>18개월                    | 기간제 근로에<br>대한 규정 적용                                | 금지함                       | 해당 없음                                                         |

| 국가              | 사용 기업으로의<br>파견 계약 갱신<br>및 기간               | 파견업체와<br>근로자 간의<br>기간제 근로계약       | 파견업체와의<br>무기근로계약<br>허용 여부 | 파견 간 임금<br>지급                                 |
|-----------------|--------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------|
| Portugal        | 최대 2년                                      | 최대 2년                             | 허용함                       | 이전 임금의<br>2/3나 최저임금<br>중 높은 액수<br>지급          |
| Slovak Republic | 제한 없음                                      | 기간제 근로에<br>대한 규정 적용               | 허용함                       | 지급함                                           |
| Slovenia        | 제한 없음                                      | 기간제 근로에<br>대한 규정 적용               | 허용함                       | 계약에 따라 지급,<br>최저임금의 70%<br>미만일 수 없음           |
| Spain           | 기간제 근로에<br>대한 규정 적용                        | 기간제 근로에<br>대한 규정 적용               | 허용함                       | 지급하지 않음                                       |
| Sweden          | 제한 없음                                      | 단체협약이 없는<br>한 기간제 근로에<br>대한 규정 적용 | 허용함                       | 단체협약에 따라<br>지급하도록 규정                          |
| Switzerland     | 같은 기업에서<br>같은 업무에 같은<br>파견근로자를<br>계속 사용 금지 | 기간제 근로에<br>대한 규정 적용               | 허용함                       | 월급제<br>근로자에게는<br>지급, 시급제<br>근로자에게는<br>지급하지 않음 |
| United Kingdom  | 제한 없음                                      | 제한 없음                             | 허용함                       | 일반적으로<br>지급하지 않음                              |
| United States   | 제한 없음                                      | 제한 없음                             | 허용함                       | 규정 없음                                         |

주: 2013년 기준 내용임.

출처: OECD(2014), Table 4.A1.2